



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006

**Sector Economía
Sector Educación Pública**

**TOMO V
Volumen 1**

Índice

Volumen 1

V.1.	SECTOR ECONOMÍA	7
V.1.1.	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	7
V.1.1.1.	Información General	7
V.1.1.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	16
V.1.1.3.	Informe de la Auditoría de Desempeño	21
V.1.1.3.1.	Gestión Financiera y Desempeño del Programa de Desarrollo Empresarial	21
V.1.1.4.	Informe de la Auditoría Especial	90
V.1.1.4.1.	Evaluación del Proceso Utilizado para la Autorización de Importación del Cupo de Maíz	90
V.1.1.5.	Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento	119
V.1.1.5.1.	Egresos Presupuestales de la Partida 3826 "Cuotas a Organismos Internacionales"	119
V.1.1.5.2.	Egresos Presupuestales de la Partida 4104 "Subsidios para Inversión"	137
V.1.1.5.3.	Egresos Presupuestales de la Partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos"	162
V.1.2.	COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA	173
V.1.2.1.	Información General	173
V.1.2.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	179
V.1.2.3.	Informe de la Auditoría de Desempeño	183
V.1.2.3.1.	Evaluación del Programa de Mejora Regulatoria	183

V.1.3.	COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD	283
V.1.3.1.	Información General	283
V.1.3.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	288
V.1.3.3.	Informe de la Auditoría de Seguimiento	292
V.1.3.3.1.	Evaluación de las Acciones Realizadas por la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad para la Solventación de las Acciones Promovidas con Motivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2004	292
V.1.4.	EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.	305
V.1.4.1.	Información General	305
V.1.4.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	312
V.1.4.3.	Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento	313
V.1.4.3.1.	Cuentas de Resultados, "Ventas"	313
V.1.5.	PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR	329
V.1.5.1.	Información General	329
V.1.5.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	337
V.1.5.3.	Informe de la Auditoría Especial	338
V.1.5.3.1.	Evaluación del Proceso Utilizado para la Verificación de Estaciones de Servicio en el Despacho de Gasolina	338

V.2.	SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA (1ª Parte)	347
V.2.1.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (1ª Parte)	347
V.2.1.1.	Información General	347
V.2.1.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	357
V.2.1.3.	Informes de las Auditorías de Desempeño	361
V.2.1.3.1.	Evaluación del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio	361
V.2.1.3.2.	Evaluación de la Política Educativa de los Colegios de Bachilleres	376
V.2.1.3.3.	Evaluación del Programa Enciclomedia	470

- V.1. SECTOR ECONOMÍA
- V.1.1. SECRETARÍA DE ECONOMÍA
- V.1.1.1. Información General

Atribuciones

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada, adicionada y derogada en diversas disposiciones mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, establece las siguientes atribuciones:

“Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

- I. Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal;
- II. Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios;
- III. Establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes;
- IV. Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del país;
- V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior;
- VI. Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo

los subsidios sobre impuestos de importación, y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados;

- VII. Establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal; y definir el uso preferente que deba darse a determinadas mercancías;
- VIII. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor;
- IX. Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;
- X. Fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo;
- X bis. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;
- XI. Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Sistema Nacional para el Abasto, con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;
- XII. Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología;
- XIII. Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial, así como las normas y especificaciones industriales;

- XIV. Regular y vigilar, de conformidad con las disposiciones aplicables, la prestación del servicio registral mercantil a nivel federal, así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos locales;
- XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
- XVI. Impulsar, en coordinación con las dependencias centrales o entidades del sector paraestatal que tengan relación con las actividades específicas de que se trate, la producción de aquellos bienes y servicios que se consideren fundamentales para la regulación de los precios;
- XVII. Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial;
- XVIII. Organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de los productos y servicios;
- XIX. Regular la producción industrial con exclusión de la que esté asignada a otras dependencias;
- XX. Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas que se dediquen a la exportación de manufacturas nacionales;
- XXI. Fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de transformación e intervenir en el suministro de energía eléctrica a usuarios y en la distribución de gas;
- XXII. Fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares;
- XXIII. Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional;
- XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales;
- XXV. Promover y, en su caso, organizar la investigación técnico-industrial;

- XXVI. Registrar los precios de mercancías, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios, que regirán para el sector público; dictaminar los contratos o pedidos respectivos; autorizar las compras del sector público en el país de bienes de procedencia extranjera, así como, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizar las bases de las convocatorias para realizar concursos internacionales;
- XXVII. Formular y conducir la política nacional en materia minera;
- XXVIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero, y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las formadas directamente por las aguas del mar;
- XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente;
- XXX. Impulsar la reubicación de la industria de zonas urbanas con graves problemas demográficos y ambientales, en coordinación con las Entidades Federativas, para que se facilite su traslado con infraestructura industrial, y
- XXXI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.”

Situación Presupuestaria

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2006			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	1,170,218	1,199,676	1,198,230	102.4	99.9
Materiales y Suministros	42,051	38,904	38,722	92.1	99.5
Servicios Generales	612,479	518,671	514,650	84.0	99.2
Otros de Corriente	269,113	1,150,573	1,150,573	427.5	100.0
Total de Corriente	2,093,861	2,907,824	2,902,175	138.6	99.8
Inversión Física	2,608,307	3,851,380	3,850,749	147.6	100.0
Total de Capital	2,608,307	3,851,380	3,850,749	147.6	100.0
TOTAL DE EGRESOS	4,702,168	6,759,204	6,752,924	143.6	99.9

Capítulo o Concepto de Gasto	2005			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	1,212,043	1,165,129	1,163,326	96.0	99.8
Materiales y Suministros	32,279	34,146	33,746	104.5	98.8
Servicios Generales	510,056	494,645	481,793	94.5	97.4
Otros de Corriente	492,902	25,475	25,433	5.2	99.8
Total de Corriente	2,247,280	1,719,395	1,704,298	75.8	99.1
Inversión Física	1,884,981	2,357,799	2,352,744	124.8	99.8
Total de Capital	1,884,981	2,357,799	2,352,744	124.8	99.8
TOTAL DE EGRESOS	4,132,261	4,077,194	4,057,042	98.2	99.5

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2006 vs. 2005					
	Original		Modificado		Ejercido	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Servicios Personales	(41,825)	(3.5)	34,547	3.0	34,904	3.0
Materiales y Suministros	9,772	30.3	4,758	13.9	4,976	14.7
Servicios Generales	102,423	20.1	24,026	4.9	32,857	6.8
Otros de Corriente	(223,789)	(45.4)	1,125,098	4,416.5	1,125,140	4,423.9
Total de Corriente	(153,419)	(6.8)	1,188,429	69.1	1,197,877	70.3
Inversión Física	723,326	38.4	1,493,581	63.3	1,498,005	63.7
Total de Capital	723,326	38.4	1,493,581	63.3	1,498,005	63.7
TOTAL DE LA VARIACIÓN	569,907	13.8	2,682,010	65.8	2,695,882	66.4

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.

Situación Financiera

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2006		2005		Variación 2006 vs. 2005	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante	3,685,273	57.7	3,691,099	58.2	(5,826)	(0.2)
Fijo	2,706,356	42.3	2,650,902	41.8	55,454	2.1
Suma el activo	<u>6,391,629</u>	100.0	<u>6,342,001</u>	100.0	<u>49,628</u>	0.8
PASIVO						
A corto plazo	1,146,918	17.9	790,452	12.5	356,466	45.1
Suma el pasivo	<u>1,146,918</u>	17.9	<u>790,452</u>	12.5	<u>356,466</u>	45.1
PATRIMONIO						
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>6,391,629</u>	100.0	<u>6,342,001</u>	100.0	<u>49,628</u>	0.8

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Economía.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, con los recursos asignados a la Secretaría de Economía, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	3 DESARROLLO ECONÓMICO		
FUNCIÓN:	4 TEMAS EMPRESARIALES		
SUBFUNCIÓN:	01 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
	04 OTROS		
AI:	003 APOYAR LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MEDIANTE ESQUEMAS O RECURSOS DIRIGIDOS A INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD		
Promover entre las MIPYMES el uso de instrumentos y herramientas que las apoyen a incrementar su productividad y competitividad.	• Porcentaje de empresas y emprendedores atendidos con programas en materia de capacitación, consultoría, asesoría; foros y eventos empresariales; extensionismo financiero; proyectos de articulación productiva y de infraestructura industrial, comercial o de servicios, que contribuyan a detonar el desarrollo regional o sectorial.	• 112,010 empresas.	119.8
	• Empresas que recibieron capacitación y/o consultoría para apoyarlas a ser más productivas.	• 1,558 empresas.	148.6
	• Nuevas empresas a establecer.	• 4,000 empresas.	140.4
Apoyo directo a proyectos y programas que contribuyan a la creación, desarrollo y consolidación de empresas; así como a la conservación y generación de empleo.	• Empleos comprometidos a generar.	• 31,199 empleos.	117.2
	• Empresas que obtuvieron financiamiento en condiciones competitivas para apoyar su proyecto productivo.	• 240,000 empresas.	130.8
Fomentar el desarrollo sectorial y regional mediante el diseño y apoyo a esquemas que contribuyan a la integración de cadenas productivas, la atracción de inversión en las zonas de menor crecimiento económico y el acceso a mercados, con el propósito de generar más y mejores fuentes de trabajo.	• Empresas integradas a cadenas productivas.	• 2,000 empresas.	130.0
	• Empresas incorporadas a la exportación.	• 1,211 empresas.	100.9

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	3 DESARROLLO ECONÓMICO		
FUNCIÓN:	4 TEMAS EMPRESARIALES		
SUBFUNCIÓN:	01 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
AI:	004 ELABORAR Y REGULAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN, VIGILAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MERCANTIL Y MODERNIZAR LOS REGISTROS PÚBLICOS		
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio.	• Oficinas del registro público de comercio que proporcionan la totalidad del servicio de manera automatizada a través del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) a efecto de dar publicidad a los actos mercantiles ante terceros.	• 325 oficinas.	91.0
Expedir y actualizar las normas mexicanas de cumplimiento obligatorio y voluntario.	• Normas y/ o proyectos de normas publicados.	• 100 normas.	163.0
AI:	005 PROTEGER LOS INTERESES NACIONALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR Y PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA		
Resoluciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda.	• Realizar investigaciones sobre prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda.	• 60 resoluciones.	136.7
Estadísticas sobre inversión extranjera directa.	• Estadísticas sobre inversión extranjera directa.	• 14 miles de millones de dólares.	135.0
AI:	006 PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL		
Diseñar e implementar políticas públicas (programas, instrumentos) para promover el desarrollo y la competitividad del sector comercial, las industrias básicas, pesadas y de alta tecnología. Así como, administrar y dar seguimiento a los programas de promoción a las exportaciones no petroleras y a los programas de promoción sectorial.	• Índice de atención a solicitudes de programas de promoción a las exportaciones no petroleras y a los programas de promoción sectorial.	• 16,200 solicitudes.	1,260.7
	• Desarrollo de la Industria del Software.	• 90 empresas.	264.4
	• Usuarios del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).	• 25,000 usuarios.	153.8
	• Registro de aprovechamiento de la reserva permanente.	• 100 registros (porcentaje).	101.1
AI:	008 PROMOVER EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MINERAS		
Acciones para mejorar la capacidad productiva de las pequeñas y medianas empresas mineras, y de la minería social.	• Índice de trámites mineros atendidos con oportunidad y eficiencia administrativa.	• 100 porcentaje.	20.4
	• Asistencia técnica a proyectos mineros de la pequeña minería y la minería social.	• 60 asistencias técnicas.	105.0
	• Difusión de proyectos mineros con potencial geológico y económico.	• 20 eventos.	100.0

SUBFUNCIÓN: 03 COMERCIO EXTERIOR			
AI: 007 NEGOCIAR Y ADMINISTRAR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS COMERCIALES INTERNACIONALES			
Negociación y administración de acuerdos comerciales.	• Exportaciones no petroleras.	• 193 miles de millones de dólares.	109.4
	• Participación de las exportaciones mexicanas en el mercado de los EE.UU.	• 12 puntos porcentuales.	89.2
	• Exportaciones totales a Japón.	• 2,223 millones de dólares.	126.6
SUBFUNCIÓN:			
AI: 014 APOYAR A LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS CON FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE MICROFINANCIERAS Y OTROS INTERMEDIARIOS			
Otorgar microcréditos.	• Número de microcréditos.	• 184,000 número de microcréditos.	204.5

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Secretario de Economía la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1651/06	4 de octubre de 2006	AECF/1145/2006	6 de octubre de 2006	31	Egresos Presupuestales de la Partida 3826 "Cuotas a Organismos Internacionales"
--------------	----------------------	----------------	----------------------	----	---

CUENTA PÚBLICA

OASF/0889/07	18 de Junio de 2007	AECF/0659/2007	26 de Junio de 2007	560	Egresos Presupuestales de la Partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos"
		AECF/00660/2007		561	Egresos Presupuestales de la Partida 4104 "Subsidios para Inversión"
		AECF/0619/2007	20 de Junio de 2007	565	Gestión Financiera y Desempeño del Programa de Desarrollo Empresarial
		AED/DGAE/440/07	3 de Septiembre de 2007	722	Evaluación del Proceso Utilizado para la Autorización de Importación del Cupo de Maíz

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño, una especial y tres financieras y de cumplimiento.

V.1.1.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2006

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 4 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

**ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2006
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)**

Tipo de acción	Emitidas	Atendidas, promovidas o solventadas		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:	4	4	100.00	0	0.00
Recomendación	4	4	100.00	0	0.00
Total	4	4	100.00	0	0.00

Las 4 acciones son recomendaciones de naturaleza y fueron atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establecen las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2006

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 29 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2006**

Tipo de acción	Número
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:	47
Recomendación	26
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	5
Solicitud de Aclaración-Recuperación	5
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	11
Total	47

De las 47 acciones, 26 de ellas (55.32%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 21 (44.68%) de carácter correctivo. De éstas, 29 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; 16 por la instancia interna de control respectiva; 1 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y 1 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

- b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2007

- 1) Que la ASF formula, promueve o presenta:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Tipo de acciones	Emitidas ^u	Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución de autoridad competente (Acciones concluidas ASF)					En proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Bajas por resolución de autoridad competente	Total	%	Total	%
Recomendación	98	88	0	0	88	89.80	10	10.20
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	6	5	0	0	5	83.33	1	16.67
Solicitud de Aclaración- Recuperación	4	2	0	0	2	50.00	2	50.00
TOTAL	108	95	0	0	95	87.96	13	12.04

^u Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ^u	Promovidas (Acciones concluidas ASF)				En proceso	
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%	Total	%
4	0	4	4	100.00	0	0.00

^u Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

2) Que la ASF finca o impone en forma directa:

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ^{1/}	Solventados y con financiamiento o promoción						En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Con promoción para el financiamiento de responsabilidades		Total	%	Total	%
			Resarcitorias (SFP)	Administrativas sancionatorias (Instancia de control)				
2	1	0	0	0	1	50.00	1	50.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Acciones	Emitidas ^u	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:					
Años Anteriores	112	99	88.39	13	11.61
IAGF 2006	4	4	100.00	0	0.00
Cuenta Pública 2006*	47	0	0.00	47	100.00
Subtotal	163	103	63.19	60	36.81
QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:					
Años Anteriores	2	1	50.00	1	50.00
IAGF 2006	0	0	0.00	0	0.00
Cuenta Pública 2006	0	0	0.00	0	0.00
Subtotal	2	1	50.00	1	50.00
Total	165	104	63.03	61	36.97

* Por notificar.

^u Incluye movimientos de operación.

V.1.1.3. Informe de la Auditoría de Desempeño**V.1.1.3.1. Gestión Financiera y Desempeño del Programa de Desarrollo Empresarial****Auditoría:** 06-0-10100-07-565*Criterios de Selección*

En 2006, se autorizó al Ramo de Economía un presupuesto por 7,618,589.8 miles de pesos, de los cuales 533,411.7 corresponden a actividades institucionales (AI's) no asociadas a metas y 7,085,178.1 para las AI's asociadas a metas, siendo la principal AI la 003 "Apoyar la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad", con un presupuesto asignado de 2,809,674.3 miles de pesos, de los cuales 2,759,674.3 se asignaron al Programa de Desarrollo Empresarial. Conviene destacar que los indicadores de resultados asociados a esta AI no reflejan con precisión los impactos en el cumplimiento de las metas y objetivos, así como su vinculación presupuestal. Por otro lado, un estudio realizado por el Banco Mundial determinó que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en México aportan alrededor del 40% del PIB y emplean al 64% de la población; sin embargo, de 200,000 PYMES que surgen cada año solo 70,000 duran los primeros dos años.

Para dar cumplimiento a la petición de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, mediante oficio núm. CVASF/LX/1283/2007 del 13 de noviembre de 2007 en el cual solicitó a la Auditoría Superior de la Federación, llevar a cabo auditoría al Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) de la Secretaría de Economía.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar el desempeño del Programa de Desarrollo Empresarial en el cumplimiento de sus metas y objetivos, comprobar su vinculación con los resultados alcanzados en su operación, así como su ejercicio presupuestal autorizado y reportado en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa aplicable

Alcance

Universo Seleccionado: 6,834,737.5 miles de pesos

Muestra Auditada: 6,491,221.4 miles de pesos

Se determinó revisar la estructura programática-presupuestal del Programa de Desarrollo Empresarial (PDE), en especial las Actividades Institucionales (AI's) Asociadas a Metas asignadas al programa, las cuales son: AI 003, AI 009 y AI 014 actividades que en conjunto ejercieron 6,491,221.4 miles de pesos, es decir el 95.0% del monto total autorizado al programa por 6,834,737.5 miles de pesos.

Áreas Revisadas

La Subsecretaría para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Analizar la normativa aplicable a la autorización del presupuesto y de la estructura programática de la Secretaría de Economía establecidas en el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, emitido en julio de 2005 por la Unidad de Política y Control Presupuestario, y vigente en 2006; Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2005 y vigente en 2006; y los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en oficios circulares núms. 307-A.-0162 y 307-A.-0511 del 15 de marzo y 28 de junio de 2005, para la formulación de estructuras programáticas 2006.
2. Comprobar que el presupuesto asignado al Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) se encuentra debidamente autorizado por la SHCP, de conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.
3. Verificar la integración del presupuesto autorizado, modificado y ejercido de la Secretaría de Economía, correspondiente a la estructura programática a nivel de actividad institucional, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.

4. Comprobar que el presupuesto modificado y autorizado del Programa de Desarrollo Empresarial reportado en la Cuenta Pública de 2006 se ejerció de conformidad con el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006 y los lineamientos emitidos por la SHCP en oficio circular núm. 307-A.-0511 del 28 de junio de 2005.
5. Verificar, con base a una muestra seleccionada, que los recursos ejercidos por la Secretaría de Economía para llevar a cabo el Programa de Desarrollo Empresarial se encuentra debidamente justificados y comprobados, en cumplimiento del Manual de Operación del Fondo PYMES, de las Reglas de Operación para el otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
6. Verificar que la Secretaría de Economía cuenta con Indicadores de Desempeño Estratégicos para medir los resultados del Programa de Desarrollo Empresarial, con base en lo estipulado en el Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) y del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND 2001-2006).
7. Comprobar la vinculación de los Indicadores de Desempeño Estratégicos del Programa con los establecidos en la estructura programático-presupuestal del PDE, con base en lo estipulado en el Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) y del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND 2001-2006).
8. Verificar que los indicadores de desempeño establecidos en la estructura programático-presupuestal del programa se identifiquen claramente con sus objetivos y con sus líneas de acción, además que sean cuantificables y permitan la medición del avance en el cumplimiento de las metas, en cumplimiento del Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) y del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND 2001-2006).
9. Verificar que la Secretaría de Economía cumplió con las metas establecidas en el Programa de Desarrollo Empresarial según lo programado y con los recursos previstos, en cumplimiento del oficio circular emitido por la SHCP sobre las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006.
10. Verificar que con las acciones realizadas por la Secretaría de Economía para la ejecución del Programa de Desarrollo Empresarial mejoró la calidad en los servicios brindados a la población objetivo en cumplimiento del Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) para que se mejore la calidad en los servicios brindados a la población objetivo y se analice la estructura y operación del Observatorio MPYME.

11. Evaluar el impacto de las acciones realizadas por la SE para el cumplimiento de los objetivos del Programa y su vinculación con fortalecimiento de las PYMES en México, con base en lo estipulado en el Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) y del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND 2001-2006).

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

En el apartado "Programación y Asignaciones Presupuestarias", numeral 9 de los "Lineamientos específicos a observar durante la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006" del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, emitido en julio de 2005 por la Unidad de Política y Control Presupuestario y vigente en 2006; se establece la obligación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el asociar las estructuras programáticas que correspondan a actividades institucionales sustantivas, con árboles completos de objetivos, metas e indicadores (OMI's).

Al respecto, se verificó que en el documento denominado "Análisis Funcional Programático Económico" del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, se presenta la estructura programática-presupuestal del Programa de Desarrollo Empresarial, identificado con la clave número 42, el cual se conforma de 5 Actividades Institucionales (AI's), clasificadas como:

- "Asociadas a Metas": AI 003 "Apoyar la Creación y Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad"; AI 009 "Apoyar Proyectos Productivos de Bajos Recursos", y AI 014 "Apoyar a la Población de Bajos Ingresos con Financiamiento a través de Microfinancieras y otros medios".
- "No Asociadas a Metas": AI 001 "Apoyar a la Función Pública y Buen Gobierno" y AI 002 "Proporcionar Servicios de Apoyo Administrativo".

Por otra parte en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Cuenta Pública 2006, se reportaron 6,834,737.5 miles de pesos, por concepto de presupuesto ejercido del Programa de Desarrollo Empresarial, como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO EJERCIDO 2006 DEL PDE POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
(Miles de pesos)

Clave	Descripción de la Actividad Institucional	Total Ejercido
Actividades Institucionales no asociadas a metas:		
001	Apoyar a la función pública y buen gobierno	44,131.1
002	Proporcionar servicios de apoyo administrativo	299,385.0
Total de Actividades Institucionales no asociadas a metas		343,516.1
Actividades Institucionales asociadas a metas:		
003	Apoyar la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad	5,005,802.7
009	Apoyar proyectos productivos de población de bajos recursos	1,266,708.1
014	Apoyar a la población de bajos ingresos con financiamiento a través de microfinancieras y otros intermediarios	218,710.6
Total de Actividades Institucionales asociadas a metas		6,491,221.4
Total del Programa de Desarrollo Empresarial		6,834,737.5

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006

Asimismo, se constató que de conformidad con el documento denominado “Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias”, la SE estableció 3 objetivos programáticos, 5 metas y 13 indicadores. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 11 de los “Lineamientos específicos a observar durante la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006” del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006.

Se verificó que la estructura funcional programática de la SE atendió lo establecido en el numeral 8, del oficio circular número 307-A.-0162 del 15 de marzo de 2005 denominado “Disposiciones generales para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2006”; así como los numerales 15 y 16 -que describen los componentes de las dimensiones Funcional-Programática y administrativa- del oficio circular número 307-A.-0511 del 28 de junio de 2005. De igual manera, se verificó el cumplimiento de los numerales 24 al 26 y 33 del mismo ordenamiento, en materia de OMI’s.

Se comprobó que, mediante el oficio número 312.A.-001844 del 22 de diciembre de 2005, la SHCP autorizó a la SE un presupuesto total de 7,618,589.8 miles de pesos, importe que coincide con la suma de los montos mensuales reportados en el “Calendario de Presupuesto Autorizado a las Dependencias y Entidades de Control Presupuestario Directo, 2006” y con lo reportado en el Anexo 1 “Gasto Neto Total”, inciso B “Ramos Administrativos”, numeral 10 “Economía” del “Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006”, publicado el 22 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

El Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Cuenta Pública 2006 reportó que el Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) ejerció un monto total de 6,834,737.5 miles de pesos, lo anterior se constató mediante la integración de los registros de las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas en el ejercicio 2006 a cargo del PDE.

Con base en el "Análisis Funcional Programático Económico" del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Cuenta Pública 2006, las Actividades Institucionales Asociadas a Metas asignadas al PDE son: AI 003, AI 009 y AI 014 cuyo presupuesto total ejercido ascendió a 6,491,221.4 miles de pesos.

Lo anterior en cumplimiento con lo estipulado en el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006 y los lineamientos emitidos por la SHCP en oficio circular núm. 307-A.-0511 del 28 de junio de 2005.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Para verificar que la SE cuenta con Indicadores de Desempeño para medir los resultados del Programa de Desarrollo Empresarial (PDE), se analizó el documento "Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006" (PDE 2001-2006), cuyo documento se concibe como el eje que articula el conjunto de políticas, estrategias, acciones e instrumentos de corto, mediano y largo plazos que apoyan a las empresas y a los emprendedores en las diversas regiones económicas que conforman el sector productivo del país. El propósito principal del programa es contribuir al crecimiento con calidad a través del objetivo rector del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND): "Aumentar y Extender la Competitividad del País", mediante el desarrollo y consolidación de empresas competitivas, especialmente las de menor tamaño, fomentando el entorno de una nueva cultura empresarial, cuyos retos consisten en establecer un entorno económico adecuado, fomentar la competitividad de las empresas y fortalecer los sectores y regiones. Para cumplir con dichos retos, se estableció la estrategia integral de desarrollo empresarial, como se muestra a continuación:

ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DEL PDE 2001-2006

Objetivo de Gobierno del PDE	Objetivos	Estrategias
Desarrollar y consolidar empresas competitivas, especialmente las de menor tamaño, en el entorno de una nueva cultura empresarial	1.- Promover un entorno económico, jurídico y normativo facilitador del desarrollo de la empresa	1.- Fomento de un entorno competitivo para el desarrollo de las empresas
	2.- Facilitar el acceso al financiamiento de las empresas	2.- Acceso al financiamiento
	3.- Promover la formación empresarial, las habilidades administrativas, laborales y productivas, orientadas a mejorar la competitividad de las empresas	3.- Formación empresarial para la competitividad
	4.- Promover el desarrollo tecnológico de las empresas	4.- Vinculación al desarrollo e innovación tecnológica
	5.- Desarrollar la gestión, la innovación y el desarrollo de las regiones y sectores productivos del país	5.- Articulación e integración económica regional y sectorial
	6.- Reconstruir y desarrollar cadenas productivas para fortalecer el mercado interno	6.- Fortalecimiento de mercados

FUENTE: Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, Secretaría de Economía.

Como se aprecia, el objetivo de gobierno del PDE 2001-2006, sus objetivos y estrategias están alineados con el objetivo rector del PND "Aumentar y Extender la Competitividad del País".

Por otra parte, el PDE establece que las acciones del programa están diseñadas para cumplir las siguientes metas del 2001 al 2006:

- Atender un millón trescientas mil empresas.
- Incrementar el valor de la producción de las MIPYMES a una tasa promedio del 5% anual en términos reales.
- Disminuir eficientemente el 5% del valor de las importaciones como porcentaje del total del PIB.
- Incrementar la integración de insumos nacionales en 5% para las exportaciones manufactureras no maquiladoras y en 20% para las exportaciones de la industria maquiladora.
- Incorporar a personas en condición de extrema pobreza al desarrollo nacional, a través de la generación de empleos productivos.
- Consolidar una red de multiplicadores y facilitadores de apoyo extendida en todos los municipios y entidades federativas del país.

De la comparación de los objetivos y estrategias del PDE 2001-2006, se observó que no existe vinculación directa de dichos objetivos y estrategias con las metas señaladas anteriormente, las cuales se debían cumplir al término del periodo de ejecución del programa, es decir, el año de 2006, en incumplimiento del Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que debe crearse un Sistema Nacional de Indicadores en el que cada secretaría y organismo deberá definir los indicadores que muestren el avance de sus diferentes programas y permitan implantar un proceso de mejora continua. En este sentido, el PDE define un sistema de evaluación para los programas de apoyo empresarial que lo conforman, sin embargo la SE no estableció indicadores para la medición y evaluación del cumplimiento de dicho programa de gobierno, en contravención del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Conviene destacar que el PDE 2001-2006 no se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en infracción del artículo 30 de la Ley de Planeación. Al respecto, la SE argumentó que aun cuando el PDE no fue publicado en el DOF, se difundió y dio a conocer en distintos medios impresos y electrónicos, como los portales de la SE: www.economia.gob.mx y Contacto PYME: www.contactopyme.gob.mx.

Derivado de la Reunión de Aclaración de Resultados Finales, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, informó a través del oficio núm. 200.2008.230 del 8 de febrero de 2008, lo siguiente:

1. Las metas planteadas en el PDE, se establecieron en función de las seis estrategias que comprenden la política integral de desarrollo empresarial. Las metas son congruentes con la Misión del PDE: Crear las condiciones necesarias para elevar la competitividad de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas para que se conviertan en el pilar fundamental del desarrollo económico sustentable, en el entorno de una nueva cultura empresarial orientada a la competitividad.

En este sentido la convergencia de las metas con las estrategias se definieron de la siguiente manera:

- a) La meta de atención de empresas, de incrementar el valor de la producción de las MIPYMES, y disminuir el valor de las importaciones, son metas de carácter transversal ligada a todos los objetivos y estrategias señaladas en el PDE.
- b) La meta de incrementar la integración de insumos nacionales para las exportaciones manufactureras no maquiladoras y de la industria maquiladora está ligada a la estrategia

cinco "Articulación e integración económica regional y sectorial" en la que se señalan acciones para lograr alianzas entre grandes empresas y MIPYMES que permitan consolidar cadenas productivas, desde la producción primaria hasta la venta final, dando prioridad, por su efecto de integración regional y sectorial, al desarrollo de cadenas productivas para la exportación (Línea 5.5.2 Desarrollo de proveedores y distribuidores).

- c) En cuanto a la meta de incorporar a personas en condiciones de extrema pobreza al desarrollo nacional, a través de la generación de empleos productivos, se vincula con la estrategia dos "Acceso al financiamiento", en la que se plantea fortalecer la banca social, para apoyar a gran parte de los sectores marginados del país. Haciendo énfasis en la presentación de servicios financieros a la microempresa y a la población emprendedora de bajos ingresos. Asimismo, se señala que se establecerán mecanismos de apoyo financiero, a favor de personas y grupos solidarios organizados que tradicionalmente no acceden a la banca comercial formal, pero que cuentan con capacidades productivas.
 - d) En lo que se refiere a la meta de consolidar una red de multiplicadores y facilitadores de apoyo extendida en todos los municipios y entidades federativas del país, está ligada a la estrategia uno "Fomento de un entorno competitivo para el desarrollo de las empresas", en las que se propone como acción generar y fortalecer aquellas instancias que participan directa o indirectamente en el fomento de la competitividad de las empresas como son: cámaras empresariales, instituciones educativas, fundaciones, instituciones financieras, entre otras, a través de los cuales se articulen e instrumenten programas.
2. La SE informó que en el PDE se establecieron los tipos de indicadores que cada programa o instrumento de apoyo en materia de fomento a las empresas debía considerar. Se establecieron indicadores a nivel de impacto (para el cumplimiento del objetivo), cobertura (para evaluar el volumen de atención a la población objetivo), de eficiencia (para ver el aprovechamiento de los recursos), de autosuficiencia (para evaluar el grado de autosuficiencia financiera del programa), de calidad (para evaluar la satisfacción de los beneficiarios de los programas), y de desarrollo empresarial (para evaluar el efecto de los apoyos en el desarrollo de las empresas). Asimismo presenta un cuadro comparativo de los indicadores establecidos en 2002 contra los de 2006, informando que en 2002, había nueve indicadores mientras que en 2006 estos se dividieron en dos apartados: Indicadores de impacto: ocho y de gestión: seis, en donde la fuente de estos últimos son las Reglas de Operación del Fondo PYME.
3. La SE especificó que aún cuando no se publicó en el DOF, no pierde su obligatoriedad para la SE, en términos de los dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Planeación.

Por lo anterior, se concluye lo siguiente:

1. La respuesta proporcionada por la SE fue insuficiente debido a que no aclaró con documentación soporte la vinculación de los objetivos y estrategias del programa de gobierno con sus metas, en cumplimiento del Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006
2. Debido a que sólo utilizan los indicadores de las Reglas de Operación del fondo PYME, siendo éste sólo una parte del PDE, no respondió a la observación de establecer indicadores de medición y evaluación del cumplimiento del PDE.
3. La SE no contestó el porqué no se publicó el PDE en el DOF.

Acción Emitida

06-0-10100-07-565-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se establezcan los mecanismos necesarios a fin de que se vinculen los objetivos y estructura de la estrategia integral de desarrollo empresarial con sus metas, ya que en el ejercicio 2006 se observó que no existe tal vinculación, en cumplimiento del Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-10100-07-565-07-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se definan los indicadores necesarios que vinculen y que permitan realizar la medición y evaluación del cumplimiento del PDE 2001-2006, ya que en el ejercicio 2006 no se establecieron indicadores que permitan medir la vinculación del PDE con el PND, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en el 2006.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-02-001 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión han omitido publicar el PDE 2001-2006 en el Diario Oficial de la Federación, en infracción del artículo 30 de la Ley de Planeación.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía comunicará a la Auditoría Superior de la Federación haber tomado conocimiento de esta solicitud, y queda a salvo el derecho de la entidad de fiscalización superior de la Federación de realizar las revisiones de seguimiento procedentes.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

A fin de comprobar la vinculación de los objetivos del PDE 2001-2006 con su estructura programática, se revisaron las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006, emitidos por la SHCP mediante Oficio Circular Número 307-A.-0511 de fecha 28 de junio de 2005. Dicha estructura se conforma de la siguiente manera:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDE

Actividad Institucional	Actividad Prioritaria	Objetivo Programático	Meta
003 Apoyar la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad	R001 Instrumentar los Programas de la Secretaría en las entidades federativas	Sin Objetivo	Sin Meta
	S097 Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) Dirección General de Promoción Empresarial	Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las empresas del país, en especial de las MIPYMES, mediante esquemas e instrumentos que apoyen el acceso al financiamiento, la formación empresarial, el desarrollo y la innovación tecnológica, integración de cadenas productivas, el acceso a mercados y el fomento a la cultura emprendedora.	Promover entre las MIPYMES el uso de instrumentos y herramientas que las apoyen a incrementar su productividad y competitividad
	R002 Apoyar la creación, desarrollo y consolidación de MIPYMES productivas y competitivas para que accedan a los mercados.		
	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)		Apoyo directo a proyectos y programas que contribuyan a la creación, desarrollo y consolidación de empresas; así como a la conservación y generación de empleo
	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)		Fomentar el desarrollo sectorial y regional mediante el diseño y apoyo a esquemas que contribuyan a la integración de cadenas productivas, la atracción de inversión en las zonas de menor crecimiento económico y el acceso a mercados con el propósito de generar más y mejores fuentes de trabajo
009 Apoyar proyectos productivos de población de bajos recursos	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ofrecer oportunidades de desarrollo económico a la población de bajos ingresos, a través de apoyos a sus proyectos productivos y desarrollando su capacidad emprendedora	Apoyar empresas sociales y proyectos productivos de la población rural, campesinos, indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social
	S059 Programa de Desarrollo Local (Microregiones)		
014 Apoyar a la población de bajos ingresos con financiamiento a través de microfinancieras y otros intermediarios	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIN)	Asegurar a la población objetivo la continuidad de las fuentes de financiamiento de sus proyectos productivos	Otorgar microcréditos
	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)		Sin Meta

FUENTE: Análisis Funcional Programático Económico, Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.

En el análisis de la estructura programática del PDE, se detectó que la Actividad Prioritaria Relevante R001 "Instrumentar los Programas de la Secretaría en las entidades federativas" y el Programa Sujeto a Reglas de Operación S016 "Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) no cuentan con metas e indicadores, en incumplimiento del numeral 24 el cual señala que: "En la vertiente relativa a los elementos programáticos de la etapa de formulación de estructuras programáticas, las dependencias y entidades deberán construir árboles completos de objetivos, metas e indicadores (OMI's) para todas las actividades institucionales autorizadas"; de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006, emitidas por la SHCP en oficio circular núm. 307-A.-0511 del 28 de junio de 2005 y vigentes en 2006; ya que no están comprendidas en los objetivos del PDE.

VINCULACIÓN DE OBJETIVOS DEL PDE CON LOS PRESENTADOS EN SU
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

Objetivo del PDE	Objetivo Programático
1.- Promover un entorno económico, jurídico y normativo facilitador del desarrollo de la empresa	No está incluido
2.- Facilitar el acceso al financiamiento de las empresas	AI 003
3.- Promover la formación empresarial, las habilidades administrativas, laborales y productivas, orientadas a mejorar la competitividad de las empresas	1.- Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las empresas del país, en especial de las MIPYMES, mediante esquemas e instrumentos que apoyen el acceso al financiamiento, la formación empresarial, el desarrollo y la innovación tecnológica, la integración de cadenas productivas, el acceso a mercados y el fomento a la cultura emprendedora.
4.- Promover el desarrollo tecnológico de las empresas	
5.- Desarrollar la gestión, la innovación y el desarrollo de las regiones y sectores productivos del país	
6.- Reconstruir y desarrollar cadenas productivas para fortalecer el mercado interno	
No está incluido	AI 009
	2.- Ofrecer oportunidades de desarrollo económico a la población de bajos ingresos, a través de apoyos a sus proyectos productivos y desarrollando su capacidad emprendedora.
No está incluido	AI 014
	3.- Asegurar a la población objetivo la continuidad de las fuentes de financiamiento de sus proyectos productivos.

FUENTE: Análisis Funcional Programático Económico, Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, PDE 2001-2006.

Asimismo, se detectó que 5 (2 al 6) de los 6 objetivos establecidos en el PDE 2001-2006, están vinculados a la Actividad Institucional (AI) 003 "Apoyar la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y

competitividad", en tanto que el objetivo núm. 1 "Promover un entorno económico jurídico y normativo facilitador del desarrollo de la empresa" no se encuentra vinculado a ninguna AI. De igual manera, este último objetivo no está vinculado a los objetivos programáticos del programa, en incumplimiento del numeral 27, de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006, el cual señala: "Derivado del enfoque de presupuesto por resultados que orientará el proceso de programación y presupuestación 2006, las dependencias y entidades deberán construir sus objetivos y metas procurando que las mismas reflejen con precisión los compromisos establecidos para dar cumplimiento a las directrices del Programa de Gobierno emanados del Plan Nacional de Desarrollo"; de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006.

Los objetivos programáticos de las AI's núms. 009 "Apoyar proyectos productivos de población de bajos recursos" y 014 "Apoyar a la población de bajos ingresos con financiamiento a través de microfinancieras y otros intermediarios" no están vinculados con los objetivos del PDE 2001-2006 presentados en el cuadro anterior, en incumplimiento del numeral 27 de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006.

Derivado de la Reunión de Aclaración de Resultados Finales, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, informó a través del oficio núm. 200.2008.230 del 8 de febrero de 2008, que las actividades R001 y S016, están consideradas como Actividades Prioritarias en su modalidad de (R) "Actividad Relevante", y (S) "Programa Sujeto a Reglas de Operación" de acuerdo a la clasificación establecida en el numeral 20 de las "Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructura Programática 2006". Este conjunto de Actividades Prioritarias (AP) en sus diversas modalidades A,R,S y K, están establecidas en la apertura programática posterior a las Actividades Institucionales (AI), son por lo tanto una clasificación diferente a las Actividades Institucionales, por lo que las Actividades consideradas como Prioritarias no están sujetas a la definición de Objetivos, Metas e Indicadores sólo aquellas Actividades definidas como institucionales en su carácter de sustantivas tal y como se establece en el numeral 24 de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006, el cual dice que en relación a la formación de estructuras programáticas se deberán establecer árboles completos de objetivos, metas e indicadores (OMI's) para todas las actividades institucionales, asimismo, en el numeral 38 del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006 se establece que para establecer el árbol de objetivos, metas e indicadores, se deberá contar con estructura programática, en este sentido la incorporación de OMI's a nivel de AP, no se permitía ya que el Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) no estaba habilitado ya que sólo a nivel AI es posible integrar OMI's.

Por lo anterior se concluye, lo siguiente:

- Atiende lo relacionado con respecto a que dentro de la estructura programática del PDE, se detectaron dos Actividades Prioritarias que no cuentan con metas e indicadores debido a que no están comprendidas en los objetivos del PDE, al informar que el "Programa Sujeto a Reglas de Operación" así como en el "Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006", explica el porqué las actividades prioritarias por la etapa programática, no permite ser clasificada como AI y de acuerdo al PIPP la Actividad Prioritaria no están habilitadas para tener OMI's. No proporcionó información que aclare el porqué se construyeron objetivos y metas que no reflejan con precisión los compromisos establecidos para dar cumplimiento a las directrices del Programa de Gobierno emanados del Plan Nacional de Desarrollo.

Acción Emitida

06-0-10100-07-565-07-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se construyan objetivos y metas que reflejen con precisión los compromisos establecidos para dar cumplimiento a las directrices del Programa de Gobierno emanadas del PND, debido a que el objetivo del PDE "Promover un entorno económico, jurídico y normativo facilitador del desarrollo de la empresa" no se encuentra vinculado con los objetivos programáticos; por otra parte los objetivos programáticos de las AI's núms. 009 "Apoyar proyectos productivos de población de bajos recursos" y 014 "Apoyar a la población de bajos ingresos con financiamiento a través de microfinancieras y otros intermediarios" no están vinculados con los objetivos del PDE 2001-2006, en cumplimiento del numeral 27 de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

En la estructura programática del PDE, se establecieron indicadores de desempeño para medir los resultados en el cumplimiento de sus metas y objetivos. El objetivo programático uno “Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las empresas del país, en especial de las MIPYMES, mediante esquemas e instrumentos que apoyen el acceso al financiamiento, la formación empresarial, el desarrollo y la innovación tecnológica, la integración de cadenas productivas, el acceso a mercados y el fomento a la cultura emprendedora” cuenta con 3 metas y 7 indicadores, El objetivo programático dos “Ofrecer oportunidades de desarrollo económico a la población de bajos ingresos, a través de apoyos a sus proyectos productivos y desarrollando su capacidad emprendedora” cuenta con una meta y 5 indicadores y el objetivo programático tres “Asegurar a la población objetivo la continuidad de las fuentes de financiamiento de sus proyectos productivos” cuenta con una meta y un indicador, como se muestran a continuación:

OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS DE LA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DEL PDE

ObjetivoProgramático	Meta	Indicador	Fórmula
1.- Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las empresas del país, en especial de las MIPYMES, mediante esquemas e instrumentos que apoyen el acceso al financiamiento, la formación empresarial, el desarrollo y la innovación tecnológica, la integración de cadenas productivas, el acceso a mercados y el fomento a la cultura emprendedora.	1.- Promover entre las MIPYMES el uso de instrumentos y herramientas que las apoyen a incrementar su productividad y competitividad	1.-Empresas que recibieron capacitación y/o consultoría para apoyarlas a ser más productivas. 2.-Nuevas empresas a establecer	Empresas atendidas / número de empresas que se estima atender No. de empresas a establecer / No. de empresas que se estima establecer
		3.- Porcentaje de empresas y emprendedores atendidos con programas en materia de capacitación, consultoría, asesoría; foros y eventos empresariales; extensionismo financiero; proyectos de articulación productiva y de infraestructura industrial, comercial o de servicios, que contribuyan a detonar el desarrollo regional o sectorial	Empresas atendidas / número de empresas que se estima atender
	2.- Apoyo directo a proyectos y programas que contribuyan a la creación, desarrollo y consolidación de empresas; así como a la conservación y generación de empleo	1.- Empleos comprometidos a generar 2.- Empresas que obtuvieron financiamiento en condiciones competitivas para apoyar su proyecto productivo	No. de empleos comprometidos a generar / No. de empleos que se estima generar Empresas que obtuvieron financiamiento para apoyar su proyecto productivo / Universo de cobertura
	3.- Fomentar el desarrollo sectorial y regional mediante el diseño y apoyo a esquemas que contribuyan a la integración de cadenas productivas, la atracción de inversión en las zonas de menor crecimiento económico y el acceso a mercados con el propósito de generar más y mejores fuentes de trabajo	1.- Empresas incorporada a la exportación 2.- Empresas integradas a cadenas productivas	Empresas incorporadas a la exportación / Número empresas que se estima incorporar a la exportación Empresas integradas / Número de empresas que se estima integrar
	2.- Ofrecer oportunidades de desarrollo económico a la población de bajos ingresos, a través de apoyos a sus proyectos productivos y desarrollando su	1.- Apoyar a empresas sociales y proyectos productivos de la población rural, campesinos, indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social 2.- Apoyar acciones para el facultamiento empresarial 3.- Crear y consolidar instituciones y empresas	No. de empresas y proyectos para la formación de capital productivo No. de acciones en apoyo al facultamiento empresarial No. de instituciones y empresas sociales de

capacidad emprendedora		sociales financiamiento	de financiamiento
		4.- Apoyar proyectos productivos de mujeres	No. de proyectos productivos de mujeres
		5.- Monto de recursos canalizados a microregiones	Monto de recursos canalizados a microregiones
3.- Asegurar a la población objetivo la continuidad de las fuentes de financiamiento de sus proyectos productivos	1.- Otorgar microcréditos	1.- Numero de microcréditos	Número de microcréditos

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación, Metas Presupuestarias 2006, Secretaría de Economía.

Con el análisis de la estructura programática-presupuestal del PDE, se comprobó que existe congruencia entre los indicadores y sus metas y éstas con sus objetivos programáticos, en cumplimiento del numeral 28 de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006, el cual dice: "Los indicadores que se construyan con el fin de hacer factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas deberán estar vinculados con dichos objetivos y metas".

Del análisis de los indicadores de la estructura programática del programa se desprende que los indicadores están enfocados a medir procesos o actividades de la SE, y no así a medir la eficiencia técnica y económica, eficacia, calidad o impacto social de las metas y objetivos programáticos del programa, como lo establecen los numerales 13, 29 y 34 de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006. Asimismo, se incumple con el numeral 33, fracción D, que dice: "Invariablemente deberá evitarse la formulación de indicadores que se refieran a la comparación entre las acciones realizadas contra las acciones programadas"; de las Normas y Lineamientos referidos, ya que los indicadores establecidos se refieren a acciones realizadas contra acciones programadas, con excepción del indicador "Empleos Comprometidos a Generar".

Derivado de la Reunión de Aclaración de Resultados Finales, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, informó a través del oficio núm. 200.2008.230 del 8 de febrero de 2008, que los indicadores establecidos buscan medir la cobertura de los apoyos diseñados para favorecer a las empresas, así como la eficacia en el cumplimiento de las metas establecidas. El impacto de lo anterior son mediciones que sólo se podrán tener en el mediano y largo plazo, derivado del periodo de maduración de los apoyos otorgados, y su reflejo en la actividad económica nacional, no es inmediata. Asimismo informó que se procuró tener

indicadores que reflejaran el impacto inmediato de las acciones emprendidas, como son: nuevas empresas, empleos generados, empresas incorporadas a la exportación, empresas integradas a cadenas productivas, y microcréditos otorgados.

Como se aprecia, la SE no aclaró el porqué indicadores programáticos están enfocados a medir procesos o actividades de esa Secretaría.

Acción Emitida

06-0-10100-07-565-07-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se establezcan indicadores relevantes y representativos que logren reflejar los resultados y efectos del gasto y que sean medibles en función de eficiencia técnica y económica, eficacia, calidad e impacto social de las metas y objetivos programáticos del PDE, ya que están enfocados a medir procesos o actividades que dicha Secretaría desarrolla, en cumplimiento de los numerales 13, 29, 33, fracción D, y 34 de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

Las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006, numeral 34, publicadas en el oficio circular núm. 307-A.-0511 del 28 de junio de 2005 y vigentes en 2006 definen a la eficacia como la “medición del grado de cumplimiento de las metas contenidas en los objetivos”; a la eficiencia técnica como la “relación entre los recursos o medios utilizados y la producción obtenida”, y a la eficiencia económica como la “cantidad de unidades de producto generado en función del costo de los diversos insumos y recursos necesarios para generarlo”.

En este contexto, la SE da a conocer las metas programáticas del PDE en materia de eficacia y eficiencia técnica y económica, en el documento “Análisis del Cumplimiento de las Metas

Presupuestarias, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006" y el "Presupuesto Modificado 2006", como se muestra a continuación:

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (AI) 003

Objetivo Programático	Meta	Indicador de Resultados	Unidad de Medida	Porcentaje de cumplimiento
Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las empresas del país, en especial de las MIPYMES, mediante esquemas e instrumentos que apoyen el acceso al financiamiento, la formación empresarial, el desarrollo y la innovación tecnológica	A) Promover entre las MIPYMES el uso de instrumentos y herramientas que las apoyen a incrementar su productividad y competitividad	Empresas que recibieron capacitación y/o consultoría para apoyarlas a ser más productivas.	Empresa	148.6%
		Nuevas empresas a establecer.	Empresa	140.4%
		Porcentaje de empresas y emprendedores atendidos con programas en materia de capacitación, consultoría, asesoría; foros y eventos empresariales; extensionismo financiero; proyectos de articulación productiva y de infraestructura industrial, comercial o de servicios, que contribuyan a detonar el desarrollo regional o sectorial.	Empresa	119.8%
	B) Apoyo directo a proyectos y programas que contribuyan a la creación, desarrollo y consolidación de empresas; así como a la conservación y generación de empleo	Empleos comprometidos a generar.	Empleo	117.2%
		Empresas que obtuvieron financiamiento en condiciones competitivas para apoyar su proyecto productivo.	Empresa	130.8%
	C) Fomentar el desarrollo sectorial y regional mediante el diseño y apoyo a esquemas que contribuyan a la integración de cadenas productivas, la atracción de inversión en las zonas de menor crecimiento económico y el acceso a mercados con el propósito de generar más y mejores fuentes de trabajo	Empresas incorporadas a la exportación.	Empresa	130.0%
		Empresas integradas a cadenas productivas.	Empresa	100.9%
Promedio de cumplimiento de la Actividad Institucional AI 003				126.8%

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (AI) 009

Objetivo Programático	Meta	Indicador de Resultados	Unidad de Medida	Porcentaje de cumplimiento
Ofrecer oportunidades de desarrollo económico a la población de bajos ingresos, a través de apoyos a sus proyectos productivos y desarrollando su capacidad emprendedora	D) Apoyar empresas sociales y proyectos productivos de la población rural, campesinos, indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social	Apoyar a empresas sociales y proyectos para la formación de capital productivo.	Proyecto	86.3%
		Apoyar acciones para el facultamiento empresarial.	Acción	143.2%
		Crear y consolidar instituciones y empresas sociales de financiamiento.	Institución	38.7%
		Apoyar proyectos productivos de mujeres.	Proyecto	117.9%
		Monto de recursos canalizados a mircroregiones.	Millones de pesos	154.8%
Promedio de cumplimiento de la Actividad Institucional AI 009				108.2%

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (AI) 014

Objetivo Programático	Meta	Indicador de Resultados	Unidad de Medida	Porcentaje de cumplimiento
Asegurar a la población objetivo la continuidad de las fuentes de financiamiento de sus proyectos productivos	E) Otorgar microcréditos	Numero de microcréditos.	Microcrédito	204.5%

FUENTE: Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006, Secretaría de Economía.

PRESUPUESTO PDE 2006
DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASOCIADAS A METAS
(Miles de pesos)

AI	Ejercido	%
003	5,005,802.7	77.1
009	1,266,708.1	19.5
014	218,710.6	3.4
Total	6,491,221.4	100.0

FUENTE: Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006, Secretaría de Economía.

Analizando la información de los cuadros anteriores, se detectó que en la estructura programática-presupuestal, tanto los resultados como recursos asignados y ejercidos se reportan a nivel agregado de actividad y no a nivel de meta e indicador, por lo que no es posible medir la eficiencia técnica y económica en el cumplimiento de dichas metas programáticas del PDE, así como de los recursos ejercidos para ello.

Como consecuencia de la Reunión de Aclaración de Resultados Finales, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, informó a través del oficio núm. 200.2008.230 del 8 de febrero de 2008, que en las "Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006" se procedió al establecimiento de los Objetivos, Metas e indicadores (OMI's) al nivel de las Actividades Institucionales. En las normas no se establece el requerimiento de identificar a nivel de meta e indicador el presupuesto, el cual sólo se establece a nivel de AI y AP, por lo que no se estableció meta con indicador. Asimismo, en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), en el cual se incorpora la información de las OMI's no se cuenta con la opción que permita identificar recursos a nivel de las OMI's.

Por lo anterior se concluye, que la SE no sustentó con documentación soporte el establecimiento de la asignación del presupuesto programado y ejercido a nivel de meta programática, a fin de medir la eficiencia técnica y económica en el cumplimiento de las mismas, ya que no es posible determinar una relación costo-beneficio entre las metas alcanzadas y el presupuesto ejercido del programa, en incumplimiento del numeral 34 de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006.

Acción Emitida

06-0-06100-07-565-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se establezca la asignación del presupuesto programado y ejercido en la meta programática, a fin de que se pueda medir la eficiencia técnica y económica en el cumplimiento de las mismas, ya que con la asignación que se le dio no es posible determinar una relación costo-beneficio entre las metas alcanzadas y el presupuesto ejercido del programa, en cumplimiento del numeral 34 de las Normas y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Atendiendo la estrategia núm. 3 del PDE "Formación empresarial para la competitividad" y su línea de acción "Facilitamiento del acceso a la información a las MIPYMES" vinculada al objetivo programático "Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las empresas del país, en especial de las MIPYMES, mediante esquemas e instrumentos que apoyen el acceso al financiamiento, la formación empresarial, el desarrollo y la innovación tecnológica, la integración de cadenas productivas, el acceso a mercados y el fomento a la cultura emprendedora", la SE, como parte fundamental de los sistemas de información para las empresas, estableció un padrón empresarial de aceptación general y de acceso público que permitiera la vinculación entre éstas, la promoción de negocios, la definición y orientación de programas de apoyo a sectores y actividades económicas en lo particular y que constituyera la base para el desarrollo y actualización de programas dirigidos a conocer la composición de las cadenas productivas y la localización geográfica de empresas, entre otros aspectos.

Para ello, de conformidad con Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (LCEC), publicada el 20 de enero de 2005, se constituyó el padrón del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) como paso inicial para identificar el universo de empresas, su tamaño, rama de actividad productiva y para mejorar su utilidad y significado atendiendo a cuestiones específicas, como las siguientes:

1. Cobertura completa: Mediante la definición de mecanismos que permitan integrar a la totalidad de las empresas al padrón, independientemente de su actividad económica y su localización, propiciando al mismo tiempo la acreditación del SIEM como referencia general para instituciones, dependencias y organismos.
2. Debe ser una operación sencilla para las empresas: Deben mejorarse los procedimientos de participación de las cámaras empresariales en el proceso de registro y de la incorporación de medios alternativos de registro para las empresas, y se debe asegurar que el proceso sea simple y no oneroso.
3. Funcionalidad: Debe asegurarse que la información sea accesible para las empresas, tanto por su disponibilidad oportuna, como por la facilidad en su consulta, donde se propicie al mismo tiempo que sea útil en función a su especialización y su orientación por producto y por cadena productiva.

Para conocer las acciones realizadas por la SE de acuerdo a lo establecido en el artículo núm. 6, fracción X, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (LCEC), el cual señala que la SE tendrá las siguientes atribuciones y facultades: "Vigilar y verificar la observancia de esta ley, así como sancionar los casos de incumplimiento..." por lo que para el mejoramiento del SIEM y el cumplimiento de las acciones específicas citadas anteriormente, se le solicitó mediante Cuestionario de Control Interno (CCI) diera a conocer a la ASF los principales resultados derivados de la implementación de las acciones y mecanismos para integrar debidamente el SIEM. Al respecto, la SE informó que en materia de cobertura... se definieron mecanismos para propiciar la integración de la totalidad de empresas, a través de convenios de colaboración entre las cámaras empresariales para favorecer la cobertura".

Se consultó el portal electrónico del SIEM (www.siem.gob.mx) para obtener el padrón de empresas registradas en dicho sistema. Se obtuvo un registro de 595,209 empresas clasificadas como sigue:

- Industria: 85,503 empresas,
- Comercio: 325,748 empresas, y
- Servicios: 183,958 empresas.
- Suman las Industrias, Comercios y Servicios: 595,209 empresas

Conviene señalar que como parte de las respuestas del CCI aplicado a la secretaría, se informó a la ASF la existencia de 4,006,970 MIPYMES en México en julio de 2006. En caso de ser válida dicha

información lo anterior representaría una falta de registro de 3,411,761 empresas, 85.1%, del total existente a esa fecha, en infracción de los artículos 30; 31, fracciones II, III y IV; y 40 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (LCEC), los cuales establecen que los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente, deberán registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM, el registro de las empresas de nueva creación deberá hacerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dentro del primer bimestre de cada año posterior al registro, deberá renovarse y en su caso realizarse una actualización al mismo, que tendrá como costo nominal el que apruebe la SE de acuerdo con los costos de operación; el registro se llevará a cabo en la Cámara correspondiente a la región o giro del comerciante e industrial; y la secretaría sancionará con multa de 200 a 600 salarios mínimos, según la capacidad económica del infractor, a aquellos comerciantes o industriales que no cumplan con su obligación de registrarse oportunamente en el SIEM. En caso de reincidencia, se podrá imponer multa de hasta por el doble de la sanción anterior. Cabe señalar que el artículo 6, fracción X de la LCEC, estipula que la SE tendrá que vigilar y verificar la observancia de esta ley, así como sancionar los casos de incumplimiento.

Con el Oficio SAA3.2-T-029/2007 del 13 de septiembre de 2007, se solicitó a la SE proporcionara los controles establecidos para constatar el registro de la totalidad de las empresas en el SIEM, así como de las multas aplicadas por el incumplimiento del artículo 40 de la LCEC durante el 2006. Al respecto, la SE mediante una hoja simple, sin membrete de la Unidad Responsable de la entrega de la información, sin número de oficio y de fecha 20 de septiembre de 2007, el Coordinador de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa informó que "si bien el artículo 31 de la LCEC prevé el registro de las empresas de nueva creación en el SIEM debe hacerse dentro de los dos primeros meses siguientes a la fecha de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la base de datos de la SHCP no está vinculada con la información del SIEM, por lo que no existen controles para constatar el registro en los tiempos que marca la Ley", en virtud de lo anterior, se concluye infracción al artículo 33, fracción III, de la LCEC, debido a que la SE no ha garantizado que el sistema opere eficientemente.

Respecto de las sanciones establecidas por la SE a las empresas que no cumplieron con el artículo 40 de la LCEC durante el 2006 la SE proporcionó copia del oficio núm. 110-25-27-10364-07 011/18740-1 del 1 de octubre de 2007, emitido por la Dirección de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE mediante el cual informó que "a pesar de que durante 2006 distintos comerciantes e industriales dejaron de observar dicha obligación, esta dependencia no ha impuesto ninguna sanción", en infracción de los artículos 6, fracción X, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, el cual establece como atribuciones y facultades de la SE vigilar

y verificar la observancia de dicha ley, así como sancionar los casos de incumplimiento, 40, del mismo ordenamiento.

En el caso supuesto de ser válida la información reportada por la SE, a fin de estimar el monto que dejó de obtener por este concepto y con base en los datos proporcionados, se obtuvo lo siguiente:

ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE MULTAS NO COBRADAS

(Miles de pesos)

Núm. de Empresas No registradas	Multa Mínima y Máxima (Núm. de S.D.M.)	Monto
3,411,761	200	33,210,081.6
3,411,761	600	99,630,244.7

FUENTE: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), información proporcionada por la SE en el Cuestionario de Control Interno y Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

* S.D.M.: Salario Diario Mínimo 48.67 pesos.

Como se aprecia, durante el 2006, considerando que es válida la información proporcionada por la SE, se estima que dejó de percibir ingresos propios por un mínimo de 33,210,081.6 miles de pesos y un máximo de 99,630,244.7 miles de pesos, en infracción del artículo 40 de la LCEC.

Las Reglas de Operación del SIEM en su capítulo IX “De la promoción y difusión del SIEM”, establece que las actividades de promoción y difusión del SIEM formarán parte de la operación del mismo y estarán a cargo de la SE, de los operadores y de las confederaciones en forma coordinada, asimismo, en el artículo 66 se señala que para la consecución de los objetivos del programa de promoción y difusión, la SE a) coordinará las acciones y b) evaluará los resultados del programa de promoción.

Con el oficio núm. SAA3.2-T-029/2007 se solicitó el programa de promoción y difusión del SIEM para el 2006, la SE mediante una hoja simple, sin membrete de la Unidad Responsable de la entrega de la información, sin número de oficio y de fecha 20 de septiembre de 2007, informó que “la SE conjuntamente con las confederaciones, consideró la modificación y actualización de las Reglas de Operación del SIEM, y hasta en tanto no se cumpliera con tal cometido, se determinó no establecer ningún programa de promoción y difusión”, en infracción del artículo 62 de las Reglas de Operación del SIEM, el cual a la letra dice: “Las actividades de promoción y difusión del SIEM formarán parte de la operación del mismo, estarán a cargo de la Secretaría...”

En lo que respecta a la operación del SIEM, la SE señaló que se establecieron procedimientos para mejorar el registro de empresas, agilizando la transmisión de datos, bajo el esquema de capacitación, en cumplimiento de una norma de competencia laboral bajo la cual los promotores serán certificados.

Cabe señalar que el procedimiento para el otorgamiento de los apoyos de los Fondo PYME en base a su Manual de Procedimientos consta de 7 pasos: 1) Formulación de la Cédula de apoyo para solicitar los fondos; 2) Evaluación de los proyectos presentados; 3) Aprobación o rechazo de los proyectos por el Consejo Directivo del Fondo; 4) Suscripción de los instrumentos jurídicos; 5) Otorgamiento de los apoyos del fondo; 6) Supervisión, verificación y seguimiento de los proyectos apoyados; y 7) Procedimiento para efectuar reintegros.

La SE no informó la existencia de algún mecanismo alternativo para el registro de las empresas, ya que la única forma para ello siguen siendo las Cámaras Empresariales autorizadas por la SE, las cuales concentran todos los ingresos por dicho concepto y no informan de su uso y destino a la SE. Conviene destacar que la LCEC no obliga a las Cámaras a informar la aplicación y destino de los recursos otorgados por la SE, sin embargo dicha ley en su artículo 40, menciona que la Secretaría sancionará con multa de doscientos a seiscientos salarios mínimos, según la capacidad económica del infractor, a aquellos Comerciantes o Industriales que incurran en las conductas siguientes:

- I. No cumplan con su obligación de registrarse oportunamente en el SIEM, no registren a todos sus establecimientos, o proporcionen información incorrecta o incompleta en su registro.
- II. No cumplan con su obligación de informar a la Cámara correspondiente para efectos de su registro en el SIEM, cuando cesen parcial o totalmente en sus actividades, o cambie su giro o su domicilio”.

Por otro lado, la SE ejerció 1,246.1 miles de pesos por concepto de “Hosting” (prestación del servicio de operación del servidor del SIEM) al Fondo de Información y Documentación para la Industria INFOTEC.

En relación con la funcionalidad del sistema, la SE informó que el portal electrónico del SIEM se encuentra abierto las 24 horas, los 365 días del año, además se constató su fácil accesibilidad y navegación, su orientación por producto y por cadena productiva, en cumplimiento del PDE.

Derivado de la Reunión de Aclaración de Resultados Preliminares, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, informó a través del oficio núm. 200.2008.0134 del 29 de enero de 2008, lo siguiente:

1. Informa que no puede instrumentar un mecanismo alternativo, por que las Unidades Administrativas de dicha dependencia no tienen las facultades para implementarlo y que la Ley de Cámaras Empresariales y Confederaciones (LCEC) prevé como único registro de las empresas al SIEM.
2. Informa que la LCEC y las Reglas de Operación del SIEM, no prevén vinculación con la base de datos de la SHCP, asimismo señala que no existe el sustento jurídico para suscribir un convenio entre la SE y la SHCP para contar con la base de datos del RFC y que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación obliga a guardar absoluta reserva de la información de los contribuyentes y sólo por acuerdo de la SHCP se podrá publicar esta información. Asimismo señaló que el universo estimado de acuerdo al censo realizado por el INEGI y con base en el catálogo del sistema de clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) asciende a 1,445,848 unidades económicas susceptibles de registro. Por otra parte, argumentó que la imposición de sanciones y la vigilancia de la observancia de la LCEC, corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE, conforme a lo previsto en el artículo 15 fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
3. La LCEC no establece que la SE tenga la responsabilidad de promover el programa, asimismo señaló que las estrategias de difusión se han llevado a cabo por las cámaras autorizadas a través de comunicaciones directas a empresarios, publicaciones, revistas de cámaras y medios en línea. Informó que se realizaron actividades de promoción en la semana nacional de las PYME 2007.

Por lo anterior, se concluye lo siguiente:

1. No aclaró con documentación soporte la existencia de algún mecanismo alternativo para el registro de las empresas, ya que la única forma para ello siguen siendo las Cámaras Empresariales autorizadas por la SE, las cuales concentran todos los ingresos por dicho concepto y no informan de su uso y destino a la SE.
2. No informó sobre el establecimiento de controles para constatar el registro de la totalidad de las empresas en el SIEM, asimismo no aclaró con documentación comprobatoria el diseño de medios alternativos de registro para su incorporación y no se sustentó que dicho proceso fuera no oneroso.
3. No informa respecto al incumplimiento del artículo 62 de las reglas de operación del SIEM, ni de las actividades de promoción que se realizaron durante el ejercicio 2006.

Acción Emitida

06-0-01100-07-565-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Cámara de Diputados instruya a quien corresponda para que se revise el contenido de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones debido a que las Cámaras, aun cuando obtienen ingresos provenientes del registro de las empresas en el SIEM no están obligadas a rendir cuentas sobre el uso y destino de dichos ingresos. Adicionalmente, el SIEM no ha cumplido con el objeto de su creación en materia de cobertura y funcionalidad, por lo que representa un gasto oneroso para las empresas, en cumplimiento del Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006.

La Cámara de Diputados informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no vigilaron ni verificaron la observancia de la LCEC ni sancionaron los casos de incumplimiento como lo establece el artículo 6, fracción X, de la misma ley; en consecuencia no cumplieron con vigilar y supervisar el registro de la totalidad de las empresas en el SIEM, no aseguraron que dicho proceso no fuera oneroso, en incumplimiento del artículo 33, fracción III, de la LCEC, y del Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no trabajaron de manera coordinada con las Confederaciones, para llevar a cabo acciones que tuvieran como objetivo alcanzar la promoción y difusión del SIEM y que durante su gestión no establecieron algún programa de promoción y difusión del SIEM, en incumplimiento del artículo 62 de las Reglas de Operación del SIEM.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Con el objeto de verificar que con las acciones realizadas por la Secretaría de Economía (SE) para el Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) se mejoró la calidad en los servicios brindados a la población objetivo, se analizó la estructura y operación del Observatorio MPYME.

El PDE establece que el Observatorio MPYME dará seguimiento a los resultados que éste programa de gobierno obtenga, asimismo generará información que permita realizar evaluaciones estrictas del impacto de los instrumentos, acciones y programas que conforman no sólo el PDE sino otros del Gobierno Federal.

El Observatorio MPYME surge a raíz de su implementación en diversos países europeos. En América Latina destaca el implementado por Argentina, que a través del seguimiento de una muestra estadísticamente significativa de empresas ha sido capaz de lo siguiente:

- Generar una base de datos confiable y precisa sobre el estado de las empresas encuestadas, que a su vez provea una imagen real del desempeño del empresariado nacional.
- Identificar con precisión regiones, sectores y agrupamientos específicos ya establecidos o en pleno desarrollo.
- Obtener una clara idea de las necesidades específicas de las empresas en el ámbito regional, local o sectorial.

En México, el PDE establece que el Observatorio MPYME "...se consolidará como una herramienta importante para la evaluación del impacto de los programas de apoyo del Gobierno Federal, a través de la comparación estadística de grupos de control. Las diferencias en el desempeño de empresas que reciben los programas y aquellas que no cuentan con ellos, permitirá hacer una estimación confiable del impacto y eficiencia del programa".

En 2002, la SE celebró el "Convenio para el proyecto de la encuesta observatorio de las pequeñas y medianas empresas" con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cuyo objetivo consistió en el diseño y elaboración del marco muestral de las MIPYMES, elaboración del cuestionario para la aplicación de encuestas y el plan de tabulados resultado de las encuestas.

Con base en la información recabada por el INEGI, la Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPi) que es la encargada de realizar el seguimiento y evaluación integral del esquema de apoyo a las empresas que otorga el Gobierno Federal, presentó los resultados relacionados con la actividad PYME, siendo los principales:

- El 65% de las PYMES en México son de carácter familiar.
- Falta de Cultura de Calidad ya que más del 80% de las PYMES no cuentan con algún tipo de certificación en la materia.
- El 50% de las PYMES no utiliza algún tipo de técnica de calidad.
- Solo el 24% de las PYMES manejan algún tipo de licencia o patente.
- El 35% de las PYMES cuenta con algún tipo de mecanismo para sondear preferencias de sus clientes.
- Falta de Información sobre apoyos Gubernamentales ya que el 86% de las PYMES no conocen la existencia de programas gubernamentales de apoyo.

Uno de los resultados más relevantes del Observatorio MPYME fue: la determinación de la baja efectividad de los programas gubernamentales de apoyo, esto es, debido a que existe un mercado objetivo confuso y no se ha definido la problemática y segmento empresarial por atacar, además de que el diseño de los programas no responde a la demanda expresa de las PYMES. Por otra parte, se determinó que las acciones del gobierno no cuentan con un sistema de seguimiento y evaluación de impacto que les permita realizar un proceso de evaluación para la mejora de sus programas.

A través del Cuestionario de Control Interno aplicado por la ASF a la SE, se cuestionó sobre el estatus del Proyecto Observatorio MPYME al 31 de diciembre de 2006, al respecto la SE argumentó que "La encuesta del Observatorio MPYME se realizó a finales del año 2002 y sus resultados se publicaron al año siguiente. En este sentido no se ha levantado una nueva encuesta del Observatorio MPYME", por lo que se incumple lo dispuesto en el apartado 6.3.2 del PDE que establece "se consolidará como una herramienta importante para la evaluación del impacto de los programas de apoyo del Gobierno Federal, a través de la comparación estadística de grupos de control. Las diferencias entre el desempeño de empresas que reciben los programas y aquellas que no cuentan con ellos, permitirá hacer una estimación confiable del impacto y eficiencia del programa".

Conviene destacar que el Observatorio MPYME de Argentina del cual se basó el proyecto de Observatorio en México, ha demostrado tener buenos resultados los cuales, entre otros, se dan a conocer mediante la publicación de informes anuales y regionales en materia de la actividad PYME en ese país. Asimismo, se imparten seminarios y conferencias en la materia lo que ha permitido desarrollar un continuo y sistemático estudio sobre las características estructurales y la evolución de las pequeñas y medianas empresas, lo que genera información relevante en la toma de decisiones del sector público y privado.

Derivado de la Reunión de Aclaración de Resultados Preliminares, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, informó a través del oficio núm. 200.2008.0134 del 29 de enero de 2008, que si bien no se volvió a levantar la encuesta del Observatorio MPYME, en materia de evaluación de programas, se establecieron, en un ámbito distinto al del Programa de Desarrollo Empresarial, lineamientos para la evaluación del impacto de los programas. Asimismo, señala que en los programas sujetos a las Reglas de Operación a cargo de la SE, se establecieron evaluaciones externas e Indicadores de impacto, dichas evaluaciones externas analizaban el cumplimiento de objetivos, el grado de satisfacción de la población objetivo, la cobertura alcanzada por el programa, el cumplimiento de las Reglas de Operación, los beneficios económicos y sociales y el costo-beneficio, principalmente.

Por lo anterior se concluye, que no se aclara el porque no se dio continuidad al proyecto Observatorio MPYME y tampoco fue instrumentado para hacer evaluaciones estrictas del impacto de los

instrumentos, acciones y programas a cargo del PDE, por lo que se desatendió el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-02-002 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no dieron continuidad al proyecto Observatorio MPYME, considerado por el PDE como una herramienta importante para la evaluación del impacto de los programas de apoyo del Gobierno Federal, mediante la comparación estadística de grupos de control, el cual no fue instrumentado para hacer evaluaciones estrictas del impacto de los instrumentos, acciones y programas a cargo del PDE y de sí mismo, por lo que se desatendió el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía comunicará a la Auditoría Superior de la Federación haber tomado conocimiento de esta solicitud, y queda a salvo el derecho de la entidad de fiscalización superior de la Federación de realizar las revisiones de seguimiento procedentes.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

A fin de analizar el impacto de las acciones realizadas por la SE para el cumplimiento de los objetivos del PDE y su vinculación con el fortalecimiento de las PYMES en México, a continuación se muestran los resultados reportados en la Cuenta Pública 2006.

RESULTADOS REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 2006
POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
AI 003

Objetivo Programático	Resultados
Contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las empresas del país, en especial de las MIPYMES, mediante esquemas e instrumentos que apoyen el acceso al financiamiento, la formación empresarial, el desarrollo y la innovación tecnológica, la integración de cadenas productivas, el acceso a mercados y el fomento a la cultura emprendedora.	Se impartió un número significativo de talleres en microempresas del sector artesanal, destacándose los estados de Yucatán, Oaxaca, Guanajuato e Hidalgo. Otro factor importante, fue la estrategia de promoción emprendida mediante la cual se logró captar un número importante de empresas interesadas en los servicios que ofrece el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE).
	A lo largo del 2006, se continuó apoyado el desarrollo de las MIPYMES y los emprendedores a través de la oferta institucional que la SE ha diseñado para responder a sus necesidades, ofreciendo soluciones que les permitan crecer, desarrollarse y consolidarse. A través de la AP S097 "COMPITE Dirección General de Promoción Empresarial", se apoyó la creación, desarrollo y consolidación de incubadoras de empresas y la transferencia de metodologías y modelos de incubación. También se promovió la constitución de 120 empresas integradoras en sectores económicos como: agropecuario, comercio, construcción, manufactura y servicios.
	Se simplificó el manual de procedimientos del Fondo PYME. A través de este fondo la SE diseñó y apoyó un conjunto de programas que contribuyeron a detonar el desarrollo regional y sectorial proporcionando a las empresas y emprendedores los apoyos que les permitieron incrementar su productividad y competitividad. Con recursos del Fondo PYME se brindó atención a más de 195 mil empresas a través de las siguientes vertientes: creación y fortalecimiento de empresas, articulación sectorial y regional, acceso a mercados, acceso al financiamiento y eventos de promoción; empresas que contribuyeron significativamente en la generación de empleos durante el 2006. En ese mismo año se realizaron 35 reuniones de promoción de la oferta exportable en diversas entidades federativas, donde se hicieron cerca de mil contactos de negocios internacionales (cifra que representa casi 8 veces más de lo registrado en 2005) entre las PYME mexicanas con compradores internacionales, ejecutivos de las impulsoras de la oferta exportable en el extranjero y presidentes de cámaras empresariales.

FUENTE: Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias, Cuenta Pública 2006,
Secretaría de Economía.

Para evaluar lo señalado por la Secretaría de Economía, la Auditoría Superior de la Federación acudió a información derivada del Reporte Global de Competitividad realizado por el Foro Económico Mundial (FEM) el cual es el documento de mayor aceptación globalmente en materia de competitividad. Este

reporte basa su calificación en 9 "pilares" o factores que están íntimamente relacionados con la competitividad de un país, como son: instituciones, infraestructura, macroeconomía, salud y educación básica, educación y entrenamiento especializado, eficiencia de los mercados, tecnología, sofisticación de las empresas e innovación. Al respecto, México perdió 16 lugares al pasar de la posición número 42 en el 2001 al 58 en el 2006, esto debido principalmente a la falta de credibilidad en sus instituciones, deficiencias en materia de infraestructura, transferencia de tecnología y capacitación de la fuerza laboral, todas del ámbito de acción del PDE.

Asimismo, el FEM reportó a través de su documento "The Latinamerica Competitiveness Review 2006", que los principales problemas de México para hacer negocios son, entre otros, falta de acceso al financiamiento, ineficiencia burocrática gubernamental, falta de infraestructura y de capacitación de la fuerza laboral.

Conviene señalar que, sin que la secretaría cuente con mecanismos específicos en materia de acceso al financiamiento, lo único que hace es destinar recursos al capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias" por 3,199,499.5 miles de pesos, de los cuales 3,133,925.1 miles de pesos, 98.0%, corresponden a la AP S020 "Fondo PYME"; 35,524.4 miles de pesos, 1.1%, corresponden a la AP 158 la cual no aparece en la estructura programática del PDE, y 30,000.0 miles de pesos, 0.9%, corresponden a la AP S097 COMPITE.

Como muestra de revisión, la ASF realizó una integración de los recursos otorgados por la SE a las PYMES a través del capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias", AP S020 "Fondo PYME", y se obtuvo lo siguiente:

**RECURSOS ENTREGADOS A ORGANISMOS INTERMEDIOS
A TRAVÉS DEL FONDO PYME**

Beneficiario	Monto en miles
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados	2,520.5
Centros Culturales de México, A.C.	8,216.0
Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C.	31,735.6
Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, A.C.	188,194.9
Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología	46,262.4
Fundación Pro Empleo Productivo, A.C.	9,861.7
Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca	6,719.1
Jóvenes Productores Agropecuarios de México Vanguardia, A.C.	18,413.6
Qataría, S.A. de C.V.	8,000.0
Red Fosin, A.C.	56,971.8
Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí	301,800.0
Fundación Produce de Veracruz A.C.	28,256.6
Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C.	31,735.6
Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V.	8,980.4
Centros Culturales de México, A.C.	8,216.0
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey	21,193.7
Soluciones Empresariales Crece, A.C.	16,000.0
Trópica Rural Latinoamericana, A.C.	7,373.7
Cámara Nacional de la Industria del Vestido	16,280.9
Crece Guanajuato, A.C.	10,967.0
Municipio Aguascalientes	4,000.0
Total de apoyos otorgados a Organismos Intermedios (OI) distintos a NAFIN.	831,699.5
%	26.0
NAFIN	1,746,760.8
NAFIN, S.N.C. Fid. Fdo. de Capitalización e Inversión del Sector Rural	200,000.0
Total de apoyos otorgados a NAFIN	1,946,760.8
%	60.8
Total NAFIN y OI	2,778,460.3
%	86.8
Total de apoyos otorgados a través del fondo PYME	3,199,449.5

FUENTE: Capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias".

Se detectó que 21 de los 23 organismos intermedios recibieron 26% de los recursos otorgados por la SE, por 831,699.5 miles de pesos, en tanto Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN), recibió 60.8% de dichos recursos, por 1,946,760.8 miles de pesos. En total los 23 organismos intermedios, es decir, el 2.9% de los registrados ante la SE- ejercieron el 86.8% de los recursos destinados al financiamiento de PYMES por 2,778,460.3 miles de pesos.

Conviene destacar que según información presentada por la SE en el documento "Relación de Organismos Intermedios que participaron en el Fondo PYME 2006" existen en México 783 organismos intermedios.

Las reglas de operación del Fondo PYME definen a los organismos intermedios como: “Los Ayuntamientos, las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, los organismos públicos descentralizados estatales, los fideicomisos de carácter público; las personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser: fideicomisos de carácter privado o mixto, confederaciones y cámaras, organismos y asociaciones empresariales, instituciones académicas, tecnológicas y de investigación y centros de investigación, asociaciones de intermediarios financieros no bancarios, laboratorios, fondos de financiamiento y entidades de fomento, entre otros; cuyos fines u objeto sean compatibles con al menos uno de los objetivos del FONDO PYME; se aprueben por el Consejo Directivo y contribuyan de manera directa o indirecta a la creación, desarrollo o consolidación de las MIPYMES”.

Los organismos intermedios que obtuvieron mayores recursos en el 2006 fueron NAFIN con 1,946,760.8 miles de pesos, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí con 301,800.0 miles de pesos, seguido por la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, A.C., con 188,194.9 miles de pesos y Red Fosin, A.C., con 56,971.8 miles de pesos.

Por lo anterior y después de considerar lo informado por el FEM, el acceso al financiamiento en México continúa siendo una de las problemáticas principales que afectan a las PYMES.

En materia de innovación tecnológica, uno de los indicadores de mayor relevancia para medir este concepto es el número de patentes solicitadas y concedidas en el país. Con base en el cuadro “Patentes Solicitadas y Concedidas” elaborado por el INEGI, se observó lo siguiente:

PATENTES CONCEDIDAS

Año	Concedidas	México	Estados Unidos	Porcentaje
2001	5,479	118	3,237	2.2
2002	6,611	139	3,706	2.1
2003	6,008	121	3,368	2.0
2004	6,838	162	3,552	2.4
2005	8,098	131	4,338	1.6
2006	9,632	132	5,180	1.4

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), México.

PATENTES SOLICITADAS

Año	Solicitadas	México	Estados Unidos	Porcentaje
2001	13,566	534	7,336	3.9
2002	13,062	526	6,676	4.0
2003	12,207	468	6,436	3.8
2004	13,194	565	6,913	4.3
2005	14,436	584	7,693	4.0
2006	15,500	574	8,159	3.7

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), México.

Desde el año 2001, el número de patentes solicitadas y concedidas en el país se ha venido incrementando paulatinamente. Sin embargo, se observó que las solicitudes y concesiones otorgadas a ciudadanos mexicanos refleja una tendencia a la baja, y el 2006 es el año que presenta el índice más bajo con 132 de las 9,632 patentes concedidas en el país.

Por otra parte, el estudio "Doing Business 2007" -estudio que califica indicadores de 2006- realizado por el Banco Mundial (BM), coloca a México en el lugar número 43 a nivel global respecto a la "facilidad para hacer negocios". Los factores con menor calificación son: Facilidad para abrir un nuevo negocio, lugar 61; dificultad para emplear, lugar 108; registro de la propiedad, lugar 79; y facilidad para obtener un crédito, lugar 65. Conviene destacar que nuestro país se encuentra por debajo de países como Chile (posición núm. 28) y Puerto Rico (posición núm. 19).

Asimismo, dicho estudio señala que en México se crean anualmente 200,000 PYMES; sin embargo, sólo 70,000, 35%, sobrevive los dos primeros años. A pesar de que el número anual de nuevas PYMES es representativo, la problemática radica en el alto nivel de mortandad de las mismas.

Conviene hacer mención que en el documento "Análisis de las Metas Presupuestarias, Cuenta Pública 2006, Secretaría de Economía", se reportó como Actividad Prioritaria de la AI 003 "Apoyar la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad", la AP "R003" en lugar de la AP "R002". Asimismo, se informó que el "Acuerdo por el que se adiciona el diverso por el que se establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME)" se publicó el 25 de marzo de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, siendo éste un día inhábil. Al respecto, la ASF detectó que la fecha correcta de publicación fue el 15 de marzo de 2006.

AI 009

Objetivo Programático	Resultados
Ofrecer oportunidades de desarrollo económico a la población de bajos ingresos, a través de apoyos a sus proyectos productivos y desarrollando su capacidad emprendedora	En 2006, el FONAES otorgó apoyos a 1,749 empresas sociales y proyectos productivos por un monto de 652,300 miles de pesos, lo que permitió impulsar el trabajo productivo y empresarial de la población rural. Se apoyaron acciones de promoción y difusión comercial en el evento denominado "V Expo de Microempresas Sociales FONAES León 2006, celebrado en la Ciudad de León, Guanajuato. Se crearon 12 instituciones sociales de financiamiento y ahorro, cifra que representa un 38.7% del universo de cobertura, esto es debido a que la SE no pudo destinar mayores recursos para cumplir con la meta pactada. Aun así la Secretaría menciona que "con el cumplimiento de esta meta se contribuyó a la creación y consolidación de instituciones de financiamiento y ahorro". En 2006, el número de proyectos productivos de mujeres apoyados por el FONAES, ascendió a 937, cifra superior en 17.9% con relación al universo de cobertura de la meta programada.

AI 014

Objetivo Programático	Resultados
Asegurar a la población objetivo la continuidad de las fuentes de financiamiento de sus proyectos productivos	Durante 2006 se otorgaron 376,221 microcréditos a través de instituciones de microfinanciamiento apoyadas por el PRONAFIN, esto con el objetivo de consolidar y fortalecer a las personas en situación de pobreza, priorizando el microcrédito como la principal línea de acción para impulsar aquellos proyectos productivos de las mujeres y hombres emprendedores.

Las AI 009 "Apoyar proyectos productivos de población de bajos recursos" y 014 "Apoyar a la población de bajos ingresos con financiamiento a través de microfinancieras y otros intermediarios" no están incluidas en el PDE 2001-2006, debido a que los objetivos programáticos que las conforman se encaminaron al desarrollo económico de la población de bajos ingresos a través de apoyos a sus proyectos productivos y desarrollando su capacidad emprendedora.

El presupuesto ejercido de éstas AI's fue de 1,266,708.1 y 218,710.6 miles de pesos, respectivamente, por lo que resultó la cifra total de 1,485,418.7 miles de pesos, 21.7% del total ejercido por el programa, es decir se incluyen AI no asociadas a metas y AI asociadas a metas.

Por lo anterior, se concluye que el PDE no ha podido concretizar los resultados esperados para fortalecer al sector PYME en México, ya que la SE no presentó avances significativos en materia de competitividad, acceso al financiamiento, facilidades para abrir una empresa, acceso a la tecnología, capacitación de la fuerza laboral, ni en la reducción de la tasa de mortandad de las PYMES, este último un punto fundamental. Lo anterior, debido a que las acciones de la SE se enfocaron principalmente a otorgar recursos a proyectos presentados por organismos intermedios, de los cuales sólo el 2.9% abarcó el 86.8% del presupuesto total destinado al financiamiento de PYMES.

Derivado de la Reunión de Aclaración de Resultados Preliminares, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, informó a través del oficio núm. 200.2008.0134 del 29 de enero de 2008, lo siguiente:

1. La SE respondió que los Organismos Intermedios, son los responsables, entre otras actividades de canalizar los apoyos, concertar la complementariedad de los recursos e informar sobre los avances de los proyectos. Mientras que con Nacional Financiera, se tiene firmado un Mandato mediante el cual se canalizan los recursos a los organismos intermedios.

Adicionalmente se canalizan recursos, a:

- I) Fideicomiso 80444 Fondo de Asistencia Técnica en Programas de Financiamiento PYME;
- II) Fideicomiso 8013-9 Fondo de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, mediante los cuales se logra que las MIPYMES obtuvieran un crédito del sistema financiero, como son:
 - a) Esquema de Garantías PYME 2006;
 - b) El Programa de Garantías PYME: NAFIN-SE- Banca Comercial (Fondo Paraguas 2006);
 - c) Apoyo a talleres familiares que actualmente no son atendidos por los canales tradicionales de la banca comercial;
 - d) El Fortalecimiento del Programa de Financiamiento a través de SOFOLES PYME.
- III) Fondo de Capitalización e Inversión Rural (FOCIR), se otorgan recursos para el Fondo de Proyectos Productivos e Infraestructura Productiva para el Desarrollo Económico (FOPRODE) 2006.

2. La Secretaría de Economía informó, que el financiamiento a la población de bajos ingresos se contempla en la estrategia del PDE, Acceso al Financiamiento, en donde a través de la Línea de acción 5.2.5.7 se señala, que la SE fomentará un sistema de instituciones de financiamiento a microempresas, que potencie la capacidad productiva de la población emprendedora y logre su incorporación a la actividad productiva del país. Por otra parte, señala que gracias a la participación de los organismos intermedios, se tienen avances significativos en materia de acceso al financiamiento, en facilidades para abrir una empresa, acceso a la tecnología, entre otros. Enuncia entre otros los principales avances, según la estrategia planteada en el PDE, los siguientes:

- a) Fomentar un entorno competitivo para el desarrollo de las empresas: En materia regulatoria para julio de 2005, se observó una mejora del 98.0 % de los trámites identificados de alto impacto, como son inscripción en el registro federal de contribuyentes, simplificación de inscripción y trámites en el IMSS, agilización de autorizaciones, permisos en materia de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, mejoras en las reglas de operación y lineamientos del programa de apoyos directos a la comercialización y desarrollo de mercados regionales.
- b) Acceso al financiamiento: Señaló que en el periodo 2001-2006, se consolidó el Sistema Nacional de Financiamiento PYME, apoyado en el Sistema de Garantías y en la constitución de una Red de Extensionismo Financiero que permitió impulsar el desarrollo de productos financieros destinados apoyar a las MIPYMES. El principal logro del Sistema Nacional de Garantías consistió en haber flexibilizado las condiciones de las instituciones financieras, en el otorgamiento de crédito a las MIPYMES, actualmente no se requieren garantías hipotecarias para obtener créditos menor a un importe de un millón de pesos.
- c) Formación empresarial para la competitividad: La formación estuvo enfocada en la capacitación de tipo gerencial y a través de fondo PYME, se apoyaron proyectos en materia de capacitación y consultoría, elaboración de estudios y metodología, formación de instructores y consultores, formación de emprendedores, y a la creación y fortalecimiento de incubadoras. Asimismo, señaló que de 2001 a octubre de 2006, se apoyaron 1,903 proyectos en beneficio de 194,061 MIPYMES, lo cual propició la creación de 11,488 empresas y la generación de 27,933 empleos.
- d) Vinculación al desarrollo y la innovación tecnológica: Informó que la SE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), crearon el “Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico”, con el fin de competir con mejores estándares de calidad en los mercados internacionales. Asimismo, señaló que en 2006, se invirtió 426,700.0 miles de pesos, monto superior en 118.9% con relación a 2005.
- e) Articulación e integración económica regional y sectorial: Informó que durante el periodo 2001 a octubre de 2006, se detonaron 2,224 proyectos relacionados con esquemas de asociación empresarial, desarrollo de proveedores y distribuidores, desarrollo regional y sectorial, con recursos por 39,925,400.0 miles de pesos, de los cuales la Secretaría de Economía contribuyó con recursos a través del fondo PYME por un monto de 4,320,900.0 miles de pesos, en proyectos relacionados con esquemas de asociación empresarial, lo que implicó que por cada peso que canalizó el Gobierno Federal, los agentes multiplicadores de inversión aportaron nueve pesos, con una atención a 597,649 MIPYMES y conservación de 2.8 millones de empleos y generación de 181.9 mil empleos directos.

- f) Fortalecimiento de los Mercados: En el año 2006, operó 54 espacios de atención empresarial especializado en MIPYMES, tanto en México, como a nivel internacional, establecidos en Norteamérica, América Central, Europa y China.

Por lo anterior, se concluye lo siguiente:

1. La entidad fiscalizada, no aclaró el porqué 23 de los organismos intermedios recibió el 86.8% de los recursos destinados al financiamiento PYME.
2. No informó el porqué no se lograron los resultados esperados para fortalecer al sector PYME en México a través del PDE, ya que no se presentaron avances significativos en materia de competitividad, acceso al financiamiento, facilidades para abrir una empresa, acceso a la tecnología, capacitación de la fuerza laboral, ni en la reducción de la tasa de mortandad de las PYMES.
3. El Programa de Desarrollo Empresarial no garantizó el desarrollo y consolidación de empresas competitivas; asimismo no se coordinaron acciones ni se evaluaron resultados de los recursos asignados del fondo PYME, ya que su ejecución no contribuyó al cumplimiento del objetivo rector del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) que es el de "Aumentar y Extender la Competitividad del País", en incumplimiento de los artículos 2, 3 y 9 de la Ley de Planeación.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-02-003 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión otorgaron el 86.8% del presupuesto total destinado al financiamiento de PYMES a sólo el 2.9% de los organismos intermedios autorizados por la Secretaría de Economía, de acuerdo con la información presentada por la SE en el documento "Relación de Organismos Intermedios que participaron en el Fondo PYME 2006" existen en México 783 Organismos Intermedios, por lo que es necesario realizar una distribución mas equitativa entre todos los Organismos Intermedios.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-02-004 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no hicieron posible que el PDE presentara los resultados esperados para fortalecer al sector PYME en México, ya que no se presentaron avances significativos del PDE en materia de competitividad, acceso al financiamiento, facilidades para abrir una empresa, acceso a la tecnología, capacitación de la fuerza laboral, ni en la reducción de la tasa de mortalidad de las PYMES, cuando este último punto es fundamental en todo el proceso.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no se ajustaron a la Ley de Planeación, debido a que el Programa de Desarrollo Empresarial no garantizó el desarrollo y consolidación de empresas competitivas; asimismo

no se coordinaron acciones ni se evaluaron resultados de los recursos asignados del fondo PYME, ya que su ejecución no contribuyó al cumplimiento del objetivo rector del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) que es el de "Aumentar y Extender la Competitividad del País", en incumplimiento de los artículos 2, 3 y 9 de la Ley de Planeación.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

A fin de analizar el impacto de las acciones realizadas por la SE para el cumplimiento de los objetivos del PDE y su vinculación con el fortalecimiento de las PYMES en México, se analizó el cumplimiento de las metas a 2006 establecidas en el programa. Al respecto, mediante Cuestionario de Control Interno aplicado por la ASF, la SE reporta los resultados siguientes:

Las metas que se establecieron en el PDE para el año 2006 fueron las siguientes:

METAS DEL 2006 DEL PDE

Metas del Programa de Desarrollo Empresarial	Resultados reportados por la SE
1- Atender un millón trescientas mil empresas.	Se atendieron 1,301,000 empresas por lo que se cumplió la meta establecida en el PDE
2- Incrementar el valor de la producción de las MIPYMES a una tasa promedio del 5% anual en términos reales.	Crecimiento promedio anual de 4.4% en el valor de la producción de las MIPYMES, lo cual implica que las MIPYMES han aumentado en un 10% su participación en el PIB, para alcanzar un 52%.
3- Disminuir eficientemente el 5% del valor de las importaciones como porcentaje del total del PIB.	Entre el año 2000 y el año 2006 se disminuyó en un 3.6% el valor de las importaciones como porcentaje del PIB total
4- Incrementar la integración de insumos nacionales en 5% para las exportaciones manufactureras no maquiladoras, y en 20% para las exportaciones de la industria maquiladora.	Incremento en el valor de las exportaciones no maquiladoras en un 4.7% con respecto al valor de las exportaciones totales, al pasar de 55.8% a 60.5%. Esto se ha visto reforzado por un incremento de 4.9% en las exportaciones manufactureras con respecto a las exportaciones de la industria maquiladora.
5- Incorporar a personas en condición de extrema pobreza al desarrollo nacional, a través de la generación de empleos productivos.	Se han integrado miles de personas al desarrollo nacional, a través de la generación de 404,000 empleos productivos gracias a la estrategia de apoyo a las MIPYMES.
6- Consolidar una red de multiplicadores y facilitadores de apoyo extendida en todos los municipios y entidades federativas del país, en donde los organismos empresariales, las instituciones educativas y de investigación tengan un papel primordial. Estas instituciones serán apoyados por todas las instancias de gobierno, de tal forma que se cimente una política de desarrollo de competitividad de las empresas de largo plazo nacida de la iniciativa de los particulares.	Se ha consolidado una red de 500 organismos intermedios multiplicadores de los recursos y parte integral de la política de apoyo a las MIPYMES que han permitido generar una inversión a favor de las MIPYMES superior a los 100,000.0 miles de pesos.

FUENTE: Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006 y Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias, Cuenta Pública 2006, Secretaría de Economía.

En lo que respecta a la meta "Atender un millón trescientas mil empresas" aun cuando se alcanzó la meta, el concepto de "atención" no representa necesariamente un beneficio obtenido por las empresas y la SE no estableció parámetros para establecerlo.

La meta "Incrementar el valor de la producción de las MIPYME a una tasa promedio del 5 % anual en términos reales" no se cumplió al reportar la SE un incremento promedio anual del 4.4% y no del 5% como se establece en el PDE para el 2006.

Respecto de la meta "Disminuir eficientemente el 5% del valor de las importaciones como porcentaje del total del PIB", no se cumplió al reportar la SE una disminución del valor de las importaciones del 3.6% como porcentaje del PIB. México alcanzó la cifra de 268,200.0 millones de dólares durante el 2006 y dejó una balanza comercial negativa de 17,700.0 miles de millones de dólares, lo que colocó a México en el 14vo. país que más mercancías importó en el mundo durante el 2006.

En este contexto, al inicio del PDE, México era el 12vo. exportador de mercancías a nivel mundial; para el año 2006, según la Organización Mundial de Comercio (OMC) se perdieron 3 posiciones en este rubro al colocarse como el 15vo. exportador de mercancías en el mundo al reportar 250,400.0 millones de dólares.

La meta "Incrementar la integración de insumos nacionales en 5% para las exportaciones manufactureras no maquiladoras, y en 20% para las exportaciones de la industria maquiladora", la información presentada por la SE hace referencia al aumento de las exportaciones manufactureras y su relación con las exportaciones de la industria maquiladora, más no de la integración de insumos nacionales en dichas industrias.

La meta "Incorporar a personas en condición de extrema pobreza al desarrollo nacional, a través de la generación de empleos productivos", no se puede cuantificar al no existir parámetros para su evaluación. Conviene señalar que un indicador importante para la medición del nivel del empleo en el país, es la "tasa de desocupación" determinada mediante la "encuesta nacional de ocupación y empleo" realizada por el INEGI, cuyos resultados se muestran a continuación:

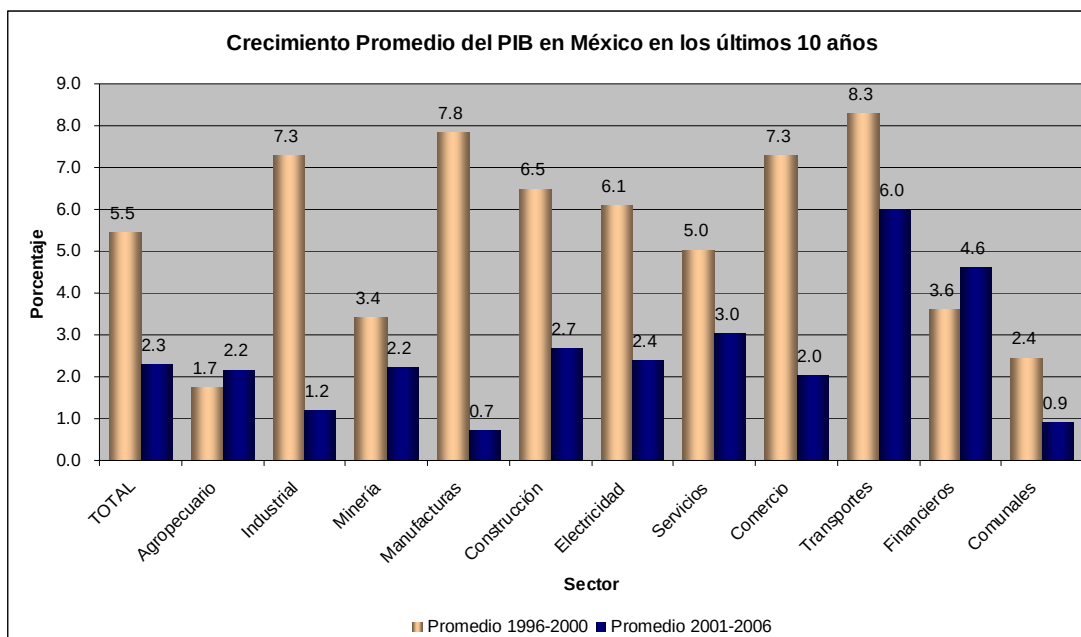


FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2000-2006.

Como se puede observar la tasa de desocupación en México pasó del 1.9% en el año 2000, al 3.6% para el año 2006, alcanzando un máximo promedio anual de 3.9% en el 2004.

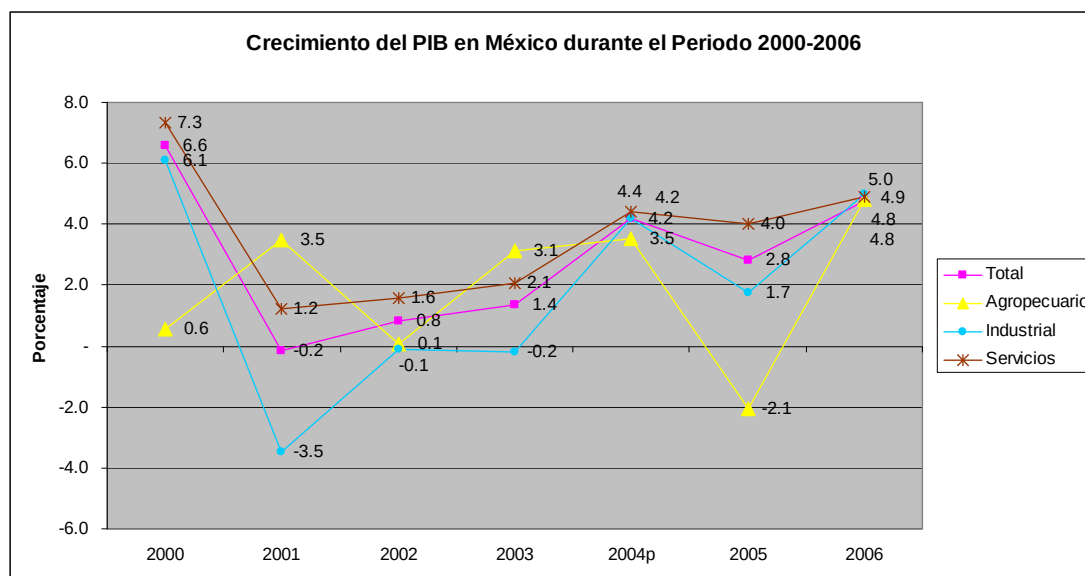
En relación con la meta "Consolidar una red de multiplicadores y facilitadores de apoyo extendida en todos los municipios y entidades federativas del país, en donde los organismos empresariales, las instituciones educativas y de investigación tengan un papel primordial. Estas instituciones serán apoyadas por todas las instancias de gobierno, de tal forma que se cimente una política de desarrollo de competitividad de las empresas de largo plazo nacida de la iniciativa de los particulares", no se establecieron parámetros para su evaluación. Aun cuando la red de organismos intermedios ha crecido considerablemente desde la entrada del PDE, gracias a los apoyos provenientes del fondo PYME, la SE no proporcionó información del impacto en el incremento de dichos organismos en la cimentación de una política de desarrollo de competitividad de las empresas.

Por otra parte, la SE reportó que al 31 de julio de 2006 existían 4,015,000 unidades económicas, de las cuales el 99.8% eran MIPYMES, que en conjunto generaron el 52% del PIB de México. Al respecto, al inicio del programa (año 2001) existían en México 2 millones 844 unidades empresariales, del cual el 99.7% eran MIPYMES, lo que representa que para el 31 de julio de 2006 la cifra casi se duplicó. La contribución de las MIPYMES en el PIB también se incrementó al pasar del 42 al 52%, sin embargo dicha contribución se ha visto reflejada en menor medida en el periodo 2001-2006, como se muestra a continuación:



FUENTE: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Como se puede observar, el crecimiento promedio del PIB y de los principales sectores que lo conforman ha sido muy inferior en el periodo 2001-2006 que lo alcanzado durante el periodo 1996-2000. Los rezagos más importantes se dieron en el Sector Industrial y de Servicios (altamente relacionado con las MIPYMES), se alcanzó un crecimiento promedio del 1.2% y 3.0%, respectivamente, durante el periodo 2001-2006, muy por debajo del 7.4% y 5.0% alcanzado por dichos sectores en el periodo 1996-2000, esto debido principalmente a la caída de la industria manufacturera al pasar de un promedio anual de crecimiento del 7.8% a sólo el 0.7%, y en el de servicios, el comercio pasó de una tasa de crecimiento anual del 7.3% al 2.0%. El único sector que presentó una alza para el periodo 2001-2006 fue el financiero, al pasar del 3.6% al 4.6%.



FUENTE: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Como se puede observar, el crecimiento del PIB durante el periodo 2001-2006 ha sido muy volátil, desde presentar un retroceso en el 2001, a llegar a un crecimiento lento durante el periodo 2002-2006, llegando a un máximo de crecimiento del 4.8% en este último año, siendo el sector industrial y agropecuario los más afectados, ya que de un crecimiento del 6.6% anual en el año 2000, el máximo alcanzado durante todo el periodo del programa fue en el año de 2006 del 4.8%. Asimismo el promedio de crecimiento del PIB durante el periodo 2001-2006 fue de sólo 2.3%, muy por debajo del alcanzado en el periodo 1996-2000 de 5.5%.

De acuerdo con la información proporcionada por la SE, se concluye que el PDE cumplió con una de las 6 metas establecidas por el PDE para el 2006. Se incumplieron las metas "Incrementar el valor de la producción de las MIPYMES a una tasa promedio del 5% anual en términos reales" y "Disminuir eficientemente el 5% del valor de las importaciones como porcentaje del PIB". Por otra parte, no se pudo establecer la validez en el cumplimiento de la meta "Incrementar la integración de insumos nacionales en 5% para las exportaciones manufactureras no maquiladoras, y en 20% para las exportaciones de la industria maquiladora", ya que la SE presentó información relativa a exportaciones y no a la integración de insumos nacionales. Las 2 metas restantes fueron formuladas sin establecer parámetros para su valoración.

Por lo anterior, se concluye que el PDE no contribuyó al cumplimiento del objetivo rector del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND): "Aumentar y Extender la Competitividad del País", ya que México perdió en esta materia, 16 lugares al pasar de la posición número 42 en el 2001 al 58 en el 2006 según el Reporte Global de Competitividad del FEM. Adicionalmente, sólo se alcanzó una de seis metas del programa, en consecuencia, no se cumplieron los objetivos establecidos para el 2006. Aunado a ello, el programa no cuenta con un sistema de evaluación que permita a la SE, medir la eficacia y la eficiencia técnica y económica del PDE como programa de gobierno, ya que los resultados reportados en la Cuenta Pública 2006 no son sustentables ni medibles por la falta de mecanismos adecuados de control, seguimiento, evaluación y promoción del PDE, así como de vigilancia de los recursos ejercidos para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, la concentración del recurso de apoyo a PYMES en organismos intermedios dificulta el acceso al financiamiento y tecnología de las empresas, lo que debilita la cimentación de una política de desarrollo de la competitividad, y en consecuencia, no se reflejaron avances en la tasa de crecimiento del PIB, en la disminución de la tasa de desocupación, del nivel de importación de mercancías, ni en la tasa de mortandad de las PYMES durante el periodo 2001-2006.

Derivado de la Reunión de Aclaración de Resultados Preliminares, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, informó a través del oficio núm. 200.2008.0134 del 29 de enero de 2008, lo siguiente:

- El reporte global de competitividad realizado por el Foro Económico Mundial (FEM), junto con el Anuario de Competitividad Mundial elaborado por el Instituto Internacional de Gestión del Desarrollo (IMD) son los de mayor aceptación a nivel mundial en cuanto a índices de la competitividad de cada país. Se señala que habría que hacer ciertas precisiones en torno a estos índices para poder comprender mejor sus resultados y ponderar la confiabilidad de los mismos.
- Con relación a la metodología que siguen el FEM y el IMD señala que es un tanto deficiente, ya que se construyen los índices haciendo una mezcla de datos cualitativos y cuantitativos. Su cálculo se basa en datos duros, pero sobre todo en datos blandos, estos últimos consisten en percepciones subjetivas que provienen de los sondeos de opinión que realizan. Resulta profundamente sesgado realizar un índice que se basa en la percepción de los entrevistados y solo se toma en cuenta la opinión que realizan.
- Asimismo, informa que es poco riguroso hacer comparaciones de los resultados año con año, si cambian la metodología de un año a otro. Básicamente esto sucedió en 2006, en el que desagregan las tres variables originales, con las que media la competitividad, en nueve. De igual manera resulta inexacto hacer comparaciones si incluyen siempre nuevos países en el

estudio; pues al variar el número de países es evidente que habrá cambios en la posición de muchos de ellos.

- En México el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. ha desarrollado su propio índice de competitividad de un país, en el 2006 colocaron a México en el lugar 33 de 45 países.
- La pérdida de posiciones en los rankings de competitividad no puede ser atribuible directamente a lo que se planteaba en el PDE.

Por lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada no aclaró con documentación soporte la implementación mecanismos de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento a las metas del PDE, ya que solo se alcanzó una de las seis metas establecidas, por lo que el programa no contribuyó al cumplimiento del objetivo rector del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND), "Aumentar y Extender la Competitividad del País", por lo que la observación continúa en el mismo estado. Asimismo no aclaró el porqué en el año 2006, México no aumentó ni extendió su competitividad, sino que al contrario, perdió 16 lugares al pasar de la posición 42 en el 2001 al 58.

Finalmente, en relación al acceso al financiamiento, facilidades para abrir una empresa, acceso a la tecnología, presentó resultados del periodo 2001 a octubre de 2006 y la auditoria de Cuenta Pública comprende el año 2006. Respecto, a la capacitación de la fuerza laboral y reducción de la tasa de mortandad de las PYMES, no presentó documentación que responda a las observaciones.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no implementaron adecuados mecanismos de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas del PDE, ya que de acuerdo con la información proporcionada por la SE, se concluye que el PDE cumplió sólo con una de las seis metas establecidas por el PDE para el 2006, por lo que el programa no contribuyó al cumplimiento del objetivo rector del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) que es el de "Aumentar y Extender la Competitividad del País", en incumplimiento de las metas establecidas por el PDE y del PND.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no se aseguraron de la congruencia del PDE con el PND, debido a que el PDE no contribuyó al cumplimiento del objetivo rector del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND): "Aumentar y Extender la Competitividad del País", ya que México perdió en esta materia 16 lugares al pasar de la posición número 42 en el 2001 al 58 en el 2006 según el Reporte Global de Competitividad del FEM y además, sólo se alcanzó una de seis metas del programa, por lo que no se cumplieron los objetivos establecidos para el 2006, en infracción de los artículos 9, 16, fracción IV, y 22 de la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Para verificar que los recursos ejercidos por la SE para cumplir con los objetivos del PDE en materia de apoyos a las PYMES -recursos provenientes del FONDO PYME- cumplieron con las Reglas de Operación para el otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana empresa (FONDO PYME) y con el Manual de Procedimientos del Fondo PYME. Al respecto, se identificó lo siguiente:

a) Reglas de Operación para el otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Los requisitos que deben cumplir los proyectos susceptibles de ser apoyados con recursos del FONDO PYME son los siguientes:

- Que incidan en la competitividad de las MIPYMES.
- Denoten su viabilidad técnica, comercial, económica y financiera.
- Empleen o participen directamente mujeres, indígenas o personas con discapacidad.
- Contribuyan al desarrollo regional, sectorial, económico y sustentable.
- Fomenten el desarrollo de Sectores Productivos Prioritarios y regionales estratégicos.
- Generen MIPYMES que contribuyan a la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado.
- Constituyan o fortalezcan incubadoras de empresas.
- Promuevan la creación de metodologías y plataformas de capacitación y consultoría de gran alcance y bajo costo.
- Generen mejoras en la organización, procesos y productividad de las MIPYMES.
- Fomenten la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas.
- Apoyen productos y sectores para facilitar su acceso a los mercados.
- Propicien la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.
- Permitan en el mediano plazo la autogestión de las MIPYMES ante el sector financiero.

En relación con la integración de los expedientes se establece lo siguiente:

- Los Organismo Intermedios (asociaciones que reciben los recursos del fondo PYME y fungen como intermediarios y representantes ante la SE de los beneficiarios directos) y/ beneficiarios directos que presentaron debidamente su documentación como la Cédula de Apoyo.
- La documentación que acredite el legal establecimiento del organismo intermedio.

- Poder notarial que delegue las facultades para actos de administración de su representante legal o apoderado.
- Las Reglas de Operación del Fondo PYME establecen para los proyectos aprobados y apoyados con recursos del fondo los siguientes:
- Las aportaciones Federales y de las Entidades Federativas, serán depositadas con posterioridad a la aprobación de los apoyos a los proyectos, en una cuenta o subcuenta específica.
- Que no estén recibiendo apoyos de otros programas federales para el mismo concepto, que impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos o subsidios conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación.
- Son obligaciones de los beneficiarios, cumplir con los tiempos, compromisos y lineamientos generales de los proyectos señalados en las Cédulas de Apoyo.
- Aplicar eficientemente los apoyos otorgados, conforme a los fines autorizados, al objetivo del proyecto, las presentes Reglas de Operación y el Manual de Procedimientos, así como conservar los documentos que comprueben el ejercicio y gasto de dichos apoyos.
- Entregar el Informe Trimestral, con las metas y objetivos del proyecto, conforme a los formatos que al efecto se establezcan.
- Entregar a la Subsecretaría para la PYME (SPYME) o al Subcomité Técnico del fondo, según corresponda, la documentación que acredite los avances y la conclusión de los proyectos que hayan sido objeto del apoyo, conforme a los formatos y medios electrónicos.
- Son obligaciones del organismo intermedio el estar constituido legalmente y contar con la infraestructura física y humana suficiente para cumplir con las obligaciones a su cargo.
- Recabar la confirmación por escrito del beneficiario y entregarlo a la delegación o a la propia SPYME como comprobante de la entrega o aplicación en caso de ser Beneficiario.
- Presentar cuando menos informes trimestrales, incorporando el total de beneficiarios y los tipos de apoyo aplicados conforme a las disposiciones legales vigentes y sin menoscabo de la información sobre la comprobación del gasto.

- Será causa de sanción el incumplimiento de los términos establecidos en el convenio de adhesión o el instrumento jurídico correspondiente.
 - Los que no entreguen al Consejo Directivo o al Subcomité la documentación que acredite los avances y la conclusión de los compromisos.
 - Los que presenten información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de los conceptos apoyados.
- b) Asimismo, el Manual de Procedimientos señala que para el otorgamiento de recursos del Fondo PYME se deberá cumplir con las etapas siguientes:
- Etapa 1. Ingresar al sistema la formulación de la Cédula de Apoyo.
 - Etapa 2. Evaluar los proyectos presentados a través de las Cédulas de Apoyo.
 - Etapa 3. Aprobación o rechazo de los proyectos por el Consejo Directivo.
 - Etapa 4. Suscripción de los Instrumentos jurídicos.
 - Etapa 5. Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME.
 - Etapa 6. Supervisión, Verificación y Seguimiento.
 - Etapa 7. Procedimiento para efectuar reintegros del FONDO PYME.

En conclusión la SE cuenta con la normativa que regula el otorgamiento de los recursos del Fondo PYME, para contribuir con el cumplimiento de los objetivos del PDE, a través de las Reglas de Operación para el otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana empresa (FONDO PYME) y con el Manual de Procedimientos del Fondo PYME.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Para comprobar el cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Operación del fondo PYMES y de las Reglas de Operación para el otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, aplicable al otorgamiento de recursos provenientes del FONDO PYME-, se seleccionó una muestra de 28 expedientes de organismos intermedios que recibieron apoyos en el ejercicio de 2006.

En la revisión de los 28 expedientes, se observó lo siguiente:

En el 92.8% de la muestra, 26 expedientes, se detectaron deficiencias de control en la integración, seguimiento de avance de los proyectos, falta de ejecución de sanciones legales y administrativas por incumplimiento en los convenios y ejecución de los proyectos.

Se detectaron 5 expedientes que no corresponden a proyectos contemplados dentro de las Reglas de Operación y al Manual de Procedimientos, por el contrario se contabilizaron como gasto corriente, en cumplimiento del artículo 16 de las Reglas de Operación.

Los 23 expedientes restantes corresponden a proyectos apoyados con recursos del FONDO PYME. Al respecto, se observó:

1. El artículo 2 de las Reglas de Operación establece que todo proyecto debe registrarse ante la SE y contar con la Cédula de Apoyo correspondiente -documento que muestra la radiografía del Organismo Intermedio que recibió el apoyo-.
2. Se comprobó que 19 organismos intermedios contaron con la cédula de apoyo, no así el organismo denominado "Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí".
3. Respecto del cumplimiento de la integración de la documentación que deben contener los expedientes, de conformidad con la Etapa 3, numeral 25, del Manual de Procedimientos, se comprobó:
 - a. Acreditación del establecimiento legalmente constituido.- 12 expedientes cumplieron con la acreditación. Los 11 restantes no cumplieron con la acreditación.
 - b. Poder notarial e identificación del apoderado legal.- Se detectaron 11 expedientes que cumplieron con ambos requisitos, no así los 12 restantes.
 - c. Autorización del proyecto mediante Acta del Consejo Directivo.- Se comprobó que 20 expedientes contaron con el acta de aprobación del proyecto para el otorgamiento del recurso, por parte de Consejo Directivo. En los 3 casos restantes, no se incluyó dicho documento al expediente del beneficiario.
 - d. Comprobante original de asignación de recursos presupuestales.- Se comprobó que 20 expedientes contenían copia del documento que para el efecto emitió la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE. Los 3 expedientes

restantes, no contenían el documento comprobatorio de asignación de recursos presupuestales.

4. El artículo 6 de las Reglas de Operación establece que los organismos intermedios apoyados con recursos del Fondo PYME en ejercicios anteriores deberán tener sus obligaciones fiscales al corriente. Al respecto, se detectó que los organismos denominados Fundación Pro Empleo Productivo y FUNDEC, A.C., aun cuando recibieron recursos del fondo, la documentación contenida en el expediente no acreditó dicho requisito.
5. En la etapa 4, numerales 1 y 16, del Manual de Procedimientos, se encontró lo siguiente:
 - a. Apertura de cuenta bancaria.- Los beneficiarios del Fondo PYME deben abrir una cuenta bancaria para depósito de los recursos provenientes del fondo. Al respecto, se observó que en 18 casos sí se incorporó la documentación establecida en el Manual de Procedimientos, no así en 5 casos.
 - b. Convenio de adhesión.- Se comprobó que los 23 expedientes revisados contenían el convenio de adhesión.
6. Comprobante fiscal de entrega de recursos provenientes del Fondo PYME.- Se encontró que 21 expedientes sí contaron con el comprobante fiscal, no así los dos restantes.
7. Comprobantes de gastos de los recursos del Fondo PYME.- Se encontró que 17 casos sí contenían los comprobantes de gastos que acreditaron el ejercicio del recurso del Fondo PYME, no así en los 5 restantes.
8. Integración del Informe trimestral.- Los Organismos Intermedios y, en su caso los beneficiarios directos a solicitud de la SPYME, están obligados a reportar trimestralmente los avances del proyecto y el ejercicio del recurso ministrado. Al respecto, se verificó que 19 expedientes cumplieron con dicho requisito, no así 4 casos.
9. Informe final de conclusión.- Se comprobó que 12 expedientes contenían el informe final de conclusión, sin embargo, 11 no cumplieron con el requisito, en incumplimiento de la etapa 6, numeral 1, del Manual de Procedimientos.
10. Reintegro de Intereses.- Se detectó que FUMEC, A.C.; Qataria, S.A. de C.V., y Red Fosin, A.C., no reintegraron intereses financieros a la SE, en incumplimiento de la etapa 6, numeral 15, del Manual de Procedimientos, que a la letra dice "Requiere por escrito al Organismo Intermedio para que en un termino de 10 días hábiles, contados a partir de que surta efecto la notificación,

manifieste y exhiba las pruebas que a su derecho convenga", así como en incumplimiento del artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006. Conviene señalar que la SE no indicó el monto de los intereses a reintegrar.

11. Reintegro por la no comprobación del ejercicio del gasto.- Se observó que Red Fosin, A.C., no reintegró los recursos solicitados por la SE por 20,000.0 miles de pesos, ya que no sustentó en documentación comprobatoria el avance en la construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Mazatlán, en infracción del artículo 53 de las Reglas de Operación del Fondo PYME, que dice: "los beneficiarios y los Organismos Intermedios deberán entregar en forma trimestral a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) o, en los casos que se determine, al Subcomité, los avances en el ejercicio de los recursos, con las metas y objetivos del programa o proyecto, conforme a los formatos que para tal fin establezca la SPYME. Además, deberán entregar a la SPYME la documentación que acredite los avances y la conclusión de los proyectos. Con esta información, la SPYME, a través de los mecanismos e instancias que apruebe, dará seguimiento a los proyectos apoyados por el FONDO PYME, con el fin de medir y evaluar sus impactos", así como incumplimiento de la Etapa 6, apartado "áreas responsables de la etapa", numeral 1, inciso d que dice: "evaluar los informes y la documentación comprobatoria que al efecto hubieran entregado a los Organismos Intermedios de carácter estatal", del Manual de Procedimiento del Fondo PYME. Asimismo, se observó que el Organismo Intermedio "Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí", tampoco sustentó con documentación comprobatoria ante la SE la aplicación de los recursos por 300,800.0 miles de pesos otorgados al proyecto "Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREEN FIELD)", siendo el principal beneficiario General Motors de México, S. de R.L. de C.V., en infracción del artículo 53 de las Reglas de Operación del Fondo PYME, así como incumplimiento de la Etapa 6, apartado "áreas responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del Fondo PYME.
12. Se observó que el Organismo Intermedio Qataria, S.A. de C.V., tiene entre sus integrantes, beneficiarios directos que también reciben apoyos provenientes del Fondo PYME para financiar otros proyectos, siendo éstos: Kernel, S.A. de C.V.; Brain Up Systems, S.A. de C.V. y Heurística Sistemas, S.A. de C.V.
13. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, así como la Comisión Nacional de Filmaciones México, A.C., solicitaron recursos por un importe de 448.0 miles de pesos y 500.0 miles de pesos, respectivamente, el primero para realizar el Tercer Congreso Estatal de la Industria Restaurantera y el segundo para participar en el Primer Festival de Cine Mexicano en Argentina (Proyecto AGENMEXFILMFESTIVAL).

Se comprobó que ambos organismos intermedios emitieron recibos por un monto mayor a los recursos autorizados por el Consejo Directivo del Fondo PYME, en incumplimiento del artículo 20, fracciones IV y IX, de las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo PYME, por 448.0 miles de pesos y 500.0 miles de pesos, respectivamente, como a continuación se describe:

- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados emitió los recibos núms.: 092, 093, 094 y 099 del 9 de agosto de 2006 por 100.0 miles de pesos, 155.0 miles de pesos, 193.0 miles de pesos y 448.0 miles de pesos; respectivamente, los cuales suman un importe total por 896.0 miles de pesos, el doble del importe aprobado por el Consejo Directivo para el proyecto del Tercer Congreso Estatal de la Industria Restaurantera, el cual fue por 448.0 miles de pesos.
- Comisión Nacional de Filmaciones México, A.C., emitió los recibos núms. 007 y 027, ambos del 1 de mayo de 2006, por 500.0 miles de pesos cada uno, los cuales suman un importe total por 1,000.0 miles de pesos, el doble del importe aprobado por el Consejo Directivo para ese proyecto, el cual fue por 500.0 miles de pesos.

Como consecuencia de la Reunión de Aclaración de Resultados Preliminares y Finales, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, informó a través de los oficios núms. 200.2008.0134 y 200.2008.230 del 29 de enero y 8 de febrero de 2008, lo siguiente:

1. La SE informó que mediante oficio 200.2008.0132 de fecha 28 de enero de 2008, se solicitó a FUMEC remitir el 31 de enero del presente año, a la Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica, copia de los estados de cuenta bancaria correspondientes al ejercicio de los recursos de los proyectos FP-2006-1237, FP-2006-1561, FP-2006-1572, e informar sobre los intereses generados y su aplicación.

Respecto a RED FOSIN, la SE proporcionó copia de la transferencia electrónica del 15 de noviembre de 2007, realizada a través del banco Banorte por 628.7 miles de pesos por concepto de reintegro de intereses generados en la cuenta bancaria abierta para el proyecto FP2006-356, asimismo anexo copia del oficio núm. 212.000.07/107 del 23 de noviembre de 2007 emitido por la Dirección de Agrupamiento Empresariales a la Coordinación Administrativa, ambas de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, mediante el cual informa la transferencia realizada por dicho organismo intermedio.

La SE por medio de oficio número 200.2008.230 de fecha 8 de febrero de 2008, informó a la Auditoría Superior de la Federación que FUMEC entregó copia del estado de cuenta parcial de la cuenta de cheques número 00107141947, respecto al proyecto FP-2006-1237 el estado de cuenta número 00107819285; de los proyectos FP-2006-1561 y 1572, en ambos casos no se entregó copia del saldo de la cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2006.

En relación a QATARIA, la SE anexó carta del Organismo Intermedio en el que se indica que los intereses fueron utilizados para el proyecto. Asimismo, la SE anexa el estado de cuenta de la cuenta bancaria. También, señala que la documentación se encuentra en proceso de revisión del área responsable.

2. La Secretaría de Economía, no remitió comprobante del reintegro de los recursos del fondo PYME, por un importe de 20,000.0 miles de pesos, por parte de RED FOSIN.

Respecto al proyecto "Centro de Convenciones y Exposiciones de Mazatlán", con folio FP-2006-356, la SE informó que se presentaría en sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del fondo PYME el jueves 31 de enero de 2008, ya que el organismo intermedio solicitó una recalendarización del proyecto. La SE informó que el proyecto es multianual y concluirá en el año 2009, por lo que todavía no se cuenta con el informe final.

Finalmente, informó que el proyecto "Centro de Convenciones y Exposiciones de Mazatlán" del organismo intermedio RED FOSIN, A.C., en sesión Extraordinaria de fecha 31 de enero de 2008, el Consejo Directivo del FONDO PYME canceló el proyecto así como también acordó el reintegro de los recursos ministrados. Asimismo proporcionó copia de la Sesión Extraordinaria del FONDO PYME, en la que por medio de acuerdo número 003-EXT001-2008, con fundamento en el artículo 31, 32 y 33 de las Reglas de Operación del Fondo PYME, aprobó por unanimidad la cancelación de dicho proyecto FP-2006-356, y en consecuencia el reintegro de los recursos a la TESOFE.

3. La SE, no remitió documentación que sustentara la aplicación por parte del "Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luís Potosí" de los recursos del fondo PYME, por 300,800.0 mil pesos correspondientes al proyecto "Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)". Mediante oficio núm. 200.2008.0131 del 28 de enero del 2008, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, solicitó al Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luís Potosí, organismo intermedio del proyecto, la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos.

4. Con relación a la duplicidad en la emisión de recibos fiscales, por parte de los organismos intermedios, CANIRAC y la Comisión Nacional de Filmaciones México, A.C. La SE informó que para la ministración de recursos es necesario presentar ante la DGPOP, el recibo original que entregan los organismos intermedios y la DGPOP, en su proceso interno genera un número de folio contable, un número de trámite y una cuenta por liquidar certificada. Una vez completo el proceso, el recibo original queda bajo resguardo en el archivo documental de la DGPOP.

Por otra parte, proporcionó a la ASF copia del recibo num. 99 del 9 de agosto de 2006 de la CANIRAC, por un importe de 448.0 mil pesos, por concepto de aportación al proyecto FP2006-2181, sin aclarar la duplicidad en la emisión de recibos fiscales.

Respecto a la Comisión Nacional de Filmaciones México, A.C. anexó el aviso de reintegro de los 500.0 mil pesos a la Tesorería de la Federación de fecha 30 de mayo de 2006, así como copia del recibo num. 007 de 1 de mayo de 2006 por 500.0 mil pesos.

5. La SE proporcionó a la ASF, la documentación comprobatoria siguiente, correspondiente a los expedientes revisados, como sigue:
 - Copia de las Cédula de Apoyo del organismo intermedio "Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luís Potosí", en la que solicita 300,000.0 miles de pesos.
 - Informó que el acta constitutiva y la identificación del apoderado legal de los organismos intermedios, obra en poder de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
 - Reglamento Interno del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luís Potosí "SIFIDE".
 - Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de San Luís Potosí.
 - Copia del Diario Oficial del Estado de San Luís Potosí, del 9 de mayo de 2000, mediante el cual, se publica el Acuerdo Administrativo a través del cual se crea el SIFIDE.
 - Copia del acta constitutiva de los organismos intermedios siguientes: Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, A.C., Centros Culturales de México, A.C., Proempleo Productivo, A.C., Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Protocolización de los Estatutos que regirán la Organización y funcionamiento de Jóvenes Productores Agropecuarios de México, Vanguardia, A.C., Empresarios Unidos

de Tláhuac, A.C. y COMPITE, Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Asociados, celebrada el 22 de mayo de 2006.

- Poder Notarial del apoderado legal de los organismos intermedios: Centros Culturales de México, A.C., RED FOSIN, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y de COMPITE.
- Copia de las actas por las cuales el Consejo Directivo del fondo PYME, autoriza el apoyo a los proyectos, "Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)" y de Jóvenes Productores Agropecuarios de México Vanguardia, A.C., así como de Empresarios Unidos de Tláhuac, A.C.
- Copia de las asignaciones presupuestales emitidas por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría, de los proyectos del organismo intermedio FUMEC, correspondiente al proyecto, "Laboratorio de Innovación para la fabricación a pequeña escala de MEMS en Puebla" y "Programa para el Fortalecimiento y Desarrollo de proveedores MIPYMES dentro de la cadena productiva de la industria automotriz-autopartes fomentando el valor agregado sustentable" y del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luís Potosí".
- La SE informó que mediante los oficios núms. 200.2008.0132 y 200.2008.0133 del 28 de enero del 2008, se solicitó respectivamente a FUMEC así como a la Fundación Proempleo Productivo, A.C., remitir el 31 de enero del 2008, a la Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica, copia de la Declaración Fiscal del ejercicio 2005.
- Copias de la constancia de la declaración fiscal correspondiente al año 2005, de Proempleo, A.C y FUMEC, entregadas a la SE por medio de oficio s/n del 30 y 31 de enero de 2008, respectivamente.
- Copia de las cuentas bancarias de los siguientes organismos intermedios: FP-2006-1746 "Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luís Potosí", FP-2006-2084 FUMEC, FP-2006-1579 "Centros Culturales de México", FP-2006-1962 "QATARIA", así como del Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C.
- Copia del comprobante fiscal de entrega de recursos del fondo PYME del "Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por un monto de 300,800.0 miles de pesos y del

Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C., (COMPITE), por un monto de 15,000.0 miles de pesos.

- Copia de los comprobantes de gastos de RED FOSIN: Facturas a nombre del Fideicomiso FIGLOSINTE 27 de fecha 25 de julio de 2007, con número 059 y 060 que emite la Constructora Pérez Payán, S.A. de C.V., con los siguientes montos: 9,961.8 miles de pesos y 27,025.0 miles de pesos respectivamente.
- La SE remitió información de los beneficiarios de los cursos y talleres impartidos por COMPITE, comprobando 15,000.0 miles de pesos.
- Copia de la documentación comprobatoria de gasto de los recursos del fondo PYME de la Fundación Proempleo Productivo, A.C., y Fundación Produce Oaxaca, A.C.
- Oficio núm. 200.2008.0131 del 28 de enero de 2008 emitido por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, al Sistema de Financiamiento para el Desarrollo de San Luís Potosí, mediante el cual solicito la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos.
- Respecto al Programa de Capital Semilla PYME 2006, se informó que se está revisando la información que entregó el organismo intermedio.
- Copia de los informes finales de los siguientes organismos intermedios: Fundación Proempleo Productivo FP-2006-1561, FP-2006-529 y FP-2006-1486; FUMEC FP-2006-1579, FP-2006-1561 y FP-2006-2084; SIFIDE FP-2006-1746; RED FOSIN FP-2006-1389; Jóvenes Productores Agropecuarios de México Vanguardia, A.C.; Empresarios Unidos de Tláhuac; y COMPITE.
- Copia de los informes trimestrales de COMPITE.

Por lo anterior, se concluye lo siguiente:

1. Respecto a la fundación FUMEC, la entidad fiscalizada entregó estados de cuenta parciales de cheques sin definir el monto de intereses generados, debido a que los estados de cuenta no tiene los saldos al cierre de año 2006, asimismo no se aclaró el porque no se solicitó el reintegro de los recursos no ejercidos al cierre del año fiscal de acuerdo a lo establecidos establecido en las Reglas de Operación del Fondo PYME.

2. La entidad fiscalizada, no aclaró con documentación soporte el reintegro de los recursos federales del fondo PYME no ejercidos por parte del organismo intermedio Red Fosin, A.C por 20,000.0 miles de pesos.
3. La entidad fiscalizada, no aclaró con documentación soporte el reintegro de los recursos federales del fondo PYME no ejercidos por parte del organismo intermedio "Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luís Potosí" por 300,800.0 miles de pesos.
4. La entidad fiscalizada no aclaró con documentación soporte la duplicidad de los comprobantes para justificar el ejercicio de recursos recibidos del Fondo PYME, por 448.0 miles de pesos, correspondientes a Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.
5. Debido a que la SE no sustentó la totalidad de la documentación observada en los expedientes, esta observación continua pendiente de atención.

Acción Emitida

06-0-10100-07-565-03-001 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 20,000.0 miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos, ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio Red Fosin, A.C., ya que se identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó, mediante documentación comprobatoria, el avance de la construcción del "Centro de Convenciones y Exposiciones de Mazatlán", en cumplimiento de los artículos 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones II y V, y 53 de las Reglas de Operación para el Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-10100-07-565-03-002 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 300,800.0 miles de pesos, por concepto de recursos federales del Fondo PYME no ejercidos, ni reintegrados, otorgados por la SE al organismo intermedio "Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí", ya que se identificó que el organismo intermedio en el año 2006 no sustentó en documentación comprobatoria la aplicación de los recursos otorgados al proyecto "Desarrollo del Nuevo Complejo Automotriz (GREENFIELD)", por lo que fue la principal beneficiaria la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.V., en cumplimiento de los artículos 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006; 24, fracciones II y V, y 53 de las Reglas de Operación para el Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PYME; y de la Etapa 6, apartado "áreas responsables de la etapa", numeral 1, inciso d, del Manual de Procedimiento del Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-10100-07-565-03-003 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 448.0 miles de pesos, por concepto de comprobantes emitidos por el doble de los recursos autorizados por el Consejo Directivo del Fondo PYME, correspondiente al organismo intermedio Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, debido a que emitió los recibos núms. 092, 093, 094 y 099 del 9 de agosto de 2006 por 100.0 miles de pesos, 155.0 miles de pesos, 193.0 miles de pesos y 448.0 miles de pesos, respectivamente, los cuales suman un importe total por 896.0 miles de pesos, el doble del importe aprobado por el Consejo Directivo para el proyecto del Tercer Congreso Estatal de la Industria Restaurantera, en cumplimiento del artículo 20, fracciones IV y IX, de las Reglas de Operación del Fondo PYME. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-02-005 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron establecer los mecanismos de control para el seguimiento en el avance de los proyectos que recibieron recursos por parte del Fondo PYME, así como por no aplicar sanciones legales y administrativas por el incumplimiento de los convenios y la ejecución de los proyectos a cargo de los organismos intermedios, ya que se verificó que, durante el 2006, la Secretaría de Economía no integró los expedientes con la documentación que establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como el Manual de Procedimientos del Fondo PYME; asimismo, se detectó que los organismos intermedios emitieron recibos adicionales a los recursos recibidos y autorizados por el Consejo Directivo; por otra parte no se hicieron efectivas las sanciones legales y administrativas por el incumplimiento de las solicitudes de reintegro de los intereses generados por los recursos del fondo PYME, y por incumplimiento en el avance y ejecución de los proyectos apoyados con dichos recursos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Acción Emitida

06-9-10104-07-565-08-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de

Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión omitieron sancionar a los organismos intermedios denominados Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, A.C., y Qataria, S.A. de C.V., los cuales no reintegraron a la Secretaría de Economía el monto de los intereses generados por concepto de la inversión realizada de los recursos del fondo PYME, en incumplimiento del artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Impacto de las Observaciones

Repercusión en el Control

La Secretaría de Economía no cuenta con un sistema de evaluación que le permita medir la eficacia y la eficiencia técnica y económica del PDE como programa de gobierno, ya que los resultados reportados en la Cuenta Pública 2006 no son sustentables ni medibles por la falta de mecanismos adecuados de control, seguimiento, evaluación y promoción del mismo, así como de vigilancia de los recursos ejercidos para el cumplimiento de sus objetivos.

Asimismo, se detectó inexistencia de mecanismos de control y supervisión por parte de la Secretaría de Economía para el estricto seguimiento de los avances de los proyectos y el adecuado uso de los recursos otorgados a los organismos intermedios a través del Fondo PYME, deficiente rendición de cuentas así como omisión en la aplicación de sanciones legales y administrativas por incumplimiento en los convenios y ejecución de los proyectos por parte de los organismos intermedios.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe:	321,248.0	miles de pesos
----------	-----------	----------------

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas:	321,248.0	miles de pesos
------------------------------	-----------	----------------

Operadas:	0.0	miles de pesos
-----------	-----	----------------

Probables:	321,248.0	miles de pesos
------------	-----------	----------------

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 9 observaciones que generaron 20 acciones, de las cuales corresponden: 2 a Recomendación, 5 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control, 3 a Solicitud de Aclaración-Recuperación, 4 a Recomendación al Desempeño y 6 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Efectos de la Fiscalización

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 20 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño; investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas; fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y impulsar reformas a la legislación.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

6 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño.

3 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas.

8 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública.

2 para inducir la preservación del patrimonio de la nación.

1 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Economía, en relación con la Gestión Financiera y Desempeño del Programa de Desarrollo Empresarial, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para comprobar el desempeño del PDE en el cumplimiento de sus metas y objetivos, comprobar su vinculación con los resultados alcanzados en su operación, así como su ejercicio presupuestal autorizado y reportado en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 6,491,221.4 miles de pesos, que representa el 95.0% de los 6,834,737.5 miles de pesos de recursos presupuestales asignados a las Actividades Institucionales Asociadas a Metas ejecutadas por el PDE reportados en la Cuenta Pública 2006.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la Fiscalización superior de la gestión gubernamental, como son el proceso de formulación de estructuras programáticas 2006 y el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Programa de Desarrollo Empresarial, ejecutado por la Secretaría de Economía, no contribuyó al cumplimiento del objetivo rector del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: "Aumentar y Extender la Competitividad del País", ya que México perdió en esta materia, 16 lugares al pasar de la posición número 42 en el 2001 al 58 en el 2006 según el Reporte Global de Competitividad del FEM. Adicionalmente, sólo se alcanzó una de seis metas del programa, en consecuencia, no se cumplieron los objetivos establecidos para el 2006. Aunado a ello, el programa no cuenta con un sistema de evaluación que permita a la Secretaría de Economía medir la eficacia y la eficiencia técnica y económica del PDE como programa de gobierno, ya que los resultados reportados en la Cuenta Pública 2006 no son sustentables ni medibles por la falta de mecanismos adecuados de control, seguimiento, evaluación y promoción, así como de vigilancia de los recursos ejercidos para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, la concentración del recurso de apoyo a PYMES en organismos intermedios dificulta el acceso al financiamiento y tecnología de las empresas, debilitando la cimentación de una política de desarrollo de la competitividad, y en consecuencia, no se reflejaron avances en la tasa de crecimiento del PIB, en la disminución de la tasa de desocupación, del nivel de importación de mercancías, ni en la tasa de mortandad de las PYMES durante el periodo 2001-2006. Por otro lado, se detectaron irregularidades en la rendición de cuentas de los organismos intermedios que recibieron apoyos provenientes del Fondo PYME.

V.1.1.4. Informe de la Auditoría Especial

V.1.1.4.1. Evaluación del Proceso Utilizado para la Autorización de Importación del Cupo de Maíz

Auditoría: 06-0-10100-06-722

Criterios de Selección

Se consideró conveniente realizar esta auditoría por la importancia que representa la importación de maíz para la economía nacional, y para el abasto suficiente y oportuno de ese producto básico a la población y a las empresas establecidas en el país, que lo utilizan como insumo en sus procesos productivos.

Además, por el impacto que ha tenido la producción del maíz amarillo en el campo mexicano, derivado de la entrada de 10,523.7 miles de toneladas de ese producto al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Objetivo

Comprobar que el proceso utilizado por la Secretaría de Economía para la importación del cupo de maíz se ajustó a las disposiciones legales y normativas.

Alcance

Comprendió la revisión de la documentación integrada en 112 expedientes del proceso de asignación de cupos de maíz que amparan 8,948.7 miles de toneladas (t) de maíz, de un total de 10,523.7 miles de t, asignadas mediante los instrumentos siguientes:

MUESTRA SELECCIONADA						
Núm. de expedientes asignados	Núm. de expedientes seleccionados	%	(Miles de toneladas) Universo asignado	Muestra seleccionada	%	Instrumento
186	56	30.1	3,564.1	2,981.7	83.6	Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá.
188	56	29.8	6,959.6	5,967.0	85.7	Acuerdo por el que se da a conocer la cuota adicional para importar maíz amarillo, excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América en el año 2006.
Total	374	112	29.9	10,523.7	8,948.7	85.0

FUENTE: Expedientes de asignaciones de cupos de maíz en 2006.

Áreas Revisadas

La Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

Antecedentes

El estudio de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) denominado “Situación y Perspectivas del Maíz en México” plantea como uno de los principales problemas de la actividad de la producción de maíz, el estancamiento de la producción desde finales de los años 60 y comienzo de los 70. A partir de esta década se derivaron otros problemas tales como: importación de volúmenes crecientes del grano, pobreza rural, abandono de parcelas y emigraciones. Como producto de las reformas estructurales de mediados de los 80 y los 90, junto con la apertura comercial, la liberación del mercado interno y la puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), se presentó otro problema importante: la falta de competitividad de la producción del grano ante los Estados Unidos, como el principal socio comercial de México.

Las primeras importaciones significativas comenzaron en los años setenta, debido a que la producción campesina del maíz era fundamental para el autoconsumo. Más del 70% de la producción no entraba al circuito comercial, el resto era adquirido por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), por una parte, por la contención del precio del maíz por medio del precio de garantía y, por otra, por el de compra de la paraestatal.

El estudio de la UACH también establece que los diferentes gobiernos, desde 1980, han intentado poner en práctica políticas y programas para fomentar la producción de maíz a nivel competitivo; no obstante, las importaciones de maíz continúan siendo la fuente principal de abasto para la industria. De estas políticas destacan el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), iniciado en 1993; los apoyos a la comercialización y la Alianza para el Campo.

En la década de los noventa, se produce la transformación más importante del marco legal que rige la tenencia de la tierra, especialmente con la reforma al artículo 27 Constitucional y la expedición de la Nueva Ley Agraria que permite a los ejidatarios disponer de sus tierras como si fueran propiedad privada.

La apertura comercial que comenzó en el sexenio de 1982-1988 llega a su cúspide con la aprobación del TLCAN durante el siguiente sexenio. Los productores de maíz se vieron de pronto sin subsidios, sin precios de garantía, ni asistencia técnica, y enfrentados a competir con la agricultura de los Estados Unidos y de Canadá.

Con el maíz se negoció un esquema de incorporación paulatina al libre mercado dentro del TLCAN que en la mayoría de las veces no ha sido respetado, ya que las cuotas de importación autorizadas del grano libre de arancel han estado muy por encima de las cuotas sin gravamen pactadas inicialmente,

debido a que el gobierno autoriza su libre internación por considerarlo un producto prioritario para el país.

En el estudio se señala que aproximadamente el 78% de las importaciones de maíz se destinan al sector pecuario. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Maíz, en los últimos años tanto la industria de alimentos balanceados como la del almidón, incrementaron su participación en las importaciones, y alcanzaron un 63% y cerca del 32%, respectivamente. El resto de las importaciones se dirigen a la industria de cereales.

Por su parte, las importaciones del maíz amarillo, se fueron incrementando debido a la creciente demanda de la industria. Dichas importaciones superaron el cupo mínimo para importar dentro del TLCAN, por lo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Economía (SE), junto con el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y organizaciones de productores, establecieron la cuota adicional para importar durante 2003.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizó un trabajo de investigación en 2006, bajo un modelo estadístico de ecuaciones simultáneas que abarca un periodo de 1980 a 2002. Dentro de las conclusiones del estudio destaca lo siguiente:

“Desde el punto de vista económico, es importante tomar en cuenta que en la consecución de un objetivo de política interior, como lo es el logro de la autosuficiencia maicera, es necesario no subordinarlo a una meta de política exterior, como podría ser el mantener sobrevaluado el tipo de cambio, ya que éste afecta negativamente a la autosuficiencia. De hecho, aunado a lo anterior es imprescindible que se busque elevar la competitividad del sector maicero nacional de forma que pueda responder con mayor eficacia en la satisfacción de la demanda nacional de este cereal.

”[...] se pudo demostrar que la autosuficiencia y la competitividad maicera nacional están ligadas a la oferta que pueden generar los productores de riego. Sin embargo, la evidencia estadística permite concluir que la respuesta de este sector no ha sido lo suficientemente alta como para elevar tanto la autosuficiencia como la competitividad maiceras.

”Aparentemente, un obstáculo en este propósito tiene que ver con el hecho de que el gobierno permita un flujo permanente de importaciones para cubrir las necesidades de consumo, a precios relativamente bajos, pero sin preocuparse por la fuerte dependencia alimentaria en la que se está incurriendo.

”[...] podría interpretarse que la política sectorial para el maíz implementada por el gobierno (o por él consentida), encierra una dualidad contradictoria en la que, por un lado, se incentiva la producción

maicera del sector comercial, moderno y competitivo ubicado en buenas tierras con disposición de agua de riego. Mientras que, por otro lado, fomenta la entrada de maíz importado para satisfacer necesidades de consumo, aun cuando éstas podrían ser cubiertas por la producción nacional”.

Marco regulatorio

En el artículo 5, fracción V, de la Ley de Comercio Exterior se establece que es facultad de la Secretaría de Economía otorgar permisos previos y asignar permisos de exportación e importación.

El artículo 33, fracción II, del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior establece que la Secretaría de Economía expedirá el certificado de cupo de importación, dentro de los siete días posteriores a la fecha en que se aportaron todos los elementos requeridos, en el caso de asignación directa.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

Los principales procedimientos de auditoría aplicados fueron los siguientes:

1. Evaluar los sistemas de control interno de la SE para el proceso de otorgamiento para la autorización de la asignación de importación del cupo de maíz.
2. Evaluar que, en el proceso para el otorgamiento de cupos de importación de maíz, la Secretaría de Economía se ajustó al “Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá”, y al “Acuerdo por el que se da a conocer la cuota adicional para importar maíz amarillo, excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América en el año 2006”.
3. Constatar que en el proceso de otorgamiento de cupos de importación, la SE y los importadores se ajustaron al procedimiento de adjudicación directa, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
4. Comprobar que los certificados de cupos de importación se emitieron en los términos y plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Con objeto de analizar los resultados de la producción del maíz, se realizó un estudio conceptual sobre la evolución de este sector de la agricultura. Se analizaron los tratados internacionales; la producción-oferta-demanda; la importación de maíz, a la luz de fuentes oficiales de mediano plazo como el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y 2007-2012; los Informes Presidenciales; los programas de trabajo e informes de resultados de la SAGARPA y de la SE. También se analizaron los foros de discusión en el seno del Congreso de la Unión; el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (importación, exportación y cupos de importación de maíz) y la Evaluación de Resultados emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), entre otras fuentes.

Del análisis y estudio de las citadas fuentes, se desprende lo siguiente:

1. En México, la tortilla es parte importante de la dieta de la población ya que 97 de cada 100 personas la consume en su alimentación, y de la producción del maíz depende un alto porcentaje de la población rural, cuyo cultivo practican bajo las más diferentes condiciones agroclimáticas con diferencias tecnológicas que van desde la producción temporalera más atrasada que obtiene rendimientos de 0.7 t por ha, hasta los sistemas de riego, con semillas mejoradas y fertilizadas que pueden llegar a obtener de 12 a 14 t por ha.
2. La crisis en la cadena maíz que se manifestó a finales de los años 60 y principios de los 70 consistió en un estancamiento de la producción que afectó el suministro para cubrir la demanda doméstica y obligó a realizar importaciones significativas de grano. De aquí se derivaron otros problemas tales como la pobreza rural, el abandono de parcelas y las emigraciones.

En los años 80 se instrumentaron diversos programas orientados a fomentar la producción de maíz, pero las importaciones continuaron siendo la fuente principal de maíz para la industria. Con la firma del TLCAN en la primera mitad de los años 90, surgió otro problema, que afectó a la cadena maíz, consistente en la no competitividad del maíz frente a los principales socios comerciales ya que, de acuerdo a diversas publicaciones, Estados Unidos es el productor más importante de maíz en el mundo, por lo que la sobreproducción que es más barata y subsidiada, obliga a los productores y procesadores de maíz a inventar nuevos usos para su producto; así, destacan dos productos derivados del maíz: el etanol y el jarabe de alta

fructuosa. Ante esta situación, los agricultores nacionales compiten en los ciclos producción-oferta-demanda, bajo condiciones desfavorables.

En México se continúan importando millones de toneladas de maíz al año, toda vez que el índice de competitividad del maíz es negativo y no se observan medidas de política pública que hagan frente a las importaciones de maíz que crecerá una vez finalizadas las cuotas de importación acordadas en el TLCAN.

3. Los compromisos en el sector agrícola fueron referidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) de manera muy breve en el punto de la política económica, ya que señaló "...mejorará la infraestructura y los servicios básicos del sector rural...". Sin embargo, no se expresó de manera contundente alguna estrategia en beneficio de la actividad agrícola y del maíz en particular. No se estableció el papel que jugarían las instancias gubernamentales en materia agrícola, ni se abordó nada en relación con el apoyo financiero que tendría el sector agrícola como detonador del crecimiento económico, aún y cuando en este sector existe la mayor inequidad en la distribución del ingreso, y en donde se concentra una parte importante de la población que asciende a 25 millones de personas.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se plantearon cinco lineamientos generales: estado de derecho y seguridad; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental, y democracia efectiva y política exterior responsable. Del análisis de éstos, podría decirse que, en un principio, existe una visión general de la problemática que prevalece en el sector agrícola, y por lo tanto de la importancia que amerita su atención y apoyo. Asimismo, se plantean compromisos, como el de abastecer el consumo interno con producción interna y el de incrementar los ingresos de los productores, a través de estrategias como el fomento a la producción de cultivos, el fortalecimiento de su comercialización, capacitación y asistencia técnica de productores, la promoción del financiamiento y capitalización en el medio rural y dar continuidad al PROCAMPO, entre otras. Faltaría conocer las acciones que reflejen que los lineamientos generales propuestos en el PND 2007-2012 se traduzcan en actividad en el campo y resultados positivos.

4. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el crédito es un aspecto determinante para el cambio estructural del sector agropecuario, no obstante, lejos de ir en aumento existe una marcada tendencia decreciente. Actualmente existen esquemas de crédito para el sector agrícola que no cubren las expectativas y necesidades del pequeño productor, en razón de que éstos enfrentan las mayores restricciones de acceso al crédito.

5. El PROCAMPO ha sido programado, diseñado y operado mediante el órgano denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) pero los apoyos económicos que otorga, se dan por ha y no por producción, así como sobre cultivos de productos específicos como el maíz, por lo que a mayor número de hectáreas es mayor el monto que se le otorga al productor. De esta manera, el 22.5% de los productores recibe el 53.3% de subsidio, mientras que en el otro extremo, el 23.9% de los productores, con predios menores de una ha, recibe el 0.6% del subsidio.
6. Una parte fundamental de las políticas públicas que se han instrumentado para la atención del sector agrícola fue la creación de la Compañía Nacional de Subsistencia Populares (CONASUPO), por el impacto y trascendencia que tuvo en el control del maíz. Al respecto, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) expresó que, a juicio de productores y comercializadores, la crisis maíz-tortilla no inició a finales de 2006 sino en 1988 cuando el gobierno decidió desaparecer la CONASUPO y, con ella los apoyos que ofrecía para la producción y comercialización del maíz, porque era un monopolio y era ineficiente; sin embargo, las actividades quedaron en manos de una compañía de origen estadounidense.
7. Con la firma del TLCAN en 1992 y su entrada en vigor en 1994, así como del modelo de libre mercado en la cadena maíz-tortilla, se abrió una competencia directa entre los pequeños productores y comercializadores del grano contra grandes corporativos y una compañía de origen estadounidense, de la cual se especuló en el 2006 que, al saber de las presiones que había en las cotizaciones a nivel mundial, y de la especulación con el maíz, acaparó la compra de grandes cantidades de la cosecha de primavera de Sinaloa y como resultado se generó la escasez de maíz blanco para consumo humano y la empresa logró valorizar 600,000 toneladas que compró y provocó que el precio de la tortilla se elevara, hasta lograr el acuerdo de un precio estandarizado.
8. En materia de maíz, la operación del TLCAN parte de la desgravación arancelaria en forma gradual en un lapso no mayor de 15 años. Entre los objetivos que México pretendió con este tratado se buscó garantizar el acceso de las exportaciones mexicanas al mercado de sus socios, no obstante las grandes empresas norteamericanas establecidas en el país son las que realizan las exportaciones hacia el mercado norteamericano, y México no ha diversificado su mercado exterior ya que se ha concentrado en el mercado estadounidense. El TLCAN buscó establecer plazos de apertura con la suficiente gradualidad para lograr la reconversión y ajuste de la producción agropecuaria; se han cumplido los 15 años que se estipularon en el TLCAN para que los aranceles establecidos llegaran a tasa 0% y no se observa reconversión ni ajuste que favorezca la inversión en el campo.

En cuanto a las importaciones, siendo el maíz el principal alimento de los mexicanos, antes del TLCAN lo más que se llegó a importar fueron 2.5 millones de toneladas anuales. En 2000 se importaron más del doble, 5.3 millones de t; 6.0 millones de t en 2001; 5.7 millones de t en 2002; 7.0 millones de t en 2003; 7.1 millones de t en 2004; 8.2 millones de t en 2005, y en 2006 se importaron 10.5 millones de t, de lo que se desprende una marcada tendencia a seguir dependiendo de las importaciones sin que se observen estrategias y reformas estructurales de fondo.

9. Los cupos se establecieron como un mecanismo de transición hacia el libre comercio con objeto de garantizar el abasto humano y pecuario, que los productores nacionales contaran con un periodo de transición para adaptar sus procesos e incrementar su eficiencia, e impulsar el dinamismo del sector agroindustrial; de conformidad con informes de la SE aun y cuando los cupos de importación se han mantenido en una medida estándar, las importaciones han rebasado dichos cupos.

Para determinar las causas hay que precisar que la producción del grano en México tiene dos variedades, la blanca y la amarilla. La primera es para el consumo humano y se estima que es autosuficiente, mientras que la segunda variedad que se destina para el consumo animal y a la industria de almidones y cereales, registra déficit de producción. Hasta hace dos ciclos agrícolas la producción de maíz blanco se destinaba exclusivamente al consumo humano, pero con el crecimiento del consumo pecuario, en el 2006 se destinaron al consumo animal más de un millón de toneladas de esta variedad.

En 2006, la producción de maíz ascendió a 21.6 millones de toneladas, en tanto que la demanda fue de 31.5 millones de toneladas, por lo que se tuvieron que importar alrededor de 10.5 millones de toneladas. La mayor importación de maíz es el resultado de los bajos niveles de producción, ya que el cultivo se ha visto afectado no solo por la apertura comercial con el TLCAN, sino también por factores estructurales internos como la falta de acceso al crédito, la limitada infraestructura de riego para elevar los rendimientos, la concentración del mercado en pocas empresas privadas, la escasa investigación científica y los limitados subsidios que otorga el Gobierno Federal, comparado con lo que se otorgan a los productores de otros países europeos y Estados Unidos de Norteamérica.

Conclusiones

De la revisión de la situación actual de México en relación con la procedencia del abasto de su alimentación, se desprende que lo acontecido con el binomio maíz-tortilla representa una advertencia respecto del riesgo que se enfrenta en materia alimentaria, el haber permitido un rezago acrecentado

de la producción interna de cultivos básicos, además de abrir el camino al control de la importación y comercialización de los granos a un reducido número de empresas, en su mayoría transnacionales.

Del análisis de las diferentes fuentes se deduce que ha sido coincidente la apreciación de que con la entrada del TLCAN los productores de maíz de pronto se vieron sin subsidios, sin precios de garantía, sin asistencia técnica y enfrentados a competir con una agricultura más eficiente como es la de Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá.

En resumen se puede concluir que entre los problemas fundamentales que presenta el sector agrícola mexicano, incluido el maíz, y que precisan atención inmediata se encuentra la falta de subsidios y apoyos financieros con capital barato; falta de tecnificación y mecanización moderna y eficiente; falta de insumos con semilla mejorada; falta de organización colectiva para la producción; políticas económicas inadecuadas; la importación anual de maíz en los últimos años se ha ido incrementando, la cual procede principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, y se han superado los cupos de importación establecidos en el marco del TLCAN.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Con la revisión de los sistemas de control interno de la SE, respecto del proceso utilizado para la autorización de importación del cupo de maíz, se comprobó que la secretaría cuenta con un Manual General de Organización publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre de 2003 y vigente para el ejercicio fiscal de 2006, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual establece que “el titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su Funcionamiento. Estos documentos deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las Funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación...”.

En dicho manual se establecen las Funciones de la Dirección General de Comercio Exterior, cuyo objetivo es diseñar, operar y evaluar los programas específicos de apoyo a las exportaciones y a la producción; administrar cupos de importación y exportación, expedir y registrar permisos y autorizaciones de importación y exportación de mercancías restringidas o negociadas en convenios internacionales; atender los servicios de información de comercio exterior y establecer la política

arancelaria de las regulaciones no arancelarias, mediante la actualización de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Se constató que la Dirección General de Comercio Exterior cuenta con un Manual de Procedimientos que fue dictaminado favorablemente por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Oficialía Mayor de la SE, mediante el oficio núm. 712.04.1410 del 17 diciembre de 2004, vigente en el ejercicio fiscal de 2006, en cumplimiento del artículo 35, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. El manual establece que son atribuciones de esa dirección general el mantener actualizados, en coordinación con las unidades administrativas de la secretaría, el Manual General de Organización, los Manuales de Organización Específicos, los Manuales de Procedimientos y demás documentos administrativos que resulten necesarios para mejorar el Funcionamiento de la secretaría, así como emitir el dictamen correspondiente.

El manual contiene el procedimiento denominado “Asignación de Cupo de Importación y Exportación de Manera Directa”, el cual se identifica con el núm. de control PR-DOC-01, y tiene como objetivo administrar la asignación de los cupos de importación y exportación de manera directa, promoviendo la competitividad, tanto de las cadenas productivas que utilizan como insumo los productos importados, como de la industria que produce los bienes que exportan al amparo del cupo, para asegurar la participación en el mercado mundial y el aprovechamiento de las preferencias y concesiones arancelarias otorgadas por otros países a los productos mexicanos, así como de los establecidos unilateralmente, mediante el cumplimiento de los compromisos contraídos por México.

De las respuestas asentadas en el cuestionario de control interno, se desprende que para acreditar el cumplimiento de autorización de importación del cupo de maíz, la Dirección General de Comercio Exterior cuenta con manuales de procedimientos, el Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX), los trámites y formatos registrados de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y los criterios que sigue esa dirección general para la asignación de cupos, los cuales son tomados de los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. En el “Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá”, publicado el 31 de diciembre de 2003, y en el “Acuerdo por el que se da a conocer la cuota adicional para importar maíz amarillo, excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América en el año de 2006” publicado el 3 de julio de 2006, se estableció que los trámites a realizar ante la SE para la asignación de importación de cupos son dos: a) solicitud de asignación de cupos, y b) solicitud de expedición de certificado de cupo, ambos gratuitos.

La Dirección General de Comercio Exterior sólo recibe las solicitudes de los interesados y asigna el cupo de importación en función de lo que señala "Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria" de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ASERCA/SAGARPA).

Con el propósito de verificar la estructura orgánica con la que operó en el ejercicio fiscal de 2006, se revisó el Manual de Organización de la Dirección General de Comercio Exterior, vigente en ese año, y se comprobó que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Economía lo emitió el 1 de enero de 2004, en cumplimiento del artículo 10, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

Con el cuestionario de control interno aplicado a la SE se comprobó que en general contó con sistemas de control confiables para la asignación de cupos de importación de maíz en el ejercicio de 2006.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Con la finalidad de conocer el comportamiento de las importaciones de maíz realizadas en el periodo 2001-2006, se revisó el documento denominado "Asignación de cupo para importar maíz, según variedad y sector", en el cual se muestra la asignación de cupos por parte de la Dirección General de Comercio Exterior en el periodo antes mencionado, conforme a lo siguiente:

ASIGNACIÓN DE CUPOS DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ BLANCO Y AMARILLO EN EL PERIODO 2001-2006

(Miles de toneladas)

Concepto	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cupo mínimo	3,065.5	3,165.5	3,231.6	3,359.8	3,179.8	3,564.1
Maíz blanco	n.e.	425.6	303.7	347.5	66.1	248.5
Maíz amarillo	n.e.	2,739.9	2,927.9	3,012.3	3,113.7	3,315.6
Cupo adicional	2,988.0	2,542.6	3,766.5	3,731.9	4,982.9	6,959.6
Maíz blanco	406.9	244.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Maíz amarillo	2,581.1	2,298.3	3,766.5	3,731.9	4,982.9	6,959.6
Total	6,053.5	5,708.1	6,998.1	7,091.7	8,162.7	10,523.7

FUENTE: Documento denominado "Asignación de cupo de maíz, según variedad y sector."

n.e. no especifica.

Del cuadro anterior, se desprende que mientras las importaciones de maíz blanco disminuyeron en 2006 respecto de los ejercicios fiscales de 2002 a 2004, en el mismo periodo las importaciones de maíz amarillo se incrementaron, en congruencia con el considerando del "Decreto por el que se

establece un arancel-cupo a las importaciones adicionales de maíz amarillo durante 2006, para las mercancías originarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2006, en el que se señala que la oferta nacional de maíz amarillo resulta insuficiente para el abasto competitivo de los sectores productivos del país por lo que se hace necesario complementarla con importaciones, a fin de que las industrias que lo utilizan en sus procesos productivos tengan acceso a este insumo en condiciones competitivas.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se constató que en el ejercicio fiscal de 2006, la Dirección General de Agricultura de la SAGARPA emitió la “Balanza Nacional Disponibilidad-Consumo” y la “Balanza Mensualizada de Disponibilidad-Consumo” y de su análisis se desprende que en ese año se cosecharon 21,626.5 miles de t de maíz, de las cuales 13,044.2 miles de t fueron comercializables, es decir, el 60.3% de lo cosechado; se exportaron 179.0 miles de t de maíz, es decir, el 1.4 % del maíz comercializable en el año. El total de importaciones fue de 10,770.3 miles de t de maíz, de las cuales 10,523.7 miles de t se asignaron mediante cupos de importación, de manera directa.

La elaboración de las citadas balanzas fue en cumplimiento de los artículos 35, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual establece que a la SAGARPA le corresponde procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la oferta y la demanda de productos relacionados con actividades del sector rural, y 43, fracción XVI, del Reglamento Interior de la SAGARPA, el cual establece que le corresponde a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, integrar la balanza de disposición consumo de productos, subproductos e insumos de origen agrícola.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se constató que en el ejercicio fiscal de 2006, la SE contó con dos trámites emitidos por la Dirección General de Comercio Exterior, los cuales se registraron ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y contienen el plazo máximo de respuesta al trámite, el plazo para requerir información faltante al solicitante y los documentos que se deben anexar al presentar la solicitud para la asignación del cupo de importación, en cumplimiento del artículo 25, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el cual señala que son atribuciones de la Dirección General de Comercio Exterior, coordinar y participar en la elaboración de criterios generales y en el

establecimiento de mecanismos para la asignación de cupos, y para la resolución de permisos. Los trámites registrados en la COFEMER se muestran a continuación:

TRÁMITES PARA OBTENER CUPOS DE IMPORTACIÓN, VIGENTES EN 2006

Nombre del trámite	Modalidad	Nombre del formato	Núm. de formato
Asignación directa de cupo de importación y exportación.	A. Personas físicas. B. Personas morales.	Solicitud de asignación de cupo.	SE-03-011-1
Expedición de certificado de cupo obtenido por asignación directa.	A. Obtenido por asignación directa. B. Obtenido por asignación directa en la modalidad de "primero en tiempo, primero en derecho." C. Cuando el solicitante haya sido beneficiario de cuatro expediciones de certificado de cupo de exportación obtenido por asignación directa en la modalidad de "primero en tiempo, primero en derecho."	Solicitud de certificados de cupo	SE-03-013-5

FUENTE: Trámites registrados ante la COFEMER, 2006.

Con la revisión de los dos trámites, en sus cinco modalidades, para obtener cupos de importación registrados en la COFEMER, se comprobó que todos son para asignar cupos de importación, en cumplimiento del artículo 5, fracción V, de la Ley de Comercio Exterior, el cual establece que son facultades de la SE, entre otras, otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se constató que el 31 de diciembre de 2003, la SE publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá", vigente en el ejercicio fiscal

de 2006, en cumplimiento del artículo 302, párrafo 4, del TLCAN, el cual establece que cada una de las partes podrá adoptar o mantener medidas sobre las importaciones con el fin de asignar el cupo de importaciones realizadas según una cuota mediante aranceles (arancel-cuota), establecidos en el anexo 302.2,1 siempre y cuando tales medidas no tengan efectos comerciales restrictivos sobre las importaciones, adicionales a los derivados de la imposición del arancel-cuota. En dicho acuerdo se establecieron: 3,564.4 miles de t como cupo mínimo de importación de maíz para el ejercicio fiscal de 2006; los requisitos para la presentación de las solicitudes; la vigencia de los cupos de importación que sería al 31 de diciembre de cada año, y el procedimiento para la asignación del cupo de importación que sería por asignación directa, en cumplimiento del artículo 23, segundo párrafo, de la Ley de Comercio Exterior.

Se constató que con fechas 5 de agosto y 1 de diciembre de 2004, se publicaron el Diario Oficial de la Federación dos modificaciones al acuerdo antes citado, mediante los acuerdos denominados “Acuerdo que modifica el similar por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá”, y “Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá”, respectivamente.

Los acuerdos antes mencionados modifican, en términos generales, los criterios de asignación y los requisitos para otorgar cupos de importación de maíz amarillo y blanco.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

A fin de verificar que la asignación de cupos de importación de maíz se ajustó a la Ley de Comercio Exterior y a su reglamento, en el ejercicio fiscal de 2006, se seleccionó una muestra de 56 expedientes de un total de 186 asignados al amparo del “Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá”; la integración de los 56 expedientes se muestra a continuación:

¹ Anexo, 302.2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

**MUESTRA DE CUPOS DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ EN EL
EJERCICIO FISCAL DE 2006**

(Miles de toneladas)

Tipo de maíz	Universo de cupos de importación asignados		Muestra seleccionada		%	
	Expedientes	t	Expedientes	t	Expedientes	t
Blanco						
Harinero	5	248.5	3	244.1	60	98.2
Amarillo						
Almidonero	4	1,281.8	4	1,281.8	100	100
Cerealero	2	77.5	1	66.6	50	85.9
Frituras y botanas	2	55.6	1	46.1	50	82.9
Pecuario	173	1,900.7	47	1,343.1	27.2	70.6
TOTAL	186	3,564.1	56	2,981.7	30.1	83.6

FUENTE: Relación de asignaciones de cupos de importación de maíz al amparo del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuotablecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá.

Con la revisión de la relación de asignaciones de cupos de importación de maíz al amparo del Acuerdo citado, se constató que la totalidad de las asignaciones de los cupos de importación en el ejercicio fiscal de 2006 fueron originarias de los Estados Unidos de Norte América, en cumplimiento del mismo Acuerdo.

Se seleccionó una segunda muestra de 56 de 188 expedientes de cupos de importación asignados al amparo del “Acuerdo por el que se da a conocer la cuota adicional para importar maíz amarillo, excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América en el año 2006”. La muestra se integra como se muestra a continuación:

MUESTRA DE CUPOS DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

(Miles de toneladas)

Tipo de Maíz	Universo de Cupos de importación asignados		Muestra seleccionada		%	
	Expedientes	Monto	Expedientes	Monto	Expedientes	Monto
Amarillo						
Almidonero	3	942.3	2	931.0	66.6	98.8
Cerealero	2	6.9	0	0	0.0	
Frituras y botanas	2	12.1	0	0	0.0	
Pecuario	181	5,998.3	54	5,036.0	29.8	83.9
TOTAL	188	6,959.6	56	5,967.0	29.8	85.7

FUENTE: Relación de asignaciones de cupos de importación de maíz al amparo del Acuerdo por el que se da a conocer la cuota adicional para importar maíz amarillo, excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América en el año 2006.

Con la revisión de la relación de asignaciones de cupos de importación de maíz al amparo del Acuerdo citado, se constató que la totalidad de las asignaciones de los cupos de importación en el ejercicio fiscal de 2006 fueron originarias de los Estados Unidos de Norte América, en cumplimiento del mismo Acuerdo.

Se constató que en los oficios de asignación de cupos de importación de maíz, contenidos en los 112 expedientes seleccionados como muestra, se establece que los beneficiados solicitarían permanentemente hasta el 31 de diciembre de 2006, los certificados de cupos necesarios hasta por la cantidad asignada.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Con la revisión de la documentación integrada en los 56 expedientes de la muestra seleccionada de cupos de importación de maíz al amparo del “Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá”, se constató que en 53 casos los beneficiarios obtuvieron igual número de asignaciones de cupos de importación de maíz amarillo, los cuales correspondían a las industrias almidonera, cerealera, de frituras y botanas, y del sector pecuario (alimentos balanceados, avicultura, porcicultura, ganadería bovina de carne y de leche), en cumplimiento del artículo tercero, apartado

maíz amarillo, de dicho acuerdo. Los 3 beneficiarios restantes, obtuvieron 4 asignaciones de cupos de importación de maíz blanco para llegar al total asignado en el 2006, y que correspondían a las industrias harinera y molinera de nixtamal, y comercializadoras que abastecen a la industria de la masa y la tortilla, en cumplimiento del artículo tercero, apartado maíz blanco, del mismo Acuerdo.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Con la revisión de los 56 expedientes de la muestra, se comprobó que al presentar los interesados sus solicitudes para obtener un cupo de importación de maíz, mediante el formato núm. SE-03-011-1 registrado en la COFEMER, todos los casos contenían el nombre, la denominación o razón social de quien promovió el trámite, el domicilio para recibir notificaciones, los hechos y las razones que dieron motivo a la petición solicitada, el órgano administrativo al que se dirige, y la fecha y el lugar de la solicitud, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del trámite núm. SE-03-011-1, el cual establece los requisitos antes citados. Al respecto, se constató que en total se autorizaron 57 asignaciones de cupos de importación de maíz.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Con el análisis de los 56 expedientes de las asignaciones de cupos de importación revisados, se comprobó que en todos los casos se encontró el Registro Federal de Contribuyentes o el acta constitutiva, de las personas físicas o morales que solicitaron la asignación del cupo de importación, en cumplimiento del trámite núm. SE-03-011-1, el cual establece en su apartado de "Documentos Anexos" que las personas morales deberán anexar el acta constitutiva, y las personas físicas, el Registro Federal de Contribuyentes.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Con la revisión del proceso de asignación de los 57 cupos de importación de maíz, otorgados al amparo del "Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá", se comprobó que en todos los casos se encontró el oficio de asignación de cupo de importación con el cual se le dio respuesta a los interesados, en 9 casos se notificaron dichos oficios dentro del plazo de 7 días hábiles,

establecido en el trámite núm. SE-03-011-1; no obstante, en 5 casos, el oficio de asignación de cupo de importación se notificó hasta con 100 días hábiles de atraso, y en 2 más en que los solicitantes proporcionaron información adicional, el oficio de asignación de cupo de importación se notificó hasta con 38 días de atraso, en incumplimiento del trámite núm. SE-03-011-1, el cual establece que el plazo máximo de respuesta, a partir de la fecha de solicitud, es de 7 días hábiles.

En los 41 casos restantes no se encontró evidencia del acuse de recibo del oficio de asignación de cupo de importación, por lo que no se pudo comprobar el cumplimiento del artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual establece que “toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto...”.

Acción Emitida

06-0-10100-06-722-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se establezcan sistemas de control a fin de que se les de respuesta a los interesados, por medio de los oficios de asignación de cupos de importación, en el plazo máximo de 7 días a partir de la integración de la solicitud por parte de los interesados, en cumplimiento del trámite núm. SE-03-011-1. Asimismo, que se recaben los acuses de recibo de los oficios de asignación de cupos de importación de maíz, y se proporcionen los acuses de recibo de los casos observados, para comprobar el cumplimiento del artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Se constató que de las 57 asignaciones de cupos de importación revisados, en 24 casos se requirió información adicional para la asignación del cupo de importación; no obstante, en uno, no se encontró el acuse de recibo por parte de los interesados, por lo que no fue posible comprobar el cumplimiento de la entrega de la información adicional en el plazo de 5 días hábiles, establecido en los oficios de

solicitud de información adicional emitidos por la SE, y en 2 se excedió dicho plazo hasta con 11 días hábiles de atraso, en incumplimiento a los oficios de solicitud de información adicional antes mencionados.

Acción Emitida

06-0-10100-06-722-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se establezcan sistemas de control a fin de que se recaben los acuses de recibo de los escritos mediante los cuales se requirió información adicional a los interesados para asignar los cupos de importación de maíz, y que los solicitantes entreguen la información requerida en los oficios dentro del plazo establecido, en cumplimiento de los oficios de solicitud de información adicional emitidos por la SE.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Se constató que en 53 expedientes del mismo número de asignaciones de cupos de importación de maíz amarillo, se observó el dictamen técnico favorable para la asignación del cupo de importación, debidamente firmado, en cumplimiento del punto 17 “No Requiere Dictamen Técnico Externo” del procedimiento “Asignación de Cupo de Importación y Exportación de Manera Directa” con núm. de control PC-DOC-01, el cual forma parte del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Comercio Exterior, autorizado el 17 de diciembre de 2004.

Asimismo, se constató que en tres expedientes, de cuatro asignaciones de cupos de importación de maíz blanco, se encontró que la Dirección General de Industrias Básicas de la SE, conjuntamente con la opinión de la Dirección General de Desarrollo de Mercados de ASERCA/SAGARPA, emitió, en sentido favorable, el dictamen técnico respectivo, en cumplimiento del artículo tercero, apartado maíz blanco, del “Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá”.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Con la revisión de las 57 asignaciones de cupos de importación de maíz, se constató que en todos los casos los solicitantes presentaron los escritos, bajo protesta de decir verdad, en los que se informó el programa de compras nacionales de granos forrajeros (por tipo de grano) para el periodo que solicita el cupo, e indicó que la planta se encontraba en Funciones a la fecha de la solicitud; no obstante, en 2, los interesados no indicaron el volumen de maíz solicitado para cada una de las plantas con las que cuentan, en incumplimiento del punto 3 del anexo "Requisitos para la asignación del cupo de importación de maíz excepto para siembra (amarillo)" del "Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio del América de Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá" publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de diciembre de 2004.

Acción Emitida

06-0-10100-06-722-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se establezcan sistemas de control para que los solicitantes indiquen el volumen de maíz solicitado para cada una de las plantas con las que cuentan, en cumplimiento del punto 3 del anexo "Requisitos para la asignación del cupo de importación de maíz excepto para siembra (amarillo)" del "Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007 dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América o de Canadá".

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

Con la revisión de las 57 asignaciones de cupos de importación de maíz, se comprobó que en 1 caso no se encontró evidencia del certificado del cupo de importación, debido a que el interesado no lo

solicitó a la SE, y en los 56 restantes se expidieron 87 certificados de cupos de importación, cuyos interesados se presentaron ante la SE dentro de los 20 días siguientes a la emisión del cupo de importación, para conocer la decisión y reclamar su derecho, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. No obstante, en 3 casos excedieron el plazo de 7 días para la expedición del certificado establecido en el artículo 33, fracción II, del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.

Acción Emitida

06-0-10100-06-722-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se establezcan sistemas de control a fin de que los certificados que amparen las asignaciones de los cupos de importación, se expidan en el plazo de 7 días establecido en el artículo 33, fracción II, del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

En el artículo sexto transitorio, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, se estableció que en los casos en que se requiera importar maíz amarillo indispensable para el abasto nacional, que rebase las cuotas mínimas libres de arancel acordadas por las partes en los tratados de libre comercio, la SE, conjuntamente con la SAGARPA, determinará el arancel que aplicará a la cuota adicional en consulta con el Consejo Mexicano por el Desarrollo Rural Sustentable y con el Comité Nacional Sistema-Producto Maíz.

Al respecto, con la revisión de la primera sesión ordinaria del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable del 26 de enero de 2006, y con el oficio núm. 310/DGFA/0136 del 21 de febrero del mismo año, emitido por el Director General de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA y Representante Gubernamental del Comité Nacional Sistema-Producto Maíz, se constató que la SE y la

SAGARPA realizaron la consulta pública para el establecimiento del arancel a la cuota adicional de importación de maíz amarillo”; en cumplimiento del ordenamiento legal antes referido.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación del 16 de junio de 2006 el “Decreto por el que se establece un arancel-cupo a las importaciones adicionales de maíz amarillo durante 2006, para las mercancías originarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, el cual, en su artículo único, establece que el arancel-cupo fue del 1% AD-VALOREM, aplicable a la cuota adicional a la mínima acordada al TLCAN para la importación de las mercancías originarias en el propio tratado, de conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, fracción I, de la Ley de Comercio Exterior.

Se constató que en dicho decreto se estableció como considerando, que la oferta nacional de maíz amarillo resulta insuficiente para el abasto competitivo para los sectores productivos del país, por lo que se hace necesario complementarla con importaciones, a fin de que las industrias que lo utilizan en sus procesos productivos tengan acceso a este insumo en condiciones competitivas.

Se constató que, con fundamento en el artículo 4, fracción III, de la Ley de Comercio Exterior, los secretarios de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicaron en el Diario Oficial de la Federación del 3 de julio de 2006 el “Acuerdo por el que se da a conocer la cuota adicional para importar maíz amarillo, excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América en el año 2006”, la cuota adicional se estableció en el artículo primero del acuerdo y corresponde al monto que resulte de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Con la revisión de la documentación integrada en los 56 expedientes de la muestra seleccionada de cupos de importación de maíz al amparo del “Acuerdo por el que se da a conocer la cuota adicional para importar maíz amarillo, excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América en el año 2006”, se constató que los interesados obtuvieron un total de 89 asignaciones de cupos de importación, cuyos beneficiarios correspondían a las industrias almidonera, cerealera, frituras y

botanas, y del sector pecuario (alimentos balanceados, avicultura, porcicultura, ganadería bovina de carne y de leche), en cumplimiento del artículo tercero, apartado maíz amarillo, de dicho acuerdo.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Con la revisión de los 56 expedientes, se comprobó que los interesados al presentar sus solicitudes para obtener un cupo de importación de maíz, mediante el formato núm. SE-03-011-1, registrado en la COFEMER, en dos casos, el formato no contenía la fecha y en uno de ellos tampoco el lugar de la solicitud, en incumplimiento del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del trámite núm. SE-03-011-1, el cual establece, entre otros, los requisitos antes citados.

Acción Emitida

06-0-10100-06-722-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se establezcan sistemas de control a fin de que las solicitudes que presenten los interesados para obtener un cupo de importación de maíz, mediante el formato núm. SE-03-011-1, registrado en la Comisión de Mejora Regulatoria, contengan la fecha y el lugar de la solicitud, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del trámite núm. SE-03-011-1.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Con la revisión de los 56 expedientes de las asignaciones de cupos de importación revisados, se constató que en todos los casos se encontró el Registro Federal de Contribuyentes o el acta constitutiva de las personas físicas o morales que solicitaron la asignación del cupo de importación, en cumplimiento del trámite núm. SE-03-011-1, el cual establece en su apartado de "Documentos Anexos"

que las personas morales deberán anexar el acta constitutiva, y las personas físicas el Registro Federal de Contribuyentes.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

Con la revisión del proceso de asignación de los 89 cupos de importación de maíz al amparo del “Acuerdo por el que se da a conocer la cuota adicional para importar maíz amarillo, excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América en el año 2006”, se comprobó, en todos los casos, que contaban con el oficio de asignación de cupo de importación, con el cual se le dio respuesta a los interesados, en 4 casos se notificaron dichos oficios en el plazo de 7 días hábiles, establecido en el trámite núm. SE-03-011-1; no obstante, en 74 casos, el oficio de asignación de cupo de importación se notificó hasta con 28 días hábiles de atraso, en incumplimiento del trámite núm. SE-03-011-1, el cual establece que el plazo máximo de respuesta a partir de la fecha de solicitud es de 7 días hábiles.

En los 11 casos restantes no se encontró evidencia del acuse de recibo del oficio de asignación de cupo de importación, por lo que no se pudo comprobar el cumplimiento del artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual establece que “toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto integro del acto...”.

Acción Emitida

06-0-10100-06-722-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se establezcan sistemas de control a fin de que se les dé respuesta a los interesados por medio de los oficios de asignación de cupos de importación, en el plazo máximo de siete días a partir de la integración de la solicitud por parte de los interesados, en cumplimiento del trámite núm. SE-03-011-1. Asimismo, que se recaben los acuses de recibo de los oficios de asignación de cupos de importación de maíz, y se proporcionen los acuses de recibo de los casos observados, para comprobar el cumplimiento del artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Se constató que de las 89 asignaciones de cupos de importación, en 2 casos en los que se requirió información adicional para la asignación del cupo de importación, los solicitantes entregaron la información requerida dentro del plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción de dichos requerimientos, en cumplimiento de los oficios de solicitud de información adicional emitidos por la SE.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

Se constató que las 89 asignaciones de cupos de importación de maíz amarillo contaron con el dictamen técnico favorable para la asignación del cupo de importación solicitado, debidamente firmado por la entonces Directora General de Comercio Exterior, en cumplimiento del punto 17 “No Requiere Dictamen Técnico Externo” del procedimiento “Asignación de Cupo de Importación y Exportación de Manera Directa” con el número de control PC-DOC-01, el cual forma parte del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Comercio Exterior.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

Con la revisión de las 89 asignaciones de cupos de importación de maíz amarillo, se constató que en todos los casos los solicitantes presentaron los escritos, bajo protesta de decir verdad, en los que se informó el programa de compras nacionales de granos forrajeros (por tipo de grano) para el periodo que solicita el cupo, e indicaron que la planta se encontraba en Funciones a la fecha de la solicitud; asimismo, indicaron el volumen de maíz solicitado para cada una de las plantas con las que cuenta, en cumplimiento del primero y segundo requisitos del anexo “Requisitos para la asignación de la cuota adicional para la importación de maíz, excepto para siembra (amarillo)” del documento “Personas físicas o morales que hayan obtenido asignación de cupo mínimo de importación de maíz amarillo en 2006” incluido en el “Acuerdo por el que se da a conocer la cuota adicional para importar maíz amarillo, excepto para siembra, originario de los Estados Unidos de América en el año 2006”.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1

En la revisión de las 89 asignaciones de cupos de importación de maíz, en 86 casos se expidieron 131 certificados de cupos de importación; no obstante, en 9 certificados se excedió el plazo de 7 días para

su expedición y en 2 no se encontró evidencia de solicitud por lo que no se pudo determinar el plazo establecido en el artículo 33, fracción II, del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, y en los 3 casos restantes, los certificados se expidieron antes de que los interesados conocieran que se les había asignado el cupo de importación correspondiente, en incumplimiento del artículo 33, fracción II, del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.

Acción Emitida

06-0-10100-06-722-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se establezcan sistemas de control a fin de que se cuente con la totalidad de los certificados que amparen las asignaciones de los cupos de importación, y que los certificados se expidan en el plazo de siete días establecido en el artículo 33, fracción II, del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. Asimismo, que los certificados de cupo de importación de maíz se expidan con posterioridad a la notificación del oficio de asignación del cupo, en cumplimiento del referido ordenamiento legal.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 26 Sin Observaciones

Con la revisión de los certificados contenidos en los 112 expedientes de las asignaciones de cupos de importación seleccionados como muestra, se constató que en todos se especificó el régimen de importación; el nombre del beneficiario; la descripción del cupo; el monto que ampara el certificado, y su periodo de vigencia, en cumplimiento del artículo 32 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.

Impacto de las Observaciones

Repercusión en el Control

No se identifican la totalidad de las solicitudes para obtener los certificados de cupos de importación de maíz expedidos por la SE, así como, de los acuses de recibo de las notificaciones de asignación de cupos de importación, y de los acuses de recibo de los oficios de requerimiento de información adicional solicitada a los interesados en obtener asignaciones de cupos de importación.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 7 observaciones que generaron 7 acciones, de las cuales corresponden: 7 a Recomendación.

Efectos de la Fiscalización

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 7 acciones, orientadas principalmente a promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

7 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Economía, en relación con la Evaluación del Proceso Utilizado para la Autorización de Importación del Cupo de Maíz, cuyo objetivo consistió en comprobar que el proceso utilizado por la Secretaría de Economía para la importación del cupo de maíz se ajustó a las disposiciones legales y normativas, se determinó revisar un monto de 8,948.7 miles de toneladas de maíz, que representa el 85% de los 10,523.7 miles de toneladas de maíz asignadas mediante cupos de importación, reportados por la secretaría para el ejercicio 2006.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones normativas aplicables al proceso de asignación de cupos de maíz, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe.

V.1.1.5. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento**V.1.1.5.1. Egresos Presupuestales de la Partida 3826 "Cuotas a Organismos Internacionales"**

Auditoría: 06-0-10100-02-031

Criterios de Selección

Esta revisión se seleccionó toda vez que corresponde a un proceso concluido.

Porque el Capítulo 3000 "Servicios Generales" ocupó el tercer lugar respecto al gasto ejercido por la Secretaría de Economía, asimismo no se tienen antecedentes de revisión para el otorgamiento de Cuotas a Organismos Internacionales en la Secretaría de Economía.

Objetivo

Verificar que el presupuesto reportado en el IAGF 2006 por la Secretaría de Economía en la Partida 3826 "Cuotas a Organismos Internacionales" se ejerció y registró conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 92,238.5 miles de pesos

Muestra Auditada: 47,047.7 miles de pesos

De acuerdo con las cifras reportadas por la Secretaría de Economía en el Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2006, ejerció 47,047.7 miles de pesos en la partida 3826 "Cuotas a Organismos Internacionales", los cuales se revisaron en su totalidad.

Áreas Revisadas

La Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales, (SNIEPCI), y las Direcciones Generales de Normas (DGN), de Negociaciones Multilaterales y Regionales (DGNMR), de Promoción Minera (DGPM), y de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), de la Secretaría de Economía (SE).

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Realizar el estudio del marco normativo (legal y administrativo) establecido en la Secretaría de Economía con el propósito de conocer las atribuciones de las áreas por revisar, sus objetivos, procedimientos y su estructura orgánica, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2. Comprobar que la información reportada en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006 es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y los Auxiliares Presupuestales, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal vigente hasta el 28 de junio de 2006, y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente a partir del 29 de junio de 2006.
3. Constatar que el presupuesto modificado contó con los oficios de adecuación presupuestaria debidamente autorizados, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal vigente hasta el 28 de junio de 2006, y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente a partir del 29 de junio de 2006, y del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
4. Comprobar que las Cuotas a Organismos Internacionales otorgadas por la Secretaría de Economía estuvieron consideradas en su anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2006, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, vigente hasta el 9 de marzo de 2006, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente a partir del 10 de marzo de 2006 y sus respectivos Reglamentos.
5. Verificar que los procedimientos para el otorgamiento de Cuotas a Organismos Internacionales, se realizaron en cumplimiento de los Manuales de Organización y de los Procedimientos establecidos para el ejercicio Fiscal de 2006.

6. Constatar que la formalización de las operaciones y el pago respectivo, se efectuaron en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, vigente hasta el 9 de marzo de 2006, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente a partir del 10 de marzo de 2006 y sus respectivos Reglamentos, y del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004.
7. Comprobar que los recursos por concepto de Cuotas a Organismos Internacionales se registraron presupuestalmente, de acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, vigente hasta el 9 de marzo de 2006, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente a partir del 10 de marzo de 2006 y sus respectivos Reglamentos.
8. Verificar que las CLC se soportaron en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, vigente hasta el 9 de marzo de 2006, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente a partir del 10 de marzo de 2006 y sus respectivos Reglamentos.
9. Verificar si las Unidades responsables destinaron los recursos a los Organismos Internacionales que les fueron asignados para su manejo, control y supervisión, y si éstos se encuentran dentro del ámbito de su competencia.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Se comprobó que las unidades responsables del manejo, control y supervisión de las Cuotas a Organismos Internacionales SNIEPCI, DGN, DGNMR y la DGPM, cuentan con los Manuales de Organización y de Procedimientos vigentes, autorizados y difundidos, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5º, fracción XV, y 10, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Se observó que el Manual de Procedimientos de Cuotas a Organismos Internacionales de la DGPOP no cuenta con firmas de elaboración, revisión y aprobación, ya que se encuentra en proceso de

aprobación, autorización y difusión por la Dirección de Organización y Modernización Administrativa, en contravención del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

06-0-10100-02-031-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se apruebe, autorice y difunda el Manual de Procedimientos de Cuotas a Organismos Internacionales; asimismo, se instrumenten los mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que los Manuales se encuentren permanentemente actualizados, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Con el análisis presupuestal de la partida 3826 "Cuotas a Organismos Internacionales" reportado por la Secretaría de Economía en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006, se comprobó que tuvo una asignación original de 59,027.5 miles de pesos, ampliaciones por 40.0 miles de pesos y reducciones por 1, 640.1 miles de pesos, por lo que resultó un presupuesto modificado de 57,427.4 miles de pesos, del cual se ejercieron 47,047.7 miles de pesos, al primer semestre del ejercicio 2006.

Por lo que respecta a las adecuaciones presupuestarias, se encuentran respaldadas con los oficios de afectación presupuestaria, en cumplimiento de los artículos 151 al 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 35 y 39 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Al comparar las cifras presupuestales de la partida 3826 “Cuotas a Organismos Internacionales” reportadas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006, con las consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, se determinó que no existen diferencias, en cumplimiento de los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental denominados “Cumplimiento de Disposiciones Legales” y “Control Presupuestario”.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Con base en el análisis de los cuestionarios de control interno y de la información proporcionada por las Unidades Responsables de la operación con los Organismos Internacionales, se observó que no existen procedimientos o lineamientos que definan si las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores tendrán la responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento de la operación de los Decretos, Acuerdos, Tratados, Convenios, etc. de carácter Internacional que se celebran con los citados Organismos, así como de llevar a cabo el control, supervisión y pago de las cuotas.

Cabe resaltar, que algunos de estos decretos y acuerdos fueron proporcionados por las Unidades Responsables de la Secretaría de Economía, y son los siguientes:

- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las Inversiones con el Gobierno de la República de Corea, firmado el 14 de noviembre de 2000, aprobado por la Cámara de Senadores el 16 de abril de 2002, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de mayo de 2002, lo rubrican los CC. Secretarios de Relaciones Exteriores, y de Comercio y Fomento Industrial.
- Acuerdo por el que se establece el Impuesto General de Importación para las Mercancías Originarias del Área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, firmado por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 17 de septiembre de 2004, y ratificado por el Senado de la República el 18 de noviembre de 2004, mediante el cual dan a conocer las condiciones para la eliminación de aranceles aduaneros para el comercio de mercancías originarias entre dichos países.
- Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aprobado por la Cámara de Senadores el 22 de noviembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 8 de diciembre de 1993, y rubricado por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el C. Secretario de Relaciones Exteriores.

- Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, aprobado por la Cámara de Senadores el 24 de noviembre de 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1998, y rubricado por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría del Despacho de Relaciones Exteriores.
- Decreto de promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y, por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio aprobada por la Cámara de Senadores el 13 de julio de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994, y rubricado por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el C. Secretario de Relaciones Exteriores.

En contravención del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

06-0-05100-02-031-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a quien corresponda para que en forma conjunta con la Secretaría de Economía definan los Procedimientos o Lineamientos que determinen quien tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento de la operación de los Decretos, Acuerdos, Tratados, Convenios, etc., que se celebran con los Organismos Internacionales, así como de llevar a cabo la operación, control y supervisión, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-10100-02-031-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que en forma conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores definan los Procedimientos o Lineamientos que determinen quien tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento de la operación de los Decretos, Acuerdos, Tratados, Convenios, etc., que se celebran con los Organismos Internacionales, así como de llevar a cabo la operación, control y supervisión, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto efectuado, se constató que éstos contaron con la disponibilidad presupuestal, se soportaron por medio de Cuentas por Liquidar Certificadas, Comprobantes de Trámite de Pago, Facturas expedidas por los Organismos Internacionales, los cuales se registraron en los auxiliares presupuestales y contables, en cumplimiento de los artículos 44, fracción III, 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal vigente al 28 de junio de 2006, y 89 y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Con el análisis de las diferencias cambiarias se constató que éstas se realizaron por medio de Cuentas por Liquidar Certificadas, determinadas y notificadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y registradas en el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), con lo que se efectuaron los reintegros correspondientes y las operaciones a cargo, en cumplimiento del artículo 24, fracción I, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado el 31 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Con el análisis efectuado de la información proporcionada por las Unidades Responsables relativa a la justificación de pertenecer a diversos Organismos Internacionales, así como el importe que se cubre por estos conceptos, se determinó que éstos se efectuaron a 12 organismos, los cuales se detallan a continuación:

1.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

IMPORTE DE LA CUOTA

En el caso de México para 2006 esta cuota ascendió a 3'973,393 francos suizos, equivalentes a 33'165.9 miles de pesos.

JUSTIFICACIÓN

Por apertura de mercados de países con los que no existe Tratado de Libre Comercio; por acceso a mercados internacionales con el fin de diversificar las exportaciones mexicanas, por impulsar operaciones de comercio exterior de empresas mexicanas.

2.- MECANISMO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (APEC)

IMPORTE DE LA CUOTA

Las Economías Miembro de APEC realizan contribuciones anuales, sobre una base proporcional, basada en una escala que se calcula tomando en consideración el Producto Interno Bruto de cada Economía.

La contribución anual cubierta por México en el año 2006 fue de 134,000 dólares, equivalentes a 1'440.5 miles de pesos, correspondiente al 4.02% del total de contribuciones realizadas por todas las Economías Miembro.

JUSTIFICACIÓN

México se beneficia con agendas y estrategias comerciales.

Beneficios para la comunidad empresarial.

En programas de cooperación económica y técnica, accede a financiamiento y capacitación técnica para proyectos específicos relacionados con la facilitación del comercio y la inversión; promueve el desarrollo de recursos humanos, la formación de capacidades, la ciencia y tecnología, y las pequeñas y medianas empresas.

México tiene celebrados Tratados de Libre Comercio con cuatro economías miembros de APEC (Canadá, Estados Unidos de América, República de Chile y Japón).

3.- APEC BUSINESS ADVISORY COUNCIL (ABAC)

IMPORTE DE LA CUOTA

El monto de la cuota de cada miembro depende del tamaño de las economías de los miembros. La cuota anual de México es de 18,000 dólares, equivalentes a 195.0 miles de pesos, y corresponde al 4% del total de las contribuciones de los miembros de ABAC.

JUSTIFICACIÓN

Generar condiciones para la realización de negocios y mejorar relaciones comerciales y de inversión en la región.

4.- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA VID Y EL VINO (OIVV)

IMPORTE DE LA CUOTA

Se realiza una contribución financiera anual calculada con base en criterios objetivos que consideran el promedio de la producción de vino, de la superficie total de viñedos y el promedio de consumo aparente de vinos. Cada tres años se actualiza el coeficiente que se aplica a cada país para el pago de su cuota.

En 2006, la cuota pagada por México a la OIV fue 20 370 euros, equivalentes a 256.2 miles de pesos.

JUSTIFICACIÓN

Salvaguarda los intereses relacionados con la producción y comercialización de los productos vitivinícolas de las diferentes regiones en nuestro país.

Protección y mejoramiento de la calidad de los productos vitivinícolas mexicanos, por medio de los distintos estudios que realizan las diferentes comisiones de la OIV.

Conocimiento y actualización de nuevos métodos de recolección, de transporte, de almacenamiento y distribución de los productos vitivinícolas.

Acceso del sector productor vitivinícola mexicano a información relevante en lo referente a avances científicos y descubrimientos médicos relacionados con la salud humana y la sanidad vegetal.

Acceso a estudios para el desarrollo de métodos enológicos de análisis específicos para la aplicación en vinos de mesa, en aguardiente de uva, brandy, entre otros.

5.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

IMPORTE DE LA CUOTA

El monto de la contribución es determinado mediante una clasificación, cada estado dependiendo de su calidad de país desarrollado, en desarrollo o menos adelantado, paga una suma anual preestablecida que para 2006 fue de 2,023.9 miles de pesos.

JUSTIFICACIÓN

- *TRATADOS DE REGISTRO*

Tratados que simplifican o minimizan el costo de presentar solicitudes en todos los países en los que se desee obtener protección para un derecho de propiedad intelectual determinado.

- *TRATADOS DE REGISTRO INTERNACIONAL*

Dar protección a las denominaciones de origen, es decir la denominación geográfica de una región que sirve para indicar un producto originario de la misma región y cuyas características se deben esencialmente al medio geográfico.

México tiene registradas a nivel internacional las siguientes denominaciones de origen, Tequila, Mezcal, Olinalá, Talavera, Bacanora, Café Veracruz, Ámbar de Chiapas, Sotol, Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, Charanda y Café Chiapas.

- *TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT).*

Permite solicitar la protección por patente, simultáneamente en las diferentes oficinas de los Estados miembros, de las invenciones cuyos solicitantes pretenden incursionar en diferentes mercados nacionales y regionales, regula los requisitos formales que deben satisfacer las solicitudes internacionales.

- *ARREGLO DE ESTRASBURGO RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES.*

Este Arreglo establece la Clasificación Internacional de Patentes que se divide en ocho secciones principales y aproximadamente en 64.000 subdivisiones.

- *ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.*

La Clasificación de Niza consta de 34 clases para productos y 8 clases para servicios, así como una lista alfabética de productos y servicios que contiene más de 11,000 partidas.

6.- GRUPO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE EL COBRE (GIEC)

IMPORTE DE LA CUOTA

Para el caso de México en 2006 esta cuota fue 18,885 euros equivalente a 242.6 miles de pesos.

JUSTIFICACIÓN

El cobre es el mineral más importante de la industria minero-metalúrgica nacional por el valor de su producción y el tercero por el valor de sus exportaciones.

En el 2005 este mineral representó el 29% del valor total de la producción minero metalúrgica, equivalente a un monto de 14,970 millones de pesos; así como el 13% de las exportaciones, equivalentes a 681 millones de dólares.

A nivel mundial, la industria mexicana del cobre es la decimosegunda industria por su volumen de producción de mina, el cual en el 2005 alcanzó una cifra de 429 mil toneladas.

Las exportaciones de productos manufacturados o semifabricados de cobre (tubería, cable y alambre, entre otros) son superiores a los 500 millones de dólares anuales.

Un contacto más estrecho con los mercados internacionales, especialmente con importantes países consumidores del mineral.

Acercamiento con grupos de inversionistas y empresas interesadas en invertir en la industria.

Reconocimiento y evaluación de las más recientes innovaciones tecnológicas, así como de los principales problemas que enfrenta la industria en materia económica, ambiental y jurídica.

7.- COMISIÓN PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS (COPANT)

IMPORTE DE LA CUOTA

El monto de la Cuota para 2006 fue de 7.500 dólares equivalente a 81.9 miles de pesos.

JUSTIFICACIÓN

México es uno de los seis países fundadores de COPANT, ha participado en trabajos de normalización regional; en áreas de Electrotecnia, Eficiencia Energética y Ecoturismo.

8.- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (OIML)

IMPORTE DE LA CUOTA

La cuota que paga es sólo por servicios y recepción de documentos y que corresponde a 14.9 miles de pesos.

JUSTIFICACIÓN

Permite promover la metrología legal con el fin de asegurar transacciones comerciales de bienes y servicios exactas y transparentes, que protejan los intereses de los consumidores.

Elabora y expide normas oficiales mexicanas y normas mexicanas en materia de instrumentos de medición y procedimientos de verificación, acordes con las recomendaciones internacionales, para lograr que en los instrumentos de medición utilizados en las transacciones comerciales y en la determinación de los precios de bienes y servicios, se apliquen los errores máximos tolerados empleados en el contexto internacional y establecidos en las diferentes normas y regulaciones de otros países.

Se realizan mediciones con trazabilidad a patrones y recomendaciones internacionales, permiten que los productos hechos en México puedan competir en circunstancias de igualdad en mercados internacionales.

9.- COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL (CEI)

IMPORTE DE LA CUOTA

Se basa en el producto interno bruto (PIB) y el consumo per cápita de electricidad de cada país, el monto asignado en 2006 fue de 128,700 francos suizos equivalente a 1,055.6 miles de pesos.

JUSTIFICACIÓN

La Comisión Electrotécnica Internacional emite normas internacionales enfocadas en la tecnología eléctrica, electrónica y los campos afines a éstas, incluyendo el electromagnetismo, la electroacústica, las telecomunicaciones, la producción y distribución de energía.

Se regulan aspectos básicos del comercio internacional, como las normas voluntarias y los reglamentos técnicos, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las barreras técnicas al comercio y el acceso a mercados.

La participación en este proceso de normalización internacional brinda a los sectores eléctrico, electrónico y de la tecnología de la información, la posibilidad de tener acceso a los avances tecnológicos, proporciona los elementos para la adopción de estas normas internacionales en la aplicación de las normas mexicanas (NMX) y normas oficiales mexicanas (NOM).

10.- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN ISO (OIN)

IMPORTE DE LA CUOTA

Está relacionado con la importancia económica de cada país miembro, para tal efecto, se utiliza el producto interno bruto PIB, las exportaciones e importaciones totales del país, de acuerdo con la información de Banco Mundial, el importe ejercido fue de 444,752.00 francos suizos equivalente a 3,712.3 miles de pesos.

JUSTIFICACIÓN

Se regulan aspectos básicos del comercio internacional, como las normas voluntarias y los reglamentos técnicos, las barreras técnicas al comercio y el acceso a mercados.

Este organismo brinda a México en la industria y a las autoridades el conocer e influir el estado actual de la ciencia y de la técnica en el mundo, los sistemas de gestión de la calidad, los sistemas de gestión ambiental, y un acceso al conocimiento y eliminación de barreras al comercio.

15,000 normas publicadas regulan diversos productos y procesos que afectan las importaciones y exportaciones del país.

11.- BURÓ INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS

IMPORTE DE LA CUOTA

La contribución anual cubierta por México en el año 2006 fue de 257,214.00 euros correspondientes a 3,380.9 miles de pesos.

JUSTIFICACIÓN

Obtener información del más alto nivel para mantener, planear y desarrollar los patrones nacionales. Participación en el "Arreglo de Reconocimiento Mutuo de Patrones Nacionales de Medición y Certificados de Calibración y Medición emitidos por los Institutos Nacionales de Metrología." Su finalidad es promover la competitividad de los productos mexicanos, respaldados por mediciones y pruebas realizadas en México.

Asesorías y estancias de entrenamiento en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, calibración de patrones sin costo y donación de equipo altamente especializado.

12.- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE)

IMPORTE DE LA CUOTA

El monto de la Cuota para 2006 fue de 110,000.00 euros equivalente a 1,477.7 miles de pesos.

JUSTIFICACIÓN

Proporcionar una reglamentación para la apertura de mercados y la competencia de alta calidad, apertura de organismos reguladores como la Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Reguladora de Energía.

La Presidencia de la República solicitó a la OCDE la participación de México en este proceso de evaluación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó que el registro presupuestal se realizara con cargo en la partida Cuotas a Organismos Internacionales.

Facilidad en la entrada y salida de mercancías en las principales aduanas.

Sin embargo, se observó que no cuentan con procedimientos o lineamientos que contengan indicadores, que permitan evaluar la factibilidad o conveniencia de ser miembro en estos organismos, así como para determinar el Costo-Beneficio para continuar participando, en contravención del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

06-0-10100-02-031-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se elaboren los procedimientos o lineamientos que contengan indicadores que permitan evaluar la factibilidad o conveniencia de ser miembro en los Organismos Internacionales, así como para determinar el Costo-Beneficio para continuar participando, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

El presupuesto ejercido de enero a junio de 2006, en la partida 3826 "Cuotas a Organismos Internacionales" ascendió a 47,047.7 miles de pesos, y correspondió a pagos por compromisos contraídos con los Organismos Internacionales, en la forma siguiente:

ORGANISMO INTERNACIONAL	SNIEPCI	DGN	DGNMR	DGPM
	Miles de Pesos			
Buró Internacional de Pesas y Medidas	(1) 3,380.9			
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	(1) 2,023.9			
Comisión Electrotécnica Internacional.		1,055.6		
Comisión Panamericana de Normas Técnicas.		81.9		
Oficina Internacional de Metrología Legal.		15.0		
Organización Internacional de Normalización ISO.		3,712.4		
Mecanismo de Cooperación Económica Asia- Pacífico.			(1) 1,440.5	
Apec Business Advisory Council.			(1) 195.1	
Organización Mundial de Comercio			(1) 33,165.9	
Organización Internacional de la Vid y el Vino			(1) 256.2	
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico			1,477.7	
Grupo Internacional de Estudios sobre el Cobre				242.6
Suma	5,404.8	4,864.9	36,535.4	242.6
TOTAL				47,047.7

FUENTE: Reporte de las Erogaciones en la Partida 3826 "Cuotas a Organismos Internacionales al 30 de junio de 2006.

(1): Cuentan con el Decreto, Acuerdo, Convenio, Contrato, etc.

Sin embargo, se observó que se realizaron seis pagos de cuotas a organismos como se aprecia en el cuadro anterior, sin contar con la documentación justificativa del mismo (Decreto, Acuerdo, Convenio, Contrato, etc.), en contravención de lo que señala el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Conviene mencionar que los pagos a estos organismos se han venido requiriendo año con año por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que les ha dado un carácter continuo, para este ejercicio se realizó mediante el oficio POP-1255/05 de fecha 8 de junio de 2006, asimismo se señala que este oficio no es acompañado con la documentación que justifique ampliamente la obligación de efectuar los citados pagos.

Acción Emitida

06-0-05100-02-031-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a quien corresponda para que adicionalmente al oficio de solicitud de pago de Cuotas a Organismos Internacionales invariablemente se proporcione la justificación amplia de la obligación de efectuar el pago por la Secretaría de Economía, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-10100-02-031-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que los pagos de Cuotas a Organismos Internacionales cuenten con la documentación justificativa del gasto (Decreto, Acuerdo, Convenio, Contrato, etc.); asimismo, se instrumenten los mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que se cuente con la documentación justificativa del gasto, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 4 observaciones que generaron 6 acciones, las cuales constituyen 6 Recomendaciones.

Efectos Estratégicos

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 6 acciones, orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación y promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de la Línea Estratégica de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detalla:

6 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

Dictamen

Para el examen realizado, en relación con los Egresos Presupuestales de la Partida 3826 "Cuotas a Organismos Internacionales", cuyo objetivo consistió en verificar que el presupuesto reportado en el IAGF 2006 por la Secretaría de Economía, en la partida antes referida, se ejerció y registró conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó revisar un monto de 47,047.7 miles de pesos, el 100.0% del presupuesto ejercido en la partida por las unidades administrativas de la secretaría, reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones normativas aplicables a regular las acciones relativas a la planeación, la presupuestación, la formalización de las operaciones y el pago respectivo, con excepción de lo señalado en los resultados con observación que se presentaron en el apartado correspondiente de este informe, entre los cuales destacan los siguientes:

la DGPOP no cuenta con el Manual de Procedimientos para el pago de cuotas a Organismos Internacionales autorizado; no existen procedimientos o lineamientos que determinen quién tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento de la operación de los Decretos, Acuerdos, Tratados, Convenios, etc., que se celebran con los Organismos Internacionales, así como de llevar a cabo la operación, control, o supervisión; tampoco existen procedimientos o lineamientos que contengan indicadores que permitan evaluar la factibilidad o conveniencia de ser miembro en estos organismos, o determinar el Costo-Beneficio de su participación, además se efectuaron pagos sin contar con la documentación justificativa del gasto.

V.1.1.5.2. Egresos Presupuestales de la Partida 4104 "Subsidios para Inversión"

Auditoría: 06-0-10100-02-561

Criterios de Selección

Se constató que en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2006 se reportó que la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía ejerció 430,618.0 miles de pesos en la partida 4104 "Subsidios para Inversión", que representan el 90.2% de su presupuesto total ejercido (477,183.2 miles de pesos).

Objetivo

Verificar que el presupuesto gestionado por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital durante 2006 en la partida 4104 "Subsidios para Inversión", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 430,617.9 miles de pesos

Muestra Auditada: 259,622.4 miles de pesos

De acuerdo con las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 (CHPF), se constató que la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital, de la Secretaría de Economía, ejerció 430,617.9 miles de pesos en la Partida 4104 "Subsidios para Inversión", de los cuales se revisó el 60.3%, por un monto de 259,622.4 miles de pesos.

Áreas Revisadas

Las Direcciones Generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) y de Comercio Interior y Economía Digital (DGCIED), la Dirección General Adjunta de Comercio Interior y Economía Digital (DGACIED) y la Coordinación de Administración y Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, adscritas a la Secretaría de Economía.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Realizar el estudio general del marco normativo que rige a la DGCIED, con la finalidad de identificar las atribuciones de las áreas por revisar, así como sus objetivos, procedimientos y estructura orgánica, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
2. Comprobar que las unidades auditadas contaron con Manuales de Organización y de Procedimientos autorizados y vigentes en 2006, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
3. Verificar que la información presupuestal contenida en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y sus auxiliares presupuestales, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4. Constatar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria y que éstos se tramitaron y autorizaron conforme al Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal (MNPAPF), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 31 de diciembre de 2004, en vigor a partir del 1º de enero de 2005, y vigente en el ejercicio fiscal de 2006; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.
5. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de conformidad con el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
6. Constatar que cuentan con reglas y lineamientos para el otorgamiento de apoyos, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.
7. Verificar que los apoyos se otorgaron de conformidad con las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.
8. Constatar que los expedientes se integraron con la documentación señalada en las Reglas de Operación.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

El Reglamento Interior de la SECON, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002, en su artículo 24 establece las atribuciones de la DGCIED.

La estructura orgánica de esta Dirección General fue autorizada por la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, con vigencia al 1º de enero de 2006, mediante el oficio núm. SSFP/408/1296 del 7 de diciembre de 2006, y registrada ante la Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración Pública Federal, de la citada dependencia, según el oficio núm. SSFP/412/3297, de esa misma fecha.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

El Manual General de Organización de la Secretaría de Economía fue autorizado por el C. Secretario y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2003. Sin embargo, no se encuentra actualizado, ya que no se contemplan las modificaciones realizadas a la estructura orgánica, se considera la Dirección General del Registro Nacional de Vehículos y no se considera las delegaciones y subdelegaciones Federales y Oficinas de Servicio, en contravención del artículo 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Conviene mencionar que con el oficio núm. 700.2007/461 del 27 de septiembre de 2007, el Oficial Mayor de la SECON instruyó al Director General de Programación, Organización y Presupuesto con el fin de que se realizaran las acciones necesarias para actualizar el Manual General de Organización de la Secretaría.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se obtenga la autorización del Manual General de Organización de la secretaría y se difunda, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

La DGCIED contó con el Manual de Procedimientos, autorizado mediante el oficio núm. 712.05.1298 el 6 de noviembre de 2005, de conformidad con el artículo 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Al comparar las cifras del presupuesto reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto presentado por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Economía, no se detectaron diferencias en el presupuesto autorizado (7,618,589.8 miles de pesos), modificado (9,447,174.7 miles de pesos) y ejercido (9,435,800.9 miles de pesos), por lo que se concluyó que las cifras son confiables, en cumplimiento de los artículos 83, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 242, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se verificó que el presupuesto original autorizado a la Secretaría de Economía fue de 7,618,589.8 miles de pesos, el cual se vio modificado durante 2006 por 4,318,285.8 miles de pesos de ampliaciones y 2,489,700.9 miles de pesos de reducciones, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 9,447,174.7 miles de pesos, de los que se ejercieron 9,435,800.9 miles de pesos. La diferencia por 11,373.8 miles de pesos se reportó como economía, y de conformidad con el Sistema Integral de Información Financiera Federal (SIAFF), el reintegro se realizó mediante un movimiento virtual, en cumplimiento de los artículos 26, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, y 29, párrafo tercero, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se comprobó que las modificaciones del presupuesto por 4,318,285.8 miles de pesos de ampliaciones y 2,489,700.9 miles de pesos de reducciones se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria internos y externos y fueron autorizados por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Economía (SECON) y por la SHCP, respectivamente, de conformidad con los artículos 153, párrafo último, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 58, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 92, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 35 y 39, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Al comparar las cifras del presupuesto reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, en la partida 4104 "Subsidios para Inversión" en la DGCIED con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto presentado por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Economía, no se detectaron diferencias en el presupuesto autorizado (465,000.0 miles de pesos) y modificado (431,145.5 miles de pesos), por lo que se concluyó que las cifras son confiables, en cumplimiento de los artículos 83, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 242, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Al comparar las cifras del presupuesto ejercido reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, en la partida 4104 "Subsidios para Inversión" en la DGCIED, por 430,617.9 miles de pesos, de los cuales 428,367.9 miles de pesos corresponden al PROSOFT y 2,250.0 miles de pesos al Comité Nacional de Productividad e Innovación, con las presentadas por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital en el reporte de apoyos otorgados durante 2006, por 428,611.5 miles de pesos, se determinó una diferencia por 243.6 miles de pesos, originada por errores de registro de la citada dirección, al no considerar los gastos de operación del programa por 284.1 miles de pesos y reintegros por 527.7 miles de pesos, en contravención de los artículos 83, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal , y 242, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se analice y en su caso se efectúe el ajuste correspondiente e instrumenten los mecanismos de control y supervisión que permitan registrar invariablemente las operaciones que lleve a cabo la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital, de conformidad con el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Se constató que el presupuesto ejercido se registró y operó de acuerdo con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el DOF del 13 de octubre de 2000, en vigor a partir del 14 de octubre de 2000; con reformas publicadas el 29 de marzo de 2006, y vigente en el ejercicio fiscal de 2006, en la partida 4104 "Subsidios para Inversión", en cumplimiento de los artículos 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, el registro contable de las operaciones revisadas se efectuó de acuerdo con el Catálogo de Cuentas, de conformidad con los artículos 39, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Para el otorgamiento de apoyos en la partida 4104 "Subsidios para Inversión", la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital contó con Reglas de Operación, las cuales fueron aprobadas por la SHCP mediante el oficio núm. 312-A.-002129 del 15 de febrero de 2005; dictaminadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria según el oficio COFEME/05/0459 del 16 de febrero de 2005, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo señalado en el artículo 52 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; vigentes durante 2006 según el oficio 312-A-DSTEC-0101 de conformidad con lo señalado en el artículo 54, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) tiene como objetivo general promover el desarrollo económico nacional, mediante el otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de tecnologías de información.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005, vigentes durante 2006, presentan un alto grado de discrecionalidad ya que no consideran mecanismos de distribución, operación y administración que faciliten la obtención de información como son: la documentación que los beneficiarios deberán presentar (acta constitutiva, RFC, CURP, comprobante de domicilio, poder del representante, identificación oficial, etc.); los requisitos que deben cumplir los interesados en participar como Organismo Promotor (acta constitutiva, RFC, comprobante de domicilio, poder del representante, identificación oficial, estrategia de desarrollo económico, criterios, etc.); los plazos que se pueden otorgar por prórrogas (para la realización del proyecto, comprobación de los recursos, etc.); los requisitos de la documentación comprobatoria (que se encuentre a nombre del beneficiario, plazo de conservación de la misma, que la fecha de la misma este comprendida entre la aprobación y el cierre del proyecto, etc.), y el mínimo de cotizaciones que deben presentar los interesados. La omisión contravino el artículo 52, fracción IV, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda a fin de que se analicen y modifiquen las Reglas de Operación para que se implementen los mecanismos de distribución, operación y administración que faciliten la obtención de información, así como en forma clara y precisa la documentación que deberán presentar los beneficiarios, organismos promotores, plazos para el otorgamiento de prórrogas, requisitos de la documentación comprobatoria, y el mínimo de cotizaciones que deben presentar los interesados, de conformidad con lo que al respecto establezca el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-10104-02-561-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión elaboraron, autorizaron y publicaron las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), sin considerar los mecanismos de distribución, operación y administración que facilitarían la obtención de información, así como en forma clara y precisa la documentación que debían presentar los beneficiarios, organismos promotores, plazos para el otorgamiento de prórrogas, requisitos de la documentación comprobatoria, y el mínimo de cotizaciones que debían presentar los interesados, en incumplimiento del artículo 52 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Para el otorgamiento de apoyos con cargo a la partida 4104 "Subsidios para Inversión", la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital, ejerció un presupuesto por 428,611.5 miles de pesos, el cual se otorgó de la forma siguiente:

APOYOS OTORGADOS DURANTE 2006

(Miles de pesos)

Estado	N° de Beneficiarios	Monto del apoyo
Aguascalientes	9	15,291.9
Baja California	20	28,784.6
Baja California Sur	3	3,472.0
Chiapas	2	1,443.0
Chihuahua	2	1,455.0
Coahuila	10	3,042.5
Colima	7	1,261.7
D.F.	33	59,896.2
Durango	6	8,803.8
Estado de México	3	9,724.2
Guanajuato	12	3,290.7
Jalisco	32	92,715.5
Michoacán	6	1,709.8
Morelos	5	3,500.0
Nuevo León	48	58,964.0
Oaxaca	3	581.9
Puebla	2	1,878.0
Querétaro	13	8,949.1
Quintana Roo	1	2,000.0
Sinaloa	25	27,781.0
Sonora	29	51,986.8
Tabasco	5	494.4
Tamaulipas	11	7,000.0
Tlaxcala	3	315.8
Veracruz	20	16,236.4
Yucatán	13	4,199.7
Zacatecas	3	7,805.9
Nacional *	8	5,500.0
TOTALES	334	428,083.9

FUENTE: Información proporcionada por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía.

*Proyectos que abarcan varias entidades federativas.

Estos apoyos fueron otorgados de conformidad con las categorías y subcategorías señaladas en el artículo 22, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Se constató que la DGCIED elaboró los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido en el PROSOFT, los cuales fueron enviados a la H. Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 54, fracción IV, inciso a, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

En la revisión efectuada a los informes enviados a la H. Cámara de Diputados, se observó que en el correspondiente al 4º. trimestre no se consideraron los reintegros por 527.7 miles de pesos, lo que ocasionó que la información presentada en el mismo no coincidiera con la de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, en contravención del artículo 242, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda a fin de que se instrumenten los mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que se realicen las conciliaciones para que la información proporcionada a la H. Cámara de Diputados sea congruente con la presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de conformidad con el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

Se revisaron las transferencias efectuadas a los Organismos Promotores durante 2006, por 428,611.5 miles de pesos, y se observó que el 23 de mayo se efectuó una transferencia por 45,000.0 miles de

pesos al estado de Nuevo León, de los cuales 16,416.7 miles de pesos corresponden a proyectos que fueron aprobados en las sesiones del Consejo Directivo del 25 de mayo, 12 de junio, 27 de junio y 19 de julio de 2006, respectivamente, en contravención del artículo 40, que a la letra dice: “Los apoyos destinados a los Beneficiarios se otorgarán directamente o por medio del Organismo Promotor, para lo cual se deberá suscribir un convenio de adhesión entre éstos y la autoridad que determine el Organismo Promotor o la SE.” y el Anexo C, numeral 6, que a la letra dice: “El Consejo Directivo analiza y evalúa los proyectos presentados”, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda a fin de que se instrumenten mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que el otorgamiento de apoyos se efectúe de conformidad con lo que al respecto establezcan las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) correspondientes.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados necesarios de su gestión.

Acción Emitida

06-9-10104-02-561-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión autorizaron la transferencia de recursos al estado de Nuevo León, sin contar con los proyectos autorizados por el Consejo Directivo, en incumplimiento del artículo 40, y el

Anexo C, numeral 6, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

De los apoyos otorgados con cargo a la partida 4104 "Subsidios para Inversión", se seleccionaron para su revisión, por la importancia de los recursos ejercidos, los destinados a los estados de Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal y Sonora, por un importe de 259,622.4 miles de pesos, de los 428,611.5 miles de pesos que representan el 60.6% y se integran en la forma siguiente:

**MUESTRA SELECCIONADA DE LOS APOYOS
OTORGADOS DURANTE 2006
(Miles de pesos)**

Estado	N° de Beneficiarios	Monto del apoyo
Jalisco	32	92,715.6
Nuevo León	48	58,964.0
Distrito Federal	33	55,956.0
Sonora	29	51,986.8
TOTAL	142	259,622.4

FUENTE: Información proporcionada por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía.

La revisión se efectuó sobre la base de los archivos electrónicos con que cuenta la DGCIED, ya que el trámite se realiza a través de este medio, y se observó que los 142 expedientes carecían de uno o varios de los documentos que deben integrarse para el otorgamiento de los apoyos o ejercicio del gasto como sigue: nueve, del acta constitutiva; ocho, del Registro Federal de Contribuyentes; siete, de la CURP; nueve, del comprobante de domicilio; 6, del poder del representante legal; 49, de la identificación oficial del representante legal; 10, de la aprobación del Consejo Directivo; 100, de la carta compromiso del beneficiario; 54, de la apertura de cuenta bancaria del Organismo Promotor; 11, de la apertura de cuenta bancaria del beneficiario; ocho, del comprobante de ministración de recursos

de la Secretaría de Economía; 60, del comprobante de ministración de recursos del Organismo Promotor al beneficiario; 13, de reportes trimestrales de avance; 12, de reportes finales, y 142, de la constancia de cumplimiento de las obligaciones a su cargo por apoyos de ejercicios anteriores de este programa u otros fondos o programas de la Secretaría de Economía. La omisión contravino los artículos 13, 14, 15, 28 y 30, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

Durante la revisión la dependencia proporcionó información adicional y sólo quedó pendiente en el total de los expedientes la “constancia de cumplimiento de las obligaciones a su cargo por apoyos de ejercicios anteriores de este programa u otros fondos o programas de la Secretaría de Economía, en contravención de los artículos 13, que a la letra dice: “Serán elegibles para acceder a los apoyos del PROSOFT, sin distinción de género, raza, credo, condición socioeconómica o cualquier otra causa que implique discriminación, la población objetivo establecida en los artículos 3 y 12 de las presentes Reglas de Operación, que reúna los requisitos siguientes: ...” y 14, que a la letra dice “Los Beneficiarios de ejercicios anteriores de este u otros fondos o programas de la SE, deberán acreditar que cumplieron con las obligaciones a su cargo para que nuevamente sean elegibles de apoyo en el presente ejercicio fiscal.”, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005. Por otra parte, no contó con un programa de supervisión y seguimiento para la validación de solicitudes e integración de expedientes.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se instrumenten mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que antes de otorgar apoyos se integren los expedientes con la documentación completa y se elabore un programa de supervisión y seguimiento de revisión de las solicitudes e integración de expedientes, de conformidad con lo que al respecto establezcan las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) correspondientes.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Durante 2006 se otorgaron en el Distrito Federal 33 apoyos por 55,956.0 miles de pesos, mediante cinco Organismos Promotores, de los cuales se seleccionaron tres para su revisión por 52,705.6 miles de pesos (94.2%), que son: la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática (CANIETI), la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI) y la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, como sigue:

ORGANISMOS PROMOTORES EN EL DISTRITO FEDERAL

Organismo Promotor	N° de Beneficiarios	Importe (miles de pesos)
CANIETI	14	14,874.6
AMITI	13	31,206.0
Gobierno Distrito Federal	2	6,625.0
TOTAL	29	52,705.6

FUENTE: Información proporcionada por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía.

En la revisión se observó que los Organismos Promotores no cuentan con criterios homogéneos establecidos para seleccionar los proyectos que se presentan para apoyos del PROSOFT; validar la información que presentan los solicitantes (un organismo coteja con documentación original por medio de muestras aleatorias y los otros dos trabajan solamente archivos electrónicos); validar los informes que presentan los beneficiarios, y dar seguimiento a la aplicación de los recursos, ya que las Reglas de Operación no señalan en forma precisa criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, oportunidad y temporalidad en las diferentes etapas para el otorgamiento de apoyos, en contravención de los artículos 12, y 13, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se revisen y en su caso modifiquen las Reglas de Operación a fin de que especifiquen en forma clara y precisa los criterios para seleccionar los proyectos que se presentan para apoyos del PROSOFT; validar la información y los informes que presentan los beneficiarios; y dar seguimiento a la aplicación de los recursos que permitan garantizar que los apoyos se otorguen con objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, oportunidad y temporalidad, de conformidad con lo que al respecto establezcan las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) correspondientes.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Con objeto de constatar el uso y destino de los apoyos otorgados durante 2006, se seleccionaron por la importancia del monto, seis beneficiarios en el Distrito Federal por 40,104.0 miles de pesos, como sigue:

APOYOS OTORGADOS DURANTE 2006 EN EL DISTRITO FEDERAL

Organismo Promotor	Beneficiario	Importe (miles de pesos)
CANIETI	Sif Icap S.A. de C.V	4,579.0
CANIETI	Mexicana de Consultores, S.A. de C.V.	1,850.0
AMITI	ABC in Biz S. de R.L. de C.V.	5,375.0
AMITI	Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones	21,675.0
Gobierno Distrito Federal	Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V.	5,325.0
Gobierno Distrito Federal	Universidad Tec Milenio A.C	1,300.0
TOTAL		40,104.0

FUENTE: Información proporcionada por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía.

En la revisión se observó que en cinco casos por 36,029.0 miles de pesos (Sif Icap, S.A. de C.V.; Mexicana de Consultores, S.A. de C.V.; ABC in Biz, S. de R.L. de C.V.; Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones, y Universidad Tec- Milenio, A.C.) los recursos fueron aplicados al proyecto para el que fueron solicitados y contaron con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, en cumplimiento de los artículos 89, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 241, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 13, 14, 28 y 30, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Se observó que el apoyo proporcionado a Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V., por 5,325.0 miles de pesos, fue aplicado al proyecto para el que fue solicitados, pero la documentación comprobatoria corresponde a dos facturas emitidas por Softtek Information Services, S.A. de C.V., empresa filial que ejerció el presupuesto, lo cual fue autorizado por la Dirección General Adjunta de Comercio Interior y Economía Digital, mediante el oficio núm. 410.03.2006/394 del 26 de octubre de 2006, sin estar facultada para tal fin, en contravención de los artículos 89, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 10, 18, y 28, fracción III, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda a fin de que se instrumenten mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que las autorizaciones sean otorgadas por los niveles jerárquicos facultados para tal fin y que los beneficiarios cuenten con la documentación comprobatoria correspondiente, de conformidad de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria; y con lo que al respecto establezcan las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) correspondientes.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-10104-02-561-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión autorizaron que el ejercicio de los recursos del apoyo otorgado a Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V., fuera realizado por una empresa diferente de la solicitante, en incumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 10, 18, y 28, fracción III, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

La Secretaría de Economía no cuenta con mecanismos de coordinación que permitan garantizar que el PROSOFT no se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal, en contravención del artículo 50, párrafo primero, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se instrumenten mecanismos de coordinación que permitan garantizar que el PROSOFT no se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno federal, de conformidad con lo que al respecto establezcan las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) correspondientes.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

De conformidad con los lineamientos establecidos por la DGCIED, aprobados por el Consejo Directivo, vigentes durante el ejercicio 2006, los Organismos Promotores deben abrir una cuenta bancaria productiva para el manejo de los recursos del PROSOFT y, al término de cada ejercicio, enterar a la Tesorería de la Federación los rendimientos generados (a más tardar los primeros cinco días de enero del siguiente año). Con la revisión de los enteros efectuados durante 2006 se determinó lo siguiente:

De los 29 Organismos Promotores registrados durante 2006, 21, el 72.4%, (Aguascalientes, AMITI, AMCIS, AMESOL, Baja California, CANIETI, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala), efectuaron enteros por 1,879.9 miles de pesos; cinco, el 17.3% (Baja California Sur, Morelos, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo), omitieron realizar enteros por 72.0 miles de pesos y 3, el 10.3% (Chiapas, Distrito Federal y Zacatecas) no entregaron los estados de cuenta bancarios, en contravención de los artículos 28, fracción VII, 30, inciso e, y 45, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

Mediante oficio núm. 410.07, del 30 de noviembre de 2007, la DGCIED solicitó una prórroga por un periodo de 90 días naturales para la presentación de la documentación requerida.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se instrumenten mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que los organismos promotores entreguen los estados de cuenta bancarios y enteren a la Tesorería de la Federación los rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas, de conformidad con lo que al respecto establezcan las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), correspondientes, y los Lineamientos para la Apertura de Cuentas de los Organismos Promotores emitidos por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-03-001 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se proporcionen los estados de cuenta faltantes de los organismos promotores y se aclare la falta de entero a la Tesorería de la Federación por 72.0 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 28, inciso VII; 30, inciso e, y 45 de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005, y los Lineamientos para la Apertura de Cuentas de los Organismos Promotores emitidos por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión

Acción Emitida

06-9-10104-02-561-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no verificaron el entero a la Tesorería de la Federación por los rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas abiertas por los Organismos Promotores para el manejo de los recursos del PROSOFT, en incumplimiento de los artículos 28, fracción VII, 30, inciso e, y 45 de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1

De conformidad con los lineamientos establecidos por la DGCIED, aprobados por el Consejo Directivo, vigentes durante el ejercicio 2006, los beneficiarios deben abrir una cuenta bancaria productiva para el manejo de los recursos del PROSOFT y, al término de cada ejercicio, enterar a la Tesorería de la Federación los rendimientos generados (a más tardar los primeros cinco días de enero del siguiente año). Con la revisión de los enteros efectuados durante 2006 se determinó lo siguiente:

De los 334 beneficiarios registrados durante 2006, 321 (96.1%) efectuaron enteros por 152.5 miles de pesos y 13 (3.9%) omitieron realizar enteros por 119.5 miles de pesos, en contravención de los artículos 28, fracción VII, 30, inciso e, y 45, de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

Mediante oficio núm. 410.07, del 30 de noviembre de 2007, la DGCIED solicitó una prórroga por un periodo de 90 días naturales para la presentación de la documentación requerida.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se instrumenten mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar que los beneficiarios enteren a la Tesorería de la Federación los rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas, de conformidad con los artículos 28, inciso VII; 30, inciso e, y 45 de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005, y los Lineamientos para la Apertura de Cuentas de los Organismos Promotores emitidos por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-10100-02-561-03-002 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se proporcionen los estados de cuenta faltantes de los beneficiarios y se aclare la falta de entero a la Tesorería de la Federación por 119.5 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 28, inciso VII; 30, inciso e, y 45 de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005, y los Lineamientos para la Apertura de Cuentas de los Organismos Promotores emitidos por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión

Acción Emitida

06-9-10104-02-561-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no verificaron el entero a la Tesorería de la Federación de los rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas abiertas por los beneficiarios para el manejo de los recursos del PROSOFT, en incumplimiento de los artículos 28, fracción VII, 30, inciso e, y 45 de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

*Impacto de las Observaciones**Errores y Omisiones de la Información Financiera*

Importe:	243.6	(miles de pesos)
----------	-------	------------------

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe:	191.5	miles de pesos
----------	-------	----------------

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas:	191.5	miles de pesos
Operadas:	0.0	miles de pesos
Probables:	191.5	miles de pesos

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 11 observaciones que generaron 18 acciones, de las cuales corresponden: 11 a Recomendación, 2 a Solicitud de Aclaración-Recuperación y 5 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Efectos de la Fiscalización

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 18 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

16 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

2 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Economía, en relación con los Egresos Presupuestales de la Partida 4104 "Subsidios para Inversión", cuyo objetivo consistió en verificar que el presupuesto gestionado por la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital durante 2006 en la partida 4104 "Subsidios para Inversión" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó revisar un

monto de 259,622.4 miles de pesos, que representa el 60.3% de los 430,618.0 miles de pesos reportado en la Cuenta Pública 2006.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere solo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, administración, ejecución, control y registro de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y en las que destacan las siguientes: en todos los expedientes de la muestra determinada, por 259,622.4 miles de pesos, faltaban uno o varios de los documentos que deben integrarse; en algunos casos se omitió enterar a la Tesorería de la Federación los rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas, y en las Reglas de Operación existen áreas de opacidad, ya que no contemplan la documentación que los beneficiarios deben presentar, los requisitos que deben cumplir los interesados en participar como organismo promotor, los plazos que se pueden otorgar por prórrogas y los requisitos de la documentación comprobatoria, lo que dificultó el equilibrio de éstas en las diferentes etapas del proceso.

V.1.1.5.3. Egresos Presupuestales de la Partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos"

Auditoría: 06-0-10100-02-560

Criterios de Selección

Esta revisión se programó por la importancia del presupuesto ejercido, ya que no contó con Presupuesto Original. Asimismo, por tratarse de un Fideicomiso que se considera como área de oportunidad al impulso de la transparencia y la rendición de cuentas y a la realización de acciones de fiscalización superior que promueven el buen gobierno.

Objetivo

Verificar que el presupuesto gestionado por la Dirección General de Promoción Empresarial en la partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,058,376.5 miles de pesos

Muestra Auditada: 1,058,376.5 miles de pesos

Representatividad de la Muestra: 100.0 %

De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 (CHPF), se constató que la Dirección de Promoción Empresarial de la Secretaría de Economía ejerció 1,058,376.5 miles de pesos en la Partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos", que se revisó al 100.0%.

Áreas Revisadas

Las Direcciones Generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) y de Promoción Empresarial (DGPE) y la Dirección de Fomento a la Inversión y Coinversiones, adscritas a la Secretaría de Economía.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Realizar el estudio general del marco normativo que rige a la DGPE, con la finalidad de identificar las atribuciones de las áreas a revisar, así como sus objetivos, procedimientos y estructura orgánica, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
2. Comprobar que las unidades auditadas contaron con Manuales de Organización y de Procedimientos autorizados y vigentes en 2006, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
3. Verificar que la información presupuestal contenida en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 sea congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y sus auxiliares presupuestales, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
4. Constatar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria y si éstos se tramitaron y autorizaron conforme al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal (MNPAPF), publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2004, en vigor a partir del 1º de enero de 2005, y vigente en el ejercicio fiscal de 2006; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
5. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas cuenten con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de conformidad con el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
6. Verificar que la entidad fiscalizada aportó los recursos al Fideicomiso, de conformidad con el artículo vigésimo tercero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.

7. Comprobar que previo a la aportación de recursos al fideicomiso se contó con la autorización del Titular de la dependencia, se informó a la SHCP y se registró mediante la partida específica para tal fin, de conformidad con el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
8. Verificar que la entidad fiscalizada cumplió el Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

El Reglamento Interior de la SE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002, en su artículo 30, establece las atribuciones de la DGPE.

La estructura orgánica de esta Dirección General fue autorizada por la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, con vigencia a partir del 1º de enero de 2006, mediante el oficio núm. SSFP/408/1296 del 7 de diciembre de 2006 y registrada ante la Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración Pública Federal de la citada dependencia, según el oficio núm. SSFP/412/3297 de la misma fecha.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

El Manual General de Organización de la Secretaría de Economía fue autorizado por el C. Secretario y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2003, sin embargo no se encuentra actualizado ya que no se contemplan las modificaciones realizadas a la estructura orgánica, considera la Dirección General del Registro Nacional de Vehículos y no considera las Delegaciones y Subdelegaciones Federales y Oficinas de Servicio, en contravención de lo señalado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Cabe hacer mención que con el oficio núm. 700.2007/461, el Oficial Mayor de la SE instruyó al director general de Programación, Organización y Presupuesto para realizar las acciones necesarias para que se actualice el Manual General de Organización de la Secretaría.

Acción Emitida

06-0-10100-02-560-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que se obtenga la autorización del Manual General de Organización de la secretaría y se difunda, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

La DGPE contó con el Manual de Procedimientos, autorizado mediante el oficio núm. 712.04.989 del 10 de septiembre de 2004, sin embargo no se encuentra actualizado en contravención de lo señalado en el artículo 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Cabe hacer mención que con el oficio núm. 700.2007/461, el Oficial Mayor de la SE instruyó al director general de Programación, Organización y Presupuesto realizar las acciones necesarias para que se actualice el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Promoción Empresarial.

Acción Emitida

06-0-10100-02-560-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Economía instruya a quien corresponda para que obtenga la autorización del Manual de

Procedimientos de la Dirección General de Promoción Empresarial y se difunda, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Economía informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Al comparar las cifras del presupuesto reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto presentado por la dirección general de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Economía, no se detectaron diferencias en el presupuesto autorizado (7,618,589.8 miles de pesos), modificado (9,447,174.7 miles de pesos) y ejercido (9,435,800.9 miles de pesos), por lo que son confiables en cumplimiento de los artículos 83, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; así como 242, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se verificó que el presupuesto original autorizado a la Secretaría de Economía fue de 7,618,589.8 miles de pesos, el cual se vio modificado durante 2006, por 4,318,285.8 miles de pesos de ampliaciones y 2,489,700.9 miles de pesos de reducciones, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 9,447,174.7 miles de pesos, de los que se ejercieron 9,435,800.9 miles de pesos. La diferencia por 11,373.8 miles de pesos se reportó como economía y de conformidad con el Sistema Integral de Información Financiera Federal (SIAFF), el reintegro se realizó a través de un movimiento virtual, en cumplimiento de los artículos 26, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal y el artículo 29, párrafo tercero, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se comprobó que las modificaciones del presupuesto por 4,318,285.8 miles de pesos de ampliaciones y 2,489,700.9 miles de pesos de reducciones se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria internos y externos y fueron autorizados por la Dirección General de Programación, Organización y

Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Economía (SECON) y por la SHCP, respectivamente, de conformidad con los artículos 153, párrafo último del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 58, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 92, párrafo primero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 35 y 39, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Se constató que el presupuesto ejercido se registró y operó de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal en la partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos", en cumplimiento de los artículos 49, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, el registro contable de las operaciones revisadas se efectuó de acuerdo con el Catálogo de Cuentas, de conformidad con los artículos 39, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Se constató que en la partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos" se registró y operó el gasto por 1,058,376.5 miles de pesos por concepto de aportación al Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones (FIDAPEX), constituido por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en cumplimiento del artículo vigésimo tercero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, que a la letra dice: "Los excedentes que, en su caso, resulten de la extinción del Fideicomiso para la Administración de Financiamientos Externos, FAFEXT, administrado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., serán aportados por conducto de la Secretaría de Economía, conforme a las disposiciones aplicables, al Fideicomiso 10447 constituido por dicho Banco, a fin de aislar los resultados de éste de las contingencias que, en su caso, se generen por sus programas de garantías y seguros para promover la competitividad de las exportaciones mexicanas a diversos mercados, mediante cobertura de riesgo político, riesgo comprador y garantías de crédito."

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Se verificó que se enteraron a la Tesorería de la Federación el 15 de febrero de 2006 los excedentes resultantes de la extinción del FAFEXT.

BANCO	CUENTA	IMPORTE (miles)	TIPO DE CAMBIO	TOTAL (miles)
Santander Serfin, S.A.	82500093428	USD\$86,489.4	10.5258	\$910,370.5
Santander Serfín, S.A.	65500035515	\$148,005.9		\$148,005.9
TOTAL				\$1,058,376.4

FUENTE: Convenio de Extinción Total del Contrato de Fideicomiso denominado Fideicomiso para la Administración de Financiamientos Externos (FAFEXT), cláusula segunda.

En agosto de 2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tramitó la adecuación presupuestaria externa núm. 6060817, para transferir los citados recursos al Ramo 23 "Provisiones Sociales y Económicas", bajo el concepto "Reasignaciones Presupuestarias de Dependencias y Entidades", para que a su vez fueran transferidos a la Secretaría de Economía para el Fideicomiso 10447, en cumplimiento del artículo vigésimo tercero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Se verificó que la partida 7801"Aportaciones a Fideicomisos Públicos" no contó con presupuesto original, dichos recursos fueron obtenidos mediante ampliación líquida a su presupuesto, con folio de adecuación 2006-10-211-620, de conformidad con el artículo 92, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveniente de los excedentes resultantes de la extinción del Fideicomiso para la Administración de Financiamientos Externos, FAFEXT, administrado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Durante el ejercicio de 2006, la DGPE efectuó aportaciones por 1,058,376.5 miles de pesos al Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones (FIDAPEX), mediante un convenio celebrado con el Banco

Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en el cual se establecieron cláusulas de control y seguimiento, en cumplimiento del artículo 214, párrafo quinto, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

La aportación de los recursos al FIDAPEX la realizó la DGPE mediante la Cuenta por Liquidar Certificada número 11784 emitida el 11 de diciembre de 2006.

Al respecto, se constató que la CLC se encuentra sustentada con el recibo de fecha 11 de diciembre de 2006, por 1,058,376.5 miles de pesos; emitido por la fiduciaria (BANCOMEXT) de conformidad con el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Por otra parte, se constató que la aportación al FIDAPEX por 1,058,376.5 miles de pesos fue autorizada por el Titular de la Dependencia, mediante acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2006, de conformidad con lo señalado en los artículos 9, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 214, párrafo quinto, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

El FIDAPEX se creó el 16 de diciembre de 2005, con la finalidad de establecer un fondo al cual se aporten recursos para ser destinados a programas que promuevan la competitividad de las exportaciones mexicanas a diversos mercados, mediante una cobertura de riesgo político, riesgo comprador y garantías de crédito, a fin de aislar los resultados de Bancomext de los riesgos derivados de sus programas de garantías y seguros.

Dicho Fideicomiso fue creado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., el cual a su vez funge también como fiduciaria, se encuentra registrado ante la SHCP, con la clave 200606G0N01410,

de conformidad con el artículo 166, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Se verificó en los dos primeros informes trimestrales presentados por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. en el 2007, que el FIDAPEX presentó en su cuenta en dólares los movimientos siguientes:

MOVIMIENTOS DEL FIDAPEX 2007

TRIMESTRE	SALDO INICIAL	INGRESOS	RENDIMIENTOS	EGRESOS	SALDO FINAL
1	96,029.7	0	209.1	55.0	96,183.8
2	96,183.7	0	1,313.1	0	97,496.8

(Cifras acumuladas al periodo en miles de dólares)

Fuente: Informes trimestre

Nota: El tipo de cambio se determinará al día en que se realicen operaciones.

Cabe hacer mención que el importe final corresponde con el saldo que reporta el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Lo anterior en cumplimiento de la Cláusula Tercera del Convenio celebrado entre la Secretaría de Economía y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C..

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 2 observaciones que generaron 2 acciones, de las cuales corresponden: 2 a Recomendación.

Efectos de la Fiscalización

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 2 acciones, orientadas principalmente a promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

2 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Economía, en relación con los egresos presupuestales de la Partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos", cuyo objetivo consistió en verificar que el presupuesto gestionado por la Dirección General de Promoción Empresarial durante 2006 en la partida 7801 "Aportaciones a Fideicomisos Públicos" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó revisar un monto de 1,058,376.5 miles de pesos, que representan el 100.0% de lo reportado en la Cuenta Pública 2006.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere solo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ejecución y el registro de las operaciones examinadas

V.1.2. COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

V.1.2.1. Información General

Atribuciones

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994, y sus reformas, publicadas el 30 de mayo de 2000, señalan lo siguiente:

"TÍTULO TERCERO A

De la mejora regulatoria

.....Capítulo segundo

De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Artículo 69-E

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos;
- II. Dictaminar los anteproyectos a que se refiere el artículo 69 H y las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes;
- III. Llevar el Registro Federal de Trámites y Servicios;
- IV. Opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal;

- V. Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, así como a los estados y municipios que lo soliciten, y celebrar convenios para tal efecto;
- VI. Celebrar acuerdos internacionales en materia de mejora regulatoria, en los términos de la Ley sobre Celebración de Tratados;
- VII. Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria, y
- VIII. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones.

Artículo 69-F

La Comisión contará con un consejo que tendrá las siguientes facultades:

- I. Ser enlace entre los sectores público, social y privado para recabar las opiniones de dichos sectores en materia de mejora regulatoria;
- II. Conocer los programas de la Comisión así como los informes que presente el director general, y
- III. Acordar los asuntos que se sometan a su consideración.

El consejo estará integrado por los titulares de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, quien lo presidirá, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Trabajo y Previsión Social, así como de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Serán invitados permanentes del consejo el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión Federal de Competencia, el Procurador Federal del Consumidor, los demás servidores públicos que establezca el Titular del Ejecutivo Federal, y al menos cinco representantes del sector empresarial y uno de cada uno de los sectores académico, laboral y agropecuario a nivel nacional.

El consejo operará en los términos del reglamento interno que al efecto expida."

Situación Presupuestaria

COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2006			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	42,789	45,231	45,164	105.6	99.9
Materiales y Suministros	735	559	559	76.1	100.0
Servicios Generales	7,219	4,926	4,926	68.2	100.0
Total de Corriente	50,743	50,716	50,649	99.8	99.9
Inversión Física	1,000	761	761	76.1	100.0
Total de Capital	1,000	761	761	76.1	100.0
TOTAL DE EGRESOS	51,743	51,477	51,410	99.4	99.9

Capítulo o Concepto de Gasto	2005			% Ejercido vs	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	4,113	39,028	39,022	948.7	100.0
Materiales y Suministros	735	631	631	85.9	100.0
Servicios Generales	7,219	6,162	6,162	85.4	100.0
Total de Corriente	12,067	45,821	45,815	379.7	100.0
Inversión Física	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0
Total de Capital	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0
TOTAL DE EGRESOS	13,067	46,821	46,815	358.3	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2006 vs. 2005					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	38,676	940.3	6,203	15.9	6,142	15.7
Materiales y Suministros	-	-	(72)	(11.4)	(72)	(11.4)
Servicios Generales	-	-	(1,236)	(20.1)	(1,236)	(20.1)
Total de Corriente	38,676	320.5	4,895	10.7	4,834	10.6
Inversión Física	-	-	(239)	(23.9)	(239)	(23.9)
Total de Capital	-	-	(239)	(23.9)	(239)	(23.9)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	38,676	296.0	4,656	9.9	4,595	9.8

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.

Situación Financiera

COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2006		2005		Variación 2006 vs. 2005	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante		-	3,470	38.5	(3,470)	(100.0)
Fijo	6,202	100.0	5,540	61.5	662	11.9
Suma el activo	<u>6,202</u>	100.0	<u>9,010</u>	100.0	<u>(2,808)</u>	(31.2)
PASIVO						
A corto plazo	74	1.2	3,431	38.1	(3,357)	(97.8)
Suma el pasivo	<u>74</u>	1.2	<u>3,431</u>	38.1	<u>(3,357)</u>	(97.8)
PATRIMONIO	<u>6,128</u>	98.8	<u>5,579</u>	61.9	<u>549</u>	9.8
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>6,202</u>	100.0	<u>9,010</u>	100.0	<u>(2,808)</u>	(31.2)

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, con los recursos asignados a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	3 DESARROLLO ECONÓMICO		
FUNCIÓN:	4 TEMAS EMPRESARIALES		
SUBFUNCIÓN:	01 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
AI:	010 MEJORAR EL MARCO REGULATORIO Y REDUCIR LA CARGA ADMINISTRATIVA QUE AFECTA A LAS EMPRESAS Y A LOS CIUDADANOS		
Revisar y realizar propuestas o recomendaciones de mejora a los anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas federales con costos de cumplimiento para los particulares que le sometan.	• Anteproyectos que cuentan con opinión por parte de la COFEMER.	• 60 puntos porcentuales.	149.2
Conformar y mantener disponible el sistema electrónico de información sobre trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos y contribuir a la simplificación y actualización.	• Trámites y servicios recibidos que cuentan con opinión.	• 60 puntos porcentuales.	138.3
Revisar que los anteproyectos de disposiciones jurídicas con costos de cumplimiento para los particulares cumplen con los criterios de la Moratoria Regulatoria.	• Freno a la emisión de anteproyectos regulatorios que no encuadren en los criterios de la Moratoria Regulatoria.	• 90 puntos porcentuales.	111.1
Profundizar la colaboración y apoyo técnico sobre el proceso de mejora regulatoria en los tres niveles de gobierno a través de la implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).	• Número de ciudades con SARE implementado.	• 15 números.	166.7

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/0890/07	18 de Junio de 2007	AED/DGADDE/384/2007	15 de Agosto de 2007	116	Evaluación del Programa de Mejora Regulatoria
--------------	---------------------	---------------------	----------------------	-----	---

La auditoría realizada fue de desempeño.

V.1.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2006

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2006

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 26 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2006

Tipo de acción	Número
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:	31
Recomendación	28
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	3
Total	31

De las 31 acciones, 28 de ellas (90.32%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 3 (9.68%) de carácter correctivo. De éstas, 28 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; y 3 por el Órgano Interno de Control Secretaría de Economía, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2007

1) Que la ASF formula, promueve o presenta:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Tipo de acciones	Emitidas ¹	Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución de autoridad competente (Acciones concluidas ASF)					En proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Bajas por resolución de autoridad competente	Total	%	Total	%
Recomendación	13	13	0	0	13	100.00	0	0.00
TOTAL	13	13	0	0	13	100.00	0	0.00

¹ Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ¹	Promovidas (Acciones concluidas ASF)				En proceso	
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%	Total	%
0	0	0	0	0.00	0	0.00

¹ Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

2) Que la ASF finca o impone en forma directa:

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ^{1/}	Solventados y con financiamiento o promoción						En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Con promoción para el financiamiento de responsabilidades		Total	%	Total	%
			Resarcitorias (SFP)	Administrativas sancionatorias (Instancia de control)				
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Acciones	Emitidas ^u	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:					
Años Anteriores	13	13	100.00	0	0.00
Cuenta Pública 2006*	31	0	0.00	31	100.00
Subtotal	44	13	29.55	31	70.45
QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:					
Años Anteriores	0	0	0.00	0	0.00
Cuenta Pública 2006	0	0	0.00	0	0.00
Subtotal	0	0	0.00	0	0.00
Total	44	13	29.55	31	70.45

* Por notificar.

^u Incluye movimientos de operación.

V.1.2.3. Informe de la Auditoría de Desempeño**V.1.2.3.1. Evaluación del Programa de Mejora Regulatoria****Auditoría:** 06-0-10B00-07-116*Criterios de Selección*

La mejora regulatoria constituye una política pública que se orienta fundamentalmente a eliminar, desregular y simplificar trámites y servicios para que sean más sencillos y menos costosos para los empresarios y ciudadanos; y es, además, una herramienta esencial para lograr un gobierno más eficiente que permita mejorar la productividad de las empresas.

El índice de competitividad mundial del Foro Económico Mundial determinó que de 2001 a 2006 México ha descendido 16 posiciones, al pasar del lugar 42 al 58 de 125 países evaluados, debido a su excesivo marco regulatorio y a su nivel de opacidad.

Se seleccionó evaluar el Programa de Mejora Regulatoria porque constituye una de las áreas estratégicas de actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contenida en su Visión Institucional relativa a propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública, promover la eliminación del exceso de burocracia, tramitología y discrecionalidad en la toma de decisiones para cerrar el paso a la corrupción.

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2002, la ASF realizó una auditoría a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) con el propósito de analizar los tres primeros años de operación de la entidad.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los objetivos del Programa de Mejora Regulatoria en términos de profundizar en el proceso de mejora regulatoria, asegurar la calidad de las regulaciones, fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno, así como propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias; revisar la calidad de los servicios; la competencia de los operadores, y la percepción de los beneficiarios del programa.

Alcance

Universo Seleccionado: 50,897.2 miles de pesos

Muestra Auditada: 50,897.2 miles de pesos

El alcance presupuestal de la auditoría abarcó el 100.0% del presupuesto ejercido en 2006 por la COFEMER en sus Actividades Institucionales 001 “Mejorar el marco regulatorio y reducir la carga administrativa que afecta a las empresas y a los ciudadanos” y 002 “Servicios de apoyo administrativo”; que comprende la revisión de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria (PBMR); la actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS); la evaluación de anteproyectos de disposiciones normativas y la firma de convenios con los estados y municipios.

La revisión se efectuó en términos de la consistencia de las cifras reportadas en la Cuenta Pública respecto de los registros internos de la COFEMER; los recursos ejercidos respecto del presupuesto autorizado; y el gasto por unidad de meta de las acciones a cargo de la entidad fiscalizada.

Áreas Revisadas

Las Coordinaciones Generales de Mejora Regulatoria Sectorial; de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos; de Mejora Regulatoria Institucional; de Manifestaciones de Impacto Regulatorio; de Proyectos Especiales; las Coordinaciones de Estados y Municipios, así como la Ejecutiva; y la Dirección de Administración de la COFEMER.

Antecedentes

Historia de la política pública

A finales de la década de los ochenta, la regulación de muchas actividades y sectores productivos resultaba excesiva y, en algunos casos, poco aplicable al nuevo entorno económico en el que incursionaba México, derivado de su incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

A través de un Acuerdo Presidencial, publicado en febrero de 1989 en el DOF, el Ejecutivo Federal encomendó a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), actualmente Secretaría de Economía, la revisión del marco regulatorio de la actividad económica nacional; ese

mismo año, se creó la Unidad de Desregulación Económica (UDE) de la SECOFI, que se enfocó primordialmente a la desregulación de sectores económicos clave como el autotransporte público federal.

En noviembre de 1995, se publicó en el DOF, el Acuerdo Presidencial para la Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE), orientado a mejorar la eficacia de la regulación vigente y a eliminar la discrecionalidad innecesaria de la autoridad, así como el exceso de trámites burocráticos que impedían a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, concentrar su atención y esfuerzo en la producción y en las ventas.

Debido al constante incremento de las regulaciones era necesario asegurar que la mejora regulatoria fuera una labor continua y permanente. Por ello, el 19 de abril de 2000 se publicó en el DOF una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), a fin de institucionalizar el proceso de mejora regulatoria.

En los considerandos del Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 13 de marzo de 2000, se destaca que la mejora regulatoria es un proceso que evalúa las ventajas y desventajas del marco normativo, y que sujeta las regulaciones propuestas y vigentes al escrutinio público, cuyo objetivo es simplificar, mejorar y eliminar las regulaciones, así como proponer nuevas disposiciones que subsanen los vacíos jurídicos ocasionados por regulaciones inadecuadas o inexistentes y por cambios sociales o tecnológicos.

Con la reforma a la LFPA se creó a la COFEMER como un órgano administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con autonomía técnica y operativa, cuyos principales propósitos consisten en:

- Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar proyectos para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.
- Opinar sobre los programas de mejora regulatoria que presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública federal.
- Llevar el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS).
- Dictaminar los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio que presenten las dependencias y entidades.
- Brindar asesoría técnica a las dependencias y entidades de la Administración Pública federal y a los estados y municipios que lo soliciten, y celebrar convenios para tal efecto.

Es importante mencionar que de acuerdo con la LFPA, la COFEMER es la institución encargada de coordinar y promover la mejora regulatoria; y las dependencias y entidades de la Administración Pública federal son quienes la aplican. Por ello, la Ley obliga a que los titulares de las mismas designen a un subsecretario, oficial mayor o equivalente, como responsable de:

- Someter a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplican y reportar periódicamente a la COFEMER los avances de este programa.
- Remitir a la COFEMER la información de los trámites a inscribirse, modificarse o eliminarse en el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS).
- Suscribir y enviar a la COFEMER, los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter general y las manifestaciones de impacto regulatorio que formulen.

La LFPA excluye de la mejora regulatoria a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral y al ministerio público. También se exceptúan las entidades que no realizan actos de autoridad, ni prestan servicios de manera exclusiva.

El 17 de enero de 2003, se publicó en el DOF el Programa de Mejora Regulatoria (PMR) 2001-2006, en el que se establecen los objetivos de esta política pública relativos a: profundizar en el proceso de mejora regulatoria, asegurar la calidad de las regulaciones, fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno, así como propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias.

De acuerdo con el PMR 2001-2006, el marco regulatorio nacional es el conjunto de actos legislativos o administrativos de carácter general, que emplea un gobierno para establecer obligaciones que tienen que cumplir los particulares, las empresas y el gobierno mismo. Los actos legislativos se refieren a los tratados internacionales y leyes, en tanto que los actos administrativos de carácter general consideran a los reglamentos, decretos, acuerdos, normas y circulares.

Trámite es cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia o entidad, ya sea para cumplir una obligación, obtener un servicio o, en general, para que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar.

Los Programas Bienales de Mejora Regulatoria (PBMR), se elaboran con base en acuerdos presidenciales en los que se establecen los lineamientos y plazos para su presentación, y contienen la programación de las regulaciones a crear, modificar y eliminar; y de los trámites a inscribir, modificar y

eliminar en el RFTS; así como la identificación de los trámites de alto impacto que se proponen mejorar.

La COFEMER emite los manuales para la elaboración de los programas de mejora regulatoria y establece los calendarios para su presentación, así como para los reportes periódicos de avance, por parte de las dependencias y entidades.

Las Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR), que se acompañan a los anteproyectos son de carácter obligatorio y permiten conocer las razones por las que éstas se proponen, así como sus costos y beneficios potenciales.

El 12 de mayo de 2004, el Ejecutivo Federal publicó en el DOF el Acuerdo por el que se fijan los lineamientos para establecer una moratoria regulatoria, a fin de evitar la creación de nuevas regulaciones. Entre sus principales considerandos señalaba: que existe una tendencia de la Administración Pública federal a crear más obligaciones y generar más regulación con impacto en la actividad económica, derivando en una cuestionable calidad en su elaboración y en el incremento en los trámites que deben cumplirse.

En dicho acuerdo se señala que durante su vigencia, sólo se podrán emitir regulaciones en los siguientes casos: cuando se pretenda atender una situación de emergencia o se atiendan compromisos internacionales; cuando se trate de reglas de operación de programas derivados del PEF de cada año; o en general cuando, los beneficios sean superiores al costo de la regulación. Este acuerdo estuvo vigente durante los años de 2004 y 2005, y se amplió su aplicación hasta noviembre de 2006.

En el mismo acuerdo, se indica que la COFEMER establecerá un programa de trabajo que permita la reordenación, planeación, evaluación y depuración de los instrumentos administrativos que emite y aplica el Gobierno Federal, especialmente los relativos al rediseño del orden jurídico administrativo federal.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

De acuerdo con el esquema metodológico establecido por la ASF, en la auditoría se aplicaron, entre otros, los procedimientos siguientes:

1. Examinar el sistema de los indicadores estratégicos y de gestión utilizados por la COFEMER para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2006.
2. Revisar si la COFEMER cuenta con información sobre las disposiciones que integran el marco regulatorio nacional y verificar si ha efectuado una revisión y diagnóstico del mismo, conforme a lo señalado en la LFPA.
3. Analizar los registros de la COFEMER a efecto de determinar el cumplimiento en la formulación de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria por parte de las dependencias y organismos, así como de los reportes de avance correspondientes, conforme a lo previsto en la LFPA.
4. Examinar los reportes de avance de los PBMR para verificar en que medida se han incrementado y eliminado las regulaciones, a fin de constatar el cumplimiento de lo establecido en la política pública de mejora regulatoria y en el Acuerdo por el que se establece la Moratoria Regulatoria.
5. Revisar la información de los trámites inscritos, modificados y eliminados del Registro Federal de Trámites y Servicios, a fin de constatar que se cumplió con lo dispuesto en el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.
6. Analizar la información sobre los anteproyectos regulatorios presentados a la COFEMER para su dictaminación a efecto de verificar que se haya cumplido con esta obligación, conforme a lo señalado en la LFPA.
7. Verificar si la COFEMER elaboró el programa de trabajo que permita la reordenación, planeación, evaluación y depuración de los instrumentos administrativos que emite y aplica el Gobierno Federal, especialmente los relativos al rediseño del orden jurídico administrativo federal, conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria.
8. Revisar la información de los convenios programados y realizados por la COFEMER con las dependencias y entidades de la Administración Pública federal y con los estados y municipios, a fin de evaluar su grado de cumplimiento, en función de lo establecido en la LFPA.
9. Analizar los convenios suscritos por la COFEMER para la implantación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en los estados y municipios del país, a efecto de verificar que se haya cumplido con lo dispuesto en el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

10. Analizar los estudios elaborados por diversos organismos nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria y competitividad, a fin de evaluar el grado de avance de México en esa materia, conforme se señala en el Programa de Mejora Regulatoria, 2001-2006.
11. Revisar la productividad del personal de la COFEMER respecto del número de asuntos atendidos por empleado, con el propósito de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública federal.
12. Analizar la información de la situación presupuestal de la COFEMER a efecto de constatar la consistencia de las cifras reportadas en la Cuenta Pública respecto de los registros internos de la COFEMER; así como los recursos ejercidos respecto del presupuesto autorizado; conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
13. Analizar las encuestas de opinión entre los ciudadanos y empresarios a efecto de determinar la percepción sobre los avances en materia de mejora regulatoria, para evaluar lo señalado en el Código de Ética de los Servidores Públicos.
14. Revisar la descripción y perfil de los puestos, vigente al 2006, con objeto de evaluar el cumplimiento de lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública federal.
15. Verificar si los Manuales de Organización y Procedimientos de la COFEMER se encuentran actualizados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y si el Reglamento Interior de la COFEMER fue publicado conforme a lo señalado en el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Evaluación del sistema de indicadores

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de mayo de 2001, en su apartado Crecimiento con Calidad, objetivo rector: Conducir responsablemente la marcha económica del país, se señala que, con el propósito de reforzar la productividad del gobierno, es obligación de las dependencias y entidades el uso de indicadores de desempeño ligados a estándares bien definidos.

En los numerales 9 y 34 de los Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, contenidos en el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2006, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en julio de 2005, se establece que las dependencias y entidades deberán garantizar que las estructuras programáticas estén asociadas a objetivos, metas e indicadores y que éstos sean los adecuados para evaluar su desempeño.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se analizaron el PEF y la Cuenta Pública, ambos para el año 2006, así como el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, y se constató que la COFEMER estableció los siguientes indicadores:

PEF, 2006
Freno a la emisión de anteproyectos que no encuadran en los criterios de la moratoria regulatoria.
Trámites y servicios recibidos que cuentan con opinión.
Anteproyectos que cuentan con opinión por parte de la COFEMER.
Número de ciudades con SARE implementado.
Programa de Mejora Regulatoria, 2001-2006
Número de programas bienales de mejora regulatoria presentados y ejecutados.
Número de trámites inscritos, mejorados y eliminados del Registro Federal de Trámites y Servicios.
Anteproyectos de disposiciones normativas y manifestaciones de impacto regulatorio dictaminados.
Diagnósticos y propuestas de reformas a sectores económicos y áreas regulatorias específicas realizados.
Convenios firmados con estados.
Cursos de capacitación y asesorías a funcionarios federales, estatales y municipales impartidas.

Se constató que la COFEMER cuenta con 10 indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa, y no dispuso de otros para medir el cumplimiento de sus objetivos estratégicos relacionados con la revisión del marco regulatorio nacional, la creación y eliminación de regulaciones, la calidad del servicio, así como su gestión operativa; la percepción del ciudadano-usuario y la competencia de los operadores, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) construyó 26 indicadores para complementar la evaluación, como se aprecia a continuación:

INDICADORES UTILIZADOS POR LA ASF PARA EVALUAR EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA

Vertiente		Indicador	Criterios para su medición
Eficacia en el cumplimiento de los objetivos	Profundizar en el proceso de mejora regulatoria	Revisar y mejorar el marco regulatorio nacional	Identificación de las disposiciones legislativas y administrativas de carácter general / Marco regulatorio nacional
		Marco regulatorio nacional	
		Diagnóstico del marco regulatorio nacional	Diagnóstico de mejora regulatoria / Total de sectores
		Ámbito de aplicación del programa de mejora regulatoria	Dependencias y entidades en las que se aplica la mejora regulatoria / Total de dependencias y entidades de la Administración Pública federal
		Conformar Programas Bienales de Mejora Regulatoria (PBMR) de calidad	
		Formulación de los PBMR	PBMR formulados / Dependencias y entidades obligadas a la presentación de los PBMR
		Oportunidad en la entrega de los PBMR	Fecha de presentación real de los PBMR / Plazo establecido para la presentación de los PBMR
		Cumplimiento de los avances de los PBMR	Avance en el cumplimiento de los PBMR / Compromisos establecidos en los PBMR
		Oportunidad en la entrega de los reportes de avance de los PBMR	Plazo real de entrega de los reportes de avance / Plazo establecido para la presentación de los avances
		Crear, modificar y eliminar regulaciones	
		Creación de regulaciones	Regulaciones creadas / Regulaciones programadas
		Modificación de regulaciones	Regulaciones modificadas / Regulaciones programadas
		Eliminación de regulaciones	Regulaciones eliminadas / Regulaciones programadas

Vertiente		Indicador	Criterios para su medición
		Inscribir, modificar y eliminar trámites del RFTS	
		Inscripción de trámites en el RFTS	Trámites inscritos en el RFTS / Trámites programados
		Modificación de trámites en el RFTS	Trámites modificados en el RFTS / Trámites programados
		Eliminación de trámites en el RFTS	Trámites eliminados del RFTS / Trámites programados
		Actualización del RFTS	Trámites registrados 2001-2006 / Trámites inscritos
		Oportunidad en el registro de los trámites	Plazo real de registro de trámites / Plazo establecido para el registro
		Frecuencia de uso de los trámites	Frecuencia de uso de los trámites / Trámites inscritos en el RFTS
		Trámites de alto impacto	Trámites de alto impacto mejorados por las dependencias y entidades / Trámites identificados
		Dictaminación de nuevos anteproyectos regulatorios	Anteproyectos regulatorios dictaminados por la COFEMER / Anteproyectos presentados por las dependencias y entidades
	Asegurar la calidad de las regulaciones	Oportunidad en la dictaminación de nuevos anteproyectos	Plazo real de dictaminación de anteproyectos / Plazo establecido para dictaminación de anteproyectos
		Formular proyectos para mejorar la regulación en sectores y áreas específicas	Proyectos realizados por la COFEMER / Proyectos programados
		Estudios sobre la calidad del marco regulatorio	Posición de México en materia regulatoria / Otros países

	Fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno	Convenios de coordinación suscritos	Convenios suscritos con las dependencias y gobiernos estatales / Convenios programados
		Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)	SARE implantados en estados y municipios / SARE programados
	Propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias	Cursos y asesorías en materia de mejora regulatoria	Cursos y asesorías otorgadas / Cursos y asesorías programadas

Vertiente		Indicador	Criterios para su medición
Eficiencia administrativa	Productividad laboral	Rendimiento por examinador	Total de solicitudes dictaminadas / Total de examinadores
	Cumplimiento de metas PEF	Cumplimiento de metas	Metas alcanzadas / Metas originales PEF
Economía	Ejercicio de los recursos	Situación presupuestaria de la COFEMER	Presupuesto ejercido / Presupuesto original
		Confiabilidad de las cifras presupuestarias	Cifras de los registros internos / Cifras de Cuenta Pública
		Gasto por unidad de meta	Gasto por unidad de meta ejercido / Gasto por unidad de meta programado
Calidad	Quejas y denuncias sobre la operación de la COFEMER	Quejas y denuncias presentadas y atendidas	Quejas y denuncias atendidas / Total de quejas y denuncias recibidas
Ciudadano – Usuario	Satisfacción del ciudadano-usuario	Percepción de la calidad del servicio	Satisfacción del ciudadano usuario sobre los servicios proporcionado por las dependencias y entidades
Competencia de los Actores	Competencia de los servidores públicos	Cumplimiento del perfil del puesto	Personal de mandos medios y superiores / Perfil de puestos del personal
		Competencia laboral	Evaluaciones satisfactorias del personal / Total de evaluaciones del personal
	Competencia institucional	Actualización del Manual de Organización	Manual de Organización vigente
		Actualización del Manual de Procedimientos	Manuales de Procedimientos vigente
		Reglamento de la LFPA	Publicación del Reglamento de la LFPA

Indicadores utilizados por la COFEMER.

Se constató que la entidad fiscalizada cuenta con un sistema de indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa, los cuales fueron considerados para la revisión; y faltaron otros para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la competencia de los operadores, por lo que en estos casos no se atendió cabalmente lo establecido en el PND 2001-2006 y en el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2006.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se diseñen y reporten en su sistema de evaluación interno indicadores estratégicos y de gestión con sus respectivos parámetros de medición que permitan evaluar los objetivos estratégicos relacionados con la revisión del marco regulatorio nacional, la creación y eliminación de regulaciones, la calidad del servicio, así como su gestión operativa; la percepción del ciudadano-usuario y la competencia de los operadores, en cumplimiento de lo establecido en los numerales 9 y 34, de los Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, contenidos en el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal que corresponda, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Profundizar en el proceso de mejora regulatoria

Revisar y mejorar el marco regulatorio nacional

Marco Regulatorio Nacional

En el artículo 69-E, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), se establece como una de las atribuciones de la COFEMER, la de revisar el marco regulatorio nacional y diagnosticar su aplicación.

El marco regulatorio nacional se refiere al conjunto de instrumentos jurídicos que emplea el Estado para establecer obligaciones y realizar trámites que los particulares, las empresas y el propio gobierno deben cumplir, y está integrado por las disposiciones legislativas que emite el Congreso de la Unión, así como los actos administrativos que expide el Ejecutivo Federal, tales como: reglamentos, decretos, acuerdos, normas y circulares, entre otros.

A fin de verificar el cumplimiento de este objetivo, se solicitó a la COFEMER la relación de las disposiciones que integran el marco regulatorio nacional, clasificada por sectores y tipo de instrumento.

La entidad fiscalizada informó que no tiene identificado el marco regulatorio nacional y proporcionó los registros de las disposiciones legislativas y administrativas que las dependencias y entidades remitieron para su revisión a la COFEMER en el periodo de 2001 a 2006. Con el análisis de esta información se integró el cuadro siguiente:

**REGULACIONES REMITIDAS A LA COFEMER POR LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES, 2001-2006**

Sectores	Disposiciones Legislativas		Actos Administrativos de Carácter General					Total	Participación (%)
	Tratados Internacionales	Leyes 1/	Reglamentos Internos	Acuerdos	Reglas de Operación, circulares y Manuales 2/	Programas Federales 3/	NOM		
Economía	1	50	16	908	193	9	90	1,267	21.4
Hacienda	4	89	29	194	687	0	0	1,003	17.0
Agricultura	0	15	10	152	410	7	118	712	12.0
Medio Ambiente	0	40	16	161	173	24	66	480	8.1
Salud	0	41	34	139	132	4	84	434	7.3
Educación	0	31	13	101	230	4	0	379	6.4
Energía	0	14	16	46	190	18	59	343	5.8
Desarrollo Social	0	5	11	64	206	2	0	288	5.0
Com. y Transp.	0	25	13	75	76	11	65	265	4.5
Gobernación	0	14	13	65	78	2	2	174	2.9
Rela. Exter.	34	8	10	50	64	0	0	166	2.8
Función Pública	0	11	11	82	43	0	0	147	2.5
Trabajo y Previ. Social	0	7	7	53	36	2	15	120	2.0
Reforma Agraria	0	2	3	43	30	1	0	79	1.3
Seguridad Pública	0	4	4	10	9	0	0	27	0.5
Turismo	0	1	2	4	7	1	7	22	0.4
Consejería Jurídica	0	2	4	1	0	0	0	7	0.1
Total	39	359	212	2,148	2,564	85	506	5,913	
(%)	0.7	6.1	3.6	36.3	43.4	1.4	8.5	100.0	

FUENTE: Listado de disposiciones legislativas y administrativas de la Administración Pública federal de 2001 a 2006, proporcionado por la COFEMER.

1/ Incluye: reglamentos de ley, decretos jurídicos, códigos y estatutos.

2/ Incluye: lineamientos, avisos y resoluciones.

3/ Incluye: PND 2001-2006, programas institucionales, sectoriales y especiales.

Se precisó que al 2006, las disposiciones legislativas y administrativas de carácter general presentadas a la COFEMER ascendieron a 5,913. Los sectores que tuvieron la mayor participación

fueron: Economía, con el 21.4%; Hacienda, el 17.0%; Agricultura, el 12.0%; que en conjunto concentraron 2,982 disposiciones, lo que significó el 50.4% del total.

Por tipo de instrumento, las reglas de operación, circulares y manuales representaron el 43.4%; los acuerdos, que incluyen tanto los presidenciales, secretariales y los emitidos por los organismos descentralizados, participaron con el 36.3%; que en conjunto significaron el 79.7% del total.

Se constató que la COFEMER no contó con la información del total de disposiciones legislativas y administrativas que integran el marco regulatorio nacional al 2006, lo que limitó evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69-E, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no tener plenamente identificado el universal de ordenamientos que deben cumplir los particulares, las empresas y el gobierno.

Sobre el particular, la entidad fiscalizada señaló que, con base en el artículo 27, fracción XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación la compilación del Marco Regulatorio Nacional, por lo que se coordinará con dicha secretaría a fin de contar con esa información.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se cuente con la información de las disposiciones legislativas y administrativas que integran el marco regulatorio nacional, a fin de tener plenamente identificado el universal de ordenamientos que se deben cumplir en el país, en observancia de lo establecido en el artículo 69-E, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Diagnóstico del marco regulatorio nacional

En el artículo 69-E, fracción I, de la LFPA, se establece como una de las atribuciones de la COFEMER la de revisar el marco regulatorio nacional y diagnosticar su aplicación.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, se solicitaron a la entidad fiscalizada los estudios realizados para revisar el marco regulatorio nacional, así como el diagnóstico integral sobre la situación que guarda.

La COFEMER informó que no dispone de un diagnóstico integral sobre la situación que guarda el marco regulatorio nacional y remitió un estudio realizado en 2005 que comprendió un análisis de diversos sectores a fin de proponer soluciones bajo una visión sistémica, del que derivaron 36 acciones concretas en materia de mejora regulatoria y competitividad.

Los temas y subtemas que abarcó dicho estudio fueron los siguientes:

DIAGNÓSTICOS Y ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA PROMOVIDOS POR LA COFEMER, 2005-2006

Tema	Núm. de acciones	Principales acciones	Sector
Apertura de empresas	2	Ampliar el SARE en 100 municipios	Economía / Enti. Fed.
Normalización	4	Revisión de NOM Anteproyecto de Reglamento de la LFPA Anteproyecto de la Ley Federal de Metrología y Normalización	Economía
Sector financiero	1	Modificaciones al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en materia de aportaciones	Hacienda
Energía	7	Publicación de los reportes de costos y estados de resultados de las tarifas eléctricas Rendición de cuentas de las empresas del sector de energía eléctrica Rendición de cuentas de las empresas de la industria petrolera Regulación en materia de calidad del gas y de productos petroquímicos básicos Reformas al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares Actualización de la NOM relativa al Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos	Energía
Comunicaciones y Transportes	6	Modificaciones al Reglamento del Servicio Ferroviario en materia de servicios de interconexión Acuerdo de convergencia en materia de servicios de telecomunicaciones Esquema tarifario de las Administraciones Portuarias Integrales Modificaciones al Reglamento de la Ley de Aviación Civil en materia de autorizaciones y permisos	Comunicaciones y Transportes

Migración	4	Expedición de documentación migratoria Reforma a la Ley General de Población para disminuir plazos de respuesta de trámites para internación de extranjeros Reducir trámites de revisión para viajeros frecuentes	Gobernación
Trabajo y Previsión Social	2	Autoevaluación del cumplimiento de las obligaciones laborales Revisión de las NOM en materia de seguridad laboral	Trabajo y Previsión Social
Salud	2	Reducción de trámites de importación de productos sanitarios Registro sanitario de medicamentos	Salud
Seguridad Social	2	Reducción de trámites para el cumplimiento de obligaciones de las empresas con el IMSS Difusión de cartas de deberes y derechos de los patrones	
Comercio Exterior	6	Reducción de diversos aranceles para la importación y exportación de mercancías Realización de trámites a través de medios de comunicación electrónica Revisión de los trámites en aduanas para la entrada y salida de mercancías al país Estandarizar las regulaciones en materia de la Ley de Comercio Exterior Revisión de los trámites para la importación de insumos de las empresas exportadoras Simplificación y facilitación de trámites en materia aduanera	Economía, Hacienda, y Comunicaciones y Transportes

FUENTE: Reportes de los avances en el Diagnóstico del Marco Regulatorio Nacional, proporcionados por la COFEMER.

Con la revisión de la información proporcionada por la COFEMER, se determinó que dicho estudio comprendió ocho sectores y 10 temas que incluyeron aspectos específicos de mejora de las disposiciones legislativas y actos administrativos de carácter general vigentes y no se incluyeron nueve sectores: Agricultura; Medio Ambiente; Educación; Desarrollo Social; Relaciones Exteriores; Función Pública; Reforma Agraria; Seguridad Pública y Turismo.

Se verificó que la COFEMER no ha efectuado una revisión integral del marco regulatorio nacional y no cuenta con un diagnóstico en esta materia, por lo que, en este sentido, no se atendió cabalmente lo establecido en el artículo 69-E, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Al respecto, la COFEMER señaló que sería deseable contar con una revisión integral del Marco Regulatorio Nacional y que los estudios realizados corresponden a una priorización en la que consideró aquellos sectores de especial relevancia para la mejora regulatoria y la competitividad del país, por lo cual considera que ejerció la atribución del artículo 69-E, fracción I, de la LFPA hasta el límite de los recursos de los que pudo disponer.

Se concluye que aún cuando la entidad fiscalizada de acuerdo a los recursos humanos y financieros con que cuenta, priorizó los sectores de especial relevancia para la mejora regulatoria y la competitividad del país, no atendió cabalmente lo establecido en el artículo 69-E, fracción I, de la LFPA.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se formule un plan de acción a fin de que se realice una revisión integral del Marco Regulatorio Nacional que permita contar con un diagnóstico de su aplicación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69-E, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Ámbito de aplicación del programa de mejora regulatoria

En la LFPA, Título Tercero A, De la Mejora Regulatoria, Artículo 69-A, se establece que las disposiciones de este título se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública federal centralizada y a los organismos descentralizados en términos del segundo párrafo del artículo 1º de esta Ley, a excepción de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

El segundo párrafo del artículo 1º, de la LFPA establece que esta Ley también se aplicará a los organismos descentralizados respecto a sus actos de autoridad y a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva. También se señala que este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales.

En el PMR 2001-2006, se señala que la mejora regulatoria debe ser una política pública sistemática en su enfoque y amplia en su alcance, lo que implica la formación de una auténtica cultura de mejora regulatoria en el conjunto de la Administración Pública.

A fin de determinar el nivel de aplicación del PMR en la Administración Pública federal (APF), se solicitó a la COFEMER la información sobre las acciones realizadas para ampliar su alcance en el

conjunto de la Administración Pública; así como el universal de dependencias y entidades que integran la APF, y las obligadas al cumplimiento de este programa.

Respecto del primer requerimiento, la COFEMER informó que no cuenta con un estudio para determinar qué otras áreas o sectores son susceptibles de incorporar al programa de mejora regulatoria, a fin de ampliar su alcance en el conjunto de la Administración Pública.

En cuanto al segundo requerimiento, la entidad fiscalizada proporcionó el universo de dependencias y entidades sujetas a este programa en función de lo dispuesto por la LFPA, con los resultados que se aprecian en el cuadro siguiente:

**DEPENDENCIAS Y ENTIDADES OBLIGADAS A LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA
REGULATORIA, AL 2006**

Dependencias y entidades	Total	Obligadas	No obligadas	Ámbito de aplicación (%)
Dependencias	21	16	5	76.2
Órganos desconcentrados	77	36	41	46.7
Organismos descentralizados	93	30	63	32.3
Empresas de participación estatal, fondos y fideicomisos	122	0	122	0.0
Total	313	82	231	26.2

FUENTE: Listado de dependencias y entidades de la Administración Pública federal proporcionado por la COFEMER.

Conforme a lo anterior, se determinó que el ámbito de aplicación del programa, en 2006, abarcó 82 dependencias y entidades, lo que significó el 26.2% del total de la Administración Pública. En 231 casos no fue aplicable, debido a las excepciones que señala la LFPA.

Respecto de las dependencias, no quedan sujetas a este programa las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, así como la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

En relación con los órganos administrativos desconcentrados, se encuentran incluidos 36 y no están obligados a su cumplimiento 41; en cuanto a los organismos descentralizados están obligados 30 de los 93 existentes. Las 122 empresas de participación estatal, fondos y fideicomisos no están comprendidas en el programa, debido a que no realizan actos de autoridad, ni prestan servicios de manera exclusiva, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1º, segundo párrafo, de la LFPA.

La desagregación de las dependencias y entidades obligadas al cumplimiento del programa de mejora regulatoria, se presenta a continuación:

**DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
SUJETAS AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA**

No.	Dependencias	2001	2006
1	Secretaría de Gobernación	✓	✓
2	Secretaría de Relaciones Exteriores	✓	✓
3	Secretaría de Seguridad Pública	✓	✓
4	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	✓	✓
5	Secretaría de Desarrollo Social	✓	✓
6	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	✓	✓
7	Secretaría de Energía	✓	✓
8	Secretaría de Economía	✓	✓
9	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	✓	✓
10	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	✓	✓
11	Secretaría de la Función Pública	✓	✓
12	Secretaría de Educación Pública	✓	✓
13	Secretaría de Salud	✓	✓
14	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	✓	✓
15	Secretaría de la Reforma Agraria	✓	✓
16	Secretaría de Turismo	✓	✓
	Total de Dependencias	16	16
No.	Órganos desconcentrados	2001	2006
1	Archivo General de la Nación	✓	✓
2	Instituto Nacional de Migración	✓	✓
3	Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas	X	✓
4	Prevención y Readaptación Social	✓	✓
5	Consejo de Menores	X	✓
6	Comisión Nacional Bancaria y de Valores	✓	✓
7	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	✓	✓
8	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	✓	✓
9	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática	X	✓
10	Servicio de Administración Tributaria	X	✓
11	Instituto Nacional de Desarrollo Social	✓	X
12	Coordinación Nal. del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	✓	X
13	Comisión Nacional del Agua	✓	✓
14	Instituto Nacional de Ecología	✓	X
15	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	✓	✓
16	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	X	✓
17	Comisión Reguladora de Energía	✓	✓
18	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	✓	✓
19	Comisión Nacional para el Ahorro de Energía	✓	✓
20	Comisión Federal de Competencia	✓	✓
21	Comisión Federal de Mejora Regulatoria	X	✓
22	Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad	X	✓
23	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	✓	✓

24	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	✓	✓
25	Servicio Nal. de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	✓	✓
26	Servicio de Infor. y Estadística Agroalimentaria y Pesquera	✓	✓
27	Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas	✓	✓
28	Comisión Federal de Telecomunicaciones	✓	✓
29	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	✓	✓
30	Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte	✓	X
31	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	✓	✓
32	Instituto Nacional de Antropología e Historia	✓	✓
33	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	✓	✓
34	Instituto Nacional del Derecho de Autor	✓	✓
35	Centro Nacional de Transfusión Sanguínea	✓	✓
36	Centro Nacional de Trasplantes	✓	✓
37	Centro Nal. de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades	✓	X
38	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	X	✓
39	Centro Nal. para la Prevención y el Control del VIH-SIDA e ITS	✓	X
40	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia	✓	X
41	Comisión Nacional de Arbitraje Médico	X	✓
42	Registro Agrario Nacional	✓	X
43	Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales	X	✓
44	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	X	✓
	Total de Órganos desconcentrados	33	36
No.	Organismos descentralizados	2001	2006
1	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	✓	✓
2	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser. Finan.	✓	✓
3	Financiera Rural	X	✓
4	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	✓	✓
5	Lotería Nacional para la Asistencia Pública	✓	✓
6	Pronósticos para la Asistencia Pública	✓	✓
7	Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	✓	✓
8	Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	✓	✓
9	Instituto Nacional para la Atención de las Personas Adultas Mayores	X	✓
10	Comisión Nacional Forestal	✓	✓
11	Comisión Federal de Electricidad	✓	✓
12	Luz y Fuerza del Centro	✓	✓
13	Pemex-Gas y Petroquímica Básica	✓	✓
14	Pemex-Refinación	✓	✓
15	Centro Nacional de Metrología	✓	✓
16	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	✓	✓
17	Consejo de Recursos Minerales (Hoy Servicio Geológico Mexicano)	✓	✓
18	Procuraduría Federal del Consumidor	✓	✓
19	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	X	✓
20	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	✓	✓
21	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	✓	✓
22	Servicio Postal Mexicano	✓	✓
23	Telecomunicaciones de México	✓	✓
24	Comisión de Cultura Física y Deporte	X	✓
25	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	✓	✓
26	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	X	✓
27	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	X	✓
28	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores	✓	✓
29	Instituto Federal de Acceso a la Información Pública	X	✓

30	Instituto Mexicano del Seguro Social	✓	✓
	Total de Organismos descentralizados	23	30
	Total de dependencias y entidades a las que aplica el PMR	72	82
	Índice de crecimiento en la cobertura (%) de 2001 a 2006		13.9

FUENTE: Relación de dependencias y entidades de la Administración Pública federal, proporcionada por la COFEMER.

Se determinó que de 2001 a 2006 el ámbito de aplicación de la mejora regulatoria se amplió en 10 entidades, al pasar de 72 en el primer año a 82 en el segundo, lo que representó un índice de crecimiento del 13.9%, debido principalmente a que en el periodo analizado se crearon nuevas instituciones.

Se verificó que el ámbito de aplicación de la mejora regulatoria en 2006, abarcó 82 dependencias y entidades de la Administración Pública federal, lo que significó el 26.2% del total de la Administración Pública; en 231 casos no fue aplicable debido a las excepciones que señala la LFPA, por lo que en este sentido se cumplió con lo establecido en el Título Tercero A, De la Mejora Regulatoria, artículo 69-A, de dicha ley.

Se constató que la COFEMER carece de un estudio que le permita determinar la factibilidad de ampliar el enfoque y alcance del Programa de Mejora Regulatoria en el conjunto de la Administración Pública, a fin de determinar la cobertura adecuada de dicho programa, por lo que, en este aspecto, no se logró atender lo dispuesto en la política pública contenida en el PMR 2001-2006.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se elabore un estudio que permita determinar la factibilidad de ampliar el enfoque y alcance del Programa de Mejora Regulatoria en el conjunto de la Administración Pública, a fin de determinar la cobertura adecuada de dicho programa, en cumplimiento de lo establecido en el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Conformar Programas Bienales de Mejora Regulatoria de calidad

Formulación de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria (PBMR)

En el artículo 69-D, fracción II, de la LFPA se establece que los titulares de las dependencias y organismos descentralizados someterán a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplican.

En el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006 se señala como una de sus líneas de acción, la de asegurar la elaboración y ejecución de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, se solicitaron a la entidad fiscalizada los Programas Bienales de Mejora Regulatoria que remitieron las dependencias y entidades de la Administración Pública federal sujetas a este programa y los documentos con los que se les notifican las fechas de presentación.

De la información proporcionada por la COFEMER respecto de los PBMR formulados, se obtuvieron los resultados siguientes:

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE
ELABORARON SUS PROGRAMAS BIENALES DE MEJORA REGULATORIA, 2005-2006

Concepto	Dependencias obligadas	PBMR elaborados	Índice de cumplimiento
Dependencias	16	16	100.0
Órganos desconcentrados	36	36	100.0
Organismos descentralizados	30	31	103.3
Total	82	83	101.2

FUENTE: Programas Bienales de Mejora Regulatoria 2005-2006, proporcionados por la COFEMER.

Se verificó que la totalidad de las dependencias y entidades de la APF obligadas al cumplimiento de este programa entregaron sus PBMR a la COFEMER. En el caso de los organismos descentralizados se constató que el nivel de cumplimiento fue del 103.3%, debido a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no sujeto al PMR, presentó su PBMR 2005-2006, por lo que en este sentido se atendió lo establecido en el artículo 69-D, fracción II, de la LFPA.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1**Oportunidad en la entrega de los PBMR**

En el artículo 69-D, fracción II, de la LFPA se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, están obligadas a someter a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria, de acuerdo con el calendario que ésta establezca.

En el artículo 70-A, último párrafo, de la LFPA se establece que la COFEMER informará a la Secretaría de la Función Pública, de los casos que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones se solicitó a la entidad fiscalizada que proporcionara los avisos publicados en el DOF para dar a conocer los calendarios de presentación de los programas bienales 2005-2006, los oficios de la entrega de los programas, así como los comunicados con los que la entidad fiscalizada informó a la Secretaría de la Función Pública de los incumplimientos en la entrega de dichos programas.

De la revisión de los avisos señalados y de los oficios de entrega de los PBMR a la COFEMER, se obtuvieron los resultados siguientes:

**OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS BIENALES DE MEJORA
REGULATORIA 2005-2006, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS**

	Número de PBMR	Dentro del plazo	Fuera del plazo	Sin fecha de registro	Porcentaje		
					Dentro de plazo	Fuera de plazo	Sin fecha de registro
Dependencias y entidades							
Dependencias	16	11	3	2	68.8	18.7	12.5
Órganos desconcentrados	36	24	7	5	66.7	19.4	13.9
Organismos descentralizados	31	21	2	8	67.7	6.5	25.8
Total	83	56	12	15	67.5	14.4	18.1

FUENTE: Oficios de entrega de los PBMR 2005-2006, y avisos por los que se dan a conocer los calendarios de presentación de los PBMR.

Se determinó que de los 83 PBMR recibidos por la COFEMER, 56 fueron entregados dentro del plazo, lo que representó el 67.5% de cumplimiento; 12 PBMR se remitieron fuera del plazo establecido, lo que significó el 14.4%, y en 15 casos, la entidad fiscalizada no dispuso de la información para comprobar las fechas de entrega.

Las dependencias que no remitieron con oportunidad sus PBMR fueron las siguientes:

**DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE ENTREGARON FUERA DEL PLAZO SUS PROGRAMAS
BIENALES DE MEJORA REGULATORIA, 2005-2006**

PBMR / Dependencias / entidades	Fecha límite de presenta-ción conforme al DOF	Fecha de presenta-ción a la COFEMER	Diferencia en días de entrega
Dependencias			
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales	10/10/2005	12/10/2005	2
Secretaría de Gobernación	10/10/2005	11/10/2005	1
Secretaría de Seguridad Pública	10/10/2005	11/10/2005	1
Órganos Desconcentrados			
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	10/10/2005	12/10/2005	2
Comisión Nacional del Agua	10/10/2005	12/10/2005	2
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	10/10/2005	12/10/2005	2
Archivo General de la Nación	10/10/2005	11/10/2005	1
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas	10/10/2005	11/10/2005	1
Instituto Nacional de Migración	10/10/2005	11/10/2005	1
Prevención y Readaptación Social	10/10/2005	11/10/2005	1
Organismos Descentralizados			
PEMEX Refinación	10/10/2005	28/10/2005	14
Financiera Rural	10/10/2005	12/10/2005	2

FUENTE: Oficios de entrega de los PBMR 2005-2006; y avisos por los que se dan a conocer los calendarios de presentación de los PBMR.

Respecto de la notificación que la COFEMER debió realizar a la SFP, la entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia de haber dado aviso a esta dependencia sobre los incumplimientos en la presentación de los PBMR conforme a las fechas establecidas para el efecto, por lo que, en este sentido, no se ajustó a lo establecido en el artículo 70-A, último párrafo, de la LFPA.

Asimismo, se determinó que la COFEMER no dispuso de la información para verificar las fechas de entrega de 15 PBMR, por lo que, en este caso, no se pudo comprobar lo dispuesto en el artículo 69-D, fracción II, de la LFPA.

Sobre el particular, la COFEMER señaló que los 15 casos observados derivan de que las dependencias y entidades no hicieron entrega de la versión preliminar o de la versión final de los PBMR, por lo cual la Comisión tomó como definitiva la única versión recibida. No obstante, no se presentaron las evidencias correspondientes sobre las fechas de entrega.

Respecto de la notificación que se debió realizar a la SFP, la entidad fiscalizada comentó que la falta de entrega de los PBMR y sus avances no constituyen un incumplimiento de la LFPA, sino del Acuerdo

presidencial por el que se establecen los lineamientos para la presentación de los PBMR 2005-2006, y aclaró que no existe una obligación específica a la COFEMER de reportar estos casos a dicha dependencia.

Al efecto, del análisis al artículo 69-D, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se desprende que éste establece la obligación de las dependencias y entidades de someter a la opinión de la COFEMER sus PBMR; luego entonces, al no presentar dichos programas, estamos en presencia de una infracción al referido ordenamiento, hecho con el que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 70, párrafo último, de la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se configura la obligación de la COFEMER de informar a la Secretaría de la Función Pública, respecto al incumplimiento en que incurrieron las referidas dependencias y entidades.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se establezca un mecanismo de registro y control para que en todos los casos se cuente con información para comprobar las fechas de entrega de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69-D, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-10104-07-116-02-001 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades

administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron reportar a la Secretaría de la Función Pública la falta de entrega oportuna de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, en incumplimiento del artículo 70-A, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía comunicará a la Auditoría Superior de la Federación haber tomado conocimiento de esta solicitud, quedando a salvo el derecho de esta entidad de fiscalización superior de la Federación de realizar las revisiones de seguimiento procedentes.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Avance de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria (PBMR)

En el artículo 69-D, fracción II, de la LFPA se establece que los titulares de las dependencias y organismos descentralizados sujetos a esta Ley, someterán a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplican, así como los reportes periódicos sobre los avances correspondientes.

En artículo 70-A, último párrafo, de la LFPA se establece que la COFEMER informará a la Secretaría de la Función Pública, de los casos que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley.

En el Manual para la elaboración de los PBMR 2005-2006, emitido por la COFEMER, se indica que las dependencias y entidades deberán remitir dos reportes de avance sobre la atención de los compromisos establecidos en dichos programas, uno el 19 de junio de 2006 y otro el 16 de octubre del mismo año.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, se solicitaron a la COFEMER los registros para el control y supervisión en la entrega de los reportes de avance, así como los oficios con los que informó a la Secretaría de la Función Pública de los incumplimientos en la remisión de dichos avances.

La entidad fiscalizada informó que no cuenta con un registro sistemático para llevar el control y supervisión en la entrega de los avances de los PBMR y remitió los reportes recibidos de cada una de las dependencias y entidades obligadas al Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006.

De la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los resultados que se aprecian en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS REPORTES DE AVANCE DE LOS PBMR,
2005-2006

Concepto	Dependen- cias y entidades obligadas	Informes de avance entregados a la COFEMER		Incumplimiento	
		1er avance	2do avance	1er avance	2do avance
Dependencias	16	16	16	0	0
Órganos Desconcentrados	36	30	26	6	10
Organismos Descentralizados	30	29	30	1	0
Total	82	75	72	7	10

FUENTE: Reportes de avance de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal 2005-2006, proporcionados por la COFEMER.

Se verificó que de las 82 dependencias y entidades sujetas a este programa, en 7 casos no se remitió la información del primer avance, y en 10 no se entregó el segundo reporte.

Las 16 dependencias remitieron a la COFEMER sus reportes de avance. En cuanto a los órganos desconcentrados, 30 de los 36 entregaron su primer reporte de avance y 10 no enviaron el segundo reporte de avance. En el caso de los organismos descentralizados se constató que uno no entregó su primer reporte de avance.

La desagregación de las entidades que no cumplieron con la entrega de sus reportes de avance de los programas bienales de mejora regulatoria, se presenta a continuación:

ENTIDADES QUE NO CUMPLIERON CON LA ENTREGA DE LOS REPORTES DE AVANCE DE SUS PBMR,
2005-2006

Concepto	No entregaron	
	1er. avance	2do avance
Servicio de Administración Tributaria	X	X
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática	X	X
Comisión Nacional Bancaria y de Valores	X	X
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	X	X
Comisión Federal de Mejora Regulatoria	X	X
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	X	X
Centro Nacional de Transfusión Sanguínea	✓	X
Centro Nacional de Transplantes	✓	X
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	✓	X
Comisión Nacional de Arbitraje Médico	✓	X
Órganos Desconcentrados	6	10
Financiera Rural	X	✓
Organismos Descentralizados	1	0
Total	7	10

FUENTE: Programas Bienales de Mejora Regulatoria y Reportes de Avance de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal 2005-2006, proporcionados por la COFEMER.

Se determinó que seis órganos desconcentrados no entregaron a la COFEMER ninguno de los reportes de avance y cuatro presentaron el primer reporte. La entidad fiscalizada no informó sobre las causas de estos incumplimientos.

La entidad fiscalizada señaló que los órganos administrativos desconcentrados no tienen obligación de presentar a la COFEMER los PBMR ni sus reportes de avance y, en el caso de la Financiera Rural, indicó que se trata de una entidad que no genera regulación por lo que no es necesario que presente dichos documentos. No obstante, en el Acuerdo presidencial por el que se establecen los lineamientos para la presentación de los PBMR 2005-2006, en la definición de dependencias y organismos descentralizados se precisa que para los efectos del acuerdo se considera a las secretarías de estado y sus órganos administrativos desconcentrados.

Respecto de las notificaciones para informar a la Secretaría de la Función Pública sobre la falta de entrega de los reportes de avance, la COFEMER no presentó las evidencias documentales que permitieran verificar el cumplimiento de estas disposiciones.

La entidad fiscalizada informó que no dispone de un registro para llevar el avance de los PBMR debido a que son las propias dependencias y entidades de la APF, las encargadas de realizar el control y supervisión de sus Programas Bienales de Mejora Regulatoria.

Se determinó que la COFEMER carece de un registro sistemático que le permita conocer la totalidad de las dependencias y entidades que entregaron sus reportes de avance de los PBMR a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los programas bienales, lo que limitó la observancia del artículo 69-D, fracción II, de la LFPA.

Asimismo, la entidad fiscalizada careció de la notificación que debió realizar a la Secretaría de la Función Pública sobre el incumplimiento en la entrega de dichos reportes de avance por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, por lo que, en este sentido, se incumplió con el artículo 70-A, último párrafo, de la LFPA.

Respecto de la notificación que se debió realizar a la SFP, la entidad fiscalizada comentó que la falta de entrega de los PBMR y sus avances no constituyen un incumplimiento de la LFPA, sino del Acuerdo presidencial por el que se establecen los lineamientos para la presentación de los PBMR 2005-2006, y aclaró que no existe una obligación específica a la COFEMER de reportar estos casos a dicha dependencia.

Al efecto, del análisis al artículo 69-D, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se desprende que éste establece la obligación de las dependencias y entidades de someter a la opinión de la COFEMER sus PBMR, así como los reportes periódicos sobre los avances correspondientes; luego entonces, al no presentar dichos reportes de avance, estamos en presencia de una infracción al referido ordenamiento, hecho con el que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 70, párrafo último, de la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se configura la obligación de la COFEMER de informar a la Secretaría de la Función Pública, respecto al incumplimiento en que incurrieron las referidas dependencias y entidades.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se establezca un mecanismo de registro que permita verificar las fechas de entrega de los reportes de avance de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69-D, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-10104-07-116-02-002 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron reportar a la Secretaría de la Función Pública la falta de entrega de los reportes de avance de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, en incumplimiento del artículo 70-A, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía comunicará a la Auditoría Superior de la Federación haber tomado conocimiento de esta solicitud, quedando a salvo el derecho de esta entidad de fiscalización superior de la Federación de realizar las revisiones de seguimiento procedentes.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Oportunidad en la entrega de los reportes de avance de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria

En el artículo 69-D, fracción II, de la LFPA se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, están obligadas a someter a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos, años un programa de mejora regulatoria, de acuerdo con el calendario que ésta establezca, así como los reportes periódicos sobre los avances correspondientes.

En el artículo 70-A, último párrafo, de la LFPA se establece que la COFEMER informará a la Secretaría de la Función Pública, de los casos que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley.

En el Manual para la Elaboración de los PBMR 2005-2006, calendario de presentación y reportes periódicos de avances, se establece que se deberán presentar 2 reportes de avance, uno el 19 de junio de 2006 y otro el 16 de octubre de 2006.

Con el propósito de verificar estas disposiciones en relación con los reportes de avance de los PBMR por parte de las dependencias y entidades ante la COFEMER, se solicitó a la entidad fiscalizada la relación de entrega de los reportes de avance del PBMR 2005-2006, que incluya la fecha de presentación por cada uno de los programas, así como los oficios con los que la entidad fiscalizada informó a la Secretaría de la Función Pública de los incumplimientos en la entrega de dichos reportes de avance.

La COFEMER proporcionó los reportes de avance de los PBMR de cada una de las dependencias y entidades, así como los oficios de la entrega de los reportes correspondientes a los PBMR 2005-2006. De la revisión de la información proporcionada, se obtuvieron los resultados siguientes:

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS REPORTES DE AVANCE DEL PBMR 2005-2006, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

Dependencias y entidades	Número de PBMR	Número de reportes	Dentro del plazo	Fuera del plazo	No obligadas a su entrega 1/	Porcentaje		
						Dentro de plazo	Fuera de plazo	No obligadas a su entrega
Dependencias	16	32	20	1	11	62.5	3.1	34.4
Órganos desconcentrados	36	72	46	20	6	63.9	27.8	8.3
Organismos descentralizados	30	60	48	8	4	80.0	13.3	6.7
Total	82	164	114	29	21	69.5	17.7	12.8

FUENTE: Oficios de entrega de los reportes de avance correspondientes a los PBMR 2005-2006.

1/ En el programa bienal 2005-2006 las dependencias y entidades que realizan actividades dentro de las áreas de la visión sistémica, no estuvieron obligadas a reportar los avances de sus PBMR.

Se determinó que se entregaron en tiempo 114 reportes de avance, que representaron el 69.5% de los 164 reportes a que se refiere el Manual para la elaboración de los PBMR 2005-2006; en 29 casos, equivalentes al 17.7%, no se cumplió con el plazo previsto; y en los 21 casos restantes, que significaron el 12.8%, las dependencias y entidades de la Administración Pública federal no estuvieron obligadas a presentar estos reportes, debido a que están incluidas en la Visión Sistémica de la mejora regulatoria.

Los organismos descentralizados registraron el porcentaje más alto de cumplimiento, con el 80.0%, ya que entregaron 48 de los 60 reportes conforme a la fecha establecida; las dependencias tuvieron el menor nivel de cumplimiento con 62.5%, toda vez que presentaron en el plazo 20 de los 32 reportes de avance establecidos en el manual para la elaboración de los PBMR 2005-2006.

Las dependencias y entidades que no cumplieron con el plazo de entrega de los reportes de avance, se detallan en el cuadro siguiente:

REPORTES DE AVANCE ENTREGADOS FUERA DEL PLAZO, 2005-2006

Concepto	Reportes de avance de los PBMR fuera de plazo		
	Primero	Segundo	Total
Dependencias			
1. Secretaría de la Reforma Agraria	✓	X	
Subtotal	0	1	1
Órganos Desconcentrados			
1. Comisión Federal de Telecomunicaciones	✓	X	
2. Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	✓	X	
3. Comisión Federal de Mejora Regulatoria	X	X	
4. Comisión Nacional Bancaria y de Valores	X	X	
5. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	X	X	
6. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	X	X	
7. Servicio de Administración Tributaria	X	X	
8. Tesorería de la Federación	X	X	
9. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática	✓	X	
10. Centro Nacional de Transplantes	X	X	
11. Comisión Nacional de Arbitraje Médico	X	X	
12. Centro Nacional de Transfusión Sanguínea	✓	X	
Subtotal	8	12	20
Organismos Descentralizados			
1. Comisión Nacional Forestal	X	✓	
2. Luz y Fuerza del Centro	X	X	
3. PEMEX Gas y Petroquímica Básica	✓	X	
4. Instituto Mexicano del Seguro Social	✓	X	
5. Aeropuertos y Servicios Auxiliares	✓	X	
6. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	✓	X	
7. Comisión Nal. para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Serv. Financieros	X	✓	
Subtotal	3	5	8
Total	11	18	29

FUENTE: Oficios de entrega de los reportes de avance correspondientes a los PBMR 2005-2006, y avisos por los que se dan a conocer los calendarios de presentación de los avances.

Se constató que la COFEMER no dispuso de los oficios de notificación a la Secretaría de la Función Pública de los 29 casos en los que se entregaron fuera del plazo los reportes de avance del cumplimiento de los PBMR 2005-2006.

Se determinó que las dependencias y entidades de la Administración Pública federal entregaron oportunamente 114 de los 164 reportes de avance obligados; 29 no cumplieron con el tiempo

establecido y 21 se justificaron porque las dependencias y entidades están incluidas en la visión sistémica de la mejora regulatoria. Se observó que la COFEMER no notificó a la Secretaría de la Función Pública sobre los 29 casos en los que se incumplieron los plazos de entrega de los reportes de avance correspondientes, por lo que en este sentido se incumplió con lo dispuesto en el artículo 70-A, último párrafo, de la LFPA.

La entidad fiscalizada señaló que los órganos administrativos desconcentrados no tienen obligación de presentar a la COFEMER los PBMR ni sus reportes de avance. No obstante en el Acuerdo presidencial por el que se establecen los lineamientos para la presentación de los PBMR 2005-2006, en la definición de dependencias y organismos descentralizados se precisa que para los efectos del acuerdo se considera a las secretarías de estado y sus órganos administrativos desconcentrados.

Respecto de la notificación que se debió realizar a la SFP, la entidad fiscalizada comentó que la falta de entrega de los PBMR y sus avances no constituyen un incumplimiento de la LFPA, sino del Acuerdo presidencial por el que se establecen los lineamientos para la presentación de los PBMR 2005-2006, y aclaró que no existe una obligación específica a la COFEMER de reportar estos casos a dicha dependencia.

Al efecto, del análisis al artículo 69-D, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se desprende que éste establece la obligación de las dependencias y entidades de someter a la opinión de la COFEMER los reportes de avance de sus PBMR de acuerdo con el calendario que ésta establezca; luego entonces, al no presentar dichos reportes de avance en las fechas establecidas, estamos en presencia de una infracción al referido ordenamiento, hecho con el que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 70, párrafo último, de la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se configura la obligación de la COFEMER de informar a la Secretaría de la Función Pública, respecto al incumplimiento en que incurrieron las referidas dependencias y entidades.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se establezca un mecanismo de registro y control para que en todos los casos se cuente con información para comprobar las fechas de entrega de los reportes de avance de los Programas Bienales de Mejora

Regulatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69-D, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-10104-07-116-02-003 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron informar a la Secretaría de la Función Pública la falta de entrega oportuna de los reportes de avance de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, en incumplimiento del artículo 70-A, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía comunicará a la Auditoría Superior de la Federación haber tomado conocimiento de esta solicitud, quedando a salvo el derecho de esta entidad de fiscalización superior de la Federación de realizar las revisiones de seguimiento procedentes.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Regulaciones a crear, modificar y eliminar

En el PMR 2001-2006, se indica que uno de los propósitos de la mejora regulatoria consiste en la eliminación parcial o total de las regulaciones, las reformas a las regulaciones propuestas o vigentes, así como la creación de nuevas regulaciones para subsanar vacíos jurídicos existentes u originados por los cambios económicos, sociales y tecnológicos.

En el Manual para la elaboración de los PBMR 2005-2006, emitido por la COFEMER, se señala que la información que deberán contener los programas, comprende las acciones de creación, modificación o eliminación de disposiciones jurídicas de carácter general.

En el artículo 6o. del Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria, se indica que durante la vigencia de este acuerdo, la Comisión establecerá un programa de trabajo que permita la reordenación, planeación, evaluación y depuración de los instrumentos administrativos que emite y aplica el Gobierno Federal, especialmente los relativos al rediseño del orden jurídico administrativo federal.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, se solicitaron a la COFEMER los registros del número de regulaciones creadas, modificadas y eliminadas durante el periodo de 2001 a 2006, para llevar el control y supervisión de los compromisos establecidos por las dependencias y organismos descentralizados en materia de creación, modificación y eliminación de las regulaciones, así como el programa de trabajo establecido en el acuerdo de moratoria regulatoria.

La entidad fiscalizada informó que no cuenta con los registros anuales que consignen el número de regulaciones creadas, modificadas y eliminadas, ni de un registro sistematizado para llevar el control y supervisión de los compromisos programados y atendidos por las dependencias y entidades en sus PBMR, ni con el programa de trabajo que permita la reordenación, planeación, evaluación y depuración de los instrumentos administrativos que emite y aplica el Gobierno Federal. Por tal motivo, la ASF enfocó el análisis de la revisión a periodos bienales contenidos en los PBMR y los reportes de avance de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal.

La COFEMER aclaró que para el periodo de 2001-2003, las acciones del programa se orientaron a la integración del Registro Federal de Trámites y Servicios, por lo que en ese bienio no se programaron ni realizaron acciones en cuanto a las regulaciones. Para el periodo de 2003 a 2005, proporcionó los PBMR y los reportes de avance de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal; en los primeros, se precisa la programación de esas acciones, y en los segundos, el cumplimiento de las regulaciones a crear, modificar y eliminar en el periodo.

Creación de regulaciones

De la revisión de los PBMR y de los reportes de avance remitidos por la entidad fiscalizada, respecto de las regulaciones a crear, se obtuvieron los resultados que se aprecian en el cuadro siguiente:

CREACIÓN DE REGULACIONES, 2003-2006 1/

Concepto	Regulaciones a crear		Cumplimiento (%)
	Programado	Realizado	
Dependencias	172	203	118.0
Órganos Desconcentrados	169	75	44.4
Organismos Descentralizados	67	33	49.3
2003-2005	408	311	76.2
Dependencias	289	151	52.2
Órganos Desconcentrados	146	56	38.4
Organismos Descentralizados	81	38	46.9
2005-2006	516	245	47.5
Dependencias	461	354	76.8
Órganos Desconcentrados	315	131	41.6
Organismos Descentralizados	148	71	48.0
Total del periodo	924	556	60.2
Variación 2005-2006 / 2003-2005	26.5	(21.2)	

FUENTE: Reportes de Avance de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria 2003-2005 y 2005-2006, proporcionados por la COFEMER.

1/ Para el periodo de 2001 a 2003, no se estableció entre las acciones, la creación de regulaciones.

Se determinó que las dependencias y entidades programaron un total de 924 regulaciones a crear en el periodo de 2003 a 2006, de las cuales se concretaron 556, lo que representó un cumplimiento del 60.2% respecto de los compromisos establecidos por las dependencias y entidades.

Las dependencias tuvieron el mayor nivel de cumplimiento con el 76.8%; seguidas de los organismos descentralizados con el 48.0%; y los órganos desconcentrados con el 41.6%.

El número de regulaciones creadas disminuyó en 21.2% al pasar de 311 en el primer bienio a 245 en el segundo periodo.

Modificación de regulaciones

De la revisión de los reportes de avance remitidos por la entidad fiscalizada, respecto de las regulaciones a modificar, se obtuvieron los resultados que se aprecian en el cuadro siguiente:

MODIFICACIÓN DE REGULACIONES, 2003-2006 1/

Concepto	Regulaciones a modificar		Cumplimiento (%)
	Programado	Realizado	
Dependencias	177	116	65.5
Órganos Desconcentrados	70	41	58.6
Organismos Descentralizados	31	14	45.2
2003-2005	278	171	61.5
Dependencias	221	115	52.0
Órganos Desconcentrados	119	20	16.8
Organismos Descentralizados	85	28	32.9
2005-2006	425	163	38.4
Dependencias	398	231	58.0
Órganos Desconcentrados	189	61	32.3
Organismos Descentralizados	116	42	36.2
Total del periodo	703	334	47.5
Variación 2005-2006 / 2003-2005	52.9	(4.7)	

FUENTE: Reportes de Avance de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria 2003-2005 y 2005-2006, proporcionados por la COFEMER.

1/ Para el periodo de 2001 a 2003, no se estableció entre las acciones la modificación de regulaciones.

Se determinó que las dependencias y entidades programaron un total de 703 regulaciones por modificar en el periodo de 2003 a 2006, de las cuales se concretaron 334, lo que representó un índice de cumplimiento de los compromisos establecidos en los PBMR del 47.5%.

Las dependencias tuvieron el mayor índice de cumplimiento con el 58.0%; los organismos descentralizados el 36.2%; y los órganos desconcentrados el menor nivel con el 32.3%.

El número de regulaciones modificadas disminuyó en 4.7% al pasar de 171 en el primer bienio a 163 en el segundo periodo.

Eliminación de regulaciones

De la revisión de los reportes de avance remitidos por la entidad fiscalizada, respecto de las regulaciones a eliminar, se obtuvieron los resultados que se aprecian en el cuadro siguiente:

ELIMINACIÓN DE REGULACIONES, 2003-2006

Concepto	Regulaciones a eliminar		
	Programado	Realizado	Cumplimiento (%)
Dependencias	61	21	34.4
Órganos Desconcentrados	9	5	55.6
Organismos Descentralizados	0	2	n.c.
2003-2005	70	28	40.0
Dependencias	16	2	12.5
Órganos Desconcentrados	18	1	5.6
Organismos Descentralizados	8	0	0.0
2005-2006	42	3	7.1
Dependencias	77	23	29.9
Órganos Desconcentrados	27	6	22.2
Organismos Descentralizados	8	2	25.0
Total del periodo	112	31	27.7
Variación 2005-2006 / 2003-2005	(40.0)	(89.3)	
FUENTE:	Reportes de Avance de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria 2003-2005 y 2005-2006, proporcionados por la COFEMER.		
n.c.	No cuantificable.		

Se determinó que las dependencias y entidades programaron un total de 112 regulaciones por eliminar en el periodo de 2003 a 2006, de las cuales se concretaron 31, lo que representó el 27.7% de cumplimiento de los compromisos establecidos por las dependencias y entidades.

Las dependencias tuvieron el mayor índice de cumplimiento con el 29.9%; los organismos descentralizados el 25.0%; y los órganos desconcentrados el menor nivel con el 22.2%.

El número de regulaciones por eliminar disminuyó en 40.0% al pasar de 70 en el primer bienio a 42 en el segundo periodo; sin embargo, las regulaciones eliminadas disminuyeron en 89.3%, debido a que en el primer periodo se eliminaron 28 y en el segundo tres.

Como se puede observar existe una tendencia decreciente en la eliminación de regulaciones, ya que en el periodo de 2003 a 2005 se programaron eliminar 70 regulaciones y se realizaron 28; y en el periodo de 2005-2006 se concretaron 3 de las 42 previstas.

En conclusión, se determinó que las dependencias y entidades programaron un total de 924 regulaciones a crear en el periodo de 2003 a 2006, de las cuales se concretaron 556, lo que representó el 60.2% de cumplimiento; respecto de las regulaciones por modificar, se programaron 703, de las cuales se modificaron 334, lo que representó un índice de cumplimiento del 47.5%. En cuanto a las regulaciones a eliminar, se previeron 112 y se suprimieron 31, lo que significó el 27.7% de cumplimiento.

Se constató que existe una tendencia creciente a seguir generando nuevas regulaciones, ya que en el periodo analizado se emitieron 556, en tanto que las eliminadas fueron 31.

Se precisó que no se ha cumplido cabalmente con la política pública de mejora regulatoria en cuanto a la eliminación parcial o total de las regulaciones vigentes por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, en incumplimiento de lo establecido en el PMR 2001-2006.

Asimismo, se determinó que la COFEMER carece de un registro sistemático que le permita llevar el control de las acciones previstas en los PBMR que elaboran las dependencias y entidades a fin de dar seguimiento a los compromisos establecidos en esos documentos, y no dispuso de un programa de trabajo que permita la reordenación, evaluación y depuración de los instrumentos administrativos de carácter general que emite y aplica el Gobierno Federal, por lo que en este sentido, no se ajustó a lo establecido en el artículo 6o. del Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria.

Al respecto, la COFEMER explicó que debido a las limitaciones de su capacidad operativa ha venido centrando sus esfuerzos en temas y sectores específicos, por lo cual no ha sido posible llevar los registros del acervo y del flujo regulatorio, aunque se ha logrado avanzar en algunos temas relevantes.

Se concluye que aún cuando la entidad fiscalizada de acuerdo a los recursos humanos y financieros con que cuenta, centró sus esfuerzos en temas y sectores específicos, no contó con un registro sistemático que le permita llevar el control de las acciones previstas en los PBMR y no dispuso de un programa de trabajo que permita la reordenación, evaluación y depuración de los instrumentos administrativos de carácter general que emite y aplica el Gobierno Federal, por lo que no atendió cabalmente lo establecido en el Manual para la Elaboración de los PBMR 2005-2006 y en el artículo 6o. del Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se establezca un registro sistemático que permita llevar el control de las acciones previstas en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria (PBMR) que elaboran las dependencias y entidades a fin de dar seguimiento a

los compromisos establecidos en esos documentos respecto de la creación, modificación y eliminación de regulaciones, en cumplimiento de lo establecido en el Manual para la elaboración de los PBMR del periodo que corresponda.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se formule un programa de trabajo que permita la reordenación, evaluación y depuración de los instrumentos administrativos de carácter general que emite y aplica el Gobierno Federal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6o. del Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Inscribir, modificar y eliminar trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios

Inscripción de trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS)

En el artículo 69-M de la LFPA se establece que la COFEMER llevará un Registro Federal de Trámites y Servicios, que será público, para cuyo efecto las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública federal deberán proporcionarle la información para su inscripción en relación con cada trámite que apliquen.

En el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, se establece como una de sus estrategias conformar, simplificar, actualizar y mantener disponible el sistema electrónico de información sobre trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos.

En dicho programa se establece que a efecto de medir su desempeño, la COFEMER aplicará un indicador relativo al número de trámites inscritos, mejorados y eliminados del RFTS.

En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que la programación de las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades comprende aquellas que les permitan cumplir con los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se deriven del PND.

De acuerdo con la LFPA, se entiende por trámite cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia o entidad, ya sea para cumplir una obligación, obtener un servicio o para que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar.

El Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) es un inventario en línea de todos los trámites y formatos, y son las dependencias y organismos descentralizados los obligados a proporcionar y mantener actualizada la información respectiva; en dicho registro se inscriben, modifican o eliminan todos los trámites de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública federal.

A fin de verificar el cumplimiento del propósito de inscribir trámites, se solicitaron a la COFEMER las metas y/o parámetros para evaluar el cumplimiento de este indicador, así como los resultados de dichas acciones por el periodo de 2001 a 2006 de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, así como los registros del número de trámites programados y de los inscritos en el RFTS al término de cada uno de los años del periodo de 2001 a 2006.

La COFEMER informó que no cuenta con una programación en la que se incluyan las metas y/o parámetros sobre el número de trámites por inscribir, debido a que las dependencias y entidades de la APF son las responsables de este proceso, y remitió copia de la información de las acciones realizadas en esta materia; e informó que no cuenta con un estudio y una programación que le permita determinar el número de trámites indispensables para el desarrollo de la actividad económica. De la información proporcionada por la entidad fiscalizada sobre los trámites inscritos, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación:

INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES EN EL RFTS, 2002-2006 ^{1/}

Sectores	2002	2003	2004	2005	2006	Total	Part. (%) 2006	TMCA (%)
Hacienda	241	134	285	104	179	943	60.7	(7.2)
Medio Ambiente	7	64	34	42	42	189	14.2	56.5
Educación	80	291	14	28	19	432	6.4	(30.2)
Economía	25	14	114	74	15	242	5.1	(12.0)
Desarrollo Social	37	37	36	34	14	158	4.8	(21.6)
Salud	42	69	4	183	7	305	2.4	(36.1)
Agricultura	87	42	29	43	6	207	2.0	(48.8)
Función Pública	6	37	6	1	5	55	1.7	(4.5)
Trabajo y Prev. Social	1	44	1	13	4	63	1.4	41.4
Gobernación	32	28	36	19	2	117	0.7	(50.0)
Seguridad Pública	5	15	4	0	1	25	0.3	(33.1)
Energía	26	25	2	6	1	60	0.3	(55.7)
Relaciones Exteriores	7	22	9	7	0	45	0.0	(100.0)
Comuni. y Trans.	76	190	19	161	0	446	0.0	(100.0)
Reforma Agraria	262	6	0	8	0	276	0.0	(100.0)
Turismo	0	1	0	6	0	7	0.0	n.c.
Total	934	1,019	593	729	295	3,570	100.0	(25.0)

FUENTE: Relación de los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, del periodo de 2001 a 2006, proporcionado por la COFEMER.

1/ La COFEMER no contó con los registros de los trámites inscritos en 2001. Las cifras incluyen 31 trámites no identificados en el sistema de registro de la COFEMER.

n.c. No cuantificable.

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.

Se determinó que en el periodo de 2002 a 2006, se inscribieron un total de 3,570 trámites, la mayor proporción se registró en 2002 con 934 y en 2003 con 1,019 trámites, debido a que en estos años se concluyó la primera etapa de la integración del RFTS.

Se precisó que la inscripción de trámites descendió de 2001 a 2006 a una tasa media anual del 25.0%. Los sectores Hacienda, Medio Ambiente, Educación y Economía, en conjunto, abarcaron el 86.4% del total de los trámites inscritos en el periodo.

Se constató que al 2006 se inscribieron 295 nuevos trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios, con la información que las dependencias y entidades de la Administración Pública federal remitieron a la COFEMER.

Se verificó que la COFEMER no dispuso de un programa de trabajo que le permita determinar el número de trámites indispensables para el desarrollo de la actividad económica y gubernamental, lo que limitó evaluar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, se formule un programa de trabajo que le permita determinar el número de trámites indispensables para el desarrollo de la actividad económica del país, en cumplimiento del artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Modificación de trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS)

En el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, se establece como una de sus estrategias conformar, simplificar, actualizar y mantener disponible el sistema electrónico de información sobre trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos.

En la Línea de Acción 2.4. Instaurar un esquema de revisión y eliminación sistemática de trámites y formatos, se señala que a fin de asegurar que la mejora regulatoria ofrezca beneficios en el mediano y largo plazos se requiere de una revisión continua de los trámites y formatos vigentes e impulsar la simplificación o eliminación de los que sean obsoletos o innecesariamente costosos.

El proceso de modificación de trámites tiene como propósito actualizar la información y simplificar los trámites en cuanto a eliminar requisitos, formatos o documentos, reducir los plazos de respuesta, ampliar el número de ventanillas y los horarios de atención, reducir el costo de los trámites, incorporar la figura de afirmativa ficta,^{1/} entre los más importantes.

A fin de verificar el cumplimiento de este propósito, se solicitó a la COFEMER la información sobre las acciones realizadas para instaurar un esquema de revisión y modificación sistemática de trámites, a fin

^{1/} Se refiere al hecho de que si la autoridad no emite su resolución dentro del plazo establecido, se entiende que el trámite se resolverá favorablemente para el particular.

de impulsar la simplificación o eliminación de los que sean obsoletos o innecesarios, así como los resultados de las modificaciones realizadas en el periodo de 2001 a 2006 de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal.

La COFEMER informó que para cumplir con este objetivo analiza diariamente las solicitudes de inscripción, modificación y eliminación de trámites y que ha realizado la revisión de diversos casos en áreas específicas como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, no se tuvieron evidencias de que se tenga instaurado un esquema de revisión y modificación continua de trámites que incluya a todas las dependencias, especialmente aquellas que tengan inscrito un mayor número de trámites en el RFTS.

La entidad fiscalizada remitió copia de las modificaciones realizadas a los trámites inscritos en el RFTS durante el año 2006.

Con base en la información remitida por la COFEMER, la ASF realizó un muestreo sobre el número de trámites modificados en 2006, con los resultados que se presentan en el cuadro siguiente:

TRÁMITES MODIFICADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, 2006

Dependencias / entidades	Trámites inscritos al 2006 (1)	Trámites modificados			Porcentaje	
		Actualización de datos (2)	Simplificados (3)	Total (4)	Actualización de datos (5)=(2)/(1) (5)	Simplificados (6)=(3)/(1) (6)
Dependencias	3,125	527	335	862	16.9	10.7
Organismos descentralizados	119	28	18	46	23.5	15.1
Total	3,244	555	353	908	17.1	10.9

FUENTE: Listado de los registros modificados en el RFTS al 2006, proporcionado por la COFEMER.

Del total de trámites inscritos en 2006, el 17.1% correspondió a la actualización de datos y el 10.9% a acciones efectivas de simplificación. La mayor proporción de trámites simplificados correspondió a las dependencias con 335 de los 3,125 inscritos en ese año.

En cuanto a los organismos descentralizados, se simplificaron el 15.1% de los trámites inscritos al 2006, lo que significó 4.4 puntos porcentuales más que lo realizado por las dependencias.

Con el fin de analizar los trámites modificados por sectores, se presentan los siguientes resultados:

TRÁMITES MODIFICADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, 2006

Dependencias / entidades	Trámites inscritos al 2006 (1)	Trámites modificados			Porcentaje	
		Actualiza-ción de datos (2)	Simplifica-dos (3)	Total (4)	Actualización de datos (5)=(2)/(1)	Simplificados (6)=(3)/(1)
Hacienda	875	233	177	410	26.6	20.2
Economía	333	108	36	144	32.4	10.8
Medio Ambiente	208	97	32	129	46.6	15.4
Agricultura	205	18	28	46	8.8	13.7
Desarrollo Social	99	26	19	45	26.3	19.2
Energía	120	17	12	29	14.2	10.0
Educación	355	16	11	27	4.5	3.1
Seguridad Pública	25	12	10	22	48.0	40.0
Gobernación	114	10	9	19	8.8	7.9
Salud	242	5	8	13	2.1	3.3
Función Pública	50	3	8	11	6.0	16.0
Turismo	10	4	3	7	40.0	30.0
Comu. y Trans.	433	1	0	1	0.2	0.0
Reforma Agraria	84	5	0	5	6.0	0.0
Relaciones Exteriores	56	0	0	0	0.0	0.0
Trabajo y Previsión Social	35	0	0	0	0.0	0.0
Total	3,244	555	353	908	17.1	10.9

FUENTE: Listado de los registros modificados en el RFTS al 2006, proporcionado por la COFEMER.

Se determinó que de los 3,244 trámites inscritos, 555 que significaron el 17.1% correspondieron a modificaciones que efectuaron las dependencias y entidades, tales como actualización de datos y criterios, así como eliminación de información que ya no se encuentra vigente, estas modificaciones no representaron acciones efectivas de simplificación de los trámites.

Los 353 trámites que tuvieron acciones efectivas de simplificación, significaron el 10.9% del total. Estas acciones comprendieron, principalmente: reducción de plazos de respuesta y de costos, eliminación de trámites, así como la ampliación de horarios y ventanillas de atención al público, que benefician directamente a la población.

Los sectores que registraron un mayor número de trámites simplificados respecto de los inscritos fueron Hacienda, con 177, que representaron el 20.2%; Economía, con 36 que significaron el 10.8%; y Medio Ambiente, con 32, equivalentes al 15.4%; que en conjunto sumaron 245 trámites, lo que significó el 69.4% del total.

En cuanto a la actualización de datos, los sectores que tuvieron un mayor número fueron: Hacienda, Economía, Medio Ambiente y Desarrollo Social, que en conjunto absorbieron el 83.6% del total de trámites actualizados.

En los sectores de Comunicaciones y Transportes, Reforma Agraria, Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social no se realizó ninguna acción efectiva de mejora regulatoria en los trámites que aplican.

Con la auditoría se determinó que de los 3,244 trámites inscritos, 555, que significaron el 17.1%, correspondieron a actualización de datos y criterios, así como eliminación de información que ya no se encuentra vigente, y 353 trámites, que significaron el 10.9% del total, tuvieron acciones efectivas de simplificación.

Se constató que la entidad fiscalizada ha realizado diversas acciones para impulsar la modificación y simplificación de los trámites inscritos en el RFTS. Se observó que la COFEMER no tiene instaurado un mecanismo sistemático de revisión y modificación de trámites que incluya a todas las dependencias de la Administración Pública federal, especialmente en aquellas que tengan inscrito un mayor número de trámites en el RFTS, por lo que en este sentido no se dio cabal cumplimiento a lo establecido en la política pública contenida en el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, se formule e instrumente un esquema de revisión y modificación sistemática de trámites, a fin de que sean más sencillos y menos costosos para los ciudadanos, en cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Eliminación de trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS)

En el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, en su Línea de Acción 2.4. Instaurar un esquema de revisión y eliminación sistemática de trámites y formatos, se señala que a fin de asegurar que la mejora regulatoria ofrezca beneficios en el mediano y largo plazo se requiere de una revisión continua de los trámites vigentes. Asimismo, se señala que entre los objetivos centrales de la mejora regulatoria está la de eliminar y simplificar trámites, debido a que la mejora regulatoria reduce costos y promueve la iniciativa de los particulares.

En dicho programa se establece que a efecto de medir su desempeño, la COFEMER aplicará un indicador relativo al número de trámites inscritos, mejorados y eliminados del RFTS.

A fin de verificar el cumplimiento de este propósito, se solicitó a la COFEMER la información sobre las acciones realizadas para instaurar un esquema de revisión y eliminación sistemática de trámites, a fin de impulsar la simplificación o eliminación de los que sean obsoletos o innecesarios, así como los resultados de las modificaciones realizadas en el periodo de 2001 a 2006 de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal.

La COFEMER informó que para cumplir con este objetivo analiza diariamente las solicitudes de inscripción, modificación y eliminación de trámites y que ha realizado la revisión de diversos casos en áreas específicas como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, no se tuvieron evidencias de se tenga instaurado un esquema de revisión y eliminación continua de trámites que incluya a todas las dependencias, especialmente aquellas que tengan inscrito un mayor número de trámites en el RFTS.

La entidad fiscalizada remitió copia de los trámites eliminados del RFTS durante el periodo 2002-2006.

ELIMINACIÓN DE TRÁMITES, 2002-2006 1/

Sectores	2002	2003	2004	2005	2006	Total	Part. (%) 2006	TMCA (%)
Medio Ambiente	10	68	15	11	19	123	22.4	17.4
Hacienda	13	35	31	47	17	143	20.0	6.9
Educación	16	7	11	161	15	210	17.6	(1.6)
Desarrollo Social	15	28	39	15	10	107	11.7	(9.6)
Comu. Y Transp..	5	7	29	240	8	289	9.4	12.5
Agricultura	25	5	8	35	5	78	5.9	(33.1)
Energía	10	1	0	1	3	15	3.5	(26.0)
Trabajo y Prev. Social	0	0	1	39	3	43	3.5	n.c.
Economía	3	13	30	24	2	72	2.4	(9.6)
Gobernación	48	1	4	6	2	61	2.4	(54.8)
Reforma Agraria	167	8	0	13	1	189	1.2	(72.2)
Relaciones Exteriores	0	0	6	2	0	8	0.0	n.c.
Seguridad Pública	0	0	1	0	0	1	0.0	n.c.
Función Pública	0	2	3	0	0	5	0.0	n.c.
Salud	0	5	1	146	0	152	0.0	n.c.
Turismo	1	1	0	0	0	2	0.0	(100.0)
Total	313	181	179	740	85	1,498	100.0	(27.8)
FUENTE:	Relación de los trámites eliminados en el Registro Federal de Trámites y Servicios, del periodo de 2001 a 2006, proporcionado por la COFEMER.							
1/	La COFEMER no contó con los registros de los trámites eliminados en 2001.							
n.c.	No cuantificable.							
TMCA	Tasa Media de Crecimiento Anual.							

Se determinó que en el periodo de 2002 a 2006, se eliminó un total de 1,498 trámites, la mayor proporción correspondió al año 2005 con 740.

Se constató que en el 2006 se suprimieron 85 trámites, los cuales representaron el 2.6% de los 3,244 trámites existentes. El número de trámites eliminados disminuyó de 2002 a 2006 a una tasa media de crecimiento anual del 27.8%. Los sectores: Medio Ambiente, Hacienda, Educación y Desarrollo Social, en conjunto abarcaron el 71.7% del total de los trámites eliminados en 2006.

Se constató que la entidad fiscalizada ha realizado diversas acciones para impulsar la modificación y simplificación de los trámites inscritos en el RFTS.

Se observó que la COFEMER no tiene instaurado un mecanismo sistemático de revisión y eliminación de trámites que incluya a todas las dependencias de la Administración Pública federal, especialmente en aquellas que tengan inscrito un mayor número de trámites en el RFTS, por lo que en este sentido no se dio cabal cumplimiento a lo establecido en la política pública contenida en el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, se formule e instrumente un esquema de revisión y eliminación sistemática de trámites, en cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios

En el artículo 69-M de la LFPA se establece que la COFEMER llevará un Registro Federal de Trámites y Servicios, que será público, para cuyo efecto las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública federal deberán proporcionarle la información para su inscripción en relación con cada trámite que apliquen.

En el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, se establece como una de sus estrategias conformar, simplificar, actualizar y mantener disponible el sistema electrónico de información sobre trámites y servicios en beneficio de las empresas y los ciudadanos.

De acuerdo con la LFPA, se entiende por trámite cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia o entidad, ya sea para cumplir una obligación, obtener un servicio o para que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar.

El Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS), es un inventario en línea de todos los trámites y formatos y son las dependencias y organismos descentralizados los obligados a proporcionar y a mantener actualizada la información respectiva; en dicho registro se inscriben, modifican o eliminan todos los trámites de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública federal.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de esa obligación, se solicitaron a la COFEMER los reportes del RFTS con el total de trámites registrados al término de cada uno de los años del periodo de 2001 a 2006. De la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación:

REGISTRO DE TRÁMITES EN EL RFTS, 2001-2006

Sectores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Part. (%) 2006	TMCA (%)
Hacienda	83	313	407	656	713	875	27.0	60.2
Comun. y Trans.	278	349	531	521	441	433	13.3	9.3
Educación	139	204	482	484	351	355	10.9	20.6
Economía	156	178	179	269	320	333	10.3	16.4
Salud	88	130	195	198	235	242	7.5	22.4
Medio Ambiente	138	135	136	155	185	208	6.4	8.6
Agricultura	74	136	174	195	204	205	6.3	22.6
Energía	75	91	115	117	122	120	3.7	9.9
Gobernación	71	55	75	94	107	107	3.3	8.5
Reforma Agraria	0	92	90	90	85	84	2.6	n.c.
Desarrollo Social	29	51	66	76	95	99	3.1	27.8
Relaciones Exteriores	19	26	48	51	56	56	1.7	24.1
Función Pública	0	6	41	44	45	50	1.5	n.c.
Trabajo y Prev. Social	16	17	60	60	34	35	1.1	16.9
Seguridad Pública	1	6	28	31	31	32	1.0	100.0
Turismo	5	4	4	4	10	10	0.3	14.9
Total	1,172	1,793	2,631	3,045	3,034	3,244	100.0	22.6
FUENTE:	Relación de los trámites registrados en el Registro Federal de Trámites y Servicios, del periodo de 2001 a 2006, proporcionado por la COFEMER.							
n.c.	No cuantificable.							
TMCA	Tasa Media de Crecimiento Anual.							

Se precisó que el registro de los trámites se incrementó de 2001 a 2006 a una tasa media de crecimiento anual del 22.6%. Los sectores: Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Educación, Economía y Salud, en conjunto abarcaron el 69.0% del total de los trámites registrados.

La entidad fiscalizada informó que a fin de simplificar y mantener actualizado el sistema electrónico de información sobre trámites y servicios, instituyó un mecanismo de registro automático, en el que las dependencias y entidades de la Administración Pública federal registran directamente los trámites.

Se constató que al 2006 el Registro Federal de Trámites y Servicios, se conformó por 3,244 trámites registrados con la información que las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, remitieron a la COFEMER, por lo que en este sentido se cumplió lo establecido en el artículo 69-M de la LFPA.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1**Frecuencia de uso de los trámites registrados en el RFTS**

En el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, en su Línea de Acción 2.4. Instaurar un esquema de revisión y eliminación sistemática de trámites y formatos, se señala que a fin de asegurar que la mejora regulatoria ofrezca beneficios en el mediano y largo plazos se requiere de una revisión continua de los trámites vigentes.

En la sección II, numeral 4, inciso a) del Manual para la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria 2005-2006, Calendario de presentación y reportes periódicos de avance, se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, deberán reportar mensualmente la frecuencia de uso de trámites, indicando el número total de solicitudes para cada uno de los trámites que aplica la institución.

A fin de determinar el nivel de frecuencia en la utilización de los trámites registrados en el RFTS, la ASF revisó los reportes de avance de los PBMR 2005-2006 proporcionados por la COFEMER, de las cuatro dependencias con mayor número de trámites: Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Educación Pública, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Para tal efecto, realizó un muestreo de 1,171 trámites de los 3,244 inscritos al 2006, en esas dependencias, con los resultados que se presentan en el cuadro siguiente:

FRECUCENCIA DE USO DE LOS TRÁMITES REGISTRADOS EN EL RFTS, 2006

Dependencia	Muestra de trámites	Uso de trámites			Porcentaje de uso		
		0 veces	1 - 1,000	1,000 en adelante	0 veces	1 - 1,000	1,000 en adelante
SCT	433	309	111	13	71.4	25.6	3.0
SE	333	132	167	34	39.6	50.2	10.2
SEP	298	104	140	54	34.9	47.0	18.1
SAGARPA	107	30	63	14	28.0	58.9	13.1
Total	1,171	575	481	115	49.1	41.1	9.8

FUENTE: Reportes de Avance de los PBMR 2005-2006, proporcionados por la COFEMER.

Se determinó que de los 1,171 trámites analizados, 575 que representaron el 49.1% no fueron utilizados, destacan en este aspecto 309 trámites de la SCT, que significaron el 71.4% de los 433 inscritos y la Secretaría de Economía con 132 trámites, lo que significó el 39.6% del total registrado.

Los trámites con una frecuencia de uso de entre 1 y 1,000 veces, fueron 481, equivalentes al 41.1%, en tanto, los que tienen mayor demanda fueron 115 trámites, y representaron el 9.8% del total de la muestra seleccionada.

Con el propósito de precisar los trámites de mayor uso, a continuación se presentan los cinco trámites más demandados en cada una de las cuatro dependencias analizadas:

TRÁMITES DE MAYOR FRECUENCIA, 2006		Frecuencia de Uso (Solicitudes en Promedio Mensual)
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)		
1	Examen psicofísico integral para el personal del transporte público federal.	6,959
2	Refrendo de licencia federal de conductor.	783
3	Duplicado de licencia federal de conductor.	579
4	Alta de vehículos adicionales al permiso para la operación y explotación de los diversos servicios de autotransporte federal y de carga.	502
5	Canje de placas metálicas de identificación y revalidación de tarjeta de circulación de los vehículos destinados al autotransporte federal de prestadores del servicio público federal de carga.	424
Secretaría de Economía (SE)		
1	Transmisión y validación de datos captados del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).	32,610
2	Orientación y asesoría que ofrece el Centro Primer Contacto sobre los programas, trámites y servicios de la Secretaría de Economía.	7,411
3	Expedición de certificado de bienes textiles y prendas de vestir, para recibir trato de preferencia arancelaria con Canadá y Estados Unidos de América.	1,979
4	Validación del certificado de origen Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) para la exportación de mercancías a Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.	1,318
5	Validación del certificado de origen del Tratado de Libre Comercio México-Colombia-Venezuela.	614
Secretaría de Educación Pública (SEP)		
1	Solicitud de reinscripción al bachillerato tecnológico.	46,618
2	Solicitud de expedición de dictamen de revalidaciones de estudios.	40,002
3	Solicitud de examen de asignatura a preparatoria abierta.	21,333
4	Solicitud de inscripción a avisos de capacitación para el trabajo industrial.	15,111
5	Solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional para mexicanos con estudios en México, para los niveles de técnico, técnico superior universitario y licenciatura.	11,111
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)		
1	Renovación estímulo del Programa Ganadero (PROGAN).	21,499
2	Solicitud para acceder al estímulo de la cuota energética de la gasolina a personas físicas.	2,841
3	Entrega y reintegro de apoyos del fondo de estabilización, fortalecimiento y reordenamiento de la cafecultura.	2,364
4	Solicitud para acceder al estímulo de la cuota energética de diesel a personas físicas.	2,016
5	Solicitud de apoyo del Programa de Desarrollo Rural, subprograma de apoyo a los proyectos de inversión rural para grupos de productores.	1,919
FUENTE: Reportes de Avance de los PBMR 2005-2006, proporcionados por la COFEMER.		

Con la revisión de una muestra de la frecuencia de uso de 1,171 trámites inscritos en 2006 en el RFTS, se determinó que 575, que representaron el 49.1%, no fueron utilizados, lo que implica que no se ha venido realizando una revisión continua de los trámites vigentes, por lo que en este sentido, no se atendió cabalmente lo dispuesto en el PMR 2001-2006, en cuanto a instaurar un esquema de revisión sistemática de trámites que se aplican.

Sobre el particular, la COFEMER señaló que la revisión sistemática de trámites se realiza a través del análisis de las solicitudes de inscripción al RFTS; sin embargo, no se tuvieron evidencias de que la entidad fiscalizada efectúe una revisión sistemática de la frecuencia de uso de trámites, a fin de sugerir, en su caso, la eliminación de aquellos que sean obsoletos o innecesarios.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, se formule e instrumente un esquema de revisión continua de la frecuencia de uso de los trámites, que permita determinar los trámites susceptibles de eliminar, en cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Oportunidad en el registro de los trámites

En el artículo 69-N, párrafo primero, de la LFPA se establece que la COFEMER deberá inscribir en el Registro Federal de Trámites y Servicios los trámites que le envíen las dependencias y entidades de la Administración Pública dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su recepción.

A fin de verificar el cumplimiento de esta disposición, se solicitaron a la entidad fiscalizada los reportes de los trámites recibidos y registrados, que contuvieran las fechas de los oficios de recepción en la COFEMER y la de inscripción en el RFTS.

Al respecto, la COFEMER indicó que carece de dicha información, porque la actualización de los trámites se realiza a través de Internet directamente por las dependencias y entidades, y proporcionó el Manual del Registro Federal de Trámites y Servicios.

Con la revisión de dicho manual se verificó que consta de seis secciones en las que presenta el RFTS, se define el concepto de trámite, se indican las obligaciones de la Administración Pública federal y de su personal con respecto al RFTS, así como la operación del sistema Web para el registro y modificación de trámites, mismo que está debidamente publicado y autorizado.

Se determinó que la COFEMER instituyó un mecanismo de registro automático a fin de que las dependencias y entidades de la Administración Pública federal realicen de manera directa este proceso, con lo cual se cumple el plazo establecido en la LFPA.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Trámites de alto impacto

En los acuerdos presidenciales que establecen los lineamientos para la presentación de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, se establece como obligación para las dependencias y organismos descentralizados, identificar los trámites que consideren de alto impacto por su incidencia en las actividades de los particulares, señalando compromisos claros de realización de acciones de simplificación y mejora regulatoria.

En los Manuales para la elaboración de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, emitidos por la COFEMER, se establece que las dependencias y organismos descentralizados, deberán identificar de uno a tres trámites que consideren de alto impacto, que tengan mayor frecuencia de uso, costo, y afectación significativa a una o varias actividades económicas, comprometiéndose a realizarles acciones de simplificación y de mejora.

A fin de verificar el cumplimiento de esas obligaciones, se solicitaron a la COFEMER los registros de los trámites de alto impacto identificados y mejorados por las dependencias y entidades de la Administración Pública federal.

La entidad fiscalizada informó que no cuenta con información sobre los trámites de alto impacto identificados y mejorados por las dependencias, y remitió los PBMR y sus reportes de avance del periodo 2001-2006.

Con la revisión de la información proporcionada se obtuvieron los siguientes resultados:

TRÁMITES DE ALTO IMPACTO IDENTIFICADOS Y MEJORADOS POR SECTOR, 2001-2006

Sectores	2001-2003		2003-2005		2005-2006		Total		Índice de cumplimiento (9)=(8)/(7)
	Identificados (1)	Mejorados (2)	Identificados (3)	Mejorados (4)	Identificados (5)	Mejorados (6)	Identificados (7)	Mejorados (8)	
Medio Ambiente	0	0	8	7	38	27	46	34	73.9
Hacienda	55	0	18	16	6	1	79	17	21.5
Educación	10	0	11	9	11	6	32	15	46.9
Agricultura	17	0	9	8	13	7	39	15	38.5
Comunicaciones	10	0	16	10	7	4	33	14	42.4
Gobernación	0	0	14	13	3	0	17	13	76.5
Economía	0	0	7	7	8	2	15	9	60.0
Energía	14	0	11	9	8	0	33	9	27.3
Relaciones Exteriores	0	0	9	8	0	0	9	8	88.9
Salud	0	0	6	6	1	0	7	6	85.7
Desarrollo Social	10	0	1	1	3	2	14	3	21.4
Seguridad Pública	0	0	3	3	2	0	5	3	60.0
Función Pública	0	0	0	0	4	3	4	3	75.0
Reforma Agraria	10	0	2	1	3	1	15	2	13.3
Trabajo y Prev. Soc.	0	0	1	1	0	0	1	1	100.0
Turismo	0	0	1	1	1	0	2	1	50.0
Total	126	0	117	100	108	53	351	153	43.6
Índice de cumplimiento por programa		0.0		85.5		49.1		43.6	

FUENTE: Programas Bienales de Mejora Regulatoria 2001-2003, 2003-2005 y 2005-2006, y reportes de avance de los PBMR de los mismos periodos, proporcionados por la COFEMER.

Se determinó que las dependencias y entidades de la Administración Pública federal identificaron 351 trámites de alto impacto durante el periodo de 2001 a 2006, de los cuales se mejoraron 153, equivalentes al 43.6%. Los sectores con mayor número de trámites de alto impacto mejorados durante ese periodo fueron: Medio Ambiente, con 34 trámites; Hacienda con 17; y, Educación Pública y Agricultura con 15, cada uno. Estos sectores concentraron 81 trámites mejorados, que representaron el 52.9% del total.

Los sectores con mayores índices de cumplimiento en la mejora de los trámites de alto impacto identificados fueron: Trabajo y Previsión Social, 100%; Relaciones Exteriores, 88.9%; Salud, 85.7% y Función Pública, 75%. Los de menor nivel fueron: Reforma Agraria 13.3%; Desarrollo Social, 21.4%; y Hacienda y Crédito Público 21.5%.

En el PBMR 2001-2003, las dependencias y entidades identificaron 126 trámites de alto impacto, de los cuales no se tuvieron evidencias de que se hubiera llevado a cabo acciones de mejora en ninguno de ellos. La COFEMER informó que esta situación obedeció a que la prioridad de este periodo fue integrar el RFTS. En los sectores de Medio Ambiente, Gobernación, Economía, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad Pública, Función Pública, Trabajo y Previsión Social y Turismo no se identificaron trámites de alto impacto.

En el programa 2003-2005, se identificaron 117 trámites de alto impacto, de los cuales cada sector identificó al menos uno, con excepción de la Secretaría de la Función Pública. De ese total, se mejoraron 100, que representaron el 85.5%; destacan los sectores de Hacienda y Crédito Público con 16 trámites mejorados, Gobernación con 13, y Comunicaciones y Transportes con 10.

Respecto del PBMR 2005-2006, se identificaron 108 trámites de alto impacto, de los cuales cada sector identificó al menos uno, con excepción de Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social. Destaca el sector de Medio Ambiente que identificó 38 trámites.

Respecto de los 108 trámites identificados para ese periodo, se mejoraron 53 trámites, que significaron el 49.1% del total. Los incumplimientos más significativos se registraron en los sectores de Gobernación, Energía, Salud, Seguridad Pública y Turismo, en los cuales no se realizó ninguna acción de mejora. En el sector Hacienda y Crédito Público se mejoró 1 de los 6 trámites programados, y en el sector Comunicaciones y Transportes, 4 de 7.

Con la revisión de los 153 trámites de alto impacto mejorados por las dependencias y entidades, se precisó que tuvieron, principalmente, las modificaciones siguientes:

TRÁMITES DE ALTO IMPACTO MEJORADOS, 2001-2006

Sector	Trámites inscritos al 2006 (1)	Simplificados (2)	Mejorados		Total de mejorados (5)=(3)+(4)	Eliminación de trámites (6)	Total (7)= (2)+(5)+(6)	Part. (%) (8)
			Ampliación de horarios y ventanillas (3)	Reducción de plazos de respuesta (4)				
Medio Ambiente	208	4	24	2	26	4	34	22.2
Agricultura	205	7	6	2	8	2	17	11.1
Hacienda	875	3	3	5	8	0	11	7.2
Educación Pública	355	2	0	10	10	3	15	9.7
Gobernación	114	3	1	3	4	0	7	4.6
Función Pública	50	5	4	4	8	1	14	9.1
Economía	333	9	1	3	4	0	13	8.5
Relaciones Exteriores	56	9	1	7	8	0	17	11.1
Energía	120	0	1	6	7	1	8	5.2
Salud	242	1	0	3	3	1	5	3.3
Comunica. y Trans.	84	0	0	2	2	0	2	1.3
Seguridad Pública	25	2	0	1	1	0	3	2.0
Desarrollo Social	99	0	1	0	1	1	2	1.3
Reforma Agraria	433	2	0	0	0	1	3	2.0
Trabajo y Prev. Social	35	0	0	1	1	0	1	0.7
Turismo	10	1	0	0	0	0	1	0.7
Total	3,244	48	42	49	91	14	153	100.0
Part. %	100.0	1.5	1.3	1.5	2.8	0.4	4.7	

FUENTE: Programas Bienales de Mejora Regulatoria 2001-2003, 2003-2005 y 2005-2006, y reportes de avance de los PBMR de los mismos periodos, proporcionados por la COFEMER.

Se determinó que de los 3,244 trámites contenidos en el RFTS, en 48 casos que representaron el 1.5%, se realizó la actualización de datos y criterios, cambios de nombre y eliminación de información que ya no se encuentra vigente.

En 91 trámites de alto impacto mejorados restante que significaron el 2.8%, se realizaron acciones efectivas de mejora regulatoria porque inciden directamente en la población y reducen la carga burocrática para los usuarios.

De ese total, 42 trámites, que significaron el 1.3%, se relacionaron con la ampliación de horarios y ventanillas de atención y 49, que representaron el 1.5%, correspondieron al establecimiento y reducción de los plazos de respuesta. Los 14 trámites restantes fueron al fondo del asunto, se eliminaron.

Los sectores en los que se realizó un mayor número de mejoras en sus trámites de alto impacto fueron Medio Ambiente con 26, Educación Pública con 10, y Agricultura, Hacienda y Crédito Público, Función Pública y Relaciones Exteriores con 8. En cambio, en los sectores Seguridad Pública, Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social se efectuó una acción de mejora y en los sectores de Turismo y Reforma Agraria no se llevó a cabo ninguna acción.

Se determinó que en los sectores siguientes no se identificaron trámites de alto impacto: Medio Ambiente, Gobernación, Economía, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad Pública, Función Pública, Trabajo y Previsión Social y Turismo para el PBMR 2001-2003; la Función Pública en el de 2003-2005; y Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social en el bienio 2005-2006.

En cuanto al nivel de cumplimiento de los PBMR, en el primero no se registraron acciones de mejora por parte de las dependencias y entidades de la APF; en el segundo, se cumplieron 100 acciones de las 117 programadas, lo que significó el 85.5%; y en el tercero, se mejoraron 53 de las 108 acciones previstas, con un porcentaje de cumplimiento del 49.1%, por lo que no se dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en los acuerdos presidenciales que establecen los lineamientos para los programas bienales de mejora regulatoria en cuanto a identificar y simplificar los trámites de alto impacto.

Se observó que la COFEMER no dispuso de un sistema de seguimiento que le permita verificar el nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, respecto de la identificación y simplificación de los trámites de alto impacto, lo que limitó evaluar lo dispuesto en los acuerdos presidenciales que establecen los lineamientos para la presentación de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.

Sobre el particular, la entidad fiscalizada señaló que sería conveniente que la COFEMER contara con las atribuciones para emitir dictámenes vinculantes sobre el cumplimiento de los PBMR.

Se concluye que aún cuando la entidad fiscalizada indicó que no cuenta con atribuciones para emitir dictámenes vinculantes sobre el cumplimiento de los PBMR, no atendió cabalmente lo establecido en lineamientos para la presentación de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se establezca un sistema de seguimiento que permita determinar el nivel de atención de los compromisos establecidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, respecto de la identificación y simplificación de los trámites de alto impacto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo presidencial correspondiente.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Asegurar la calidad de las regulaciones

Dictaminación de nuevos anteproyectos regulatorios

En el artículo 69-E, fracción II, de la LFPA se establece que una de las obligaciones de la COFEMER consiste en dictaminar los anteproyectos a que se refiere el artículo 69-H y las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes.

En el artículo 69-H de ese ordenamiento se establece que cuando las dependencias y entidades de la Administración Pública federal elaboren anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares, reglas de operación, manuales y cualesquiera de naturaleza análoga, deberán presentarlos a la COFEMER junto con una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) que contenga los aspectos que la entidad fiscalizada determine. Se podrá eximir de esta obligación cuando el anteproyecto no implique costo de cumplimiento para los particulares.

La MIR es un instrumento que justifica la expedición de una nueva regulación a través de la identificación de la problemática que se pretende resolver, la argumentación jurídica que la sustenta, las facultades que tiene la autoridad para emitirla y, sobre todo, la estimación de los costos y beneficios esperados para los particulares.

En el artículo 1° del Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria, se indica que su objetivo consiste en suspender la emisión de regulación por parte de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública federal, que tenga costos de cumplimiento para los particulares; y señala que sólo se podrá emitir o promover cuando se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 4° del citado acuerdo.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, se solicitó a la COFEMER la información sobre los anteproyectos regulatorios de disposiciones legislativas y administrativas federales, y de sus respectivas MIR, recibidas y atendidas en el periodo de 2001 a 2006, así como el número de anteproyectos dictaminados para atender lo dispuesto en el Acuerdo de Moratoria Regulatoria.

La COFEMER informó remitió la información sobre el número de anteproyectos recibidos y dictaminados durante el periodo de 2001 a 2006. Con la revisión de dicha información se obtuvieron los resultados siguientes:

ANTEPROYECTOS REGULATORIOS RECIBIDOS Y DICTAMINADOS, 2001-2006

Anteproyectos	Años						Total del periodo	Part. (%)	TMCA
	2001	2002	2003	2004	2005	2006			
Recibidos	591	823	1,086	1,026	1,206	1,181	5,913	100.0	14.9
Que no requieren dictaminación	369	496	677	694	844	724	3,804	64.3	14.4
Que requieren dictaminación	222	327	409	332	362	457	2,109	35.7	15.5
Dictaminados	150	268	378	328	355	435	1,914	32.4	23.7
No dictaminados	72	59	31	4	7	22	195	3.3	(21.1)
FUENTE:	Reporte de los anteproyectos recibidos y dictaminados, 2001-2006, proporcionados por la COFEMER.								
TMCA:	Tasa Media de Crecimiento Anual.								

Se determinó que el número de anteproyectos regulatorios recibidos se incrementó 14.9% en promedio anual durante el periodo de 2001 a 2006, debido, principalmente, a la necesidad de subsanar vacíos jurídicos existentes, para atender situaciones de emergencia, o porque las regulaciones tienen que actualizarse de manera periódica, así como a reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el PEF de cada año.

De los 5,913 anteproyectos recibidos por la COFEMER, 3,804, el 64.3% no requirió de opinión debido a que no tuvieron costo de cumplimiento; 1,914 anteproyectos, que representaron el 32.4% fueron dictaminados porque implicaron costo de cumplimiento para los particulares; los 195 anteproyectos restantes, que correspondieron al 3.3%, no fueron dictaminados debido a que el artículo 69-J de la LFPA prevé que la COFEMER cuando así lo estime, no emitirá dictamen.

Respecto de la dictaminación de los anteproyectos presentados por las dependencias y entidades, en función de lo establecido en el Acuerdo de Moratoria Regulatoria, se analizó la relación de los

anteproyectos con costo de cumplimiento, del periodo de 2004 a 2006, con los resultados que se presentan a continuación.

ANTEPROYECTOS RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA COFEMER DURANTE LA VIGENCIA DEL
ACUERDO DE MORATORIA REGULATORIA, 2004-2006

Concepto	Anteproyectos recibidos	Acepta- dos	Rechaza- dos	Part. (%)	
				Acepta- dos	Rechaza- dos
Actualización periódica	27	26	1	96.3	3.7
Beneficios superiores	285	238	47	83.5	16.5
Compromiso internacional	26	23	3	88.5	11.5
Emergencia	24	23	1	95.8	4.2
Más de un supuesto	166	145	21	87.3	12.7
Obligación de ley o reglamento	260	232	28	89.2	10.8
Reglas de Operación	162	161	1	99.4	0.6
No aplica moratoria	37	33	4	89.2	10.8
Total	987	881	106	89.3	10.7

FUENTE: Relación de anteproyectos con costo recibidos, 2004 a 2006.

De los 987 anteproyectos recibidos por la COFEMER, 881, que representaron el 89.3%, fueron dictaminados favorablemente porque cumplieron con alguno de los supuestos de excepción establecidos en el Acuerdo de moratoria regulatoria. El mayor porcentaje de casos con dictamen positivo correspondió al supuesto de que dichos anteproyectos representaron beneficios superiores a los costos de cumplimiento, seguido de aquellos que se originaron de la obligación del cumplimiento de otras leyes y reglamentos. Se rechazaron 106 anteproyectos, el 10.7%, debido a que no cumplieron con ninguno de los supuestos señalados, por lo que en este sentido la COFEMER cumplió con lo dispuesto en dicho Acuerdo de Moratoria Regulatoria.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Oportunidad en la dictaminación de nuevos anteproyectos

En el artículo 69-J de la LFPA se establece que la COFEMER deberá emitir un dictamen parcial o total dentro de los 30 días siguientes a la entrega de los anteproyectos, y de cinco días para el dictamen final.

A fin de verificar la oportunidad en la dictaminación final de los anteproyectos enviados por las dependencias y entidades de la Administración Pública federal a la COFEMER durante 2006, se

solicitaron a la entidad fiscalizada los reportes de los anteproyectos recibidos y dictaminados por tipo de revisión, que contuviera las fechas de los oficios de recepción en la COFEMER y del dictamen para las dependencias y entidades.

La entidad fiscalizada remitió la información solicitada y de su análisis se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:

ANTEPROYECTOS DICTAMINADOS CON COSTO DE CUMPLIMIENTO, 2006

Concepto	Plazo	Dentro del plazo	Fuera del plazo	Total
Emisión de dictamen final	5 días	13	0	13
Emisión de dictamen total	30 días	435	9	444
Total		448	9	457

FUENTE: Reporte de los anteproyectos recibidos y dictaminados en 2006, proporcionados por la COFEMER.

Se determinó que de los 457 anteproyectos dictaminados, la COFEMER utilizó el tiempo previsto en 448 asuntos, y no cumplió con el plazo en 9 casos. De los dictámenes emitidos por la entidad fiscalizada, 444 correspondieron a la emisión de dictámenes totales, y 13 a dictámenes finales, por lo que en este sentido la COFEMER cumplió con lo dispuesto en el artículo 69-J de la LFPA.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Formular proyectos para mejorar la regulación en sectores y áreas específicas

En el artículo 69-E, fracción I, de la LFPA, se establece que la COFEMER tendrá entre otras atribuciones la de elaborar proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.

En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que la programación de las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades comprende aquellas que les permitan cumplir con los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se deriven del PND.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, se solicitó a la COFEMER la programación de los proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para

mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos elaborados en el periodo de 2001 a 2006, así como los resultados de dichas acciones.

La COFEMER informó que no cuenta con un programa específico para la realización de los estudios y proyectos para mejorar la regulación y remitió la relación de los estudios que elaboró en el periodo de 2001 a 2006, con los resultados que se presentan en el cuadro siguiente:

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE REFORMAS EN SECTORES O ÁREAS ESPECÍFICAS, 2001-2006

Sector	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Economía	7	1	5	3	14	17	47
Energía	1	- 0 -	1	- 0 -	2	1	5
Comunicaciones y							
Transportes	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	3	3
Gobernación	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2	2
Salud	1	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1	2
Medio Ambiente	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1	1
Seguridad Pública	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1	1
Función Pública	- 0 -	1	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1
Total	9	2	6	3	16	26	62
Participación (%)	14.5	3.2	9.7	4.9	25.8	41.9	100.0

Durante el periodo de 2001 a 2006, se realizaron 62 estudios y diagnósticos en materia de mejora regulatoria, de los cuales 16 se realizaron en 2005 y 26 en 2006.

Los estudios realizados abarcaron los siguientes sectores y temas: Economía para los cupos de importación y exportación de mercancías; así como a la apertura de empresas y de mejora regulatoria en el ámbito nacional, Energía en cuanto a residuos peligrosos y gas L.P.; Comunicaciones y Transportes respecto de las telecomunicaciones, registro vehicular y de servicio postal; Salud y Gobernación. Se constató que no se efectuaron estudios en sectores prioritarios como Hacienda, Educación, Agricultura y Desarrollo Social.

Se constató que la COFEMER realizó 62 estudios que abarcaron 8 sectores de la APF, y no se realizaron análisis en otros ocho sectores, como Agricultura, Educación, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria, Turismo, Hacienda y Trabajo y Previsión Social, por lo que en este sentido no se cumplió cabalmente con lo dispuesto en el artículo 69-E, fracción I, de la LFPA.

Se determinó que la COFEMER no dispuso de una programación de los estudios a realizar a fin de elaborar proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos, lo que limitó la evaluación del cumplimiento del artículo 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sobre el particular, la COFEMER señaló que sería muy interesante contar con una revisión integral del Marco Regulatorio Nacional, pero que por el limitado nivel de recursos de los que dispone ha realizado una priorización de aquellos sectores de mayor relevancia para la mejora regulatoria y la competitividad del país.

Se concluye que aún cuando la entidad fiscalizada indicó realizó una priorización de los sectores de mayor relevancia para la mejora regulatoria por el limitado nivel de recursos de los que dispone, no cumplió cabalmente con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ni en la LFPA en cuanto a la formulación de proyectos para mejorar la regulación en sectores y áreas específicas.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se formule una programación de los estudios por elaborar para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Estudios sobre la calidad del marco regulatorio

En el artículo 69-E, fracción I, de la LFPA se establece que la COFEMER debe revisar el marco regulatorio nacional y mejorar la regulación. Asimismo, en el Programa de Mejora Regulatoria, en su apartado de Análisis del marco regulatorio en México, se señala que para dar seguimiento a los cambios impulsados por la mejora regulatoria es importante tener acceso a estudios independientes y comparativos en la materia.

En el Manual de Organización de la COFEMER se establece que el Departamento de Estudios Especiales, deberá elaborar estudios comparativos entre marcos jurídicos vigentes en distintos países a fin de contar con información cualitativa para la elaboración de propuestas de reformas.

Con el propósito de evaluar las mejores prácticas internacionales en materia de mejora regulatoria se solicitaron a la COFEMER los estudios realizados por instituciones independientes que reflejen las condiciones del país en esta materia, en términos de su competitividad, la transparencia de la regulación, la corrupción y la facilidad para hacer negocios, así como las propuestas de reformas elaboradas para mejorar la situación regulatoria en México.

La COFEMER informó que ha realizado diversas propuestas de reformas para mejorar la calidad del marco regulatorio, sin embargo, no se tuvieron evidencias de las propuestas que generó en el ejercicio presupuestario 2006 a partir de los resultados de dichos estudios.

La entidad fiscalizada proporcionó el estudio Doing Business, elaborado por el Banco Mundial. Para complementar la evaluación, la ASF obtuvo el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial de Davós, Suiza; el Anuario Mundial de competitividad, del Institute Management Development; y el Índice de Opacidad, elaborado por el Grupo Kurtzman con base en la metodología de la empresa PricewaterhouseCoopers.

A continuación se presentan los resultados de cada uno de los estudios señalados en materia de competitividad, transparencia de la regulación, corrupción y facilidad para hacer negocios.

Respecto de la competitividad, el Reporte Global de Competitividad refleja la capacidad de los países para crecer en el largo plazo y se realiza con base en datos estadísticos, así como en una encuesta a los dueños de las 1,000 empresas más importantes del mundo.

Los resultados de dicho estudio para los años de 2001 a 2006, considerando los 125 países evaluados en este último año, se presentan en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL, 2001-2006
(Posición)

País/Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variación 2001-2006
Suiza	15	5	7	8	4	1	14
Finlandia	1	1	1	1	2	2	(1)
Suecia	9	3	3	3	7	3	6
Estados Unidos	2	2	2	2	1	6	(4)
Canadá	3	9	16	15	13	16	(13)
Francia	20	28	26	27	12	18	2
Irlanda	11	23	30	30	21	21	(10)
Chile	27	24	28	22	27	27	0
China	39	38	44	46	48	54	(15)
México	42	53	47	48	59	58	(16)
Colombia	65	61	63	64	58	65	0
Brasil	44	45	54	57	57	66	(22)
Argentina	49	64	78	74	54	69	(20)
Venezuela	62	68	82	85	84	88	(26)
Bolivia	67	71	85	98	101	97	(30)
Chad	- 0 -	- 0 -	101	104	117	123	(22) 1/
Burundi	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	124	- 0 -
Angola	- 0 -	- 0 -	100	- 0 -	- 0 -	125	(25) 1/

FUENTE: Foro Económico Mundial de Davós, Suiza, Reporte Global de Competitividad 2002-2006.
1/ Variación de 2003 a 2006.

Se determinó que México ocupó en el 2006 la posición 58, que comparada con 2001 significa que perdió 16 lugares en la tabla de competitividad. Respecto de nuestros socios comerciales, el país se ubicó a 52 lugares de Estados Unidos, y a 42 de Canadá. Es importante destacar que aun cuando Estados Unidos retrocedió 4 posiciones se colocó en el lugar 6 de las naciones más competitivas del mundo, en tanto que Canadá alcanzó el lugar 16.

En el periodo de análisis Suiza, Finlandia y Suecia fueron las naciones más competitivas del mundo. Cabe destacar que Suiza fue la nación con mayor nivel de avance con 14 lugares, en tanto que Suecia, ganó 6 posiciones. Finlandia se mantuvo en los dos primeros lugares.

Entre los países de América Latina, México alcanza el segundo puesto más importante, sólo después de Chile, nación que para el 2006 se situó en el lugar 27, Brasil aparece en el puesto 66 y Argentina, en el 69.

El estudio denominado "Anuario Mundial de Competitividad", del Institute Management Development, evalúa el desempeño de 60 economías y ubica a México en la posición 56 para el año 2005, lo que significó un retroceso de tres lugares respecto del resultado de 2003. Este estudio confirma los resultados de la evaluación del Reporte Global de Competitividad.

Para analizar el nivel de transparencia en la regulación, la ASF utilizó el Índice de Opacidad, elaborado en 2005 por el Grupo Kurtzman para medir la situación del año 2004. Dicho índice se basó en la

metodología del estudio del mismo nombre realizado en 2001 por la empresa PricewaterhouseCoopers.

Este índice califica a 48 países con base en cinco aspectos: corrupción, opacidad legal, política económica, reglas contables y regulación, y asigna calificaciones en una escala de cero a 100. Se estima que por cada punto porcentual que sube un país en la opacidad, su ingreso per cápita cae en 986 dólares; la Inversión Extranjera Directa (IED) baja en 1% como porcentaje del PIB; sus activos bancarios caen 4% como porcentaje del PIB; sus tasas de interés suben 57 puntos base y su inflación se incrementa 0.5%.

En el cuadro siguiente se presenta una comparación de los estudios del Índice de Opacidad realizados en 2001 y en 2004.

ÍNDICE DE OPACIDAD, 2001-2004
(Calificación en puntos)

País	2001 (1)	2004 (2)	Diferencia (3)=(1)-(2)
Finlandia	- 0 -	13	n.c.
Suecia	- 0 -	19	n.c.
Estados Unidos	36	21	15
Canadá	- 0 -	23	n.c.
Suiza	- 0 -	23	n.c.
Irlanda	- 0 -	26	n.c.
Chile	36	29	7
Francia	- 0 -	37	n.c.
Brasil	61	40	21
Colombia	60	43	17
México	48	44	4
Argentina	61	44	17
China	87	50	37
Venezuela	63	51	12

FUENTE: PriceWaterHouseCoopers, The Opacity Index, 2001; y The Kurtzman Group, Índice de Opacidad 2004.

n.c. No cuantificable.

Se determinó que en el 2004 México alcanzó un índice de opacidad de 44 puntos, lo cual significa que mejoró su calificación en 4 unidades respecto de la de 2001. El avance se debió a que de los aspectos evaluados en el índice, se mejoró en 27 puntos el resultado obtenido en la mejora regulatoria y en 22 el de política económica.

El resultado obtenido revela que, de los países comparados, México es el que menor número de puntos mejoró su calificación. Asimismo, se determinó que se encuentra 23 puntos por debajo de

Estados Unidos, que es su principal socio comercial, así como 15 puntos por debajo de Chile, y 4 de Brasil.

Respecto de la corrupción, en el estudio de Índice de Opacidad se presentan los resultados siguientes para los años 2001 y 2004.

NIVEL DE CORRUPCIÓN, 2001-2004
(Calificación en puntos)

País	2001 (1)	2004 (2)	Diferencia (3)=(1)-(2)
Finlandia	- 0 -	3	n.c.
Suecia	- 0 -	8	n.c.
Suiza	- 0 -	20	n.c.
Canadá	- 0 -	26	n.c.
Estados Unidos	25	28	(3)
Irlanda	- 0 -	33	n.c.
Chile	30	41	(11)
Francia	- 0 -	39	n.c.
Brasil	53	47	6
Colombia	48	57	(9)
México	42	65	(23)
Argentina	56	65	(9)
China	62	75	(13)
Venezuela	53	75	(22)
FUENTE: PriceWaterHouseCoopers, The Opacity Index, 2001; y The Kurtzman Group, Índice de Opacidad 2004.			
n.c. No cuantificable.			

Se determinó que en el 2004 México alcanzó un nivel de corrupción de 65 puntos, lo cual significa que su calificación resultó desfavorable en 23 unidades respecto de la de 2001.

Este resultado revela que, de los países comparados, México fue el que perdió un mayor número de puntos en su calificación. Asimismo, se determinó que se encuentra 37 puntos por debajo de Estados Unidos, que es su principal socio comercial, así como 24 puntos por debajo de Chile, y 18 de Brasil.

En relación con la medición de la facilidad para hacer negocios en México, la COFEMER proporcionó el estudio Doing Business de 2005 y 2006, elaborado por el Banco Mundial (BM), la Cooperación Financiera Internacional y la COFEMER, que contiene los comparativos internacionales de 138 países del mundo y la clasificación de las economías según la facilidad para hacer negocios, como se detalla en el cuadro siguiente:

FACILIDADES DE HACER NEGOCIOS, 2005-2006
(Lugares)

País	Clasificación	
	2005	2006
Nueva Zelanda	1	1
Singapur	2	2
Estados Unidos	3	3
Canadá	4	4
Reino Unido	5	5
Hong Kong, China	6	6
Dinamarca	7	7
Chile	24	24
México	62	62
China	108	106
Brasil	122	122
India	138	138

FUENTE: Banco Mundial, la Cooperación Financiera Internacional y la COFEMER, Doing Business, 2005 y 2006.

Se determinó que para el 2006, México se ubicó en la posición 62, lo cual indica que no mejoró respecto del año anterior. En relación con los principales socios comerciales, nuestro país se ubicó 59 lugares por debajo de Estados Unidos, que ocupó el tercer sitio de la tabla, y a 58 de Canadá, país que alcanzó el lugar número cuatro.

Con base en dichos estudios se determinó que México retrocedió 16 posiciones en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial y se ubicó en el lugar 58; en el Índice de Opacidad se mejoró la calificación en 4 puntos y se alcanzó un total de 44 unidades; se incrementó el nivel de corrupción en 23 puntos, por lo que al 2006 alcanzó los 65.

Se verificó que la COFEMER ha tenido acceso a estudios independientes que muestran que México ha retrocedido posiciones en los aspectos más importantes como el nivel de competitividad y corrupción, y la mejora regulatoria no ha podido mejorar la facilidad para hacer negocios en este país.

No se tuvieron evidencias de las propuestas de reformas que debió realizar la COFEMER derivadas del análisis de dichos estudios, por lo que en este sentido se incumplió lo establecido en el Manual de Organización de la COFEMER.

Sobre el particular, la COFEMER señaló que la competitividad no es tarea única de la Comisión y que sus esfuerzos se han visto limitados por la falta de recursos y la debilidad que representa su diseño

institucional, aun cuando el país requiere medidas urgentes en materia de competitividad y calidad regulatoria.

Se concluye que aún cuando la entidad fiscalizada señaló que la competitividad no es tarea única de la Comisión y que sus esfuerzos se han visto limitados por la falta de recursos y la debilidad que representa su diseño institucional, aun cuando el país requiere medidas urgentes en materia de competitividad y calidad regulatoria, no se tuvo evidencias de las propuestas de reformas que debió realizar la COFEMER derivadas del análisis de dichos estudios, por lo que en este sentido se incumplió lo establecido en el Manual de Organización de la COFEMER.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que, con base en la información cualitativa derivada del análisis de los estudios comparativos internacionales, elabore propuestas de reformas que permitan mejorar la calidad del Marco Regulatorio Nacional, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Organización de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

Fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno

Convenios de coordinación suscritos

En el artículo 69-E, fracción V, de la LFPA, se establece que la COFEMER deberá brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública federal, así como a los estados y municipios que lo soliciten, y celebrar

convenios para tal efecto. Así como celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria.

En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que la programación de las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades comprende aquellas que les permitan cumplir con los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se deriven del PND.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estos propósitos, se solicitaron a la entidad fiscalizada la programación de los convenios por suscribir así como los resultados de estas acciones durante el periodo de 2001 a 2006.

La entidad fiscalizada informó que no tiene establecidas metas ni parámetros para este efecto; por tal motivo, la revisión se enfocó a evaluar las acciones del periodo de 2001 a 2006, con los resultados que se presentan a continuación:

CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS POR LA COFEMER, 2001-2006

Concepto	Años						Total	Part. (%)
	2001	2002	2003	2004	2005	2006		
Convenios para el establecimiento del SARE en estados y municipios	0	4	2	15	21	27	69	58.0
Convenios en materia de mejora regulatoria con estados y municipios	5	18	9	3	12	0	47	39.5
Convenios de colaboración con dependencias y entidades	0	0	0	0	2	0	2	1.7
Acuerdos Interinstitucionales	0	0	0	0	0	1	1	0.8
Total	5	22	11	18	35	28	119	100.0

FUENTE: Listado de convenios y acuerdos firmados por la COFEMER del periodo de 2001 a 2006, proporcionado por la COFEMER.

Se determinó que en el periodo de 2001 a 2006, la COFEMER firmó 119 convenios, de los cuales el 58.0% correspondieron a convenios para el establecimiento del SARE, el 39.5% a convenios en materia de mejora regulatoria y el 1.7% fueron dos convenios de colaboración firmados en 2005, uno con la Procuraduría Federal de Consumidor y otro con la Comisión Federal de Competencia con el fin de llevar a cabo acciones coordinadas para que éstas instituciones realicen consultas en cuanto se detecte una regulación que pueda afectar la competencia o a los consumidores.

El acuerdo restante correspondió al firmado con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, A.C. (AMSDE), la Cooperación Financiera Internacional y el Banco Interamericano de

Reestructuración y Desarrollo (BIRD), a fin de brindar asistencia para el fortalecimiento de la capacidad profesional e institucional de los gobiernos estatales y municipales del país.

Se constató que la COFEMER careció de una programación de la suscripción de convenios con las dependencias, entidades y gobiernos de los estados, lo que limitó la evaluación de este resultado, por lo que en este sentido incumplió lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó datos sobre la programación y realización de convenios; sin embargo, no se acreditaron las evidencias para constatar que se cuenta con un programa de trabajo debidamente autorizado para estas acciones.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-013 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se establezca un programa para la suscripción anual de convenios con las dependencias, entidades y gobiernos estatales, en cumplimiento del artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)

En el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006 se establece como una de sus líneas de acción instrumentar un Sistema de Apertura Rápida de Empresas, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

En el Acuerdo presidencial por el que se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, publicado en el DOF el 28 de enero de 2002, se señala que su objeto consiste en identificar los

trámites federales mínimos para el establecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, para reducir el plazo y la tramitología asociada con el inicio de sus operaciones. El acuerdo esta dirigido a las MIPYMES que no desarrollen actividades riesgosas para la población.

En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que la programación de las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades comprende aquellas que les permitan cumplir con los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se deriven del PND.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, se solicitaron a la entidad fiscalizada la programación de los estados y municipios en los que se tiene previsto instrumentar el SARE, así como los resultados de dichas acciones para el periodo de 2002 a 2006. Asimismo, se requirió la información correspondiente al cumplimiento de la meta establecida en el PMR 2001-2006.

La COFEMER informó que no cuenta con una programación de los SARE a instrumentar en los estados y municipios del país, ni de la información para verificar el cumplimiento de la meta establecida en el PMR.

La entidad fiscalizada proporcionó la relación de los municipios en los que se implantó el SARE en el periodo de 2002 a 2006, así como el número de empresas creadas, empleos generados y la inversión realizada. Con el análisis de dicha información se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación:

MUNICIPIOS CON SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, 2002-2006

Años	Municipios con SARE	Empresas creadas	Empleos generados	Inversión (Miles de pesos)
2002	2	1,819	4,200	41,000.0
2003	8	37,935	101,644	6,977,600.0
2004	28	23,155	60,303	4,992,500.0
2005	47	7,210	13,246	594,200.0
2006	25	1,253	2,416	225,800.0
Total del periodo	110	71,372	181,809	12,831,100.0

FUENTE: Reporte de los beneficios obtenidos en los estados y municipios con la implantación del SARE, durante el periodo de 2002 a 2006 proporcionado por la COFEMER.

Se determinó que durante el periodo de 2002 a 2006, se implantó el SARE en 110 municipios, lo que permitió el inicio de operaciones de 71,372 MIPYMES, que generaron 181,809 empleos nuevos, con una inversión de 12,831,100.0 miles de pesos. Se observó que en 2003 se creó el mayor número de empresas con 37,935 y a partir de ese año disminuyó la apertura de establecimientos, así como del número de empleos generados y la inversión realizada.

La entidad fiscalizada informó que la implantación del SARE está en función de la solicitud que realicen los gobiernos estatales y municipales, por lo que no se tiene una programación de estas acciones.

Para complementar la evaluación del SARE en el país, se revisó el estudio México: Calidad del marco regulatorio en las entidades federativas mexicanas, elaborado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. (CEESP), en este estudio se presentó el número de días que se requieren en cada estado de la república para abrir un establecimiento.

Los resultados del tiempo requerido para el establecimiento de negocios se presentan a continuación:

DÍAS PARA LA APERTURA DE UN NUEVO NEGOCIO POR ENTIDAD
FEDERATIVA, 2001-2005

Entidad Federativa	2001 (1)	2005 (2)	Variación (3)=(2)-(1)
Aguascalientes	51	24	(27)
Nayarit	42	24	(18)
Durango	27	25	(2)
Sinaloa	38	25	(13)
Campeche	55	26	(29)
Distrito Federal	88	27	(61)
Chihuahua	69	28	(41)
Querétaro	75	29	(46)
Tamaulipas	61	30	(31)
Tlaxcala	53	30	(23)
Baja California Sur	35	31	(4)
Nuevo León	49	31	(18)
Colima	51	32	(19)
Hidalgo	71	34	(37)
Zacatecas	84	34	(50)
Veracruz	53	37	(16)
Guanajuato	79	38	(41)
Michoacán	70	38	(32)
Quintana Roo	61	39	(22)
Estado de México	66	40	(26)
Baja California	55	41	(14)
Guerrero	38	41	3
Oaxaca	44	41	(3)
Coahuila	84	44	(40)
Puebla	67	46	(21)
San Luis Potosí	70	49	(21)
Chiapas	43	50	7
Jalisco	43	53	10
Sonora	49	55	6
Tabasco	35	57	22
Morelos	78	65	(13)
Yucatán	32	69	37
Promedio	57	39	(18)

FUENTE: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. México: Calidad del marco regulatorio en las entidades federativas mexicanas.

De acuerdo con este estudio, se determinó que el promedio nacional para abrir un negocio disminuyó en 18 días de 2001 a 2005; en este último año, se registró un plazo promedio de 39 días para la apertura de una empresa. Se verificó que 19 estados estuvieron igual o por debajo de ese promedio y 13 entidades federativas lo superaron.

Las entidades en las que se requirió un menor plazo para abrir una empresa en 2005, fueron Aguascalientes y Nayarit, con 24 días, y Durango y Sinaloa con 25. Los estados en los que se requirió un mayor tiempo fueron: Morelos con 65 días y Yucatán con 69.

Las entidades que destacan porque redujeron el tiempo de apertura de 2001 a 2005 fueron: el Distrito Federal, con 61 días menos; Zacatecas, con 50; y Querétaro, con 46; y en los que se observó un incremento fueron: Yucatán, con 37 días y Tabasco, con 22.

En el estudio Doing Business, realizado por el Banco Mundial, en relación con la apertura de los negocios, realiza una comparación con el promedio de los resultados obtenidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como se detalla en el cuadro siguiente:

COMPARATIVO DE LA APERTURA DE UN NEGOCIO EN MÉXICO RESPECTO DE LA OCDE, 2006

Concepto	México (1)	OCDE (2)	Diferencia (3)=(2)-(1)
Número de procedimientos			
Tiempo (días)	8.0	6.2	(1.8)
Costo (% del ingreso per cápita)	27.0	16.6	(10.4)
	14.2	5.3	(8.9)

FUENTE: Banco Mundial, la Cooperación Financiera Internacional y la COFEMER, Doing Business, 2006.

Se determinó que en todas las tres áreas evaluadas para la apertura de un negocio México no alcanza el nivel promedio de los países de la OCDE, ya que en nuestro país se requieren 8 trámites, 1.8 más que lo requerido por esa organización y 27 días, lo que significa 10.4 días adicionales respecto de lo solicitado en dicha organización internacional. Respecto del costo de apertura de los negocios, en México se requiere un 8.9% por arriba de la media de la OCDE.

Se constató que la COFEMER implantó el SARE en 110 municipios del país, lo que permitió la creación de 71,372 empresas. Con base en el estudio de Calidad del Marco Regulatorio en las entidades federativas mexicanas, se determinó que en promedio se requieren 39 días para abrir un negocio, en tanto que el Banco Mundial en el Doing Business calculó 27 días. Se observó que la entidad fiscalizada careció de una programación de los SARE por implantar en los estados y municipios, lo que limitó la evaluación de este resultado, por lo que en este sentido no se atendió

cabalmente lo dispuesto en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-014 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se definan parámetros sobre el número de trámites y plazos que se estimen necesarios para la apertura de nuevas empresas y que se coordine su instrumentación con los gobiernos estatales y municipales, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo presidencial por el que se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-015 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se formule un programa en el que se precise el número de municipios en los que sea factible la implantación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el país, así como la calendarización de su ejecución, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

Propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias

Cursos y asesorías en materia de mejora regulatoria

En el artículo 69-E, fracción V, de la LFPA, se establece que la COFEMER deberá brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública federal, así como a los estados y municipios.

En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que la programación de las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades comprende aquellas que les permitan cumplir con los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se deriven del PND.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estos propósitos, se solicitó a la entidad fiscalizada la programación de las asesorías técnicas previstas y proporcionadas tanto a las dependencias y entidades, como a los estados y municipios del periodo de 2002 a 2006.

Sobre el particular, la COFEMER informó que no cuenta con una programación para este efecto debido a que la entidad fiscalizada imparte asesorías técnicas en materia de mejora regulatoria a petición de parte.

Por lo anterior, la revisión se enfocó a evaluar la información proporcionada por la entidad fiscalizada del periodo de 2002 a 2006 sobre las asesorías técnicas proporcionadas por la COFEMER, con los resultados que se presentan en el cuadro siguiente:

CURSOS IMPARTIDOS POR COFEMER, 2002-2006 1/

Año	Inscripción de trámites en línea	Capacitación a Funcionarios Estatales y Municipales	Elaboración de Manifestación de Impacto Regulatorio	Elaboración de MIR	Trámites y Programas Bienales de Mejora Regulatoria	Otros	Total
2002	73	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	73
2003	57	151	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	208
2004	26	- 0 -	13	- 0 -	4	- 0 -	43
2005	42	- 0 -	2	4	4	1	53
2006	17	- 0 -	8	3	4	2	34
Total	215	151	23	7	12	3	411
Part. (%)	52.3	36.7	5.6	1.7	3.0	0.7	100.0

FUENTE: Relación de cursos impartidos, 2002-2006, proporcionados por la COFEMER.

1/ En 2001 no se llevaron a cabo cursos de capacitación.

Se determinó que en el periodo de 2002 a 2006, la COFEMER impartió 411 cursos, de los cuales el 52.3% correspondió al tema de inscripción de trámites en línea, seguido de la capacitación a funcionarios estatales y municipales, con 151, que representaron el 36.7%.

Sobre el particular, la entidad fiscalizada señaló que al programar la instalación del SARE en los estados y municipios se está considerando la programación de cursos y asesorías, sin embargo, no acreditó la evidencia documental de dicha situación.

Se constató que la COFEMER careció de la programación de las asesorías y de los cursos de capacitación en materia de mejora regulatoria que proporcionaría a las dependencias y entidades de la Administración Pública federal y a los estados y municipios, lo que limitó la evaluación de este resultado, por lo que en este sentido incumplió lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-016 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se formule un programa de cursos y asesorías por impartir entre las dependencias, entidades y gobiernos de los estados a fin de promover una cultura de mejora regulatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

Eficiencia administrativa

Productividad laboral

En el artículo 13, fracción V, Subsistema de Evaluación del Desempeño, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, se establece que uno de los propósitos

de este servicio es establecer los mecanismos de medición y valoración del desempeño y la productividad de los servidores públicos de carrera.

A fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en este ordenamiento, se solicitaron a la COFEMER los reportes de evaluación de la productividad del personal encargado de las acciones del Programa de Mejora Regulatoria.

La entidad fiscalizada informó que no realiza la evaluación de productividad de su personal, y proporcionó 58 cédulas de evaluación del desempeño para el personal operativo que aplica a los servidores públicos en el marco del Servicio Profesional de Carrera.

Con la revisión de dichas cédulas, se verificó que no incluyen el análisis requerido; por lo anterior, la ASF realizó un análisis comparativo entre el número de asuntos atendidos que se reportaron en la Cuenta Pública 2006 y el total del personal de la COFEMER, con los resultados que se presentan a continuación:

PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL PERSONAL DE LA COFEMER, 2006

Indicador	Asuntos atendidos	Servidores públicos	Asunto atendidos en promedio anual por empleado
	(1)	(2)	(3)=(1)/(2)
Anteproyectos de disposiciones normativas y manifestaciones de impacto regulatorio dictaminadas	392	30	13.1
Trámites inscritos, mejorados y eliminados del Registro Federal de Trámites y Servicios	1,791	30	59.7
Freno a la emisión de anteproyectos regulatorios que no encuadran en los criterios de la moratoria regulatoria	44	30	1.5
Convenios firmados con estados y municipios para el establecimiento del SARE	25	30	0.8

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2006, México, 2007, Sector Economía y Plantilla de personal de la COFEMER, 2006.

Se determinó que la actividad con mayor productividad fue la de trámites inscritos, mejorados y eliminados del RFTS, con un total de 59.7 asuntos por servidor público, seguida de los anteproyectos de disposiciones normativas y MIR dictaminados con un total de 13.1 anteproyectos anuales por servidor público. Los otros dos conceptos se efectúan esporádicamente, ya que cada servidor público de la COFEMER realizó 1.5 y 0.8 asuntos por año.

Conviene señalar que aun cuando se realicen más registros de trámites por servidor público que dictámenes de anteproyectos, éstos últimos requieren un mayor tiempo de análisis.

Se determinó que la entidad fiscalizada carece de los mecanismos para medir la productividad laboral de su personal, lo que limitó la evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13, fracción V, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-017 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se establezca un sistema de evaluación interno para valorar la productividad operativa de su personal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13, fracción V, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

Cumplimiento de metas PEF

En el artículo 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que en materia de gasto, la contabilidad gubernamental debe proporcionar elementos para la evaluación de los presupuestos y los programas con base en los objetivos, metas y unidades responsables (...).

A fin de determinar el nivel de cumplimiento de las metas programadas por la COFEMER en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se solicitaron los registros internos de las metas alcanzadas que se reportaron en la Cuenta Pública de ese año.

La entidad fiscalizada proporcionó el reporte Metas anuales 2006 que incluye las metas y gasto de las acciones realizadas por la COFEMER en el 2006, con los resultados que se muestran a continuación:

EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, 2006

Indicador	Unidad de medida	Metas		Diferencia porcentual
		Originales	Alcanzadas	
Anteproyectos de disposiciones normativas y manifestaciones de impacto regulatorio dictaminadas	Punto porcentual	60.0	89.5	29.5
Trámites inscritos, mejorados y eliminados del Registro Federal de Trámites y Servicios	Punto porcentual	60.0	83.0	23.0
Freno a la emisión de anteproyectos regulatorios que no encuadran en los criterios de la moratoria regulatoria	Punto porcentual	90.0	100.0	10.0
Convenios firmados con estados y municipios para el establecimiento del SARE	Número	15	25	10.0 1/

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal y 2006, Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Reporte Metas anuales 2006.

1/ Se refiere a la diferencia absoluta.

Se constató que la entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública cuatro indicadores, de los cuales en tres utilizó la unidad de medida punto porcentual, ya que la COFEMER previó atender el 60.0% de los anteproyectos y trámites recibidos durante 2006, y detener el 90.0% de los anteproyectos que se encuentren en los criterios de la mora regulatoria.

Se verificó que se superaron los cuatro indicadores presentados en la Cuenta Pública 2006, ya que en el indicador de anteproyectos dictaminados fue mayor el cumplimiento por 29.5 puntos porcentuales, lo que representó dictaminar 392 de 438 anteproyectos recibidos; el de trámites inscritos, mejorados y eliminados se superó con 23.0 puntos porcentuales, ya que de los 2,154 trámites recibidos, se atendieron 1,791; el de freno a los anteproyectos se incrementó el cumplimiento en 10 puntos porcentuales para alcanzar el 100% de atención, toda vez que no se emitieron los 44 anteproyectos recibidos que no encuadraban en los criterios de la moratoria regulatoria; y el de convenios firmados con estados y municipios se rebasó la meta por 10 unidades.

Se precisó que la entidad fiscalizada cuenta con los registros para evaluar las metas establecidas en el PEF y reportadas en Cuenta Pública, por lo que cumple con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 26 Sin Observaciones

Economía

Ejercicio de los recursos

Situación presupuestaria de la COFEMER

En el artículo 64, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se indica que las entidades deberán llevar los registros de las afectaciones de sus presupuestos aprobados, observándose que se realicen con cargo a los programas, así como en los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto y, en su caso, los subprogramas, proyectos y unidades responsables señaladas en sus presupuestos.

A fin de verificar la situación presupuestaria de la COFEMER por cada uno de los capítulos de gasto, se solicitó a la entidad fiscalizada el Cierre del Presupuesto Ejercido de 2006. Con la revisión de la información proporcionada se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA COFEMER POR CAPÍTULO DE GASTO, 2006
(Miles de Pesos)

Capítulo de Gasto		Presupuesto		Participación sobre el ejercido (%) (3)	Variación (%) (4)=(2)/(1)
		Original (1)	Ejercido (2)		
1000	Servicios personales	42,789.0	45,168.9	87.8	1.1
2000	Materiales y suministros	735.0	559.1	1.1	(0.8)
3000	Servicios generales	7,219.0	4,926.1	9.6	(0.7)
4000	Subsidios y transferencias	1,000.0	761.3	1.5	(0.8)
Total		51,743.0	51,415.4	100.0	(1.0)

FUENTE: Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cierre del Presupuesto Ejercido de 2006.

Se verificó que del presupuesto ejercido por la COFEMER en 2006, por 51,415.4 miles de pesos, el 87.8% correspondió a servicios personales, el 9.6% a servicios generales, 1.5% a subsidios y transferencias y 1.1% a materiales y suministros.

Se observó que la entidad fiscalizada ejerció los recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con cargo a los programas, conceptos y partidas del Clasificador por Objeto

del Gasto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

Confiabilidad en las cifras presupuestarias

En el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad.

Con el propósito de verificar la consistencia de las cifras reportadas por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2006, se solicitó a la COFEMER el Cierre del Presupuesto Ejercido de ese año. Con el análisis de esos documentos se determinaron las diferencias que se presentan a continuación:

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO REPORTADO
EN LA CUENTA PÚBLICA Y EN EL CIERRE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, 2006
(Miles de pesos)

Capítulo de gasto		Cuenta Pública		Cierre del Ejercicio Presupuestal		Diferencia	
		Original	Ejercido	Original	Ejercido	Original	Ejercido
1000	Servicios personales	42,789.0	45,164.0	42,789.0	45,168.9	0.0	4.9
2000	Materiales y suministros	735.0	559.1	735.0	559.1	0.0	0.0
3000	Servicios generales	6,659.0	4,412.8	7,219.0	4,926.1	560.0	513.3
4000	Subsidios y transferencias	1,000.0	761.3	1,000.0	761.3	0.0	0.0
Total		51,183.0	50,897.2	51,743.0	51,415.4	560.0	518.2

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, y Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cierre del Presupuesto Ejercido de 2006.

Se determinó que los registros internos de la COFEMER presentan inconsistencias con las cifras de gasto reportadas en la CHPF 2006, en el presupuesto original, por un monto 560.0 miles de pesos en

el capítulo de servicios generales; y en el ejercido por 518.2 miles de pesos en los capítulos de servicios personales y generales.

Al respecto, la COFEMER señaló que la diferencia en el presupuesto ejercido por 518.2 miles de pesos se debió a que en la Cuenta Pública no se consideró el monto correspondiente a su Servicio Profesional de Carrera. Se observó que las cifras consignadas en la contabilidad de la COFEMER no son confiables, ya que las cifras reportadas en la CHPF 2006 presentaron inconsistencias respecto de sus registros internos, por lo que en este sentido la entidad fiscalizada incumplió lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-018 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda con objeto de que se adopten las medidas necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de registro y control interno para garantizar la confiabilidad de las cifras de los registros de los recursos ejercidos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1

Gasto por unidad de meta

El artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que los sistemas de contabilidad deben diseñarse y operarse en forma que faciliten el registro y la fiscalización que contribuyan y permitan medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto público federal.

Con el propósito de determinar el gasto por unidad de meta de los recursos presupuestarios, se solicitaron a la COFEMER los reportes de las metas establecidas en el PEF asociadas a su gasto original y ejercido para las acciones de mejora regulatoria.

La entidad fiscalizada informó que no cuenta con registros que le permitan asociar el presupuesto original y ejercido a las metas programadas y alcanzadas reportadas en la Cuenta Pública 2006, por lo que en este sentido incumplió lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-019 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda con objeto de que se adopten las medidas necesarias a fin de que se establezca un sistema de información que permita asociar el presupuesto original y ejercido con las metas incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 29 Sin Observaciones

Calidad

Quejas y denuncias sobre la operación de la COFEMER

En el artículo 26, fracción II, numeral 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública se establece que es responsabilidad de la Contraloría Interna, recibir quejas y denuncias de los ciudadanos en contra de los servidores públicos.

Con el propósito de determinar la calidad de los servicios que proporciona la COFEMER, se solicitó a la Secretaría de la Función Pública la relación de las quejas y denuncias realizadas contra los

servidores públicos de la entidad fiscalizada, así como de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, relacionadas con la prestación de los servicios y los trámites que aplican.

La Secretaría de la Función Pública señaló que en sus bases de datos no tiene registradas acciones en contra de los servidores públicos de la COFEMER, ni en contra de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal que atienden al ciudadano usuario en los trámites y servicios que realizan en las ventanillas de cada una de ellas. Por lo anterior, la ASF, como prueba supletoria, realizó una encuesta para conocer la percepción de la calidad de los trámites y servicios que son proporcionados por las dependencias y entidades de la APF.

La encuesta se realizó en dos dependencias y una entidad de la APF, así como en tres ventanillas de atención del SARE, tuvo un alcance muestral de 445 usuarios seleccionados al azar, sin posibilidad de reemplazo, un grado de confianza del 90%, y un nivel de error del 10%. Los resultados de la encuesta se muestran en el cuadro siguiente:

CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS
(Usuarios y porcentajes)

Concepto	Si		No		No contestó		Total	
	Usuarios	(%)	Usuarios	(%)	Usuarios	(%)	Usuarios	(%)
El trato fue amable								
Usuarios de trámites y servicios	183	81.3	42	18.7	0	0.0	225	100.0
Empresarios de SARE	197	89.5	20	9.1	3	1.4	220	100.0
El trato fue igual para todos los solicitantes								
Usuarios de trámites y servicios	199	88.4	25	11.1	1	0.5	225	100.0
Empresarios de SARE	197	89.5	20	9.1	3	1.4	220	100.0
Sabe donde presentar sus quejas								
Usuarios de trámites y servicios	54	24.0	169	75.1	2	0.9	225	100.0
Empresarios de SARE	67	30.4	150	68.2	3	1.4	220	100.0

FUENTE: Encuesta elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, México, 2007.

Se determinó que más del 80.0% de los usuarios encuestados considera que el trato recibido fue amable e igual para todos, aunque más del 68.0% de dichos usuarios no sabe dónde puede presentar una queja por deficiencias en la prestación de los servicios.

Los mayores porcentajes de respuestas negativas correspondieron a los usuarios de los trámites y servicios del gobierno federal, principalmente en lo que respecta al trato amable de los servidores públicos y a la falta de conocimiento para presentar sus quejas.

Se verificó que la SFP no dispone de quejas ni denuncias en contra de los encargados de realizar trámites y proporcionar servicios al público, por lo que en este sentido se cumplió lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, numeral 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1

Ciudadano-usuario

Satisfacción del ciudadano-usuario

En el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que se verificará periódicamente el Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual incorporará indicadores para evaluar los resultados de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos y en la satisfacción del ciudadano.

Para verificar el cumplimiento de dicho propósito, se solicitaron a la COFEMER las encuestas o estudios realizados sobre la percepción de los usuarios de los trámites y servicios del Gobierno Federal, respecto de la calidad de sus acciones. La entidad fiscalizada señaló que no dispone de estudios que permitan conocer la satisfacción de los usuarios.

Por lo anterior, la ASF realizó una encuesta de opinión para conocer la satisfacción del ciudadano usuario de los trámites y servicios que recibe del gobierno federal, y analizó el estudio denominado México: Calidad del marco regulatorio en las entidades federativas mexicanas, elaborado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. de los años 2001 y 2005.

La encuesta elaborada por la ASF se realizó en dos dependencias y una entidad de la APF, así como en tres ventanillas de atención del SARE, tuvo un alcance muestral de 445 usuarios seleccionados al azar, sin posibilidad de reemplazo, un grado de confianza del 90.0%, y nivel de error del 10.0%. Los resultados de la encuesta se muestran en el cuadro siguiente:

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS RESPECTO DE LOS TRÁMITES REALIZADOS
(Personas y porcentajes)

Concepto	Sí		No		No contestó		Total	
	Usuarios	(%)	Usuarios	(%)	Usuarios	(%)	Usuarios	(%)
Le solicitaron dos o más veces el mismo documento								
Usuarios de trámites y servicios	30	13.3	191	84.9	4	1.8	225	100.0
Empresarios de SARE	90	40.9	126	57.3	4	1.8	220	100.0
Le solicitaron información adicional a la requerida								
Usuarios de trámites y servicios	13	5.8	209	92.9	3	1.3	225	100.0
Empresarios de SARE	67	30.4	150	68.2	3	1.4	220	100.0
Tuvo que realizar pagos adicionales								
Usuarios de trámites y servicios	35	15.6	188	83.5	2	0.9	225	100.0
Empresarios de SARE	36	16.4	181	82.3	3	1.3	220	100.0
Le solicitaron gratificaciones								
Usuarios de trámites y servicios	6	2.7	217	96.4	2	0.9	225	100.0
Empresarios de SARE	12	5.4	203	92.3	5	2.3	220	100.0

FUENTE: Encuesta elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, México, 2007.

La encuesta realizada por la ASF reveló que más del 80.0% de los usuarios de trámites y servicios del gobierno federal encuestados considera que dichos trámites cumplieron con los parámetros establecidos, ya que respondieron que les solicitaron los documentos necesarios y realizaron el pago establecido. En cambio, en el caso de los usuarios del SARE, el 40.9% señaló que le pidieron dos o más veces el mismo documento, y el 30.4% manifestó que le pidieron información adicional a la establecida en el procedimiento.

Respecto de los pagos adicionales, sólo entre el 15.6% y 16.4% de los usuarios señaló que tuvo que realizar pagos no considerados y entre el 2.7% y el 5.4% informó que le solicitaron gratificaciones para agilizar sus trámites.

Se observó que la COFEMER no dispuso de encuestas o estudios que le permitan conocer la satisfacción del ciudadano usuario, por lo que en este caso no se ajustó a lo establecido en el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-020 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se realicen encuestas que permitan conocer el nivel de satisfacción de los servicios que presta, así como la percepción de los ciudadanos en relación con los trámites que solicitan, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 31 Observación Núm. 1

Competencia de los actores

Competencia de los servidores públicos

Cumplimiento del perfil del puesto

En el artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2005, se establece que para la selección del personal se deberán establecer los requisitos generales y perfiles de los cargos correspondientes, así como los resultados de las evaluaciones de los servidores públicos.

Con el propósito de determinar el cumplimiento de ese ordenamiento, se solicitaron a la COFEMER los perfiles de puesto de los 60 servidores públicos de mandos superiores y medios de esa entidad fiscalizada, a fin de evaluar su competencia laboral.

Debido a que la entidad fiscalizada no dispuso de la información de cuatro servidores públicos, el análisis se realizó con los registros de 56 servidores públicos.

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE PUESTOS EN LA COFEMER, 2006

Puesto	Total de servidores públicos de la COFEMER	Cumple	No cumple	Índice de cumplimiento (%)
Director y Coordinadores Generales	7	7	0	100.0
Directores	13	13	0	100.0
Subdirectores	17	17	0	100.0
Jefes de Departamento	19	14	5	73.7
Total	56	51	5	91.1
FUENTE: Perfiles del personal de mandos superiores y medios de la COFEMER, y reporte analítico del perfil de puesto para 2006.				

Se constató que 51 de los 56 mandos superiores y medios cuentan con las características del perfil de puestos establecido por la entidad fiscalizada, lo que significó un índice de cumplimiento del 91.1%.

Se determinó que cinco personas de mando superior y medio de la COFEMER no cumplen con los perfiles de puesto establecidos, ya que no tienen concluidos los estudios profesionales; asimismo, la entidad fiscalizada no proporcionó información de cuatro servidores públicos, por lo que en este sentido incumplió lo dispuesto en artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

La entidad fiscalizada señaló que en tres de los cinco casos observados, los servidores públicos ya se encontraban contratados al momento de la implantación del Servicio Profesional de Carrera, y las otras dos son del gabinete de apoyo del director general, por lo cual no forman parte del mismo.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-021 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se adopten las medidas correspondientes a fin de que la totalidad de su personal cumpla con los perfiles de puesto establecidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 32 Sin Observaciones

Competencia laboral

En el artículo 13, fracción V, Subsistema de Evaluación del Desempeño, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, se define que uno de los propósitos de este servicio es establecer los mecanismos de medición, valoración del desempeño y la productividad de los servidores públicos de carrera.

Con la finalidad de determinar el cumplimiento de esta disposición, se solicitaron a la COFEMER los reportes de evaluación del personal para 2006 de los 60 servidores públicos de mandos superiores y medios de la COFEMER.

La entidad fiscalizada no dispuso de la información de cuatro servidores públicos, por lo que el análisis se realizó con 56 servidores públicos.

De la revisión de las evaluaciones del personal de la entidad fiscalizada, se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro siguiente:

EXPERIENCIA LABORAL DE LOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS DE LA COFEMER, 2006

Categoría	Antigüedad promedio en el puesto (Años, meses) (1)	Antigüedad promedio en la COFEMER (Años, meses) (2)	Servidores públicos con experiencia en puestos similares (3)	Servidores públicos sin experiencia en puestos similares (4)	Total de servidores públicos (5)=(3)+(4)
Director y Coordinadores Generales	1.5	3.4	5	2	7
Directores	3.0	4.5	9	4	13
Subdirectores	2.1	2.7	11	6	17
Jefes de Departamento	2.8	2.9	14	5	19
Total	9.4	13.5	39	17	56
Promedio	2.3	3.4			

FUENTE: Reportes de la evaluación del personal para 2006, proporcionados por la COFEMER.

Se determinó que de los 56 servidores públicos, 39 cuentan con experiencia en puestos similares, en promedio el personal de la COFEMER posee 2.3 años de antigüedad en el puesto y de 3.4 años en la COFEMER.

En cuanto a la capacitación que han recibido los 56 mandos superiores y medios, los resultados se presentan en el cuadro siguiente:

CAPACITACIÓN DE LOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS DE LA COFEMER, 2006

Categoría	Servidores públicos que recibieron capacitación	Servidores públicos que no recibieron capacitación	Total	Porcentaje de servidores públicos que no recibieron capacitación (%)
Director y Coordinadores Generales	6	1	7	14.3
Directores	4	9	13	69.2
Subdirectores	5	12	17	70.6
Jefes de Departamento	8	11	19	57.9
Total	23	33	56	58.9

FUENTE: Reportes de la evaluación del personal para 2006, proporcionados por la COFEMER.

Se constató que de los 56 mandos superiores y medios de la entidad fiscalizada, 23 personas recibieron cuando menos un curso de capacitación. En cambio 33 empleados, que representaron el 58.9% no recibieron cursos de capacitación, principalmente los subdirectores y los jefes de departamento.

En lo que respecta al rubro de escolaridad, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación:

ESCOLARIDAD DE LOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS DE LA COFEMER

Categoría	Preparatoria	Licenciatura	Maestría	Total
Director y Coordinadores Generales	0	2	5	7
Directores	0	8	5	13
Subdirectores	0	10	7	17
Jefes de Departamento	5	12	2	19
Total	5	32	19	56

FUENTE: Reportes de la evaluación del personal para 2006, proporcionados por la COFEMER.

Se verificó que el personal de la COFEMER cuenta con un adecuado nivel de escolaridad, ya que de los 56 mandos medios y superiores, 32 poseen una licenciatura y 19 cuentan con maestría.

Se constató que la COFEMER cuenta con un sistema de evaluación de su personal de mandos superiores y medios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13, fracción V, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 33 Observación Núm. 1

Competencia institucional

Actualización del Manual de Organización

En el artículo 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que el titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán mantenerse permanentemente actualizados.

Para verificar el cumplimiento de esta disposición se solicitó a la entidad fiscalizada el Reglamento Interior de la COFEMER y el Manual de Organización vigentes durante 2006.

La entidad fiscalizada proporcionó el Reglamento Interior publicado en el DOF el 28 de enero de 2004 y la modificación del 03 de marzo de 2006, así como el Manual de Organización autorizado en 2003 por el Titular de la COFEMER de acuerdo con el artículo 9, fracción XXVI, de dicho Reglamento Interior.

En la revisión de esos documentos se encontraron inconsistencias en la estructura orgánica autorizada en el Reglamento Interior de la COFEMER y en el Manual de Organización, en las denominaciones y funciones de las siguientes Coordinaciones Generales: de Mejora Regulatoria Sectorial; de Mejora Regulatoria Institucional; de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos.

Se verificó que la COFEMER no ha actualizado su Manual de Organización en función de lo establecido en el Reglamento Interior de la entidad fiscalizada. La omisión no permite determinar las

responsabilidades específicas de cada una de sus unidades administrativas, por lo que en este sentido se incumplió lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se actualice el Manual de Organización, a fin de que las funciones que se realizan se ajusten a lo establecido en su Reglamento Interior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 34 Observación Núm. 1

Actualización del Manual de Procedimientos

En el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que el titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados.

Para verificar el cumplimiento de esta disposición se solicitó a la entidad fiscalizada el Manual de Procedimientos vigente durante 2006.

La entidad fiscalizada proporcionó 12 procedimientos autorizados por el Titular de la COFEMER, conforme a lo establecido en el artículo 9, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; sin embargo, la COFEMER no dispuso de un Manual de

Procedimientos debidamente integrado y autorizado, por lo que en este sentido incumplió con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se elabore el Manual de Procedimientos de la comisión que incluya los principales procedimientos administrativos y operativos necesarios para la operación del Programa de Mejora Regulatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 35 Observación Núm. 1

Publicación del Reglamento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

En la línea de acción 5.3, estrategia 5, del objetivo de Asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y la transparencia en su elaboración, del Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, se indica que la COFEMER deberá elaborar y someter a consideración del titular del Ejecutivo Federal un Reglamento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en materia de mejora regulatoria, a fin de precisar legalmente sus procesos, plazos, requisitos de transparencia y consulta de los sectores productivos para hacer más ágil y eficiente esta materia.

Para verificar el cumplimiento de esta disposición, se solicitó a la entidad fiscalizada el Reglamento de la LFPA y el soporte documental de su publicación en el DOF.

La entidad fiscalizada informó que no cuenta con dicho documento y que no se ha publicado el Reglamento de la LFPA debido a que se elaboró un Proyecto de Modificación al Título Tercero A, de la LFPA que se encuentra en proceso de análisis en la H. Cámara de Senadores, lo cual no ha permitido que esta política pública cuente con elementos claros respecto de las responsabilidades de la

COFEMER y las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, los procesos de la mejora, así como de los requisitos de transparencia para hacer más ágil y eficiente esta materia.

Se constató que no se ha elaborado ni publicado en el DOF el Reglamento de la LFPA, por lo que en este sentido se incumplió lo establecido en la línea de acción 5.3, estrategia 5, del objetivo de Asegurar la calidad y eficiencia de la regulación y la transparencia en su elaboración, del Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

Acción Emitida

06-0-10B00-07-116-07-022 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda para que se elabore y se ponga a consideración del Ejecutivo Federal el Reglamento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en cumplimiento de lo establecido en la línea de acción 5.3 del Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Impacto de las Observaciones

Repercusión en el Control

La entidad fiscalizada no dispone de un estudio del marco regulatorio nacional, lo que impide contar con el diagnóstico integral sobre el número de regulaciones indispensables para promover el desarrollo de la actividad económica y gubernamental.

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 518.2 (miles de pesos)

La entidad fiscalizada no consideró el monto correspondiente a su Servicio Profesional de Carrera, por lo que las cifras reportadas en la Cuenta Pública presentaron diferencias en el presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública de 2006 respecto de sus registros internos, por 518.2 miles de pesos.

Consecuencias Sociales

La COFEMER no contó con un esquema de revisión sistemático para modificar y eliminar los trámites obsoletos o innecesarios, a fin de que sean más sencillos y menos costosos para los ciudadanos y las empresas.

La entidad fiscalizada no dispuso de un programa para implantar el SARE, lo que impide conocer el alcance de este sistema, a fin de reducir el número de trámites necesarios y los plazos para la apertura de nuevos negocios en el país.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 26 observaciones que generaron 31 acciones, de las cuales corresponden: 6 a Recomendación, 3 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control y 22 a Recomendación al Desempeño.

Efectos de la Fiscalización

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 31 acciones, orientadas principalmente a alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño; investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas; fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

9 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

2 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño.

1 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas.

8 para identificar las oportunidades de mejora.

7 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública.

1 para fomentar el desarrollo del servicio civil de carrera en el gobierno federal.

3 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), en relación con la “Evaluación del Programa de Mejora Regulatoria”, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para comprobar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los objetivos del Programa de Mejora Regulatoria en términos de profundizar en el proceso de mejora regulatoria, asegurar la calidad de las regulaciones, fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno, así como propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias, se determinó revisar un monto de 50,897.2 miles de pesos, que representa el 100.0% del universo del presupuesto ejercido por la COFEMER en sus Actividades Institucionales 001 “Mejorar el marco regulatorio y reducir la carga administrativa que afecta a las empresas y a los ciudadanos” y 002 “Servicios de apoyo administrativo”, reportado en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2006.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y se atendieron los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan:

- La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
- El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.

- La Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- El Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.
- El Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
- El Acuerdo por el que se establece una moratoria regulatoria

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, se realizó de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria cumplió razonablemente, de acuerdo con las posibilidades que le dan sus recursos humanos y financieros, con las disposiciones normativas aplicables respecto de asegurar la calidad de las regulaciones, fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno y propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias, al dictaminar los 2,109 anteproyectos de regulaciones remitidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública federal; impartir 411 cursos de capacitación en materia de mejora regulatoria, e implantar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas en 110 municipios del país, excepto por los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, entre los que destacan los siguientes:

La COFEMER no cuenta con un diagnóstico integral que permita determinar el marco regulatorio adecuado para las necesidades del país. En el periodo 2003-2006, el número de regulaciones creció en 556 nuevas disposiciones; la entidad fiscalizada no dispuso de un plan de acción para la reordenación y depuración del marco regulatorio nacional.

Los trámites siguen creciendo, ya que en el periodo de 2002-2006 se inscribieron 3,570 y se eliminaron 1,498, con lo que en total aumentó en 2,072. La COFEMER no cuenta con un estudio que le permita determinar el número de trámites indispensables para el desarrollo de la actividad económica y gubernamental.

Respecto de su frecuencia de uso, con la revisión de una muestra de 1,171 trámites de los 3,244 existentes al 2006, se constató que 575, que representan el 49.1%, no se utilizaron y la entidad

fiscalizada no instrumentó un mecanismo de revisión sistemática para la eliminación y simplificación de los trámites.

Debido a que no se ha avanzado suficientemente en la desregulación y en la calidad de la regulación, el abatimiento de la corrupción, generada por el exceso de trámites, no se ha cumplido por estas causas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

En relación con la falta de un diagnóstico sobre el Marco regulatorio Nacional y de un mecanismo para dar seguimiento a los compromisos de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal establecidos en los PBMR, relacionados con la desregulación y simplificación de los trámites, la COFEMER informó que, con el propósito de cumplir los objetivos del Programa de Mejora Regulatoria, ha realizado una priorización en la atención de los temas y sectores específicos con mayor impacto en la competitividad y en la actividad económica del país; ha ejercido sus atribuciones hasta el límite de sus recursos financieros, humanos y materiales; y que requiere de un fortalecimiento de sus facultades para exigir a las dependencias y entidades el cumplimiento de las acciones relacionadas con este programa.

Respecto de la obligación de informar a la Secretaría de la Función Pública sobre los casos de incumplimiento en la entrega de los PBMR y sus reportes de avance, la entidad fiscalizada señaló que en la LFPA no se establece una obligación explícita para dar aviso a esa dependencia sobre la falta en la oportunidad de la entrega de éstos a la COFEMER.

En relación con el incremento de los trámites inscritos en el RFTS, la COFEMER indicó que tanto la programación como la inscripción de trámites son responsabilidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública, debido a que su función sólo se concreta a la operación del RFTS.

V.1.3. COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD

V.1.3.1. Información General

Atribuciones

El Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002, en su Capítulo IX señala lo siguiente:

"...Artículo 48.- La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, tendrá las siguientes atribuciones:

- I.- Elaborar y desarrollar el Programa denominado Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas de Solidaridad (FONAES), en términos de sus Reglas de Operación;
- II.- Coordinar la operación y ejecución de las acciones orientadas a la realización y cumplimiento del FONAES, en términos de sus Reglas de Operación;
- III.- Aplicar los recursos del FONAES, en términos de sus Reglas de Operación;
- IV.- Proponer los mecanismos de coordinación de las acciones que corresponda ejecutar a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la debida realización del FONAES, en términos de sus Reglas de Operación;
- V.- Proponer a los gobiernos de los estados y, con la participación de éstos, a las autoridades de los municipios, la coordinación de acciones que asegure eficacia, eficiencia y oportunidad en la realización del FONAES;
- VI.- Promover acciones de inducción y concertación con agrupaciones de los sectores social y privado, interesadas en la realización del FONAES, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
- VII.- Establecer los procedimientos contables; administrativos y operativos necesarios para dar el registro, seguimiento, recuperación y revolvencia de las operaciones que se realicen con los recursos del FONAES, así como de otros Programas a su cargo;

- VIII.- Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los fines del FONAES, así también coadyuvar en la defensa de los intereses de la Federación, en las controversias que se susciten con motivo de su interpretación y cumplimiento;
- IX.- Evaluar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de las acciones orientadas a la realización del FONAES;
- X.- Participar en la formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y reglas, en asuntos de su competencia;
- XI.- Formular los criterios generales, política, lineamientos, normas y elaboración de manuales y procedimientos institucionales; así como proponer el anteproyecto de las reglas de operación del programa de su competencia;
- XII.- Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones normativas en los asuntos de su competencia;
- XIII.- Establecer los requerimientos necesarios para el mejoramiento administrativo de sus unidades administrativas; así como su estructura, y
- XIV.- Las demás que le confiera el Titular del Ejecutivo Federal, el Secretario u otras disposiciones normativas."

Situación Presupuestaria

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO
PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2006			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	241,252	271,497	270,580	112.2	99.7
Materiales y Suministros	8,352	7,774	7,774	93.1	100.0
Servicios Generales	49,283	51,361	51,361	104.2	100.0
Total de Corriente	298,887	330,632	329,715	110.3	99.7
Inversión Física	1,193,943	994,730	994,730	83.3	100.0
Total de Capital	1,193,943	994,730	994,730	83.3	100.0
TOTAL DE EGRESOS	1,492,830	1,325,362	1,324,445	88.7	99.9

Capítulo o Concepto de Gasto	2005			% Ejercido vs	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	240,773	246,690	246,690	102.5	100.0
Materiales y Suministros	7,034	7,082	7,082	100.7	100.0
Servicios Generales	35,828	43,062	43,062	120.2	100.0
Total de Corriente	283,635	296,834	296,834	104.7	100.0
Inversión Física	1,242,200	762,002	760,856	61.3	99.8
Total de Capital	1,242,200	762,002	760,856	61.3	99.8
TOTAL DE EGRESOS	1,525,835	1,058,836	1,057,690	69.3	99.9

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2006 vs. 2005					
	Original		Modificado		Ejercido	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Servicios Personales	479	0.2	24,807	10.1	23,890	9.7
Materiales y Suministros	1,318	18.7	692	9.8	692	9.8
Servicios Generales	13,455	37.6	8,299	19.3	8,299	19.3
Total de Corriente	15,252	5.4	33,798	11.4	32,881	11.1
Inversión Física	(48,257)	(3.9)	232,728	30.5	233,874	30.7
Total de Capital	(48,257)	(3.9)	232,728	30.5	233,874	30.7
TOTAL DE LA VARIACIÓN	(33,005)	(2.2)	266,526	25.2	266,755	25.2

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.

Situación Financiera

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO
PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD

SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2006		2005		Variación 2006 vs. 2005	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	3,594,938	97.8	2,595,661	97.4	999,277	38.5
Fijo	79,790	2.2	68,040	2.6	11,750	17.3
Suma el activo	<u>3,674,728</u>	100.0	<u>2,663,701</u>	100.0	<u>1,011,027</u>	38.0
PASIVO						
A corto plazo	14,596	0.4	36,783	1.4	(22,187)	(60.3)
Suma el pasivo	<u>14,596</u>	0.4	<u>36,783</u>	1.4	<u>(22,187)</u>	(60.3)
PATRIMONIO	<u>3,660,132</u>	99.6	<u>2,626,918</u>	98.6	<u>1,033,214</u>	39.3
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>3,674,728</u>	100.0	<u>2,663,701</u>	100.0	<u>1,011,027</u>	38.0

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública Federal, 2006.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 con los recursos asignados a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	3 DESARROLLO ECONÓMICO		
FUNCIÓN:	4 TEMAS EMPREARIALES		
SUBFUNCIÓN	01 MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	009 APOYAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS		
Apoyar empresas sociales y proyectos productivos de la población rural, campesinos, indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social.	• Apoyar a empresas sociales y proyectos para la formación de capital productivo.	• 2,027 proyectos	86.3
	• Apoyar acciones para el facultamiento empresarial.	• 42,200 acciones	143.2
	• Crear y consolidar instituciones y empresas sociales de financiamiento.	• 31 instituciones	38.7
	• Apoyar proyectos productivos de mujeres.	• 795 proyectos	117.9
	• Monto de recursos canalizados a microrregiones.	• 40 millones de pesos	118.6

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. Coordinador General del Programa Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1615/07	22 de Octubre de 2007	AED/DGADDE/548/2007	29 de Octubre de 2007	157	Evaluación de las Acciones Realizadas por la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad para la Solventación de las Acciones Promovidas con Motivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2004
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----	---

V.1.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2006

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2006

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 4 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2006**

Tipo de acción	Número
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: Recomendación Promoción de Intervención de la Instancia de Control	4
	1
	3
Total	4

De las 4 acciones, 1 de ellas (25.00%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 3 (75.00%) de carácter correctivo. De éstas, 1 acción deberá ser atendida o solventada por la entidad fiscalizada; y 3 por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

- b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2007
- 1) Que la ASF formula, promueve o presenta:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Tipo de acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución de autoridad competente (Acciones concluidas ASF)					En proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Bajas por resolución de autoridad competente	Total	%	Total	%
Recomendación	6	6	0	0	6	100.00	0	0.00
Solicitud de Aclaración-Recuperación	5	3	0	0	3	60.00	2	40.00
TOTAL	11	9	0	0	9	81.82	2	18.18

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ^{1/}	Promovidas (Acciones concluidas ASF)				En proceso	
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%	Total	%
1	0	1	1	100.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

2) Que la ASF finca o impone en forma directa:

**PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ^{1/}	Solventados y con financiamiento o promoción						En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Con promoción para el financiamiento de responsabilidades		Total	%	Total	%
			Resarcitorias (SFP)	Administrativas sancionatorias (Instancia de control)				
0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

**RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Acciones	Emitidas ^u	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:					
Años Anteriores	12	10	83.33	2	16.67
Cuenta Pública 2006*	4	0	0.00	4	100.00
Subtotal	16	10	62.50	6	37.50

QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:					
Años Anteriores	0	0	0.00	0	0.00
Cuenta Pública 2006	0	0	0.00	0	0.00
Subtotal	0	0	0.00	0	0.00

Total	16	10	62.50	6	37.50
--------------	-----------	-----------	--------------	----------	--------------

* Por notificar.

^u Incluye movimientos de operación.

V.1.3.3. Informe de la Auditoría de Seguimiento

V.1.3.3.1. Evaluación de las Acciones Realizadas por la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad para la Solventación de las Acciones Promovidas con Motivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2004

Auditoría: 06-0-10C00-01-157

Criterios de Selección

Se consideró pertinente realizar una auditoría de seguimiento al Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, a fin de verificar las acciones realizadas por la entidad fiscalizada en 2007 para aplicar los criterios y porcentajes de distribución de los recursos que permitan evaluar el resultado de los apoyos otorgados.

En la Auditoría que se realizó al Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES) con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2004, se formularon 22 observaciones que generaron 24 acciones promovidas, las cuales fueron solventadas en el año 2006.

Cuatro recomendaciones relacionadas con la carencia de criterios para definir los porcentajes de distribución por rama de actividad económica en cada una de las cuatro vertientes de apoyo para la formación de capital de trabajo se atendieron con base en la elaboración de los Criterios de Metas y Recursos por Vertiente y Rama de Actividad, de los cuales se precisó el porcentaje para cada uno de los conceptos señalados, y el FONAES informó que iniciaría su aplicación a partir del ejercicio fiscal de 2007.

Objetivo

Evaluar las acciones instrumentadas por la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES) para dar seguimiento a las acciones emitidas por la ASF en cuanto a la aplicación de los porcentajes de distribución de cada una de las vertientes de apoyo del programa.

Alcance

La auditoría comprendió el seguimiento de las actividades realizadas por el FONAES para dar atención a las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, específicamente en lo relacionado con las recomendaciones siguientes:

- 04-0-10C00-7-096-07-006: Definir metas o porcentajes de los apoyos que se otorguen en la vertiente de capital de trabajo solidario por cada una de las ramas de actividad pecuaria; forestal; pesquera; acuícola; agrícola; extractiva; y, de acopio y comercialización, a fin de contar con parámetros de comparación para evaluar los resultados del programa.
- 04-0-10C00-7-096-07-007: Definir metas o porcentajes de los apoyos que se otorguen en la vertiente de formación de capital social de riesgo por cada una de las ramas de actividad agrícola; pecuaria; acuícola; forestal; pesquera; extractiva; y, agroindustria o industria extractiva de proceso y de transformación, a fin de contar con parámetros de comparación para evaluar los resultados del programa.
- 04-0-10C00-7-096-07-008: Definir metas o porcentajes de los apoyos que se otorguen en la vertiente de Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios por cada una de las ramas de actividad, personas físicas, microempresas, y empresas sociales relacionadas con la industria, el comercio y los servicios, incluyendo a empresas sociales de financiamiento, a fin de contar con parámetros de comparación para evaluar los resultados del programa.
- 04-0-10C00-7-096-07-009: Definir metas o porcentajes de los apoyos que se otorguen en la vertiente de apoyo para las comercializadoras sociales, a fin de contar con parámetros de comparación para evaluar los resultados del programa.

Áreas Revisadas

La Dirección General de Planeación y Evaluación, y la Dirección General de Operación Regional, del FONAES.

Antecedentes

Para hacer frente al incremento en los índices de pobreza originados por la crisis económica registrada en 1982 derivada de la baja de los precios del petróleo y la reducción en el gasto público en materia social, en 1988 el Gobierno Federal instrumentó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el cual tuvo como eje rector el incremento en el gasto social para mejorar las condiciones económicas de los habitantes con menores niveles de bienestar.

En 1991, se creó el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad y la Coordinación del FONAES como encargada de su operación, con objeto de apoyar técnica y financieramente los proyectos de los pequeños productores rurales y grupos urbanos marginados.

Por la importancia que tiene el FONAES en las acciones para fomentar la actividad económica, la ASF practicó una auditoría de desempeño al Fondo con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos de la entidad fiscalizada relacionados con el fomento empresarial de la población rural, campesina, indígena y grupos de áreas urbanas del sector social.

Como resultado de la revisión se formularon 22 observaciones que dieron lugar a la promoción de 24 acciones, de las cuales 20 recomendaciones se orientaron a mejorar los mecanismos de operación del FONAES en términos de eficacia, eficiencia y economía, y a fortalecer el desarrollo del Servicio Civil de Carrera.

Las cuatro recomendaciones restantes se enfocaron a que el Fondo instrumentara un sistema que permitiera distribuir los recursos por rama de actividad económica en cada una de las cuatro vertientes: Capital de Trabajo Solidario; Capital Social de Riesgo; Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios; y, Comercializadoras Sociales.

Para atender estas recomendaciones el FONAES formuló el documento Criterios de Metas y Recursos por Vertiente y Rama de Actividad, el cual fue autorizado por el Director General de Operación Regional del FONAES. En dicho documento se precisó el porcentaje del presupuesto a distribuir por cada uno de los conceptos señalados, e informó que la aplicación de estos criterios se realizaría a partir del ejercicio fiscal de 2007.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Revisar los porcentajes de distribución de recursos asignados a las vertientes de apoyo siguientes: Capital de Trabajo Solidario; Capital Social de Riesgo; Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios; y, Comercializadoras Sociales, así como a las rama de actividad, se hayan realizado conforme a lo establecido en los Criterios de Metas y Recursos por Vertiente y Rama de Actividad.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas*Resultado Núm. 1 Sin Observaciones**Asignación de recursos por vertiente de apoyo*

Como resultado de la auditoría practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, se formularon, entre otras, cuatro recomendaciones al FONAES para que definiera metas o porcentajes de los recursos que se otorguen a las vertientes de apoyo de Capital de Trabajo Solidario; Capital Social de Riesgo; Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios; y, Comercializadoras Sociales, a fin de contar con parámetros de comparación para evaluar los resultados del programa.

Para atender esas recomendaciones, con el oficio O-CG/056/2006 del 07 de junio de 2006, el FONAES informó que elaboró los Criterios de Metas y Recursos por Vertiente y Rama de Actividad, con el propósito de contar con parámetros de medición para evaluar los resultados de los apoyos otorgados a las empresas sociales; y que en dichos criterios estableció los porcentajes para cada vertiente, los cuales pueden ajustarse para atender estrategias propias de la institución o diversas emergencias. Asimismo, informó que la aplicación de estos criterios iniciaría en el ejercicio fiscal de 2007.

A fin de dar seguimiento a la atención de las recomendaciones formuladas por la ASF, se solicitaron a la entidad fiscalizada las Reglas de Operación del FONAES y el "Programa Operativo Anual, 2007" con el propósito de verificar la distribución de los recursos en función de las vertientes de apoyo autorizadas para 2007, así como la aplicación de los porcentajes definidos en los criterios señalados.

Con el oficio DGAF/1026/2007 de fecha 07 de noviembre de 2007, la entidad fiscalizada remitió los documentos señalados, así como los Criterios para Distribuir los Recursos Presupuestarios de 2007

del FONAES, que corresponden a una versión actualizada de los Criterios de Metas y Recursos por Vertiente y Rama de Actividad.

Con la revisión de esa información se precisó que en las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2004, y vigentes para 2007 se incluyeron ocho vertientes de apoyo, las cuatro señaladas, que son objeto de revisión, y las relacionadas con el Impulso Productivo a la Mujer, las Empresas Sociales de Financiamiento, la Promoción y Comercialización y el Acompañamiento al Desarrollo Empresarial.

A continuación se presenta el análisis de los recursos programados en el POA 2007 para cada una de las vertientes incluidas en las Reglas de Operación del FONAES, como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS DEL FONAES POR VERTIENTE DE APOYO, 2007
(Miles de pesos y por cientos)

Vertiente	Criterios de Distribución (%) (1)	Presupuesto Original		Diferencia (%) (4)=(3)-(1)
		Miles de pesos (2)	Part. (%) (3)	
Capital de Trabajo Solidario (CTS)	4.2	38,373.5	4.4	0.2
Capital Social de Riesgo (CSR)	34.4	300,534.8	34.8	0.4
Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios (ACCIS)	11.8	95,692.9	11.1	(0.7)
Comercializadoras Sociales (CS)	6.7	60,191.4	7.0	0.3
Impulso Productivo a la Mujer	23.5	199,739.3	23.2	(0.3)
Empresas Sociales de Financiamiento	3.4	30,490.5	3.5	0.1
Otros	16.0	137,909.3	16.0	0.0
Total	100.0	862,931.7	100.0	0.0

FUENTE: Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad, Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para 2007; y Programa Operativo Anual, 2007, México, 2007.

El FONAES programó en 2007 otorgar recursos económicos por un monto de 862,931.7 miles de pesos para apoyar la creación y desarrollo de las empresas sociales, a través de las vertientes autorizadas en las Reglas de Operación del programa.

Respecto de la distribución de recursos, se verificó que el Fondo dio prioridad a tres vertientes de apoyo: la de Capital Social de Riesgo, que representó el 34.8% de los recursos asignados; el Impulso Productivo a la Mujer, con el 23.2%; y el Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios, con el 11.1%.

Se determinó que el FONAES destinó los recursos del programa de acuerdo con los porcentajes de apoyo definidos para cada una de las vertientes establecidas en las Reglas de Operación, por lo que, en este aspecto, la entidad fiscalizada cumplió con lo señalado en las recomendaciones 04-0-10C00-7-096-07-006, 007, 008 y 009 formuladas por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2004.

A continuación se presentan los resultados de la programación de recursos por rama de actividad específica en cada una de las cuatro vertientes de apoyo que constituyen el alcance de esta auditoría.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Apoyos por rama de actividad en la vertiente Capital de Trabajo Solidario (CTS)

Como resultado de la auditoría practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, se formuló una recomendación al FONAES para que definiera metas o porcentajes de los apoyos que se otorguen en la vertiente de Capital de Trabajo Solidario por cada una de las ramas de actividad pecuaria, forestal, pesquera, acuícola, agrícola, extractiva y de acopio y comercialización, a fin de contar con parámetros de comparación para evaluar los resultados del programa.

Para atender esta recomendación, con el oficio O-CG/056/2006 del 07 de junio de 2006, el FONAES informó que elaboró el documento Criterios de Metas y Recursos por Vertiente y Rama de Actividad con el propósito de contar con parámetros de medición para evaluar los resultados de los apoyos otorgados a las empresas sociales; y que en dichos criterios estableció los porcentajes para cada vertiente, los cuales pueden ajustarse para atender estrategias propias de la institución o diversas emergencias. Asimismo, informó que la aplicación de estos criterios iniciaría en el ejercicio fiscal de 2007.

A fin de dar seguimiento a la atención de esta recomendación, se solicitaron a la entidad fiscalizada las Reglas de Operación del FONAES vigentes para 2007, para determinar las ramas de actividad autorizadas en la vertiente de Capital de Trabajo Solidario, y el "Programa Operativo Anual 2007", con el propósito de comprobar la aplicación de los porcentajes definidos en los criterios señalados.

Con el oficio DGAF/1026/2007 de fecha 07 de noviembre de 2007, la entidad fiscalizada remitió los documentos señalados, así como los Criterios para Distribuir los Recursos Presupuestarios de 2007 del FONAES y el registro de la Programación por tipo de Apoyo, Sector Económico y Vertiente Productiva, 2007. Con la revisión de esta información se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:

**PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS DE LA VERTIENTE CAPITAL
DE TRABAJO SOLIDARIO POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2007**
(Miles de pesos y por cientos)

Rama de Actividad	Criterios de Distribución (%) (1)	Presupuesto Original		Diferencia (%) (4)=(3)-(1)
		Miles de pesos (2)	Part. (%) (3)	
Pecuaría	19.9	6,489.6	16.9	(3.0)
Forestal	3.5	1,118.9	2.9	(0.6)
Pesquera	2.3	783.2	2.0	(0.3)
Acuícola	0.9	559.5	1.5	0.6
Agrícola	40.9	13,426.9	35.0	(5.9)
Extractiva	2.1	8,586.8	22.4	20.3
Acopio y comercialización	30.4	7,408.6	19.3	(11.1)
Total	100.0	38,373.5	100.0	0.0

FUENTE: Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad, Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para 2007; Programa Operativo Anual, 2007; y Programación por tipo de Apoyo, Sector Económico y Vertiente Productiva, 2007, México, 2007.

El FONAES dio prioridad a cuatro ramas de actividad económica: la pecuaria representó el 16.9% de los recursos asignados; la agrícola, el 35.0%; la extractiva, el 22.4%; y la de acopio y comercialización, el 19.3%. En la rama de actividad extractiva se determinó una variación de 20.3 puntos porcentuales entre los criterios y la asignación definitiva, ya que en los nuevos criterios de distribución de recursos se estableció que las ramas del sector de las manufacturas deberían representar cuando menos el 14.0% de los recursos presupuestados al capital de trabajo solidario.

Se determinó que el FONAES cumplió con lo señalado en la recomendación 04-0-10C00-7-096-07-006 formulada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, ya que con la revisión de la información proporcionada se constató que el Fondo elaboró los criterios de distribución de recursos por rama de actividad, y que la asignación de recursos de la vertiente de Capital de Trabajo Solidario

por cada una de las ramas de actividad incluidas en las Reglas de Operación del programa se realizó con base en dichos criterios, con lo cual el FONAES cuenta con elementos de comparación para evaluar los resultados obtenidos.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Apoyos por rama de actividad en la vertiente de Capital Social de Riesgo (CSR)

Como resultado de la auditoría practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, se formuló una recomendación al FONAES para que definiera metas o porcentajes de los apoyos que se otorguen en la vertiente de Capital Social de Riesgo por cada una de las ramas de actividad pecuaria, forestal, pesquera, acuícola, agrícola, extractiva y agroindustria, a fin de contar con parámetros de comparación para evaluar los resultados del programa.

Para atender esta recomendación, con el oficio O-CG/056/2006 del 07 de junio de 2006, el FONAES informó que con el propósito de contar con parámetros de medición para evaluar los resultados de los apoyos otorgados a las empresas sociales elaboró los Criterios de Metas y Recursos por Vertiente y Rama de Actividad, y que en dichos criterios estableció los porcentajes para cada vertiente, los cuales pueden ajustarse para atender estrategias propias de la institución o diversas emergencias. Asimismo, informó que la aplicación de estos criterios iniciaría en el ejercicio fiscal de 2007.

A fin de dar seguimiento a la atención de esta recomendación, se solicitaron las Reglas de Operación del FONAES vigentes para 2007, para determinar las ramas de actividad autorizadas en la vertiente de apoyo de Capital Social de Riesgo, y el "Programa Operativo Anual 2007", con el propósito de comprobar los porcentajes definidos para la asignación del gasto de ese año.

Con el oficio DGAF/1026/2007 de fecha 07 de noviembre de 2007, la entidad fiscalizada remitió los documentos señalados, así como los Criterios para Distribuir los Recursos Presupuestarios de 2007 del FONAES y el registro de la Programación por tipo de Apoyo, Sector Económico y Vertiente Productiva, 2007. Con la revisión de esta información se obtuvieron los resultados que se presentan en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS DE LA VERTIENTE CAPITAL
SOCIAL DE RIESGO POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2007
(Miles de pesos y por cientos)

Rama de Actividad	Criterios de Distribución (%) (1)	Presupuesto Original		Diferencia (%) (4)=(3)-(1)
		Miles de pesos (2)	Part. (%) (3)	
Pecuaría	19.8	59,566.0	19.8	0.0
Forestal	3.5	10,458.6	3.5	0.0
Pesquera	2.3	6,762.0	2.3	0.0
Acuícola	0.9	2,734.9	0.9	0.0
Agrícola	40.7	122,347.7	40.7	0.0
Extractiva	2.1	6,461.5	2.1	0.0
Agroindustrial	30.7	92,204.1	30.7	0.0
Total	100.0	300,534.8	100.0	0.0

FUENTE: Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad, Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para 2007; Programa Operativo Anual, 2007; y Programación por tipo de Apoyo, Sector Económico y Vertiente Productiva, 2007, México, 2007.

El FONAES asignó la totalidad de los recursos conforme a lo establecido en los criterios de distribución para 2007 y orientó los recursos principalmente a tres ramas de actividad económica: la pecuaria, con el 19.8%; la agrícola, con 40.7%, y la agroindustrial, con 30.7%, las cuales en conjunto representan el 91.2% del total.

Se verificó que el FONAES cumplió con lo señalado en la recomendación 04-0-10C00-7-096-07-007 formulada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, ya que con la revisión de la información proporcionada se constató que el Fondo aplicó los porcentajes de distribución de los recursos de la vertiente de Capital Social de Riesgo por cada una de las ramas de actividad incluidas en las Reglas de Operación del programa, por lo que cuenta con elementos de comparación para evaluar los resultados obtenidos en el 2007.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Apoyos por rama de actividad en la vertiente de Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios (ACCIS)

Como resultado de la auditoría practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, se formuló una recomendación al FONAES para que definiera metas o porcentajes de los apoyos que se otorguen en la vertiente de Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios (ACCIS) por cada una de las ramas de actividad industrial, comercial y servicios, a fin de contar con parámetros de comparación para evaluar los resultados del programa.

Para atender esta recomendación, con el oficio O-CG/056/2006 del 07 de junio de 2006, el FONAES informó que con el propósito de contar con parámetros de medición para evaluar los resultados de los apoyos otorgados a las empresas sociales elaboró los Criterios de Metas y Recursos por Vertiente y Rama de Actividad; y que en dichos criterios estableció los porcentajes para cada vertiente, los cuales pueden ajustarse para atender estrategias propias de la institución o diversas emergencias. Asimismo, informó que la aplicación de estos criterios iniciaría en el ejercicio fiscal de 2007.

A fin de dar seguimiento a la atención de esta recomendación, se solicitaron las Reglas de Operación del FONAES vigentes para 2007, para determinar las ramas de actividad autorizadas en la vertiente Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios, y el "Programa Operativo Anual 2007", con el propósito de comprobar la aplicación de los porcentajes definidos en los criterios señalados.

Con el oficio DGAF/1026/2007 de fecha 07 de noviembre de 2007, la entidad fiscalizada remitió los documentos señalados, así como los Criterios para Distribuir los Recursos Presupuestarios de 2007 del FONAES y el registro de la Programación por tipo de Apoyo, Sector Económico y Vertiente Productiva, 2007. Con la revisión de esta información se obtuvieron los resultados siguientes:

**PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS DE LA VERTIENTE DE APOYO PARA
LA CAPITALIZACIÓN AL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y SERVICIOS,
POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2007**
(Miles de pesos y por cientos)

Rama de Actividad	Criterios de Distribución (%) (1)	Presupuesto Original		Diferencia (%) (4)=(3)-(1)
		Miles de pesos (2)	Part. (%) (3)	
Industria	29.5	48,211.4	50.4	20.9
Comercio	42.2	28,406.7	29.7	(12.5)
Servicios	28.3	19,074.8	19.9	(8.4)
Total	100.0	95,692.9	100.0	0.0

FUENTE: Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad, Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para 2007; Programa Operativo Anual, 2007; y Programación por tipo de Apoyo, Sector Económico y Vertiente Productiva, 2007, México, 2007.

El FONAES consideró conveniente incluir en el POA un 20.9% de recursos adicionales a la rama de la industria, la cual absorbió el 50.4%, debido a que es donde se genera un mayor número de empleos por negocio apoyado; la rama del comercio, representó el 29.7%, y en conjunto suman el 80.1% del total de los recursos de esta vertiente.

Se determinó que el FONAES cumplió con lo señalado en la recomendación 04-0-10C00-7-096-07-008 formulada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, ya que con la revisión de la información proporcionada se constató que el Fondo elaboró los criterios de distribución de recursos, y asignó recursos a cada una de las ramas de actividad incluidas en las Reglas de Operación del programa en la vertiente de Apoyo para la Capitalización al Comercio, con lo cual la entidad fiscalizada cuenta con elementos para evaluar los resultados obtenidos en 2007.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Apoyos por rama de actividad en la vertiente de Apoyo para las Comercializadoras Sociales

Como resultado de la auditoría practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, se formuló una recomendación al FONAES para que definiera metas o porcentajes de los apoyos que se otorguen en la vertiente de Apoyo para las Comercializadoras Sociales por cada una de las ramas de actividad incluidas en sus Reglas de Operación, a fin de contar con parámetros de comparación para evaluar los resultados del programa.

Para atender esta recomendación, con el oficio O-CG/056/2006 del 07 de junio de 2006, el FONAES informó que con el propósito de contar con parámetros de medición para evaluar los resultados de los apoyos otorgados a las empresas sociales elaboró los Criterios de Metas y Recursos por Vertiente y Rama de Actividad; y que en dichos criterios estableció los porcentajes para cada vertiente, los cuales pueden ajustarse para atender estrategias propias de la institución o diversas emergencias. Asimismo, informó que la aplicación de estos criterios iniciaría en el ejercicio fiscal de 2007.

A fin de dar seguimiento a la atención de esta recomendación, se solicitaron las Reglas de Operación del FONAES vigentes para 2007, para verificar las ramas de actividad autorizadas para la vertiente de Apoyo para las Comercializadoras Sociales, y el "Programa Operativo Anual 2007", con el propósito de comprobar los porcentajes asignados al gasto de ese año.

Con el oficio DGAF/1026/2007 de fecha 07 de noviembre de 2007, la entidad fiscalizada remitió los documentos señalados, así como los Criterios para Distribuir los Recursos Presupuestarios de 2007

del FONAES y el registro de la Programación por tipo de Apoyo, Sector Económico y Vertiente Productiva, 2007. Con la revisión de esta información se obtuvieron los resultados siguientes:

**PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS DE LA VERTIENTE APOYO A LAS
COMERCIALIZADORAS SOCIALES, POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2007**
(Miles de pesos y por cientos)

Rama de Actividad	Criterios de Distribución (%) (1)	Presupuesto Original		Diferencia (%) (4)=(3)-(1)
		Miles de pesos (2)	Part. (%) (3)	
Servicios	100.0	60,191.4	100.0	0.0
Total	100.0	60,191.4	100.0	0.0

FUENTE: Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad, Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para 2007; Programa Operativo Anual, 2007; y Programación por tipo de Apoyo, Sector Económico y Vertiente Productiva, 2007, México, 2007.

El FONAES cumplió con lo señalado en la recomendación 04-0-10C00-7-096-07-009 formulada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, ya que con la revisión de la información proporcionada se constató que el Fondo elaboró los criterios de distribución de recursos por rama de actividad, y asignó el presupuesto en la única rama de actividad autorizada en las Reglas de Operación del programa para la vertiente de apoyo para las Comercializadoras Sociales, con lo cual la entidad fiscalizada cuenta con elementos de comparación para evaluar los resultados obtenidos.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, en relación con la “Evaluación de las Acciones realizadas por la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad para la Solventación de las Acciones Promovidas con Motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004”, cuyo objetivo consistió en evaluar las acciones instrumentadas por el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES) para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la ASF con motivo de la revisión de la CHPF 2004, se determinó analizar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada

y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, se ejecutó de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance antes señalado, el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de la definición y aplicación de porcentajes de distribución de los recursos para cada una de las ramas de actividad establecidos para las vertientes de Capital de Trabajo Solidario; Capital Social de Riesgo; Apoyo para la Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios; y Comercializadoras Sociales, las cuales fueron establecidas en las Reglas de Operación del programa; por lo tanto, el FONAES cuenta con los elementos de comparación necesarios para evaluar los resultados obtenidos.

V.1.4. EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

V.1.4.1. Información General

Atribuciones

En la Cláusula Tercera de la Escritura Pública número 17,288 de fecha 11 de diciembre de 1996, por medio de la cual se formalizaron los actos resultantes de la protocolización del Acta de Asamblea General de Accionistas de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., celebrada el 17 de junio de 1996, se señala que la entidad tendrá por objeto:

“...la extracción de sal marina en la costa de Baja California, República Mexicana, y la venta y exportación de la misma, así como todos los actos que se relacionen directamente con el objeto social”.

Situación Presupuestaria

EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2006			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	161,398	210,373	210,373	130.3	100.0
Corrientes y de Capital	1,078,888	1,078,888	1,099,752	101.9	101.9
Venta de Bienes	1,036,127	993,644	1,009,876	97.5	101.6
Venta de Servicios	13,261	20,315	20,811	156.9	102.4
Ingresos Diversos	29,500	64,929	69,065	234.1	106.4
Operaciones Ajenas	(2,475)	(2,475)	(2,412)	97.5	97.5
Endeudamiento	(2,475)	(2,475)	(2,412)	97.5	97.5
TOTAL DE INGRESOS	1,237,811	1,286,786	1,307,713	105.6	101.6

Concepto de Ingreso	2005			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	188,585	180,602	180,602	95.8	100.0
Corrientes y de Capital	890,571	890,571	1,029,379	115.6	115.6
Venta de Bienes	850,421	850,421	966,730	113.7	113.7
Venta de Servicios	13,200	13,200	23,610	178.9	178.9
Ingresos Diversos	26,950	26,950	39,039	144.9	144.9
Operaciones Ajenas	(2,614)	(2,614)	(2,226)	85.2	85.2
Endeudamiento	(2,614)	(2,614)	(2,226)	85.2	85.2
TOTAL DE INGRESOS	1,076,542	1,068,559	1,207,755	112.2	113.0

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2006 vs 2005					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Disponibilidad Inicial	(27,187)	(14.4)	29,771	16.5	29,771	16.5
Corrientes y de Capital	188,317	21.1	188,317	21.1	70,373	6.8
Venta de Bienes	185,706	21.8	143,223	16.8	43,146	4.5
Venta de Servicios	61	0.5	7,115	53.9	(2,799)	(11.9)
Ingresos Diversos	2,550	9.5	37,979	140.9	30,026	76.9
Operaciones Ajenas	139	(5.3)	139	(5.3)	(186)	8.4
Erogaciones Recuperables	139	(5.3)	139	(5.3)	(186)	8.4
TOTAL DE LA VARIACIÓN	161,269	15.0	218,227	20.4	99,958	8.3

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.

EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2006			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	364,466	364,466	363,721	99.8	99.8
Materiales y Suministros	254,921	211,036	214,194	84.0	101.5
Servicios Generales	357,354	359,753	373,242	104.4	103.7
Otros de Corriente	752	752	627	83.4	83.4
Total de Corriente	977,493	936,007	951,784	97.4	101.7
Inversión Física	117,272	141,618	99,865	85.2	70.5
Total de Capital	117,272	141,618	99,865	85.2	70.5
TOTAL DE EGRESOS	1,094,765	1,077,625	1,051,649	96.1	97.6

Capítulo o Concepto de Gasto	2005			% Ejercido vs	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	302,658	302,658	320,656	105.9	105.9
Materiales y Suministros	173,427	173,427	224,525	129.5	129.5
Servicios Generales	382,154	382,154	467,231	122.3	122.3
Otros de Corriente	-	-	-	-	-
Total de Corriente	858,239	858,239	1,012,412	118.0	118.0
Inversión Física	88,702	88,702	86,573	97.6	97.6
Total de Capital	88,702	88,702	86,573	97.6	97.6
TOTAL DE EGRESOS	946,941	946,941	1,098,985	116.1	116.1

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2006 vs. 2005					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	61,808	20.4	61,808	20.4	43,065	13.4
Materiales y Suministros	81,494	47.0	37,609	21.7	(10,331)	(4.6)
Servicios Generales	(24,800)	(6.5)	(22,401)	(5.9)	(93,989)	(20.1)
Otros de Corriente	752	100.0	752	100.0	627	100.0
Total de Corriente	119,254	13.9	77,768	9.1	(60,628)	(6.0)
Inversión Física	28,570	32.2	52,916	59.7	13,292	15.4
Total de Capital	28,570	32.2	52,916	59.7	13,292	15.4
TOTAL DE LA VARIACIÓN	147,824	15.6	130,684	13.8	(47,336)	(4.3)

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.

Situación Financiera

EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2006		2005		Variación 2006 vs. 2005	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante	611,569	26.3	620,597	26.7	(9,028)	(1.5)
Fijo	1,293,290	55.6	1,268,002	54.6	25,288	2.0
Otro	422,309	18.1	433,609	18.7	(11,300)	(2.6)
Suma el activo	<u>2,327,168</u>	100.0	<u>2,322,208</u>	100.0	<u>4,960</u>	0.2
PASIVO						
A corto plazo	104,467	4.5	112,250	4.8	(7,783)	(6.9)
A largo plazo	160,797	6.9	171,715	7.4	(10,918)	(6.4)
Suma el pasivo	<u>265,264</u>	11.4	<u>283,965</u>	12.2	<u>(18,701)</u>	(6.6)
PATRIMONIO	<u>2,061,904</u>	88.6	<u>2,038,243</u>	87.8	<u>23,661</u>	1.2
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>2,327,168</u>	100.0	<u>2,322,208</u>	100.0	<u>4,960</u>	0.2

FUENTE: Información proporcionada por Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

	2006		2005		Variación 2006 vs. 2005	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Ingresos	1,004,126	100.0	1,031,691	100.0	(27,565)	(2.7)
Costos	715,854	71.3	743,223	72.0	(27,369)	(3.7)
	<u>288,272</u>	28.7	<u>288,468</u>	28.0	<u>(196)</u>	(0.1)
Gastos de Operación	274,221	27.3	280,325	27.2	(6,104)	(2.2)
Utilidad de operación	<u>14,051</u>	1.4	<u>8,143</u>	0.8	<u>5,908</u>	72.6
Intereses a favor / (cargo)	8,548	0.9	(5,058)	(0.5)	13,606	(269.0)
Otros Productos (Gastos), neto	23,392	2.3	(6,087)	(0.6)	29,479	(484.3)
Utilidad (Pérdida) antes de deterioro de Activo fijo	<u>45,991</u>	4.6	<u>(3,002)</u>	(0.3)	<u>48,993</u>	(1,632.0)
Deterioro de Activo Fijo	-	-	(56,342)	(5.5)	56,342	(100.0)
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos y PTU en la utilidad y participacion en el resultado de compania subsidiaria	<u>45,991</u>	4.6	<u>(59,344)</u>	(5.8)	<u>105,335</u>	(177.5)
Impuestos	5,679	0.6	7,108	0.7	(1,429)	(20.1)
Participación de utilidades	9,649	1.0	(10,713)	(1.0)	20,362	(190.1)
Utilidad / (Pérdida)	<u>42,021</u>	4.2	<u>(62,949)</u>	(6.1)	<u>104,970</u>	(166.8)
Partidas extraordinarias	19,841	2.0	(67,455)	(6.5)	87,296	(129.4)
Utilidad neta del ejercicio	<u>22,180</u>	2.2	<u>(130,404)</u>	(12.6)	<u>152,584</u>	(117.0)

FUENTE: Información proporcionada por Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, con los recursos asignados a Exportadora de Sal, S.A. de C.V., la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	3 DESARROLLO ECONÓMICO		
FUNCIÓN:	4 TEMAS EMPRESARIALES		
SUBFUNCIÓN:	04 OTROS		
AI:	151 PRODUCIR, TRANSPORTAR Y COMERCIALIZAR SAL MARINA		
Producir y vender sal marina para atender la demanda interna y externa.	• Lograr el cien por ciento de sal marina comercializada, respecto al universo de cobertura.	• 7'400,000 toneladas.	92.3
	• Lograr el cien por ciento de sal marina producida respecto al universo de cobertura.	• 7'500,000 toneladas.	88.7

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/0891/07	18 de Junio de 2007	AECF/0760/2007	5 de Julio de 2007	304	Cuentas de Resultados, "Ventas"
--------------	---------------------	----------------	--------------------	-----	---------------------------------

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.

V.1.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2006

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2006

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 9 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2006**

Tipo de acción	Número
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:	9
Recomendación	8
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	1
Total	9

De las 9 acciones, 8 de ellas (88.89%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 1 (11.11%) de carácter correctivo. De éstas, 8 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; y 1 por la instancia interna de control respectiva, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

V.1.4.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento**V.1.4.3.1. Cuentas de Resultados, "Ventas"****Auditoría:** 06-2-10K2N-02-304*Criterios de Selección*

La auditoría se seleccionó porque en el "Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2006", las ventas netas reportaron un importe de 1,004,126.0 miles de pesos, inferior en 27,565.0 miles de pesos (2.7%) en relación con el año anterior (1,031,691.0 miles de pesos), por la falta de formalización de contratos con diversos clientes y por las demoras en el inicio de embarques de sal; por lo que es conveniente verificar que estuvieron debidamente amparadas las causas de los ingresos no captados.

También se tuvieron indicios de problemas en la recuperación de cuentas por cobrar, por lo que se consideró conveniente verificar si los ingresos se captaron de manera oportuna.

Objetivo

Verificar que el importe de las ventas, reportado en el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2006, correspondió a operaciones reales de la entidad; que se efectuaron conforme a los lineamientos y políticas aplicables; que los ingresos obtenidos se recaudaron oportunamente y que en su registro contable se observó la normativa en materia.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,004,126.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 953,979.9 miles de pesos

Para los efectos de la revisión se seleccionó un importe de 953,979.9 miles de pesos integrado por 883,733.3 miles de pesos del total de las ventas de sal industrial reportadas al cierre del ejercicio y 70,246.6 miles de pesos de ventas de sal de mesa nacional, que en conjunto equivalen al 95.0% de

las ventas totales reportadas en el Estado de Resultados por 1,004,126.0 miles de pesos. Además, se revisaron 1,974.4 miles de pesos de pagos a comisionistas.

Áreas Revisadas

Las gerencias de Presupuesto y Contabilidad y de Promoción Comercial, de la Dirección de Administración y Finanzas y las gerencias de Producción y de Operaciones Cedros, de la Dirección de Operaciones.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

- 1.- Evaluar el control interno respecto de las operaciones relacionadas con las ventas de sal, así como las políticas y lineamientos debidamente autorizados aplicables a las ventas de sal industrial y de mesa, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- 2.- Comprobar que las ventas de sal industrial y de mesa se efectuaron conforme a las condiciones contractuales, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- 3.- Constatar que la entidad suministró los volúmenes de sal conforme a los programas de embarque respecto de las ventas realizadas.
- 4.- Verificar que los volúmenes de las ventas de sal facturados por la entidad correspondieron con lo registrado contablemente, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- 5.- Verificar que las facturas emitidas en 2006 que soportan las ventas contaron con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
- 6.- Verificar que los ingresos por las ventas de sal se depositaron oportunamente en las cuentas bancarias de la entidad fiscalizada, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- 7.- Comprobar que el registro contable de las ventas de sal se realizó correcta y oportunamente en las cuentas que establecen el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Con la evaluación del control interno de las actividades relacionadas con las ventas de sal industrial y de mesa, se constató que la entidad fiscalizada contó con diversos instrumentos normativos vigentes para el ejercicio en revisión, entre los que destacan el Manual de Organización de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., el cual a la fecha de la revisión (agosto 2007) no estaba autorizado por el Director General, en contravención de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento; además de no incluir funciones relacionadas con la facturación de las ventas de sal industrial y de mesa; al respecto, se constató que en la práctica, esa actividad, así como las gestiones de cobro, las realizaba la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, lo que debilita el control interno al asignar a una misma área tanto las actividades del proceso de la operación, como de su registro.

Como resultado de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, el 28 de agosto de 2007, la entidad fiscalizada llevó a cabo la actualización del Manual de Organización de la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., con la correspondiente autorización del Director General, en el que se observa la inclusión y reasignación de funciones relacionadas con la facturación de productos, bienes y servicios de la entidad fiscalizada a la Gerencia de Promoción Comercial.

También cuenta con el Manual de Contabilidad de la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, autorizado por el Director General, vigente para el ejercicio 2006, de conformidad con los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento; sin embargo, carece de manuales de procedimientos formalizados en los que se establezcan las funciones, los criterios y los lineamientos aplicables a las operaciones de ventas de sal regular, tales como la facturación, otorgamiento de créditos, acciones de cobranza, emisión de notas de crédito y débito y el trámite para la recuperación de adeudos por la vía jurídica, entre otras; al respecto, la entidad argumentó que tales lineamientos, así como las normas que rigen las operaciones de venta, se encuentran integrados en los contratos celebrados con los clientes para tal efecto; no obstante, al no estar incluidos en los manuales de procedimientos correspondientes, la entidad contravino los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

Acción Emitida

06-2-10K2N-02-304-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para que elabore los manuales de procedimientos o lineamientos aplicables en las operaciones de ventas de sal regular, tales como la facturación, otorgamiento de créditos, acciones de cobranza, emisión de notas de crédito y débito y el trámite para la recuperación de adeudos por la vía jurídica, entre otras, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

La Exportadora de Sal, S.A. de C.V. informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Tanto el Catálogo de Cuentas como la Guía Contabilizadora de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., aplicados para el ejercicio de 2006, no contaron con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contravención de los artículos 39, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 91 de su reglamento, y 93 y 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al respecto, mediante el oficio Ref. DG-083/07 del 9 de julio de 2007, la Dirección General de la entidad fiscalizada remitió a la SHCP el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora de la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., para su autorización correspondiente.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Respecto de las ventas de sal industrial por 883,733.3 miles de pesos, se constató que correspondieron a las realizadas a Mitsubishi Corporation y Mitsubishi Internacional Corporation tanto para su consumo como para su reventa, las cuales se sustentaron en los contratos de compraventa y el contrato de distribución y agenciamiento celebrado con ambas empresas, con los que la primera es representante de ventas con derechos exclusivos de venta en Japón, así como de todos los lugares

del mundo y la segunda es nombrada agente y representante exclusivo de ventas en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

Un importe de 704,354.8 miles de pesos correspondió al total de las ventas a Mitsubishi Corporation y 179,378.5 miles de pesos a Mitsubishi International Corporation por las ventas de sal de grado regular y sal de grado fino, con un precio equivalente a 12.09 dólares y 26.00 dólares, respectivamente, de conformidad con los precios estipulados en las cláusulas 3 y 6 "Precio" de los contratos de venta; asimismo, correspondió con los volúmenes pactados en las cláusulas 2 y 3 "Cantidad" de los contratos referidos.

Para el caso del volumen de sal regular destinado a la reventa por ambas empresas, la venta se realizó con un precio promedio de 12.44 dólares a Mitsubishi Corporation y 13.80 dólares a Mitsubishi Internacional Corporation; los precios fueron establecidos conforme el catálogo de Precios Autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo ESSA 03/2006 del 10 de marzo de 2006.

Al respecto, se observó que la entidad fiscalizada carece de políticas o criterios aplicables en los que se sustente la determinación de los precios de venta y para reventa, los cuales oscilan de 9.40 a 16.92 dólares por Tonelada Métrica (TM) para Mitsubishi Corporation y de 8.00 a 26.00 dólares por TM para Mitsubishi Internacional Corporation, en contravención del artículo 58, fracciones I y III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Acción Emitida

06-2-10K2N-02-304-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para que implemente las políticas o criterios aplicables en los que se sustente la determinación de los precios de venta y para reventa de sal regular, en cumplimiento del artículo 58, fracciones I y III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

En relación con las condiciones y características del producto, se constató que en el caso de Mitsubishi Corporation el producto vendido correspondió con los porcentajes de cloruro de sodio del 97.0%, con impurezas del 0.20% a 0.30%, de sulfato, calcio y magnesio, conforme a lo estipulado en la cláusula 4 "Calidad". Para el caso de Mitsubishi Internacional, en general, correspondió con las especificaciones de cloruro de sodio/ base seca 95.0%, calcio 0.2%, magnesio 0.1% y sulfato 0.25%, en cumplimiento de lo estipulado en la cláusula 2 "Calidad" del contrato celebrado; sin embargo, en relación con la entrega del producto a esta empresa para su reventa, la entidad fiscalizada no cumplió con las especificaciones de calidad por la falta de políticas o procedimientos que regulen que la celebración de contratos sea congruente con las especificaciones de calidad del producto ofertado, en contravención del artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; en consecuencia, al no cumplir con los requisitos de calidad estipulados en la cláusula 2 "Calidad" emitió una nota de crédito por 4,863.9 miles de pesos por concepto de penalizaciones que afectaron los ingresos del ejercicio.

La entidad fiscalizada argumentó que las especificaciones pactadas en el contrato de venta representaron un esfuerzo de la empresa por mantener al cliente, no obstante que el nivel de calidad del producto obtenido es inferior; sin embargo, aun cuando esta situación no fue congruente con las condiciones del producto ofertado, lo consideró una estrategia comercial, ya que el producto se destinó al cliente de reventa más antiguo, cuyo contrato finaliza en el tercer trimestre de 2009, por lo que en la renovación del contrato, modificará las condiciones contractuales acordes con las condiciones de calidad del producto ofertado.

Además, informó que prescindir de ese cliente representaría una pérdida en los ingresos de la entidad fiscalizada, por el equivalente de 320,000 toneladas por año, aunado al riesgo de atraer a otros productores para enviar sal al cliente de reventa en la zona del Noroeste de los Estados Unidos de América y Oeste de Canadá.

Acción Emitida

06-2-10K2N-02-304-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para que en lo subsecuente se cumpla

con las especificaciones de calidad e implemente políticas o procedimientos a efecto de que los contratos celebrados con los clientes de sal regular sean congruentes con las especificaciones de calidad del producto ofertado, en cumplimiento del artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

El surtimiento del producto se realizó mediante embarques en la Isla de Cedros, BCS, en condición de libre a bordo en porciones mensuales relacionadas directamente con los volúmenes de sal regular requeridos por el comprador de acuerdo con los programas mensuales de embarques 2006, como consta en los documentos manifiesto de carga (tráfico marítimo), manifiesto de salida de las mercancías, documento de embarque, y registro de carga de barcos, de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 5 “Embarque”, del contrato con Mitsubishi Corporation para la venta de sal grado regular y sal grado fino, quien a su vez lleva a cabo la reventa del producto en Japón, y 5 “Entrega, Propiedad y Riesgos de Pérdidas” del contrato de suministro con Mitsubishi Internacional Corporation para la venta de sal grado regular, quien a su vez es agente y representante de ventas en los Estados Unidos y Canadá, formalizados el 1º de enero y 30 de junio de 2005, respectivamente, vigentes para el ejercicio en revisión.

No obstante lo anterior, se determinó que la entidad emitió una nota de crédito por 726.5 miles de dólares equivalentes a 7,901.6 miles de pesos, por concepto de la merma total al cierre del ejercicio como resultado de las diferencias en volumen de sal cargada en Isla de Cedros, BCS, y descargada en el Puerto de Mitsukojima (Japón) para su almacenamiento temporal, así como por la merma en su apilamiento obtenida mediante el inventario físico practicado por un perito independiente pagado por el comprador, al cierre del ejercicio en revisión, como lo señala la cláusula 7 “Determinación de Cantidad”, del contrato de venta de sal con Mitsubishi Corporation; ello, sin que la entidad fiscalizada contara con los elementos para su validación, ya que carece del control de las descargas del producto realizadas en destino y de su apilamiento, así como de documentos que comprueben la merma; además de que lo estipulado en esa cláusula es incongruente con lo que establecen las cláusulas 9, 11 y 14 del contrato de distribución y agenciamiento celebrados con Mitsubishi Corporation y Mitsubishi Internacional Corporation en las que se prevé el embarque del producto libre a bordo, que implica la transferencia de la propiedad y el riesgo de pérdida del producto vendido al comprador en el momento de la entrega en el puerto de carga. La falta de elementos para validar las mermas de sal se

debe a la carencia de procedimientos que regulen las operaciones de venta, en contravención de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

Acción Emitida

06-2-10K2N-02-304-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para que evalúe y, en su caso, reconsidere las condiciones contractuales de la venta de sal regular, a fin de que las cláusulas, 5 "Embarque" y 7 "Determinación de Cantidad", del contrato de venta de sal con Mitsubishi Corporation que señalan el reconocimiento de la merma en traslado y apilamiento del producto, sean congruentes con lo que establecen las cláusulas 9, 11 y 14 del contrato de distribución y agenciamiento celebrados con Mitsubishi Corporation y Mitsubishi Internacional Corporation, en las que se prevé el embarque del producto libre a bordo que implica la transferencia de la propiedad y el riesgo de pérdida del producto vendido al comprador en el momento de la entrega en el puerto de carga; asimismo, establezcan los procedimientos que regulen las operaciones de venta de sal regular, los elementos de control para la validación de las descargas del producto realizadas en destino y de su apilamiento para efectos de la determinación de la merma y los documentos que la comprueben, en cumplimiento del artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

En relación con las descargas de sal regular en destino y el almacenamiento del producto, se determinó que la entidad carece de los márgenes de desviación en la medición, así como de parámetros de merma del producto, tanto para su traslado como para su apilamiento, para en su caso, considerarlos en la facturación y en la emisión de las notas de crédito, en contravención del artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

La entidad fiscalizada argumentó que cada año realiza un inventario físico de la sal apilada en la Isla de Mitsukojima (almacenamiento temporal de producto destinado a reventa); esto, para determinar la

merma por manejo en condiciones meteorológicas, que normalmente es menor del 5.0% de la sal que se manejó durante el año; sin embargo, no presentó evidencia documental de la determinación de ese porcentaje de merma ni de su autorización.

Acción Emitida

06-2-10K2N-02-304-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que determine los márgenes de desviación en la medición en la carga y descarga de la sal regular, así como los parámetros de merma del producto, tanto en su traslado como en su apilamiento, en cumplimiento del artículo 59, fracción IX de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

La venta de sal de mesa por 70,246.6 miles de pesos, correspondió a la realizada por medio de comisionistas con un precio promedio de 3.29 pesos por kilogramo, conforme al catálogo de Precios Autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo ESSA 03/2006 del 10 de marzo de 2006; al respecto, se observó que al igual que en la venta de sal regular, la entidad fiscalizada carece de políticas o criterios aplicables en los que se sustente la determinación de los precios de venta para la sal de mesa, que durante el ejercicio de 2006 presentaron variaciones del 16.6% al 41.7% en sus diversas presentaciones (Bote 140/130 grs. Refinada, Bolsa refinada 25/1000grs y Saco 50 kg Pulverizada, entre otros), en contravención del artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Conviene mencionar que a partir del ejercicio de 2007, la entidad fiscalizada contó con el Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial Empacada en diferentes presentaciones; sin embargo, no contempla los criterios aplicables para la determinación de los precios de venta para la sal de mesa.

Acción Emitida

06-2-10K2N-02-304-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para que implemente las políticas o criterios aplicables en los que se sustente la determinación de los precios de venta de sal de mesa, en cumplimiento del artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Se constató que para las ventas de sal de mesa, la entidad fiscalizada formalizó los pedidos y órdenes de compra del producto en los que se indicaron las cantidades, precio unitario, importe y entregas en destino, pactados por los comisionistas en los términos estipulados en la cláusula 3 "Pedidos" del contrato de comisión mercantil.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Con la revisión de la documentación de los contratos mercantiles celebrados con seis comisionistas de sal de mesa, se constató que cuatro de ellos a los que se pagaron comisiones por 1,629.1 miles de pesos, no presentaron las fianzas de garantía de pago en favor de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en contravención de la cláusula 15 que refiere que el comisionista otorgará una fianza en favor del comitente para garantizar el cumplimiento del contrato de Comisión Mercantil, vigente para el ejercicio de 2006; y las dos fianzas restantes en favor de la entidad fiscalizada para garantizar el pago, no fueron previstas en los contratos de comisión; ello, por la falta de procedimientos que regulen esas operaciones en la venta de sal de mesa, en contravención de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

Como resultado de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, la Gerencia de Promoción Comercial de la entidad fiscalizada solicitó, mediante los memorándums Ref: GPC-76/07, Ref: GPC-

78/07 y Ref: GPC-81/07 de fechas 23 y 30 de agosto de 2007, las "Pólizas" de garantía de pago a los comisionistas.

Acción Emitida

06-2-10K2N-02-304-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para que adopte los procedimientos de supervisión para verificar que se obtengan de los comisionistas, las fianzas de garantía de pago en favor de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en cumplimiento de la cláusula 15 de los contratos de Comisión Mercantil; asimismo, se adopten procedimientos para que en los contratos de comisión mercantil, se incluya la cláusula de garantía de pago mediante fianza, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Con el análisis de la facturación y las notas de crédito que les fueron aplicadas a los clientes de sal de mesa, se constató que 27 notas de crédito por 26.8 miles de pesos fueron emitidas en el mes de marzo de 2006, principalmente por producto en mal estado y faltante de mercancía en las ventas de sal de mesa; sin embargo, la nota de crédito fue expedida posteriormente a la vigencia del plazo para su utilización (dos años a partir de la fecha de impresión) en contravención de los artículos 29 y 29 A, fracción IX, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Como resultado de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación mediante oficio Ref. DAF-188/07 del 3 de septiembre de 2007, la Dirección de Administración y Finanzas instruyó a la Gerencia de Promoción Comercial para que no se emitan notas de crédito o facturas que no cumplan con los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

En relación con el cobro de la facturación por las ventas, tanto de sal regular como de sal de mesa, en general, se determinó que los importes fueron recuperados en los plazos estipulados, lo que se comprobó con los depósitos bancarios en las cuentas 47300002284 de Banamex, S.A. y 301516-19-6431 de Union Bank of California; sin embargo, al cierre del ejercicio en revisión, la entidad contó con una cartera vencida de 6,377.3 miles de pesos, de la cual, en los meses subsecuentes recuperó 4,497.8 miles de pesos; de éstos, 1,592.5 miles de pesos de la venta de sal regular presentaban atrasos de hasta tres meses, en contravención de la cláusula 14 "Forma de Pago" del contrato celebrado con Mitsubishi Corporation; 2,905.3 miles de pesos de la venta de sal de mesa presentaban atrasos de 2 a 7 meses, aun cuando se previó el pago por adelantado y en su caso, a 30 días de la emisión de la factura, en contravención del apartado 2.26 "Apartado Notas Especiales" del Acuerdo de Distribución con el cliente.

Acción Emitida

06-2-10K2N-02-304-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que Exportadora de Sal, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda, para que adopte las medidas de supervisión a fin de que la cobranza de las ventas de sal regular y de mesa, se realice dentro de los plazos estipulados en las cláusulas 14 "Forma de Pago" del contrato de venta formalizado con Mitsubishi Corporation y 2.26 "Apartado Notas Especiales" del Acuerdo de Distribución con el cliente.

La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Los restantes 1,879.5 miles de pesos de la cartera vencida referida anteriormente por 6,377.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2006, correspondieron a adeudos provenientes de los ejercicios de 1999 a 2005, sin que a la fecha de la revisión (septiembre de 2007) la entidad fiscalizada contara con la evidencia documental de las acciones de cobranza; asimismo, se observó que la entidad fiscalizada carece de un programa de recuperación o depuración de saldos, en contravención de los artículos 83

del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-9-10K2N-02-304-02-001 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron la recuperación de adeudos pendientes de cobro por la venta de sal industrial y sal de mesa nacional de los años 1999 a 2005, de los cuales, la entidad fiscalizada no cuenta con evidencia documental de acciones de cobranza, además de carecer de un programa de recuperación o depuración de saldos, lo que incumplió los artículos 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Los pagos efectuados a los comisionistas por 1,974.4 miles de pesos por la venta de sal de mesa, se efectuaron de conformidad con los porcentajes estipulados en los contratos de comisión mercantil y se llevaron a cabo las retenciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 26 de su reglamento.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

El registro contable de las ventas de sal regular y de mesa por 953,979.9 miles de pesos, se realizó con cargo en las cuentas 1106 Clientes, y abono en la cuenta 4101 Ventas; y por el cobro, se afectaron las cuentas 1102 Bancos y 1106 Clientes como lo establece el Catálogo de Cuentas; dichas operaciones se respaldaron con la documentación correspondiente (facturas, documento de embarque, manifiesto de carga, manifiesto de salida de mercancías embarcadas, pedidos, remisiones, entre otras), en cumplimiento de los artículos 82 y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, las facturas cumplieron con los requisitos que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 9 observaciones que generaron 9 acciones, de las cuales corresponden: 8 a Recomendación y 1 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control.

Efectos de la Fiscalización

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 9 acciones, orientadas principalmente a investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

9 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

Dictamen

Para el examen realizado en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en relación con las Cuentas de Resultados, "Ventas", cuyo objetivo consistió en verificar que el importe de las ventas correspondió a

operaciones reales de la entidad, que se efectuaron conforme a los lineamientos y políticas aplicables, que los ingresos obtenidos se recaudaron oportunamente y que en su registro contable se observó la normativa en la materia, se determinó revisar un monto de 953,979.9 miles de pesos, que representa el 95.0 % de los 1,004,126.0 miles de pesos, reportados en el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2006.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales respecto de la muestra antes señalada, la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones normativas aplicables en relación con el proceso de las ventas de sal, entrega-recepción del producto, recaudación de los ingresos y registro de las operaciones examinadas, excepto por las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, y en las que destacan las relacionadas con la falta de políticas o procedimientos que regulen las actividades en las operaciones de venta de sal, tales como: facturación; otorgamiento de créditos; emisión de notas de crédito y de débito; determinación de adeudos vencidos; determinación de precios de sal industrial y de mesa; y determinación de parámetros de merma en descarga y apilamiento de sal.

V.1.5. PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

V.1.5.1. Información General

Atribuciones

La Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992 y la última reforma publicada en el del 6 de junio de 2006, en su Capítulo II señala lo siguiente:

"...Artículo 24.- La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

- I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;
- II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;
- III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;
- IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;
- V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;
- VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los consumidores;
- VII. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección al consumidor;
- VIII. Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de capacitación en las materias a que se refiere esta ley y prestar asesoría a consumidores y proveedores;
- IX. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores el acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado;

- IX bis. Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;
- X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y elaborar estudios relativos;
- XI. Celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus organizaciones para el logro de los objetivos de esta ley;
- XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraestatales en beneficio de los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;
- XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;
- XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;
- XIV bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecuados y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
- XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad aplicable, y organizar y llevar el Registro Público de contratos de adhesión;
- XVI. Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en su caso, emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley;

- XVII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones administrativas que afecten los intereses de los consumidores;
- XVIII. Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión;
- XIX. Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;
- XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento;
- XXI. Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los retribuirán o compensarán, y
- XXII. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.”

Situación Presupuestaria

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de enero a junio.

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo ó Concepto de Ingreso	2006		2005		Variación 2006 vs. 2005	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
		Particip.		Particip.		
Disponibilidad Inicial	4,888	1.1	5,143	1.2	(255)	(5.0)
Recursos Propios	4,888	1.1	5,143	1.2	(255)	(5.0)
Corrientes y de Capital	51,802	11.7	53,693	12.6	(1,891)	(3.5)
Venta de Servicios	43,909	9.9	48,180	11.3	(4,271)	(8.9)
Ingresos Diversos	7,893	1.8	5,513	1.3	2,380	43.2
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	386,562	87.2	367,313	86.2	19,249	5.2
Transferencias	386,562	87.2	367,313	86.2	19,249	5.2
Corrientes	381,549	86.1	367,313	86.2	14,236	3.9
De Capital	5,013	1.1	-	-	5,013	100.0
TOTAL DE INGRESOS	443,252	100.0	426,149	100.0	17,103	4.0

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2006 y 2005.

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

<u>Capítulo ó Concepto de Gasto</u>	2006			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	578,216	578,216	284,110	49.1	49.1
Materiales y Suministros	25,811	27,496	14,774	57.2	53.7
Servicios Generales	157,612	154,937	82,464	52.3	53.2
Otros de Corriente	2,073	2,073	200	9.6	9.6
Total de Corriente	763,712	762,722	381,548	50.0	50.0
Inversión Física	24,400	24,400	5,013	20.5	20.5
Total de Capital	24,400	24,400	5,013	20.5	20.5
TOTAL DE EGRESOS	788,112	787,122	386,561	49.0	49.1

<u>Capítulo ó Concepto de Gasto</u>	2005			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	543,975	543,975	263,710	48.5	48.5
Materiales y Suministros	19,297	19,297	9,896	51.3	51.3
Servicios Generales	173,142	148,628	93,705	54.1	63.0
Otros de Corriente	-	-	-	-	-
Total de Corriente	736,414	711,900	367,311	49.9	51.6
Inversión Física	12,000	12,000	-	-	-
Total de Capital	12,000	12,000	-	-	-
TOTAL DE EGRESOS	748,414	723,900	367,311	49.1	50.7

<u>Capítulo ó Concepto de Gasto</u>	VARIACIÓN 2006 vs. 2005					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	34,241	6.3	34,241	6.3	20,400	7.7
Materiales y Suministros	6,514	33.8	8,199	42.5	4,878	49.3
Servicios Generales	(15,530)	(9.0)	6,309	4.2	(11,241)	(12.0)
Otros de Corriente	2,073	100.0	2,073	100.0	200	100.0
Total de Corriente	27,298	3.7	50,822	7.1	14,237	3.9
Inversión Física	12,400	103.3	12,400	103.3	5,013	100.0
Total de Capital	12,400	103.3	12,400	103.3	5,013	100.0
TOTAL DE LA VARIACIÓN	39,698	5.3	63,222	8.7	19,250	5.2

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2006 y 2005.

Situación Financiera

A continuación se presenta la situación financiera y el estado de resultados con saldos al 30 de junio.

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2006		2005		Variación 2006 vs. 2005	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	124,950	28.4	110,179	25.7	14,771	13.4
Fijo	314,582	71.6	319,108	74.3	(4,526)	(1.4)
Suma el activo	<u>439,532</u>	100.0	<u>429,287</u>	100.0	<u>10,245</u>	2.4
PASIVO						
A corto plazo	30,156	6.9	26,792	6.2	3,364	12.6
Suma el pasivo	<u>30,156</u>	6.9	<u>26,792</u>	6.2	<u>3,364</u>	12.6
PATRIMONIO						
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>439,532</u>	100.0	<u>429,287</u>	100.0	<u>10,245</u>	2.4

FUENTE: Información proporcionada por la Procuraduría Federal del Consumidor.

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

ESTADO DE RESULTADOS

(Miles de pesos)

	2006		2005		Variación 2006 vs. 2005	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Ingresos	427,581	100.0	382,653	100.0	44,928	11.7
Gastos de Operación	339,385	79.4	290,741	76.0	48,644	16.7
Utilidad/ (Pérdida) de operación	<u>88,196</u>	20.6	<u>91,912</u>	24.0	<u>(3,716)</u>	(4.0)
Costo Integral de Financiamiento	402	0.1	753	0.2	(351)	(46.6)
Intereses a favor / (cargo)	402	0.1	753	0.2	(351)	(46.6)
Otros Productos / (Gastos)	(473)	(0.1)	361	0.1	(834)	(231.0)
Utilidad/(Pérdida) neta del Ejercicio	<u>88,125</u>	20.6	<u>93,026</u>	24.3	<u>(4,901)</u>	(5.3)

FUENTE: Información proporcionada por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. Procurador Federal del Consumidor la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA					
OASF/1652/06	4 de octubre de 2006	AED/DGAE/106 7/06	6 de noviembre de 2006	46	Evaluación del Proceso Utilizado para la Verificación de Estaciones de Servicio en el Despacho de Gasolina

V.1.5.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2006

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones.

V.1.5.3. Informe de la Auditoría Especial

V.1.5.3.1. Evaluación del Proceso Utilizado para la Verificación de Estaciones de Servicio en el Despacho de Gasolina

Auditoría: 06-1-10LAT-06-046

Criterios de Selección

Esta revisión se seleccionó toda vez que corresponde a un proceso concluido.

Esta auditoría se seleccionó por la importancia económica y social de las acciones que realizó la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a través de la Dirección General de Verificación de Combustibles, para verificar el despacho de gasolina en las estaciones de servicio durante el periodo de enero a junio de 2006.

Objetivo

Evaluar que en el proceso de verificación a estaciones de servicio en el despacho de combustible, durante el primer semestre de 2006, la PROFECO se ajustó a las disposiciones normativas, cumplió los objetivos de las visitas de inspección y, en su caso, aplicó las penalizaciones correspondientes por los incumplimientos de las normas aplicables.

Alcance

Comprendió la revisión de la documentación relacionada con el proceso mediante el cual se realizaron 397 verificaciones de estaciones de servicio en el despacho de gasolina que representan el 13.1% de un total de 3,030 efectuadas del 1 de enero al 30 de junio de 2006, desde el inicio de la gestión administrativa hasta el envío de resoluciones, en el caso de que se hubiesen detectado irregularidades.

Áreas Revisadas

La Dirección General de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Antecedentes

El artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la PROFECO es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se rige por la ley citada, por los reglamentos de la entidad y por su estatuto.

El artículo 4 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor publicado el 16 de julio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación y vigente en el periodo de revisión define las unidades administrativas con que contará la PROFECO, entre las que se encuentra la Dirección General de Verificación de Combustibles.

El artículo 17, fracción XIV, del citado reglamento les confiere a los directores generales, dentro de sus ámbitos de competencia, entre otras atribuciones “ordenar la práctica de verificaciones, diligencias de acreditación de hechos, notificaciones, peritajes y ejecución de sanciones y demás acciones que el ejercicio de su función requiera”.

El artículo 9 del Estatuto Orgánico de la PROFECO, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2004 y vigente para el periodo de revisión, le confiere a la Dirección General de Verificación de Combustibles, entre otras, las atribuciones siguientes:

- I. “Ordenar la verificación y vigilancia, de oficio o a petición de parte, en los términos previstos en la ley y, en el ámbito de su competencia, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de las normas a que ésta se refiere y de las demás disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia de combustibles.
- II. Proponer al subprocurador, difundir y aplicar las políticas, criterios y lineamientos para el ejercicio de las funciones de verificación y vigilancia que competen a la PROFECO en materia de combustibles, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás disposiciones aplicables, así como supervisar y evaluar su cumplimiento.

- III. Proponer al Subprocurador, difundir y aplicar los lineamientos y criterios para la imposición de sanciones, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás disposiciones aplicables, que sean resultado de las funciones de verificación y vigilancia en materia de combustibles, y supervisar y evaluar su cumplimiento.
- V. Proponer al Subprocurador, difundir y aplicar los lineamientos para la correcta actuación del personal que realice funciones de verificación en materia de combustibles, así como de levantamiento, calificación y dictaminación de actas de verificación, y supervisar y evaluar su cumplimiento.
- X. Actuar como consultor en materia de verificación y vigilancia de combustibles".

Procedimientos de Auditoría Aplicados

Los principales procedimientos de auditoría aplicados fueron los siguientes:

1. Analizar e integrar el marco legal y normativo que aplicó la PROFECO en el periodo de enero-junio de 2006, para realizar verificaciones de estaciones de servicio en el despacho de gasolina.
2. De un universo de 3,030 verificaciones realizadas del 1 de enero al 30 de junio de 2006, se seleccionaron 397 expedientes para su revisión (13.1%), a fin de comprobar que las órdenes de verificación se emitieron de conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor.
3. Comprobar que los 397 expedientes de la muestra contaron con las actas de verificación levantadas en las visitas de verificación, de conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
4. Comprobar que en las visitas de inspección la PROFECO verificó los sistemas para medición y despacho de gasolina mediante la inspección visual, de cualidades metrológicas y del sistema electrónico y programas informáticos, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005 "Instrumentos de medición-Sistema para medición de gasolina y otros combustibles líquidos- Especificaciones, métodos de prueba y de verificación".
5. Verificar que las resoluciones emitidas por las irregularidades determinadas se turnaron a la instancia correspondiente, de conformidad con el Manual de Organización de la Dirección General de Verificación de Combustibles.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Con objeto de evaluar el sistema de control interno se revisaron los instrumentos normativos de la PROFECO, y se constató que la Dirección General de Verificación de Combustibles (DGVC) cuenta con un manual de organización que fue actualizado en marzo de 2006 y estuvo vigente para el periodo de revisión, en cumplimiento del artículo 20, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, el cual establece que a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto le corresponde “dictaminar y difundir la estructura orgánica de la Procuraduría... coordinar la elaboración y mantener actualizado el manual general de organización de la Procuraduría y apoyar a aquellas en la elaboración de sus manuales específicos de organización, de procedimientos, de servicios al público y guías técnicas y llevar a cabo su registro, control y difusión”.

En el citado manual se establece que la Dirección de Verificación de Combustibles, dependiente de la DGVC, tiene como objetivo desarrollar, controlar y dar seguimiento a los operativos de verificación en materia de gasolina, entre otros, realizados en estaciones de servicio, mediante el cumplimiento de la normativa aplicable, para garantizar el correcto despacho de los combustibles, tanto en volumen como en precio y calidad.

Con la aplicación del cuestionario de control interno al personal de Dirección General de Verificación de Combustibles que participó en el proceso de verificación, se constató que los servidores públicos conocen el marco normativo aplicable.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Con objeto de verificar que la PROFECO se ajustó a la Ley Federal de Protección al Consumidor, respecto de las verificaciones de estaciones de servicio en el despacho de gasolina, de un universo de 3,030 expedientes de verificaciones realizadas del 1 de enero al 30 de junio de 2006, se seleccionó una muestra de 397 para su revisión, y se constató que todos cuentan con la orden de verificación, en cumplimiento del artículo 9, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, el cual establece que es atribución de la Dirección General de Verificación de Combustibles el ordenar la verificación y vigilancia, de oficio o a petición de parte, en los términos previstos en la ley y, en el ámbito de su competencia, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de las normas a que ésta se refiere y de las demás disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia de combustibles.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se constató que las 397 órdenes de verificación se encuentran clasificadas por el tipo de verificación, conforme a lo previsto en el numeral 9.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-05-SCFI-2005 "Instrumentos de Medición-Sistema para Medición de Gasolina y Otros Combustibles Líquidos-Especificaciones, Métodos de Prueba y de Verificación", en los cuales se establece lo relativo al tipo de verificación (inicial, periódica y extraordinarias), en la que, dependiendo del tipo, los sistemas de medición o despacho de gasolina deberán efectuarse de conformidad con la "Lista de instrumentos de medición", la cual puede ser inicial, periódica y extraordinaria.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se comprobó que con motivo de las visitas de verificación a las 397 estaciones de servicio, se elaboraron las actas correspondientes, las cuales contienen el nombre, denominación o razón social del visitado; hora, día, mes y año en que se inició y se concluyó la diligencia; entidad federativa y dirección en donde se ubica la estación de servicio; número y fecha del oficio de comisión que la motivó; nombre y firma de la persona con quien se entendió la diligencia; nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; datos relativos a la actuación; nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, y el resultado de la misma, en cumplimiento de los artículos 66 y 67, fracciones de la I a la IX, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 92, 97 y 98, fracciones de la I a la IX, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Con el análisis de las 397 actas de verificación, se comprobó que se dejó constancia de que se efectuó la revisión visual de la verificación de los dispositivos de contador o computador, de la carátula indicadora, de los mecanismos de ajuste, de los dispositivos de suministro (manguera de descarga), de las cualidades metrológicas, de la exactitud de las mediciones, de los resultados, del error máximo tolerado, de la contraseña de verificación, de la verificación del sistema electrónico y de los programas automáticos, en cumplimiento de los numerales del 9 al 9.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005 "Instrumentos de Medición-Sistema para la Medición de Gasolina y Otros Combustibles Líquidos-Especificaciones, Métodos de Prueba y de Verificación".

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se constató que de las 397 estaciones de servicio de la muestra 279 cumplieron con los requisitos establecidos en los numerales del 9 al 9.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005 "Instrumentos de Medición-Sistema para la Medición de Gasolina y Otros Combustibles Líquidos-Especificaciones, Métodos de Prueba y de Verificación", en 98 casos se determinaron diversas irregularidades, por lo que se levantó una cédula de emplazamiento, de conformidad con la política 3 del Manual de Verificación de Estaciones de Servicio (documento que da inicio al procedimiento jurídico), y en 20 casos se presentó negativa de verificación por parte de las estaciones de servicio.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Con el oficio núm. PFC.C.B.2.2./005526-2006 del 15 de diciembre de 2006, la Dirección General de Verificación de Combustibles informó que de los 98 casos, 78 corresponden a expedientes administrativos radicados en diversas delegaciones de la PROFECO; 19 se encuentran en la etapa procedimental de proyecto de resolución, y en 1 el afectado promovió un juicio de amparo, el cual se encuentra sub judice. Lo anterior, de conformidad con los artículos 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 83 y 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de las políticas establecidas en el Manual de Organización de la Dirección General de Verificación de Combustibles.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

De los 20 casos en que hubo negativa por parte de la estación de servicio, con el oficio núm. PFC.C.B.2.2./005527-2006 del 15 de diciembre de 2006 la Dirección General de Verificación de Combustibles informó que 16 casos corresponden a expedientes administrativos radicados en las delegaciones adscritas a la PROFECO. De los 4 casos restantes, se constató que la entidad fiscalizada impuso sanciones por 16.0 miles de pesos a cada una, para un total de 64.0 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 25, fracción II, de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y segundo del Acuerdo por el que se actualizan los montos de las operaciones y multas previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2005, cuya vigencia es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006.

Las sanciones impuestas a las cuatro estaciones de servicio fueron las siguientes:

ESTACIONES DE SERVICIOS SANCIONADAS
(Miles de pesos)

Orden de visita	Núm. de gasolinería	Estación de servicio	Resolución		Importe
			Número	Fecha	
130106	5986	Burbil S.A. de C.V.	07/000043-06	150206	16.0
160106	5745	Servicio Víctor Hugo, S.A. de C.V.	08/000022-06	170206	16.0
210406	4807	Gasolineras Grupo Mexicano S.A. de C.V.	08/000193-06	040506	16.0
120606	29	Servicio San Pedro S.A. de C.V.	08/000282-06	240706	16.0
Total					64.0

FUENTE: Expedientes de estaciones de servicio y resoluciones.

Cabe señalar que una vez que la PROFECO emite la resolución respectiva, el Departamento de Seguimiento Jurídico adscrito a la Dirección General de Verificación de Combustibles la turna a la autoridad fiscal a efecto de que inicie los procedimientos coactivos respectivos para el cobro de las sanciones económicas impuestas, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Manual de Organización de la citada dirección general.

En ese sentido, se constató que el 24 de agosto de 2006 la estación de servicio núm. 29 pagó la multa de 16.0 miles de pesos ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, como consta en la orden de cobro con el núm. de folio 909941. Lo anterior, de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

En relación con la estación de servicio núm. 4807, se constató que, con el oficio núm. PFC.C.B.2.2/005580/2006 del 2 de diciembre de 2006, con fundamento en los artículos 1 y 125 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 4, fracción XIV, 17, fracciones XI, XII y XIV, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor y en términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, la PROFECO solicitó a la Dirección de Ejecución Fiscal hacer efectiva la multa impuesta por 16.0 miles de pesos.

Respecto de las estaciones de servicio núms. 5745 y 5986, la PROFECO informó que los visitados promovieron recurso de revisión, los cuales se resolvieron confirmando las resoluciones respectivas, por lo que procedió a notificarlas quedando en espera de la respuesta correspondiente, y una vez que

transcurra el término para la imposición del juicio de nulidad y que no haya sido interpuesto, se procederá para los efectos del cobro de las multas impuestas.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Procuraduría Federal del Consumidor, en relación con la evaluación del proceso utilizado para la verificación de estaciones de servicio en el despacho de gasolina, cuyo objetivo consistió en evaluar que en el proceso de verificación de estaciones de servicio en el despacho de combustible, durante el primer semestre de 2006, la Procuraduría Federal del Consumidor se ajustó a las disposiciones legales y normativas, se determinó revisar 397 verificaciones de un universo de 3,030 realizadas del 1 de enero al 30 de junio de 2006 que representan el 13.1% del total.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales y a las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas dentro de los que destacan:

- Ley Federal de Protección al Consumidor.
- Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
- Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes, y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Procuraduría Federal del Consumidor cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables al proceso utilizado para la verificación de estaciones de servicio en el despacho de gasolina de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Con el oficio núm. SPV/DGVC/000949/2007 del 23 de febrero de 2007, la Procuraduría Federal del Consumidor comunicó que “continuará sujetando su actuación al marco legal que la sustenta, así como a los principios de legalidad, equidad y transparencia que le han distinguido”.

V.2. SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA (1ª Parte)

V.2.1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (1ª Parte)

V.2.1.1. Información General

Atribuciones

En el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976 y las reformas públicas el 30 de noviembre de 2000, se establecen las atribuciones siguientes:

“Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

- I. Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas;
 - a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural.
 - b) La enseñanza que se imparta en las escuelas a que se refiere la fracción XII del Artículo 123 Constitucional.
 - c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación que se imparta a los adultos.
 - d) La enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
 - e) La enseñanza superior y profesional, y
 - f) La enseñanza deportiva y militar, y la cultura física en general.
- II. Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares;
- III. Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que dependen de otras dependencias;

- IV. Crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que FUNCIONEN en la República, dependientes de la Federación, exceptuadas las que por la Ley estén adscritas a otras dependencias del Gobierno Federal;
- V. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional;
- VI. Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la República, conforme a lo prescrito por el Artículo 3o. Constitucional;
- VII. Organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las bibliotecas generales o especializadas que sostenga la propia Secretaría o que formen parte de sus dependencias;
- VIII. Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; orientar, en coordinación con las dependencias competentes del Gobierno Federal y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de la investigación científica y tecnológica;
- IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter científico, técnico, cultural, educativo y artístico;
- X. Fomentar las relaciones de orden cultural con los países extranjeros, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
- XI. Mantener al corriente el escalafón del magisterio y el seguro del maestro, y crear un sistema de compensaciones y estímulos para el profesorado; atendiendo a las directrices que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el sistema general de administración y desarrollo de personal;
- XII. Organizar, controlar y mantener al corriente el registro de la propiedad literaria y artística;
- XIII. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero;
- XIV. Estimular el desarrollo del teatro en el país y organizar concursos para autores, actores y escenógrafos y en general promover su mejoramiento;

- XV. Revalidar estudios y títulos, y conceder autorización para el ejercicio de las capacidades que acrediten;
- XVI. Vigilar, con auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones;
- XVII. Organizar misiones culturales;
- XVIII. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;
- XIX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;
- XX. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país;
- XXI. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, que conforman el patrimonio cultural de la Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia;
- XXII. Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones cinematográficas de interés cultural;
- XXIII. Determinar y organizar la participación oficial del país en competencias deportivas internacionales, organizar desfiles atléticos y todo género de eventos deportivos, cuando no corresponda hacerlo expresamente a otra dependencia del Gobierno Federal;
- XXIV. Cooperar en las tareas que desempeñe la Confederación Deportiva y mantener la Escuela de Educación Física;
- XXV. Formular normas y programas, y ejecutar acciones para promover la educación física, el deporte para todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo; promover y en su caso, organizar la formación y capacitación de instructores, entrenadores, profesores y licenciados en especialidades de cultura física y deporte; fomentar los estudios de postgrado y la investigación de las ciencias del deporte; así como la creación de esquemas de financiamiento al deporte con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
- XXVI. Derogada;

- XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, las entidades públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin organizará, igualmente, sistemas de orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios;
- XXVIII. Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal;
- XXIX. Establecer los criterios educativos y culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial;
- XXX. Organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centros de estudio, programas de recreación y de atención a los problemas de los jóvenes. Crear y organizar a este fin sistemas de enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran;
- XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el Artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos; y
- XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos."

Situación Presupuestaria

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2006			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	26,765,972	27,662,453	27,604,876	103.1	99.8
Materiales y Suministros	627,515	797,532	797,445	127.1	100.0
Servicios Generales	7,163,831	7,803,893	7,803,812	108.9	100.0
Otros de Corriente	37,089,189	45,076,013	45,074,772	121.5	100.0
Total de Corriente	71,646,507	81,339,891	81,280,905	113.4	99.9
Inversión Física	1,132,174	1,282,052	1,281,633	113.2	100.0
Total de Capital	1,132,174	1,282,052	1,281,633	113.2	100.0
TOTAL DE EGRESOS	72,778,681	82,621,943	82,562,538	113.4	99.9

Capítulo o Concepto de Gasto	2005			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	24,953,537	25,384,263	25,384,172	101.7	100.0
Materiales y Suministros	772,111	828,869	828,854	107.3	100.0
Servicios Generales	6,075,165	5,290,078	5,290,031	87.1	100.0
Otros de Corriente	48,368,023	54,310,399	54,310,393	112.3	100.0
Total de Corriente	80,168,836	85,813,609	85,813,450	107.0	100.0
Inversión Física	1,163,643	1,413,544	1,413,544	121.5	100.0
Total de Capital	1,163,643	1,413,544	1,413,544	121.5	100.0
TOTAL DE EGRESOS	81,332,479	87,227,153	87,226,994	107.2	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2006 vs. 2005					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	1,812,435	7.3	2,278,190	9.0	2,220,704	8.7
Materiales y Suministros	(144,596)	(18.7)	(31,337)	(3.8)	(31,409)	(3.8)
Servicios Generales	1,088,666	17.9	2,513,815	47.5	2,513,781	47.5
Otros de Corriente	(11,278,834)	(23.3)	(9,234,386)	(17.0)	(9,235,621)	(17.0)
Total de Corriente	(8,522,329)	(10.6)	(4,473,718)	(5.2)	(4,532,545)	(5.3)
Inversión Física	(31,469)	(2.7)	(131,492)	(9.3)	(131,911)	(9.3)
Total de Capital	(31,469)	(2.7)	(131,492)	(9.3)	(131,911)	(9.3)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	(8,553,798)	(10.5)	(4,605,210)	(5.3)	(4,664,456)	(5.3)

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.

Situación Financiera

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2006		2005		Variación 2006 vs. 2005	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante	558,283	0.9	103,053	0.2	455,230	441.7
Fijo	60,648,204	99.1	60,203,884	99.8	444,320	0.7
Suma el activo	<u>61,206,487</u>	100.0	<u>60,306,937</u>	100.0	<u>899,550</u>	1.5
PASIVO						
A corto plazo	5,288,716	8.6	4,049,405	6.7	1,239,311	30.6
Suma el pasivo	<u>5,288,716</u>	8.6	<u>4,049,405</u>	6.7	<u>1,239,311</u>	30.6
PATRIMONIO						
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>61,206,487</u>	100.0	<u>60,306,937</u>	100.0	<u>899,550</u>	1.5

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, con los recursos asignados a la Secretaría de Educación Pública, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	0 EDUCACIÓN		
SUBFUNCIÓN:	01 EDUCACIÓN BÁSICA		
	08 APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES		
	09 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
AI:	003 DISEÑAR Y APLICAR LA POLÍTICA EDUCATIVA		
Incrementar la cobertura educativa con equidad y calidad.	• Tasa de cobertura de educación básica.	• 26'065,455 población de 4 a 15 años de edad.	100.0
	• Tasa de cobertura de educación media superior.	• 6'519,211 población del grupo de edad de 16 a 18 años.	100.0
	• Tasa de cobertura en educación superior.	• 10'350,976 población del grupo de edad de 19 a 23 años.	100.0
Mejorar la eficiencia terminal del sistema.	• Índice de eficiencia terminal en primaria.	• 2'475,340 alumnos de nuevo ingreso a primer grado cinco años antes.	100.0
	• Índice de eficiencia terminal en secundaria.	• 2'112,977 alumnos de nuevo ingreso a primer grado dos años antes.	100.0
	• Índice de eficiencia terminal en educación media superior.	• 1'513,743 alumnos de nuevo ingreso a primer grado dos años antes.	100.0
Elevar el nivel del aprendizaje y el desarrollo de competencias básicas.	• Escuela incorporada y reincorporada al Programa Escuelas de Calidad.	• 22,000 escuelas en el ciclo escolar 2005-2006.	167.8
SUBFUNCIÓN:	01 EDUCACIÓN BÁSICA		
	02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
	03 EDUCACIÓN SUPERIOR		
	05 EDUCACIÓN PARA ADULTOS		
	08 APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES		
	09 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
AI:	004 NORMAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS		
Fortalecer la formación y el desarrollo profesional.	• Reforma curricular para preescolar.	• 1 documento de lineamientos.	100.0
Fortalecer la formación y el desarrollo profesional.	• Instituciones que atienden el 75 por ciento ó más de su matrícula en programas educativos de licenciatura reconocidos por su buena calidad.	• 19 la meta establecida de instituciones que atiendan el 75 por ciento o más de su matrícula en programas reconocidos.	121.0

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	3 DESARROLLO ECONÓMICO		
	0 EDUCACIÓN		
SUBFUNCIÓN:	7 CIENCIA Y TECNOLOGÍA		
	02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
	03 EDUCACIÓN SUPERIOR		
	04 POSGRADO		
	05 EDUCACIÓN PARA ADULTOS		
	02 DESARROLLO TECNOLÓGICO		
AI:	005 PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS		
Ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación media superior.	• Tasa de crecimiento anual de la atención a la demanda del nivel medio superior.	• 157,773 alumnos del ciclo escolar 2005-2006 de educación media superior.	94.3
	• Porcentaje de eficiencia terminal a nivel medio superior.	• 52,852 alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2003-2004.	102.3
	• Porcentaje de absorción de la educación media superior.	• 1'646,221 alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar 2006-2007.	77.8
	• Porcentaje de alumnos atendidos en educación media superior tecnológica federal.	• 3'819,220 matrícula total de educación media superior.	100.0
	• Porcentaje de alumnos atendidos en educación superior tecnológico federal.	• 2'543,444 matrícula total de educación superior.	97.5

GRUPO FUNCIONAL:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	0 EDUCACIÓN		
SUBFUNCIÓN:	02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
	03 EDUCACIÓN SUPERIOR		
	04 POSGRADO		
	05 EDUCACIÓN PARA ADULTOS		
AI:	006 OTORGAR SUBSIDIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESTATALES		
Apoyar con subsidios a la atención de la demanda en educación media superior, superior y posgrado.	• Instituciones de UPES y UPEAS subsidiadas en media superior, superior y posgrado.	• 60 instituciones que cuentan con educación media superior, superior y posgrado.	161.7
	• Universidades Tecnológicas apoyadas.	• 60 universidades Tecnológicas que requieren apoyo.	100.0
	• Instituciones apoyadas en educación media superior tecnológica y capacitación para el trabajo.	• 1,742 instituciones en educación media superior tecnológica.	80.9
SUBFUNCIÓN:	01 EDUCACIÓN BÁSICA		
	02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
	03 EDUCACIÓN SUPERIOR		
	04 POSGRADO		
AI:	007 OTORGAR BECAS PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
Otorgar apoyos económicos a los alumnos de menores ingresos económicos.	• Alumnos becados en educación superior.	• 1'717,603 alumnos de educación superior en escuelas públicas.	100.0

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	0 EDUCACIÓN		
SUBFUNCIÓN:	01 EDUCACIÓN BÁSICA		
	09 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
AI:	009 PRODUCIR Y EDITAR LIBROS, MATERIALES EDUCATIVOS Y CULTURALES Y FOMENTAR LA LECTURA		
Mejorar el acceso a los productos culturales.	• Aulas FUNCIONando con enciclopedia.	• 165,615 aulas.	87.8
Mejorar el acceso a los productos culturales.	• Materiales educativos incorporados al Sistema Enciclopedia para la educación básica.	• 17 materiales educativos incorporados al Sistema Enciclopedia para la educación básica programados.	N/R
SUBFUNCIÓN:	01 EDUCACIÓN BÁSICA		
	02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
	03 EDUCACIÓN SUPERIOR		
	05 EDUCACIÓN PARA ADULTOS		
	09 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
AI:	011 FORMAR Y CERTIFICAR PARA EL TRABAJO		
Brindar atención de actualización y capacitación.	• Docentes y directivos de educación básica que han acreditado un examen nacional para maestros en servicio.	• 1'009,257 maestros de educación básica.	104.7
	• Personas que demandan atención con servicio de capacitación y certificación de competencias laborales.	• 370,700 personas estimadas a atender con capacitación y certificación de competencias laborales.	102.2
SUBFUNCIÓN:	01 EDUCACIÓN BÁSICA		
AI:	012 PRODUCIR Y TRANSMITIR MATERIALES EDUCATIVOS Y CULTURALES EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN		
Mejorar la oferta de producción y transmisión de programas radiofónicos y televisivos.	• Hora de televisión transmitida.	• 41,600 horas transmitidas en 2005.	137.8

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño, el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y el C. Auditor Especial de Planeación e Información notificaron a la C. Secretaria de Educación Pública la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/0901/07	18 de Junio de 2007	AED/DGADDS/273/07	19 de Julio de 2007	98	Evaluación de los Servicios de Educación Preescolar
		AED/DGADDS/274/07		99	Evaluación del Programa Enciclomedia
		AED/DGADDS/372/07	9 de Agosto de 2007	125	Evaluación de los Programas Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio y de Carrera Magisterial
		AED/DGADDS/373/07		139	Evaluación de la Política Educativa de los Colegios de Bachilleres
		DGAIE/153/2007	2 de Julio de 2007	181	Evaluación Financiera de las Universidades Públicas Estatales y de sus Sistemas de Pensiones y Jubilaciones
		AECF/0871/2007		490	Egresos Presupuestales de la Partida 4108 "Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales"
		AECF/0872/2007	18 de Julio de 2007	562	Evaluación de los Resultados de las Acciones de la Secretaría de Educación Pública, Respecto de los Servicios que se Brindan a las Escuelas Primarias de las 125,562 Aulas Instaladas Durante 2006, Derivados de la Contratación de la "Mesa de Servicios y Control de Calidad Enciclomedia".
		AECF/0661/2007	26 de Junio de 2007	563	Egresos Presupuestales de la Gestión de la Actividad Prioritaria R055, "Implementar el Programa Enciclomedia".
		DGAIE/0144/2007	2 de Julio de 2007	776	Evaluación del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio
		AECF/1107/2007	26 de Septiembre de 2007	957	Egresos Presupuestales de la Partida 3306 "Servicios de Informática"
		AECF/1109/2007	27 de Septiembre de 2007	966	Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"

Las auditorías realizadas fueron seis de desempeño, una especial y cuatro financieras y de cumplimiento.

V.2.1.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2006

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2006

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 133 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2006**

Tipo de acción	Número
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:	181
Recomendación	126
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	5
Solicitud de Aclaración-Recuperación	27
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	23
QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:	4
Pliego de Observaciones	4
Total	185

De las 185 acciones, 126 de ellas (68.11%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 59 (31.89%) de carácter correctivo. De éstas, 154 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; 26 por la instancia interna de control respectiva; 1 por el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa, 1 por el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Michoacán; 1 por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 2 por el Colegio de Bachilleres, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2007

1) Que la ASF formula, promueve o presenta:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Tipo de acciones	Emitidas ¹	Atendidas, promovidas, sustituidas y bajas por resolución de autoridad competente (Acciones concluidas ASF)					En proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Bajas por resolución de autoridad competente	Total	%	Total	%
Recomendación	299	282	0	0	282	94.31	17	5.69
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	34	34	0	0	34	100.00	0	0.00
Solicitud de Aclaración-Recuperación	29	28	0	0	28	96.55	1	3.45
TOTAL	362	344	0	0	344	95.03	18	4.97

¹ Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ¹	Promovidas (Acciones concluidas ASF)				En proceso	
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%	Total	%
5	1	4	5	100.00	0	0.00

¹ Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

2) Que la ASF finca o impone en forma directa:

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Emitidas ^{1/}	Solventados y con financiamiento o promoción						En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Con promoción para el financiamiento de responsabilidades		Total	%	Total	%
			Resarcitorias (SFP)	Administrativas sancionatorias (Instancia de control)				
2	2	0	0	0	2	100.00	0	0.00

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

**RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)

Acciones	Emitidas ^u	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA:					
Años Anteriores	367	349	95.10	18	4.90
Cuenta Pública 2006*	181	0	0.00	181	100.00
Subtotal	548	349	63.69	199	36.31
QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA:					
Años Anteriores	2	2	100.00	0	0.00
Cuenta Pública 2006*	4	0	0.00	4	100.00
Subtotal	6	2	33.33	4	66.67
Total	554	351	63.36	203	36.64

* Por notificar.

^u Incluye movimientos de operación.

V.2.1.3. Informes de las Auditorías de Desempeño

V.2.1.3.1. Evaluación del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio

Auditoría: 06-0-11100-07-776

Criterios de Selección

La auditoría se seleccionó debido a que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio CVASF/LX/673/07 de fecha 20 de junio de 2007 dirigido al Auditor Superior de la Federación, definió como un tema relevante la evaluación de la política de vivienda en las dependencias y entidades; además los fideicomisos están identificados por la Auditoría Superior de la Federación como una área de riesgo y opacidad; asimismo, en diversas notas periodísticas se señala que existe un manejo poco transparente de los recursos del fideicomiso, el cual en 2006 recibió una aportación patrimonial de 100,000.0 miles de pesos, que no están respaldados con el cumplimiento de las metas físicas programadas.

Objetivo

Evaluar el desempeño del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio en el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Alcance

Universo Seleccionado: 392,430.9 miles de pesos

Muestra Auditada: 100,000.0 miles de pesos

Se revisaron 100,000.0 miles de pesos, correspondientes a las aportaciones del Gobierno Federal que recibió el Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio en 2006 y que representaron el 25.5% de su patrimonio (392,430.9 miles de pesos).

Áreas Revisadas

Coordinación del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio.

Antecedentes

Mediante el convenio que celebraron el 8 de junio de 1994, entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asociación Mexicana de Bancos, se acordó que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales promoverían la instrumentación de un Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio con el objetivo de propiciar que se construyan más y mejores viviendas para los maestros, con la meta de otorgar 80 mil créditos para adquirir vivienda nueva o usada durante los próximos dos años.

En la primera cláusula de dicho convenio, se estableció que el Gobierno Federal, por conducto de la SEP y de los gobiernos de los estados, constituiría en cada estado de la República un fideicomiso promotor de la vivienda para el magisterio con la participación del SNTE.

En la cláusula sexta del convenio mencionado, se estipula que el Gobierno Federal, mediante el fideicomiso denominado maestro, aportaría la cantidad de 72 millones de nuevos pesos, monto que se aplicarían en su totalidad para apoyar (aunado a los recursos que aportarían los gobiernos de los estados y el acreditado) el pago en efectivo del enganche, los gastos de escrituración y otros al momento del otorgamiento de los créditos.

El 15 de noviembre de 1994, se constituyó el Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio (Fideicomiso Maestro) en el que participaron como

fideicomitente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Fideicomisarios, el Gobierno Federal, por conducto de la SEP, y los gobiernos de las entidades federativas que se adhieran al programa; y como fiduciario el Banco Nacional de México, S.A. El fideicomiso se constituyó con una aportación inicial de 72 millones de nuevos pesos del Gobierno Federal.

En el contrato de creación se estableció que se transferirían recursos para la constitución y operación de los Fondos de Apoyo al Programa de Vivienda Magisterial (FOVIMS) estatales, y que también se transferirían recursos para una subcuenta especial del propio Fideicomiso Maestro, los cuales serían destinados para el Distrito Federal; asimismo, los Gobiernos de los estados deberían aportar a los FOVIMS un monto similar al otorgado por el Gobierno Federal.

Los recursos de los FOVIMS y de la subcuenta del Distrito Federal serían utilizados para otorgar créditos para gastos de enganche y escrituración en la adquisición de vivienda para los trabajadores al servicio de la educación básica, asimismo, se señaló en el contrato del Fideicomiso Maestro que en los dos primeros años de operación se otorgaría un total de 80 mil créditos.

Para el Distrito Federal, los recursos son administrados en una subcuenta especial del Fideicomiso Maestro, debido a que los servicios educativos no han sido descentralizados a dicha entidad federativa.

Tanto el Fideicomiso Maestro como los FOVIMS están regulados por sus contratos de creación, en donde se señala, para ambos casos, que cuando se extingan, el fideicomitente determinará el destino de los recursos remanentes. Los FOVIMS, para su constitución, FUNCIONAMIENTO y extinción, están regulados por medio del Manual de Lineamientos para la Operación del Fideicomiso para la Vivienda del Magisterio.

De acuerdo con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 213 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias, en cuyo sector se coordine la operación de los fideicomisos o que con cargo a su presupuesto se hubieran aportado recursos, serán las responsables de cumplir con las obligaciones relativas al registro, renovación de la clave, modificación de sus contratos y extinción, así como de los actos que conlleve la realización de los fines y del resultado de los mismos. En este sentido corresponde a la SEP cumplir con dichas disposiciones normativas.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Verificar que el Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio (Fideicomiso Maestro) renovó su clave de registro presupuestario y entregó la información trimestral, por medio del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos; conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
2. Evaluar el control interno para el seguimiento de los recursos del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio y de los Fondos de Apoyo al Programa de Vivienda Magisterial Estatales, de conformidad con lo señalado en el Contrato del Fideicomiso Maestro y en el Manual de Lineamientos para la Operación del Fideicomiso para la Vivienda del Magisterio.
3. Analizar la situación financiera del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio.
4. Evaluar la eficacia y eficiencia del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio en 2006, de conformidad con lo señalado en el Contrato del Fideicomiso Maestro.
5. Revisar la operación de los Fondos de Apoyo al Programa de Vivienda Magisterial Estatales (FOVIMS) y de la Subcuenta del D.F., en el periodo 1994-2006, de conformidad con lo señalado en sus contratos de creación, en el Contrato del Fideicomiso Maestro y en el Manual de Lineamientos para la Operación del Fideicomiso para la Vivienda del Magisterio.
6. Verificar el destino final de los recursos otorgados para gastos de enganche y escrituración en el Fondo de Apoyo al Programa de Vivienda Magisterial en el estado de Quintana Roo, de conformidad con lo señalado en su contrato de creación y en el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento, Liquidación y Cancelación de Créditos del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

El Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio (Fideicomiso Maestro) fue constituido por la SHCP, la cual funge como fideicomitente único del Gobierno Federal, cuya finalidad es la inversión y administración de los recursos que otorgue el Gobierno Federal por medio de la SEP, destinados para la constitución y operación de los FOVIMS estatales y para la transferencia de recursos a la subcuenta del Distrito Federal. Los recursos de los FOVIMS y de la subcuenta del Distrito Federal serían utilizados en créditos para gastos de enganche y escrituración en la adquisición de vivienda para trabajadores al servicio de la educación básica.

De acuerdo con lo señalado en el Manual de Lineamientos para la Operación del Fideicomiso para la Vivienda del Magisterio, los créditos para gastos de enganche y escrituración de vivienda que se otorgan mediante el Fideicomiso Maestro (subcuenta especial para el D.F.) y los FOVIMS estatales son con tasa cero de interés y se descuentan vía nómina en un plazo de 60 meses. Sin embargo, al revisar el contrato del FOVIM de Quintana Roo se detectó que el otorgamiento de créditos también se hace para financiar la modalidad de créditos para mejoramiento de vivienda y su normativa considera el cobro de intereses por dichos créditos.

Dado que el contrato del Fideicomiso Maestro no especifica créditos para el mejoramiento de vivienda y tampoco señala el cobro de intereses a los beneficiarios de los créditos, el hecho antes descrito no es consistente con la conducta explícita e implícita del Fideicomiso Maestro.

En los medios periodísticos se ha cuestionado el manejo eficiente de los recursos por parte del Fideicomiso de la Vivienda Magisterial (VIMA), sin embargo, conviene señalar que se trata de otro fideicomiso distinto al que es objeto de la revisión, ya que el Fideicomiso Maestro es de carácter público y el VIMA es un fideicomiso constituido por el SNTE, el objetivo de este último es coadyuvar en la solución del problema de vivienda del magisterio, de acuerdo con lo señalado en los estatutos del SNTE y, por tanto, no se encuentra registrado en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos a cargo de la SHCP, ni es sujeto de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

El Fideicomiso Maestro, al ser público y estar coordinado por la SEP, se encuentra registrado en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema) a cargo de la SHCP, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y está obligado a tramitar mediante el Sistema la renovación de su clave de registro y proporcionar información trimestral para consolidar los informes que se remiten al

Congreso de la Unión, a diferencia de los FOVIMS estatales que no están obligados a registrarse en el Sistema porque no reciben los recursos federales de manera directa, sino mediante el Fideicomiso Maestro.

A este respecto, la SEP argumentó que este fideicomiso no es de carácter público, ya que se deriva de un convenio de carácter sindical, pero no aportó la documentación que acredite dicha situación, por tanto, para la ASF, y con base en la información que se presenta, el fideicomiso es público, por lo cual se analiza su actuación de conformidad con la normativa que le es aplicable.

Al respecto, y en relación con los trámites de renovación de la clave de registro y de información trimestral, el Fideicomiso Maestro cumplió con la normativa, ya que en el primer caso, se encontraron en el Sistema los reportes financieros, de aportaciones y de metas; y para el segundo caso, el reporte de la información trimestral para los cuatro trimestres de 2006.

Como consecuencia de lo anterior, se concluyó que la información señalada en ambos trámites se presentó de conformidad con lo establecido en los artículos 296 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 167 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2004 que entró en vigor el 1 de enero de 2005 y estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2006.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Se evaluó el control interno para el seguimiento de los recursos del Fideicomiso Maestro y de los FOVIMS estatales, con los resultados siguientes:

En la cláusula décima primera del contrato del Fideicomiso Maestro se estableció que la fiduciaria deberá informar sobre los ingresos y egresos del fideicomiso, a este respecto, la Coordinación del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio de la SEP proporcionó copia de los estados de cuenta mensuales que emitió la fiduciaria para el ejercicio de 2006.

Para los FOVIMS estatales no existe normativa que obligue a entregar información a la Coordinación del Fideicomiso Maestro; sin embargo, se les solicita trimestralmente sus estados de cuenta, balances, estados de resultados y créditos otorgados. Durante 2006, los FOVIMS en las entidades federativas proporcionaron información, con excepción de los FOVIMS de Guerrero que desde su creación (14 de diciembre de 1994) no había reportado información y el de Tlaxcala que no remitió información sino hasta el año de 1998.

En términos generales, se considera que el control interno sobre el seguimiento de los recursos de los FOVIMS es deficiente, debido a que no se estableció en los Lineamientos para la Operación del Fideicomiso para la Vivienda del Magisterio la obligación de informar sobre su situación financiera, los créditos otorgados y recuperados, la cartera vencida, en su caso, y sus disponibilidades, aspectos importantes para evaluar el uso de los recursos públicos comprometidos en esas figuras jurídicas.

Con motivo de la revisión practicada por la ASF, y dado que los recursos públicos federales mantienen su naturaleza jurídica para fines de fiscalización, de acuerdo con lo señalado en el artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se giraron oficios de solicitud de información a los presidentes de los Comités Técnicos de los FOVIMS de Guerrero y Tlaxcala. En el caso de Guerrero, la Secretaría de Educación Guerrero proporcionó los estados de cuenta de ese fideicomiso correspondientes al periodo 2003-2006, y en Tlaxcala, al cierre de esta revisión, no se obtuvo respuesta, por lo que no se contó con información de ese FOVIM sobre el saldo disponible, y los intereses generados a 2006 y, en su caso, el número y monto de los créditos otorgados en ese año, datos necesarios para evaluar y transparentar el uso de los recursos públicos federales.

Acción Emitida

06-C-29000-07-776-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que investigue el uso de los recursos públicos federales del Fondo de Apoyo al Programa de Vivienda Magisterial de Tlaxcala, debido a que hasta la fecha de conclusión de esta auditoría (octubre de 2007) el Secretario de Finanzas y Presidente del Comité Técnico de ese fideicomiso no proporcionó información sobre el destino de los recursos públicos federales, los cuales, para fines de fiscalización, mantienen su naturaleza jurídica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se recomienda que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, en el ámbito de las atribuciones que le confiere la legislación local aplicable, informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

El Fideicomiso Maestro presenta una situación financiera favorable, debido a que no registra pasivos como se muestra a continuación:

SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO MAESTRO, 2005-2006

(Miles de pesos)

Concepto	Saldo 2005	Movimientos 2006	Saldo 2006
Activo	271,765.7	120,665.2	392,430.9
Inversiones (CETES, BONOS y BONDES)	271,765.7	120,665.2	392,430.9
Patrimonio	271,765.7	120,665.2	392,430.9
Aportaciones	147,000.0	100,000.0	247,000.0
Intereses generados	277,772.1	26,797.8	304,569.9
Recursos transferidos a los FOVIMS y a la subcuenta del D.F.	(149,210.3)	(5,394.0)	(154,604.3)
Gastos de administración y otros	(3,796.1)	(738.6)	(4,534.7)

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Coordinación del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, México, 2007.

Las inversiones del Fideicomiso Maestro en 2006 se incrementaron 44.4% respecto del año anterior, como consecuencia de las aportaciones y los intereses generados; por otra parte, de acuerdo con lo señalado en la cláusula décima primera del contrato de creación del Fideicomiso Maestro, los intereses netos generados formarán parte del patrimonio neto del fideicomiso.

Al cierre de 2006, la suma de las aportaciones y los intereses del Fideicomiso Maestro ascendió a 551,569.9 miles de pesos, de ese monto las transferencias a los FOVIMS estatales y a la subcuenta del Distrito Federal representaron sólo el 28.0%, los gastos de administración el 0.8% y las disponibilidades el 71.2% restante. La información financiera refleja que las aportaciones recibidas por el Fideicomiso Maestro se están utilizando para inversiones financieras en CETES, BONOS y BONDES, y no para cumplir con el objetivo de financiar los gastos de enganche y escrituración en la adquisición de viviendas por parte del magisterio.

Los recursos que se han transferido en 2006 a los 28 FOVIMS y a la subcuenta del Distrito Federal ascienden a 154,604.3 miles de pesos, las restantes entidades federativas (Baja California Sur, Morelos y Puebla) no constituyeron los fideicomisos correspondientes, motivo por el cual no se les transfirieron recursos.

Se comprobó que el saldo de la cuenta de inversiones, registrado en el estado de situación financiera de 2006, coincidió con el saldo reportado en el estado de cuenta bancario del Fideicomiso Maestro al

cierre de ese ejercicio. En relación con los 28 FOVIMS estatales constituidos y la subcuenta del Distrito Federal, no se presenta un estado de situación financiera consolidado, debido a que, de ese total (29), 16 FOVIMS y la subcuenta del Distrito Federal sólo reportaron los estados de cuenta; 12 presentaron sólo su estado de situación financiera y uno no reportó información.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Se evaluó la eficiencia y eficacia del Fideicomiso Maestro, con los resultados siguientes:

El Fideicomiso Maestro en 2006 alcanzó 392,430.9 miles de pesos de disponibilidades y sólo transfirió en ese año 5,394.0 miles de pesos, lo que significa alrededor de la cuarta parte de los intereses anuales que generan las disponibilidades (considerando una tasa de interés del 5.0% anual), ello implicó que, de mantenerse este comportamiento, aun sin recibir aportaciones nuevas, las disponibilidades seguirán incrementándose de manera constante.

Como ya se mencionó en el apartado de antecedentes, el Fideicomiso Maestro tenía como meta global otorgar 80 mil créditos para sufragar los gastos de enganche y escrituración en la compra de vivienda nueva o usada en los dos años posteriores a la firma del contrato (15 de noviembre de 1994); sin embargo, no se establecieron metas para cada uno de los FOVIMS estatales. En 12 años de operación del Fideicomiso Maestro (1994-2006) se han otorgado 40,233 créditos. Ello quiere decir que ni con un periodo seis veces mayor al previsto se ha podido cumplir con la meta, lo alcanzado apenas lleva el 50.3% de lo estimado, ello significa que en promedio se han otorgado 3,353 créditos por año, y con ese ritmo la meta no se alcanzaría sino hasta el año 2018.

Por lo señalado, se concluyó que el Fideicomiso Maestro no fue eficiente ni eficaz en el cumplimiento de su objetivo institucional, además, al considerar el monto significativo de recursos públicos disponibles tanto en el Fideicomiso Maestro como en los FOVIMS, los cuales, al cierre de 2006, ascendieron a 723,872.4 miles de pesos (392,430.9 miles de pesos corresponden al Fideicomiso Maestro y 331,441.5 miles de pesos a los FOVIMS y la subcuenta del Distrito Federal), queda claro que no hubo las acciones suficientes que coadyuvaran a la promoción y otorgamiento de los créditos para gastos de enganche y escrituración, además de que no se instrumentó un programa específico para el Fideicomiso Maestro ni para los FOVIMS estatales, en el que se fijaran metas anuales para evaluar la eficacia en el cumplimiento del objetivo del fideicomiso, y las acciones administrativas, reglamentarias, de seguimiento y control para dicho instrumento; en incumplimiento de lo estipulado en los artículos 3° de la Ley de Planeación y 114, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-0-11100-07-776-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública en acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación determinen un programa de acciones a seguir por parte del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, en el que se establezca la forma y términos para la promoción de los créditos, se fijen metas anuales que permitan evaluar la eficacia en el cumplimiento del objetivo del fideicomiso, y las acciones administrativas, reglamentarias, de seguimiento y control para dicho instrumento, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 3° de la Ley de Planeación, y 114, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-11100-07-776-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, que en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no establecieron metas anuales que permitieran evaluar la eficacia en el cumplimiento del objetivo del fideicomiso, así como las acciones administrativas, reglamentarias, de seguimiento y control de los recursos públicos federales, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 3° de la Ley de Planeación y 114, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Con el fin de evaluar la operación de los FOVIMS estatales y de la subcuenta especial del Distrito Federal en el periodo 1994-2006, se revisaron las aportaciones federales y estatales, las disponibilidades y el número de créditos otorgados, los cuales se muestran a continuación:

NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS Y APORTACIONES A LOS FOVIMS, 1994-2006

(Miles de pesos)

Entidad Federativa	Aportaciones 1994-2006		Total de aportaciones	Disponibilidad es al cierre de 2006 (aportaciones más intereses)	Número de créditos otorgados 1994-2005	Número de créditos otorgados en 2006	Total de créditos otorgados 1994-2006
	Federal	Estatal					
Total	154,581	98,624.4	253,205.7	331,441.5	34,924	5,309	40,233
Aguascalientes				4,387.6			
Baja California	5,287	5,287.9	10,575.8		4,033	574	4,607
Campeche	1,496	1,496.8	2,993.6	2,830.0	275	33	308
Coahuila	536	536.8	1,073.7	4,784.8			
Colima	1,773	1,773.6	3,547.2	2,918.9	876		876
Chiapas	500	500.0	1,000.0	1,063.8	152	56	208
Chihuahua	3,042	2,130.0	5,172.9	5,737.1	1,468	150	1,618
Distrito Federal	1,533	0.0	1,533.0	13,736.1			
Durango				104,741.1			
Guanajuato	29,877	0.0	29,877.4		833		833
Guerrero	958	0.0	958.4	2,651.9	128	56	184
Hidalgo	8,162	8,162.5	16,325.0	4,754.5	1,402	49	1,451
Jalisco	1,838	0.0	1,838.8	13,537.2			
México	1,838	1,838.9	3,677.8	13,270.5			
Michoacán	21,537	21,537.0	43,074.0	4,817.2	4,247	871	5,118
Nayarit	3,784	8,000.0	11,784.6	59,628.1			
Nuevo León	2,221	2,221.9	4,443.8	17,106.5			
Oaxaca	1,500	1,500.0	3,000.0	1,096.0	831	100	931
Queretaro	1,966	0.0	1,966.8	13,695.8			
Quintana Roo	2,888	2,021.7	4,909.9	11,540.7	1,253		1,253
San Luis Potosí	2,857	2,857.0	5,714.0	239.9	1,855	255	2,110
Sinaloa	20,000	1,000.0	21,000.0	2,096.8	9,200	2,015	11,215
Sonora				11,950.4			
Tabasco	1,512	0.0	1,512.8				
Tamaulipas	1,459	1,209.4	2,668.8	46.0	1,345	18	1,363
Tlaxcala	27,757	27,757.0	55,514.0	2,377.3	5,722	803	6,525
Veracruz	971	971.0	1,942.0	13,383.8			
Yucatán	1,851	1,851.7	3,703.4	11,349.1			
Zacatecas	577	577.2	1,154.5	n.d.			
	4,894	4,894.0	9,788.0	1,923.0	1,173	311	1,484
	1,284	500.0	1,784.9	5,727.3			
	670	0.0	670.6	50.1	131	18	149

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Coordinación del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, México, 2007.

1/ El último estado financiero corresponde al mes de julio de 2006.

2/ El último estado financiero corresponde al mes de agosto de 2006.

n.d. No disponible.

Cuatro entidades federativas recibieron recursos federales en 1994 para la constitución y operación inmediata de los FOVIMS, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí, pero no realizaron la aportación estatal correspondiente y tampoco otorgaron créditos. Asimismo, siete FOVIMS (Campeche, Hidalgo, México, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán) hasta el 2006 no han otorgado créditos, a pesar de que contaron con aportaciones federales y estatales.

En 2006, el 50.0% de los FOVIMS (14 de ellos) y la subcuenta del Distrito Federal no otorgaron créditos. En ese año se otorgaron en total 5,309 créditos, de los cuales, el 38.0% correspondió a Quintana Roo, seguido por el de Jalisco con el 16.4%, Sonora con el 15.1% y Aguascalientes con el 10.8%, y el 19.7% restante se repartió en los FOVIMS de 10 entidades.

Los resultados confirman que los instrumentos jurídicos celebrados no están siendo eficientes para satisfacer el objetivo de otorgar apoyos para gastos de enganche y escrituración en la compra de casas habitación por parte de los trabajadores de la educación básica, y que se han convertido en vehículos financieros que manejan los recursos públicos a fin de generar intereses mediante la colocación de sus disponibilidades en la compra de valores gubernamentales, situación que no es el objetivo fundamental de su existencia.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Con el fin de constatar el destino final de los recursos aportados por el Fideicomiso Maestro a los FOVIMS, se determinó revisar los créditos otorgados en 2006 por el FOVIM de Quintana Roo, ya que ocupó el primer lugar en el total de créditos otorgados en ese año, como se muestra a continuación.

NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR LOS FOVIMS, 2006

(Número y porcentaje)

FOVIMS	Número de créditos	Participación (%)
Total	5,309	100.0
Quintana Roo	2,015	38.0
Jalisco	871	16.4
Sonora	803	15.1
Aguascalientes	574	10.8
Veracruz	311	5.9
Querétaro	255	4.8
Chiapas	150	2.8
Nayarit	100	1.9
Colima	56	1.1
Durango	56	1.1
Guanajuato	49	0.9
Baja California	33	0.6
Sinaloa	18	0.3
Zacatecas	18	0.3

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Coordinación del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, México, 2007.

Se revisó el contrato del FOVIM de Quintana Roo para verificar el tipo de créditos que puede otorgar, y se encontró que, dentro de los fines de ese fideicomiso, se estableció crear un fondo para el pago de enganche, gastos de escrituración y mejoramiento de vivienda para los trabajadores al servicio de la educación básica. Para el caso del mejoramiento de vivienda, el monto de los créditos podrá ser de entre 15.0 y 20.0 miles de pesos, dependiendo del nivel de ingresos de los trabajadores, con una tasa de interés del 9.0% anual sobre saldos insolutos, con un plazo de recuperación (por nómina) de 12, 24 o 36 quincenas; es de mencionar que la normativa no tiene establecido que se compruebe el destino de los recursos por parte de los beneficiarios; asimismo, el contrato de Fideicomiso Maestro no incluyó el concepto de mejoramiento de vivienda ni el cobro de intereses.

Los 2,015 créditos que otorgó el FOVIM de Quintana Roo en 2006 sólo fueron para el mejoramiento de vivienda, y de éstos, se seleccionó una muestra de 81 créditos, que representaron el 4.0% del total otorgado en ese año, para la revisión de expedientes y compulsas con los beneficiarios.

En los 81 expedientes revisados se corroboró el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento, como son: la solicitud, la constancia de servicio, el último talón de cheque o de nómina, la identificación oficial vigente y la copia del título de propiedad o documento que acredite la posesión legal del inmueble. En relación con las compulsas de los 81 expedientes revisados, en 65 casos se entrevistó a los beneficiarios en sus centros de trabajo, y 57 de ellos manifestaron que recibieron créditos por 20.0 miles de pesos y ocho por 15.0 miles de pesos en 2006, que utilizaron para el mejoramiento de sus viviendas; y en los 16 casos restantes no se localizó a los beneficiarios de los

créditos en sus centros de trabajo porque tenían permisos económicos (7), se cambiaron de centro de trabajo (6), estaban en curso (2), y de comisión (1).

Por lo anterior, se concluye que el FOVIM de Quintana Roo cumplió con los requisitos señalados en su contrato de creación, en el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento, Liquidación y Cancelación de Créditos del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo y con los acuerdos del Comité Técnico del fideicomiso.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 2 observaciones que generaron 3 acciones, de las cuales corresponden: 2 a Recomendación y 1 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Efectos de la Fiscalización

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 3 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

3 para impulsar la fiscalización de alto impacto.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con la Evaluación del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, cuyo objetivo consistió en evaluar el desempeño del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, se determinó revisar un monto de 100,000.0 miles de pesos, que representó el 25.5% del patrimonio del Fideicomiso al cierre de 2006.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan:

- La Ley de Planeación.
- La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
- El Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente en 2006.
- El Manual de Lineamientos para la Operación del Fideicomiso para la Vivienda del Magisterio.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y el alcance de la auditoría, no presenta errores importantes, y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual, la opinión se refiere a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para que el Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio cumpliera con su objetivo institucional, por lo que de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, destaca que no fue eficiente ni eficaz, ya que no alcanzó la meta en materia del otorgamiento de créditos para sufragar los gastos de enganche y escrituración en la adquisición de casas en beneficio del magisterio de educación básica, razón por la cual, las aportaciones de los recursos federales que ha recibido el Fideicomiso se están utilizando permanentemente en inversiones financieras, acciones que no forman parte de su objetivo institucional y que contravienen el interés social de beneficiar a la población magisterial de educación básica.

V.2.1.3.2. Evaluación de la Política Educativa de los Colegios de Bachilleres

Auditoría: 06-0-11100-07-139

Criterios de Selección

La evaluación de la política educativa de los Colegios de Bachilleres Federal y Estatales se consideró importante por su vinculación con los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Además, su matrícula de 609 miles de alumnos representó una cobertura del 11.1%, respecto de los 5.5 millones de jóvenes en edad de cursar la educación media superior, con lo cual contribuyó a atender los requerimientos de ese nivel educativo y al fortalecimiento del bachillerato. Además, la SEP ha señalado serias deficiencias en el nivel educativo medio superior; y la evaluación es relevante para transparentar el ejercicio de las transferencias otorgadas anualmente a los ODES.

Objetivo

Evaluar la política educativa de los Colegios de Bachilleres en términos de la congruencia de sus objetivos con el marco legal, las prioridades nacional y sectorial, y la estructura programática; la eficacia en la cobertura y en el cumplimiento de objetivos y metas; la eficiencia en la gestión educativa; la economía en la aplicación de los recursos asignados para el efecto; la competencia de los actores; y la percepción el alumno-beneficiario.

Alcance

Universo Seleccionado: 4,807,601.5 miles de pesos

Muestra Auditada: 4,807,601.5 miles de pesos

Se revisaron los 4,807,601.5 miles de pesos erogados por los Colegios de Bachilleres, que corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública de 2006, con base en el análisis de la información, documentación y bases estadísticas de carácter programático, presupuestal y financiero que justifican las acciones realizadas por los Colegios de Bachilleres para contribuir en la atención de la demanda de educación media superior en el ámbito nacional.

Áreas Revisadas

El Colegio de Bachilleres Federal y las áreas de la SEP siguientes: Subsecretaría de Educación Media Superior, y las direcciones generales del Bachillerato, de Evaluación de Políticas, y de Planeación y Programación.

Antecedentes

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Institucional del Colegio de Bachilleres, el primer antecedente sobre la política educativa de los colegios fue la recomendación de la Conferencia sobre la Crisis Mundial de la Educación, organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1967, en la que se planteó la necesidad de buscar alternativas de calidad para responder al desbordamiento de la matrícula estudiantil en el nivel medio superior.

En el ámbito nacional, durante la XIII Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), realizada en 1971 en Villahermosa, Tabasco, se recomendó a la SEP impulsar el carácter formativo del bachillerato con Funciones terminal y propedéutica; y en la XIV Asamblea celebrada en 1972 por la propia ANUIES, en Tepic, Nayarit, se presentó un modelo de estructura académica para este nivel, que incluía tres núcleos: básico, con asignaturas propedéuticas obligatorias; complementario, con asignaturas optativas; y de capacitación para el trabajo, con talleres para contribuir a que los alumnos adquirieran conocimientos para incorporarse al trabajo productivo.

En 1973, en el “Estudio sobre la demanda de la educación de nivel medio superior y nivel superior en el país y proposiciones para su solución”, que realizó la ANUIES se señaló que el problema de la demanda de educación media superior requería una atención inmediata, ya que un gran número de la población escolar egresada de la escuela secundaria no lograba incorporarse en dichos estudios por insuficiencia de las instalaciones existentes.

En ese estudio se recomendaba que el Estado debería crear un organismo descentralizado con la denominación de Colegio de Bachilleres, distinto e independiente de las instituciones existentes; que coordinara las actividades docentes de los planteles que lo integraran, vigilando y evaluando que el otorgamiento de los servicios educativos se correspondiera con los programas, sistemas y métodos vigentes en el ámbito nacional; y sus estudios fueran equivalentes y con igual validez que los impartidos por la UNAM, el IPN y las demás instituciones educativas del nivel medio superior.

En ese contexto, el 26 de septiembre de 1973, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el “Decreto por el que se crea el Colegio de Bachilleres como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la ciudad de México”, que adoptó la concepción del bachillerato presentada en Villahermosa (1971); la estructura académica acordada en la Asamblea de Tepic; y la estructura orgánica recomendada en el estudio de la ANUIES de ese mismo año.

En su origen, la creación de los colegios se orientó hacia la atención de la demanda educativa que se presentaba en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, pero debido a problemas de carácter social y político que prevalecían a principios de la década de los setenta en el estado de Chihuahua, en 1973 el Ejecutivo Federal decidió establecer los primeros tres planteles del colegio en dicha entidad. Asimismo, en 1974 se crearon cinco planteles en el Distrito Federal.

En 1975, se continuó la creación de los Colegios de Bachilleres, pero a diferencia de los anteriores, éstos se constituyeron como organismos descentralizados estatales (ODES), mediante decretos de los ejecutivos locales.

Al inicio de la década de los ochenta, en el país operaban el Colegio de Bachilleres Federal, con planteles en Chihuahua y en la Ciudad de México; y nueve Colegios de Bachilleres Estatales ubicados en Sonora, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.

En julio de 1981, se organizó la “Reunión para el Estudio de los Problemas de Bachillerato”, cuyos documentos sirvieron de base para la discusión en el Congreso Nacional de Bachillerato, que se celebró en Cocoyoc, Morelos, en marzo de 1982. De este congreso se derivaron los acuerdos 71 y 77 de la SEP, que permitieron incorporar el tronco común del bachillerato al núcleo básico del plan de estudios. Los temas relevantes de los acuerdos fueron los siguientes:

- En el Acuerdo 71 se estableció que la finalidad del bachillerato es “generar en el educando el desarrollo de una primera síntesis personal y social que le permita su acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su sociedad y de su tiempo, y lo prepare para su posible incorporación al trabajo productivo” (artículo 1º); asimismo, se señaló que “el plan de estudios del bachillerato se integrará por un tronco común, un área propedéutica, que relacionará directamente al ciclo con la educación superior y otra de asignaturas optativas que pueden responder a los intereses del educando o a los objetivos de la institución que imparte los estudios y a los asuntos de interés para la región en la que ésta se encuentre” (artículo 3º).

1/

^{1/} Secretaría de Educación Pública, **Acuerdo número 71 por el que se determinan objetivos y contenidos del ciclo de bachillerato**, publicado en el DOF el 23 de mayo de 1982.

- En el Acuerdo 77 se indicó que “corresponde a la Secretaría de Educación Pública expedir los programas maestros de la materia y cursos que integran la estructura curricular del tronco común del bachillerato” (artículo 1º); y se estableció que “cada institución educativa estructura los contenidos y determinará los métodos de enseñanza aprendizaje de conformidad con los respectivos programas maestros aprobados, y de acuerdo con las diversas modalidades de bachillerato que esté autorizada a impartir” (artículo 3º). 2/

En 1984, con el “Acuerdo para la Descentralización Académica y Funcional” firmado entre la SEP, el Colegio de Bachilleres Federal y el Gobierno del Estado de Chihuahua, se transfirieron los planteles ubicados en Chihuahua al Colegio de Bachilleres de esa entidad federativa.

Durante la administración pública de 1982-1988, se crearon otros 12 colegios estatales en: Puebla, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Baja California Sur, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Veracruz. En la década de los noventa, se constituyeron los Colegios de Bachilleres de Campeche (1990), Estado de México (1996), y Jalisco (1997). De manera que, en 2006 los Colegios de Bachilleres contaban con 884 planteles ubicados en 26 entidades federativas, con excepción de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guanajuato, Nayarit y Nuevo León.

Por lo que respecta a su financiamiento y estructura educativa, los Colegios de Bachilleres Estatales desde su creación operaron mediante convenios de coordinación suscritos entre la SEP y los gobiernos locales, mediante los cuales se formalizó la transferencia de recursos a los colegios, y se determinó que la educación que debían impartir se ajustaría al plan y a los programas de estudio del Colegio de Bachilleres Federal.

Para 1994, la Dirección General del Bachillerato (DGB) implantó el plan de estudios denominado “Currículo Básico Nacional”, conformado por tres núcleos formativos: básico, profesional y capacitación para el trabajo. La estructura curricular fue adoptada además de los colegios, por la totalidad de las instituciones que operaban el bachillerato general.

En 2002 se reformó la estructura curricular, cuyo principal cambio consistió en la incorporación del enfoque educativo centrado en el aprendizaje en los tres componentes formativos, y la introducción del enfoque de educación basada en normas de competencia laboral para el componente de formación para el trabajo. Este plan de estudios inició su aplicación en el ciclo 2003-2004.

^{2/} Secretaría de Educación Pública, **Acuerdo por el que se adiciona el diverso número 77 que determina objetivos y contenidos del ciclo de bachillerato**, publicado en el DOF el 21 de septiembre de 1982.

Conforme al Reglamento Interior de la SEP vigente en 2006, 3/ la DGB es una unidad adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior y tiene entre otras atribuciones, la de establecer las normas y políticas para la planeación, organización y evaluación académica y administrativa de toda la educación media superior en sus diferentes tipos y modalidades en los ámbitos Federal y Estatal, a fin de ofrecer alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, político, social, cultural y tecnológico de la nación.

Además, en la conformación, operación y evaluación de la política educativa de los Colegios de Bachilleres participan las direcciones generales de Planeación y Programación, y la de Evaluación de Políticas de la SEP.

Para 2006, el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México se mantuvo como un organismo descentralizado del Gobierno Federal, por lo cual su operación se financia con recursos públicos; en tanto que los otros 25 Colegios de Bachilleres recibieron recursos estatales y aportaciones federales para el efecto.

Asimismo, a la SEP en su carácter de autoridad educativa nacional, le compete planear y programar, regular, apoyar y evaluar los servicios de la educación media superior.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

De la congruencia del objetivo

1. Analizar la congruencia del objetivo de los Colegios de Bachilleres con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y el Decreto de creación de los Colegios de Bachilleres.
2. Verificar que el objetivo de los Colegios de Bachilleres fue congruente con las prioridades nacional y sectorial señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) y en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PRONAE), en cumplimiento de la Ley de Planeación.
3. Constatar la vinculación entre los indicadores y metas establecidos en el programa institucional con el objetivo del Colegio de Bachilleres, en cumplimiento de la Ley de Federal de las Entidades Paraestatales.

^{3/} **Diario Oficial de la Federación**, publicado el 21 de enero de 2005.

4. Confirmar la congruencia entre el objetivo de los Colegios de Bachilleres y la planeación de corto plazo, en cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

De la eficacia en la cobertura y en el cumplimiento de los objetivos y metas.

5. Determinar la eficacia en la ampliación de la oferta educativa y la cobertura con equidad en cumplimiento al PRONAE 2001-2006.
6. Verificar el cumplimiento de los Colegios de Bachilleres, respecto de los objetivos educativos y las metas establecidas en el PRONAE 2001-2006.
7. Evaluar la observancia de los objetivos de ampliar la cobertura de la Educación Media Superior y disminuir la brecha de cobertura entre las entidades federativas de acuerdo con el PRONAE 2001-2006.
8. Constatar el cumplimiento de la meta de absorción de egresados de la secundaria establecida en el PRONAE 2001-2006.
9. Verificar el cumplimiento de la meta de incrementar la eficiencia terminal establecida en el PRONAE 2001-2006.
10. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Colegio de Bachilleres Federal establecidos en su Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006.
11. Establecer el cumplimiento del objetivo de los Colegios de Bachilleres, relacionado con brindar competencias académicas y laborales a sus alumnos, y la opinión de los mismos, mediante encuestas aplicadas a una muestra representativa de egresados, en cumplimiento de lo establecido en el PRONAE 2001-2006.

De la eficiencia en la gestión educativa

12. Revisar los convenios de coordinación entre la SEP y los Colegios de Bachilleres para la aplicación de planes y programas, de conformidad con la Ley General de Educación.
13. Verificar que la SEP impulsó la reforma curricular de los Colegios de Bachilleres, en cumplimiento de lo establecido en el PRONAE 2001-2006.
14. Evaluar que los planes y programas diseñados e impulsados por la SEP para los Colegios de Bachilleres se organizaron alrededor de los componentes formativos básico, propedéutico y para el trabajo, señalados en el PRONAE 2001-2006.

15. Comprobar que la SEP impulsó un sistema de tutorías para los alumnos de los Colegios de Bachilleres con bajos niveles de aprovechamiento o en riesgo de abandonar sus estudios, en observancia de lo dispuesto en el PRONAE 2001-2006.
16. Evaluar que la SEP y el Colegio de Bachilleres establecieron un programa de formación y actualización de profesores, conforme a lo señalado en el PRONAE 2001-2006.
17. Determinar que los Colegios de Bachilleres cumplieron con lo dispuesto en el PRONAE 2001-2006, relativo a fortalecer los programas de estímulos al desempeño académico.
18. Verificar que la SEP cumplió con lo establecido en el PRONAE 2001-2006, en relación con el fortalecimiento de los programas de becas de reconocimiento al desempeño académico.
19. Evaluar el cumplimiento de la SEP con lo establecido en la Ley General de Educación, respecto de la evaluación de la educación media superior.

De la competencia de los actores

20. Conocer la competencia de la SEP y de los Colegios de Bachilleres respecto de la educación media superior que imparten estos últimos, en cumplimiento de la Ley General de Educación y el Reglamento Interior de la SEP.
21. Conocer las competencias de los docentes del Colegio de Bachilleres para impartir la educación del nivel bachillerato, de conformidad con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
22. Evaluar los procedimientos para el ingreso y la promoción del personal académico de acuerdo con el Reglamento de personal académico del Colegio de Bachilleres.

De la economía en la aplicación de los recursos financieros

23. Revisar los convenios de coordinación suscritos entre los gobiernos estatales y la SEP para la operación de los Colegios de Bachilleres, conforme a la Ley General de Educación.
24. Comprobar que las adecuaciones al presupuesto autorizado para los colegios de Bachilleres, se realizaron en cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación.
25. Comprobar que el ejercicio de los recursos ministrados por la SEP para los Colegios de Bachilleres se realizó y registró en cumplimiento de la normativa aplicable.

26. Verificar que el programa de nivelación salarial operó conforme a los lineamientos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.
27. Verificar que la SEP aplicó los criterios distributivos para la ministración de los recursos hacia los Colegios de Bachilleres, en cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Congruencia del objetivo de los Colegios de Bachilleres

Congruencia con el marco legal

En el artículo 2º de la Ley de Planeación se indica que “la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Con la auditoría se determinó que el objetivo general del Colegio de Bachilleres, establecido en su Decreto de creación, tuvo correspondencia con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, ya que el propósito del colegio consiste en atender la demanda de educación media superior; y en los dos ordenamientos legales citados se fijó como eje rector la obligación del Estado de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación, entre los cuales se encuentra el nivel medio superior.

En el esquema siguiente se detalla la responsabilidad constitucional del Estado y lo dispuesto en la Ley General de Educación en relación con la educación media superior, así como el objetivo fijado en el Decreto de creación del Colegio de Bachilleres:

CONGRUENCIA DE LOS OBJETIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES CON EL MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3. fracción V, “..el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación...”

Ley General de Educación

Artículo 1. Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares...

Artículo 9. ...el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos...

Artículo 10. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez de estudios, es un servicio público.

Artículo 37, párrafo dos. El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato...

Decreto de creación del Colegio de Bachilleres

Objetivo General:

- Impartir e impulsar la educación correspondiente al tipo medio-superior

FUENTE: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Educación; y Decreto de creación del Colegio de Bachilleres.

En síntesis, el objetivo del Colegio de Bachilleres establecido en su Decreto de creación es congruente con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley General de Educación en materia de educación media superior.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Congruencia con la planeación de mediano plazo.

En términos del artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Colegio de Bachilleres es un organismo descentralizado del Estado y forma parte de la Administración Pública Paraestatal.

En el artículo 9º de la Ley de Planeación, se indica que las entidades de la Administración Pública Paraestatal deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo. Asimismo, en el artículo 17 del mismo ordenamiento se establece que las entidades paraestatales deberán elaborar su respectivo programa institucional y asegurar la congruencia de éste con el programa sectorial respectivo.

Sobre el particular, se verificó la correspondencia de los objetivos del Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006 del Colegio de Bachilleres, con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, cuyos resultados se detallan en el esquema siguiente:

**CONGRUENCIA DE LOS OBJETIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES
CON LA PRIORIDAD NACIONAL**

PND 2001-2006	Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006 (Colegio de Bachilleres)
• Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, y como estrategia proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de todos los mexicanos. • Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades y como estrategia avanzar hacia la equidad en la educación. • Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva, cuya estrategia consiste en diversificar y flexibilizar la oferta de la educación media superior a fin de lograr una mayor adecuación de los aprendizajes respecto de las necesidades individuales y los requerimientos laborales.	• Atender con el máximo de la capacidad instalada y sin detrimento de la calidad, la demanda de nuevo ingreso a primer grado (absorción). • Atender la demanda en el sistema abierto. • Incrementar la eficiencia terminal en el sistema escolarizado. • Incrementar el egreso en el sistema abierto. • Elevar la calidad del aprendizaje. • Elevar la calidad de la docencia. • Incorporar la certificación en competencia laboral, como un trámite cada vez más generalizado por parte del alumno. • Superar los porcentajes de ingreso a la UNAM, UAM, e IPN que actualmente tienen los egresados del Colegio de Bachilleres. • Ejercer los recursos en función de las necesidades del alumno.

FUENTE: Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2001; y Colegio de Bachilleres, Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006, México, 2002.

Como se muestra, los objetivos del Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006 del Colegio de Bachilleres fueron congruentes con las prioridades establecidas en el PND 2001-2006, respecto de mejorar los niveles de educación e incrementar la equidad e igualdad de oportunidades, impulsando la educación para el desarrollo de las capacidades personales de iniciativa individual y colectiva.

Asimismo, los objetivos del colegio guardan correspondencia con los establecidos en el PRONAE 2001-2006, de acuerdo con el esquema siguiente:

**CORRESPONDENCIA DE LOS OBJETIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES
CON LOS DEL PROGRAMA SECTORIAL**

Objetivos estratégicos del PRONAE 2001-2006		Objetivos estratégicos del programa institucional 2002-2006 del Colegio de Bachilleres	
Ampliación de la cobertura con equidad	{	Atender con el máximo de la capacidad instalada y sin detrimento de la calidad, la demanda de nuevo ingreso a primer grado (absorción).	
Educación media superior de buena calidad		Atender la demanda en el sistema abierto. Incrementar la eficiencia terminal en el sistema escolarizado. Incrementar el egreso en el sistema abierto. Elevar la calidad del aprendizaje. Elevar la calidad de la docencia.	
Integración, coordinación y gestión del sistema de educación media		Incorporar la certificación en competencia laboral, como un trámite cada vez más generalizado por parte del alumno. Superar los porcentajes de ingreso a la UNAM, UAM, e IPN que actualmente tienen los egresados del Colegio de Bachilleres. Ejercer los recursos en función de las necesidades del alumno.	

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de Educación, 2001-2006, México 2001; y Colegio de Bachilleres, Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006, México, 2002.

En conclusión, con la formulación de su programa institucional el Colegio de Bachilleres cumplió con lo establecido en la Ley de Planeación, ya que los objetivos determinados en dicho programa fueron congruentes con las prioridades nacional y sectorial señaladas en el PND 2001-2006 y en el PRONAE 2001-2006.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Vinculación entre los objetivos de mediano plazo y sus indicadores y metas

En el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece que "El Programa Institucional constituye la asunción de compromisos en términos de metas y resultados que debe alcanzar la entidad paraestatal. La programación institucional de la entidad, en consecuencia deberá

contener la fijación de objetivos y metas,... así como las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo...”.

Con el análisis del Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006 del Colegio de Bachilleres, se constató que se establecieron nueve objetivos estratégicos, con su respectivo indicador, fórmula y meta, como se detalla en el cuadro siguiente:

RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2002-2006 DEL COLEGIO DE BACHILLERES

Objetivo Estratégico 1: Atender con el máximo de la capacidad instalada y sin detrimento de la calidad, la demanda de nuevo ingreso a primer grado (absorción)

Indicador	Fórmula	Meta
Número de estudiantes aceptados en el sistema escolarizado para realizar, a partir del primer semestre, sus estudios de bachillerato general	$\frac{\text{Estudiantes de nuevo ingreso a primer grado aceptados en el sistema escolarizado}}{\text{Total de aspirantes asignados a educación media en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México}}$	Mantener la oferta del sistema escolarizado en 36,000 lugares

Objetivo Estratégico 2: Atender la demanda en el sistema abierto.

Indicador	Fórmula	Meta
Número de estudiantes inscritos en el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) para iniciar o continuar sus estudios de bachillerato.	$\frac{\text{Estudiantes inscritos en el Sistema de Enseñanza Abierta}}{\text{Usuarios registrados en el Sistema de Enseñanza Abierta}}$	Elevar al 50% el número de estudiantes inscritos en el Sistema de Enseñanza Abierta

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la eficiencia terminal en el sistema escolarizado

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de estudiantes de una generación que concluyen sus estudios de bachillerato en tres ciclos lectivos	$\frac{\text{Egresados del ciclo } n}{\text{Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo } n-2}$	Incrementar el índice de egreso en 1% anual, lo que permitirá pasar del 37.4% en 2001 al 42% en 2006.

Objetivo Estratégico 4: Incrementar el egreso en el sistema abierto

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de estudiantes que concluyen su bachillerato en el Sistema de Enseñanza Abierta, con respecto al total de estudiantes activados.	$\frac{\text{Egresados del Sistema de Enseñanza Abierta}}{\text{Estudiantes activos en evaluación en el Sistema de Enseñanza Abierta}}$	Incrementar el egreso en el Sistema de Enseñanza Abierta del 9.7% al 15%.

Objetivo Estratégico 5: Elevar la calidad del aprendizaje

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de estudiantes que concluyen su bachillerato con promedio de calificaciones igual o superior a 7	$\frac{\text{Estudiantes que egresan con promedio igual o superior a 7}}{\text{Total de estudiantes que egresan}}$	Incrementar en 0.5% anual el porcentaje de egresados con prom. de 7 o más, de manera que se pase al 98.6% en 2006; y en 1% anual el de egresados con prom. de 8 o más.

Objetivo Estratégico 6: Elevar la calidad de la docencia

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje del personal académico (docente en asignaturas, docente en actividades paraescolares, orientador, consultor, asesor psicopedagógico y asesor de contenido) que participa en por lo menos un evento de formación o actualización al año.	$\frac{\text{Académicos participantes en eventos de formación y actualización}}{\text{Total de académicos de la institución}}$	Incrementar en 2% anual la participación de los académicos en eventos de formación y actualización, de manera que en 2006 al menos 85.8% de los docentes participe en algún curso

Objetivo Estratégico 7: Incorporar la certificación en competencia laboral, como un trámite cada vez más generalizado por parte del alumno.

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de estudiantes que demuestran ser competentes para el desempeño de una función laboral determinada, de conformidad con una Norma Técnica de Competencia Laboral	$\frac{\text{Candidatos certificados en competencia laboral}}{\text{Candidatos evaluados en competencia laboral}}$	Lograr que por lo menos el 75% de los candidatos evaluados en alguna unidad de competencia laboral logren la certificación.

Objetivo Estratégico 8: Superar los porcentajes de ingreso a la UNAM, UAM e IPN que actualmente tienen los egresados del Colegio de Bachilleres

Indicador	Fórmula	Meta
Índice de egresados que logran ingresar a las instituciones de enseñanza superior de mayor demanda.	$\frac{\text{Aspirantes provenientes del Colegio que logren ingresar}}{\text{Aspirantes provenientes del Colegio que presentaron examen de admisión}}$	Incrementar en al menos un punto porcentual (en promedio) el éxito de ingreso a las instituciones públicas que mayor demanda el egresado.

Objetivo Estratégico 9: Ejercer los recursos en función de las necesidades del alumno.

Indicador	Fórmula	Meta
Gasto ejercido por cada uno de los estudiantes que se encuentran inscritos en el sistema escolarizado.	$\frac{\text{Presupuesto ejercido}}{\text{Matrícula Total}}$	Contar con una matrícula acorde con la capacidad instalada del Colegio, a efecto de que el presupuesto sea ejercido en razón de esta población.

FUENTE: Colegio de Bachilleres, Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006, México, 2002.

En la revisión practicada al Colegio de Bachilleres, se observó que el indicador y la meta para el objetivo estratégico 1, relativo a atender con el máximo de la capacidad instalada y sin detrimento de la calidad, la demanda de nuevo ingreso a primer grado (absorción), no se ajusta a la definición y a la

fórmula que establecieron la SEP y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),^{4/} quienes mediante el Sistema de Indicadores Educativos de los Estados Unidos Mexicanos definen la “absorción” como la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel respecto de los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior, y establecen su cálculo en función de los egresados de secundaria.

Respecto del objetivo estratégico 9 relativo a ejercer los recursos en función de las necesidades del alumno, el indicador y la meta no están vinculados con las necesidades del alumno.

Con la revisión se concluye que siete de los nueve objetivos estratégicos del Colegio de Bachilleres Federal definen indicadores y fórmulas que contienen las bases para su evaluación; y en dos objetivos sus indicadores y fórmulas no permiten evaluar su cumplimiento. Por tal motivo, la programación institucional 2002-2006 del Colegio de Bachilleres cumplió parcialmente lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Acción Emitida

06-1-11L5N-07-139-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Colegio de Bachilleres Federal instruya a quien corresponda para que en su programa institucional de mediano plazo establezca objetivos alineados al programa sectorial, que cuenten con metas e indicadores, así como las bases para evaluar las acciones desarrolladas para su consecución, en cumplimiento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Colegio de Bachilleres Federal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

4/ De acuerdo con el PRONAE, el Sistema Nacional de Indicadores Educativos sustentará la planeación y facilitará que autoridades, directivos y docentes utilicen dichos indicadores para la formulación de proyectos que mejoren la calidad de la educación, p. 87.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Congruencia con la planeación de corto plazo.

En el artículo 1, párrafo segundo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2005, se señala que los titulares de la administración en las dependencias serán responsables de la administración por resultados. Para tal efecto, deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.

En el numeral 9, del apartado I) "Disposiciones generales y específicas", subapartado "Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006", del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio fiscal 2006, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en julio de 2005, se señala que las dependencias y entidades deberán verificar que las estructuras programáticas que correspondan a actividades institucionales sustantivas, estén asociadas con árboles completos de objetivos, metas e indicadores.

En la revisión se observó que para la estructura programática autorizada a la Secretaría de Educación Pública, los recursos para la actividad institucional (AI) 006 "Otorgar subsidios para la prestación de los servicios educativos estatales" se asignaron mediante tres unidades responsables (UR): Dirección General de Educación Superior Universitaria, Subsecretaría de Educación Media Superior y Dirección General de Bachilleratos, ésta última es la encargada de ministrar los recursos para los Colegios de Bachilleres Estatales, identificados en la misma estructura programática como "Organismos Descentralizados Estatales" (ODES).

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se estableció un objetivo con metas e indicadores para la actividad institucional referida. Sin embargo, las metas e indicadores señalados no hacen referencia a la Dirección General de Bachilleratos.

Por lo anterior, se concluye que si bien, en 2006 la Secretaría de Educación Pública estableció un objetivo para la actividad institucional 006 "Otorgar subsidios para la prestación de los servicios educativos estatales", la dependencia no asoció metas e indicadores para la estructura programática mediante la cual ministra los subsidios para los Colegios de Bachilleres Estatales, identificados como Organismos Descentralizados Estatales, lo cual no permite su administración por resultados, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006.

Acción Emitida

06-0-11100-07-139-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación establezca objetivos asociados con metas e indicadores para la actividad institucional relacionada con la entrega de subsidios para los Colegios de Bachilleres, identificados como Organismos Descentralizados Estatales, en cumplimiento de lo que establezcan el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Manual de Programación y Presupuesto, correspondientes.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 5 Sin Observaciones***Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas****Cumplimiento de objetivos y metas del Programa Nacional de Educación 2001-2006****Cobertura educativa**

En la política 1, objetivo estratégico 2.3.1, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se señaló que en colaboración con los gobiernos estatales y en el marco del federalismo se ampliaría y diversificaría la oferta pública de educación media superior para incrementar su cobertura con equidad.

Al respecto, la SEP define la cobertura como: “la proporción de la matrícula total de un nivel educativo determinado, respecto a la población en edad oficial de cursar el nivel”. A partir del ciclo 2004-2005 la SEP estableció un cambio de criterio en los rangos de edad, por lo que el nuevo grupo de edad para la educación media superior es de 15 a 17 años, en sustitución del grupo de 16 a 18 años.^{5/}

Con la revisión efectuada se confirmó que en 2006 operaron 26 Colegios de Bachilleres: 1 con carácter federal y 25 estatales, que en conjunto atendieron a 609,281 alumnos, que representaron una

5/ SEP e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), **Sistema de Indicadores Educativos de los Estados Unidos Mexicanos, conjunto básico para el ciclo escolar 2004-2005**, México, 2006, p.81.

cobertura del 11.1%, respecto de los 5.5 millones de jóvenes en edad oficial de cursar la educación media superior, conforme al último criterio de cálculo determinado por la SEP. La cobertura nacional y por entidad federativa se muestran en el cuadro siguiente:

COBERTURA NACIONAL Y POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LOS
COLEGIOS DE BACHILLERES

CICLO 2006-2007

Entidad Federativa	Población de 15 a 17 años	Matrícula	Cobertura
Tabasco	130,360	41,945	32.2
Querétaro	103,455	22,767	22.0
Tlaxcala	68,383	15,036	22.0
Quintana Roo	73,482	13,905	18.9
Sinaloa	160,237	29,210	18.2
Durango	97,392	17,695	18.2
Chiapas	304,755	51,824	17.0
Zacatecas	89,207	14,695	16.5
Distrito Federal	447,582	70,720	15.8
Yucatán	114,055	17,438	15.3
Baja California	162,935	24,793	15.2
San Luis Potosí	157,559	23,768	15.1
Sonora	139,509	19,724	14.1
Oaxaca	239,979	32,729	13.6
Chihuahua	189,053	23,428	12.4
Guerrero	215,360	25,976	12.1
Baja California Sur	29,266	3,399	11.6
Michoacán	263,046	29,957	11.4
Nacional	5,504,578	609,281	11.1
Campeche	48,872	5,200	10.6
Morelos	97,993	9,566	9.8
Hidalgo	150,908	13,102	8.7
Veracruz	447,227	29,239	6.5
Puebla	351,310	22,660	6.5
Tamaulipas	172,282	8,894	5.2
México	835,700	32,852	3.9
Jalisco	414,671	8,759	2.1

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm.DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007; y CONAPO, Proyecciones de población, México, 2006.

Al comparar los resultados con los ciclos anteriores y con el conjunto de instituciones que imparten el bachillerato, la ASF estimó que en el periodo 2001-2002 al 2006-2007, la cobertura de los Colegios de Bachilleres aumentó en 1.8 puntos porcentuales, al pasar de 9.3 a 11.1%; mientras que la cobertura del bachillerato en su conjunto creció 10.0 puntos porcentuales, de 48.9 a 58.9%, como se observa en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES

CICLOS 2001-2002 A 2006-2007

Entidad	2001- 2002	2002- 2003	2003- 2004	2004- 2005	2005- 2006	2006- 2007	Variación
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)-(a)
Población de 15 a 17 años ^{1/}	5,337,340	5,374,970	5,412,601	5,450,231	5,487,862	5,504,578	167,238
Matrícula Colegios de Bachilleres	496,934	523,319	555,665	574,250	593,567	609,281	112,347
Cobertura de los Colegios de Bachilleres	9.3	9.7	10.3	10.5	10.8	11.1	1.8
Cobertura Bachillerato General	48.9	51.5	53.5	54.9	56.4	58.92/	10.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm.DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007; Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno, 2006; e INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000 y Conteo de Viviendas 2005; CONAPO, Proyecciones de población, México, 2006.

1/ Los datos intercensales fueron estimados por la ASF, con base en la información del INEGI.

2/ Dato preliminar.

Con el análisis de la información se estableció que el crecimiento de la cobertura de los Colegios de Bachilleres se explicó por dos factores:

El primero, se refiere al aumento de la infraestructura de planteles, aulas, talleres y laboratorios. Durante el periodo de análisis, el número de planteles de los Colegios de Bachilleres creció en 11.3%, el de aulas en 24.2%, el de talleres en 6.5% y el de laboratorios en 5.1%.

El segundo factor consistió en una mayor concentración de alumnos. Al relacionar la infraestructura educativa con la matrícula, se observó que en el último ciclo el promedio de alumnos por plantel, taller y laboratorio creció 10.2%, 15.0% y 17.0%, respectivamente, como se detalla en el cuadro siguiente:

OFERTA EDUCATIVA DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES, 2001-2002 Y 2006-2007

Concepto	Infraestructura educativa		Variación	Promedio de alumnos por turno		Variación
	2001-2002	2006-2007		2001-2002	2006-2007	
	(a)	(b)		(c)	(d)	
Planteles	794	884	11.3	313	345	10.2
Aulas	11,985	14,883	24.2	21	20	-4.8
Talleres	1,286	1,370	6.5	193	222	15.0
Laboratorios	2,821	2,965	5.1	88	103	17.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm.DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007.

La reducción en el promedio de alumnos por aula indica que los nuevos planteles contaron con más salones de clase, lo cual no sucedió con los talleres y los laboratorios.

En conclusión, en 2006 los Colegios de Bachilleres contribuyeron a cumplir el objetivo establecido en el PRONAE 2001-2006 para la educación media superior, de incrementar la cobertura en función de una ampliación de la oferta educativa.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Equidad de género.

En la política 1, objetivo estratégico 2.3.1, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se estableció el objetivo de incrementar la cobertura con equidad en la educación media superior.

Con la auditoría, la ASF estableció que en el ciclo escolar 2006-2007, de los 609,281 alumnos de los Colegios de Bachilleres, 46.9% fueron hombres (285,789 alumnos); y 53.1% mujeres (323,492 alumnas).

Asimismo, se comprobó que durante el periodo 2001-2002 al 2006-2007, la participación de las mujeres en la matrícula de los Colegios de Bachilleres se incrementó en 26.4%, y pasó de representar el 51.5% en el ciclo escolar 2001-2002, al 53.1% en el ciclo 2006-2007, como se aprecia en el cuadro siguiente:

MATRÍCULA DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES POR GÉNERO

CICLOS 2001-2002 AL 2006-2007

Concepto	2001- 2002	2002- 2003	2003- 2004	2004- 2005	2005- 2006	2006- 2007	Incremento %
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)/(1)
a) Matrícula total	496,934	523,319	555,665	574,250	593,567	609,281	
b) Hombres	240,929	250,479	266,301	274,059	279,020	285,789	18.6
c) Mujeres	256,005	272,840	289,364	300,191	314,547	323,492	26.4
Porcentaje de mujeres c)/a)	51.5	52.1	52.1	52.3	53.0	53.1	

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm.DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007.

En general, los Colegios de Bachilleres ampliaron la cobertura con una participación mayoritaria y creciente de las mujeres, por lo que contribuyeron al cumplimiento del objetivo establecido en el PRONAE 2001-2006, de incrementar la cobertura con equidad.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Reducir la brecha entre las entidades federativas

En el objetivo estratégico 2.3.1 del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se planteó el objetivo de ampliar la cobertura de la educación media superior y la meta de reducir la brecha en las tasas de cobertura entre las entidades federativas, a fin de que en 2006 las que tenían una tasa por debajo de la media nacional incrementaran este índice en por lo menos 30%.

Con los trabajos de auditoría, la ASF precisó que en el ciclo escolar 2001-2002 la media nacional de cobertura fue de 50.6%, y 16 entidades federativas tuvieron una tasa de cobertura en educación media superior por debajo de la misma, como se observa en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO
2001-2002

Entidad Federativa	Matrícula EMS	Población de 15 a 17 años	Cobertura
Distrito Federal	410,282	467,473	87.8
Sinaloa	107,485	162,908	66.0
Baja California Sur	16,776	25,866	64.9
Tabasco	83,142	130,968	63.5
Sonora	83,244	133,152	62.5
Tamaulipas	89,042	163,340	54.5
Yucatán	58,523	108,377	54.0
Tlaxcala	35,469	65,709	54.0
Campeche	24,712	45,864	53.9
Nayarit	32,980	61,349	53.8
Morelos	51,940	96,981	53.6
Colima	17,739	33,933	52.3
Coahuila	71,843	138,125	52.0
Nuevo León	115,364	221,972	52.0
Quintana Roo	28,723	55,795	51.5
Baja California	69,220	135,386	51.1
Nacional	3,120,475	6,167,942	50.6
Durango	47,980	94,885	50.6
Chihuahua	88,862	177,934	49.9
Aguascalientes	31,092	62,436	49.8
Veracruz	219,482	444,312	49.4
Hidalgo	73,481	148,793	49.4
Querétaro	45,449	94,890	47.9
Puebla	153,482	333,736	46.0
Oaxaca	104,977	233,119	45.0
México	351,944	801,816	43.9
Jalisco	180,489	414,846	43.5
Chiapas	116,416	271,903	42.8
Guerrero	89,393	210,894	42.4
San Luis Potosí	63,379	153,784	41.2
Guanajuato	128,592	312,788	41.1
Zacatecas	33,494	92,639	36.2
Michoacán	95,479	271,969	35.1

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm. DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007; e INEGI, base de datos del Censo de Población 2000.

Para el ciclo educativo 2006-2007, de las 16 entidades señaladas, únicamente Zacatecas aumentó la cobertura en educación media superior (41.7%) por encima de la meta establecida en el PRONAE; Michoacán se quedó a una décima de cumplirla (29.9%); y las otras 14 entidades se mantuvieron por debajo de la meta, como se observa en el cuadro siguiente:

VARIACIÓN DE LA COBERTURA EN LAS 16 ENTIDADES
QUE EN EL CICLO 2001-2002 SE ENCONTRABAN POR
DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

Entidad	Cobertura		Variación %
	2001-2002	2006-2007 1/	
Zacatecas	36.2	51.3	41.7
Michoacán	35.1	45.6	29.9
Hidalgo	49.4	62.6	26.7
Puebla	46.0	58.2	26.5
San Luis Potosí	41.2	52.2	26.7
Veracruz	49.4	60.3	22.1
Chiapas	42.8	51.9	21.3
Jalisco	43.5	52.7	21.1
México	43.9	52.7	20.0
Durango	50.6	60.7	20.0
Oaxaca	45.0	53.4	18.7
Chihuahua	49.9	59.2	18.6
Querétaro	47.9	55.2	15.2
Aguascalientes	49.8	56.8	14.1
Guerrero	42.4	48.3	13.9
Guanajuato	41.1	45.1	9.7

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm. DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007.

1/ Estimaciones realizadas por la ASF, con base en los estudios prospectivos de la DGPP de la SEP.

Respecto de la contribución de los Colegios de Bachilleres, 14 de las 16 entidades federativas contaron con colegios, 9 de los cuales tuvieron un incremento en la cobertura superior a la meta del 30%; en 2 se mostró un incremento inferior pero cercano a la meta; y en 3 colegios hubo incrementos pero se quedaron por debajo de la meta, como se observa en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES EN LAS ENTIDADES QUE EN 2001-2002 ESTUVIERON POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

Entidad Federativa	Cobertura		Variación
	2001-2002	2006-2007	%
México	1.1	3.9	254.5
Jalisco	0.8	2.1	162.5
Zacatecas	11.0	16.5	50.0
Michoacán	7.6	11.4	50.0
Querétaro	15.0	22.0	46.7
Hidalgo	6.1	8.7	42.6
Guerrero	8.5	12.1	42.4
San Luis Potosí	11.0	15.1	37.3
Oaxaca	10.4	13.6	30.8
Chihuahua	9.6	12.4	29.2
Veracruz	5.1	6.5	27.5
Durango	14.8	18.2	23.0
Chiapas	14.4	17.0	18.1
Puebla	5.7	6.5	14.0

FUENTE: Estimada por la ASF, con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm. DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007.

En síntesis, en el ciclo 2006-2007 los Colegios de Bachilleres contribuyeron a reducir la brecha en las tasas de cobertura entre las entidades federativas, sin que su aportación permitiera que 14 de las 16 entidades federativas lograran la meta establecida en el PRONAE 2001-2006, relativa a acortar las disparidades en la tasa de cobertura de alumnos en la educación media superior.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Índice de Absorción

En el objetivo particular 2, objetivo estratégico 2.3.1, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se estableció la meta de mantener en el periodo 2001-2006, el índice de absorción de estudiantes egresados de la secundaria por arriba del 90%.

Al respecto, la SEP define la absorción como “la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel respecto a los alumnos egresados del nivel y ciclo inmediato anterior”, que para el caso de educación media superior se calcula en función de los egresados de secundaria.^{6/}

De acuerdo con los anexos del Sexto Informe de Gobierno 2006, la absorción estimada en el ciclo 2006-2007 para la educación media superior fue de 96.5%, con lo cual la SEP superó en 6.5 puntos porcentuales la meta de absorción establecida en el PRONAE 2001-2006.

Respecto de la contribución de los Colegios de Bachilleres, la ASF estimó que en el ciclo 2006-2007 el índice de absorción de los colegios fue de 16.9%, porcentaje similar al índice de 16.8% que se observó en el ciclo 2001-2002, por lo que mantuvo su participación en la incorporación de jóvenes egresados de secundaria que demandan su ingreso a la educación media superior.

Por entidad federativa, destaca Tabasco donde casi la mitad de los egresados de secundaria se incorporaron al Colegio de Bachilleres estatal (47.8%); otras entidades en que se registraron aumentos en la absorción fueron Querétaro (35.6%) y Quintana Roo (35.0%); y los menores índices correspondieron a Jalisco (4.2%), Estado de México (5.9%) y Tamaulipas (8.0%), como se observa en el cuadro siguiente:

^{6/} SEP e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), **op. cit.** p.81.

ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES POR ENTIDAD FEDERATIVA,
CICLO 2006-2007

Entidad federativa	Índice de absorción
Tabasco	47.8
Querétaro	35.6
Quintana Roo	35.0
Durango	31.0
Tlaxcala	30.9
Sinaloa	30.2
Yucatán	27.4
Baja California	25.9
Zacatecas	25.8
Michoacán	23.1
Guerrero	23.0
Chiapas	22.8
San Luis Potosí	22.1
Chihuahua	21.5
Sonora	20.4
Distrito Federal	19.8
Campeche	19.4
Baja California Sur	18.4
Nacional	16.9
Oaxaca	16.7
Morelos	14.9
Hidalgo	11.9
Veracruz	9.9
Puebla	9.7
Tamaulipas	8.0
México	5.9
Jalisco	4.2

FUENTE: Estimado por la ASF, con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm.DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007.

En conclusión, los Colegios de Bachilleres contribuyeron a que se cumpliera la meta establecida en el PRONAE 2001-2006, de mantener el índice de absorción de la educación media superior, ya que su participación en la incorporación de egresados de secundaria se mantuvo en 16.9% durante el periodo.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Eficiencia terminal

En el objetivo estratégico 2.3.1, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se estableció el objetivo particular de propiciar la equidad en el acceso, la permanencia y la terminación de los estudios, y se fijó la meta de lograr que el índice promedio de eficiencia terminal aumentara de 56.5% en 2000, a 65.3% en 2006.

Sobre el particular, la SEP define la eficiencia terminal como el “porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al número de años programados”, y la describe como la “proporción de una cohorte que concluye el nivel educativo en el tiempo establecido.”^{7/}

De acuerdo con los anexos del Sexto Informe de Gobierno 2006, la eficiencia terminal en la educación media superior estimada para el ciclo 2006-2007 fue de 60.1%, cantidad inferior en 5.2 puntos porcentuales a la meta establecida en el PRONAE.

Respecto de la contribución de los Colegios de Bachilleres, la ASF estimó que en el ciclo 2006-2007, éstos tuvieron una eficiencia terminal de 56.1%, es decir 9.2 puntos porcentuales por debajo de la meta del PRONAE 2001-2006.

Del análisis por entidad federativa, se observó que los colegios con los menores índices de eficiencia terminal fueron: Jalisco (43.6), Distrito Federal (45.5) y Morelos (46.1); y los más altos índices correspondieron a Puebla (72.2), San Luis Potosí (71.9) y Tlaxcala (68.5), como se muestra en el cuadro siguiente:

^{7/} SEP e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Op cit.

**EFICIENCIA TERMINAL DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES POR ENTIDAD
FEDERATIVA, CICLO ESCOLAR 2006-2007**

Entidad	Nuevos ingresos (ciclo n-2)	Ciclo escolar 2006-2007	
		Egresados	Eficiencia terminal
Jalisco	3,091	1,348	43.6
Distrito Federal	27,491	12,496	45.5
Morelos	4,292	1,979	46.1
Baja California	10,222	4,868	47.6
Hidalgo	5,636	2,835	50.3
Michoacán	11,957	6,116	51.1
Chiapas	20,535	10,512	51.2
México	12,135	6,360	52.4
Durango	6,984	3,689	52.8
Baja California Sur	1,295	699	54.0
Yucatán	6,923	3,858	55.7
Tamaulipas	3,640	2,045	56.2
Nacional	238,146	133,523	56.1
Sinaloa	13,116	7,399	56.4
Quintana Roo	5,171	3,016	58.3
Campeche	2,119	1,238	58.4
Querétaro	8,346	4,886	58.5
Tabasco	17,621	10,350	58.7
Sonora	7,301	4,312	59.1
Guerrero	10,143	6,073	59.9
Chihuahua	7,873	4,776	60.7
Zacatecas	5,748	3,511	61.1
Oaxaca	12,317	7,614	61.8
Veracruz	11,235	7,208	64.2
Tlaxcala	5,686	3,893	68.5
San Luis Potosí	8,629	6,202	71.9
Puebla	8,640	6,240	72.2

FUENTE: Estimado por la ASF con información proporcionada de la Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm.DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007.

Comparando el índice de los ciclos anteriores y de la educación media superior en su conjunto, se observa que durante el periodo 2003-2004 al 2006-2007,^{8/} la eficiencia terminal de los Colegios de

^{8/} Con base en la disponibilidad de información estadística, se consideró la eficiencia terminal a partir del periodo 2003-2004, ya que ésta se determina en función del número de nuevos ingresos que se presentó dos años antes.

Bachilleres aumentó en 1.4%, porcentaje inferior al incremento de 2.9% de la educación media superior, como se observa en el cuadro siguiente:

EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES, 2003-2004 AL 2006-2007

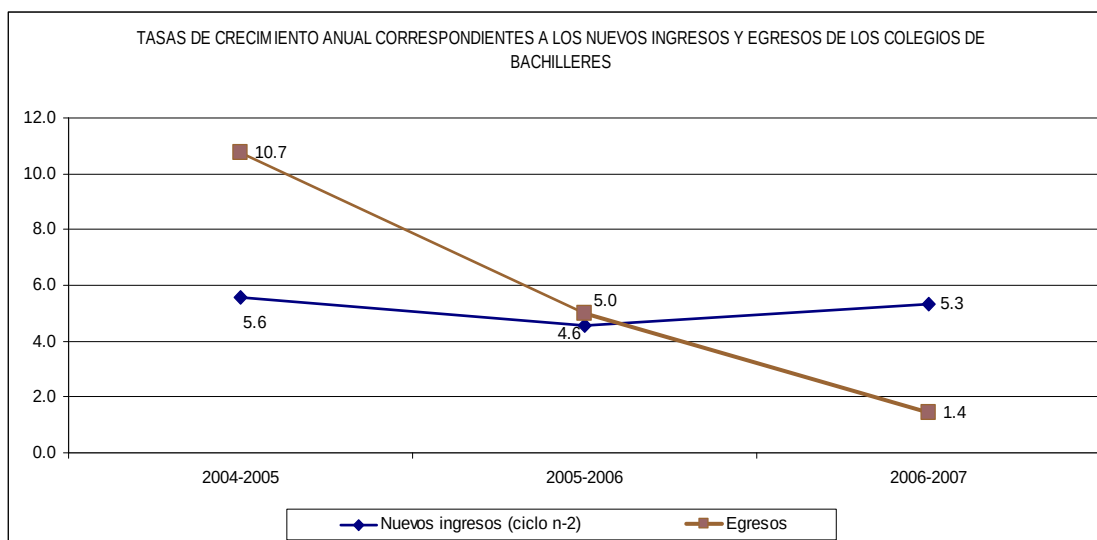
Concepto	2003-2004 (a)	2004-2005 (b)	2005-2006 (c)	2006-2007 (d)	Variación (d)-(a)
a) Eficiencia Terminal EMS	58.4	58.0	58.9	60.11/	2.9
b) Eficiencia Terminal Colegios de Bachilleres	55.3	58.0	58.2	56.1	1.4

FUENTE: Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno 2006, Anexos, 2006; y estimaciones de la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm.DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007.

1/ Cifra estimada.

Conviene destacar que en el ciclo 2004-2005 los colegios igualaron el índice de eficiencia terminal de la educación media superior; sin embargo, en el ciclo 2006-2007 mostraron una disminución de 1.9 puntos porcentuales respecto del ciclo escolar referido.

Al analizar el comportamiento de las variables que intervienen en el cálculo de la eficiencia terminal, se observó que la tasa anual de egresados de los Colegios de Bachilleres disminuyó en 9.3 puntos porcentuales, al pasar de 10.7% en el ciclo 2004-2005 a 1.4% en el ciclo 2006-2007, como se observa en la gráfica siguiente:



FUENTE: Elaborada por la ASF, con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm.DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007.

En conclusión, la contribución de los Colegios de Bachilleres para cumplir la meta establecida en el PRONAE 2001-2006 de incrementar la eficiencia terminal para la educación media superior en 8.8 puntos porcentuales fue limitada, ya que entre los ciclos escolares 2003-2004 a 2006-2007, los colegios mostraron un ligero incremento de 1.4 puntos en el índice, al pasar de 55.3 a 56.1, originado principalmente por un descenso de 9.3 puntos porcentuales en la tasa anual de egresados durante el periodo.

Acción Emitida

06-0-11100-07-139-07-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que los Colegios de Bachilleres realicen las gestiones que permitan incrementar los índices de eficiencia terminal, en cumplimiento de lo que establezca el Programa Sectorial correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

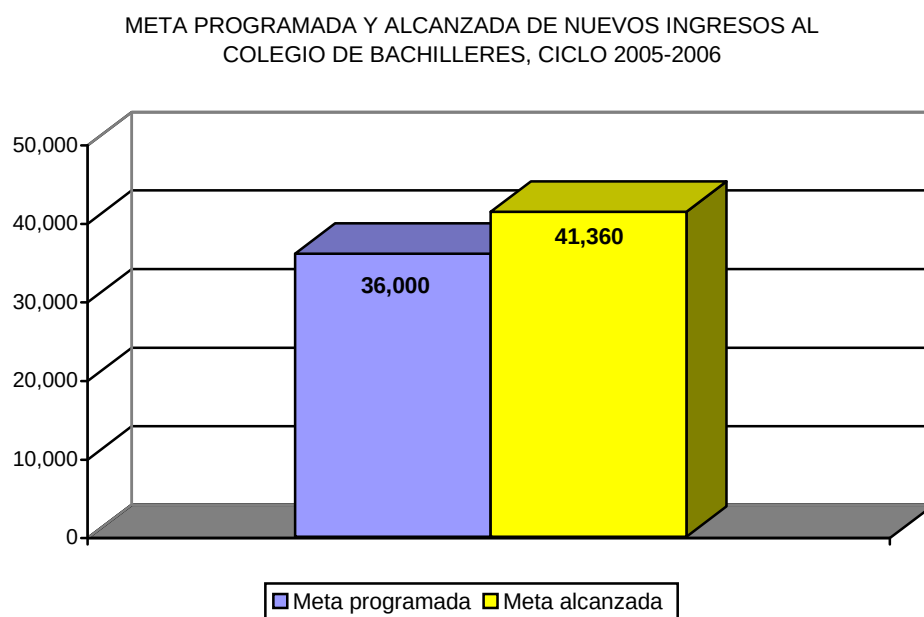
Cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006

En el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se estableció que el Programa Institucional constituye la asunción de compromisos en términos de metas y resultados que debe alcanzar la entidad paraestatal. Por lo que la programación institucional de la entidad, deberá contener la fijación de objetivos y metas, así como las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo.

Se verificó que el Colegio de Bachilleres Federal elaboró su Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006 y que incluyó metas proyectadas a 2006 para nueve objetivos estratégicos, cuyos resultados por cada uno se exponen a continuación:

El primer objetivo consistió en “Atender con el máximo de la capacidad instalada y sin detrimento de la calidad, la demanda de nuevo ingreso al primer grado (Absorción)”, y se estableció la meta de mantener la oferta del sistema escolarizado en 36,000 lugares.

Con la revisión y análisis de la información proporcionada, se verificó que en el ciclo escolar 2005-2006 los lugares para los estudiantes de nuevo ingreso fueron 41,360, cantidad superior a la meta prevista en 14.9%, como se detalla en la gráfica siguiente:



FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF con información proporcionada por el Colegio de Bachilleres, Oficio DPA./O.225/07 del 22 de noviembre de 2007.

Durante los ciclos escolares 2001-2002 al 2005-2006 el número de alumnos de nuevo ingreso estuvo por arriba de la meta, con un crecimiento durante el periodo de 13.1%, como se aprecia en el cuadro siguiente:

NUEVOS INGRESOS AL COLEGIO DE BACHILLERES POR CICLO,
2001-2002 AL 2005-2006

Concepto	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	Incremento
Estudiantes de nuevo ingreso	36,558	40,395	40,392	42,708	41,360	13.1%

FUENTE: Colegio de Bachilleres, Oficio DPA./O.225/07 del 22 de noviembre de 2007.

El Colegio de Bachilleres Federal tuvo un cumplimiento superior a la meta de atención de la demanda de nuevo ingreso que estableció en el primer objetivo de su programa.

El segundo objetivo fue "Atender la demanda en el sistema abierto", con una meta de elevar en 50% el número de estudiantes inscritos en el Sistema de Enseñanza Abierto (SEA).

Con la información recibida se determinó que la matrícula del Sistema de Enseñanza Abierta aumentó constantemente a partir de 2002, de manera que en 2006 se inscribieron 16,361 alumnos, cantidad superior en 269.5% a los 4,428 alumnos inscritos en 2002, y 219.5 puntos porcentuales arriba de la meta fijada, como se muestra en el cuadro siguiente:

ESTUDIANTES INSCRITOS EN SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTO DEL COLEGIO
DE BACHILLERES, AÑOS 2002 A 2006

Ciclo	2002	2003	2004	2005	2006	Incremento
Estudiantes inscritos	4,428	4,573	6,102	8,521	16,361	269.5%

FUENTE: Colegio de Bachilleres, Oficio DPA./O.225/07 del 22 de noviembre de 2007.

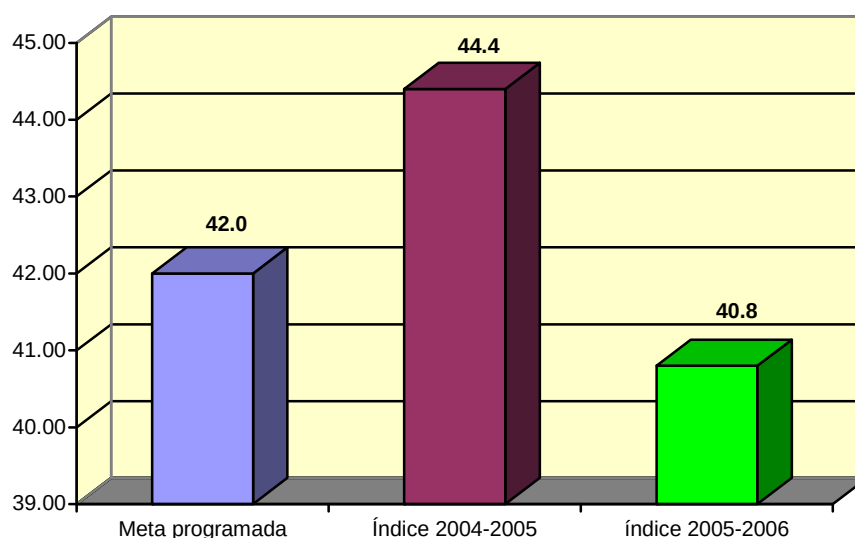
El crecimiento del sistema se debió, según informó el Colegio de Bachilleres, a la flexibilidad y diversidad de servicios en línea y a distancia que ofrece; a los convenios establecidos con 23

entidades del país, y a su utilización por los migrantes mexicanos en las universidades de California, de Texas y en algunos distritos escolares de la Unión Americana.

El tercer objetivo consistió en incrementar la eficiencia terminal del sistema escolarizado, con la meta de incrementar el índice de egreso en 1% anual, para pasar del 37.4% en 2001 al 42% en 2006.

Con el análisis de la información proporcionada, se determinó que en 2006 el índice de eficiencia terminal del Colegio de Bachilleres fue de 40.8%, es decir, que 4 de cada 10 alumnos que ingresan en un ciclo concluyen sus estudios en el tiempo previsto (3 años). El índice del colegio fue inferior en 1.2 puntos porcentuales a la meta establecida en su programa institucional, y en 3.6 puntos porcentuales al registrado un año antes (44.4%), como se aprecia en la gráfica siguiente:

EFICIENCIA TERMINAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES, COMPARATIVO ENTRE LA META PROGRAMADA Y LOS ÍNDICES ALCANZADOS DURANTE LOS CICLOS 2004-2005 Y 2005-2006



FUENTE: Gráfica elaborada por la ASF con información proporcionada por el Colegio de Bachilleres, **Oficio DPA./O.225/07** del 22 de noviembre de 2007.

El cuarto objetivo y su meta fueron incrementar el egreso en el Sistema de Enseñanza Abierta del 9.7% al 15.0% en 2006.

De acuerdo con la información proporcionada, durante el periodo 2002 a 2006 el porcentaje de egresos de los alumnos inscritos en el Sistema de Enseñanza Abierta descendió de 7.9% a 5.8%, cifra

inferior en 9.2 puntos porcentuales a la meta establecida en el programa institucional, como se aprecia en el cuadro siguiente:

PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DEL SEA DEL COLEGIO DE BACHILLERES,
2002 A 2006

Año	Estudiantes egresados	Estudiantes activos	Porcentaje de egreso
2002	537	6,773	7.9%
2003	664	7,000	9.5%
2004	641	6,873	9.3%
2005	610	7,654	8.0%
2006	442	7,654	5.8%

FUENTE: Colegio de Bachilleres, Oficio DPA./O.225/07 del 22 de noviembre de 2007.

Para el quinto objetivo relacionado con “Elevar la calidad del aprendizaje”, se incluyeron dos metas: 1) Incrementar en un 0.5% anual el porcentaje de estudiantes que egresan con promedio de siete o más, para alcanzar el 98.6% en 2006; y 2) Incrementar en un 1% anual el porcentaje de estudiantes que egresan con promedio de ocho o más, y lograr que sea del 32.2% en 2006.

Con el análisis de la información recibida, se constató que durante el periodo de análisis el porcentaje de estudiantes egresados del Colegio de Bachilleres con promedio de 7 o más disminuyó de 96.9 a 96.0%, porcentaje inferior en 2.6 puntos a la meta prevista, como se observa en el cuadro siguiente:

EGRESADOS DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES CON PROMEDIO DE 7 O
MÁS, CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2005-2006

(Meta A)

Ciclo escolar	Total de egresados	Egresados con promedio de 7 o más	Porcentaje %
2001-2002	14,713	14,265	96.9
2002-2003	14,662	14,125	96.3
2003-2004	15,066	14,497	96.2
2004-2005	15,001	14,399	95.9
2005-2006	15,390	14,788	96.0

FUENTE: Colegio de Bachilleres, Oficio DPA./O.225/07 del 22 de noviembre de 2007.

En relación con los alumnos egresados con promedio de 8 o más, los resultados mostraron un comportamiento heterogéneo durante el periodo: durante los ciclos escolares 2001-2002 al 2003-2004 el porcentaje disminuyó de 29.1% a 27.1%; y en los ciclos 2004-2005 y 2005-2006 aumentó a 30.6% y 30.4%, respectivamente, como se muestra en el cuadro:

EGRESADOS DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES CON PROMEDIO DE 8 O MÁS, EN LOS CICLOS 2001-2002 A 2005-2006

(Meta B)

Ciclo escolar	Egresados	Egresados con promedio de 8 o más	Porcentaje %
2001-2002	14,713	4,287	29.1
2002-2003	14,662	3,990	27.2
2003-2004	15,066	4,079	27.1
2004-2005	15,001	4,587	30.6
2005-2006	15,390	4,673	30.4

Fuente: Colegio de Bachilleres, Oficio DPA./O.225/07 del 22 de noviembre de 2007.

Para el ciclo escolar 2005-2006, el porcentaje de egresados con promedio de 8 o más fue de 30.4%, cifra inferior en 1.8 puntos porcentuales a la meta establecida.

En cuanto al sexto objetivo de "Elevar la calidad de la docencia", se fijó la meta de incrementar en un 2% anual la participación de los académicos en eventos de formación y actualización para que en 2006 al menos el 85.8% de los docentes participaran en algún curso.

Con la revisión efectuada, se precisó que de los 3,203 profesores que laboraron en 2006 en el Colegio de Bachilleres, el 67.7% (2,167 profesores) participaron en algún curso de capacitación, cifra inferior en 18.1 puntos porcentuales a la meta fijada.

Por lo que se refiere al séptimo objetivo de "Incorporar la certificación en competencia laboral, como un trámite cada vez más generalizado por parte del alumno", se estableció la meta de que por lo menos el 75% de los candidatos evaluados en alguna unidad de competencia laboral lograra la certificación.

Con el desarrollo de los trabajos de auditoría, se constató que en 2006 se inscribieron 63,502 alumnos en las capacitaciones para el trabajo, de los cuales se certificaron el 0.4% (250 alumnos), es decir, 74.6 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida en el programa institucional, como se observa en el cuadro siguiente:

ESTUDIANTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIA LABORAL,
2002 A 2006

Concepto	2002	2003	2004	2005	2006
Estudiantes certificados en competencia laboral	86	37	162	164	250
Estudiantes inscritos en las capacitaciones para el trabajo	59,381	59,193	59,729	62,121	63,502
Porcentaje de alumnos certificados	0.1	n.s.	0.3	0.3	0.4

Fuente: Colegio de Bachilleres, Oficio DPA./O.225/07 del 22 de noviembre de 2007.

n.s.= no significativo

El octavo objetivo consistió en “Superar los porcentajes de ingreso a la UNAM, UAM e IPN que actualmente tienen los egresados del Colegio de Bachilleres”, con la meta de incrementar en al menos un punto porcentual el éxito de ingreso a las instituciones públicas que mayor demanda el egresado del Colegio de Bachilleres.

Al respecto, el Colegio de Bachilleres informó que no cuenta con un programa de seguimiento de sus egresados, y que en 2002, 2003 y 2005 aplicó encuestas telefónicas a una muestra de egresados de todos los planteles, cuyos resultados se presentan en el cuadro siguiente:

ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES ENCUESTADOS Y QUE INFORMARON INGRESAR A LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MAYOR DEMANDA,
2002, 2003 Y 2005.

Indicador	Año de aplicación de la encuesta		
	2002	2003	2005
Número de egresados encuestados	1,135	858	1,477
Porcentaje de encuestados en relación con el total de egresados	7.7	5.9	9.8
Porcentaje de encuestados que dijeron estar inscritos en alguna institución de educación superior	31.6	31.0	29.4
Porcentaje de egresados encuestados que dijeron estar inscritos en alguna institución de educación superior pública, como la UNAM, la UAM o el IPN.	60.2	60.7	70.7

Fuente: Colegio de Bachilleres, documento Ocho años de gestión 1998-2006 y Oficio DPA./O.225/07 del 22 de noviembre de 2007.

De acuerdo con el colegio, aproximadamente el 30% de los egresados logra incorporarse a la educación superior y entre el 60% y el 70% de ellos lo hacen en escuelas públicas.

En relación con el objetivo noveno referente a ejercer los recursos en función de las necesidades del alumno, se estableció la meta de “contar con una matrícula acorde con la capacidad instalada del Colegio, a efecto de que el presupuesto sea ejercido en razón de esta población”.

Para esa meta se propuso como indicador el gasto por alumno, ya que la fórmula consistió en relacionar el presupuesto entre la matrícula total. Al respecto, la ASF observó que el indicador y la meta propuestos no permiten medir el cumplimiento del objetivo fijado, ya que el gasto por alumno no tiene vinculación con el ejercicio presupuestal en función de las necesidades del alumno.

Para determinar el cumplimiento del objetivo, el colegio informó que en 2005 aplicó una encuesta de opinión a 2,332 alumnos. La encuesta comprendió 93 preguntas sobre el servicio educativo que presta la institución y la percepción del ambiente escolar y de los docentes. De acuerdo con el Colegio de Bachilleres, los alumnos opinaron que el espacio físico más limpio fueron las salas de cómputo y el más sucio fue el área de baños; la sala de cómputo fue la más satisfactoria y la menos satisfactoria fue la tienda escolar; el 55% de los estudiantes consideró que el ambiente escolar es seguro; el 33% opinó que existe un ambiente disciplinario; y en general valoraron satisfactoriamente el trabajo de sus profesores.

Sobre el particular, los resultados de la encuesta de opinión resultan insuficientes para valorar el objetivo propuesto.

En resumen, con la elaboración del Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006, el Colegio de Bachilleres cumplió parcialmente con lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ya que estableció los objetivos y metas que debía alcanzar. Sin embargo, no cumplió cinco de los nueve objetivos incluidos en el programa relativos a: incrementar la eficiencia terminal, el egreso de los alumnos del Sistema de Enseñanza Abierta, la calidad del aprendizaje, la calidad de la docencia, y la certificación en competencias laborales de los alumnos; otros dos objetivos no pudieron evaluarse, el de superar el porcentaje de ingresos a las instituciones de educación superior porque no se dispone de un sistema de seguimiento de los egresados, y el de ejercer recursos en función de las necesidades de los alumnos debido a que el indicador y la información proporcionada no se vinculan con la meta y el objetivo; y sólo cumplió los dos referidos a mantener la oferta de lugares para los alumnos de nuevo ingreso y elevar el número de estudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta.

Acción Emitida

06-1-11L5N-07-139-07-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Colegio de Bachilleres Federal instruya a quien corresponda para que se programen e implementen las acciones que permitan cumplir con las metas e indicadores definidas en su programa institucional de mediano plazo, en cumplimiento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Colegio de Bachilleres Federal informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Competencias académicas y de formación para el trabajo

En el objetivo estratégico 2.3.2, política 1, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se establece que se promoverá una educación media superior de buena calidad que forme ciudadanos responsables, solidarios, y con los conocimientos idóneos para desempeñarse en el mundo laboral o en el contexto de la educación superior.

Para verificar el cumplimiento del objetivo mencionado, la ASF elaboró un estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres, a fin de evaluar si los alumnos contaron con las capacidades académicas y laborales que les permitiera integrarse a las instituciones de educación superior o al mercado laboral en forma eficiente.

Para realizar el estudio se seleccionó una muestra de alumnos egresados de los Colegios de Bachilleres del ciclo escolar 2005-2006, por medio del método de muestreo aleatorio sistemático, lo que garantizó que los resultados fueran representativos de esa población, con un margen de error de +/-4%.

El tamaño de la muestra fue de 553 encuestas a igual número de egresados de planteles de los Colegios de Bachilleres en los Estados de: Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Sinaloa y Veracruz, que en conjunto registraron el 51% del total de egresados, respecto al universo que comprendió 131,623 alumnos del ciclo 2005-2006. Por entidad federativa, la distribución se presenta en el cuadro siguiente:

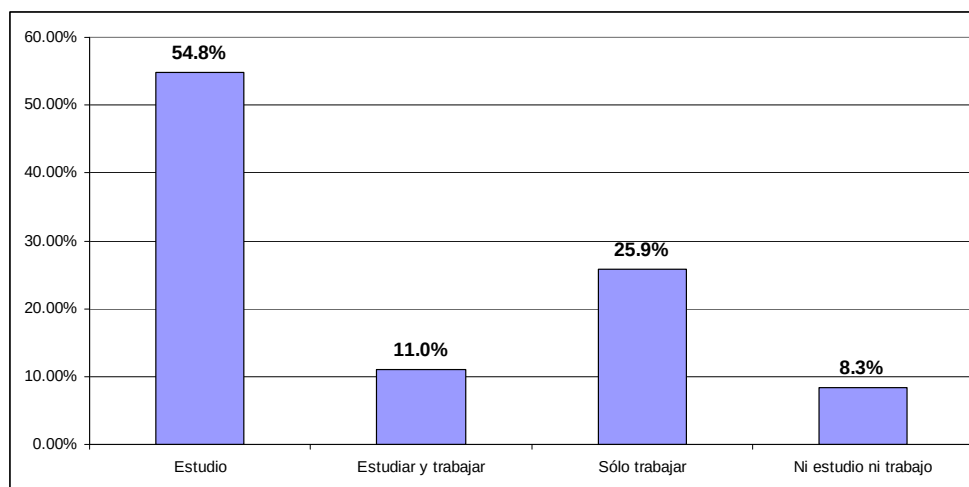
ENCUESTAS APLICADAS A LOS EGRESADOS DE LOS
COLEGIOS DE BACHILLERES

Entidad	Encuestas levantadas
Chiapas	140
Chihuahua	46
Distrito Federal	117
Estado de México	59
Puebla	61
Sinaloa	72
Veracruz	58
Total	553

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres, México, 2007.

Los resultados del estudio indican que el 65.8% de los egresados de los Colegios de Bachilleres continuaron estudiando en instituciones de enseñanza superior o su equivalente. De ellos, el 54.8% estudió y el 11.0% estudió y desempeñó alguna actividad laboral; el 25.9% se dedicó únicamente a trabajar; y el 8.3% no realizó ninguna actividad, como se observa en la gráfica siguiente:

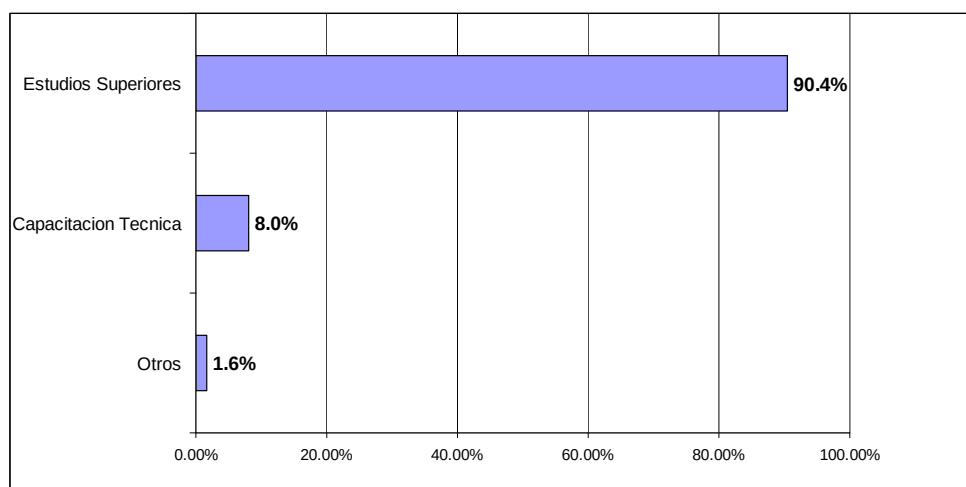
ACTIVIDADES ACTUALES DE LOS EGRESADOS DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES



FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres, México, 2007.

De la información obtenida de los egresados que continuaron estudiando, incluyendo a los que también trabajaron, se desprende que el 90.4% realizó estudios superiores en alguna institución como universidades públicas o privadas, institutos tecnológicos o instituciones equivalentes a la enseñanza superior; el 8.0% recibió capacitación técnica y el 1.6% restante estudió en escuelas de idiomas e instituciones de cómputo, entre otras, como se observa en la gráfica siguiente:

TIPO DE ESTUDIOS ACTUALES DE LOS EGRESADOS DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES



FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres, México, 2007.

Asimismo, se precisó que el 75.1% de los egresados que continuaron con estudios superiores presentó examen de ingreso, el 76.6% no requirió algún curso extracurricular para presentar dicho examen, y el 72.9% lo hizo en forma inmediata a su egreso del bachillerato. También se observó que el 93.0% de los encuestados consideran que los conocimientos teóricos adquiridos en el Colegio de Bachilleres fueron determinantes para posibilitar su continuidad en estudios profesionales.

Con el estudio se identificó una correlación directa entre el nivel de aprovechamiento y la continuidad de los estudios superiores, ya que el 68.7% de los egresados que continuaron sus estudios superiores observaron un nivel de aprovechamiento entre 8 y 10 de calificación escolar: el 36.5% en el rango de 8.0 a 8.9, y el 32.2% en el rango de 9.0 a 10.0, como se observa en el cuadro siguiente:

NIVELES DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR ACTUAL

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
De 7.0 a 7.9	20	6.1%
De 8.0 a 8.9	120	36.5%
De 9.0 a 10.0	106	32.2%
No especificó	83	25.2%
Total	329	100.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres, México, 2007.

Además, se determinó con los datos muestrales que el 25.8% de los egresados que cursaban estudios superiores no se encontraban dentro de su primera opción; y si bien continuaban con sus estudios, podrían ser candidatos a registrar altos niveles de reprobación o deserción.

ACCESO A CARRERA DE PRIMERA OPCIÓN

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Sí	241	73.3%
No	85	25.8%
No especificó	3	0.9
Total	329	100.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres, México, 2007.

Respecto de las competencias laborales, el 40.6% de los encuestados que trabajaban señalaron que su actividad laboral estaba relacionada con la capacitación para el trabajo recibida en los Colegios de Bachilleres; y el 59.4% opinó que no existía una vinculación con su preparación.

Asimismo, el 54.5% de los encuestados respondió que la capacitación o los conocimientos técnicos obtenidos en los Colegios de Bachilleres fueron determinantes para incorporarse con facilidad al medio laboral; el 45.5% señaló que sus estudios no contribuyeron para su inserción en el mercado laboral.

Con base en el estudio, se precisó que el 54.5% de los egresados encuestados que se dedicaron a trabajar, opinó que el Colegio de Bachilleres les proporcionó las competencias laborales para insertarse al mercado de trabajo; y que el 76.9% de los egresados que trabajaban lo hacía en empleos formales, y el 23.1% se encontraba laborando en empleos informales.

Respecto de los egresados que no estudiaban ni trabajaban, la causa principal que se identificó es que no tuvieron acceso a una institución de enseñanza superior (47.8%). En el cuadro siguiente se detallan las causas de su inactividad:

RAZONES POR LAS QUE LOS EGRESADOS DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES NO ESTUDIAN NI TRABAJAN

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
No pude ingresar a ninguna escuela y lo pienso volver a intentar	22	47.8%
Razones familiares	9	19.6%
Acabo de renunciar a mi empleo y estoy buscando trabajo	4	8.7%
Razones económicas	4	8.7%
Motivos personales	2	4.3%
Ya no quise estudiar y no encuentro trabajo	2	4.3%
Otra	3	6.6%
TOTAL	46	100.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres, México, 2007

En resumen, el 65.8% de los egresados de los Colegios de Bachilleres continuó estudiando; 25.9% trabajando, y el restante 8.3% manifestó que no se encontraba estudiando ni trabajando. En conjunto, los egresados a los que los estudios teóricos y técnicos recibidos en los Colegios de Bachilleres les permitieron contar con las competencias académicas para continuar sus estudios a nivel superior o integrarse al mercado laboral representaron el 70.0% de los casos.

El 30.0% restante de los egresados se encontraba trabajando en actividades que no estaban relacionadas con la capacitación recibida en el Colegio de Bachilleres; no estudiaban ni trabajaban, o realizaban estudios técnicos o de idiomas en alguna academia, tomaban clases particulares o estaban realizando cursos para ingresar a una institución de educación superior.

El estudio permite concluir que los Colegios de Bachilleres proporcionaron una educación de calidad al 70.0% de sus alumnos egresados, lo que les brindó los conocimientos idóneos para desempeñarse en el mundo laboral o en el contexto de la educación superior, de acuerdo con lo señalado en el Programa Nacional de Educación 2001-2006.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

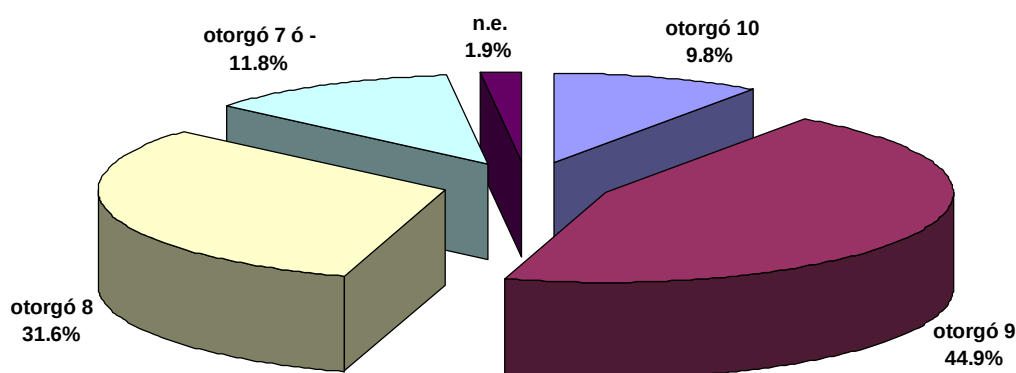
En el objetivo estratégico 2.3.2, política 1, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se establece que se promoverá una educación media superior de buena calidad que forme ciudadanos responsables, solidarios, y con los conocimientos idóneos para desempeñarse en el mundo laboral o en el contexto de la educación superior.

Para verificar la percepción de los egresados de los Colegios de Bachilleres respecto a la calidad de la educación media superior que recibieron, la ASF realizó un estudio con base en una muestra representativa de 553 alumnos egresados, con un margen de error de +/-4%.

Competencias académicas

Los egresados calificaron la calidad de los conocimientos adquiridos en una escala del 1 al 10. Los resultados de la encuesta para los conocimientos teóricos fueron los siguientes: el 86.3% asignó una calificación mayor o igual a 8, de los cuales el 44.9% otorgó 9, y el 9.8% otorgó una calificación de 10. Por otra parte, el 11.8% concedió una calificación de 7 o menor, y el 1.9% de los encuestados no especificó calificación alguna, como se observa en la gráfica siguiente:

CALIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ADQUIRIDOS
EN EL COLEGIO DE BACHILLERES

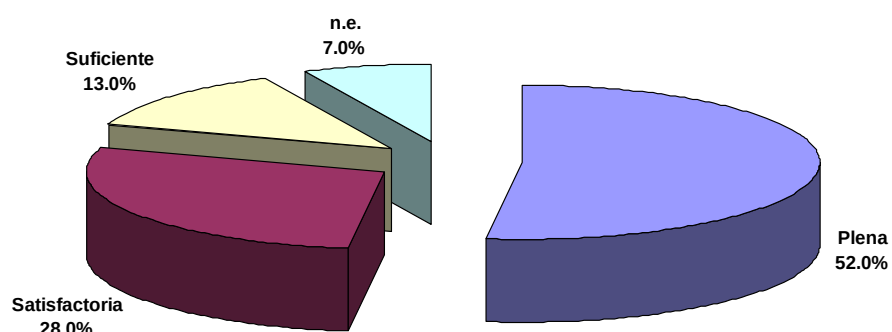


Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el "Estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres", México, 2007.

n.e. = no especificado

En cuanto al objetivo específico de “si los egresados cuentan con el nivel de preparación, que les permita transitar adecuadamente a otros sistemas educativos”, el 52.0% de los egresados indicaron que el Colegio de Bachilleres cumplió de manera plena; el 28.0% señaló que cumplió de manera satisfactoria; el 13.0% indicó que lo hizo de manera suficiente y el 7.0% indicó calificación. En el cuadro siguiente se presenta la información referida:

CALIFICACIÓN OTORGADA POR LOS EGRESADOS AL OBJETIVO DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES DE PROPORCIONAR UNA PREPARACIÓN TEÓRICA PARA TRANSITAR A OTROS SISTEMAS EDUCATIVOS



Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el “Estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres”, México, 2007.

n.e. = no especificado

Los egresados cuya opinión fue que el Colegio de Bachilleres cumplió plenamente (52.0%), continuaban estudiando; pertenecen al grupo que ingresó al nivel superior en el ciclo inmediatamente posterior a la terminación de sus estudios de bachillerato (72.9%); realizaron examen de ingreso (75.1%) y se quedaron en su primera opción (73.3%). Este grupo no realizó estudios de preparación para continuar sus estudios (76.6%); terminaron sus estudios en el Colegio de Bachilleres en tres años o menos (95.4%) con promedio mayor a 8 (64.4%), y al momento de aplicar la encuesta su promedio en los estudios profesionales era mayor a 8 (68.7%).

Los egresados para los que el Colegio de Bachilleres cumplió de manera satisfactoria (28.0%) continuaban estudiando; ingresaron en el ciclo inmediatamente posterior al término de sus estudios de bachillerato. Sin embargo, no realizaron examen de ingreso (24.9%), terminaron el Colegio de

Bachilleres en tres años o menos con promedio mayor a 7 pero menor a 8 (25.2%) y en sus estudios profesionales registraban promedio mayor a siete pero menor a 8 (6.1%).

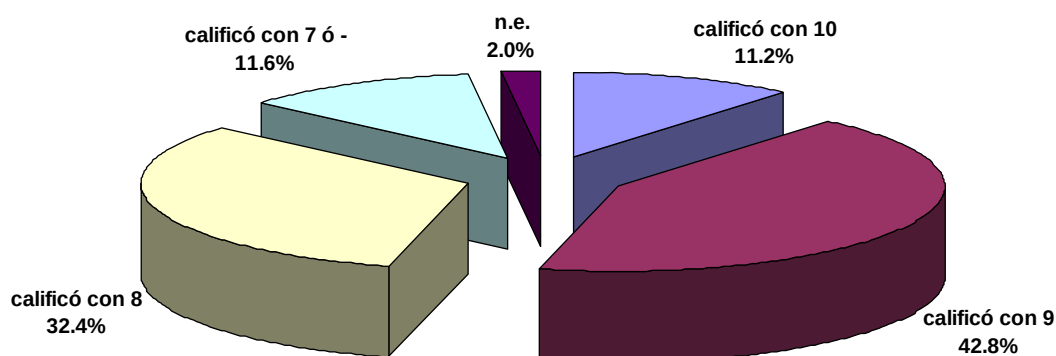
Para los egresados que opinaron que el Colegio de Bachilleres cumplió de manera suficiente (13.0%) se encuentran los que no ingresaron en el ciclo inmediatamente posterior al término de sus estudios de bachillerato (27.1%); no necesariamente realizaron examen de ingreso, y cuando lo hicieron no se quedaron en su primera opción (25.8%); y terminaron sus estudios en el Colegio de Bachilleres en más de tres años (4.3%) con promedio menor a 7 (1.8%).

Por último, se encuentran los egresados donde no se pudo especificar (7.0%), en los que se identificó al 8.5% de encuestados que no informaron sobre su promedio obtenido en el Colegio de Bachilleres y el 25.2% que no proporcionó su promedio en sus estudios profesionales. Los primeros porque consideraron que podía afectar su resultado en el levantamiento de la encuesta, y los segundos porque acababan de ingresar a estudiar y aún no contaban con promedio de final de semestre.

Competencias laborales

Las calificaciones que los egresados otorgaron a la calidad de los conocimientos técnicos obtenidos en el Colegio de Bachilleres fueron: 8 o mayor para el 86.4% de los encuestados, de los cuales el 42.8% la calificó con 9, y el 11.2% con 10; el 11.6% otorgó la calificación de 7 o menos; y quedaron sin especificar calificación el 2.0%.

CALIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS OBTENIDOS
EN EL COLEGIO DE BACHILLERES

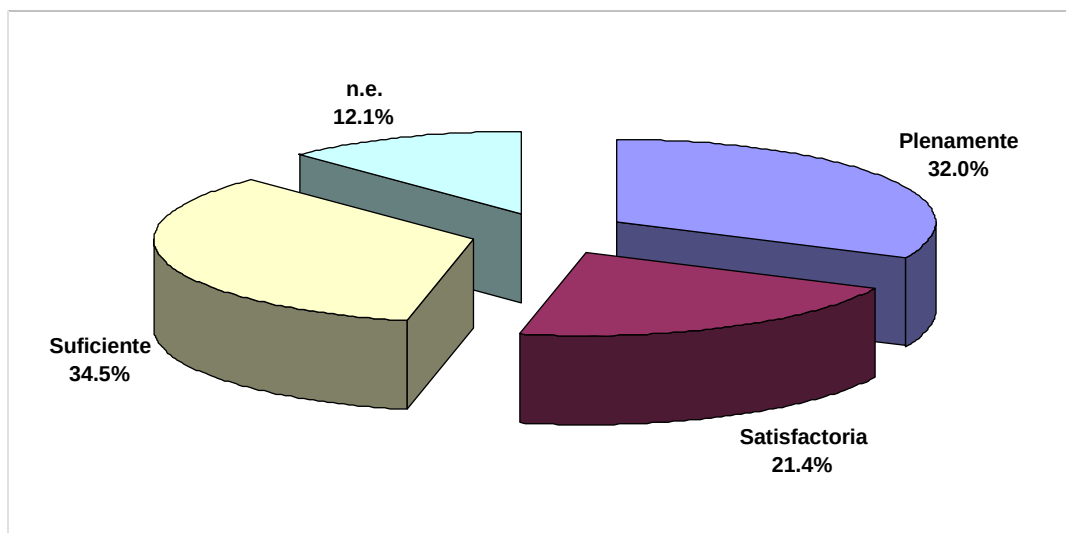


Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el "Estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres", México, 2007.

n.e. = no especificado

Respecto de la clasificación del objetivo específico de "si los egresados cuentan con el nivel de conocimientos técnicos generados que les permita fácilmente insertarse en el mercado de trabajo", el 32.0% de los egresados que trabajaban opinó que el Colegio de Bachilleres cumplió plenamente, el 21.4% señaló que cumplió de manera satisfactoria; el 34.5% indicó que fue suficiente, y para el 12.1% no se pudo determinar. En el cuadro siguiente se muestran las repuestas obtenidas:

**CALIFICACIÓN OTORGADA POR LOS EGRESADOS AL OBJETIVO DE LOS COLEGIOS
DE BACHILLERES DE PROPORCIONAR UNA PREPARACIÓN TÉCNICA PARA INSERTARSE
EN EL MERCADO DE TRABAJO**



Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el "Estudio sobre las competencias académicas y laborales de los egresados de los Colegios de Bachilleres", México, 2007.

n.e. = no especificado

De los egresados que se encontraban trabajando y opinaron que el Colegio de Bachilleres cumplió plenamente (32.0%), se encontraban los que manifestaron que la capacitación para el trabajo recibida en el Colegio de Bachilleres les fue útil para obtener trabajo (63.6%), además les fue determinante (54.5%) y su trabajo estaba relacionado con sus actividades laborales (40.6%).

Para los egresados que señalaron que el Colegio de Bachilleres cumplió de manera satisfactoria (21.4%), se encontraron los que trabajaban y manifestaron que la capacitación técnica recibida les fue de utilidad, pero no fue determinante (45.5%).

Los egresados que manifestaron que el Colegio de Bachilleres cumplió de manera suficiente (34.5%), opinaron que la capacitación laboral les fue útil, pero no determinante, además de que su trabajo no tenía relación con la capacitación laboral recibida en el Colegio de Bachilleres (59.4%).

Los egresados para los que el Colegio de Bachilleres cumplió, pero que no se pudo determinar el grado de cumplimiento (12.1%), se encontraban los que manifestaron que la capacitación no fue útil para poder incorporarse al mercado laboral. Lo anterior se explica, entre otras razones, porque trabajaban en el negocio tradicional de la familia, porque no existían fuentes de trabajo relacionadas

con su capacitación en la comunidad donde radica, o porque no les gustó la capacitación que recibieron.

En resumen, de acuerdo con la opinión del 80% de los egresados encuestados de los Colegios de Bachilleres que continuaban estudiando, la educación académica que recibieron fue de buena calidad, ya que les proporcionó los conocimientos plenos o satisfactorios (52.0% y 28.0%, respectivamente) para continuar sus estudios de nivel superior, el 20% opinó que apenas fue suficiente o no especificaron; asimismo, el 53.4% de los egresados encuestados que trabajaban consideró los conocimientos técnicos adquiridos en el bachillerato de buena calidad, es decir plenos o satisfactorios (32.0% y 21.4%, respectivamente) para desempeñarse en el mundo laboral, el 46.6% señaló que fue suficiente o no especificaron.

Por lo anterior, se concluye que los Colegios de Bachilleres contribuyeron al cumplimiento de lo establecido en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, en materia de promover una educación de buena calidad que proporcione los conocimientos idóneos para desempeñarse en el mundo laboral o en la educación superior.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Eficiencia en la gestión educativa

Convenios de coordinación

En el artículo 14, párrafo último, de la Ley General de Educación, se establece que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esa ley.

Del análisis de la información proporcionada, se determinó que en el periodo de 1975 a 1996 la SEP suscribió 25 convenios de coordinación con igual número de gobiernos estatales para proporcionar los servicios de educación media superior mediante los Colegios de Bachilleres.

En los convenios se estableció que la SEP y los Colegios de Bachilleres se coordinarían para aplicar los planes y programas aprobados por la dependencia federal.

En resumen, la SEP cumplió con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo último, de la Ley General de Educación, en materia de celebrar convenios para coordinar las actividades educativas.

*Resultado Núm. 14 Sin Observaciones**Reforma Curricular*

En el objetivo estratégico 2.3.2, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se estableció el compromiso de impulsar la reforma del currículo de los estudios del tipo medio superior para que respondiera a los requerimientos de la sociedad del conocimiento y del desarrollo social y económico del país, incorporando enfoques educativos centrados en el aprendizaje y en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Con los trabajos de auditoría se precisó que en 2003 la SEP formuló el denominado “Documento Base”, como proyecto que sustentó la “Reforma Curricular para el Bachillerato General”.

El documento de referencia establece los objetivos, el perfil del bachiller y del docente, las líneas de orientación, estructura y el mapa curricular. De acuerdo con el mismo, la reforma del bachillerato general se organizó en cuatro etapas: planeación, instrumentación, aplicación y desarrollo, y evaluación. A continuación, se presenta una descripción general de cada una de ellas.

- Planeación.- Comprendió cinco procesos: la consulta documental y colegiada; el análisis curricular; la concertación y sustentación; el análisis de impacto financiero y presupuestal; y la autorización y gestión.
- Instrumentación.- Consistió en el diseño y actualización de los programas de estudio de los componentes formativos.
- Aplicación y desarrollo.- Se inició en las llamadas “escuelas guía” integradas por planteles que cubrían las condiciones de operación, las cuales formaron parte del proyecto piloto para orientar los ajustes previos a la generalización del plan y los programas de estudio, con base en los resultados del seguimiento y evaluación de su práctica educativa.
- Evaluación.- En el período 2004-2006 se desarrolló la evaluación de los programas de estudio mediante una estrategia colegiada, con base en los resultados obtenidos en las “escuelas guía” y la experiencia académica de algunos docentes que operaron los programas por primera vez.

Como resultado de las etapas anteriores, la reforma curricular planteó un cambio en la distribución de los componentes formativos y en sus pesos porcentuales, para fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Los principales cambios de la reforma curricular respecto del modelo anterior, fueron los siguientes:

- En el componente de formación básica y propedéutica, se incorporaron nuevos contenidos académicos.
- En la totalidad de los programas se incorporó el enfoque de enseñanza centrado en el aprendizaje.
- Se incluyó la materia de Ética y Valores.
- La materia de Lengua adicional al Español, incorporó un enfoque comunicativo.
- En el caso de la materia de geografía se favoreció un enfoque social y humanista.
- El componente de formación para el trabajo incluyó el enfoque de educación basada en normas de competencia laboral.

Con la revisión efectuada, se verificó que durante el ciclo escolar 2006-2007, en 622 planteles de los Colegios de Bachilleres de 23 entidades federativas se aplicaron los planes y programas de estudio de la reforma curricular y los demás serían incorporados paulatinamente.

En conclusión, se verificó que la SEP elaboró e impulsó la reforma curricular, con enfoques educativos centrados en el aprendizaje, conforme al objetivo estratégico dispuesto en el PRONAE 2001-2006.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Planes y programas

En el objetivo estratégico 2.3.2, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se fijó el objetivo particular de promover que el currículo de la educación media superior se organice alrededor de 3 componentes formativos comunes: a) Un componente básico orientado a lograr una formación humanística, científica y tecnológica avanzada; b) Un componente propedéutico dirigido a lograr los aprendizajes necesarios para acceder, en su caso, al nivel superior; y c) Un componente de formación profesional acorde con la dinámica de los sectores productivos, orientado a la inserción en el mundo del trabajo y que tome en consideración el enfoque de las competencias laborales.

Con la revisión y análisis de la información, se verificó que la SEP elaboró el "Documento Base de la Reforma Curricular", que consideró un nuevo plan de estudios para el bachillerato general, incluidos

los Colegios de Bachilleres, en el que se fijaron los objetivos, los perfiles del bachiller y docente, así como la estructura curricular, entre otros elementos.

La estructura curricular integró tres componentes formativos: básico, propedéutico y para el trabajo.

- a) El componente de formación básica se orientó a brindar una formación general en los conocimientos, habilidades y actitudes que deben poseer los alumnos para participar activamente en su formación y constructivamente en el cambio de la realidad, así como contribuir a la convivencia, comprender su medio y saber comunicarse.
- b) El componente de formación propedéutica tuvo la finalidad de preparar al alumno para su continuación en estudios superiores. Este componente se integró por asignaturas de diversos grupos disciplinarios (físico-matemático, económico-administrativo, químico-biológico y humanidades y ciencias sociales), a fin de responder a los requerimientos de las instituciones de educación superior.
- c) El componente de formación para el trabajo consistió en preparar al estudiante para desarrollar procesos de trabajo específicos, por medio de procedimientos, técnicas e instrumentos, además de generar actitudes de valoración y responsabilidad ante esta actividad, lo que le permitiría interactuar en forma útil con su entorno social y laboral. Este componente partió del reconocimiento del “trabajo” como una categoría de formación en un sentido filosófico, social y educativo; e intentó recuperar el valor formativo para la construcción de la personalidad del bachiller.

La vinculación de los componentes descritos con las materias por semestre que conformaron el nuevo plan de estudios, se detalla en el cuadro siguiente:

CONTEXTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS EN COMPONENTES DE LA DGB

Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre	Quinto semestre	Sexto semestre
Formación Básica					
• Matemáticas I • Química I • Ética y Valores I • Introducción a las ciencias sociales I • Taller de Lectura y Redacción I • Lengua Adicional al Español I • Informática I	• Matemáticas II • Química II • Ética y Valores II • Hist. de México I • Taller de Lectura y Redacción II • Lengua Adicional al Español II • Informática II	• Matemáticas III • Geografía • Física I • Hist. de México II • Literatura • Lengua Adicional al Español III • Formación para el trabajo I	• Matemáticas IV • Biología I • Física II • Hist. Universal contemp. • Estructura socioecon. • Literatura • Lengua Adicional al Español IV • Formación para el trabajo II	• Matemáticas V • Biología II • Historia Universal contemporánea • Formación propedéutica I • Form. para el trabajo III	• Filosofía • Ecología y medio ambiente • Metodología de la Inv. • Formación propedéutica II • Form. para el trabajo IV
Formación Propedéutica					
				• Administración I • Cálculo Diferencial • Ciencias de la Com. I • Ciencias de la Salud I • Contabilidad I • Derecho I • Dibujo I • Economía I • Etimologías Grecolatinas • Historia del Arte I • Matemáticas Financieras I • Probabilidad y Estadística I • Psicología • Sociología • Temas Selectos de Biología I • Temas Selectos de Química I • Temas Selectos de Filosofía I • Temas Selectos de Física I	• Administración II • Cálculo Integral • Ciencias de la Com. II • Ciencias de la Salud II • Contabilidad II • Derecho II • Dibujo II • Economía II • Etimologías Grecolatinas II • Historia del Arte II • Matemáticas Financieras II • Probabilidad y Estadística II • Psicología II • Sociología II • Temas Selectos de Biología II • Temas Selectos de Química II • Temas Selectos de Filosofía II • Temas Selectos de Física II
Formación para el trabajo					
Por asignatura: Informática Contabilidad	Sistemas de Información I Aplicaciones Gráficas con Programas Integrados Práctica Documental y Administrativa Contabilidad I	Sistemas de Información II Aplicaciones Específicas con Programas Integrados Paquetes Administrativos	Bases de Datos I • Lógica Computacional y Programación Taller de Prácticas I Impuestos I	Bases de Datos II • Introducción a las Redes Taller de Prácticas II Impuestos II	

Laboratorista químico	Tecnología de Laboratorio I	Contabilidad II	Administración de Laboratorios	Control de Calidad
	Técnicas de Análisis Químico I	Tecnología de Laboratorio II	Pruebas Físicas I	Pruebas Físicas II
Inglés	Inglés Intermedio I	Técnicas de Análisis Químico II	Taller de Composición en Inglés I	Taller de Composición en Inglés II
	Taller de Comprensión de Textos en Inglés I	Inglés Intermedio II	Taller de Composición en Inglés I	Taller de Conversación en Inglés II
Higiene y Salud Comunitaria	Introducción a la Salud Pública	Taller de Comprensión de textos en Inglés II	Taller de Conversación en Inglés I	Introducción a la Epidemiología
	Anatomía y Fisiología	Crecimiento, Desarrollo Hum. y Nutrición	Salud Materno-Infantil	Higiene y Salud Comunitaria II
	Geometría Descriptiva	Anatomía y Fisiología II	Higiene y Salud Comunitaria I	Perspectiva y Sombras
	Introducción al Dibujo	Dibujo Arquitectónico y de Construcción	Taller de Síntesis Gráfica	Informática Gráfica
Dibujo Arquitectónico y de Construcción	Administración	Taller de Dibujo	Taller de Dibujo y Planos	Planeación de Mercadotecnia II
	Formación Empresarial I	Calidad e Innovación Tecnológica	Planeación de Mercadotecnia I	Planeación Financiera II
Administración y Desarrollo de Negocios	Introducción al Turismo	Formación Empresarial II	Planeación Financiera I	Servicio de Restaurante
	Inglés Técnico	Patrimonio Turístico de México	Administración Turística	Tecnología del Hospedaje II
Administración Turística	Política y Sistema de Educación Mexicana	Inglés Técnico II	Tecnología del Hospedaje I	Grupo Escolar
	Institución Escolar y Sociedad	Niveles Educativos: sus planes y programas	Administración y Organización Escolar	Didáctica y Evaluación Escolar
Iniciación a la Práctica Docente		Planeación de la Educación Mexicana	Relación Maestro-Alumno	

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Mapa Curricular Acordado, Abril 2003.

En resumen, se constató que la SEP propuso un nuevo plan de estudios para el bachillerato general, el cual fue aplicado por los Colegios de Bachilleres, y que se organizó alrededor de los tres componentes formativos comunes: básico, propedéutico y de competencias laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el PRONAE 2001-2006.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

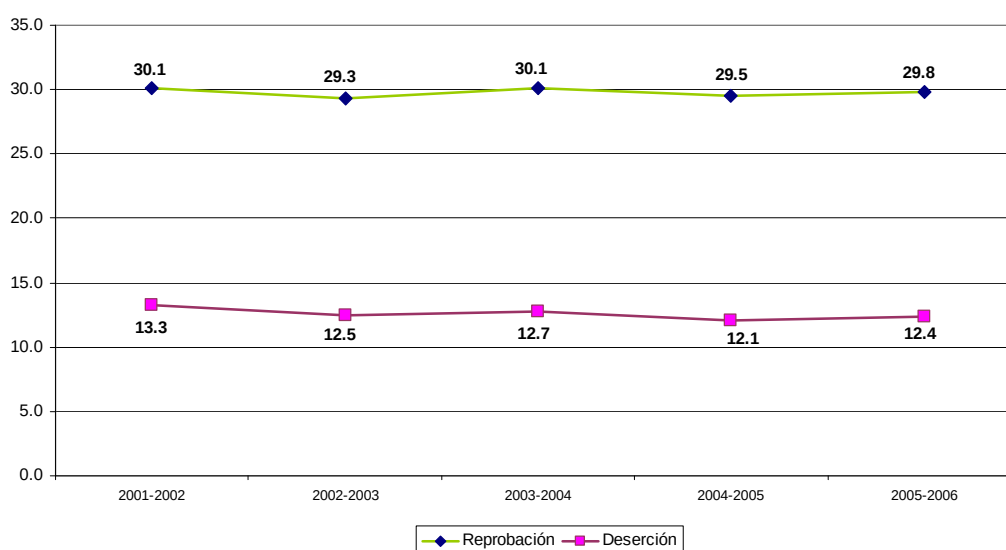
Sistema de Tutorías

En la línea de acción C, objetivo particular 2, objetivo estratégico 2.3.1, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se estableció fomentar que los nuevos planes y programas de estudio incluyeran sistemas de tutorías para la atención individual y en grupo de los estudiantes, dirigidos a los alumnos con bajos niveles de aprovechamiento y en riesgo de abandonar sus estudios.

En virtud de que el PRONAE 2001-2006 no estableció metas para esta línea de acción, la ASF revisó y analizó el comportamiento de los indicadores educativos de reprobación y deserción escolar, considerando que el sistema de tutorías pretende incidir directamente en la disminución de dichos indicadores.

Con la revisión y análisis de la información proporcionada, se verificó que durante el periodo de los ciclos escolares 2001-2002 al 2005-2006, los indicadores de reprobación y deserción de los Colegios de Bachilleres disminuyeron: el primero pasó de 30.1 a 29.8, y el segundo de 13.3 a 12.4, como se observa en la gráfica siguiente:

ÍNDICES DE REPROBACIÓN Y DESERCIÓN DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES, CICLOS ESCOLARES 2001-2002 A 2005-2006



Fuente: Secretaría de Educación Pública, Estadísticas educativas de los Colegios de Bachilleres, Oficio DGAPyRF.-30.1/3598 del 31 de agosto de 2007.

Al respecto, se verificó que la SEP diseñó el documento denominado “Metodología para el desarrollo de la acción tutorial en el bachillerato general”, con el objetivo de ayudar y orientar a los profesores-tutores y a los alumnos de centros educativos, a través de redes o equipos de tutorías que les permitan desarrollar aspectos de su personalidad y superación académica, apoyados con teorías del aprendizaje, y atendiendo las características particulares de cada alumno, tanto de índole personal como académico.

De acuerdo con el documento, la metodología señalada se ubica en el contexto de la reforma curricular que la SEP impulsó a partir de 2003 para la educación media superior, y se integra por dos guías: una para el profesor-tutor y otra para el orientador educativo-tutor; e incluye una descripción de los aspectos siguientes:

1. Acción tutorial en la institución educativa, con el propósito de sistematizar las acciones necesarias que desarrollarán en conjunto con profesores- tutores para definir las prioridades de la acción tutorial:
 - plan de acción
 - perfil del profesor-tutor
 - Funciones de los directivos y subdirectores académicos con el profesor –tutor
 - Funciones del profesor –tutor con sus alumnos tutorados.
2. Acción para los orientadores-educativos-tutores en la acción tutorial en la institución educativa, la cual tiene como propósito orientar a los profesores -tutores que lo solicite, así como a los alumnos que han sido canalizados
 - plan de acción
 - competencias del orientador educativo-tutor
 - Funciones del orientador educativo-tutor con los alumnos tutorados.
 - Funciones del orientador educativo- tutor con los profesores tutores
 - Funciones del orientador educativo-tutor con los alumnos tutorados
 - Funciones del orientador educativo-tutor con los padres de familia

Asimismo, se verificó que en 2006 la dependencia inició el desarrollo del Sistema Nacional de Tutorías, que se integró con los subsistemas de: gestión, sensibilización y difusión, formación y actualización, acciones tutoriales, control y seguimiento, y de mejora continua.

De lo expuesto, se concluye que en el PRONAE 2001-2006 no se establecieron metas para el sistema de tutorías. Sin embargo, en 2006 la SEP impulsó una metodología para la acción tutorial e inició el sistema de tutorías para los alumnos con bajos niveles de aprovechamiento y en riesgo de abandonar sus estudios, en cumplimiento de lo establecido en el PRONAE 2001-2006, sin que se hubiera determinado su vinculación con la reducción que durante el periodo 2001 a 2006 mostraron los índices de reprobación y deserción de los Colegios de Bachilleres.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Programa de formación y actualización docente

En el objetivo estratégico 2.3.2 del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se fijó el objetivo particular de establecer un programa de formación y actualización de profesores de la educación media superior que incorpore en sus contenidos los avances de las humanidades, la ciencia, la tecnología y las innovaciones pedagógicas y didácticas de la enseñanza fundamentada en el aprendizaje, y de la formación basada en competencias laborales.

Sobre el particular, la SEP informó que los propósitos de la formación y actualización docente a nivel bachillerato son:

- Institucional: Promover y fortalecer la preparación académica de los docentes de los diferentes subsistemas coordinados en todo el país.
- General: Diseñar, instrumentar y evaluar las acciones de formación y actualización para docentes del tipo medio superior.
- Específicos: Contribuir a la profesionalización del docente mediante una formación pedagógica sólida acorde a la estructura curricular y sus componentes formativos.

Para cumplir con estos propósitos, estableció dos estrategias: la primera se refirió al diseño e instrumentación de cursos, talleres y diplomados de formación y actualización docente en cascada; la segunda implicó el diseño, elaboración, actualización y difusión de materiales autoinstruccionales de apoyo al personal académico (docentes, directivos y responsables de las actividades paraescolares).

Como resultado de la auditoria, se verificó que en el periodo 2001 a 2006, la SEP diseñó e instrumentó los eventos siguientes:

EVENTOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DESARROLLADOS POR LA DGB,
2001 A 2006

Año	Nombre del evento académico
2001	"Estrategias de Enseñanza para promover en los Adolescentes Aprendizajes Significativos." (curso presencial)
2002	"Desarrollo de Competencias Directivas en Instituciones Educativas." (curso presencial) "Los Valores Éticos en la Docencia." (curso presencial)
2003	"Guías de Enseñanza correspondientes al componente de formación básico del 1er. Semestre de la Reforma Curricular." (material electrónico)
2004	"Docencia Centrada en el Aprendizaje." (curso presencial)
2005	"Planeación Didáctica Aplicada a los contenidos del Bachillerato General." (Diplomado a distancia y curso-taller presencial)

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, DGB/Nota informativa del 15 de octubre de 2007.

En 2006, la SEP no desarrolló eventos de formación y actualización docente, debido a que solicitó a las instituciones que imparten el bachillerato, entre ellas los Colegios de Bachilleres, que los diseñaran y aplicaran ellas mismas, considerando los criterios técnico-pedagógicos establecidos por la dependencia.

En cuanto a los materiales autoinstruccionales de apoyo al personal académico, en el periodo 2001 a 2006 se diseñaron y difundieron los documentos siguientes: "Lineamientos para Diseñar e Instrumentar Acciones de Formación y Actualización Docente en el Bachillerato General", "Consideraciones para el Trabajo Colegiado en Academias", "Iniciación a la Práctica Docente", "Inducción para Docentes del Bachillerato General", "Compendio de Técnicas Grupales para el Trabajo Escolar con Adolescentes", y "Catálogo de Acciones de Formación y Actualización para el Personal Académico del Bachillerato General 2001-2006".

En síntesis, la Secretaría de Educación Pública realizó algunos eventos y diseñó materiales para la formación y actualización de los docentes. Sin embargo, no estableció un programa que incorporara los avances de las humanidades, la ciencia, la tecnología y las innovaciones pedagógicas y didácticas de la enseñanza fundamentada en el aprendizaje, y de la formación basada en competencias laborales, como lo estableció el Programa Nacional de Educación 2001-2006.

Acción Emitida

06-0-11100-07-139-07-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que en los Colegios de Bachilleres se establezca un programa anual o de mediano plazo de formación y actualización de los profesores de educación media superior, que incluya objetivos, metas e indicadores para su evaluación, con base en el Programa Sectorial correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Programa de estímulos

En el objetivo estratégico 2.3.2, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se estableció el objetivo particular de fortalecer los programas de estímulos al desempeño académico.

Con la revisión y análisis de la información proporcionada, se verificó que en 2006 el Colegio de Bachilleres estableció el "Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño Académico", mediante una convocatoria para que los docentes pudieran obtener el beneficio económico del programa.

El programa consistió en la entrega de estímulos por uno a cinco salarios mínimos vigentes mensuales, adicionales a los salarios y prestaciones de los docentes, conforme a sus méritos académicos.

Para la entrega de los estímulos, los requisitos consistieron en:

- Título a nivel licenciatura (no titulados, 65% de avance en su trabajo de tesis; y técnicos, certificado de bachillerato y diploma de nivel técnico).
- Acreditar al menos 50 horas curso vinculadas con su función académica (no titulados o técnicos, registrar 100 horas curso).

- Estar en servicio académico ejerciendo de 8 a 28 horas, en la función donde se le solicite participar.
- No tener notas desfavorables en los últimos dos años.
- Tener un desempeño académico conforme a los criterios de calidad, dedicación y permanencia.

Con la operación del programa de estímulos, en 2006 se benefició a 674 docentes que cumplieron los requisitos señalados: 146 recibieron un salario, 260 profesores recibieron dos salarios; 184 tres salarios; 61 profesores merecieron cuatro salarios; y 23 se beneficiaron con cinco salarios.

Para 2006, con la operación del “Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño Académico” y la entrega de estímulos a 674 docentes que cumplieron los requisitos del programa, el Colegio de Bachilleres cumplió con lo establecido en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 de fortalecer los programas respectivos.

Resultado Núm. 19 Sin Observaciones

Programas de Becas

En el artículo 33, fracción VIII, de la Ley General de Educación, se establece que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos.

Asimismo, en el objetivo estratégico 2.3.1, del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se incluyó el objetivo particular de fortalecer los programas de becas de reconocimiento al desempeño académico.

Por su parte, en el capítulo 2 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar aplicables para el ciclo 2006-2007, se asignaron 891 becas para los alumnos del Colegio de Bachilleres. El monto de cada beca depende del promedio global y de los premios, reconocimientos o participaciones en concursos académicos, artísticos, científicos, culturales o deportivos que hayan obtenido los alumnos.

Con la revisión de la información, se verificó que en el ciclo 2006-2007 se otorgaron 882 becas a igual número de alumnos de los Colegios de Bachilleres, lo que representó el 99.0% de la meta asignada en las reglas de operación.

Al respecto, la SEP informó que como parte del fortalecimiento de los programas de becas, desde el año 2004 los alumnos de los Colegios de Bachilleres fueron incluidos en forma extraordinaria en la cobertura de dicho programa, y de forma regular a partir de 2005.

En el periodo 2004 a 2006, las becas asignadas y los montos entregados a los alumnos de los Colegios de Bachilleres se muestran en el cuadro siguiente:

ASIGNACIÓN DE BECAS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y AL APROVECHAMIENTO ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES

(miles de pesos)

Concepto	Ciclo 2004-2005	Ciclo 2005-2006	Ciclo 2006-2007
Núm. de becas	832	883	882
Monto Total	\$2,047.5	\$2,226.8	\$2,240.4
Monto promedio por becario ^{1/}	\$2.46	\$2.52	\$2.54

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Oficio 211.DGAIR.DB.1.2/1872/2007 del 22 de noviembre de 2007.

1/ Cálculo elaborado por la ASF.

Durante el último ciclo escolar se redujo en uno el número de becas, pero aumentó el monto total de las mismas y el promedio que recibieron los alumnos.

Los recursos de las becas son otorgados por la SEP directamente a los estudiantes beneficiarios mediante depósitos a cuentas bancarias y giros.

En conclusión, en 2006 la SEP cumplió en 99.0% la meta prevista de otorgar 891 becas a los alumnos de los Colegios de Bachilleres prevista en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar aplicables para el ciclo 2006-2007, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación y el Programa Nacional de Educación 2001-2006.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Sistemas de evaluación

En el artículo 12, fracción XI, de la Ley General de Educación, se establece que corresponde a la SEP evaluar el sistema educativo nacional.

Al respecto, a partir de 2001 la SEP diseñó el Sistema de Evaluación de la Política Educativa (SEPE) con el propósito de ofrecer a las autoridades educativas y a los ejecutores de los programas y

proyectos información sistematizada que les permita observar, con diferentes niveles de agregación, el avance en la consecución de los objetivos y metas del Programa Nacional de Educación 2001-2006, como insumo para consolidar o reorientar las políticas educativas y facilitar la rendición de cuentas. El sistema genera información periódica relativa a la educación básica, media superior y superior, sobre los niveles de cumplimiento, tendencias, proyecciones, puntos críticos y áreas de oportunidad en torno a los programas y acciones de la política educativa y a partir de ese análisis presenta algunas recomendaciones.

De acuerdo con la dependencia, las Funciones del sistema son las siguientes:

- Permite verificar el grado de cumplimiento de los compromisos, de acuerdo con tiempos y formas establecidos, identificando a los responsables en cada caso.
- Ofrece una visión panorámica de los logros y limitaciones de la política educativa, es decir, del avance en el cumplimiento de compromisos que el gobierno federal lleva a cabo en los diferentes niveles y campos de la educación pública.
- A partir del análisis e interpretación de los resultados de indicadores que dan cuenta del cumplimiento de compromisos, se hacen proyecciones y tendencias de desempeño, lo que lleva a identificar puntos críticos, áreas de mejora y formular recomendaciones.
- Puede mejorar la eficiencia de la actuación del sector en la provisión de los servicios educativos a los ciudadanos.

El sistema se fundamenta en cuatro estrategias metodológicas para la evaluación del sistema educativo nacional: 1) Análisis de programas, que permite fijar los objetos de evaluación y sus relaciones; 2) Sistema de indicadores, que genera información del avance del programa; 3) Seguimiento de programas, que muestra el desenvolvimiento de compromisos en sus ámbitos particulares de actuación; y 4) Estudios especiales, que permiten detectar mejores prácticas y áreas de oportunidad en situaciones específicas.

Como resultado de la evaluación que realiza el sistema, la dependencia proporcionó el documento "Informe de Cierre de Administración del Programa Nacional de Educación 2001-2006", que contiene el avance global y los resultados al año 2006 de los compromisos de la educación por nivel básico, medio superior y superior, dentro de los objetivos estratégicos de equidad, calidad y gestión, planteados en el PRONAE 2001-2006.

De lo anterior se concluye que la SEP cumplió con el artículo 12, fracción XI, de la Ley General de Educación, ya que estableció un modelo para evaluar al sistema educativo nacional, incluido el nivel medio superior.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Competencia de los actores

En los artículos 9 y 37 de la Ley General de Educación, se establece que el Estado promoverá y atenderá directamente o mediante sus organismos descentralizados todos los tipos y modalidades educativos, y que el tipo medio superior comprende el nivel de bachillerato.

Asimismo, en el artículo 26 del Reglamento Interior de la SEP, se dispone que la Dirección General del Bachillerato tiene, entre otras Funciones, la de proponer programas y políticas para elevar la calidad en los servicios que se prestan en las instituciones educativas del nivel bachillerato; formular disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo, supervisión y evaluación de la educación, difundir las aprobadas y verificar su cumplimiento; diseñar y promover criterios y estándares nacionales de calidad y de pertinencia que permitan evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes, diseñar y promover programas de actualización para los docentes; y gestionar las aportaciones federales para las instituciones que impartan este nivel educativo.

De lo anterior se concluye que en materia de educación media superior, y específicamente en el nivel educativo del bachillerato, la SEP cuenta con el fundamento legal y normativo, y con una unidad administrativa que le permite cumplir con sus Funciones y atribuciones.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

En el Decreto por el que se crea el Colegio de Bachilleres, se establecieron las características, Funciones y órganos de gobierno que a continuación se detallan:

En el artículo 1 de ese ordenamiento, se establece que es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En el artículo 2, se consigna que el colegio tendrá entre sus facultades: establecer, organizar, administrar, y sostener planteles en los lugares de la República que estime conveniente; impartir educación del mismo ciclo mediante las modalidades escolar y extraescolar; expedir certificados o reconocimientos de estudio; establecer y sostener planteles en coordinación con los gobiernos de los Estados.

En el artículo 6, se considera que serán órganos de gobierno: la Junta Directiva, el Director General, el Consejo de Coordinadores Sectoriales, los Coordinadores Sectoriales, los Consejos Consultivos de Directores y los Directores de cada plantel. Se señalan además, los requisitos y procedimientos para ocupar la titularidad de cada uno de los cargos señalados, y las Funciones que tienen cada miembro del órgano de gobierno.

Asimismo, en el Manual General de Organización del Colegio de Bachilleres se establece la misión del colegio y las atribuciones de las siguientes áreas administrativas: la Junta Directiva; la Secretaría Académica; las direcciones de Asuntos Jurídicos, de Información y Relaciones Públicas, de Planeación Académica, de Extensión Cultural, de Servicios Académicos, de Programación, Administrativa, de Recursos Financieros; y de las Coordinaciones de Administración Escolar y Sectoriales Norte, Centro y Sur.

Por lo anterior, se concluye que el Colegio de Bachilleres cuenta con el fundamento legal y normativo, y la estructura orgánica que le permite impartir e impulsar la educación media superior.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

En el artículo 10., párrafo segundo, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se establece que “Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera”.

Con la revisión y análisis de la información proporcionada, se verificó que el Colegio de Bachilleres es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, además de que en 2006 contó con sistemas de selección, promoción y capacitación para su personal administrativo. Su operación se describe a continuación:

- a) El sistema de selección de candidatos para ocupar una plaza en el Colegio de Bachilleres se realiza mediante dos procesos: los candidatos para ocupar una plaza de base son propuestos por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB);

y los de confianza siguen un proceso de selección que se inicia con una convocatoria. En ambos casos, los solicitantes se someten a concurso de oposición para ocupar una plaza vacante. En 2006 concursaron 443 candidatos para ocupar las plazas vacantes, de los cuales 181 fueron considerados idóneos para el puesto.

- b) El sistema de promoción del personal atiende las solicitudes de los trabajadores de la institución que se interesaron en obtener un ascenso, mediante la aplicación de un concurso escalafonario para cubrir las vacantes anuales. En 2006 se realizaron 3 concursos escalafonarios en los que participaron 93 trabajadores del Colegio y aprobaron 54 de ellos, es decir, el 58% de los que participaron en el concurso.
- c) El sistema de capacitación del personal de los colegios comprende el diseño y operación de los cursos de capacitación solicitados por las diferentes áreas del colegio: administrativa, técnica, desarrollo humano e informática.

Con los datos proporcionados por el Colegio de Bachilleres, se determinó que en el ciclo 2004-2005 se capacitó a 1,180 trabajadores de un total de 3,593, que representaron el 32.8%. Del personal que recibió capacitación, el 7.2% laboró en el área administrativa, el 51.2% en el área docente-técnica, el 17.0% en el área de desarrollo humano y el 24.6 % en el área informática. En el cuadro siguiente se detalla el personal capacitado en el colegio:

PERSONAL CAPACITADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES 1/		
Área	Capacitados	Participación (%)
Total	1,180	100.0
Administrativa	85	7.2
Técnica	604	51.2
Desarrollo humano	201	17.0
Informática	290	24.6

Fuente: Colegio de Bachilleres, Ocho años de gestión, 1998-2006, México, 2006.

1/ La capacitación se realizó en el ciclo escolar 2004-2005.

De la revisión se concluye que el Colegio de Bachilleres operó en 2006 sus propios sistemas de selección, promoción y capacitación del personal administrativo y docente, en cumplimiento de lo señalado en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

El Reglamento del Personal Académico del Colegio de Bachilleres regula los términos y procedimientos para el ingreso y la promoción del personal académico del Colegio de Bachilleres.

Al respecto, en el artículo 2 del ordenamiento señalado, se establece que el personal académico obtiene su ingreso y definitividad mediante concurso, de acuerdo con los términos que se señalan para cada una de las clasificaciones siguientes:

a) Personal no definitivo de ingreso por tiempo determinado (seis meses), cuando existen necesidades académicas y por concurso de evaluación curricular. La evaluación curricular se realiza con la evaluación del perfil profesional, antecedentes, experiencia académica, tener título legalmente expedido en alguna licenciatura afín al perfil del desempeño de la función académica a la que aspira, o bien, cuando no concurren aspirantes titulados y los aspirantes demuestren el 100% de los créditos en la licenciatura respectiva. Además, los aspirantes deberán demostrar, mediante evaluación, el dominio de los conocimientos requeridos para el desempeño de la función académica a la que aspiran.

b) Personal definitivo en las categorías CBI, CBII, CBIII y CBIV, cuya definitividad se obtiene mediante concurso de promoción. Éste deberá cumplir con los requisitos siguientes: tener título de licenciatura; cubrir el perfil profesional que corresponda a la función académica en la que solicita la promoción; tener antigüedad efectiva e ininterrumpida al menos de cuatro semestres lectivos en el Sistema Escolarizado o dos en el Sistema Abierto en la categoría anterior a la que aspira; acreditar una continua e integrada formación académica, directamente vinculada con el desempeño de su función.

El colegio publicó una convocatoria para que los docentes puedan obtener el beneficio económico de un programa de estímulos al desempeño cuyo rango oscila entre uno y cinco salarios mínimos.

Con la revisión se comprobó que en 2006 el Colegio de Bachilleres emitió por Internet convocatorias abiertas de ingreso para el personal académico, antes de cada semestre escolar, en las que solicitaron el ingreso 251 aspirantes, entre los cuales se seleccionaron a 210 y se contrataron a 130 candidatos para las plazas académicas vacantes, el 97.0% de los docentes contratados contó con título profesional.

Asimismo, se verificó que en 2006 se publicaron cuatro convocatorias de promoción académica para el personal con 25 años o más de antigüedad, en las cuales se registraron un total de 39 solicitantes de promoción de nivel. El desglose por categoría se presenta en el cuadro siguiente:

ACADÉMICOS QUE CONCURSARON POR LAS CATEGORÍAS
DEL PERSONAL ACADÉMICO DEFINITIVO, 2006

CBI	CBII	CBIII	CBIV	TOTAL
3	23	11	2	39

Fuente: Colegio de Bachilleres, Ocho años de gestión, 1998-2006, México, 2006.

En relación con el estímulo que se otorga a los docentes por su desempeño, se comprobó que de 2,843 académicos, 840 docentes (29.5%) recibieron beneficios de carácter económico de los cinco niveles que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje en la modalidad educativa que imparte el colegio.

Con la revisión se concluyó que el Colegio de Bachilleres cumplió con su Reglamento del Personal Académico del Colegio de Bachilleres, ya que en 2006 operó sistemas de ingreso, promoción y de estímulos al desempeño para el personal académico de la Institución.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

Economía en la Aplicación de los recursos financieros

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, artículo 17, se estableció que “Los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos públicos autónomos, así como las dependencias y entidades, deberán sujetarse a los montos autorizados en este Presupuesto para sus respectivos programas, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestarias en los términos del Artículo 9 de este Decreto y las demás disposiciones aplicables.”

Asimismo, en el artículo 18 de ese documento se señala que “Las dependencias y entidades serán responsables de que las adecuaciones a sus respectivos presupuestos se realicen siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas autorizados a su cargo.”

Con la revisión y análisis de la información proporcionada, se verificó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignaron 3,624,441.8 miles de pesos para los Colegios de Bachilleres por concepto de subsidios, mediante tres unidades responsables, con la estructura programática siguiente:

RECURSOS ASIGNADOS EN EL PEF 2006 PARA LOS COLEGIOS DE BACHILLERES, POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(miles de pesos)

GF	FN	SF	PG	AI	UR	AP	Denominación	Monto
Unidad responsable: Colegio de Bachilleres Federal (L5N)								959,231.6
2	0	02	18	002	L5N	A001	Otras actividades (Colegio de Bachilleres Federal)	78,476.4
2	0	02	18	005	L5N	A001	Otras actividades (Colegio de Bachilleres Federal)	871,112.6
2	0	02	18	005	L5N	K000	Proyectos de inversión (Colegio de Bachilleres Federal)	9,642.6
Unidad responsable: Subsecretaría de Educación Media Superior (600)								437,300.0
2	0	02	18	006	600	U111	Programa de Nivelación salarial del personal del Colegio de Bachilleres	237,300.0
2	0	02	18	006	600	U114	Colegio de Bachilleres subsidio complementario de operación	200,000.0
Unidad responsable: Dirección General del Bachillerato (616)								2,227,910.2
2	0	02	18	006	616	R008	Gestionar y ministrar subsidios federales para organismos descentralizados estatales	2,220,910.2
2	0	02	18	006	616	U154	Asignación para infraestructura en Colegio de Bachilleres de Huajintepec	7,000.0
Total de recursos vinculados a los Colegios de Bachilleres								3,624,441.8

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006.

NOTAS:

GF Grupo Funcional.	FN Función	SF Subfunción	PG Programa
AI Actividad Institucional	UR Unidad Responsable	AP Actividad Prioritaria.	.

En ese año, la SEP reportó en la Cuenta Pública el ejercicio de 4,807,601.5 miles de pesos, monto superior al presupuesto original en 32.6%. El incremento presupuestal se soportó en 19 ampliaciones de recursos autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que sumaron 1,446,222.3 miles de pesos y 8 reducciones por 263,062.5 miles de pesos, por lo que el saldo neto correspondió a un aumento de 1,183,159.8 miles de pesos.

El aumento del presupuesto se destinó a cubrir el incremento en 2.6% de la matrícula, y a financiar parte del déficit de operación de los 25 colegios.

En resumen, la adecuación al presupuesto ejercido por los Colegios de Bachilleres permitió atender la demanda adicional de alumnos, así como los gastos de operación de los colegios, en cumplimiento de los artículos 17 y 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

En el artículo 14, párrafo último, de la Ley General de Educación, se establece que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esa Ley.

Se verificó que durante el periodo de 1975 a 1996, la SEP suscribió 25 convenios de coordinación con igual número de gobiernos estatales para la operación de los Colegios de Bachilleres, y proporcionar los servicios educativos de nivel medio superior, que les corresponden.

En los convenios se estableció que el Ejecutivo Federal aportaría el 50.0% de los recursos para la operación de los Colegios de Bachilleres y los gobiernos estatales la otra mitad, y que la dependencia federal y los ejecutivos locales vigilarían la exacta aplicación del presupuesto.

Con la revisión y análisis de la información, se verificó que la SEP ministró a los Colegios de Bachilleres estatales subsidios por 3,779,156.7 miles de pesos, para atender una matrícula de 523,598 alumnos, cuya distribución por entidad federativa se presenta en el cuadro siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y MATRICULA DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES, 2006
(miles de pesos)

Entidad federativa	Presupuesto ejercido (a)	Matrícula (b)	Relación (a)/(b)
Tabasco	377,341.40	41,945	9.0
Chiapas	363,636.40	51,824	7.0
Oaxaca	270,914.00	32,729	8.3
Sinaloa	264,142.50	29,210	9.0
Michoacán	199,539.00	29,957	6.7
Baja California	196,334.20	24,793	7.9
Veracruz	192,244.80	29,239	6.6
Guerrero	150,217.10	25,976	5.8
Hidalgo	147,199.10	13,102	11.2
Sonora	142,653.90	19,724	7.2
Puebla	128,038.10	22,660	5.7
Durango	127,097.10	17,695	7.2
Querétaro	126,647.60	22,767	5.6
San Luis Potosí	121,635.00	23,768	5.1
Quintana Roo	119,303.90	13,905	8.6
Yucatán	107,845.70	17,438	6.2
Zacatecas	106,906.20	14,695	7.3
Chihuahua	106,352.40	23,428	4.5
México	102,059.10	17,889	5.7
Tlaxcala	99,169.80	15,036	6.6
Tamaulipas	87,353.90	8,894	9.8
Campeche	76,883.60	5,200	14.8
Jalisco	71,469.30	8,759	8.2
Morelos	60,216.10	9,566	6.3
Baja California Sur	33,956.40	3,399	10.0
Total	3,779,156.70	523,598	7.2

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficio No. DGAPyRF.-30.1/1987 del 11 de mayo de 2007 y base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm.DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007.

NOTA: No incluye al Colegio de Bachilleres Federal

Sin embargo, la dependencia no proporcionó ninguna evidencia para verificar que las aportaciones federales correspondieron al 50.0% de los recursos destinados para la operación de los Colegios de Bachilleres Estatales, ni respecto de la vigilancia sobre la exacta aplicación de los recursos, para constatar el cumplimiento de lo acordado en los convenios de coordinación.

Acción Emitida

06-0-11100-07-139-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se establezca un sistema de control que permita verificar y documentar el cumplimiento de los compromisos contenidos en los convenios de coordinación suscritos con los gobiernos de las entidades federativas para la operación de los Colegios de Bachilleres o, en su caso, se proceda a la actualización de los mismos incluyendo criterios de seguimiento y control que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos, con base en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 27 Sin Observaciones

Colegio de Bachilleres Federal

En el artículo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, se estableció que “El ejercicio, control y la evaluación del gasto público federal para el año 2006, se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en las disposiciones de este Decreto y las demás aplicables en la materia.”^{9/}

Asimismo, en el artículo 18 de ese documento se señala que “Las dependencias y entidades serán responsables de que las adecuaciones a sus respectivos presupuestos se realicen siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas autorizados a su cargo.”

Con la revisión y análisis de la información proporcionada, se verificó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignaron 3,624,441.8 miles de pesos para los Colegios de Bachilleres, de los cuales 959,231.6 miles de pesos (26.5%) correspondieron al Colegio de Bachilleres Federal.

^{9/} La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal fue abrogada el 30 de marzo de 2006, siendo sustituida por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Con la revisión y análisis de los documentos justificativos, se verificó que en la Cuenta Pública 2006 el Colegio de Bachilleres Federal reportó el ejercicio de 1,017,688.3 miles de pesos, es decir, 58,456.7 miles de pesos (6.1%) más que los 959,231.6 miles de pesos autorizados.

De acuerdo con la estructura programática, el registro del gasto se presenta en el cuadro siguiente:

**PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO POR EL COLEGIO DE BACHILLERES FEDERAL,
CONFORME A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, 2006**

(miles de pesos)

Estructura programática	Descripción	PEF	CP	Variación	
				Absoluta	%
2 0 02 18 006 L5N A001	Otras Actividades	949,589.0	968,010.3	18,421.3	1.9
2 0 02 18 006 L5N K000	Proyectos de inversión	9,642.6	19,602.8	9,960.2	103.3
2 0 02 18 006 L5N U111	Programa de nivelación salarial del personal del Colegio de Bachilleres				
	1/	0.0	30,075.2	30,075.2	n.a.
	Total	959,231.6	1,017,688.3	58,456.7	6.1

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y Cuenta Pública 2006; Secretaría de Educación Pública, Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficio No. DGAPyRF.-30.1/1987 del 11 de mayo de 2007.

1/ Recursos asignados originalmente a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP

n.a. = no aplica

El aumento del gasto se destinó a atender el crecimiento de la matrícula en 7.1%, en relación con la meta establecida en el PEF, y se soportó en 11 afectaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, de las cuales 6 correspondieron a ampliaciones liquidadas, cuatro reducciones, y un movimiento compensado. En el cuadro siguiente se detallan las afectaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP:

**AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS POR EL COLEGIO DE
BACHILLERES FEDERAL, 2006**

Oficio	Núm. autorización	Fecha	Ampliación	Reducción
11 3 00110	2006-11-200-0356	07/04/2006	15,104.8	
11 3 00408	2006-11-200-1159	05/09/2006	10,000.0	10,000.0
11 3 00710	2006-11-200-1963	15/11/2006	30,075.2	
11 3 00881	2006-11-200-2386	27/12/2006		637.9
11 3 00889	2006-11-200-2387	27/12/2006		80.6
11 3 00911	2006-11-200-2520	31/01/2007		39.8
11 3 00927	2006-11-200-2549	09/02/2007		6,237.3
11 3 90077	2006-11-200-0299	04/04/2006	2,220.4	
11 3 90479	2006-11-200-1329	27/09/2006	15,703.3	
11 3 90824	2006-11-200-2247	13/12/2006	718.6	
11 3 90850	2006-11-200-2301	15/12/2006	1,703.3	
TOTAL			75,525.6	16,995.6

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficio No. DGAPyRF.-30.1/1987 del 11 de mayo de 2007.

En resumen, se comprobó que las afectaciones presupuestarias del Colegio de Bachilleres Federal fueron autorizadas por la SHCP para un mejor cumplimiento del objetivo y se registraron conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto del PEF 2006.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

Subsecretaría de Educación Media Superior

En el artículo 1, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, se estableció que “El ejercicio, control y la evaluación del gasto público federal para el año 2006, se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en las disposiciones de este Decreto y las demás aplicables en la materia.”

Asimismo, en el artículo 18, de ese documento se señala que “Las dependencias y entidades serán responsables de que las adecuaciones a sus respectivos presupuestos se realicen siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas autorizados a su cargo.”

Para verificar el cumplimiento de la SEMS de las disposiciones relativas al ejercicio de los recursos y las adecuaciones presupuestarias establecidas en los artículos 1 y 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, la ASF analizó los documentos justificatorios.

Se verificó que en la Cuenta Pública 2006 la SEMS reportó el ejercicio de 207,224.8 miles de pesos, monto inferior en 52.6% respecto de los 437,300.0 miles de pesos asignados en el PEF 2006. Los 230,075.2 miles de pesos no ejercidos se transfirieron a la Dirección General del Bachillerato y al Colegio de Bachilleres Federal. En el cuadro siguiente se presenta el detalle de las afectaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP:

RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SEMS A OTRAS UNIDADES,
2006

(miles de pesos)

Unidad responsable receptora: L5N Colegio de Bachilleres:	
U111. Programa de nivelación salarial del personal del Colegio de Bachilleres	30,075.2
Núm de autorización 2006-11-200-1963	
Unidad responsable receptora: 616 Dirección General del Bachillerato:	
U114. Colegios de Bachilleres, subsidio complementario para operación	200,000.0
Núm de autorización: 2006-11-200-1030 y 2006-11-200-1711	
Total	230,075.2

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficio No. DGAPyRF.-30.1/1987 del 11 de mayo de 2007.

En resumen, las adecuaciones presupuestarias que afectaron los recursos de la SEMS fueron autorizadas por la SHCP y permitieron que las unidades responsables de los Colegios de Bachilleres Federal y Estatales incrementaran los recursos para el desarrollo de sus actividades, conforme a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1

Programa de Nivelación Salarial del personal de los Colegios de Bachilleres

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se asignaron 237,300.0 miles de pesos a la Subsecretaría de Educación Media Superior para operar el "Programa de nivelación salarial del personal de los Colegios de Bachilleres".

En el artículo 1, párrafo segundo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se señala que los responsables de la administración en las dependencias serán responsables de la administración por resultados. Para tal efecto, deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.

Asimismo, en el artículo 52, párrafo primero, fracción IV, del decreto en cuestión, se consigna que los subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;

Con la auditoría se observó que los recursos mencionados estuvieron referidos en el Anexo 19.C Educación, del decreto correspondiente, que señaló las reasignaciones realizadas por la H. Cámara de Diputados al sector educativo.

De acuerdo con la dependencia, en el anteproyecto de presupuesto de la SEP no se incluyó el programa en cuestión, por lo que no se contó previamente con objetivos, indicadores y metas programáticas para esos recursos, además de carecer de lineamientos para su ejecución, pese a que desde julio de 2005 representantes de las autoridades y de los sindicatos involucrados en el programa establecieron mesas técnicas de trabajo, en las que se diseñó una propuesta de homologación, que consideró nivelar los salarios del personal de los colegios con las categorías de las plazas de jornada de la DGETI.

La Subsecretaría de Educación Media Superior integró en agosto de 2006 la propuesta final para la entrega de los recursos, mediante el documento "Criterios para la Homologación del Personal Adscrito a los Colegios de Bachilleres de los Estados". En ese documento, la dependencia estimó que el proceso de homologación salarial tendría una temporalidad de cinco años, contados a partir de 2006. De los criterios definidos en ese documento, destacan los siguientes:

1. El marco normativo vigente del Modelo de Educación Media Superior del Sector Central, aplicable a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), orientaría el proceso de homologación salarial para el personal de los Colegios de Bachilleres de los Estados, sin que en ningún momento contravenga o implique renuncia de los derechos que se contienen en los convenios, contratos colectivos o condiciones generales de trabajo.
2. El personal docente de los Colegios podría ser recategorizado a las categorías y niveles existentes en las plazas de jornada de la DGETI, observando la estructura académica ocupacional de los planteles de los Colegios y en función de su escolaridad, experiencia profesional y antigüedad.
3. Para obtener una plaza de jornada, el personal debería cumplir los requisitos académicos y de experiencia docente y profesional establecidos para la DGETI, tomando en consideración el orden en que se cumplan, los siguientes aspectos:
 - Grado académico (licenciatura, maestría, doctorado)
 - Antigüedad de haber obtenido el grado académico.
 - Antigüedad en el Sistema de los Colegios de Bachilleres de los estados.
 - Experiencia profesional.
4. Todo el personal académico que obtenga una plaza de jornada tendría una mejora salarial, además de su incorporación al esquema de descargas académicas, estímulos al desempeño docente, becas comisión y año sabático.
5. En el proceso de homologación participaría el personal de base contratado en ambos semestres del ciclo escolar, o bien el personal con contrato por tiempo indeterminado. Por lo que se excluyó al personal que cubre interinatos o tiene contrato por tiempo determinado.
6. La homologación salarial para el personal docente y administrativo surtiría efectos a partir del 1º de enero de 2006, el del personal directivo se realizaría a partir de 2007.
7. Las autoridades educativas de los Colegios de Bachilleres estatales con organización sindical titular de la relación laboral, deben suscribir los convenios para llevar a cabo el proceso de homologación.

Con base en lo anterior, de septiembre de 2006 a marzo de 2007, 21 de los 26 Colegios signaron los convenios de homologación o establecieron acuerdos para su aplicación: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. A esa fecha, los colegios que no se integraron al proceso de homologación fueron los siguientes: Distrito Federal, Campeche, Guerrero, Hidalgo y Sinaloa.

Asimismo, se verificó que la SEP distribuyó los recursos a los colegios a partir del 31 de octubre de 2006, en función del personal directivo, administrativo y docente, tanto de los Colegios de Bachilleres como de los Sistemas de Educación a Distancia (EMSAD) a su cargo.

Sin embargo, los recursos correspondientes a 2006 se entregaron en función de las negociaciones realizadas entre las autoridades educativas locales y su contraparte sindical, mediante un pago único para cada trabajador, sin considerar los criterios establecidos por la SEP referidos.

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y los recibos de ministración de recursos, se verificó que la SEP entregó los 237,300.0 miles de pesos autorizados por la H. Cámara de Diputados para el programa de nivelación salarial de los Colegios de Bachilleres, como se detalla en el cuadro siguiente:

**RECURSOS ENTREGADOS POR LA SEP A LOS COLEGIOS DE BACHILLERES,
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE NIVELACIÓN SALARIAL, 2006**

(miles de pesos)

Colegios de Bachilleres	Monto
Baja California	15,433.8
Baja California Sur	1,507.3
Campeche	3,976.4
Colima 1/	165.1
Chiapas	20,717.1
Chihuahua	4,564.1
Distrito Federal 2/	30,075.2
Durango	5,500.7
Guerrero	7,106.5
Hidalgo	5,469.0
Jalisco	2,594.2
México	3,775.6
Michoacán	9,361.6
Morelos	3,081.9
Nayarit 3/	74.7
Oaxaca	26,057.2
Puebla	5,911.0
Querétaro	3,874.1
Quintana Roo	6,305.5
San Luis Potosí	6,020.2
Sinaloa	12,551.2
Sonora	7,604.1
Tabasco	28,305.1
Tamaulipas	3,125.3
Tlaxcala	4,263.3
Veracruz	8,449.2
Yucatán	4,346.5
Zacatecas	7,084.1
Total	237,300.0

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficio No. DGAPyRF.-30.1/1987, del 11 de mayo de 2007.

1/ Recursos para el personal del EMSAD, dependiente de los Colegios de Bachilleres.

2/ Recursos ejercidos y reportados por el Colegio de Bachilleres Federal.

3/ Recursos para el Centro de Desarrollo Económico Educativo de Mesa del Nayar.

Con la revisión de la información justificativa del gasto, se verificó que en 2006 se destinaron 74.7 miles de pesos para el Centro de Desarrollo Económico Educativo de Mesa del Nayar en el estado de Nayarit, el cual no tiene ninguna vinculación con los Colegios de Bachilleres, mediante un convenio que carece de las firmas de los Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública responsables.

En resumen, en 2006 la H. Cámara de Diputados reasignó a la SEP recursos para el Programa de Nivelación Salarial del personal de los Colegios de Bachilleres, sin que se establecieran objetivos, metas e indicadores para el efecto, ni criterios o lineamientos para su aplicación. En agosto de ese año, la SEP integró el documento "Criterios para la Homologación del personal adscrito a los Colegios de Bachilleres de los Estados", con los lineamientos para la aplicación del programa; y ministró durante el último trimestre del año los recursos correspondientes. La entrega al personal de los recursos aprobados al programa se realizó mediante un pago único para cada trabajador, y de acuerdo con las condiciones que cada colegio negoció con la contraparte sindical, sin que se aplicaran los criterios para la homologación del personal adscrito a los Colegios de Bachilleres de los Estados, establecidos por la SEP. También, se constató que se transfirieron 74.7 miles de pesos para el Centro de Desarrollo Económico Educativo de Mesa del Nayar en el estado de Nayarit, el cual no tiene ningún vínculo con los Colegios de Bachilleres, mediante un convenio sin firmar, por lo que se incumplió lo establecido en el artículo 52, fracción IV, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.

Acción Emitida

06-0-11100-07-139-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de \$74,655.38 pesos (setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 38/100 m.n.), de recursos asignados al "Programa de nivelación salarial del personal de los Colegios de Bachilleres", que fueron entregados al Centro de Desarrollo Económico Educativo de Mesa del Nayar en el estado de Nayarit, el cual no tiene ningún vínculo con los Colegios de Bachilleres, en incumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Acción Emitida

06-9-11100-07-139-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión realizaron la entrega de los recursos del "Programa de nivelación salarial del personal de los Colegios de Bachilleres", mediante un pago único para cada trabajador, en incumplimiento de los criterios definidos en el documento denominado "Criterios para la Homologación del Personal Adscrito a los Colegios de Bachilleres de los Estados" que la misma dependencia elaboró.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1

Dirección General del Bachillerato

En el artículo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, se estableció que el ejercicio, control y la evaluación del gasto público federal para ese año, se realizaría conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en las disposiciones del Decreto y las demás aplicables en la materia.^{10/}

^{10/} La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal fue abrogada el 30 de marzo de 2006, siendo sustituida por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, en el artículo 64 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se estableció que “Las dependencias y entidades deberán llevar los registros de las afectaciones de pago sujetándose a sus presupuestos autorizados, observando para ello que se realicen: I. Con cargo a los programas presupuestarios y unidades responsables señalados en sus presupuestos, y II. Con base en los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto.”

Con el análisis de la documentación justificativa, la ASF verificó que en la Cuenta Pública 2006 la Dirección General del Bachillerato reportó el ejercicio de 3,582,688.4 miles de pesos, que representaron un incremento del 60.8% respecto de los 2,227,910.2 miles de pesos asignados en el PEF 2006. El registro del gasto se efectuó de acuerdo con la estructura programática siguiente:

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO POR LA DGB, POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, 2006
(miles de pesos)

Estructura programática	Descripción	PEF	CP	Variación	
				Absoluta	%
2 0 02 18 006 616 R008	Gestionar y ministrar subsidios federales para organismos descentralizados estatales.	2,220,910.2	3,205,872.9	984,962.7	44.3
2 0 02 18 006 616 U109	Asignación especial para la creación de plazas para la Educación Media Superior.		87,325.8	87,325.8	n.a.
2 0 02 18 006 616 U113	Institutos de capacitación para el trabajo, subsidios para la operación.		64,784.6	64,784.6	n.a.
2 0 02 18 006 616 U114	Colegios de Bachilleres, subsidio complementario para operación.		200,000.0	200,000.0	n.a.
2 0 02 18 006 616 U117	Instituto de capacitación para el trabajo.		24,705.1	24,705.1	n.a.
2 0 02 18 006 616 U154	Asignación para infraestructura en Colegio de Bachilleres de Huajintepec.	7,000.0		(7,000.0)	0.0
Total		2,227,910.2	3,582,688.4	1,354,778.2	60.8

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y Cuenta pública 2006; y Secretaría de Educación Pública, Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas, oficio Núm. DGAPyRF.- 30.1/1987 del 11 de mayo de 2007.

El incremento de 1,354,778.2 miles de pesos ejercidos por la Dirección General del Bachillerato se justificó con 12 modificaciones presupuestarias, las cuales se muestran en el cuadro siguiente:

**AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS POR LA DGB, PARA LOS
COLEGIOS DE BACHILLERES, 2006**

(miles de pesos)

Oficio	Núm. autorización	Fecha	Monto
11 3 00357	2006-11-200-1031	08/08/2006	555,613.1
11 3 00356	2006-11-200-1029	08/08/2006	64,400.0
11 3 00358	2006-11-200-1030	08/08/2006	128,800.0
11 3 00355	2006-11-200-1032	08/08/2006	24,705.1
11 3 00487	2006-11-200-1340	27/09/2006	111,932.9
11 3 00489	2006-11-200-1341	27/09/2006	205,339.6
11 3 00486	2006-11-200-1362	28/09/2006	16,252.8
11 4 00112	2006-11-200-1583	30/09/2006	3,906.1
11 3 00542	2006-11-200-1711	18/10/2006	71,200.0
11 3 00651	2006-11-200-1728	19/10/2006	87,710.4
11 3 00756	2006-11-100-2082	29/11/2006	10,979.6
11 3 00937	2006-11-200-2478	29/01/2007	89,857.2
Total: 12 afectaciones presupuestarias			1,370,696.8

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficio No. DGAPyRF.-30.1/1987 del 11 de mayo de 2007.

NOTA:

Del monto total de las afectaciones, 1,354,778.2 miles de pesos fueron para los Colegios de Bachilleres, el resto para otras ODES identificadas mediante la clave genérica R008.

También se verificaron errores en el registro presupuestal de las afectaciones 2006-11-200-1029 y 1032, por 64,400.0 miles de pesos y 24,705.1 miles de pesos, respectivamente: los recursos fueron asignados en el PEF 2006 a los Institutos de Capacitación para el Trabajo (claves U113 y U117), y se transfirieron a los Colegios de Bachilleres (clave R008), los cuales se registraron indebidamente en la Cuenta Pública 2006, ya que en este último documento se reportó que los recursos se ejercieron por los Institutos de Capacitación para el Trabajo, cuando realmente fueron erogados por los Colegios de Bachilleres Estatales (ODES).

Asimismo, se verificó que 1,994.1 miles de pesos asignados para la actividad principal U114 "Colegios de Bachilleres, subsidio complementario para operación", fueron ministrados indebidamente al Organismo Público Descentralizado denominado "Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca", el cual es un organismo educativo diferente a los Colegios de Bachilleres.

En conclusión, se verificaron errores en el registro de dos afectaciones presupuestales realizadas por la Dirección General del Bachillerato, por un monto de 89,105.1 miles de pesos; y también se constató que 1,994.1 miles de pesos asignados a los Colegios de Bachilleres fueron ministrados indebidamente

al Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, el cual no tiene ningún vínculo con los colegios, por lo que se incumplió con lo señalado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006 y en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

06-0-11100-07-139-06-002 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de \$1,994,141.00 pesos (un millón novecientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y uno pesos 00/100 m.n.), de recursos asignados para "Colegios de Bachilleres, subsidio complementario para operación", que fueron entregados al Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, el cual no tiene ningún vínculo con los Colegios de Bachilleres, en incumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Acción Emitida

06-9-11100-07-139-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión realizaron la entrega de los recursos de los "Colegios de Bachilleres, subsidio complementario para operación", al Colegio Superior para la Educación

Integral Intercultural de Oaxaca, en incumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006 y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 31 Observación Núm. 1

En el artículo 51 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se señala que "...Las dependencias y entidades deberán prever...en los instrumentos jurídicos a través de los cuales se canalicen subsidios, la obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que...al cierre del ejercicio no se hayan devengado..."; el mismo artículo aclara que "...Los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas...se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno...".

En el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que "Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública." Agrega que "...Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo."

Asimismo, en el numeral 1 del Oficio Circular núm. 307-A.-1402 de la SHCP, se instruye a las dependencias para que, tratándose de subsidios o aportaciones federales, la formalización de los respectivos convenios debería efectuarse a más tardar el 17 de noviembre del 2006, siempre y cuando las dependencias hubieran cumplido con todas las disposiciones aplicables y cuenten con la debida justificación para la aplicación de los recursos. En el numeral 4, del oficio mencionado, se señala que, en general, no habrá excepciones para aquellos compromisos correspondientes a obras públicas, cuya contratación no se haya formalizado el 30 de octubre de 2006, para las cuales en caso de su formalización posterior a dicha fecha, se deberá afectar la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2007.

Sobre el particular, la ASF verificó que con fecha 29 de diciembre de 2006, la SEP solicitó la afectación presupuestal núm 11.3 00937, por un monto de 89,857.2 miles de pesos, correspondiente a una ampliación liquida a favor de la Dirección General del Bachillerato, a fin de construir, ampliar y rehabilitar la infraestructura física de 14 Colegios de Bachilleres, identificados como Organismos Descentralizados Estatales.

Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la afectación el 29 de enero de 2007, bajo el supuesto de que la formalización de los compromisos había quedado concluida el 17 de noviembre de 2006. Por lo que en febrero del mismo año se realizó la ministración de los recursos a los 14 Colegios de Bachilleres considerados.

Con la revisión de la información proporcionada sobre los convenios de colaboración que soportarían la entrega de los recursos mencionados, se verificó que presentan las inconsistencias siguientes:

- La dependencia proporcionó 11 de los 14 convenios e informó que, al mes de noviembre de 2007, los tres documentos faltantes aún se encuentran en firma de las autoridades estatales.
- Los convenios disponibles (11) señalan como fecha de su firma la última quincena del mes de diciembre de 2006, pese a que algunos de los contratos y sus anexos incluyen la fecha de impresión correspondiente al mes de marzo de 2007.
- Establecen que la vigencia de los mismos inicia con su firma y concluye el 31 de diciembre de 2006, por lo que ocho de ellos estuvieron vigentes durante tres días, ya que aparecen firmados el 28 de diciembre de ese año.
- Todos carecen de la firma del Oficial Mayor, de los directores generales de Planeación y Programación y de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP; en 8 convenios falta la firma del Director General del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), entidad que de acuerdo con los convenios le corresponde asesorar y dar seguimiento sobre los aspectos técnicos y administrativos de las obras y del equipamiento.

Respecto al clausulado de los convenios, se verificó que la cláusula quinta, inciso a), menciona que los recursos serían depositados por la SEP en una subcuenta específica establecida por los gobiernos de los estados para identificar los recursos que les entregó la dependencia. Sin embargo, fueron depositados en cuentas bancarias de los Colegios de Bachilleres, con la instrucción de traspasarlos a las Secretarías de Finanzas locales. Conviene agregar que, como resultado de la revisión, el Colegio

de Bachilleres de Quintana Roo realizó el traspaso hasta el 19 de diciembre de 2007, es decir, 10 meses después de haberlos recibido.

Asimismo, en la cláusula quinta, inciso k), de los convenios, se señala que los gobiernos de los estados deberán remitir mensualmente a la SEP un informe sobre el ejercicio de los recursos. Sin embargo, la dependencia informó que fue responsabilidad del CAPFCE el seguimiento físico-financiero de las obras, por lo que no cuenta con la información señalada.

En conclusión, en 2006 la SEP solicitó una ampliación líquida por 89,857.2 miles de pesos correspondientes al presupuesto de ese año, sin cumplir los tiempos establecidos en el artículo 51 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Oficio Circular núm. 307-A.-1402 de la SHCP. Los convenios que amparan esos recursos no quedaron debidamente formalizados, por lo que se incumplieron las disposiciones de la SHCP emitidas en el oficio circular núm. 307-A-1402, ya que no cuentan con las firmas de los Funcionarios involucrados; asimismo, la Secretaría de Educación Pública incumplió las cláusulas de los convenios, referentes al depósito de los recursos en subcuentas específicas de los gobiernos estatales y sobre el seguimiento de su ejercicio.

Acción Emitida

06-9-11100-07-139-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión realizaron una ampliación líquida por 89,857.2 miles de pesos, correspondientes al presupuesto de 2006, bajo el supuesto de que los convenios que amparaban dichos recursos habían quedado formalizados antes del 17 de noviembre del mismo año. Sin embargo, dichos documentos aún no están formalizados, ya que no cuentan con las firmas de los Funcionarios involucrados. Así como a los servidores públicos que realizaron los depósitos en cuentas bancarias diferentes a las subcuentas específicas de los gobiernos estatales y los que no realizaron el seguimiento de su ejercicio, en incumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Oficio Circular núm. 307-A.-1402 de la SHCP.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 32 Observación Núm. 1

En el artículo 52, fracciones II y III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, se señaló que las dependencias que otorguen subsidios deberán establecer criterios redistributivos que privilegien a la población de menores ingresos, y procurar la equidad entre entidades federativas; así como mecanismos de distribución, operación y administración que otorguen acceso equitativo y transparente a todos los grupos sociales y géneros.

Al respecto, la dependencia informó que la distribución de los recursos a los Colegios de Bachilleres por concepto de subsidios se basó en un procedimiento que consideró los factores siguientes: a) gastos mínimos para la prestación del servicio, principalmente por concepto de pago de personal; b) incrementos por el crecimiento natural de la demanda, y c) la creación de nuevos servicios educativos y proyectos de fortalecimiento. Por lo que la distribución del subsidio se ajustó conforme a las necesidades de las instituciones y la disposición presupuestaria.

Asimismo, señaló que “el criterio de distribución consistió en dar continuidad a los servicios educativos con base en las estructuras autorizadas para cada organismo, las cuales tienen varios años de estar operando, y que el monto de los recursos depende de las estructuras educativas (número de planteles y docentes)...”

Para corroborar que la distribución de los recursos por entidad federativa se basó en las estructuras educativas, la ASF estimó el gasto federal promedio anual por docente, plantel y alumno de los Colegios de Bachilleres; asimismo, relacionó a los colegios en el contexto de marginación que ocupan las entidades federativas, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), cuyos resultados se presentan a continuación:

**GASTO POR DOCENTE, PLANTEL Y ALUMNO DE LOS COLEGIOS DE
BACHILLERES 2006, Y CONTEXTO DE MARGINACIÓN**

(miles de pesos)

Entidad Federativa	Gasto por			Lugar de marginación 2/
	Docente 1/	plantel	alumno	
Chiapas	209.7	4,662.00	7	1
Oaxaca	237.6	6,020.30	8.3	3
Veracruz	161.4	3,844.90	6.6	4
Hidalgo	226.1	6,133.30	11.2	5
San Luís Potosí	176.3	3,118.80	5.1	6
Puebla	142.4	2,783.40	5.7	7
Campeche	258.9	5,125.60	14.8	8
Tabasco	165.8	8,203.10	9	9
Michoacán	156.7	3,382.00	6.7	10
Yucatán	107.5	1,768.00	6.2	11
Zacatecas	185.3	2,741.20	7.3	12
Guerrero	99.5	1,925.90	5.8	13
Sinaloa	164.1	3,828.20	9	15
Querétaro	130.6	5,506.40	5.6	16
Durango	121.2	4,099.90	7.2	17
Tlaxcala	155.9	4,722.40	6.6	18
Morelos	144.8	5,018.00	6.3	19
Quintana Roo	197.9	7,017.90	8.6	20
México	148.8	3,925.40	5.7	21
Tamaulipas	214.6	5,138.50	9.8	23
Sonora	138.1	6,793.00	7.2	24
Jalisco	144.4	5,497.60	8.2	25
Chihuahua	119.9	9,668.40	4.5	26
Baja California Sur	139.7	8,489.10	10	27
Baja California	146.6	10,333.40	7.9	30
Nacional	160	4,374.00	7.2	
Distrito Federal3/	241.3	51,358.60	12	32

FUENTE: Cálculos de la ASF con información de la Secretaría de Educación Pública, base de datos: estadística de educación media superior histórica de inicio de cursos (2002-2007), Oficio Núm.DGAPYRF.-30.1/2038 del 16 de mayo de 2007, y Relación de Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficio No. DGAPYRF.-30.1/1987 del 11 de mayo de 2007; CONAPO, Cuadro A. Estimaciones con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

1/ Incluye personal directivo con grupo, docentes, profesores de educación física, de actividades artísticas, tecnológicas, e idiomas.

2/ Lugar de marginación que ocupa en el contexto nacional.

3/ Se muestra únicamente con carácter informativo, ya que no recibe ministraciones de la SEP.

La ASF estimó que el gasto promedio por docente de los colegios estatales fue de 160.0 miles de pesos, 12 colegios canalizaron recursos en docentes por encima de la media y 13 estuvieron por debajo de ésta; el gasto medio por plantel ascendió a 4,374.0 miles de pesos, 15 colegios realizaron un gasto por encima de esa media y 10 colegios estuvieron por debajo de la misma; y por alumno el gasto promedio fue de 7.2 miles de pesos, 13 colegios mostraron un gasto por alumno igual o superior a la media y 12 colegios estuvieron por debajo de ella.

Asimismo, se verificó que los promedios de gasto no están relacionados con el lugar que ocupan las entidades federativas de acuerdo con su marginación, ya que se observaron colegios cuyos promedios de gasto fueron superiores a las medias nacionales y tienen los menores niveles de marginación, como Baja California y Tamaulipas; y en otros colegios los gastos promedio realizados fueron menores a la media nacional y contaron con altos índices de marginación, como Michoacán y Puebla.

En el análisis de los tres tipos de gasto, se observó que seis colegios mostraron en los tres casos gastos por encima de las medias, y cinco colegios tuvieron los tres conceptos por debajo de la media; los otros 14 colegios observaron al menos un gasto por encima de la media nacional y al menos uno por debajo, sin que se haya podido establecer un vínculo entre los gastos y los niveles de marginación de las entidades federativas.

En resumen, la ASF concluyó que en la asignación y ministración de los recursos a los Colegios de Bachilleres, la Secretaría de Educación Pública no aplicó criterios con efectos redistributivos, ni procuró la equidad entre las entidades federativas, como lo señaló el artículo 52 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006.

Acción Emitida

06-0-11100-07-139-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que revise la distribución de los recursos hacia los Colegios de Bachilleres, para que ésta se realice con base en los criterios que establezca el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Impacto de las Observaciones**Repercusión en el Control*

En 2006, la Secretaría de Educación Pública evidenció deficiencias que impactaron en el control y seguimiento de los recursos federales asignados a los Colegios de Bachilleres, lo cual se reflejó en la ministración de recursos mediante convenios de colaboración no actualizados, que carecen de los requisitos legales establecidos en las disposiciones presupuestales y contables vigentes. Asimismo, se observó la falta de controles para verificar que las aportaciones federales correspondieron al 50.0% de los recursos destinados para la operación de los colegios, y una nula supervisión sobre la correcta aplicación de los recursos, en incumplimiento de los convenios de colaboración.

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 89,105.1 (miles de pesos)

En 2006, la Secretaría de Educación Pública evidenció errores en la integración de la Cuenta Pública por un monto total de 89,105.1 miles de pesos, que no se registraron de acuerdo con las claves presupuestales en las que se ejercieron los recursos.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 2,068.8 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 2,068.8 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 2,068.8 miles de pesos

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 2,068.8 miles de pesos se integra por: 74.7 miles de pesos entregados al Centro de Desarrollo Económico Educativo de Mesa del Nayar y 1,994.1 miles de pesos para el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, sin que se haya presentado evidencia de su vínculo con los Colegios de Bachilleres.

Consecuencias Sociales

En 2006, se identificó la falta de acciones por parte de la Secretaría de Educación Pública para incrementar la eficiencia terminal de los alumnos de los Colegios de Bachilleres, así como la carencia de programas de formación y actualización de docentes, que permitan mejorar los indicadores educativos de los colegios.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 10 observaciones que generaron 12 acciones, de las cuales corresponden: 2 a Recomendación, 2 a Pliego de Observaciones, 5 a Recomendación al Desempeño y 3 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Efectos de la Fiscalización

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 12 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño; fomentar el óptimo aprovechamiento y aumentar la calidad de los bienes y la prestación de los servicios; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

5 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño.

1 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas.

2 para identificar las oportunidades de mejora.

4 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Educación Pública y en el Colegio de Bachilleres, en relación con la política educativa de los Colegios de Bachilleres, cuyo propósito consistió en evaluar la congruencia de su objetivo con el marco legal y normativo aplicable; la eficacia en la cobertura y en el cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia en la gestión educativa; la competencia de los actores; la percepción del alumno-beneficiario; y la economía en la aplicación de los recursos asignados, se determinó revisar un monto de 4,807,601.5 miles de pesos, que representan el 100.0% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública 2006.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.
- La Ley General de Educación.
- La Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
- El Programa Nacional de Educación 2001-2006.

- El Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006 del Colegio de Bachilleres.
- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se ejecutó de acuerdo con el objetivo de la auditoría y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance señalado, en 2006 la Secretaría de Educación Pública, por medio de los Colegios de Bachilleres, cumplió parcialmente con los objetivos estratégicos para la educación media superior establecidos en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, ya que logró el 60% de los objetivos particulares relacionados con ampliar la cobertura con equidad; el 83% de los vinculados con proporcionar una educación de calidad; y el 100.0% respecto a integrar, coordinar y gestionar el sistema de educación media.

Por su parte, el Colegio de Bachilleres Federal cumplió dos de los nueve objetivos planteados en su Programa de Desarrollo Institucional 2002-2006 relacionados con la ampliación de la cobertura; incumplió cinco, cuatro referidos a educación de buena calidad, y uno vinculado con la integración y gestión del sistema de educación media; y dos no pudieron evaluarse, correspondientes a la integración y gestión del sistema educación de media.

Asimismo, en una encuesta de opinión aplicada a alumnos egresados, el 70% de los encuestados opinaron que los Colegios de Bachilleres les proporcionaron las competencias académicas y laborales para integrarse a la educación superior o al mercado de trabajo; el 80.0% de los entrevistados consideraron la educación académica recibida entre plena y satisfactoria; y un 53.4% calificó de igual manera las competencias laborales adquiridas.

Los resultados con observación se precisan en el apartado correspondiente de este informe, entre los que destacan los siguientes: la solicitud de una ampliación líquida por 89,857.2 miles de pesos en forma extemporánea respecto del calendario establecido por la SHCP, que estuvo sustentada en convenios sin formalizar debidamente; la entrega de los recursos del Programa de Nivelación Salarial del personal de los Colegios de Bachilleres, sin ajustarse al lineamiento establecido por la misma SEP; y la entrega de recursos para el Centro de Desarrollo Económico Educativo de Mesa del Nayar (74.7 miles de pesos) y para el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (1,994.1

miles de pesos), sin que la dependencia presentara evidencia de que forman parte de los Colegios de Bachilleres.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Respecto del resultado 9, relativo a la eficiencia terminal, la dependencia informó que el PRONAE 2001-2006 no establece ninguna meta de eficiencia terminal para los Colegios de Bachilleres, por tanto, no se observa el fundamento para exigirles a éstos el cumplimiento de una meta específica. Tampoco está establecido en el PRONAE que cada sistema y subsistema de la educación media superior alcanzará por sí mismo el nivel de meta establecido, es decir, no existe obligación de que cada institución educativa tenga la eficiencia terminal del 65.3% en 2006. Por lo que desde el punto de vista técnico, la comparación entre el nivel de eficiencia terminal de los Colegios de Bachilleres y el sectorial tiene sólo el carácter de un ejercicio, el cual no puede sustentar conclusiones válidas respecto del cumplimiento de una presunta meta establecida en el PRONAE. Por esa razón si bien pueden conocerse diferencias en los niveles de eficiencia terminal alcanzados en cada Colegio de Bachilleres, eso no basta para emitir un juicio de si es correcto dicho nivel, puesto que la referencia para realizar la comparación, que es la meta agregada al nivel sectorial, es un promedio y no un nivel absoluto, que sea aplicable ni exigible uniformemente en todos los casos, ni en lo particular a los Colegios de Bachilleres.

Sobre el resultado 16, la dependencia informó que en el año 2006 y específicamente en relación con los Colegios de Bachilleres, les indicó que ellos mismos diseñaran y aplicaran el programa de formación docente, considerando los criterios técnico-pedagógicos establecidos por la dependencia. En este caso, la SEP obró como corresponde en su relación con los Colegios de Bachilleres en tanto que:

Los Colegios de Bachilleres son organismos públicos descentralizados estatales, por lo que la SEP no los gobierna, ni los rige en lo académico, ni tampoco tiene a su cargo la relación con el personal docente, así como tampoco la prestación directa de servicios de dicho personal. Conforme a su naturaleza estatal y descentralizada, son los propios Colegios los que se hacen cargo de su vida académica y laboral, incluyendo los programas de fortalecimiento académico, como el de formación y actualización docente. Es decir, la SEP no tiene como su responsabilidad la ejecución de los programas de formación docente en todos los Colegios de Bachilleres, así como tampoco puede decidir en esas actividades que corresponden a los organismos estatales.

Agregó que la vinculación de la SEP en materia de formación docente para los Colegios de Bachilleres está regida por los convenios particulares que en su momento se firmaron entre el Gobierno Federal y las autoridades estatales, junto con los propios Colegios. En esos convenios se establece que la SEP dará asistencia técnica para los procesos de formación docente, estando sujeta ésta, en la mayoría de los casos, a la suscripción de convenios específicos. En el marco de esos convenios, la emisión de los criterios técnicos –pedagógicos por parte de la SEP, para que los Colegios de Bachilleres diseñaran e instrumentaran sus propios programas de formación docente, constituyó parte de esa asistencia prestada durante el ejercicio 2006, sin que estuviera obligada a asumirla de manera directa.

En relación con el resultado 29, la dependencia informó que el apoyo que se otorgó al Centro de Desarrollo Económico Educativo de Mesa del Nayar, tomó como base el convenio celebrado entre la SEP representada por acuerdo de su titular, por la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez y el Gobierno del Estado, representado en ese acto, por el Gobernador del Estado de Nayarit, C.P. Antonio Echeverría Domínguez.

En dicho convenio, cláusula segunda, inciso f, se señala la clave presupuestal a la cual se deberá llevar a cabo la aplicación de los recursos (11 616 2 0 02 18 006 R008 4218 1 1), esta clave es la misma con la que se asignan los recursos a los Colegios de Bachilleres.

Respecto del resultado 30 señaló que las afectaciones 2006-11-200-1029 y 1032, por 64,400.0 y 24,705.1 miles de pesos, respectivamente, corresponden a recursos reasignados por la H. Cámara de Diputados, y para no perder el seguimiento de dichos recursos fue necesario hacer la transferencia en la misma clave programática-presupuestal, cambiando únicamente la unidad responsable y la partida de gasto, como se muestra a continuación:

Reducción

11 600 2 0 05 18 006 U113 4233 1 1 \$64'400,000.00

11 600 2 0 05 18 006 U117 4233 1 1 \$24'705,053.00

Ampliación

11 616 2 0 05 18 006 U113 4202 1 1 (hasta la 4232) \$64'400,000.00

11 616 2 0 05 18 006 U117 4202 1 1 (hasta la 4232) \$24'705,053.00

El Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca es efectivamente un organismo descentralizado estatal; si bien su nombre no es Colegio de Bachilleres, FUNCIONA como tal, sólo que

la población objetivo, está conformada por jóvenes indígenas del estado de Oaxaca; en función de lo anterior, no existe una clave programática presupuestaria diferente a la de Colegio de Bachilleres, ya que los elementos programáticos son los mismos y la partida que indica la entidad federativa es la misma.

Sobre el resultado 32, la dependencia informó que los factores señalados determinan los gastos operativos, de los cuales el gobierno federal aporta el 50%. Es decir, en la determinación de los recursos por colegio se toman otros factores relevantes, además del número de planteles y docentes. La ponderación de estos factores se hace a través del procedimiento denominado "Programación Detallada" o PRODET, con el cual cada colegio justifica sus requerimientos para el ejercicio fiscal, en el marco de la disponibilidad presupuestaria.

La estructura educativa que determina el nivel de recursos requeridos por cada Colegio de Bachilleres es el resultado de un proceso institucional que abarca varios años y que incorpora las variables que son específicas para cada uno de ellos. Tales variables determinan diferencias entre los niveles de gasto de los Colegios de Bachilleres y cuyo origen a grandes rasgos son: a) las diferencias estructurales entre colegios; b) las diferencias históricas e institucionales entre colegios (se ejemplifica). El PRODET recupera los factores mencionados para la asignación de recursos.

La aplicación de un criterio redistributivo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 52 del PEF, no es aplicable al subsidio otorgado a los colegios, ya que éstos no son considerados programa de beneficio directo a individuos o grupos sociales, sino que los beneficiarios son los organismos públicos descentralizados de carácter estatal, es decir, los beneficiarios son personas morales sujetos al régimen de derecho público. Por otra parte, el carácter redistributivo para individuos y grupos sociales tiene sentido cuando se trata de subsidios que apoyan el ingreso, es decir, cuando tiene un propósito económico para los individuos o determinados grupos sociales, que no es el caso de los Colegios de Bachilleres.

El ejercicio realizado por la ASF en el que se compara el nivel de gasto de cada colegio por docente, plantel y alumno, en términos metodológicos no ofrece mayores elementos de análisis, en particular no logra capturar la interacción del conjunto de variables que se toman en cuenta con la programación detallada.

V.2.1.3.3. Evaluación del Programa Enciclomedia

Auditoría: 06-0-11100-07-099

Criterios de Selección

El Programa Enciclomedia fue seleccionado para su evaluación por su vinculación con las prioridades nacional y sectorial de mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, porque es de interés público conocer el impacto del programa en los resultados educativos de los estudiantes beneficiados con el mismo; y porque la LX Legislatura de la Cámara de Diputados calificó la revisión como estratégica. Además esta evaluación forma parte del ciclo de auditorías de desempeño que desde la revisión de la Cuenta Pública del año 2000 se realizan a la educación básica.

La SEP reportó en la Cuenta Pública de 2006 que en ese año erogó 4,897,246.0 miles de pesos en el Programa Enciclomedia, monto superior en 30.4% al presupuesto asignado en ese año (3,754,500.0 miles de pesos). Con estos recursos se benefició a 3.9 millones de alumnos.

Objetivo

Evaluar el desempeño de la SEP en las acciones del Programa Enciclomedia en términos de la congruencia del objetivo del programa con la normativa aplicable y las prioridades nacionales y sectoriales de mediano y corto plazos; la eficacia en la cobertura y en el cumplimiento de sus objetivos y metas; la eficiencia en su operación; la calidad del logro educativo de los alumnos; la competencia de los actores; y la economía con que se aplicaron los recursos financieros asignados al programa.

Alcance

Universo Seleccionado: 4,897,246.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 4,897,246.0 miles de pesos

Se revisaron los 4,897,246.0 miles de pesos erogados en el Programa Enciclomedia, que corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública de 2006, con base en el análisis de la información, documentación y bases estadísticas de carácter programático,

presupuestal y financiero que justifican las acciones realizadas por la SEP relacionadas con el programa.

Áreas Revisadas

Las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, de Planeación y Programación, de Desarrollo Curricular, de Formación Continua de Maestros en Servicio, de Tecnología de la Información, de Evaluación de Políticas y la Coordinación Nacional del Programa Enciclomedia en la Subsecretaría de Educación Básica. 11/

Antecedentes

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 y en el Programa Nacional de Educación (PRONAE) 2001-2006 se señala que el uso de computadoras ha posibilitado la modernización de las actividades educativas; sin embargo, las oportunidades en su aprovechamiento son desiguales, de acuerdo con las edades, grados educativos y niveles de ingreso. Asimismo, se indica que los planes y programas de estudio no incluyen, en general, el empleo sistemático de las nuevas tecnologías de información como herramientas de aprendizaje continuo.

Al respecto, se precisa que los retos en ese campo son: asegurar la elaboración de propuestas pedagógicas que permitan el uso de la tecnología como medio para renovar las prácticas pedagógicas y preparar adecuadamente a los profesores para que en sus labores cotidianas incorporen el uso de estos recursos.

Con el fin de atender esta problemática, a partir del año 2001 el Gobierno Federal inició el diseño del Programa Enciclomedia como una herramienta pedagógica para utilizarse en la práctica cotidiana de los profesores de 5o. y 6o. grado de las escuelas primarias públicas.

En 2003 se emitió el Documento Base del Programa Enciclomedia por parte de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal (actualmente Subsecretaría de Educación Básica), en el cual se establecieron los objetivos general y específicos del programa y sus componentes.

^{11/} La Coordinación del Programa Enciclomedia se creó el 29 de marzo de 2007, mediante el oficio circular núm. 226/07, suscrito por la Secretaría de Educación Pública; y durante la auditoría fue una de las áreas revisadas toda vez que concentra información del programa.

El Documento Base del Programa Enciclomedia no fue publicado en el Diario Oficial y carece de las autorizaciones competentes, no obstante, la auditoría se efectuó conforme a los lineamientos establecidos en este documento, ya que éste fue el instrumento utilizado para operar el programa.

De acuerdo con el Documento Base del Programa Enciclomedia, éste se estructura en cuatro componentes:

1. Desarrollo de Enciclomedia
2. Formación docente y apoyo pedagógico para el aprovechamiento de Enciclomedia
3. Adecuación y equipamiento de aulas
4. Seguimiento y evaluación

A continuación se presenta de manera general el contenido de cada componente:

1. Desarrollo de Enciclomedia

Considera la construcción pedagógica, la vinculación y organización de los recursos del programa, a partir de la elaboración de materiales o contenidos hipermediados ^{12/} en el software de Enciclomedia.

De acuerdo con el Documento Base, durante los años 2001 y 2002 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) suscribió convenios con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para desarrollar el prototipo del Programa Enciclomedia; con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para la supervisión pedagógica del mismo y con la empresa Microsoft México para garantizar la calidad del diseño y la ingeniería del sistema, así como la instalación de licencias de uso de la Enciclopedia Encarta en la base tecnológica de Red Escolar. ^{13/} En ese periodo, el CONACYT suscribió un convenio con la SEP para cederle el uso del Programa Enciclomedia en materia de difusión y aprovechamiento en el Sistema Educativo Nacional. Respecto de esta información, la ASF no cuenta con evidencia de lo descrito en el Documento Base del programa.

^{12/} De acuerdo con la SEP, la hipermedia es una conjunción de video, sonido, gráficos, animaciones y otros elementos para formar una asociación de temas no lineal, en lugar de forzar al usuario a desplazarse por la información de forma secuencial. La hipermedia permite simular los procesos saltando de un tema a otro por medio de asociaciones.

^{13/} El propósito de Red Escolar es brindar las mismas oportunidades educativas a todos los mexicanos llevando a cada escuela y a cada centro de maestros materiales relevantes que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con apoyo de las tecnologías de información y comunicación.

En ese mismo documento, se señala que en 2003 se firmó un convenio entre la SEP y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), con el propósito de llevar a cabo el diseño pedagógico del sistema, que se definió formalmente como Programa Enciclomedia y se elaboró el Documento Base del mismo. La ASF no contó con el convenio y documentación que le permitiera comprobar esta información.

De acuerdo con la SEP, para 2004 en el Sistema de Metas Presidenciales (SIMEP) se comprometieron las metas para el trienio 2004-2006 y se estableció que la cobertura del programa se enfocaría a los alumnos de 5o. y 6o. grado de educación primaria. Durante ese año, se digitalizó la totalidad de los libros de texto gratuito de 5o. y 6o. grado, con excepción del de geografía, 14/ y se concluyó el desarrollo de contenidos y ligas con video animaciones y la Enciclopedia Encarta. Asimismo, el Subsecretario de Educación Básica y las autoridades educativas estatales firmaron los convenios de colaboración para la primera fase del programa, en los que se acordó que las entidades federativas aportarían los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la operación del mismo.

De acuerdo con la dependencia, en 2005 se diseñó el Modelo Multianual de Servicios (MMS), que consiste en la contratación de servicios profesionales, con el fin de contar con la infraestructura necesaria para la ejecución y monitoreo remoto del Programa Enciclomedia, así como para que el maestro frente a grupo tenga la disponibilidad inmediata y permanente del mismo. Para la operación del MMS se suscribieron con las entidades federativas los Convenios de Coordinación Multianuales 2005-2010, en los que se establecieron los mecanismos para desarrollar, operar y administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados para la operación del programa.

La SEP señala también que en ese año el ILCE desarrolló el concepto de Mesa de Servicios y Control de Calidad Enciclomedia (MSC), cuyo objeto es fungir como un canal único para reportar incidentes, recibir el soporte técnico que resuelva los problemas operativos, verificar que los proveedores cumplan en tiempo y forma con todas las obligaciones contratadas y que el instituto resuelva las deficiencias que podrían presentarse en el uso del software.

Asimismo, en el Documento Base se indica que la Subsecretaría de Educación Básica, la Oficialía Mayor de la SEP y el ILCE suscribieron un convenio de colaboración para continuar con la implementación del Programa Enciclomedia, en el que se estableció el desarrollo de una mesa de

^{14/} La SEP informó que los libros de geografía no fueron digitalizados debido a que estos textos sólo pueden ser reproducidos en forma impresa y no pueden ser utilizados en cualquier otro tipo de soporte, salvo que exista autorización expresa y por escrito de los autores. Señaló también que los autores de estos libros han planteado una demanda "exorbitante" por pago de derechos para uso electrónico u otro, por lo que dependencia no ha llegado a un acuerdo contractual y económico al respecto.

ayuda adicional a la MSC, para resolver los problemas específicos de uso del programa, que incluye soporte vía telefónica, visitas a los estados para solucionar problemas del software y solución de incidentes reportados por la MSC. La ASF no cuenta con evidencia de la suscripción del convenio señalado.

2. Formación docente y apoyo pedagógico para el aprovechamiento de Enciclomedia

En el Documento Base del Programa Enciclomedia se señala que en este componente se consideró el desarrollo de los contenidos y materiales para la formación docente; la capacitación en el uso de Enciclomedia de asesores técnicos y pedagógicos que asistirían a los docentes; el apoyo técnico y pedagógico a los maestros; y el diseño e implementación del proceso de formación continua de maestros de educación básica para la enseñanza asistida por Enciclomedia.

En el Libro Blanco del Programa Enciclomedia, se reportó que en 2004 se iniciaron las acciones de capacitación de docentes en la Enseñanza Asistida por Enciclomedia, en coordinación con las autoridades educativas estatales y que en 2005 todas las entidades desarrollaron una estrategia propia para la formación de directivos, docentes y personal de apoyo técnico pedagógico en el uso de Enciclomedia, se impartió el Taller Nacional para Coordinadores de Centros de Maestros, se iniciaron los cursos del nivel intermedio del trayecto formativo y se incorporaron maestros al nivel inicial.

De acuerdo con información proporcionada por la SEP, en 2006 se había capacitado en el desarrollo de habilidades para operar el programa a 196,554 profesores (44.8%), de los 438,951 docentes que laboraron en escuelas atendidas con Enciclomedia.

3. Adecuación y equipamiento de aulas

Este componente comprendió la dotación de infraestructura de las aulas de 5o. y 6o. grado de las escuelas primarias públicas.

De acuerdo con el Libro Blanco del programa, en 2003 se inició el equipamiento de las aulas con la aplicación de un programa piloto. Para ello, la SEP transfirió recursos a los 31 estados de la República y al Distrito Federal destinados al equipamiento de aulas y la instalación del programa. La dependencia no cuenta con la información que acredite el número de aulas instaladas en el programa piloto, ni del ejercicio de recursos con cargo a Enciclomedia.

En 2004 la SEP adquirió e instaló equipos en 21,407 aulas de 5o. y 6o. grado de educación primaria, de las 220,705 existentes en ese año; y sustituyó la televisión por pizarrones interactivos en las aulas que ya pertenecían al proyecto de Red Escolar.

En 2006 la SEP equipó con Enciclomedia 145,377 aulas de 5o. y 6o. grado (65.2%) de los 223,076 salones de clase que constituyeron su universo de atención.

4. Seguimiento y evaluación

En el Documento Base del Programa Enciclomedia se indica que las evaluaciones sobre el uso y resultados del programa deberán ser aplicadas en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas Públicas de la SEP.

De acuerdo con ese documento, el propósito de las evaluaciones sería recabar evidencia sobre el desarrollo de Enciclomedia, principalmente en cuanto a la modificación de las prácticas en el aula a partir del uso del programa; el progreso en el aprendizaje de los alumnos atribuible al uso del mismo y la identificación del nivel de aceptación del programa por parte de los maestros y estudiantes.

Para conseguir el propósito anterior, se definieron tres modalidades de evaluación:

- a) Viabilidad: que consiste en monitorear el programa en las aulas para retroalimentar el diseño, introducir correctivos oportunos e identificar mejores prácticas.
- b) Seguimiento del cumplimiento de las metas del programa.
- c) Impacto: medir los resultados en el aprendizaje de los alumnos beneficiados con Enciclomedia.

Cabe señalar que la SEP informó que no realizó evaluaciones de viabilidad, seguimiento e impacto del Programa Enciclomedia.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

Congruencia del objetivo del Programa Enciclomedia

- 1. Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, determinar cuál es el fundamento legal del Programa Enciclomedia.
- 2. Verificar la congruencia del objetivo del Programa Enciclomedia establecido en su Documento Base con el marco legal aplicable contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación.

3. Verificar la congruencia del objetivo del Programa Enciclomedia con las prioridades nacionales y sectoriales de mediano plazo contenidas en el PND y el PRONAE, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación.
4. Verificar el cumplimiento de la Ley de Planeación en cuanto a la congruencia del objetivo del Programa Enciclomedia establecido en su Documento Base con las prioridades de corto plazo, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 en materia de educación básica.
5. Comprobar el ajuste del Programa Enciclomedia a la normativa aplicable en materia de proyectos de inversión, contenida en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal y en los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como para la integración de programas y proyectos de inversión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Eficacia en la cobertura

6. Verificar la eficacia en la cobertura del programa con respecto a su población objetivo, de conformidad con la Ley de Planeación.
7. Comprobar la eficacia en la cobertura del programa Enciclomedia con respecto a la población objetivo establecida en el Documento Base del Programa.

Eficacia en el cumplimiento de metas y objetivos

8. Verificar la eficacia en el cumplimiento de las metas de mediano plazo establecidas en el PRONAE 2001-2006.
9. Verificar el cumplimiento de las metas comprometidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y en el SIMEP para el periodo 2001-2006.
10. Comprobar la eficacia en el cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de la educación, establecido en el Documento Base del Programa Enciclomedia, mediante los indicadores de eficiencia terminal, deserción y reprobación.
11. Comprobar la eficacia en el cumplimiento del objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de aprendizaje de los alumnos, establecido en el Documento Base del Programa Enciclomedia mediante un estudio de impacto a los resultados de la prueba

ENLACE, utilizando un grupo de tratamiento (educandos beneficiados con Enciclomedia) y un grupo de control (estudiantes que no tuvieron acceso al programa).

12. Verificar si en 2006 se alcanzaron las previsiones establecidas en el análisis costo y beneficio del Programa Enciclomedia, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 y en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.

Eficiencia en la operación

13. Comprobar la eficiencia con que la SEP operó el Programa Enciclomedia mediante el análisis de los cuatro componentes establecidos en el Documento Base del programa: Desarrollo de Enciclomedia, Formación Docente y Apoyo Pedagógico para el Aprovechamiento de Enciclomedia, Adecuación y Equipamiento de Aulas, y Seguimiento y Evaluación.

Competencia de los actores

14. Constatar que la SEP tuviera las facultades y atribuciones para diseñar, operar y evaluar el programa; así como la competencia para realizar las Funciones que tiene encomendadas, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación.
15. Constatar que la dependencia designó de manera formal una unidad responsable para operar el Programa Enciclomedia y que a su vez, implementó los sistemas que aseguren que los servidores públicos tienen el perfil adecuado y las competencias necesarias para desarrollar las Funciones encomendadas en relación con el programa, de conformidad con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Economía en la aplicación de los recursos

16. Comprobar la economía con que se aplicaron los recursos financieros asignados al Programa Enciclomedia, considerando los recursos originales y ejercidos, el gasto erogado en el programa en 2006 desagregado por unidad responsable, capítulo de gasto y concepto, el costo total del programa en el periodo 2001-2006 y el gasto ejercido en la celebración de contratos para el equipamiento de aulas, con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

CONGRUENCIA DEL OBJETIVO DE ENCICLOMEDIA

Marco Legal

En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 4, se dispuso que "los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos".

En el artículo 3 del mismo ordenamiento se señala que son elementos y requisitos del acto administrativo:

- I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo.
- II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar.
- III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos.
- IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida.
- V. Estar fundado y motivado.
- VI. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas.
- VII. Mencionar el órgano del cual emana.
- VIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión.

- IX. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo.
- X. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan.

En 2003 la Subsecretaría de Educación Básica y Normal (actualmente Subsecretaría de Educación Básica) emitió el Documento Base del Programa Enciclomedia en cual se establecieron el objetivo general y específico del programa y sus componentes; sin embargo, éste no cuenta con la autorización correspondiente ni fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Mediante el oficio número 300/CSOE/CA/0973 del 7 de septiembre de 2007, la SEP informó que "el Documento Base del Programa Enciclomedia se genera como resultado del proceso de planeación a partir de las negociaciones realizadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del programa" y que el acuerdo con el organismo financiero internacional no fue concretado debido a que la estrategia de operación del Programa Enciclomedia "no cumplía con la política de financiamiento del BID". Además, mediante el mismo oficio, la dependencia informó que: "el Documento Base es publicado en la página de la SEP en donde se puede consultar toda vez que es de carácter público".

Añadió que en lo referente a la creación de instrumentos normativos para operar el programa, el Documento Base se ajustó al fundamento legal que rige al Sistema Educativo Nacional, sin que se proporcionara evidencia de ello.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo establecido en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, referente a que los lineamientos que expidan las dependencias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos, ya que el Documento Base del Programa Enciclomedia no fue publicado en el Diario Oficial y carece de los requisitos establecidos en dicha ley.

No obstante, la auditoría se efectuó conforme a los lineamientos establecidos en el Documento Base del Programa Enciclomedia, ya que éste fue el instrumento en el que se establecieron los objetivos y componentes del programa.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que el documento que establezca los objetivos, componentes, líneas de acción, estrategias y metas del Programa Enciclomedia se autorice por autoridad competente y se publique en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de cumplir lo establecido en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-02-001 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en 2003 emitieron el Documento Base del Programa Enciclomedia sin contar con la autorización de los Funcionarios competentes y sin publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, en contravención de lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública comunicará a la Auditoría Superior de la Federación haber tomado conocimiento de esta solicitud, quedando a salvo el derecho de esta entidad de fiscalización superior de la Federación de realizar las revisiones de seguimiento procedentes.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Con el propósito de evaluar si el objetivo del Programa Enciclomedia establecido en su Documento Base se orientó a la consecución de los fines previstos en el marco legal en materia educativa, se revisaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, los resultados se presentan en el cuadro siguiente:

CONGRUENCIA DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA CON EL MARCO LEGAL APLICABLE

Documentos que contienen el marco legal		Objetivo del Programa Enciclomedia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Ley General de Educación	Documento Base
Art. 3o. párrafo primero. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —federación, estados, Distrito Federal y municipios—, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. III. El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.	Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas, II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión. Artículo 14,-...Corresponden a las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes: V.- Editar libros y producir otros materiales didácticos...	Contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de aprendizaje de los alumnos.

FUENTES: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Educación, México 1993; Secretaría de Educación Pública, Programa Enciclomedia. Documento Base, México 2004.

Como se observa en el cuadro anterior, el objetivo del Programa Enciclomedia enfocado a mejorar la calidad de la educación en el nivel primaria, a través de nuevas prácticas pedagógicas que impacten en el aprendizaje de los alumnos fue congruente con la Ley General de Educación que señala la obligación del Estado de proporcionar educación básica y la atribución de la SEP de producir materiales didácticos. Asimismo, dicha ley corresponde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como eje rector de la política educativa el derecho de los mexicanos a recibir educación básica con la finalidad de contribuir a su desarrollo integral para el ejercicio pleno de sus capacidades y favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Prioridades de Mediano Plazo

En la Ley de Planeación, artículo 9o., se estableció que "Las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable".

En el artículo 16, fracción IV, del mismo ordenamiento, se indicó que a las dependencias de la administración pública centralizada les corresponde asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006.

Con la auditoría se verificó la vinculación del objetivo del Programa Enciclomedia con respecto a los fijados en el Programa Nacional de Educación (PRONAE) 2001-2006 y la congruencia de éste con el PND 2001-2006, como se muestra en el cuadro siguiente:

CONGRUENCIA ENTRE EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA CON LAS PRIORIDADES NACIONALES Y SECTORIALES DE MEDIANO PLAZO

Prioridades de mediano plazo		Objetivo del Programa Enciclomedia
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006	Programa Nacional de Educación 2001-2006	
• Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos. • Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades. • Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales de iniciativa individual y colectiva.	Justicia educativa y equidad Garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de todos los niños y jóvenes del país en la educación básica. Calidad del proceso y el logro educativos Garantizar que todos los niños y jóvenes que cursen la educación básica adquieran conocimientos fundamentales, desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las actitudes necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía competente y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Reforma de la gestión institucional Reformar el FUNCIONAMIENTO del sistema educativo con el fin de asegurar la eficacia en el diseño y puesta en marcha de las políticas, su evaluación continua, la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas, para garantizar una política centrada en el aula y la escuela.	Contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de aprendizaje de los alumnos.

FUENTES: Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2001; Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de Educación, 2001-2006, México. Secretaría de Educación Pública, Programa Enciclomedia. Documento Base, México 2004.

Como se observa en el cuadro anterior, en el PRONAE se fijaron tres objetivos estratégicos de la Educación Básica Nacional:

- Justicia educativa y equidad
- Calidad del proceso y el logro educativos

- Reforma de la gestión institucional

Para el objetivo de calidad del proceso y el logro educativos se estableció, entre otras, la política de impulsar el uso, expansión y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, así como la producción de materiales audiovisuales e informáticos que favorezcan el aprendizaje.

Dentro de esta política se incluyó al Programa Enciclomedia con las metas siguientes:

- a) Desarrollo de contenidos en soporte electrónico para incorporar los libros de texto gratuitos de cuarto, quinto y sexto grados de educación primaria, al sistema Enciclomedia, para 2003.
- b) Implantación, en coordinación con las autoridades educativas estatales, del sistema Enciclomedia para su consulta en todas las escuelas en condiciones de incorporar esta tecnología, a 2003.
- c) Capacitación en el uso del sistema Enciclomedia a todos los profesores de las escuelas en donde se haya incorporado este sistema, a 2003.

En el mismo eje, el objetivo del Programa Enciclomedia busca mejorar la calidad de la educación básica y constituirse en una herramienta fundamental para desarrollar nuevas prácticas pedagógicas que estimulen el aprendizaje y las habilidades de los escolares.

De lo anterior se concluye que el objetivo del Programa Enciclomedia se vinculó con los propósitos establecidos en la planeación sectorial de mediano plazo, y ésta a su vez fue congruente con las prioridades del PND 2001-2006 que están orientadas a desarrollar las habilidades y capacidades de los alumnos, basadas en nuevas prácticas educativas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Planeación.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Planeación anual

En el artículo 40 de la Ley de Planeación se estableció que “Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica,

social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los programas a que se refiere esta Ley.”

En el PRONAE 2001-2006 se establecieron tres metas para el Programa Enciclomedia y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se fijaron dos metas para el mismo; las metas de ambos documentos se muestran en el cuadro siguiente:

METAS DE ENCICLOMEDIA ESTABLECIDAS EN EL PRONAE 2001-2006 Y EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006

Metas PRONAE 2001-2006	Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006
Desarrollo de contenidos en soporte electrónico para incorporar los libros de texto gratuitos de cuarto, quinto y sexto grados de educación primaria, al sistema Enciclomedia, para 2003.	Materiales educativos incorporados al Sistema Enciclomedia para la educación básica
Implantación, en coordinación con las autoridades educativas estatales, del sistema Enciclomedia para su consulta en todas las escuelas en condiciones de incorporar esta tecnología, a 2003.	Aulas FUNCIONando con Enciclomedia
Capacitación en el uso del sistema Enciclomedia a todos los profesores de las escuelas en donde se haya incorporado este sistema, a 2003.	

FUENTE: Programa Nacional de Educación, 2001-2006, México 2003. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, México, 2005.

Como se observa en el cuadro, en el PRONAE 2001-2006 se establecieron tres metas para Enciclomedia relativas al desarrollo de contenidos en soporte electrónico, la implantación del programa en las escuelas y la capacitación de los profesores para el uso del mismo; y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se fijaron dos metas: una referente a los materiales incorporados al programa y otra de aulas FUNCIONando con Enciclomedia, sin establecer alguna meta relacionada con la capacitación de los docentes para el uso del programa.

De lo anterior se concluye que en 2006 la SEP cumplió parcialmente lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Planeación, que establece que los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación deberán ser congruentes con el PND y los programas sectoriales, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 fijó metas para la incorporación de materiales al

Programa Enciclomedia y las aulas FUNCIONando con el mismo, sin considerar la capacitación de los docentes que se establece en el programa sectorial.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que las metas que se incorporen en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondan con las establecidas en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 para el Programa Enciclomedia, con el fin de cumplir lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Planeación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

En el numeral 30, del apartado I) "Disposiciones Generales y Específicas", subapartado "Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en julio de 2005, se señaló que el proceso de programación y presupuestación en 2006 estaría orientado a lograr la formulación de un presupuesto de egresos que desde la etapa de la programación reflejara las acciones que corresponde realizar al Estado para atender las demandas de la sociedad y que al mismo tiempo fuera factible de ser evaluado a partir de los resultados de su ejecución.

En los numerales 9 y 11 del apartado I) "Disposiciones Generales y Específicas", subapartado "Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006 también se indicó que las dependencias y entidades deberían verificar que las estructuras programáticas que correspondieran a actividades institucionales sustantivas estuvieran asociadas con árboles completos de objetivos, metas e indicadores y que al establecer objetivos, invariablemente debería derivarse cuando menos una meta y un indicador vinculados a cada uno de ellos.

En el numeral 12 del apartado I) "Disposiciones Generales y Específicas", subapartado "Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006 se estableció que "al formular las metas e indicadores, las dependencias y entidades deberán abstenerse de incorporar indicadores de gestión diseñados para medir la operación administrativa interna de las dependencias y entidades. Bajo un enfoque de presupuesto por resultados, no es relevante medir el total de casos o eventos atendidos entre el total programado. Igualmente, no se considera relevante medir los recursos presupuestarios utilizados entre el total programado".

De acuerdo con el Documento Base, el objetivo del Programa Enciclomedia consiste en "contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de aprendizaje de los alumnos".

En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se observó que en ese documento la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" se incluyó en la Actividad Institucional 009 "producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura", cuyo objetivo consiste en "fomentar el acceso a la lectura", para la cual se fijaron una meta y dos indicadores:

METAS E INDICADORES DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006

Objetivo de la actividad institucional 009 "Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura"	Meta	Indicador de resultados	Fórmula del indicador
Fomentar el acceso a la lectura	Mejorar el acceso a los productos culturales	Aulas FUNCIONando con enciclomedia	$\frac{\text{Aulas FUNCIONando con enciclomedia}}{165,615 \text{ Aulas}} \times 100$
		Materiales educativos incorporados al Sistema Enciclomedia para la educación básica	$\frac{\text{Materiales educativos incorporados al Sistema Enciclomedia para la educación básica realizados}}{\text{Materiales educativos incorporados al sistema Enciclomedia para la educación básica programados}} \times 100$

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, México, 2005.

Como se observa en el cuadro anterior, la SEP estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 estructuras completas de objetivos, metas e indicadores para el Programa Enciclomedia; sin embargo, los indicadores presentados se refieren al número de aulas equipadas con el programa y al número de materiales incorporados al sistema Enciclomedia, los cuales no permiten medir los resultados de la ejecución del programa, ni el avance en el cumplimiento de su objetivo.

Asimismo, el propósito de la Actividad Institucional 009, referente a "fomentar el acceso a la lectura", no reflejó el objetivo del programa establecido en su Documento Base, ya que éste se enfoca a contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas primarias públicas e impactar en el aprendizaje de los alumnos.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo establecido en el apartado I) "Disposiciones Generales y Específicas", subapartado "Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, referente a que las dependencias deberían abstenerse de incorporar indicadores de gestión para medir su operación, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se presentaron indicadores que se refieren al número de aulas equipadas con Enciclomedia y de materiales educativos incorporados al programa, los cuales no permiten evaluar los resultados de la ejecución del mismo ni el avance en la consecución de su objetivo. Además, en la estructura programática se ubicó a Enciclomedia en una actividad institucional que no corresponde con sus acciones y objetivo.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias a fin de incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación indicadores y metas que permitan verificar el avance en el cumplimiento del objetivo del Programa Enciclomedia en materia de la contribución del programa a mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos de primarias públicas, en observancia de los artículos 27 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de lo que se establezca en el Manual de Programación y Presupuesto en relación con la formulación de un presupuesto por resultados.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

En el artículo 6, fracción I, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente en 2004, se estableció que los titulares de las dependencias y entidades serían responsables de "designar al administrador de cada uno de los programas y proyectos de inversión que pretendan realizar en el siguiente ejercicio fiscal, de manera previa a la elaboración de su análisis costo y beneficio, pudiendo un administrador ser designado para hacerse cargo de uno o más programas y proyectos de inversión".

En el artículo 6, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente en 2006, se indicó que "los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de designar, dentro de su estructura orgánica vigente, al administrador de cada uno de los programas y proyectos de inversión cuyo monto total sea mayor a 100 millones de pesos, o bien de aquellos que por sus características especiales la Unidad de Inversiones determine que lo requieran, pudiendo un administrador ser designado para hacerse cargo de uno o más programas y proyectos de inversión. El administrador deberá tener como mínimo el nivel de director de área o su equivalente en la Administración Pública Federal".

Con la revisión de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, se verificó que el "Proyecto de Informática Educativa Enciclomedia" se registró el 20 de abril de 2004 con la clave 04113150001.

Asimismo, con la revisión de la Cuenta Pública de 2006 se determinó que la SEP incluyó al Programa Enciclomedia dentro de los programas y proyectos de inversión a su cargo, con la misma clave, considerado como de infraestructura social, con fecha de inicio en enero de 2003 y de término en diciembre de 2011.

También se constató que con el oficio circular número 226/07, del 29 de marzo de 2007, la Secretaría de Educación Pública designó al Director General de Materiales Educativos como responsable de la operación del Programa Enciclomedia a partir de esa fecha.

Sin embargo, la dependencia no proporcionó la evidencia que permitiera verificar que entre 2004 y 2006 el titular de la SEP designó un administrador responsable del Programa Enciclomedia.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo establecido en el Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente en 2006, en relación con que los titulares de las dependencias son responsables de designar al administrador de cada uno de sus programas y proyectos de inversión, ya que la secretaría no proporcionó la información que permitiera verificar que en 2006 se designó un FUNCIONARIO responsable de la ejecución del Programa Enciclomedia.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que en 2006 omitieron designar al administrador del Proyecto de Informática Educativa Enciclomedia, registrado en ese año en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en incumplimiento del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente en ese año.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

En el artículo 72 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente, en 2006, se indicó que “la cartera se integrará con aquellos programas y proyectos de inversión que cuenten con el análisis costo y beneficio correspondiente. El análisis costo y beneficio deberá considerar las alternativas que se hayan identificado para atender una necesidad específica o solucionar la problemática de que se trate y deberá mostrar que los programas y proyectos de inversión son susceptibles de generar por sí mismos beneficios netos positivos bajo supuestos razonables, independientemente de cuál sea la fuente de los recursos con los que se financien”.

En el numeral 4 de los "Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como para la integración de los programas y proyectos de inversión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación", emitidos por la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP el 26 de julio de 2005, se estableció que para el registro en la cartera de nuevos programas y proyectos las dependencias deberían enviar a la SHCP, a través del módulo de Cartera de Inversión del PIPP 15/ la solicitud de registro y el análisis costo y beneficio correspondiente (fracción i). Asimismo, se indica que la Unidad de Inversiones de la SHCP informará sobre el resultado de la solicitud de registro a través del PIPP; para ello, las dependencias y sus entidades deberán utilizar las herramientas de consulta del módulo de Cartera de Inversión.

En el numeral 5 de dichos lineamientos se estableció que "en el caso de modificaciones de programas y proyectos de inversión previamente registrados en la Cartera que no impliquen una modificación de alcance, las dependencias y entidades solamente deberán actualizar la información correspondiente a través del módulo de 'Cartera de Inversión' del PIPP".

Al respecto, la SEP proporcionó el "Documento para Cumplir con los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Análisis Costo y Beneficio en Proyectos de Inversión en Infraestructura Social", correspondiente al Proyecto de Informática Educativa Enciclomedia, elaborado en diciembre de 2003, sin que la dependencia presentara evidencia de que el documento fue registrado en el módulo de Cartera de Inversión del PIPP y que fue aprobado por la Unidad de Inversiones de la SHCP para que el proyecto se incluyera en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.

En la revisión del estudio de costo y beneficio del Programa Enciclomedia, se identificaron los compromisos que la SEP debería cumplir para 2006. Los principales compromisos incluidos en dicho estudio se muestran en el cuadro siguiente:

15/ Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto.

**COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO DEL PROGRAMA
ENCICLOMEDIA PARA 2006**

Concepto	Compromiso
Incorporar a todos los grados de primaria	1o. a 6o. grado
Aulas beneficiadas con Enciclomedia	450,000
Mejora en los indicadores escolares	30.0%
Consolidar el envío de materiales didácticos	Incorporar a Enciclomedia los materiales educativos de los programas Red Escolar, Enseña a enseñar, SEPiensa, SEP 21, Biblioteca digital, PAREIB, PIEC, PEC, Bibliotecas escolares y de aula y PRONAP

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Documento para Cumplir con los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Análisis Costo y Beneficio en Proyectos de Inversión en Infraestructura Social. México, 2003.

También, se comprobó que la dependencia no realizó modificaciones en el registro de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, y que la vigencia del registro comprende el periodo de 2003 a 2009.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo establecido en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente en 2006, y los Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como para la integración de los programas y proyectos de inversión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que no cuenta con la evidencia documental que acredite que el análisis de costo y beneficio fue registrado en el módulo correspondiente del PIPP y de que éste fue aprobado por la Unidad de Inversiones de la SHCP.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que sustente que el análisis de costo y beneficio del Programa Enciclomedia se entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fue aprobado por esa dependencia para su inclusión en la cartera de programas y

proyectos de inversión, de conformidad con lo establecido en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal y en los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como para la integración de los programas y proyectos de inversión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Cobertura

En la Ley de Planeación, artículo 3, se estableció que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

En el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, artículo 8, fracción I, se indicó que la programación-presupuestación del gasto público federal comprendería las acciones que deberían realizar las entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias y metas derivadas de las directrices y planes de desarrollo económico y social que formulara el Ejecutivo Federal a través de la SHCP.

Al respecto, se verificó que la SEP estableció diferentes poblaciones objetivo beneficiarias del Programa Enciclomedia o bien distintos criterios para su identificación:

- En el PRONAE 2001-2006 se indicó que la población objetivo del Programa Enciclomedia correspondería a todas las escuelas en condiciones de incorporar esta tecnología.
- En el Documento Base del Programa Enciclomedia se estableció que en su primera fase el programa se implementaría en todas las aulas de 5o. y 6o. grado de escuelas primarias públicas del país y posteriormente beneficiaría a alumnos de todos los grados de educación primaria y de secundaria. 16/

^{16/} La SEP informó que la primera fase del Programa Enciclomedia inició en 2004 con la instalación de 21,407 aulas de 5o. y 6o. grado. La segunda fase comenzó a partir de la implementación del Modelo Multianual de Servicios, a fines de 2005. Sin embargo, la dependencia no especificó en cuántas fases se dividió la instrumentación del programa, los resultados obtenidos en cada una y las fechas de inicio y término previstas para cada fase.

- En los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, suscritos entre el gobierno Federal y los gobiernos estatales, se indicó que el número de aulas de 5o. y 6o. grado de escuelas primarias públicas que se instalarían con el programa en cada entidad federativa, se seleccionarían por los gobiernos estatales, con base en los criterios establecidos por los mismos.
- En el análisis costo y beneficio se determinó que el programa se implementaría en 2004 en las aulas de 5o. y 6o. grado; en 2005, en 3o. y 4o. grado; y para 2006, en 1o. y 2o. grado.
- En el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 de la SEP, primera etapa, se reportó que para ser equipadas con Enciclomedia las aulas de 5o. y 6o. grado deberían “ser aulas urbanas en una proporción del 95 al 100%” y “ser aulas rurales localizadas a no más de 30 minutos de una ciudad principal por carretera”. 17/

De lo anterior se concluye que la SEP estableció diferentes poblaciones objetivo o bien distintos criterios para su identificación, sin que en ningún caso se cuantificara el número de aulas y escuelas por beneficiar con el Programa Enciclomedia, por lo cual la dependencia incumplió lo establecido en la Ley de Planeación y en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en lo referente a la fijación de objetivos y metas.

Para los efectos de evaluación, se utilizó la población objetivo definida en el Documento Base del Programa Enciclomedia, debido a que el programa operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho documento.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias para definir los criterios únicos que permitan identificar y ubicar con precisión a la población objetivo del Programa Enciclomedia, con el fin de cumplir con lo

17/ Mediante oficio número OM.DGTEC.CA.1547/2007 del 29 de octubre de 2007, el Coordinador Administrativo de la Dirección General de Tecnología de la Información, informó que desconoce el documento en el que se estableció este criterio de selección.

establecido en el artículo 3 de la Ley de Planeación, y en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo referente a la fijación de objetivos y metas.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

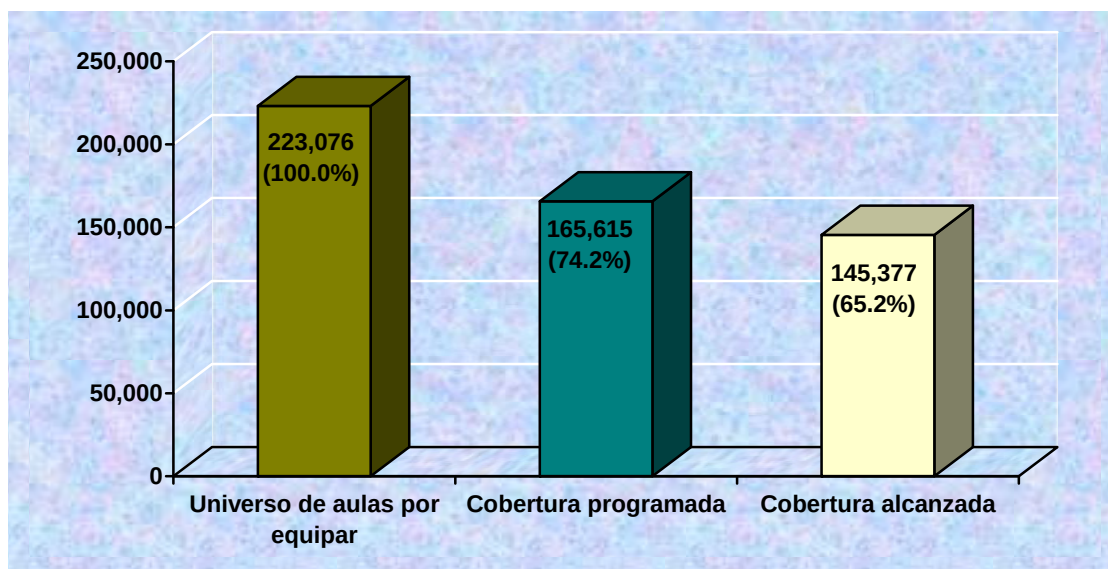
Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

En el Documento Base del Programa Enciclopedia se estableció que en su primera etapa, el Programa Enciclopedia se implementaría en todas las aulas de 5o. y 6o. grado de escuelas primarias públicas del país.

Con la revisión de la información proporcionada por la SEP, se verificó que en 2006 la dependencia determinó como universo de atención las 223,076 aulas de 5o. y 6o. grado de primaria existentes en el país, que se ubicaron en 90,638 escuelas. Asimismo, se precisó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 la SEP fijó como meta equipar 165,615 aulas con Enciclopedia, con lo cual lograría una cobertura de 74.2% de su universo de atención.

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos, se constató que en 2006 se logró una cobertura de aulas equipadas con Enciclopedia de 65.2%, inferior en 9.0 puntos porcentuales a la estimada de 165,615 aulas (74.2%). En la gráfica siguiente se detalla el universo y la cobertura de aulas equipadas con el Programa Enciclopedia:

UNIVERSO, COBERTURA PROGRAMADA Y ALCANZADA DE AULAS EQUIPADAS CON
ENCICLOMEDIA, 2006



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Aulas y escuelas beneficiadas con Enciclopedia (base de datos), México, 2007

Las aulas equipadas con Enciclomedia en 2006 por entidad federativa, se muestran en el cuadro siguiente:

AULAS EQUIPADAS CON ENCICLOMEDIA
EN 2006

Entidad Federativa	Aulas		
	Universo	Atendidas	Cobertura
Michoacán	11,458	10,771	94.0
Coahuila	4,271	3,435	80.4
Morelos	2,372	1,862	78.5
Tlaxcala	1,915	1,498	78.2
Nuevo León	6,455	4,862	75.3
Distrito Federal	9,433	7,072	75.0
Sonora	4,317	2,997	69.4
Yucatán	3,163	2,177	68.8
Estado de México	22,001	15,038	68.4
Guanajuato	10,552	7,180	68.0
Puebla	10,593	7,154	67.5
Jalisco	12,527	8,353	66.7
Tabasco	4,918	3,279	66.7
Campeche	1,786	1,185	66.3
Chihuahua	6,317	4,160	65.9
Aguascalientes	1,783	1,172	65.7
Baja California	4,230	2,762	65.3
Baja California Sur	931	607	65.2
Nacional	223,076	145,377	65.2
Tamaulipas	5,633	3,665	65.1
Zacatecas	4,325	2,797	64.7
Sinaloa	5,856	3,728	63.7
Veracruz	21,323	13,546	63.5
Querétaro	2,906	1,846	63.5
Colima	1,095	692	63.2
Quintana Roo	1,841	1,151	62.5
Hidalgo	7,384	4,564	61.8
Oaxaca	12,710	7,810	61.4
Guerrero	10,511	6,294	59.9
Durango	4,958	2,855	57.6
Nayarit	2,487	1,313	52.8
San Luis Potosí	7,054	3,583	50.8
Chiapas	15,971	5,969	37.4

Rango de dispersión 56.6%

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Aulas beneficiadas con Enciclomedia (base de datos), México, 2007

Como se observa en el cuadro, en 2006, se presentó un rango de dispersión de 56.6%; entre las entidades federativas de mayor y menor cobertura; asimismo, 17 entidades federativas superaron el promedio nacional de aulas instaladas con Enciclomedia, entre las que destacan Michoacán y Coahuila con coberturas de 94.0% y 80.4%, en ese orden.

En ese ciclo escolar el menor número de aulas atendidas con el programa fue el estado de Chiapas, con una cobertura de 37.4%.

La SEP señaló que no existe un criterio para determinar el número de aulas por equipar por entidad federativa. Añadió que la distribución de los salones de clase que cuentan con Enciclomedia está en función de la capacidad de los gobiernos estatales para adecuar los mismos con base en las especificaciones requeridas por el programa.

De lo anterior se concluye que en 2006, en el ámbito nacional, se registró un rango de dispersión entre las aulas equipadas con Enciclomedia de 56.6% y que ese año la SEP programó una cobertura de 74.2% y alcanzó a equipar al 65.2% de las aulas de 5o. y 6o. grado de las escuelas primarias públicas del país que constituyeron su universo de atención, por lo que la dependencia incumplió lo establecido en el documento base referente a equipar con el programa a todas las aulas de 5o. y 6o. grado.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias para elaborar un programa de trabajo que permita ampliar la cobertura de aulas de 5º y 6º grado de primarias públicas equipadas con Enciclomedia, con el fin de cumplir con lo establecido en el Documento Base, referente a que el programa se implementaría en todas las aulas de 5º y 6º grado de escuelas primarias públicas del país; o bien que se redefina el universo de cobertura por las autoridades competentes.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

En el numeral IV.3. Equipamiento de Aulas del Documento Base del Programa Enciclomedia se estableció que "se considera proveer a las aulas de 5o. y 6o. grado de las escuelas primarias públicas (...) de las condiciones de infraestructura necesarias para el despliegue y uso del Programa Enciclomedia".

Con la revisión efectuada, se verificó que en 2006 las aulas de 5o. y 6o. grado equipadas para operar Enciclomedia ascendieron a 145,377, las cuales correspondieron a 64,360 escuelas primarias del país.

En el cuadro siguiente, se detallan las aulas equipadas según la organización administrativa y académica de las escuelas a las que pertenecen:

AULAS EQUIPADAS CON ENCICLOMEDIA, SEGÚN EL TIPO DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA ESCUELA A LA QUE PERTENECEN, 2006

Tipo de escuela	Escuelas	(%)	Aulas equipadas con Enciclomedia	(%)
Total	64,360	100.0	145,377	100.0
Completas	34,551	53.7	84,620	58.2
Incompletas	2,916	4.5	5,200	3.6
Multigrado	26,526	41.2	55,190	38.0
Comunitarias	367	0.6	367	0.2

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Aulas y escuelas beneficiadas con Enciclomedia (base de datos), México, 2007

Al respecto, se precisó que la SEP define a la escuela de organización completa como el centro escolar que cuenta con un director, un profesor por grado y grupo escolar, y donde se imparten los seis grados de primaria.

La escuela de organización incompleta es aquella que es atendida por al menos un profesor para impartir uno o más grados escolares, pero que no ofrecen todos los grados educativos de primaria.

Las escuelas de organización multigrado son centros educativos donde un profesor atiende en su salón de clase a alumnos de distinto grado escolar.

Las escuelas comunitarias corresponden a los centros escolares que son atendidos por instructores comunitarios ^{18/} que imparten tres niveles educativos, equivalentes a los seis grados de primaria, en grupos de alumnos heterogéneos de edades, conocimientos, ritmos de aprendizaje y nivel cognoscitivo.

Considerando las escuelas con aulas equipadas y su tipo de organización, la ASF determinó que de las 145,377 aulas instaladas con Enciclomedia, el 58.2% correspondió a grupos de 5o. y 6o. grado de primaria con aulas pertenecientes a planteles de organización completa; y el 41.8%, a grupos escolares de diferentes grados de primaria por pertenecer a escuelas incompletas, multigrado y comunitarias.

En resumen, para 2006 la SEP cumplió parcialmente el propósito de instalar el Programa Enciclomedia en aulas de 5o. y 6o. grado de primaria, ya que de las 145,377 aulas equipadas con el programa, el 58.2% correspondió a grupos de 5o. y 6o. grado; y el 41.8%, a aulas en las que se atienden grupos de diferentes grados de primaria.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias con el fin de instalar el equipo de Enciclomedia únicamente en aulas que atiendan alumnos de 5º o 6º grado, con el fin de que los contenidos pedagógicos del programa se dirijan a los estudiantes de los grados previstos en el Documento Base del Programa Enciclomedia.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

^{18/} El instructor comunitario es un joven egresado de secundaria o bachillerato a quien se capacita y asesora permanentemente para que desempeñe labores docentes en las comunidades. Recibe apoyo económico mensual y la comunidad donde presta sus servicios se encarga de brindarle alimentación y hospedaje durante el periodo escolar.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

En el artículo 16 de los “Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos” se estableció que el Informe de Rendición de Cuentas debería estar soportado con las constancias documentales que cada unidad responsable integre, valide y resguarde conforme a sus atribuciones, de conformidad con los ordenamientos aplicables.

En el Apartado 3 Acciones Emprendidas, Programas Establecidos y Resultados Obtenidos 2001-2005 del Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 de la SEP 19/ se reportó que en 2004 la Dirección General de Tecnología de la Información determinó las características y recomendaciones generales para garantizar que en cada aula beneficiada se contara con la infraestructura suficiente para la instalación del equipamiento de Enciclomedia, y que esa dirección general acordó con las autoridades educativas de las entidades federativas que tendrían bajo su responsabilidad adecuar las aulas conforme a los lineamientos establecidos, entre los que se definió que una proporción del 95% al 100% de las aulas equipadas con Enciclomedia deben ser urbanas y el 5% restante debe pertenecer al área rural y localizarse a no más de 30 minutos de una ciudad principal por carretera.

Sobre los porcentajes de distribución de aulas por tipo de zona (urbana o rural), la dependencia señaló que “el criterio de proporción de aulas urbanas y rurales fue establecido por la Subsecretaría de Educación Básica, ya que ésta era la responsable de la realización y seguimiento de los convenios suscritos con las entidades federativas respecto de Enciclomedia; y desconoce los lineamientos o documentos en los que se estableció este criterio”.

Con la revisión y análisis de la información, se precisó que en 2006 había 145,377 aulas de 5o. y 6o. grado que operaban con el Programa Enciclomedia. De este total 57,666 aulas (39.7%) correspondieron a escuelas localizadas en zonas urbanas; 66,926 aulas (46.0%), a planteles ubicados en zonas rurales; y 20,785 aulas (14.3%) se clasificaron en la modalidad ASA, sin que se especificara este tipo de modalidad ni su ubicación según la zona donde se localizan las escuelas, como se muestra en el cuadro siguiente:

19/ Secretaría de Educación Pública, **Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 2000-2006 (Primera Etapa)**, p. 202. México, 2006.

AULAS ATENDIDAS CON ENCICLOMEDIA UBICADAS
EN ZONAS URBANAS, RURALES Y ASA, 2006

Zona	Atendidas	Partic.
Nacional	145,377	100.0
Urbana	57,666	39.7
Rural	66,926	46.0
ASA	20,785	14.3

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Aulas con Enciclopedia (base de datos), México, 2007.

Considerando que la SEP no especificó la ubicación del 14.3% de las aulas por tipo de zona, la ASF estuvo limitada para verificar el cumplimiento de la proporción de aulas según la ubicación a que se hizo referencia en el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006.

Sin embargo, en la información proporcionada por la dependencia se observó que el 46.0% de las aulas instaladas con Enciclopedia se ubicó en zonas rurales y el 39.7% en urbanas, situación contraria a los lineamientos, en los que se definió que una proporción del 95% al 100% de las aulas equipadas con el programa deben ser urbanas y el 5% restante debe pertenecer al área rural.

De lo antes expuesto se concluye que la SEP no dispuso del documento en el que se estableció el lineamiento relativo a la distribución de aulas por tipo de zona urbana o rural para equiparse con Enciclopedia; y que el 46.0% de las aulas instaladas con Enciclopedia se ubicó en zonas rurales y el 39.7% en urbanas, en contra de lo establecido en dicho lineamiento, por lo cual la dependencia incumplió lo dispuesto en el artículo 16 de los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias para asegurarse de que la información que se reporte en los Informes Oficiales del Programa Enciclomedia, en materia de cobertura, esté sustentada en la documentación soporte que corresponda, con el fin de cumplir con lo que se establezca en los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no contaron con la documentación que sustentara el criterio de instalación de aulas de Enciclomedia, en zonas urbanas o rurales, reportado en el Informe de Rendición de Cuentas 2001-2006 de la Secretaría de Educación Pública, por lo que se incumplió lo establecido en los lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

En el Documento Base del Programa Enciclomedia se estableció que, en su primera etapa, el Programa Enciclomedia se implementaría en todas las aulas de 5o. y 6o. grado de escuelas primarias públicas del país.

Con la base de datos de escuelas beneficiadas con Enciclomedia proporcionada por la SEP se realizó un análisis estadístico con el fin de determinar la probabilidad de que un municipio cuente con el programa. Para el efecto se relacionó la variable dependiente (contar con Enciclomedia) con las siguientes variables independientes: el índice de marginación municipal determinado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el porcentaje de población analfabeta y sin primaria concluida, así como el porcentaje de habitantes por municipio que perciben más de dos salarios mínimos. 20/

Con el análisis se constató que la probabilidad de tener Enciclomedia aumenta conforme el índice de marginación disminuye. De esta forma, en los municipios que presentaron nivel de marginación muy alto, la probabilidad de tener Enciclomedia fue de 48.0%; en los municipios que mostraron nivel de marginación alto, la posibilidad de contar con el programa fue de 64.0%; en municipios con marginación media, la probabilidad de tener acceso a Enciclomedia fue de 79.0%; para los municipios de baja marginación, esta probabilidad se ubicó en 80.0%, y finalmente para los de muy baja marginación, fue de 84.0%, 36.0% más de la que presentaron municipios con muy alta marginación, como se muestra en el cuadro siguiente:

PROBABILIDAD DE QUE UN MUNICIPIO CUENTE CON EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA
SEGÚN SU GRADO DE MARGINACIÓN, CICLO ESCOLAR 2005-2006

Grado de marginación	Centros Escolares	Sin Enciclomedia	Con Enciclomedia	Probabilidad de:	
				No contar con Enciclomedia	Contar con Enciclomedia
Total	90,947	25,853	65,094		
Muy bajo	22,325	3,572	18,753	16.0%	84.0%
Bajo	13,210	2,642	10,568	20.0%	80.0%
Medio	15,360	3,226	12,134	21.0%	79.0%
Alto	27,589	9,932	17,657	36.0%	64.0%
Muy alto	12,463	6,481	5,982	52.0%	48.0%

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Base de datos de las escuelas con y sin Enciclomedia, 5o. y 6o. grado. México 2007.

20/ Con el fin de reducir al mínimo las posibilidades de sesgo se consideraron los siguientes aspectos: se compararon los resultados obtenidos por las personas beneficiarias y el grupo de comparación, medidos en el mismo periodo de tiempo; se compararon los resultados de los beneficiarios y del grupo de comparación en un periodo de referencia anterior a la implementación del programa; de la base de datos se eliminaron los registros de 23.2 miles de alumnos que no tuvieron acceso a Enciclomedia y de 53.8 miles que contaron con esa herramienta pedagógica, se eliminaron también 63 centros de trabajo por contener información incompleta y 325 escuelas debido a que el CONAPO no reportó los índices de marginación para esos municipios; y se eliminaron valores extremos y ceros cuando la dimensión de ellos indicaba que se trataba de un valor no disponible a un cero real.

Para el caso de la variable de población analfabeta se encontró que la probabilidad de tener Enciclomedia aumenta conforme el porcentaje de población analfabeta disminuye. De esta forma en los municipios que tenían entre 1.0% y 20.0% de población analfabeta, la probabilidad de contar con el programa fue de 79.0%; en los municipios que tenían entre 21.0% y 40.0% de población analfabeta la probabilidad de tener acceso a Enciclomedia fue de 57.0%; en los municipios que tienen entre 41.0% y 80.0% de población analfabeta la probabilidad de ser beneficiarios del programa se ubicó en 45.4%, como se muestra en el cuadro siguiente:

PROBABILIDAD DE QUE UN MUNICIPIO CUENTE CON EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA
SEGÚN SU GRADO DE ANALFABETISMO, CICLO ESCOLAR 2005-2006

Población analfabeta (%)	Centros escolares	Sin Enciclomedia	Con Enciclomedia	Probabilidad de:	
				No contar con Enciclomedia	Contar con Enciclomedia
	90,901	25,665	65,236		
1.0 a 20.0	63,401	13,314	50,087	21.0%	79.0%
21.0 a 40.0	22,945	9,866	13,079	43.0%	57.0%
41.0 a 80.0	4,555	2,485	2,070	54.6%	45.4%

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Base de datos de las escuelas con y sin Enciclomedia, 5o. y 6o. grado. México 2007.

Asimismo, el comportamiento de la probabilidad asociada a la variable población sin primaria terminada fue similar a la anterior; esto es, conforme aumenta la población sin primaria, disminuye la probabilidad de tener Enciclomedia. En municipios donde la población sin primaria se encontró en el intervalo de 5.0% a 22.0%, la probabilidad de tener Enciclomedia fue de 86.0%; y para el último intervalo de 61.0% a 93.0% esta probabilidad se ubicó en 43.0%, la mitad de la del primer intervalo, como se muestra en el cuadro siguiente:

PROBABILIDAD DE QUE UN MUNICIPIO CUENTE CON EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA
SEGÚN SU PORCENTAJE DE POBLACIÓN SIN PRIMARIA TERMINADA, CICLO ESCOLAR
2005-2006

Población sin primaria terminada (%)	Centros escolares	Sin Enciclomedia	Con Enciclomedia	Probabilidad de:	
				No contar con Enciclomedia	Contar con Enciclomedia
Total	90,947	25,854	65,093		
5.0 a 22.0	17,947	2,513	15,434	14.0%	86.0%
23.0 a 37.0	16,980	3,566	13,414	21.0%	79.0%
38.0 a 60.0	43,419	12,592	30,827	29.0%	71.0%
61.0 a 93.0	12,601	7,183	5,418	57.0%	43.0%

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Base de datos de las escuelas con y sin Enciclomedia, 5o. y 6o. grado. México 2007.

En contraste con las variables anteriores, la probabilidad de tener Enciclomedia asociada al nivel de ingreso aumenta conforme la población tiene ingresos mayores. Así para el intervalo donde los municipios tienen un porcentaje de 1.0% a 15.0% de población que gana más de dos salarios mínimos mensuales, la probabilidad de tener Enciclomedia fue de 56.0%, y en municipios donde entre el 55.0% y 81.0% de la población percibe más de dos salarios mínimos la probabilidad de tener acceso al programa alcanzó el 83.8%, como se muestra en el cuadro siguiente:

PROBABILIDAD DE QUE UN MUNICIPIO CUENTE CON EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA
SEGÚN SU NIVEL DE INGRESO, CICLO ESCOLAR 2005-2006

Población que percibe más de dos salarios mínimos mensuales (%)	Centros escolares	Sin Enciclomedia	Con Enciclomedia	Probabilidad de:	
				No contar con Enciclomedia	Contar con Enciclomedia
	99,050	27,091	71,959		
1.0 a 15.0	15,466	6,805	8,661	44.0%	56.0%
16.0 a 29.0	24,370	8,286	16,084	34.0%	66.0%
30.0 a 55.0	40,099	8,911	31,188	22.2%	77.8%
56.0 a 81.0	19,115	3,089	16,026	16.2%	83.8%

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Base de datos de las escuelas con y sin Enciclomedia, 5o. y 6o. grado. México 2007.

Finalmente, para la variable de tipo de localidad, las localidades rurales presentaron 65.0% de probabilidad de tener Enciclomedia y las urbanas 83.0% de posibilidad de contar con el programa.

En resumen, en el PRONAE 2001-2006 se indicó que la población objetivo del Programa Enciclomedia correspondería a todas las escuelas en condiciones de incorporar esta tecnología; sin embargo, en el Documento Base se estableció que en su primera fase el programa se implementaría en todas las aulas de 5o. y 6o. grado de escuelas primarias públicas del país.

Asimismo, las probabilidades de que los planteles ubicados en zonas marginadas no fueran atendidas fue de 52.0%; en población con rezago educativo, 21.0%; por ingreso económico, en el rango de 1 a 2 salarios mínimos su probabilidad de no tener acceso al programa fue de 44.0%.

De lo anterior se concluye que por razones de infraestructura tecnológica, las zonas más marginadas, con mayores índices de rezago educativo y con población de menores ingresos tuvieron menos probabilidad de ser beneficiadas con Enciclomedia.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

Metas de Mediano Plazo

En la Ley de Planeación, artículo 31, se estableció que “el Plan y los programas sectoriales serán revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias. Los resultados de las revisiones y, en su caso, las adecuaciones consecuentes al Plan y los programas, previa su aprobación por parte del titular del Ejecutivo, se publicarán igualmente en el Diario Oficial de la Federación”.

Asimismo, en el artículo 32, primer párrafo, de esa ley se señala que: “una vez aprobados el Plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias”.

Con la auditoría se determinó que en el PRONAE 2001-2006 se establecieron tres objetivos estratégicos de la Educación Básica Nacional:

- Justicia educativa y equidad: Garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de todos los niños y jóvenes del país en la educación básica.
- Calidad del proceso y el logro educativos: Garantizar que todos los niños y jóvenes que cursen la educación básica adquieran conocimientos fundamentales, desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las actitudes necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía competente y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
- Reforma de la gestión institucional: Reformar el FUNCIONAMIENTO del sistema educativo con el fin de asegurar la eficacia en el diseño y puesta en marcha de las políticas, su evaluación continua, la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas, para garantizar una política centrada en el aula y la escuela.

Dentro del objetivo de calidad del proceso y el logro educativos se estableció como política educativa impulsar el uso, expansión y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, así como la producción de materiales audiovisuales e informáticos que favorezcan el aprendizaje.

Para cumplir con el objetivo y la política establecidos en el PRONAE, se fijaron tres metas para el Programa Enciclomedia:

- a) Desarrollo de contenidos en soporte electrónico para incorporar los libros de texto gratuitos de cuarto, quinto y sexto grados de educación primaria, al sistema Enciclomedia, para 2003.
- b) Implantación, en coordinación con las autoridades educativas estatales, del sistema Enciclomedia para su consulta en todas las escuelas en condiciones de incorporar esta tecnología, a 2003.
- c) Capacitación en el uso del sistema Enciclomedia a todos los profesores de las escuelas en donde se haya incorporado este sistema, a 2003.

Con la auditoría se verificó que en 2005 las tres metas en comento fueron modificadas y recalendarizadas, como se detalla en el cuadro siguiente:

**METAS ORIGINALES Y REPROGRAMADAS ESTABLECIDAS PARA EL PROGRAMA
ENCICLOMEDIA EN EL PRONAE 2001-2006**

Meta PRONAE	Tipo de adecuación	Meta modificada
a) Desarrollo de contenidos en soporte electrónico para incorporar los libros de texto gratuitos de cuarto, quinto y sexto grados de educación primaria, al sistema Enciclomedia, para 2003.	Actualización	a) A partir de 2003, desarrollar los contenidos en soporte electrónico para incorporar los libros de texto gratuitos de quinto y sexto grados de educación primaria, al Sistema Enciclomedia.
b) Implantación, en coordinación con las autoridades educativas estatales, del sistema Enciclomedia para su consulta en todas las escuelas en condiciones de incorporar esta tecnología, a 2003.	Actualización	b) Entre 2003 y 2006, implantar, en coordinación con las autoridades educativas estatales, el sistema Enciclomedia para su consulta en quinto y sexto grados en todas las escuelas de educación primaria en condiciones de incorporar esta tecnología.
c) Capacitación en el uso del sistema Enciclomedia a todos los profesores de las escuelas en donde se haya incorporado este sistema, a 2003.	Actualización	c) A partir de 2004, impulsar en coordinación con las autoridades educativas estatales, la formación en la enseñanza asistida por Enciclomedia a profesores y equipos técnicos estatales.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Sistema de Evaluación de Políticas Educativas (SEPE), México 2007.

Sobre la modificación de las metas establecidas en el PRONAE, la SEP no proporcionó información ni documentación que permitiera verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el artículo 31 de la Ley de Planeación.

Al considerar, para efectos de evaluación, las metas modificadas, los resultados fueron los siguientes: la SEP reportó que se cumplió la meta de establecer el sistema para consulta de los alumnos. No obstante, la dependencia no proporcionó la evidencia documental para verificar el cumplimiento de la meta.

Por lo que se refiere a la meta de incorporar los libros de texto gratuitos de 5o. y 6o. grado de educación primaria, se verificó que los libros de texto de esos grados, con excepción del de geografía, se incorporaron al Sistema Enciclomedia.

En cuanto a la meta relativa a impulsar la formación en la enseñanza asistida por Enciclomedia, se realizó la actividad de capacitar a 944 integrantes de los equipos técnicos estatales de las 32 entidades federativas; y se distribuyeron el 34.8% de los paquetes didácticos de los 115,000 previstos, como se muestra en el cuadro siguiente:

**CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PRONAE 2001-2006, REFERENTE A LA FORMACIÓN ASISTIDA
POR ENCICLOMEDIA A EQUIPOS TÉCNICOS ESTATALES**

Meta	Indicadores	Resultado en 2006	Avance (%)
A partir de 2004, impulsar en coordinación con las autoridades educativas estatales, la formación en la enseñanza asistida por Enciclomedia a profesores y equipos técnicos estatales.	Equipos técnicos estatales capacitados para formar asesores en la enseñanza asistida por Enciclomedia.	944 integrantes de los 32 equipos técnicos estatales.	100.0%
	Paquetes didácticos y materiales editados y distribuidos para apoyar la enseñanza asistida por Enciclomedia.	115,000 paquetes didácticos distribuidos.	33.8%

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Sistema de Evaluación de Políticas Educativas (SEPE), México 2007. Secretaría de Educación Pública, Concentrado Paquetes Enciclomedia por Destinatario 2006-2007. México, 2007.

Al respecto, la dependencia informó que la distribución parcial de los paquetes didácticos se debió a que en septiembre de 2006 la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) suspendió los servicios de impresión y distribución de materiales por cierre y entrega de administración; y que en 2007 se continuó con la entrega de paquetes, como se muestra en el cuadro siguiente:

PAQUETES DIDÁCTICOS ENTREGADOS, 2006 Y 2007

Paquete	Cantidad	Fecha de distribución
Total	340,000	
Maestros nivel inicial	25,000	Noviembre de 2006
Maestros nivel intermedio	75,000	Noviembre de 2006
Maestros nivel avanzado	15,000	Noviembre de 2006
Directores y supervisores	12,000	Agosto de 2007
Directores	86,000	Agosto de 2007
Asesores	15,000	Febrero y marzo de 2007
Supervisiones escolares	12,000	Agosto de 2007
Escuelas con Enciclomedia	100,000	Febrero y marzo de 2007

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Concentrado Paquetes Enciclomedia por Destinatario 2006-2007. México, 2007.

En conclusión, la SEP incumplió lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Planeación ya que reprogramó y recalendarizó las metas establecidas en el PRONAE 2001-2006 sin aplicar los procedimientos establecidos en dicha ley; asimismo, al considerar las metas modificadas, la ASF no tuvo evidencia documental para verificar el cumplimiento de la meta relativa a la implantación del

sistema en todas las escuelas en condiciones de incorporar esta tecnología; y en la tercera meta se constató que se logró capacitar a la totalidad de los equipos técnicos estatales programados y se alcanzó el 33.8% de la actividad de distribución de paquetes didácticos.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se adopten medidas que garanticen que las modificaciones que, en su caso, se realicen a las metas establecidas en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 para el Programa Enciclomedia sean autorizadas por el titular del Ejecutivo Federal, y que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de cumplir lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Planeación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se adopten las medidas que permitan alcanzar las metas establecidas para el Programa Enciclomedia en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y contar con la información que sustente el cumplimiento de dichas metas, con el fin de cumplir lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Planeación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión modificaron las metas del Programa Enciclomedia establecidas en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, sin ajustarse a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Planeación.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Metas Anuales

En la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, artículo 13, se estableció que el gasto público federal se basaría en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalaran objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución.

En el artículo 15 del mismo ordenamiento se indicó que el Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expensar, durante el período de un año a partir del 1o. de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalen.

Asimismo, en el artículo 19 se señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se integrará con los documentos que se refieran a la descripción clara de los programas que sean la base del Proyecto, en los que se señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, así como su valuación estimada por programa.

Con la revisión efectuada, se precisó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 la SEP programó para el Programa Enciclomedia las metas siguientes:

METAS PARA EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA ESTABLECIDAS POR LA SEP,

2006

Metas
Contar con 165,615 aulas FUNCIONando con Enciclomedia
17 materiales educativos incorporados al Sistema Enciclomedia para la educación básica

Asimismo, se determinó que el Sistema de Metas Presidenciales (SIMEP) agrupa el conjunto de compromisos vinculados con los objetivos del plan y los programas prioritarios y estratégicos del Gobierno Federal acordados entre la Presidencia de la República y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para desarrollarse en el periodo 2001-2006. La programación es anual y se efectúa el seguimiento permanente de las mismas, con el fin de enfocar las acciones de gobierno hacia la transformación de la realidad económica y social, y lograr una mayor satisfacción de las demandas de la sociedad, en el marco de la innovación y calidad gubernamental.

En 2006, la SEP comprometió en el SIMEP para el Programa Enciclomedia las metas que se detallan a continuación:

METAS PARA EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA COMPROMETIDAS

EN EL SIMEP, 2006

Metas	Programadas	Universo de atención calculado por la SEP
Aulas de educación primaria incorporadas	145,000	223,076
Alumnos beneficiados	3,400,000	4,306,212
Materiales incorporados al Sistema Enciclomedia	21	21

Al comparar las metas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 y las incorporadas en el SIMEP, se observaron los siguientes aspectos:

- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se comprometieron dos metas para evaluar los resultados del programa y en el SIMEP se incluyeron tres para el mismo propósito, sin que la SEP proporcionara explicación alguna sobre la diferencia.
- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se estableció la meta denominada “contar con aulas FUNCIÓNando con Enciclomedia” y en el SIMEP “aulas de educación primaria incorporadas”. En el primer documento, la meta se cuantificó en 165,615 aulas y en el segundo en 145,000. Las dos denominaciones expresan contenidos distintos y su cuantificación es diferente en 20,615 aulas.
- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se estableció la meta denominada “materiales educativos incorporados al Sistema Enciclomedia para la educación básica y en el SIMEP “Materiales incorporados al Sistema Enciclomedia”. En el primer documento, la meta se cuantificó en 17 materiales y en el segundo en 21, por lo cual su cuantificación es diferente en 4 unidades.
- En el SIMEP se fijó la meta de beneficiar a 3,400,000 alumnos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 no se estableció meta al respecto.

Por lo antes expuesto, la ASF determinó que en 2006 la SEP contó con dos conjuntos de metas: uno aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de ese año y otro en el SIMEP para dar seguimiento y evaluar anualmente el programa, por lo cual la dependencia incumplió lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, que estableció que el gasto público federal se basaría en presupuestos que se formularían con apoyo en programas que señalarían objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, y comprendería el manejo y aplicación que de los recursos realicen las entidades, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas contenidos en sus presupuestos aprobados.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para

que se adopten las medidas que permitan que las metas del Programa Enciclomedia establecidas en el Sistema de Metas Presidenciales sean congruentes con las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que corresponda, con el fin de que se establezcan con precisión las metas del programa por alcanzar en un determinado ejercicio fiscal, en observancia del artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

En la Ley de Planeación, artículo 3, se estableció que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

En la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, artículo 13, se estableció que el gasto público federal se basaría en presupuestos que se formularan con apoyo en programas que señalaran objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución.

En el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, artículo 8, fracción I, se indicó que la programación-presupuestación del gasto público federal comprendería las acciones que deberían realizar las entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias y metas derivadas de las directrices y planes de desarrollo económico y social que formulara el Ejecutivo Federal a través de la SHCP.

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006

Concepto	Meta		Cumplimiento (%)
	Programada	Alcanzada	
Contar con 165,615 aulas instaladas con Enciclomedia	165,615	145,377	87.8
Materiales educativos incorporados al Sistema Enciclomedia para la educación básica	17	21	123.5
Beneficiar a 3,400,000 alumnos	3,400,000	3,962,686	116.5
Distribuir 340,000 paquetes didácticos	340,000	115,000	33.8
Impartir 5 talleres nacionales de capacitación	5	5	100.0
Impartir un taller para autoridades educativas estatales	1	1	100.0

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006. México, 2007. Secretaría de Educación Pública. Aulas y alumnos con Enciclomedia (base de datos), México, 2007.

Para cumplir con ese propósito, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se establecieron las metas de contar con 165,615 aulas instaladas con Enciclomedia y 17 materiales educativos incorporados al Sistema Enciclomedia para la educación básica. Asimismo, en el documento Afectación de Indicadores y Metas Presupuestarias emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto, la SEP fijó cuatro metas: beneficiar a 3,400.0 miles de alumnos; distribuir 340.0 miles de paquetes didácticos; impartir 5 talleres nacionales de capacitación; e impartir un taller para autoridades estatales. Las metas de aulas instaladas y de alumnos beneficiados correspondieron a la cantidad acumulada de salones de clase y personas que se atenderían a 2006, sin que en el documento referido se informara al respecto.

Con la auditoría se comprobó que los resultados obtenidos fueron los siguientes:

De acuerdo con la SEP, la meta de aulas instaladas se cumplió en 87.8% debido a que siete proveedores no instalaron los equipos conforme a lo estipulado en los contratos, por lo cual se aplicaron las penalizaciones correspondientes.

En cuanto a la meta de materiales educativos incorporados a Enciclomedia se superó en 23.5% la meta programada, ya que se incorporaron al sistema 21 materiales educativos.

Por lo que se refiere a la meta de beneficiar a los 3,400.0 miles de educandos, la ASF observó inconsistencias en la información estadística para verificar que se superó la meta en 16.5%, como se reportó en la Cuenta Pública de 2006.

Al respecto, con la revisión y análisis del Banco de Datos de la SEP se determinó que en 2005 los beneficiarios del programa ascendieron a 3,853.3 miles de alumnos, cantidad superior en 13.3% a la meta establecida para el ejercicio fiscal 2006, por lo que ya estaba asegurado el cumplimiento de la misma, lo cual reveló deficiencias en la programación anual.

Asimismo, al relacionar las aulas equipadas respecto de los alumnos reportados como beneficiados, el número de educandos por aula es incongruente, como se observa en el cuadro siguiente:

ALUMNOS POR AULA EQUIPADA CON ENCICLOMEDIA,
2004-2006

Concepto	Años		
	2004	2005	2006
Alumnos	3,841,424	3,853,306	3,962,686
Aulas	21,407	30,278	145,377
Alumnos por aula	179	127	27

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Aulas y alumnos con Enciclopedia (base de datos), México, 2007. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006. México, 2007.

Por lo que se refiere a meta de distribuir los paquetes didácticos, ésta se cumplió en 33.8% debido a que, según la SEP, la CONALITEG suspendió los servicios de impresión y distribución de material por cierre y entrega de la documentación.

Respecto de la meta relativa a los Talleres Nacionales de Capacitación, se constató que se realizaron los cinco talleres en la Ciudad de México, entre septiembre y octubre de 2006, los cuales comprendieron entre otros temas: conocer la guía para el uso del pizarrón interactivo, la enseñanza asistida con Enciclopedia y los paquetes de materiales para los diferentes niveles del programa.

Asimismo, se verificó que se cumplió la meta de impartir un taller para las autoridades educativas en la Ciudad de México, el cual se llevó a cabo en agosto de 2006 y se abordaron los temas de la formación continua en el uso del programa, se presentaron los materiales para la enseñanza asistida con

Enciclomedia y se definió la estrategia de operación en las entidades federativas para el ciclo escolar 2006-2007.

En resumen, se constató que de las cinco metas se cumplieron las dos referentes a la impartición de talleres conforme a lo programado. En el caso de las tres metas restantes, se cumplió en 87.8% la de equipar aulas con Enciclomedia y en 33.8% la meta relativa a la distribución de paquetes didácticos; y no fue posible verificar los resultados obtenidos en la meta referente a alumnos beneficiados debido a las inconsistencias detectadas en las estadísticas del programa, en incumplimiento de lo establecido en la Ley de Planeación, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, en lo relativo a que mediante los objetivos, metas, estrategias y prioridades se evaluarán resultados y que la programación-presupuestación del gasto público federal comprendería las acciones que deberían realizar las entidades para dar cumplimiento a sus objetivos, políticas, estrategias y metas.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se adopten las medidas necesarias para que la información sobre las metas del Programa Enciclomedia sea consistente y permita verificar el avance en el cumplimiento de las mismas, con el fin de cumplir con el artículo 3 de la Ley de Planeación, y el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1***Calidad del Logro Educativo de los Alumnos**

En el Documento Base del Programa Enciclomedia se señaló como objetivo del programa contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de aprendizaje de los alumnos.

En el artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal se estableció que el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución.

En el numeral 30, del apartado I "Disposiciones Generales y Específicas", subapartado "Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006", del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, emitido por la SHCP en julio de 2005, se señaló que el proceso de programación y presupuestación en 2006 estaría orientado a lograr la formulación de un presupuesto de egresos que desde la etapa de la programación reflejara las acciones que corresponde realizar al Estado para atender las demandas de la sociedad y que al mismo tiempo fuera factible de ser evaluado a partir de los resultados de su ejecución.

Con los trabajos de auditoría se verificó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 la SEP no estableció metas ni indicadores para evaluar los resultados en el cumplimiento del objetivo del Programa Enciclomedia sobre la mejora de la calidad educativa y el impacto en el aprendizaje de los alumnos.

Sobre el particular, con oficio número DPE/139/07, del 27 de agosto de 2007, la SEP informó que "no cuenta con ningún registro de los indicadores utilizados para medir el cumplimiento del objetivo del Programa Enciclomedia".

Por lo anterior, la ASF revisó los resultados de los indicadores educativos (deserción, reprobación y eficiencia terminal), así como los obtenidos en la prueba ENLACE 21/ por los alumnos de 5o. y 6o. grado de educación primaria beneficiados con el programa, y se realizó la comparación con los de los

21/ Para evaluar el aprendizaje alcanzado en español y matemáticas por los alumnos de educación básica y conocer las tendencias del Sistema Educativo Nacional, en 2006 la SEP realizó el examen de ENLACE que consiste en obtener información adicional sobre el funcionamiento de la educación en México de estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y tercero de secundaria de todo el país.

educandos del mismo grado que no tuvieron acceso a Enciclomedia, con los resultados que se presentan a continuación:

Indicadores Educativos

La revisión de los indicadores educativos comprendió el análisis de los resultados obtenidos por los alumnos de 5o. y 6o. grado de educación primaria en los índices de deserción, reprobación y eficiencia terminal, por plantel escolar, en los ciclos escolares 2004-2005 y 2005-2006 –periodo que puede considerarse como de consolidación del proyecto-, teniendo en cuenta que en el año lectivo 2004-2005 se inició la operación del programa y que la SEP aún no tiene la información correspondiente al ciclo 2006-2007.

Con el análisis de la información, se verificó que en el ciclo escolar 2005-2006 el índice de deserción de los alumnos de 5o. grado beneficiados con Enciclomedia se ubicó en 2.0%, 0.3% menos que el registrado entre los educandos que no tuvieron acceso al programa (2.3%). Por lo que se refiere a los estudiantes de 6o. grado, la deserción fue mayor en 0.1% entre los alumnos que tuvieron Enciclomedia (0.7%), respecto a los que recibieron clases sin el programa (0.6%), como se muestra en el cuadro siguiente:

ÍNDICE DE DESERCIÓN, REPROBACIÓN Y EFICIENCIA TERMINAL DE LOS ALUMNOS DE 5o. Y 6o. GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON Y SIN ACCESO AL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, CICLOS ESCOLARES 2004-2005 Y 2005-2006

Indicador/grado	Sin Enciclomedia			Con Enciclomedia			Diferencia alumnos sin y con Enciclomedia
	2004-2005	2005-2006	Aumento o disminución	2004-2005	2005-2006	Aumento o disminución	2005-2006
Deserción							
5o.	2.3	2.3	0.0	1.8	2.0	0.2	(0.3)
6o.	0.6	0.6	0.0	0.5	0.7	0.2	0.1
Reprobación							
5o.	3.5	3.4	(0.1)	3.3	3.0	(0.3)	(0.4)
6o.	0.6	0.4	(0.2)	0.4	0.4	0.0	0.0
Eficiencia terminal							
6o.	90.6	92.8	2.2	92.7	94.5	1.8	1.7

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Indicadores educativos 2004-2005 y 2005-2006 de las escuelas con y sin Enciclomedia, 5o. y 6o. grado. México 2007.

Con respecto al ciclo 2004-2005 se observó que el índice de deserción en los alumnos de 5o. y 6o. grado beneficiados con Enciclomedia presentó un aumento de 0.2 puntos porcentuales, y el porcentaje de los educandos que no tuvieron acceso al programa se mantuvo sin variación en el periodo.

Por lo que se refiere al índice de reprobación, en el ciclo 2005-2006, éste fue menor en 0.4% en los escolares de 5o. grado que contaron con Enciclomedia (3.0%) en relación con los alumnos que no tuvieron acceso al mismo (3.4%). Para los educandos de 6o. grado dicho indicador presentó el mismo resultado para los estudiantes con y sin Enciclomedia: 0.4%.

Con respecto al ciclo 2004-2005 se observó que la reprobación entre los escolares de 5o. grado con y sin Enciclomedia presentó una disminución de 0.3 y 0.1 puntos porcentuales, respectivamente. Los alumnos de 6o. grado beneficiados con Enciclomedia no presentaron variación en el índice de reprobación y dicho índice disminuyó en 0.2 puntos porcentuales entre los educandos que no contaron con el programa.

La eficiencia terminal en primaria de los alumnos beneficiados con Enciclomedia fue superior en 1.7 puntos porcentuales con respecto a los escolares que no recibieron clases con el programa. Con respecto al ciclo 2004-2005 se observó que, en el primer caso, este índice mostró un aumento de 1.8 puntos porcentuales y el de los educandos sin acceso al programa registró un aumento de 2.2 puntos porcentuales en el periodo.

ENLACE

El análisis de los resultados de la prueba ENLACE se basó en el uso de diversas técnicas microeconómicas que consistieron principalmente en identificar las primarias públicas en las que se instrumentó el Programa Enciclomedia y las que no contaron con dicho programa en 2006, para seleccionar y comparar dos grupos: el de tratamiento, integrado por alumnos beneficiarios del programa, y el de control, conformado con estudiantes de las mismas características, pero que no fueron beneficiarios de Enciclomedia.

Para identificar las características de los estudiantes se relacionaron diversas variables: la variable dependiente fue la presencia de Enciclomedia y las variables independientes fueron el índice de marginación municipal, identificado por el CONAPO; el porcentaje de población analfabeta; el porcentaje de población sin primaria terminada; el porcentaje de población empleada que tiene un ingreso de más de dos salarios mínimos y el tipo de localidad (urbana y rural).

Con el fin de reducir al mínimo las posibilidades de sesgo se consideraron los siguientes aspectos:

- Se compararon los resultados obtenidos por las personas beneficiarias y el grupo de comparación, medidos en el mismo periodo de tiempo.
- Se compararon los resultados de los beneficiarios y del grupo de comparación en un periodo de referencia anterior a la implementación del programa.
- De la base de datos se eliminaron, por contener información incompleta, los registros de 23.2 miles de alumnos que no tuvieron acceso a Enciclomedia y de 53.8 miles que contaron con esa herramienta pedagógica.

Con estas consideraciones se observaron los siguientes resultados:

5o. Grado

Considerando los resultados de la prueba ENLACE en la materia de Español obtenidos por los alumnos de 5o. grado de primaria en 2006, se observó que las escuelas con Enciclomedia presentaron un promedio inferior respecto de las que no contaron con el apoyo del programa. No obstante, durante 2007 se registró un aumento en el promedio del indicador en ambos casos; los planteles con Enciclomedia incrementaron su promedio de calificación en 9.3 puntos y en las escuelas sin acceso al programa, se registró un crecimiento de 12.1 puntos, como se muestra en el cuadro siguiente:

RESULTADOS DE ENLACE EN ESPAÑOL 5o. GRADO EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2006 Y 2007

	Estándar	2006		2007		Aumento	
		Enciclomedia	Sin Enciclomedia	Enciclomedia	Sin Enciclomedia	Enciclomedia	Sin Enciclomedia
Promedio	500.0	495.1	521.0	504.4	533.1	9.3	12.1

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Resultados de la Prueba ENLACE 2006 y 2007. México 2007.

En el caso de la materia de matemáticas, las escuelas que contaron con el apoyo de Enciclomedia reportaron un promedio de 496.8 puntos en 2006, menor en 22 puntos que el promedio general de los planteles que no contaron con el programa, que reportaron un valor de 518.9 puntos. Asimismo, para 2007 se registró un incremento en el promedio de ambos grupos; 10.3 puntos en el caso de los

alumnos con Enciclomedia y 10.8 en los que no tuvieron acceso al programa. Los promedios obtenidos por los estudiantes de 5o. grado en matemáticas en 2006 y 2007 se muestran en el cuadro siguiente:

RESULTADOS DE ENLACE EN MATEMÁTICAS 5º. GRADO EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2006 Y 2007

	Estándar	2006		2007		Aumento	
		Enciclomedia	Sin Enciclomedia	Enciclomedia	Sin Enciclomedia	Enciclomedia	Sin Enciclomedia
Promedio	500.0	496.8	518.9	507.1	529.7	10.3	10.8

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Resultados de la Prueba ENLACE 2006 y 2007. México 2007.

6o. Grado

Para el caso de los alumnos de 6o. grado en la materia de español, en 2006 las escuelas que recibieron el apoyo de Enciclomedia reportaron un puntaje promedio de 493.6 puntos y los planteles sin acceso al programa registraron un promedio de 520.4; es decir, 26.8 puntos superior al del primer grupo. Asimismo, en 2007 se reportó un incremento en el promedio de ambos conjuntos; 7.9 puntos en el caso de los alumnos con Enciclomedia y 12.5 puntos en los que no tuvieron acceso al programa. Los promedios obtenidos por los escolares de 6o. grado en español en 2006 y 2007 se muestran en el cuadro siguiente:

RESULTADOS DE ENLACE EN ESPAÑOL 6o. GRADO EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2006 Y 2007

	Estándar	2006		2007		Aumento	
		Enciclomedia	Sin Enciclomedia	Enciclomedia	Sin Enciclomedia	Enciclomedia	Sin Enciclomedia
Promedio	500.0	493.6	520.4	501.5	532.9	7.9	12.5

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Resultados de la Prueba ENLACE 2006 y 2007. México 2007.

En el caso de la materia de matemáticas, las escuelas con Enciclomedia registraron una calificación promedio de 495.3 puntos, inferior al conjunto de los planteles sin acceso al programa que fue de 515.7 puntos. Asimismo, se observó que para 2007 se registró un incremento en el promedio de

ambos conjuntos; 8.3 puntos en el caso de los alumnos con Enciclomedia y 14.4 puntos en los que no tuvieron acceso al programa. Los promedios obtenidos por los estudiantes de 6o. grado en matemáticas en 2006 y 2007 se muestran en el cuadro siguiente:

RESULTADOS DE ENLACE EN MATEMÁTICAS 6o. GRADO EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2006 Y 2007

	Estándar	2006		2007		Aumento	
		Enciclomedia	Sin Enciclomedia	Enciclomedia	Sin Enciclomedia	Enciclomedia	Sin Enciclomedia
Promedio	500.0	495.3	515.7	503.6	530.1	8.3	14.4

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Resultados de la Prueba ENLACE 2006 y 2007. México 2007.

La ASF revisó los indicadores de deserción, reprobación y eficiencia terminal de los alumnos de 5o. y 6o. grado a nivel de escuela y alumno y determinó que los índices de las escuelas Enciclomedia fueron superiores entre 0.1 y 0.2% en promedio a los obtenidos por los planteles que no contaban con el programa; en el caso de la prueba ENLACE, se determinó que los resultados conseguidos por los educandos beneficiados con Enciclomedia (495.2 puntos) fueron inferiores en 23.8 puntos en promedio a los de los escolares que no estaban incorporados al programa (519.0 puntos). Conviene señalar que la implementación de Enciclomedia tuvo un periodo de ajuste inicial en 2006 que no se tradujo en impactos positivos.

De lo anterior se concluye que la SEP no cuenta con indicadores que le permitan medir el cumplimiento del objetivo del Programa Enciclomedia, en lo relativo a mejorar la calidad de la educación e impactar en el aprendizaje de los alumnos de primaria. Por lo anterior, la dependencia no se ajustó a lo establecido en el numeral 30, del apartado I "Disposiciones Generales y Específicas", subapartado "Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006", del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006, en lo relativo a que no fijó metas ni indicadores que permitieran medir el cumplimiento del objetivo de Enciclomedia.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se diseñen indicadores que permitan medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos del Programa Enciclomedia establecidos en el Documento Base del programa, con el fin de cumplir lo establecido en los artículos 27 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo que se establezca en el Manual de Programación y Presupuesto.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se instrumenten las medidas necesarias a fin de aumentar el índice de eficiencia terminal y disminuir el de reprobación escolar entre los alumnos de primaria beneficiados con Enciclomedia, con el fin de cumplir lo establecido en el Documento Base del Programa y en Programa Sectorial 2007-2012.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se instrumenten las medidas necesarias a fin de que entre los estudiantes beneficiados con Enciclomedia aumente el porcentaje de los que adquieren los conocimientos y habilidades suficientes en comprensión lectora y habilidades lógico-matemáticas, de acuerdo con los resultados de la prueba ENLACE, con el fin de cumplir lo establecido en el Documento Base del Programa y en el Programa Sectorial 2007-2012.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, artículo 47, se estableció que los proyectos de inversión deberían reflejarse en un incremento en la cobertura de los servicios o en un mejor cumplimiento de las Funciones públicas.

En el artículo 72 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente en 2006, se indicó que "la cartera se integrará con aquellos programas y proyectos de inversión que cuenten con el análisis costo y beneficio correspondiente. El análisis costo y beneficio deberá considerar las alternativas que se hayan identificado para atender una necesidad específica o solucionar la problemática de que se trate y deberá mostrar que los programas y proyectos de inversión son susceptibles de generar por sí mismos beneficios netos positivos bajo supuestos razonables, independientemente de cuál sea la fuente de los recursos con los que se financien".

En el numeral 5 de los "Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como para la integración de los programas y proyectos de inversión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación", emitidos por la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP el 26 de julio de 2005, se estableció que "en el caso de modificaciones de programas y proyectos de inversión previamente registrados en la Cartera que no impliquen una

modificación de alcance, las dependencias y entidades solamente deberán actualizar la información correspondiente a través del módulo de 'Cartera de Inversión' del PIPP".

Con la revisión del estudio de costo y beneficio del proyecto de infraestructura social, denominado Programa de Informática Educativa Enciclomedia, se precisó que para 2006 se establecieron los compromisos que se detallan en el cuadro siguiente:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE COSTO Y BENEFICIO DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA PARA 2006

Concepto	Meta	Meta alcanzada
Incorporar a todos los grados de primaria	1o. a 6o. grado	5o. y 6o. grado
Aulas beneficiadas con Enciclomedia	450,000	145,377
Mejora en los indicadores escolares	30.0%	Los indicadores educativos mejoraron en 1.5% con respecto al año lectivo 2003-2004. 1/
Consolidar el envío de materiales didácticos	Incorporar a Enciclomedia los materiales educativos de los programas Red Escolar, Enseña a enseñar, SEPiensa, SEP 21, Biblioteca digital, PAREIB, PIEC, PEC, Bibliotecas escolares y de aula y PRONAP	No se cuenta con la evidencia que sustente el cumplimiento de este compromiso

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Documento para Cumplir con los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Análisis Costo y Beneficio en Proyectos de Inversión en Infraestructura Social. México, 2003; Aulas y escuelas beneficiadas con Enciclomedia (base de datos), México, 2007; e Indicadores educativos 2004-2005 y 2005-2006 de las escuelas con y sin Enciclomedia, 5o. y 6o. grado. México 2007.

1/ Se tomó como referente el ciclo escolar 2003-2004 debido a que el análisis costo-beneficio de Enciclomedia se elaboró en 2003 y porque a partir del ciclo 2004-2005 la SEP inició la instalación del programa en las primarias públicas del país.

Como se observa en el cuadro, la SEP incumplió la previsión de instalar Enciclomedia en los seis grados de educación primaria, ya que en 2006 se equiparon con el programa 145,377 aulas de 5o. y 6o. grado, el 32.3%, de las 450,000 aulas consideradas para ese nivel educativo.

No se alcanzaron las previsiones relacionadas con los indicadores educativos, ya que respecto del ciclo escolar 2003-2004 los indicadores educativos mejoraron en 1.5% en promedio, 28.5 puntos porcentuales menos que lo previsto en el análisis costo-beneficio.

Por lo que respecta a las previsiones de consolidar el envío de materiales didácticos consistente en incorporar un porcentaje de los materiales educativos de los programas Red Escolar, Enseña a enseñar, SEPiensa, SEP 21, Biblioteca digital, PAREIB, PIEC, PEC, Bibliotecas escolares y de aula y PRONAP a Enciclomedia, no se cuenta con la evidencia documental que permita verificar su cumplimiento. De lo anterior se concluye que la SEP no alcanzó las previsiones fijadas en el análisis costo y beneficio del Programa Enciclomedia programadas para 2006, lo cual denota que no se ajustó a lo establecido en el artículo 47 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que los resultados del programa demuestran que logró solucionar parcialmente la problemática detectada, lo que se reflejó en un ligero incremento en la cobertura de los servicios y en el cumplimiento de las Funciones públicas.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se instrumenten las medidas necesarias a fin de cumplir las previsiones establecidas en el análisis de costo beneficio del Programa Enciclomedia, o bien realizar los ajustes que procedan e informarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para mantener actualizados los datos del Proyecto de Informática Educativa Enciclomedia en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, con el fin de cumplir lo que se establezca en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en los lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como para la integración de los programas y proyectos de inversión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1***EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN**

De acuerdo con el Documento Base del Programa Enciclomedia, éste se estructura en cuatro componentes: 1) Desarrollo de Enciclomedia, 2) Formación Docente y Apoyo Pedagógico para el Aprovechamiento de Enciclomedia, 3) Adecuación y Equipamiento de aulas, y 4) Seguimiento y Evaluación.

Desarrollo de Enciclomedia

En el Documento Base se estableció que el Programa Enciclomedia, en este componente se consideró la construcción pedagógica, la vinculación y organización de los recursos del programa, a partir de la elaboración de materiales o contenidos hipermediados en el software de Enciclomedia.

En el artículo 19 de los “Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos” se estableció que “en los Libros Blancos se describirán y se presentarán de manera cronológica las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que se hayan realizado, así como los resultados obtenidos por el programa y/o proyecto seleccionado, todo lo anterior se soportará con copias fotostáticas de los documentos originales respectivos”.

Al respecto, la SEP informó que para el desarrollo del programa durante los años 2001 y 2002, el CONACYT suscribió convenios con el IPN y el ITAM para desarrollar el prototipo del mismo; con la UPN para la supervisión pedagógica de Enciclomedia y con Microsoft México para garantizar la calidad del diseño y la ingeniería del sistema. En ese periodo, el CONACYT suscribió un convenio con la SEP para cederle el uso del Programa Enciclomedia en materia de difusión y aprovechamiento en el Sistema Educativo Nacional.

En 2003 se firmó un convenio entre la SEP y el ILCE, con el propósito de llevar a cabo el diseño pedagógico del sistema; en este año se definió formalmente como Programa Enciclomedia y se elaboró el Documento Base del mismo. La dependencia no proporcionó la evidencia que acreditara la celebración de dichos convenios ni de los productos obtenidos.

Con la auditoría se verificó que en 2004 se digitalizaron los libros de texto gratuito de 5o. y 6o. grado, con excepción del de geografía, y se concluyó el desarrollo de contenidos y ligas con video animaciones y la Enciclopedia Encarta. Asimismo, el Subsecretario de Educación Básica y las

autoridades educativas estatales firmaron los convenios de colaboración, en los que se acordó que las entidades federativas aportarían los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la operación del Programa Enciclomedia.

Se constató que en 2005 se diseñó el Modelo Multianual de Servicios (MMS), que consiste en la contratación de servicios profesionales, con el fin de contar con la infraestructura necesaria para la ejecución y monitoreo remoto de Enciclomedia, así como para que el maestro frente a grupo tenga la disponibilidad inmediata y permanente del mismo. Para la operación del MMS, se suscribieron con las entidades federativas los Convenios de Coordinación Multianuales 2005-2010, en los que se establecieron los mecanismos para desarrollar, operar y administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados para la operación del Programa Enciclomedia.

En resumen, se verificó que se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con el Programa Enciclomedia: se digitalizaron los libros de texto gratuito de 5o. y 6o. grado, con excepción del de geografía; se concluyó el desarrollo de contenidos y ligas con video animaciones y con la Enciclopedia Encarta; se diseñó el MMS y para su operación se suscribieron los Convenios de Coordinación Multianuales 2005-2010 con las entidades federativas.

La ASF no pudo verificar el cumplimiento de lo reportado en el Libro Blanco en lo referente al desarrollo del programa, porque la SEP no proporcionó la evidencia que acreditara la celebración de los convenios suscritos por el CONACYT con el IPN, el ITAM, la UPN y Microsoft México. Asimismo, la dependencia no proporcionó evidencia del convenio signado con el CONACYT para la cesión de derechos del Programa Enciclomedia. Por lo anterior, la SEP no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 19 de los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias para asegurarse de que la información que se reporte en los Informes Oficiales del Programa Enciclomedia en cuanto al desarrollo del mismo esté sustentada en la documentación soporte que corresponda, con el fin de cumplir con lo que se establezca en los

lineamientos para la formulación de los informes de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no soportaron en el Libro Blanco la suscripción de los convenios del CONACYT con el IPN, el ITAM, la UPN, Microsoft México y la SEP para el desarrollo del Programa Enciclomedia; así como el convenio suscrito por la SEP y el ILCE para realizar el diseño pedagógico del sistema, los cuales se reportan en el Libro Blanco del Programa Enciclomedia, por lo que incumplió lo establecido en el artículo 19 de los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

En el artículo 19 de los “Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos” se estableció que: “en los Libros Blancos se describirán y se presentarán de manera cronológica las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que se hayan realizado, así como los resultados obtenidos por el programa y/o proyecto

seleccionado, todo lo anterior se soportará con copias fotostáticas de los documentos originales respectivos”.

En el numeral 5 de los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión, emitidos por la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP el 26 de julio de 2005, se estableció que el análisis costo-beneficio consistirá en una evaluación del proyecto a un nivel mínimo de prefactibilidad que deberá estar sustentado con información confiable y precisa que permita incorporar una cuantificación en términos monetarios de los beneficios y costos en forma detallada.

En el Documento Base se estableció que el Desarrollo de Enciclomedia considera la construcción pedagógica, la vinculación y organización de los recursos del programa, a partir de la elaboración de materiales o contenidos hipermediados en el software de Enciclomedia.

En el Libro Blanco del Programa Enciclomedia se reportó que para el desarrollo del programa, durante el periodo 2001-2002, el CONACYT suscribió un convenio con la SEP para cederle el uso de Enciclomedia en materia de difusión y aprovechamiento en el Sistema Educativo Nacional.

En el apartado B) Factibilidad Legal del Documento para Cumplir con los Lineamientos para la Elaboración del Análisis Costo y Beneficio en Proyectos de Inversión en Infraestructura Social, correspondiente al Programa Enciclomedia, se indicó que “el proyecto es legalmente viable toda vez que hace uso de un sistema informático cuya propiedad es de la SEP (Enciclomedia) y los recursos educativos serán administrados y utilizados por éste conforme a la Ley de Derechos de Autor. Adicionalmente, Enciclomedia contribuirá a enriquecer el acervo de materiales educativos que legalmente son y serán propiedad de la nación”.

Con oficios números DGADDS/061/2007 y DGADDS/146/2007, del 2 de agosto y 23 de noviembre de 2007, en ese orden, se solicitó a la SEP el convenio descrito, así como el soporte documental que acreditara los derechos de autor del software Enciclomedia. Mediante oficio núm. OM.DGETEC.CA.065/2008 del 18 de enero de 2007, la dependencia proporcionó copia del certificado que acredita la titularidad de los derechos de autor de “Enciclomedia Versión 1.0” y de la “Obra Audiovisual” de la misma versión a la SEP, con fecha 30 de agosto de 2006. La dependencia no proporcionó copia del convenio suscrito con el CONACYT, ni la evidencia que acredite que los derechos de autor de todos los elementos que integran el software de Enciclomedia pertenecen a la dependencia, por lo que la ASF no pudo verificar el cumplimiento de lo establecido en el Documento Base, en cuanto a la elaboración de materiales y contenidos en el software de Enciclomedia, ni lo establecido en el análisis de costo y beneficio de Enciclomedia relativo a que el sistema informático pertenece a la SEP.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública en el ámbito de sus atribuciones instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias para asegurarse de que la información que se reporte en el análisis de costo y beneficio del programa esté sustentada en la documentación soporte que corresponda, con el fin de cumplir con lo que se establezca en los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no conservaron la documentación que sustentara la titularidad de los derechos de autor del Programa Enciclomedia que se indicó en el análisis de costo y beneficio del programa, por lo que se incumplió lo establecido en el apartado B) Factibilidad Legal del Documento, para cumplir con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Formación docente y apoyo pedagógico para el aprovechamiento de Enciclomedia

En el Documento Base del Programa Enciclomedia se señala que en este componente se consideró el diseño e implementación del proceso de formación continua de maestros de educación básica para la enseñanza asistida por Enciclomedia.

Con la revisión, se precisó que la SEP estableció un programa de capacitación docente; sin embargo, no fijó metas ni indicadores que permitieran medir el grado de cumplimiento en la implementación del proceso de capacitación y actualización en la operación del Programa Enciclomedia.

Al respecto, se verificó que en 2006 la dependencia capacitó a 196,554 profesores que laboraron en escuelas primarias atendidas con Enciclomedia y que impartieron alguno de los seis grados que integran el nivel, lo que representó el 44.8% de los 438,951 docentes adscritos a planteles beneficiados con el programa, como se muestra en el cuadro siguiente:

DOCENTES FRENTE A GRUPO, 2006

	Universo	Atendida	Cobertura (%)
Docentes capacitados para operar Enciclomedia	438,951	196,554	44.8

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Programación y Presupuesto. Total de Docentes de Escuelas Atendidas con Enciclomedia, 2006-2001, México, 2007. Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, Docentes Capacitados con Enciclomedia, Ciclos Escolares 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. México, 2007.

Al respecto se solicitó a la SEP que de los 196,554 docentes capacitados para operar Enciclomedia precisara los que impartieron clase apoyados con el programa en 5o. o 6o. grado, en escuelas multigrado y de educación comunitaria.

La dependencia informó que en los talleres nacionales, además del conocimiento del software de Enciclomedia, se capacitaba a los equipos técnicos en el contenido y manejo de los materiales de apoyo que conformaban los paquetes didácticos, y que a partir de este proceso, cada entidad federativa elaboraba una estrategia estatal en la que precisaba la forma como iba a concretar el proceso de formación continua, a partir de las líneas nacionales; y que para obtener datos fidedignos

acerca del avance en la capacitación de profesores, para el ciclo escolar 2006-2007 implantó un sistema de seguimiento en línea, en el que aparecen los maestros capacitados por grado y modalidad.

De lo anterior se concluye que en 2006 la SEP incumplió lo establecido en su documento base, ya que no presentó evidencia que acreditara que diseñó metas e indicadores que permitieran medir el grado de cumplimiento en la implementación del proceso de capacitación y actualización en la operación del Programa Enciclomedia.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se diseñe un programa con metas e indicadores que permitan medir y evaluar el grado de cumplimiento de la implementación del proceso de capacitación y actualización de docentes para la operación del Programa Enciclomedia, y que se consolide la información de los resultados de dicho proceso, con el fin de cumplir lo establecido en el Documento Base del Programa Enciclomedia.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

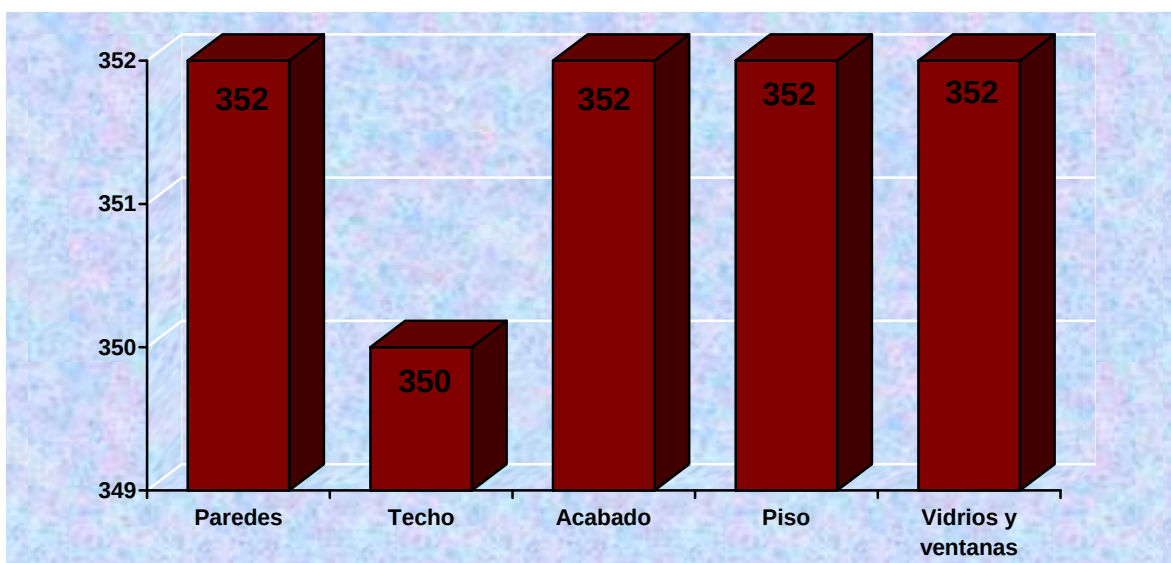
Con objeto de verificar que en 2006 las aulas Enciclomedia cumplieron con las condiciones de infraestructura y equipamiento, la ASF seleccionó una muestra de 80 escuelas ^{22/} de las 2,076 ubicadas en el Distrito Federal ^{23/} y que contaban con Enciclomedia, en las cuales se realizó la verificación física de 352 salones de clase y cuyos resultados se presentan a continuación:

^{22/} La técnica de muestreo se realizó con base en un muestreo simple aleatorio para poblaciones finitas que mantengan un comportamiento normalizado por debajo de la curva (normalmente distribuido). El cálculo de la muestra se efectuó con un grado de confiabilidad del 95% y un error permisible de hasta el 5% sobre la desviación estándar.

^{23/} El Distrito Federal fue seleccionado para la verificación física debido a que es la entidad con la mayor cobertura de escuelas primarias públicas atendidas con Enciclomedia (94.3%).

En materia de construcción de aulas, se observó que los 352 salones de clase inspeccionados (100.0%) presentaban las características de paredes, acabados, piso, vidrios y ventanas que se requieren para instalar Enciclomedia, y 350 aulas (99.4%) tenían el techo impermeabilizado, como se observa en la gráfica siguiente:

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS EQUIPADAS CON ENCICLOMEDIA



FUENTE: Auditoría Superior de la Federación, inspección física de 352 aulas equipadas con Enciclomedia, México, 2007.

En materia de seguridad de las aulas, la ASF verificó que 348 (98.9%) de las 352 aulas revisadas contaban con chapa o candado en sus puertas; y que el 100.0% de los salones de clase tenían las ventanas aseguradas.

Por lo que se refiere al equipo instalado en las aulas se observó que de los 352 salones de clase revisados, 351 contaban con computadora personal y Funcionaba en 300 aulas (85.2%); 351 salones tenían un proyector que Funcionaba en 309 (87.8%). Asimismo, 351 aulas contaban con una impresora, pero de éstas Funcionaban 290 (82.4%); la totalidad de los salones de clase revisados estaban equipados con un mueble para computadora.

Asimismo, se verificó que la totalidad de las aulas revisadas contaban con pizarrón electrónico y fuente de poder. No obstante, los equipos referidos Funcionaban en 285 salones de clase (81.0%) y 319 aulas (90.6%), en ese orden.

De lo anterior se concluye que en una muestra de 352 aulas instaladas con Enciclomedia y verificadas físicamente en el Distrito Federal, el 100.0% contaba con las condiciones de infraestructura establecidas en los convenios de colaboración y el equipo indicado en los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios; y el equipo instalado operaba totalmente en el 85.2% de los salones de clase.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-013 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se instrumenten las medidas necesarias con objeto de que el equipo instalado en las aulas Enciclomedia esté en condiciones de operación permanente, con todos sus componentes, con el fin de cumplir lo establecido en el Documento Base del Programa, en cuanto a las condiciones necesarias para el despliegue y uso del programa.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

En el Documento Base del Programa Enciclomedia se estableció que "se considera proveer a las aulas de 5o. y 6o. grado de las escuelas primarias públicas de las condiciones de equipamiento necesarias para el despliegue y uso del programa".

En los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, anexo 11, se estableció que de presentarse algún incidente en los equipos Enciclomedia o situación o falla que no pueda resolver el docente del aula debido al mal FUNCIONAMIENTO de los equipos, la autoridad de la escuela o el profesor del aula deberá comunicarse vía telefónica a la Mesa de Servicios y Control de Calidad Enciclomedia (MSC)

mediante el software de conectividad y monitoreo para levantar el reporte del incidente correspondiente.

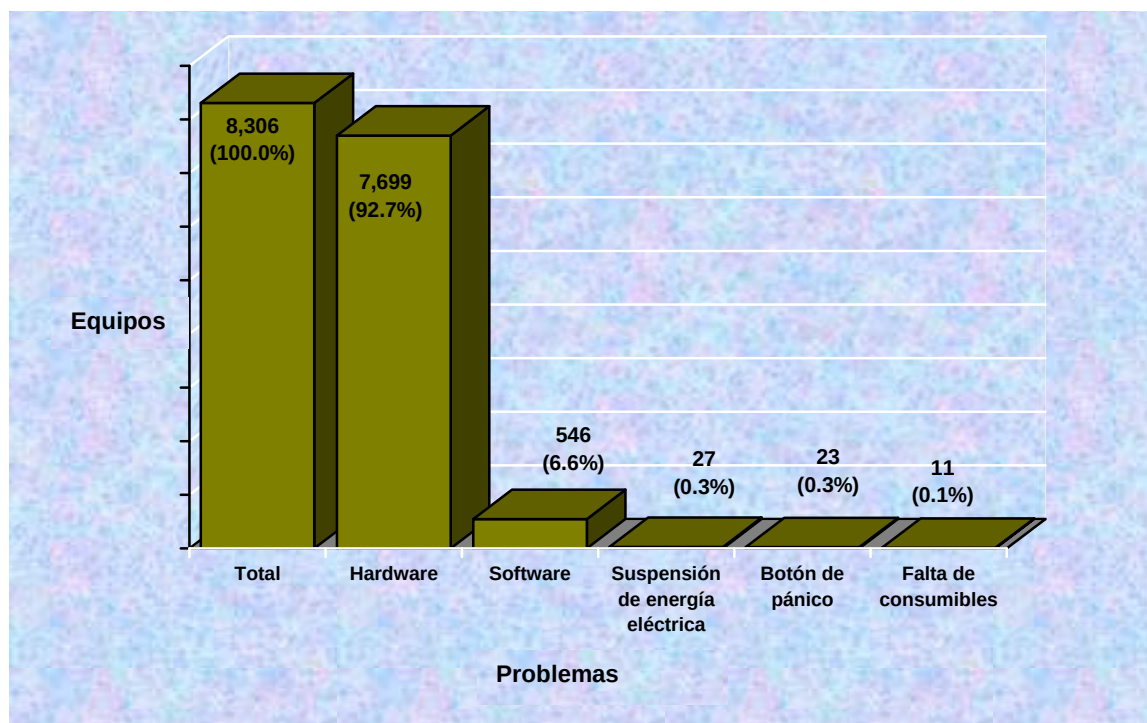
Asimismo, en los convenios de colaboración signados por el ejecutivo federal y los estados, específicamente en la cláusula cuarta, inciso f), se estableció que la SEP se obliga a contratar una MSC que será el punto de contacto entre los usuarios del programa y los proveedores, con el objeto de asegurar que los maestros reciban el soporte técnico y pedagógico correcto y oportuno para resolver todos sus problemas de uso y operación del programa, y que los proveedores de los servicios cumplen en tiempo y forma con todos los compromisos pactados.

Con la revisión de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, se verificó que la SEP contrató una MSC como punto de contacto central para usuarios, autoridades estatales y centrales, y proveedores que tiene entre sus principales propósitos el de atender y resolver los incidentes que se presenten en las aulas equipadas con Enciclomedia que interrumpieran la operación del programa.

De acuerdo con información proporcionada por la SEP, de las 145,377 aulas equipadas con Enciclomedia a 2006, en el 5.7% (8,306 aulas) se registraron reportes por parte de los docentes que operaban el programa para solicitar el apoyo del soporte técnico, como se muestra en la gráfica siguiente:

PROBLEMAS REPORTADOS POR LOS DOCENTES QUE OPERABAN ENCICLOMEDIA PARA
APOYO

DEL SOPORTE TÉCNICO, 2006



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Coordinación Nacional del Programa Enciclopedia, Base de Datos, México, 2007.

Como se observa en la gráfica, 7,699 reportes (92.7%) se refirieron a problemas con el hardware, de los cuales 2,348 se refirieron a descomposturas de los equipos; 546 (6.6%) a incidentes relacionados con el software del programa; 27 (0.3%) a la suspensión del servicio de energía eléctrica en la localidad; 23 (0.3%) a problemas relacionados con el botón de pánico; 24/ y 11 reportes (0.1%) se refirieron a la falta de consumibles.

De acuerdo con los reportes de la MSC, los problemas presentados se solucionaron en un plazo máximo de 72 horas.

^{24/} Cuando no existe alguna forma de comunicación en las zonas rurales para llevar a cabo el reporte de fallas con el equipo Enciclopedia, se presiona el “botón de pánico”, destinado para cada proveedor, accionándose de inmediato una señal en la consola de monitoreo de la Mesa de Servicios y Control de Calidad, la cual registra dentro de su sistema el incidente, generándose automáticamente el ticket del evento.

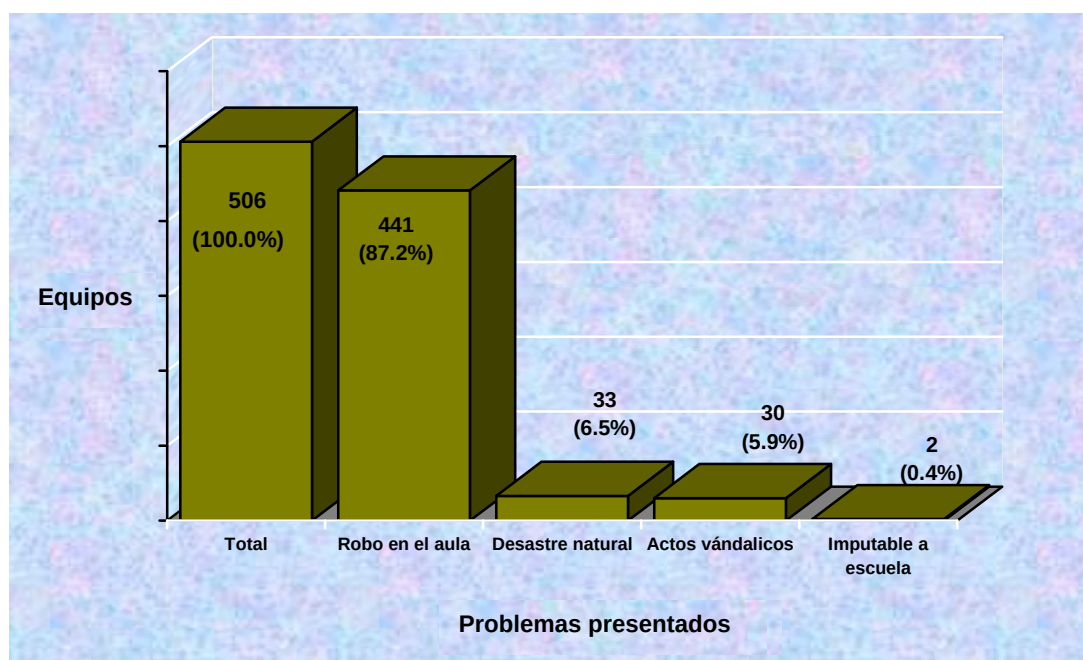
De lo anterior se concluye que de acuerdo con lo reportado por la SEP, cumplió en 2006 lo establecido en la cláusula cuarta, inciso f), de los convenios de colaboración signados por el ejecutivo federal y los estados, ya que contrató una MSC como punto de contacto entre los docentes usuarios de Enciclomedia y los proveedores. Con la revisión de los datos de la MSC se verificó que los 8,306 reportes de problemas relacionados con la operación del Programa Enciclomedia tuvieron el soporte técnico correspondiente en un plazo de 72 horas.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

En los convenios de colaboración signados por el ejecutivo federal y los estados, específicamente en la cláusula cuarta, inciso g), se estableció que las autoridades educativas estatales se obligan a "apoyar a las escuelas para hacer efectiva la garantía del equipo pactada con los proveedores o fabricantes; proporcionarles los consumibles necesarios, así como el mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los equipos e instalaciones en las que éstos se ubiquen, para mantenerlos en óptimas condiciones de operación".

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP de las 145,377 aulas equipadas con Enciclomedia a 2006, en 506 salones de clase los proveedores repusieron los equipos de cómputo, como se muestra en la gráfica siguiente:

REPOSICIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES POR TIPO DE PROBLEMA PRESENTADO, 2006



FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Coordinación Nacional del Programa Enciclomedia, Base de Datos, México, 2007.

Como se observa en la gráfica, se realizaron 441 reposiciones de equipo (87.2%) debido a robos en el aula; 33 (6.5%) por desastres naturales; 30 (5.9%) por actos vandálicos; y 2 (0.4%) fueron imputables al plantel.

De lo anterior se concluye que la SEP verificó que los proveedores cumplieron con lo establecido en la cláusula cuarta, inciso g), de los convenios de colaboración, ya que en 2006 en el ámbito nacional repusieron 506 equipos de cómputo que se habían perdido por robos en el aula, desastres naturales, actos vandálicos y situaciones imputables a la escuela.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

Seguimiento y evaluación

En el Documento Base del Programa Enciclomedia se estableció que para monitorear la introducción de Enciclomedia en las aulas, hacer seguimiento de sus metas y medir los resultados del programa en el aprendizaje de los alumnos, se realizarían tres modalidades de evaluación: 1) viabilidad, 2) seguimiento y 3) impacto.

Con oficio número DGAPyRF.- 30.1/3441, del 16 de agosto de 2007, la SEP proporcionó copia del oficio número DPE/116/07 del 14 de agosto de 2007 en el que la dependencia informó que: "no cuenta con ningún registro de los resultados de las evaluaciones en materia de viabilidad, seguimiento e impacto del programa en el periodo de 2001 a 2006" y que no realizó evaluaciones externas en ese periodo.

Por otra parte, en el numeral 19 de los "Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos", se estableció que "en los Libros Blancos se describirán y se presentarán de manera cronológica las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que se hayan realizado, así como los resultados obtenidos por el programa y/o proyecto seleccionado, todo lo anterior se soportará con copias fotostáticas de los documentos originales respectivos".

En el Libro blanco del Programa Enciclomedia, se reportaron las acciones de monitoreo y evaluación del programa siguientes:

- "Monitoreo y Evaluación del impacto del Programa Enciclomedia, desarrollado por el ILCE, se tiene el resultado de la línea base para la evaluación del impacto del Programa Enciclomedia de 2005 y se encuentra en proceso de compilación y análisis el de 2006".
- "En el 2005 se publicaron los resultados de la Evaluación del Programa Enciclomedia en las Escuelas Primarias de Nuevo León".
- "Evaluación de la Universidad Anáhuac denominado Estudio Enciclomedia".
- "Informes de Seguimiento de la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia".
- "Estudio de la Universidad de Harvard".

Al respecto, la dependencia proporcionó copia de la "Evaluación de la Universidad Anáhuac denominado Estudio Enciclomedia" y el "Estudio de la Universidad de Harvard", las cuales, de acuerdo con la SEP, no se realizaron a iniciativa de la dependencia.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo establecido en su Documento Base, ya que en el periodo 2001-2006 la dependencia no realizó evaluaciones de viabilidad, seguimiento e impacto del Programa Enciclomedia; y la información proporcionada por la secretaría enunciada en el párrafo anterior contradice lo señalado en su Libro Blanco, que reporta que se realizaron evaluaciones a Enciclomedia, por lo que se incumplió lo establecido en los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias a fin de asegurarse de que la información que se reporte en los Informes Oficiales del Programa Enciclomedia, en materia de evaluación del mismo, esté sustentada en la documentación soporte que corresponda, en cumplimiento de lo que se establezca en los lineamientos para la formulación de los informes de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-07-014 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para

que se realicen las gestiones necesarias a fin de que se efectúen las evaluaciones del Programa Enciclomedia en materia de viabilidad, seguimiento e impacto, como se establece en el Documento Base del Programa.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no incluyeron en el Libro Blanco la documentación que sustentara las evaluaciones realizadas al Programa Enciclomedia que se reportan en el Libro Blanco del Programa, por lo que se incumplió lo establecido en el numeral 19 de los lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1

En la Cláusula Tercera, inciso c) de los Convenios de Colaboración firmados por autoridades federales y estatales para la operación del Programa Enciclomedia Segunda Fase, se estableció que la SEP aportará a los estados "el diseño y desarrollo de un modelo de seguimiento, evaluación de impacto y autoevaluación de 'El Programa' para determinar la influencia de Enciclomedia en la transformación de la práctica educativa de las aulas y su capacidad para mejorar el logro académico de los estudiantes".

Sobre el particular, la dependencia no proporcionó la documentación que permita verificar la realización de modelos de seguimiento, evaluación de impacto y autoevaluación de Enciclomedia en las entidades federativas.

De lo anterior se concluye que la SEP incumplió lo establecido en los Convenios de Colaboración firmados con autoridades estatales, ya que la dependencia no proporcionó información que sustentara que en el 2006 aportó a las entidades federativas el modelo de seguimiento, impacto y autoevaluación del Programa Enciclomedia.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias a fin de que se proporcione a las entidades federativas el modelo de seguimiento, evaluación de impacto y autoevaluación del Programa Enciclomedia para determinar su influencia en la transformación de la práctica educativa de las aulas y su capacidad para mejorar el logro académico de los estudiantes, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula tercera, inciso c, de los Convenios de Colaboración firmados por autoridades federales y estatales para la operación del Programa Enciclomedia.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 26 Sin Observaciones

COMPETENCIA DE LOS ACTORES

Competencia de la SEP

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), artículo 38, en materia de educación básica, entre otras, se establecieron las atribuciones para la Secretaría de Educación Pública siguientes: “organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o

reconocidas; la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural (...), incluida la educación que se imparta a los adultos ; (...) crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que FUNCIONEN en la República, dependientes de la Federación (...); vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria (...), establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional (...).".

Asimismo, en el artículo 11, fracción I, de la Ley General de Educación, se señaló que la SEP es la autoridad educativa federal; en el artículo 12, del mismo ordenamiento, se indicó que corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, para la formación de maestros de educación básica; establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria; elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos; regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica; realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar; por otra parte, en el artículo 14, fracción V de la misma ley se indica que corresponde a las autoridades educativas federales editar libros y producir otros materiales didácticos.

En el Reglamento Interior de la SEP, se precisan las atribuciones y facultades de la dependencia, y se define su estructura orgánica.

En el artículo 1 se señaló que la SEP tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomienda la LOAPF, la Ley General de Educación y demás leyes; en el artículo 2, se precisa que al frente de la SEP estará el Secretario del Despacho, quien "para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades administrativas y órganos desconcentrados".

Para ello, la secretaría se compone de 3 subsecretarías, entre éstas la Subsecretaría de Educación Básica, a la cual se adscriben orgánicamente las direcciones generales de: Desarrollo Curricular; Materiales Educativos; Desarrollo de Gestión e Innovación Educativa; Educación Indígena; y Formación Continua de Maestros en Servicio.

Asimismo, se auxilia de la Unidad de Coordinación Educativa, la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y la Oficialía Mayor.

De la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas dependen las direcciones generales de: Planeación y Programación; Evaluación de Políticas; Acreditación, Incorporación y Revalidación;

Televisión Educativa; y las Coordinaciones de Carrera Magisterial y de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal.

De la Oficialía Mayor dependen las direcciones generales de: Personal; Administración Presupuestal y Recursos Financieros; Innovación, Calidad y Organización; Recursos Materiales y Servicios; y Tecnología de la Información.

En resumen, la SEP cuenta con el fundamento legal y normativo y con la estructura orgánica que le permite cumplir con su mandato Constitucional y con sus Funciones y atribuciones de ley en materia de edición de libros y producción de materiales didácticos, y en forma específica en el desarrollo e instrumentación del Programa Enciclomedia.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

Competencia del personal que opera el Programa Enciclomedia

En la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF), artículo 2, se estableció que “El Sistema de Servicio Profesional de Carrera (SPC) es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad”.

En el artículo 13 de esa ley, se dispuso que el sistema comprendería los subsistemas de Planeación de Recursos Humanos, Ingreso, Desarrollo Profesional, Capacitación y Certificación de Capacidades, Evaluación del Desempeño y Separación.

Con la auditoría se verificó que la implantación del SPC de la SEP se llevó a cabo en 2003 con la instalación del Comité Técnico de Profesionalización y Selección de la dependencia, integrado por el Oficial Mayor de la SEP, la Directora General de Personal y el Director General Adjunto del Servicio Profesional de Carrera. El propósito del comité era encargarse de la implementación, operación y evaluación del SPC.

Con la auditoría se verificó que en 2006 la SEP no definió un área específica para operar el Programa Enciclomedia, ni designó formalmente a los responsables del mismo. Al respecto, con oficio núm. DPE/116/07, del 14 de agosto de 2007 la dependencia informó que Enciclomedia surge en la Subsecretaría de Educación Básica y, por el grado de tecnología que este proyecto implicaba, la Dirección General de Tecnología de la Información se hizo cargo de su implementación y su operación del 2004 al 2007, sin que se definiera un área específica para ello.

Asimismo, con la revisión efectuada se verificó que, el 29 de marzo de 2007, la titular del ramo, mediante oficio circular 226/07, encomendó a la Dirección General de Materiales Educativos la operación del Programa Enciclomedia y se creó la Coordinación Nacional del Programa Enciclomedia, con una estructura Funcional con atribuciones y responsabilidades derivadas de las actividades sustantivas que se requieren para la operación del programa, bajo la coordinación de la Dirección General de Materiales Educativos.

De lo anterior se concluyen dos aspectos: el primero de ellos es que aunque el programa surge en la Subsecretaría de Educación Básica, de 2004 a 2007 la Oficialía Mayor de la SEP asumió la responsabilidad de su operación por medio de la Dirección General de Tecnología de la Información, sin que se definiera un área específica para ello; y el segundo es que la dependencia incumplió lo establecido en el artículo 2 de la LSPCAPF, ya que en aun cuando implantó el SPC no fue posible determinar su aplicación en el personal encargado de operar el Programa Enciclomedia.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias con el fin de asegurarse de que el personal de la Coordinación Nacional del Programa Enciclomedia participe en el Servicio Profesional de Carrera de la SEP, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 27, párrafos tercero y cuarto, se estableció que los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los

indicadores de desempeño y metas que faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos y que la estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del presupuesto y sólo sufrirá modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las disposiciones aplicables.

En el artículo 2, fracción II, del mismo ordenamiento se dispuso que las adecuaciones presupuestarias son: “las modificaciones a las estructuras Funcional, programática, administrativa y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores del gasto”.

En el artículo 58 de dicha ley se indica que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y comprenderán modificaciones a las estructuras administrativa, Funcional y programática, económica y geográfica.

En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 94, se indica que la autorización de las adecuaciones presupuestarias externas se tendrá por otorgada una vez afectado el presupuesto modificado autorizado en el sistema de control de adecuaciones presupuestarias que administra la Secretaría por haber cumplido los requisitos establecidos para ello, o bien cuando se emitan las autorizaciones en forma expresa, en los casos que ésta determine.

En el artículo 97 del mismo reglamento, se señala que las adecuaciones presupuestarias internas no requieren autorización de la SHCP. Asimismo, se precisa que el Oficial Mayor o su equivalente, por conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto o su equivalente de cada dependencia, autorizará bajo su responsabilidad las adecuaciones presupuestarias internas. Se añade que las dependencias, durante el ejercicio fiscal de que se trate, registrarán en el módulo correspondiente del sistema de control de las adecuaciones presupuestarias, sus adecuaciones presupuestarias internas, con excepción de las correspondientes al mes de diciembre, incluidas las de regularización al cierre del ejercicio, que se podrán registrar en dicho sistema a más tardar el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal.

Con la revisión se verificó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se indicó que el Programa Enciclomedia se instrumentaría con base en la estructura programática siguiente:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA PRESENTADA EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006

GF	FN	SF	PG	AI	UR	AP	Denominación
2	0	09	18	009	713	R055	Desarrollo Social Educación Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes Programa Nacional de Educación 2001-2006 Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura Dirección General de Tecnología de la Información Implementar el Programa Enciclomedia
GF Grupo Funcional FN Función SF Subfunción PG Programa							AI Actividad Institucional UR Unidad Responsable AP Actividad Prioritaria

Con la revisión de 43 oficios de afectación presupuestaria se verificó que la SEP aprobó ajustes a la estructura programática autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006; los detalles de dichas afectaciones se presentan en el cuadro siguiente:

AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006

Número	Folio	Función	Subfunción	Programa	Actividad institucional	Proyecto	Unidad responsable
1.	2006-11-100-147	0	09	18	009	R55	713
2.	2006-11-100-216	0	09	18	009	R55	713
3.	2006-11-100-484	0	09	18	009	R55	713
4.	2006-11-100-573	0	09	18	009	R55	713
5.	2006-11-100-1586	0	09	18	009	R55	713
6.	2006-11-100-1772	0	09	18	009	R55	713
7.	2006-11-100-2212	0	09	18	009	R55	713
8.	n.d.	0	09	18	009	R55	713
9.	n.d.	0	09	18	009	R55	713
10.	n.d.	0	09	18	009	R55	713
11.	n.d.	0	09	18	009	R55	713
12.	n.d.	0	09	18	009	R55	713
13.	n.d.	0	09	18	009	R55	713
14.	n.d.	0	09	18	009	R55	713
15.	n.d.	0	09	18	009	R55	713
16.	n.d.	0	09	18	009	R55	713
17.	n.d.	0	09	18	009	R55	713
18.	2006-11-100-2254	0	09	18	009	R55	713
19.	2006-11-100-314	0	09	18	009	R55	713
20.	2006-11-100-194	0	09	18	009	R55	713
21.	2006-11-100-313	0	09	18	009	R55	713
22.	2006-11-100-707	0	09	18	009	R55	713
23.	2006-11-100-755	0	09	18	009	R55	713
24.	2006-11-100-897	0	09	18	009	R55	713
25.	2006-11-100-1991	0	09	18	009	R55	713
26.	2006-11-100-2552	0	09	18	009	R55	713
27.	2006-11-100-2525	0	09	18	009	R55	713
28.	2006-11-100-2349	0	01	18	011	R55	314
29.	2006-11-100-2369	0	01	18	011	R55	314
30.	2006-11-100-522	0	01	18	011	R55	314
31.	2006-11-100-685	0	01	18	011	R55	314
32.	2006-11-100-1153	0	01	18	011	R55	314
33.	2006-11-100-1303	0	01	18	011	R55	314
34.	2006-11-100-1304	0	01	18	011	R55	314
35.	2006-11-100-1326	0	01	18	011	R55	314
36.	n.d.	0	01	18	011	R55	314
37.	n.d.	0	01	18	011	R55	314
38.	2006-11-100-2556	0	01	18	011	R55	314
39.	2006-11-100-1184	0	01	18	004	R55	312
40.	n.d.	0	01	18	004	R55	312
41.	2006-11-100-2409	0	01	18	004	R55	312
42.	2006-11-100-1487	0	01	18	004	R55	312
43.	2006-11-1001-1494	0	01	18	004	R55	300

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Afectaciones presupuestarias emitidas en 2006. México, 2007.

n.d. No disponible.

Considerando los ajustes a la subfunción, actividad institucional y unidad responsable incluidos en los oficios de referencia, la estructura programática quedó de la siguiente manera:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA REPORTADA EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2006
PARA EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA

GF	FN	SF	PG	AI	UR	AP	Denominación
2							Desarrollo Social
	0						Educación
		01					Educación Básica
			18				Programa Nacional de Educación 2001-2006
				004			Normar los servicios educativos
					300		Subsecretaría de Educación Básica
						R055	Implementar el Programa Enciclomedia
					312		Dirección General de Desarrollo Curricular
						R055	Implementar el Programa Enciclomedia
				011			Formar y certificar para el trabajo
					314		Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
						R055	Implementar el Programa Enciclomedia
		09					Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
			18				Programa Nacional de Educación 2001-2006
				009			Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura
					713		Dirección General de Tecnología de la Información
						R055	Implementar el Programa Enciclomedia

GF Grupo Funcional
FN Función
SF Subfunción
PG Programa

AI Actividad Institucional
UR Unidad Responsable
AP Actividad Prioritaria

Con las modificaciones realizadas a la estructura programática se verificó que el presupuesto modificado ascendió a 4,897,246.0 miles de pesos, monto superior en 30.4% al asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de ese año de 3,754,500.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006

(Miles de pesos)

UR	Actividad prioritaria				Presupuesto	
					Original	Modificado
Total					3,754,500.0	4,897,246.0
300	R055	Implementar Enciclopedia	el	Programa	0.0	550,000.0
312	R055	Implementar Enciclopedia	el	Programa	0.0	9,995.3
314	R055	Implementar Enciclopedia	el	Programa	0.0	26,952.9
713	R055	Implementar Enciclopedia	el	Programa	3,754,500.0	4,310,297.8

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, México, 2005, y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, México, 2007.

En resumen, se verificó que durante 2006 se modificó la estructura programática y el presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 del Programa Enciclopedia. A la estructura programática original se le incorporaron otra subfunción, dos actividades institucionales y tres unidades responsables; y el presupuesto aumentó en 30.4% respecto del aprobado. Las dos modificaciones se realizaron con la autorización correspondiente en los oficios de afectación respectivos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1

En el Documento Base del Programa Enciclopedia se estableció que la adecuación y el equipamiento comprendía la dotación de infraestructura de las aulas de 5o. y 6o. grado de las escuelas primarias públicas, para la operación del Programa Enciclopedia.

En la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 57 se determinó que los ejecutores de gasto deberían sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias.

En el artículo 58, del mismo ordenamiento, se señaló que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y comprenderán modificaciones a las estructuras administrativa, Funcional y programática, económica y geográfica.

Por otra parte en el artículo 89 de la misma ley se estableció que la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales.

En el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció que las dependencias serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:

- I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos previstos en las disposiciones aplicables;
- II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios de presupuesto autorizados, y
- III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

Los registros de las erogaciones que no constituyan pagos se ajustarán en lo que resulte compatible con lo dispuesto en esta Sección, conforme lo determine la Secretaría.

En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 1, se estableció que el objeto de dicha ley es regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y las prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen las secretarías de estado (fracción II.).

En el artículo 3, fracción VIII, de dicha ley se estableció que entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios están comprendidos "los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma específica por otras disposiciones legales".

Con la revisión se verificó que en 2006 se autorizaron 43 oficios de afectación presupuestaria que dieron origen a ampliaciones líquidas por un monto de 1,659,400.0 miles de pesos y reducciones

líquidas por 516,653.9 miles de pesos. El detalle de las ampliaciones y reducciones se muestra en el cuadro siguiente:

AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006

(miles de pesos)

Folio	UR	Ampliaciones	Reducciones	Concepto
Total		1,659,400.0	516,653.9	
2006-11-100-1303 1/	314	-	4,303.3	Transferir recursos a diversas partidas para cubrir pagos de asesorías para la creación de un sistema de seguridad de archivos de los exámenes nacionales para maestros en servicio.
2006-11-100-194	713	865,100.0	-	Ampliación líquida para cubrir el pago de los servicios de instalación y puesta en marcha de las aulas Enciclomedia, relativas a la contratación de 23,709 servicios MMS para aulas de 5o. y 6o. de primaria.
2006-11-100-707	713	734,300.0	-	Ampliación líquida para la puesta en marcha del Programa Enciclomedia en secundaria.
2006-11-100-897	713	50,000.0	-	Para establecer mecanismos de coordinación con las entidades federativas y crear condiciones para la implementación de Enciclomedia en secundaria.
2006-11-100-1184	312	10,000.0	-	Cubrir compromisos de Enciclomedia.
2006-11-100-755	713	-	177,400.0	Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23.
2006-11-100-1991	713	-	200,000.0	Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23.
2006-11-100-2349	314	-	1,323.8	Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23.
2006-11-100-2369	314	-	18.1	Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23.
2006-11-100-2409	312	-	445.9	Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23.
2006-11-100-2556	314	-	14,915.4	Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23.
2006-11-100-2552	713	-	66,194.7	Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23.
2006-11-100-2525	713	-	7.5	Reducción líquida para que varias UR se encuentren en posibilidad de reintegrar recursos no aplicados.
2006-11-100-1487 2/	311	-	2,045.2	Para llevar a cabo el Programa Biblioteca de Aula.
2006-11-100-1772 3/	713	-	50,000.0	Para la coedición con el ILCE de 2 tomos en inglés para maestros.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública. Afectaciones presupuestarias 2006. México, 2007.

1/ De la Actividad Prioritaria R55 Implementación del Programa Enciclomedia a la Actividad Prioritaria R6 Diseñar, Implementar y Normar los Servicios de Capacitación y Actualización.

2/ De la Actividad Prioritaria R55 Implementación del Programa Enciclomedia a la Actividad Prioritaria R34 Promover y Fomentar Libros y la Lectura.

3/ De la Actividad Prioritaria R55 Implementación del Programa Enciclomedia a la Actividad Prioritaria R12 Producir y Distribuir Libros de Texto Gratuitos.

Como consecuencia de las ampliaciones y reducciones autorizadas al programa, en la Cuenta Pública de 2006 se reportó un gasto ejercido en el Programa Enciclomedia por 4,897,246.0 miles de pesos. Con la revisión de las CLC, se verificó el detalle del presupuesto ejercido por unidad responsable y capítulo de gasto, cuyos resultados se presentan en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006

(miles de pesos)

	Unidad Responsable	Capítulo de Gasto	Presupuesto ejercido	Partic. (%)
Total	Enciclopedia		4,897,246.0	100.0
300	SEBN 1/		550,000.0	11.2
		Servicios Generales	550,000.0	
312	Desarrollo Curricular		9,995.3	0.2
		Servicios Generales	9,995.3	
314	Formación Continua y Maestros en Servicio		26,952.9	0.6
		Servicios Generales	26,952.9	
713	DGTEC		4,310,297.8	88.0
		Materiales y Suministros	82.4	
		Servicios Generales	4,204,941.1	
		Bienes Muebles e Inmuebles	105,274.3	

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Cuentas por Liquidar Certificadas 2006. México 2007.

1/ Actualmente Subsecretaría de Educación Básica.

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, el 88.0% (4,310,297.8 miles de pesos) de los recursos ejercidos en el año 2006 fue erogado por la Dirección General de Tecnología de la Información, principalmente en el capítulo 3000 Servicios Generales (4,204,941.1 miles de pesos). En segundo lugar, la unidad responsable que más presupuesto ejerció fue la Subsecretaría de Educación Básica, 550,000.0 miles de pesos (11.2%) en el capítulo 3000. Por lo que se refiere a la Dirección General de Desarrollo Curricular, erogó en este rubro el 0.2%.

Con la revisión de las CLC, se verificó que en 2006 la Subsecretaría de Educación Básica pagó al ILCE 550,000.0 miles de pesos por tres convenios celebrados con este organismo, como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
EN EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006
(miles de pesos)

Concepto/convenio	Monto	Participación
Total	550,000.0	100.0
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE	550,000.0	100.0
Convenio del 09 de junio	227,575.0	41.4
Convenio del 14 de junio	172,425.0	31.3
Convenio del 14 de septiembre (modificatorio)	150,000.0	27.3

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Cuentas por Liquidar Certificadas 2006. México 2007.

El primer convenio firmado el 9 de junio de 2006, por un monto de 227,575.0 miles de pesos, comprendió los compromisos siguientes:

Concepto	Unidad de Medida	Meta	Importe (miles de pesos)
Desarrollo del sistema y adaptación de materiales para la versión 1.3 de Enciclomedia para ser distribuida con fines de prueba en los estados, adicional a la versión 2.0.	Sistema	1	74,370.0
Desarrollo del instalador del sistema versión 2.0, procesamiento y elaboración de los manuales de instalación de actualizaciones.	Informe en medio magnético	2	12,470.0
Procesamiento e integración de la información de cursos para asesores técnico pedagógicos, en un reporte y base de datos.	Reporte y base de datos	1	10,950.0
Elaborar un prototipo de la versión 3.0 de Enciclomedia sobre un libro de texto.	Sitio web	1	4,370.0
Procesamiento y elaboración de programas para el desarrollo de estrategias e integración educativa de comunidades indígenas.	Programas	6	5,170.0
Recopilación y procesamiento de datos de una muestra de escuelas sobre la adopción de Enciclomedia.	Base de datos y reporte informático	1	4,370.0
Generación de base de datos y reporte.	Acervo digital	1	4,070.0
Producción de audiotextos interactivos y procesamiento y actualización de la versión digital de los libros de texto para la versión 2.0.			
Procesamiento, integración y operación de un programa de información como herramienta de apoyo para la validación de datos para el monitoreo de las aulas en las entidades federativas.	Programa	1	5,570.0
Operación y administración del portal Enciclomedia y diseño de estrategias de divulgación del programa.	Portal	1	6,720.0
Soporte técnico para el software de Enciclomedia a nivel nacional para usuarios, mantenimiento y soporte para el equipo de cómputo.	Proyecto	1	15,820.0
Desarrollo del nivel 2 de inglés Enciclomedia y soporte, mantenimiento e incorporación del nivel 1 al sistema.	Programa	2	62,870.0
Procesamiento del tutorial para docentes a nivel nacional.			
Procesamiento e integración de la información del proyecto de investigación educativa y procesos de cambio en la gestión del aula a través de la investigación educativa y la evaluación de los procesos de cambio.	Proyecto	1	20,825.0
Total			227,575.0

Al respecto, mediante el oficio número 300/CSOE/CA del 22 de enero de 2008, la SEP proporcionó el "Estatus de Metas Pendientes 2006" con fecha de corte al 12 de septiembre de 2007, las cuales se muestran en el cuadro siguiente:

Concepto	Unidad de Medida	Meta	Avance (%)
Desarrollo del sistema y adaptación de materiales para la versión 1.3 de Enciclomedia para ser distribuida con fines de prueba en los estados, adicional a la versión 2.0.	Sistema	1	100.0
Desarrollo del instalador del sistema versión 2.0, procesamiento y elaboración de los manuales de instalación de actualizaciones.	Informe en medio magnético	2	100.0
Procesamiento e integración de la información de cursos para asesores técnico pedagógicos, en un reporte y base de datos.	Reporte y base de datos	1	100.0
Elaborar un prototipo de la versión 3.0 de Enciclomedia sobre un libro de texto.	Sitio web	1	100.0
Procesamiento y elaboración de programas para el desarrollo de estrategias e integración educativa de comunidades indígenas.	Programas	6	100.0
Recopilación y procesamiento de datos de una muestra de escuelas sobre la adopción de Enciclomedia. Generación de base de datos y reporte.	Base de datos y reporte informático	1	100.0
Producción de audiotextos interactivos y procesamiento y actualización de la versión digital de los libros de texto para la versión 2.0.	Acervo digital	1	100.0
Procesamiento, integración y operación de un programa de información como herramienta de apoyo para la validación de datos para el monitoreo de las aulas en las entidades federativas.	Programa	1	100.0
Operación y administración del portal Enciclomedia y diseño de estrategias de divulgación del programa.	Portal	1	100.0
Soporte técnico para el software de Enciclomedia a nivel nacional para usuarios, mantenimiento y soporte para el equipo de cómputo.	Proyecto	1	100.0
Desarrollo del nivel 2 de inglés Enciclomedia y soporte, mantenimiento e incorporación del nivel 1 al sistema. Procesamiento del tutorial para docentes a nivel nacional.	Programa	2	80.0
Procesamiento e integración de la información del proyecto de investigación educativa y procesos de cambio en la gestión del aula a través de la investigación educativa y la evaluación de los procesos de cambio.	Proyecto	1	100.0

Como se observa en el cuadro, a septiembre de 2007 el compromiso relativo al mantenimiento, soporte e incorporación del programa piloto de inglés para 6o. grado de primaria y procesamiento del tutorial para docentes a nivel nacional presentaba un avance del 80.0%.

Asimismo, la SEP proporcionó copia de la factura número 11556, de fecha 22 de junio de 2006, y del Documento de Corresponsabilidad, Registro y Control (DOCORECO) que acredita el pago del importe total del convenio por 227,575.0 miles de pesos realizado a favor del ILCE en una sola exhibición, el día 02 de agosto de 2006.

Se constató que la SEP suscribió un segundo convenio el 14 de junio de 2006 por un importe de 172,425.0 miles de pesos. Mediante oficio número 300/CSOE/CA del 22 de enero de 2008, la

secretaría proporcionó el “Programa Tecnologías de la Información y la Comunicación en Telesecundaria, 2006. Segundo Informe de Avance de Metas” con fecha de corte al 12 de septiembre de 2007, el cual se muestra en el cuadro siguiente:

Concepto	Objetivo	Avance (%)
1. Uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la escuela telesecundaria.	11.1 Elaborar y adaptar programas informáticos para concluir el primer año e iniciar el segundo grado de educación telesecundaria.	100.0
	1.2 Elaboración de sistemas de uso de las TIC para escuelas telesecundarias	20.0
	1.3 Procesamiento de información para ampliar la investigación de nuevos modelos de uso de las TIC.	100.0
2. Renovación de la telesecundaria	2.1 Realizar la formación digital de los materiales de primer grado (matemáticas, español, geografía y ciencias I).	95.0
	2.2 Integración de material audiovisual de primer grado al sistema Enciclomedia.	100.0
	2.3 Adaptar los materiales informáticos de primer grado para las asignaturas de matemáticas, español, ciencias I y geografía para su montaje en la plataforma Enciclomedia 2.0.	100.0
	2.4 Diseñar y elaborar materiales en versión digital de segundo grado de telesecundaria.	100.0
	2.5 Procesamiento, validación y retroalimentación de los diseños de los materiales informáticos.	0.0
	2.6. Configurar el programa de formación continua de profesores de telesecundaria con estrategias susceptibles de ser utilizadas en línea.	20.0

Como se observa en el cuadro, de los 10 compromisos establecidos en el citado convenio, 5 se cumplieron al 100.0%; 1 se reportó al 95.0%; 1 más al 90.0%; 2 presentaban un avance del 20.0%; y 1 no reportó avance alguno.

Asimismo, la SEP proporcionó copia de la factura número 11555 de fecha 22 de junio de 2006 y del DOCORECO que acredita el pago del importe total del convenio en una sola exhibición por 172,425.0 miles de pesos realizado a favor del ILCE, el día, 2 de agosto de ese año.

También se verificó que del segundo convenio referido, se derivó otro convenio, de naturaleza modificatoria, que se suscribió el 14 de septiembre de 2006, por un monto de 150,000.0 miles de pesos, y consideró los compromisos siguientes:

Concepto	Objetivo	Importe (miles de pesos)
1. Uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la escuela telesecundaria.	1.1 Elaborar la primera fase de interactivos y multimedia para segundo grado de telesecundaria.	7,209.7
	1.2 Fomentar la expansión de los modelos de uso de las tecnologías de la información y la comunicación para escuelas telesecundarias.	5,818.6
	1.3 Integrar y procesar nuevos modelos de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas telesecundarias.	16,147.0
Subtotal		29,175.3
2. Renovación de la telesecundaria.	2.1 Realizar la formación digital de los materiales de segundo grado de telesecundaria (para las asignaturas de matemáticas, español, ciencias II, historia y formación cívica y ética).	9,941.8
	2.2 Integrar la primera fase del material informático de segundo grado en la plataforma enciclomedia 2.0.	13,998.2
	2.3 Elaborar e integrar la segunda fase del material audiovisual de primer grado en Enciclomedia 2.0.	18,040.1
	2.4 Procesar, validar y obtener retroalimentación de los diseños de los materiales audiovisuales e informáticos de segundo grado.	7,519.6
	2.5 Iniciar un proceso de evaluación, por parte de un tercero, que permita recabar información acerca de la implementación del modelo renovado en las aulas de telesecundaria.	10,000.0
	2.6 Realizar el seguimiento al programa de formación continua del modelo renovado con estrategias a distancia y en línea.	20,000.0
Subtotal		79,499.7
3. Elaboración de Enciclomedia para Secundaria	3.1 Elaborar la versión 1.0 para matemáticas y ciencias para primer grado sobre mapas curriculares de secundaria.	41,325.0
Subtotal		41,325.0
Total		150,000.0

Al respecto, mediante oficio número 300/CSOE/CA del 22 de enero de 2008, la SEP proporcionó el “Programa Tecnologías de la Información y la Comunicación en Telesecundaria, 2006. Segundo Informe de Avance de Metas” con fecha de corte al 12 de septiembre de 2007, el cual se muestra en el cuadro siguiente:

Concepto	Objetivo	Avance (%)
1. Uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la escuela telesecundaria.	1.1 Elaborar la primera fase de interactivos y multimedia para el segundo grado de telesecundaria.	100.0
	1.2 Fomentar la expansión de los modelos de uso de las tecnologías de la información y la comunicación para escuelas telesecundarias.	25.0
	1.3 Integrar y procesar nuevos modelos de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas telesecundarias.	100.0
2. Renovación de la telesecundaria.	2.1 Realizar la formación digital de los materiales de segundo grado de telesecundaria (para las asignaturas de matemáticas, español, ciencias II, historia y formación cívica y ética).	95.0
	2.2 Integrar la primera fase del material informático de segundo grado en la plataforma enciclomedia 2.0.	100.0
	2.3 Elaborar e integrar la segunda fase del material audiovisual del primer grado en Enciclomedia.	100.0
	2.4 Procesar, validar y obtener retroalimentación de los diseños de los materiales audiovisuales e informáticos de segundo grado.	100.0
	2.5 Iniciar un proceso de evaluación, por parte de un tercero que permita recabar información acerca de la implementación del modelo renovado en las aulas de telesecundaria.	0.0
	2.6 Realizar el seguimiento al programa de formación continua del modelo renovado con estrategias a distancia y en línea.	20.0
3. Elaboración Enciclomedia para Secundaria	3.1 Elaborar la versión 1.0 para matemáticas y ciencias para primer grado sobre mapas curriculares de secundaria.	90.0

Como se observa en el cuadro, a septiembre de 2007, de los 10 compromisos establecidos en el convenio: 5 se habían cumplido en su totalidad; 1 se encontraba al 95.0%; 1 al 90.0%; 1 al 25.0%; 1 al 20.0%; y 1 no reportaba avance alguno.

Asimismo, la SEP proporcionó copia de la factura número 12207 de fecha 27 de octubre de 2006 y del DOCORECO que acredita el pago del importe total del convenio por 150,000.0 miles de pesos realizado a favor del ILCE, el día 29 de noviembre de ese año.

La SEP no proporcionó la evidencia documental para comprobar que recibió del ILCE los productos y servicios comprometidos en los tres convenios, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo relativo a que la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales.

Asimismo, de acuerdo con el PRONAE 2001-2006 y el Documento Base, el propósito del programa consistió en equipar aulas de 5o. y 6o. grado de primaria, sin que la dependencia presentara la autorización correspondiente para ampliar la cobertura al nivel secundaria e iniciar las actividades de diseño e implementación respectivas a dicho nivel.

Además, la dependencia proporcionó copia del documento denominado Programa Enciclomedia Secundaria. Justificación del Modelo Multianual de Servicios (MMS), emitido el 5 de junio de 2006, con el fin de que se consideren recursos financieros en los ejercicios fiscales 2007-2011 para financiar la implementación del programa a ese nivel educativo. Sin embargo, no se especifica si dicha petición fue autorizada y a partir de qué fecha empezaría a surtir efecto.

Por último, la SEP no acreditó en el procedimiento de adjudicación correspondiente, en la celebración de los convenios respectivos y en los pagos realizados, haberse apegado al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-001 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria relacionada con los compromisos derivados de la suscripción del Convenio de Coordinación con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa firmado el 9 de junio de 2006 para "continuar el desarrollo de la plataforma Enciclomedia, así como para ampliar el acervo de recursos para alumnos y maestros a través de ligas de hipermedia, a fin de realizar la obra de compilación en formato electrónico en la versión 2.0 en el Programa", por un monto de 227,575.0 miles de pesos; asimismo, que la dependencia acredite que en el procedimiento de adjudicación, en la celebración del convenio y en los pagos realizados se ajustó a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que recibió en tiempo y forma los productos respectivos a los 12 compromisos establecidos en el convenio referido. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-002 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria relacionada con los compromisos derivados de la suscripción del Convenio de Coordinación con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa firmado el 14 de junio de 2006 para llevar a cabo el "Programa Tecnologías de la Información y Comunicación en Telesecundaria", por un monto de 172,425.0 miles de pesos; asimismo, que la dependencia acredite que en el procedimiento de adjudicación, en la celebración del convenio y en los pagos realizados se ajustó a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que recibió en tiempo y forma los productos respectivos a los 10 compromisos establecidos en el convenio referido. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-003 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria relacionada con los compromisos derivados de la suscripción del Convenio de Coordinación firmado el 14 de junio de 2006 con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa para llevar a cabo el "Programa Tecnologías de la Información y Comunicación en Telesecundaria", y del Convenio de carácter modificatorio, formalizado el 14 de septiembre de 2006 para "adicionar metas y alcances en el desarrollo del Programa Enciclomedia para la educación secundaria, incluir un proceso de evaluación de materiales y el desarrollo de otros materiales para el segundo grado de Telesecundaria", por un monto de 150,000.0 miles de pesos; asimismo, que la dependencia acredite que en el procedimiento de adjudicación, en la celebración del convenio y en los pagos realizados se ajustó a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que recibió en tiempo y forma los productos

respectivos a los 10 compromisos establecidos en el convenio referido. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que el 2 de agosto de 2006 pagaron al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 227,575.0 miles de pesos con recursos de ese año sin recibir la totalidad de los productos comprometidos en el Convenio de Colaboración suscrito el 9 de junio de ese año que tuvo por objeto "continuar el desarrollo de la plataforma Enciclomedia, así como para ampliar el acervo de recursos para alumnos y maestros a través de ligas de hipermedia, a fin de realizar la obra de compilación en formato electrónico en la versión 2.0 en el Programa", lo que incumplió lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-008 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de

Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que el 2 de agosto de 2006 pagaron al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 172,425.0 miles de pesos con recursos de ese año sin recibir la totalidad de los productos comprometidos en el Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de junio de ese año, que tuvo por objeto llevar a cabo el "Programa Tecnologías de la Información y Comunicación en Telesecundaria", lo que incumplió lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-009 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que el 29 de noviembre de 2006 pagaron al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 150,000.0 miles de pesos con recursos de ese año sin recibir la totalidad de los productos comprometidos en el Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de septiembre de ese año, el cual modificó al formalizado el 14 de junio de 2006, y que tuvo por objeto "adicionar metas y alcances en el desarrollo del Programa Enciclomedia para la educación secundaria, incluir un proceso de evaluación de materiales y el desarrollo de otros materiales para el segundo grado de Telesecundaria", lo que incumplió lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1

En el Documento Base del Programa Enciclomedia se estableció que la adecuación y el equipamiento comprendían la dotación de infraestructura de las aulas de 5o. y 6o. grado de las escuelas primarias públicas, para la operación del Programa Enciclomedia.

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 57 se señala que los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias.

En el artículo 58 del mismo ordenamiento se indicó que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y comprenderán modificaciones a las estructuras administrativa, Funcional y programática, económica y geográfica.

Por otra parte en el artículo 89 de la misma ley se estableció que la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales.

Como consecuencia de las ampliaciones y reducciones autorizadas al programa, en la Cuenta Pública de 2006 se reportó un gasto ejercido en el Programa Enciclomedia por 4,897,246.0 miles de pesos. Con la revisión de las CLC, se verificó el detalle del presupuesto ejercido por unidad responsable y capítulo de gasto, cuyos resultados se presentan en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006

(miles de pesos)

	Unidad Responsable	Capítulo de Gasto	Presupuesto ejercido	Partic. (%)
Total	Enciclomedia		4,897,246.0	100.0
300	SEBN 1/		550,000.0	11.2
		Servicios Generales	550,000.0	
312	Desarrollo Curricular		9,995.3	0.2
		Servicios Generales	9,995.3	
314	Formación Continua y Maestros en Servicio		26,952.9	0.6
		Servicios Generales	26,952.9	
713	DGTEC		4,310,297.8	88.0
		Materiales y Suministros	82.4	
		Servicios Generales	4,204,941.1	
		Bienes Muebles e Inmuebles	105,274.3	

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Cuentas por Liquidar Certificadas 2006. México 2007.

1/ Actualmente Subsecretaría de Educación Básica.

Con la revisión de las CLC de 2006, se constató que la Dirección General de Desarrollo Curricular erogó 9,995.3 miles de pesos, de los cuales el 99.5% lo destinó a la realización de reuniones y encuentros de trabajo y el 0.5% restante lo gastó en viáticos y pasajes, como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR
EN EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006
(miles de pesos)

Concepto	Monto	Participación
Total	9,995.3	100.0
Reunión de preparación de los materiales de apoyo para el taller de actualización de los cuadros técnicos del nivel secundaria	2,608.8	26.1
Reuniones regionales: Diálogos sobre la educación preescolar	6,690.8	66.9
Cuarto diálogo con directores que participan en la primera etapa de implementación de la Reforma Integral de la Educación Secundaria	598.8	6.0
Reunión de la evaluación cualitativa y preparatoria de programas televisivos	48.5	0.5
Viáticos	48.4	0.5

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Cuentas por Liquidar Certificadas 2006. México 2007.

Mediante oficio número DGACF del 23 de enero de 2008 y en alcance a los similares números DGACF.-0033 y 0042, la SEP proporcionó copia de 14 Documentos de Corresponsabilidad, Registro y Control (DOCORECOS), que comprueban un gasto erogado por la Dirección General de Desarrollo Curricular de 9,995.3 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó la evidencia que permitiera verificar la vinculación del importe ejercido con el Programa Enciclomedia en las aulas de 5o. y 6o. grado de las escuelas primarias públicas del país.

De lo anterior se concluye que la SEP erogó 9,995.3 miles de pesos con cargo al Programa Enciclomedia para llevar a cabo reuniones de trabajo, sin que la dependencia proporcionara la evidencia documental que justifique y compruebe el gasto ejercido, y que acredite los resultados obtenidos en dichas reuniones y la aplicación de éstos en el desarrollo o mejoramiento del programa, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tampoco proporcionó la autorización correspondiente para ampliar la cobertura del programa al nivel secundaria.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-004 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 9,995.3 miles de pesos por concepto de reuniones, encuentros de trabajo, viáticos y pasajes así como los productos obtenidos de dichas reuniones y su vinculación con el desarrollo del Programa Enciclomedia, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 31 Sin Observaciones

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 57, se estableció que los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias.

En el artículo 58 del mismo ordenamiento se señaló que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y comprenderán modificaciones a las estructuras administrativa, Funcional y programática, económica y geográfica.

Por otra parte, en el artículo 89 de la misma ley se estableció que la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales.

Con la revisión efectuada se precisó que en la Cuenta Pública de 2006 se reportó un gasto ejercido en el Programa Enciclomedia por 4,897,246.0 miles de pesos. Con la revisión de las CLC, se verificó el detalle del presupuesto ejercido por unidad responsable y capítulo de gasto, cuyos resultados se presentan en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006

(miles de pesos)

	Unidad Responsable	Capítulo de Gasto	Presupuest o ejercido	Partic. (%)
Total	Enciclomedia		4,897,246.0	100.0
300	SEBN 1/		550,000.0	11.2
		Servicios Generales	550,000.0	
312	Desarrollo Curricular		9,995.3	0.2
		Servicios Generales	9,995.3	
314	Formación Continua y Maestros en Servicio		26,952.9	0.6
		Servicios Generales	26,952.9	
713	DGTEC		4,310,297.8	88.0
		Materiales y Suministros	82.4	
		Servicios Generales	4,204,941.1	
		Bienes Muebles e Inmuebles	105,274.3	

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Cuentas por Liquidar Certificadas 2006. México 2007.

1/ Actualmente Subsecretaría de Educación Básica.

La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio erogó 26,952.9 miles de pesos, de los cuales el 53.5% lo destinó principalmente a cubrir los gastos derivados de la impresión de paquetes didácticos para la capacitación docente, el 38.5% en los cursos de capacitación y el 8.0% en asesorías, como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA
DE MAESTROS EN SERVICIO EN EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006
(miles de pesos)

Concepto	Monto	Participación
Total	26,952.9	100.0
CONALITEG. Elaboración de materiales didácticos.	14,430.8	53.5
Viáticos para el tercer taller de coordinadores de centros de maestros y asesores de Enciclomedia.	10,376.1	38.5
Honorarios por asesorías de diseño académico de materiales, diseño gráfico, corrección de estilo, elaboración de propuestas de capacitación y organización de actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación en las escuelas.	1,962.0	7.3
Particular. Asesoría para la elaboración y diseño editorial de cuadernos de trabajo.	184.0	0.7

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Cuentas por Liquidar Certificadas 2006. México 2007.

Con la revisión efectuada se verificó que se elaboraron y distribuyeron 340,000 paquetes de material didáctico entre noviembre de 2006 y marzo de 2007 para la capacitación de los profesores, y que entre los meses de agosto y octubre de 2006 se llevó a cabo el tercer taller de coordinadores de centros de maestros y asesores de Enciclomedia.

Asimismo, la SEP proporcionó los documentos denominados “La Lectura y Enciclomedia”, “La Enseñanza y el Aprendizaje de la Historia con Enciclomedia”, así como los cuadernos de trabajo “Nociones de Internet” y “Correo Electrónico”.

De lo anterior se concluye que la SEP pagó 26,952.9 miles de pesos por concepto de elaboración de materiales didácticos, viáticos y servicios de asesorías; y proporcionó la evidencia documental que respalda la erogación de este importe, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 32 Observación Núm. 1

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 57 se estableció que los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias.

En el artículo 58 del mismo ordenamiento se señaló que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y comprenderán modificaciones a las estructuras administrativa, Funcional y programática, económica y geográfica.

Por otra parte en el artículo 89 de la misma ley se estableció que la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales.

En el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció que las dependencias serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:

- I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos previstos en las disposiciones aplicables;
- II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios de presupuesto autorizados, y
- III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

Los registros de las erogaciones que no constituyan pagos se ajustarán en lo que resulte compatible con lo dispuesto en esta Sección, conforme lo determine la Secretaría.

En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 1, se estableció que el objeto de dicha ley es regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y las prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen las secretarías de estado (fracción II.).

En el artículo 3, fracción VIII, de dicha ley se estableció que entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios están comprendidos "los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma específica por otras disposiciones legales".

Como consecuencia de las ampliaciones y reducciones autorizadas al programa, en la Cuenta Pública de 2006 se reportó un gasto ejercido en el Programa Enciclomedia por 4,897,246.0 miles de pesos.

Con la revisión de las CLC, se verificó el detalle del presupuesto ejercido por unidad responsable y capítulo de gasto, cuyos resultados se presentan en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006
(miles de pesos)

	Unidad Responsable	Capítulo de Gasto	Presupuesto ejercido	Partic. (%)
Total	Enciclomedia		4,897,246.0	100.0
300	SEBN 1/		550,000.0	11.2
		Servicios Generales	550,000.0	
312	Desarrollo Curricular		9,995.3	0.2
		Servicios Generales	9,995.3	
314	Formación Continua y Maestros en Servicio		26,952.9	0.6
		Servicios Generales	26,952.9	
713	DGTEC		4,310,297.8	88.0
		Materiales y Suministros	82.4	
		Servicios Generales	4,204,941.1	
		Bienes Muebles e Inmuebles	105,274.3	

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Cuentas por Liquidar Certificadas 2006. México 2007.

1/ Actualmente Subsecretaría de Educación Básica.

Con la revisión se constató que el gasto ejercido por la Dirección General de Tecnología de la Información ascendió a 4,310,297.8 miles de pesos, el cual se aplicó principalmente (85.3%) en la realización de los contratos MMS (3,676,606.2 miles de pesos), como se muestra en el cuadro siguiente:

**PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN EN EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2006**

(miles de pesos)

Concepto	Monto	Participación
Total	4,310,297.8	100.0
Contratos MMS (empresas proveedoras del servicio de aulas Enciclomedia) 1/	3,676,606.2	85.3
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE (Convenios)	452,245.0	10.5
Servicios de particulares (personas físicas y morales)	69,791.5	1.6
Tesorería de la Federación, TESOFE (reintegros por penalizaciones)	57,625.6	1.4
Adquisición Directa de equipos (computadoras, proyectores, etcétera)	47,657.6	1.1
Asesorías	6,210.0	0.1
Otros (viáticos, viajes y comidas)	161.9	n.s.

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Cuentas por Liquidar Certificadas 2006. México 2007.

1/ De acuerdo con la SEP, la información sobre el presupuesto ejercido fue conciliada con la que la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros reporta en el sistema UR-Net.

n.s. No significativo.

Contratos MMS (empresas proveedoras del servicio de aulas Enciclomedia)

Con la revisión de las CLC de la Actividad Prioritaria R055 Implementar el Programa Enciclomedia se constató que en 2006 la Dirección General de Tecnología de la Información erogó 3,676,606.2 miles de pesos en el pago de los 14 contratos MMS celebrados para el equipamiento y disponibilidad de aulas de Enciclomedia.

Con el análisis de los contratos señalados se verificó que de noviembre de 2005 a febrero de 2007 la SEP comprometió la instalación de 125,562 aulas, de las cuales se instalaron 124,222 (98.9% del total). Los costos por contrato y las aulas programadas e instaladas se presentan en el cuadro siguiente:

GASTO EROGADO POR EMPRESA EN LOS CONTRATOS MMS, 2006

(miles de pesos)

Empresa	Aulas Programadas	Aulas instaladas 1/	Diferencia	Monto ejercido 2/
Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. 3/	7,999	7,315	684	106,252.5
Mainbit, S.A. de C.V.	8,647	8,644	3	135,126.5
Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 3/	7,063	7,063	0	122,259.5
Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V.	9,879	9,775	104	268,480.4
Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.	12,075	12,075	0	379,330.9
Accesorios y Suministros Informáticos, S.A. de C.V.	7,505	7,034	471	224,776.1
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.	7,832	7,812	20	252,702.6
Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.	12,126	12,126	0	394,508.1
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.	7,665	7,634	31	250,332.8
Interconecta, S.A. de C.V.	8,272	8,272	0	272,201.7
Interconecta, S.A. de C.V.	10,153	10,153	0	349,986.0
Mainbit, S.A. de C.V.	8,839	8,839	0	308,270.6
Interconecta, S.A. de C.V.	9,041	9,041	0	315,572.9
Accesorios y Suministros Informáticos, S.A. de C.V.	8,466	8,439	27	296,805.6
Total	125,562	124,222	1,340	3,676,606.2

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Costo Promedio de las Aulas MMS Primarias del Programa Enciclomedia en 2006. México, 2007.

- 1/ La información de aulas instaladas corresponde a lo reportado por la MSC del Programa Enciclomedia al 12 de febrero de 2007.
- 2/ De acuerdo con la SEP, la información sobre el presupuesto ejercido fue conciliada con la que la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros reporta en el sistema UR-Net.
- 3/ El costo de estos contratos es a partir de mayo de 2006, de los demás se considera lo correspondiente a diciembre de 2005, en virtud de que los proveedores presentaron sus facturas para pago de ese mes, después del cierre de presupuesto de 2005.

Con respecto a las 1,340 aulas que no se equiparon con Enciclomedia, la SEP informó que aplicó 168 penalizaciones a 7 proveedores por un monto de 3,888.3 miles de pesos por incumplimientos en su instalación, sin que la dependencia proporcionara la documentación soporte correspondiente.

Por lo que se refiere a las 124,222 aulas instaladas, con la información proporcionada por la SEP se determinó que en 2006 se equiparon con Enciclomedia 115,099 aulas y las 9,123 aulas restantes se instalaron en 2007; sin embargo, la dependencia no especificó el monto de recursos financieros erogados que correspondieron a los ejercicios fiscales 2006 y 2007.

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE (Convenios)

Se confirmó que en 2006 la Dirección General de Tecnología de la Información erogó 452,245.0 miles de pesos por la celebración de dos convenios con el ILCE, con fechas 3 y 27 de octubre de ese año.

El primer convenio signado el 3 de octubre de 2006, por un monto de 352,245.0 miles de pesos, comprendió los compromisos siguientes:

Proyecto	Concepto	Unidad de medida	Meta	Importe (miles de pesos)
Sistema Integral para normales digitales de educación a distancia.	Materiales multimedia de aprendizaje.	materiales	740 horas	
	Sistema de Contenidos.	sistema	1 sistema	
	Recursos interactivos.	recursos	2,880 recursos	
	Monitoreo de sistema.	sistema	35,000 usuarios	
Total				352,245.0

La SEP explicó que el Sistema Integral para normales digitales de educación a distancia tiene los objetivos siguientes: mejorar las competencias, habilidades y actitudes de los maestros egresados de las escuelas normales públicas del país, así como ampliar sus conocimientos de tecnología, para transformar su práctica docente e impactar en su desempeño profesional.

Sin embargo, con la información proporcionada por la dependencia no fue posible verificar la vinculación de los objetivos del Sistema Integral para Normales Digitales de Educación a Distancia con el del Programa Enciclomedia.

Asimismo, la SEP proporcionó copia de la factura número 12222 de fecha 27 de octubre de 2006 y del DOCORECO que acredita el pago del importe total del convenio por 352,245.0 miles de pesos realizado a favor del ILCE, el día 9 de noviembre de ese año.

El segundo convenio signado el 27 de octubre de 2006, por un monto de 100,000.0 miles de pesos, comprendió los compromisos siguientes:

Proyecto	Concepto	Meta	Importe (miles de pesos)
Enciclomedia extramuros. Una aplicación de Enciclomedia e-Internet.	Conectividad de bibliotecas e-México.	156	
	Conectividad en bibliotecas por otros medios.	1,398	
	Centros Comunitarios Digitales del Proyecto e-México.	3,932	
	Proyectos piloto de aplicación de Enciclomedia e Internet en bibliotecas públicas y escuelas.	6	
Total			100,000.0

Al respecto, con la revisión del oficio número CTyPE/OF/183/2006, del 27 de septiembre de 2006, signado por el Coordinador de Tecnología y Proyectos Especiales del ILCE y el Director General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dirigido al entonces titular de la Dirección General de Tecnología de la Información, se comunica la decisión de equipar las computadoras de las bibliotecas participantes en el proyecto de “Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas” con Enciclomedia.

De acuerdo con este documento, el objetivo de este proyecto consistía en extender los beneficios educativos del sistema “si no a los hogares, por lo menos a un sitio desde el que se pueda tener acceso gratuito a sus bondades”.

Asimismo, la dependencia proporcionó el Informe de Avance de Metas del ILCE al 28 de mayo de 2007, en el que se especifican los avances de cada uno de los conceptos estipulados en el citado convenio, los cuales se muestran en el cuadro siguiente:

CONVENIO DE COLABORACIÓN “ENCICLOMEDIA EXTRAMUROS, UNA APLICACIÓN DE ENCICLOMEDIA E- INTERNET”, SUSCRITO ENTRE LA SEP Y EL ILCE, VIGENTE DEL 27 DE OCTUBRE DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Concepto	Unidad de medida	Meta anual	Avance	Avance (%)
Conectividad de bibliotecas e-México.	Conectividad	156	156	100.0
Conectividad en bibliotecas por otros medios.	Conectividad	1,398	1,398	100.0
Centros Comunitarios Digitales del Proyecto e-México.	Centros	3,932	3,932	100.0
Proyectos piloto de aplicación de Enciclomedia e Internet en bibliotecas públicas y escuelas. (en proceso de desarrollo)	Proyectos piloto	6	0	0.0

FUENTE: ILCE. Informe de Avance de Metas, 28 de mayo de 2007. Enciclomedia extramuros. Una aplicación de Enciclomedia e-Internet. México, 2008.

Como se observa en el cuadro anterior, de acuerdo con información proporcionada por la dependencia, tres de los cuatro proyectos pactados presentaban a esa fecha un avance del 100.0%. Según el ILCE, el proyecto vinculado específicamente con el Programa Enciclomedia se encontraba en proceso de desarrollo y presentaba un avance del 0.0%.

Asimismo, la SEP proporcionó copia de la factura número 12418 de fecha 28 de noviembre de 2006 y del DOCORECO que acredita el pago del importe total del convenio por 100,000.0 miles de pesos realizado a favor del ILCE, el día 30 de noviembre de ese año.

Servicios de particulares (personas físicas y morales)

La SEP informó que erogó 69,791.6 miles de pesos en los servicios proporcionados por la Mesa de Servicios Central, mediante el contrato número 003/2008 del 10 de enero de 2006, y diferentes servicios de particulares relacionados con el procesamiento de información, entre otros aspectos, sin embargo; no proporcionó la evidencia que sustente dicha información.

Adquisición directa de equipos (computadoras, proyectores, etcétera)

La SEP no proporcionó evidencia documental que acredite el destino del equipo de cómputo adquirido.

Asesorías

Respecto de los 6,210.0 miles de pesos erogados por la Dirección General de Tecnología de la Información por concepto de asesorías, la SEP proporcionó 9 documentos que evidencian que se recibieron por parte de la dependencia los servicios de particulares contratados para: la elaboración de bases de licitación, propuestas económicas, modelo de simulación financiera y análisis financiero; no obstante, no se anexa evidencia de los productos recibidos ni la documentación comprobatoria del importe pagado por cada uno de los servicios particulares contratados. De acuerdo con esta información, 3 de los 9 documentos proporcionados establecen que los servicios contratados estaban relacionados con la implementación del Programa Enciclomedia en el nivel secundaria, sin que se proporcionara la información que justifique la ampliación del programa a este nivel educativo.

Otros (viáticos, viajes y comidas)

La SEP no proporcionó la evidencia documental que acredite el propósito de las erogaciones por concepto de viáticos, pasajes y comidas.

En resumen, se verificó que en 2006 la SEP erogó 3,676,606.2 miles de pesos en los contratos MMS, sin que proporcionara evidencia documental de los recursos ejercidos en la instalación de las 115,099

aulas en 2006, ni de las 168 penalizaciones que aplicó a 7 proveedores por los retrasos y falta de instalación de aulas que ascendieron a 3,888.3 miles de pesos por incumplimientos a los diferentes servicios contratados. La SEP suscribió con el ILCE dos convenios por un importe de 452,245.0 miles de pesos, sin que la dependencia proporcionara la evidencia documental que acredite que se realizaron, concluyeron y entregaron los trabajos pactados en los dos convenios celebrados a satisfacción de la dependencia y su vinculación con el Programa Enciclomedia. La SEP erogó 69,791.5 miles de pesos por servicios de particulares, de los cuales no se proporcionó información soporte, ni la vinculación de los trabajos con los propósitos del programa; la dependencia adquirió equipo de cómputo por 47,657.6 miles de pesos, sin que proporcionara evidencia documental del destino de estos implementos; pagó por asesorías un importe de 6,210.0 miles de pesos sin que proporcionara evidencia comprobatoria del importe ejercido en estos servicios; erogó 161.9 miles de pesos en viáticos, pasajes y comidas, sin que se proporcionara documentación soporte del propósito de estos gastos; Asimismo, la SEP no acreditó en el procedimiento de adjudicación correspondiente, en la celebración de los convenios respectivos y en los pagos realizados, haberse apegado al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-005 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 3,676,606.2 miles de pesos ejercidos por concepto de la celebración de 14 contratos del Modelo Multianual de Servicios para el equipamiento de aulas con Enciclomedia, donde se especifique el número de aulas que se instalaron y el monto de recursos correspondiente, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-006 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria relacionada con los compromisos derivados de la suscripción del Convenio de Coordinación con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa signado el 3 de octubre de 2006 para llevar a cabo el "Sistema Integral para normales digitales de educación a distancia", por un monto de 352,245.0 miles de pesos; asimismo, que la dependencia acredite que en el procedimiento de adjudicación, en la celebración del convenio y en los pagos realizados se ajustó a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que recibió en tiempo y forma los productos respectivos a los 4 compromisos establecidos en el convenio referido. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-007 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria relacionada con los compromisos derivados de la suscripción del Convenio de Coordinación con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa signado el 27 de octubre de 2006 para llevar a cabo el Proyecto "Enciclomedia extramuros. Una aplicación de Enciclomedia e-Internet", por un monto de 100,000.0 miles de pesos; asimismo, que la dependencia acredite que en el procedimiento de adjudicación, en la celebración del convenio y en los pagos realizados se ajustó a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que recibió en tiempo y forma los productos respectivos a los 4 compromisos establecidos en el convenio referido. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-008 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 69,791.5 miles de pesos erogados por Servicios de Particulares, así como de los productos obtenidos y su vinculación con el Programa Enciclomedia, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-009 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 47,657.6 miles de pesos erogados en la adquisición directa de equipos, donde se indique el número de artículos adquiridos, su costo, así como el destino de los mismos, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-010 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 6,210.0 miles de pesos erogados por concepto de asesorías, así como de los productos obtenidos y su vinculación con el Programa Enciclomedia, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-011 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 161.9 miles de pesos erogados en viáticos, pasajes y comidas, y su vinculación con el Programa Enciclomedia, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-010 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que el 9 de noviembre de 2006 pagaron al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 352,245.0 miles de pesos con recursos de ese año sin recibir la totalidad de los productos comprometidos en el Convenio de Colaboración, suscrito el 3 de octubre de ese año, que tuvo por objeto desarrollar el proyecto "Sistema Integral para Normales Digitales de Educación a Distancia", lo que incumplió lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-011 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que el 30 de noviembre de 2006 pagaron al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 100,000.0 miles de pesos con recursos de ese año sin recibir la totalidad de los productos comprometidos en el Convenio de Colaboración, suscrito el 27 de octubre de ese año, que tuvo por objeto desarrollar el proyecto "Enciclomedia Extramuros, una aplicación de Enciclomedia e Internet", lo que incumplió lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 33 Observación Núm. 1

En la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 89, se estableció que la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales.

Por ser Enciclomedia un proyecto de inversión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 se indicó que el costo total del Programa Enciclomedia sería de 17,572,625.1 miles de pesos, con vigencia hasta 2009, y que en el año tendría un flujo estimado de 5,900,765.6 miles de pesos.

Con el objetivo de precisar el gasto ejercido en Enciclomedia en el periodo 2001-2006, se revisaron las Cuentas Públicas de 2001 a 2003 y se verificó que en esos años no se reportaron recursos asignados ni ejercidos en el Programa Enciclomedia.

No obstante, en el Libro Blanco se reportó que en el periodo 2001-2003 no se autorizaron recursos financieros al Programa Enciclomedia; y que en ese periodo se erogaron 66,592.6 miles de pesos en el programa. En 2001 la Oficialía Mayor gastó 426.3 miles de pesos para desarrollar la versión preeliminar del programa; en 2002 la Dirección General de Materiales Educativos ejerció 1,116.7 miles de pesos para el fortalecimiento técnico-informático de la plataforma; y en 2003 la Dirección General de Televisión Educativa erogó 65,049.6 miles de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 40,049.6 miles de pesos transferidos a los estados para el programa piloto de equipamiento y 25,000.0 miles de pesos para el desarrollo de software educativo.

Con oficio núm. DGAPyRF.-30.1/3441 del 16 de agosto de 2007, la dependencia informó que el Programa Enciclomedia entró en operación en 2004, por lo que la información presupuestal del programa parte de ese año.

Conviene señalar que en el artículo 19 de los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos se estableció que “en los Libros Blancos se describirán y se presentarán de manera cronológica las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que se hayan realizado, así como los resultados obtenidos por el programa y/o proyecto seleccionado, todo lo anterior se soportará con copias fotostáticas de los documentos originales respectivos”.

Asimismo, con la revisión del Libro Blanco y de las Cuentas Públicas de 2004 a 2006, se precisó que en esos años se ejercieron en el Programa Enciclomedia 6,351,175.6 miles de pesos por la

Subsecretaría de Educación Básica y las direcciones generales de: Comunicación Social, Desarrollo Curricular, Formación Continua de Maestros en Servicio y de Tecnología de la Información.

El presupuesto ejercido en el Programa Enciclomedia de 2001 a 2006, según lo reportado en Libro Blanco para el periodo 2001-2003 y en las Cuentas Públicas de 2004 a 2006, se muestra en el cuadro siguiente:

GASTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, 2001 A 2006

(miles de pesos)

	Ejercicios fiscales						Total
	Libro Blanco			Cuenta Pública			
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Programa Enciclomedia	426.3	1,116.7	65,049.6	975,591.6	478,338.0	4,897,246.0	6,417,768.2

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los ejercicios fiscales 2001 a 2006. México, 2007. Secretaría de Educación Pública, Libro Blanco del Programa Enciclomedia. México 2007.

Considerando la información reportada en el Libro Blanco y la presentada en las cuentas públicas, en el periodo 2001 a 2006, el gasto erogado en el Programa Enciclomedia ascendió a 6,417,768.2 miles de pesos.

De lo anterior se concluye que de 2001 a 2006 se ejercieron en el Programa Enciclomedia 6,417,768.2 miles de pesos; y que no se logró obtener evidencia del gasto del programa en el periodo 2001-2003, en incumplimiento de lo establecido en el numeral 19 de los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos.

Además, la SEP incumplió lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que no proporcionó información que acreditara que la contabilidad de las operaciones realizadas en el periodo 2001-2003 estuvo respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias para asegurarse de que la información presupuestal que se reporte en los Informes Oficiales del Programa Enciclomedia esté sustentada en la documentación soporte que corresponda, con el fin de cumplir con lo que se establezca en los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-02-002 Promoción de Intervención de la Instancia de Control

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión reportaron en el Libro Blanco del Programa Enciclomedia que en el periodo 2001-2006 se erogaron 66,592.6 miles de pesos en dicho programa sin contar con la documentación que acreditara que dicho monto estuvo respaldado en los documentos comprobatorios y justificativos originales, lo que incumplió la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Acción Emitida

06-9-11100-07-099-08-012 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión reportaron en el Libro Blanco de Enciclomedia que en el programa se erogaron 66,592.6 miles de pesos en el periodo 2001-2003, sin contar con la documentación comprobatoria correspondiente, por lo que se incumplió lo establecido en el numeral 19 de los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la Elaboración e Integración de Libros Blancos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 34 Observación Núm. 1

En la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público Federal, artículo 15, se estableció que el Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expensar, durante el periodo de un año a partir del 1o. de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalen.

En el artículo 29 del mismo ordenamiento se indicó que una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos de la Federación sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes y, en su caso, se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior.

En el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público Federal, artículo 44, fracción III se señaló que las entidades deberán cuidar bajo su responsabilidad, que los pagos que se efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos

legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

Con la revisión de las CLC, se verificó que la SEP realizó pagos por 44,999.8 miles de pesos con presupuesto de 2006 para cubrir el equipamiento de 7,287 aulas instaladas en 2005.

Sobre el particular, la dependencia informó que estos pagos se realizaron en apego a lo establecido en el artículo 48, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, en el que se indica que "los órganos administrativos desconcentrados que reciban transferencias deberán reintegrar a la Tesorería, en los términos de las disposiciones aplicables, el importe total de los recursos correspondientes al presupuesto devengado no pagado comprendido en los reportes de pasivo circulante a que se refiere el primer párrafo del artículo 48 de este Manual y una vez que la Secretaría los registre en el Ramo General 30 ADEFAS, se ministrarán al órgano administrativo desconcentrado, a través de la dependencia a la que esté jerárquicamente subordinado, para la liquidación de dichos compromisos".

La Dirección General de la Tecnología de la Información no es un órgano administrativo desconcentrado, ya que de acuerdo con el reglamento interior de la dependencia, esta dirección general es una unidad administrativa de la SEP, por lo cual no puede ajustarse al artículo 48 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal como lo señala la dependencia.

En resumen, en 2006 la SEP realizó pagos por 44,999.8 miles de pesos para cubrir el equipamiento de 7,287 aulas instaladas en 2005, por lo que incumplió lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público Federal, que indica que la vigencia del Presupuesto de Egresos es de un año e inicia a partir del 1o. de enero; que una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes.

Acción Emitida

06-0-11100-07-099-03-012 Solicitud de Aclaración-Recuperación

Se solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 44,999.8 miles de pesos correspondientes a recursos de 2006, que se destinaron a cubrir pagos de equipamiento de 7,287

aulas realizados en diciembre de 2005, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Impacto de las Observaciones

Repercusión en el Control

La SEP no realizó las evaluaciones del FUNCIONamiento del programa, ni efectuó el seguimiento del proceso de capacitación de docentes para operar Enciclomedia; y su sistema de control presupuestal mostró deficiencias para acreditar la justificación y comprobación del ejercicio de recursos.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 4,857,667.3 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 4,857,667.3 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 4,857,667.3 miles de pesos

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 3,855,422.3 miles de pesos se integra por: 3,676,606.2 miles de pesos, que corresponden a la celebración de 14 contratos MMS para la instalación y disponibilidad de aulas, sin que se justificara el monto correspondiente a las aulas instaladas en 2006; y 178,816.1 miles de pesos erogados en la contratación de asesorías y la realización de reuniones de trabajo y viáticos sin justificar su vinculación con el Programa Enciclomedia, así como en la compra de equipos sin especificar el destino de los mismos.

Consecuencias Sociales

La SEP no estableció los indicadores que permitieran evaluar el grado en que el programa contribuyó a mejorar la calidad de la educación en las escuelas primarias públicas ni de su impacto en el aprendizaje de los alumnos; tampoco estableció criterios únicos para definir la población objetivo de Enciclomedia, lo que ocasionó que alcanzara una cobertura de 65.2% con respecto a las aulas de 5o. y 6o. grado existentes en el país.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 26 observaciones que generaron 51 acciones, de las cuales corresponden: 11 a Recomendación, 2 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control, 12 a Solicitud de Aclaración-Recuperación, 14 a Recomendación al Desempeño y 12 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Efectos de la Fiscalización

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 51 acciones, orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño; investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas; fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía; promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa; fomentar el óptimo aprovechamiento y aumentar la calidad de los bienes y la prestación de los servicios; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan:

13 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales.

5 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño.

28 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública.

4 para identificar las oportunidades de mejora.

1 para fomentar el desarrollo del servicio civil de carrera en el gobierno federal.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Programa Enciclomedia cuyo propósito consistió en evaluar la congruencia del objetivo del programa con la normativa aplicable y las prioridades nacionales y sectoriales de mediano y corto plazos; la eficacia en la cobertura y en el cumplimiento de sus objetivos y metas; la eficiencia en su operación; la calidad del logro educativo de los alumnos; la competencia de los actores; y la economía con que se aplicaron los recursos financieros asignados para el efecto, se revisaron los 4,897,246.0 miles de pesos que representan el 100.0% del monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 2006. La evaluación comprendió la revisión de los registros programático-presupuestales y la documentación justificativa sobre las acciones realizadas en el Programa Enciclomedia.

La revisión se realizó con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de las que destacan:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- La Ley General de Educación.
- La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
- La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.
- La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

- La Ley de Planeación.
- La Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
- La Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
- El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
- El Programa Nacional de Educación 2001-2006.
- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.
- El Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2006.

El trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se ejecutó de acuerdo con el objetivo de la auditoría y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La evaluación de los resultados del programa estuvo limitada por la falta de información y documentación sobre los convenios suscritos relativos al diseño y desarrollo de Enciclomedia; la omisión de una unidad responsable de su operación, y la inconsistencia de información sobre el cumplimiento de las metas establecidas en el PRONAE, así como de los compromisos establecidos en el análisis de costo y beneficio. Además, se evidenció la falta de metas e indicadores para medir el grado de avance en el cumplimiento del objetivo del programa y la carencia de las evaluaciones en materia de viabilidad, seguimiento e impacto de las acciones del mismo. Se constató que la información comprobatoria y justificatoria del ejercicio y distribución del gasto fue insuficiente para verificar el destino de los recursos. También se verificó la falta de soporte documental de la información reportada en el Libro Blanco del Programa Enciclomedia en cuanto a los convenios firmados para el diseño y desarrollo del programa; la propiedad de los derechos de autor; y la realización de evaluaciones de viabilidad, seguimiento e impacto.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance señalado, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con el objetivo del Programa Enciclomedia de contribuir a mejorar la calidad de la educación de las escuelas primarias públicas.

En el ciclo escolar 2005-2006 los indicadores educativos de las escuelas equipadas con el programa fueron similares a los de los planteles que no contaron con esa herramienta: para los alumnos de 5º grado la deserción se ubicó en 2.0% y 2.3%, respectivamente; y la reprobación en 3.0% y 3.4%, en ese orden. Los alumnos de 6º grado beneficiados con Enciclomedia tuvieron una deserción de 0.7% y los que no contaron con la herramienta, de 0.6%, y la reprobación se ubicó en 0.4% en ambos casos. En cuanto a la eficiencia terminal en primaria el 94.5% de los alumnos que recibieron clases con Enciclomedia concluyeron el nivel y el 92.8% de los que no contaron con el programa terminaron la primaria.

Mediante la revisión de los 3.8 millones de registros correspondientes a los resultados de la Prueba Enlace aplicada en 2006 se demostró que los conocimientos en español y matemáticas de los educandos atendidos con Enciclomedia fueron inferiores a los de los escolares que no contaron con esta herramienta; los alumnos de 5º y 6º grado beneficiados con el programa obtuvieron en promedio 496.0 y 494.0 puntos, respectivamente, 24 menos que el puntaje obtenido por los educandos que no contaron con Enciclomedia (520.0 y 518.0, en ese orden). En ambos casos, los puntajes obtenidos por los estudiantes atendidos con el programa se ubicaron por debajo del estándar de 500 puntos establecido por la SEP que se considera el rango por alcanzar por un alumno con conocimientos suficientes para el nivel que cursa.

Con respecto al cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, el Documento Base del Programa Enciclomedia no se ajustó cabalmente a lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ya que no fue autorizado de manera oficial ni se publicó en el Diario Oficial de la Federación; se operó el programa sin que se designara un titular responsable, lo que incumplió el Manual de Normas Presupuestarias; se suscribieron convenios sin cubrir los requerimientos legales; y se realizaron pagos por 4,857,667.3 miles de pesos, sin que se acreditara en tiempo y forma la conclusión de los servicios y el equipamiento comprometidos, en infracción de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.

Las observaciones relativas a los incumplimientos se precisan en el apartado correspondiente de este informe.